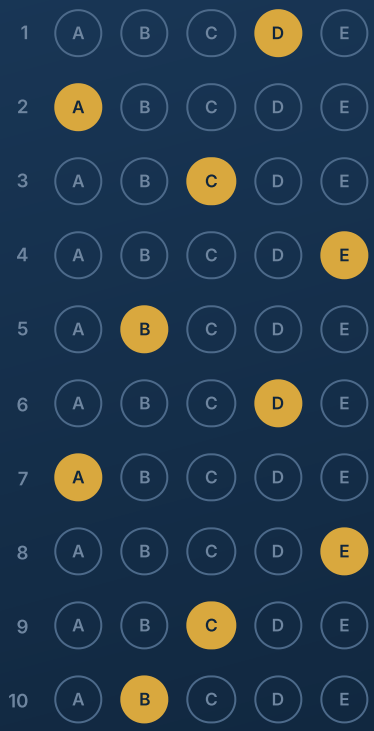
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

GM

Mevzuat Soru Bankası



Gümrük müşavirliği mevzuatı · 64 konu · 692 soru
Test kâğıdı düzeninde, gerekçeli çözümlü

ÇÖZÜMLÜ SÜRÜM

692
SORU

64
KONU

%100
GEREKÇELİ ÇÖZÜM

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Gümrük Koçu
Ufuk Çetintaş

Bu Kitap Hakkında

Her bölüm Gümrük Müşavirliği sınavı konularından birinin kaynak metninden hazırlanmış bir testtir; test uzunluğu konunun sınavdaki ağırlığına ve kaynağın genişliğine göre değişir. Sorular 2021–2025 Gümrük Müşavirliği sınavlarının soru mantığıyla yazılmıştır: kilit cümle mevzuat metninden, çeldiriciler komşu hükümlerden. Soru tiplerinin dağılımı (olumsuz kök, klasik, önermeli, tanım, boşluk, eşleştirme, vaka) bu sınavlardaki mevzuat sorularına göre ayarlanmıştır. Çıkmış soruların metni ve kurgusu kopyalanmamıştır.

692	64	1,5	%100
soru	konu bölümü	dakika / soru	gerekçeli çözüm

Kitap Nasıl Kullanılır?

- Her bölüm bir testle başlar. Test sayfaları sınav kitapçığı gibi çift sütunludur; soru başına 1,5 dakika ayırın.
- Cevaplarınızı Ek B'deki cevap formuna işaretleyin, sonra bölümün cevap anahtarıyla kontrol edin.
- Çözümler testin hemen arkasındadır ve tek sütundur. Her çözümde doğru şık, dayanak ve gerekçe vardır. Gerekçe, en güçlü tuzağın kaynaktaki yerini de söyler: yanlış yaptığınız soruda neyi neyle karıştırdığınızı görürsünüz.
- Her bölümün set profili ve kaynakta karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları Ek A'dadır.
- İçindekiler sayfasındaki satırlar tıklanabilir; PDF'te ilgili teste ya da çözüme doğrudan gidilir.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

İçindekiler

		TEST	ÇÖZÜM
M01	Gümrük Kanunu — Amaç, Tanımlar, Kararlar, Bilgi Talebi ve Süreler	6	8
M02	Temsil, Gümrük Müşavirliği, YKTS, Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi	10	12
M03	Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği	14	16
M04	Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Yönetmeliği I — Genel Hükümler, Statü, Başvuru, Geçe…	18	21
M05	YYS Yönetmeliği II — Eksik Beyan, Kısmi ve Götürü Teminat, Onaylanmış İhracatçı	24	27
M06	YYS Yönetmeliği III — İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı	30	34
M07	YYS Yönetmeliği IV — Yerinde Gümrükleme, Kontrol ve Emniyet Kolaylıkları, Yükümlülükler…	37	41
M08	Onaylanmış Kişi Statüsü	45	48
M09	Gümrük Tarifesi, Pozisyon Ayırma ve Eşyanın Menşei	51	53
M10	Gümrük Kıymeti	55	58
M11	Taşıtlar, Kabotaj, Kumanya ve Akaryakıt	61	64
M12	Gümrüğe Sunma, Özet Beyan, Geçici Depolama, GOBİK ve Fikrî Mülkiyet	67	70
M13	Gümrük Beyanı I — Beyan, Beyanname, Kabul, Düzeltme ve İptal	74	77
M14	Gümrük Beyanı II — Eksik/Sözlü Beyan, Muayene, Numune, Sonradan Kontrol, Gözetimde Sahibi…	80	83
M15	Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Nihai Kullanım ve Varış Öncesi İşlemler	86	89
M16	Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Ortak Hükümleri, Gümrük Kontrolü Altı…	92	94
M17	Transit Rejimi I — GK, Yönetmelik ve Transit Tebliği Seri 3	96	98
M18	Transit Rejimi II — Transit Tebliği Seri 4	100	102
M19	Transit Rejimi III — Transit Tebliğleri Seri 5, 6, 8 ve 14	105	107
M20	TIR Sözleşmesi ve TIR İşlemleri Tebliği	109	111
M21	Antrepo Rejimi ve Antrepo İşleticiliği	114	118
M22	Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği	122	124
M23	Dahilde İşleme Rejimi I — GK Hükümleri ve DİR Kararı	126	130
M24	Dahilde İşleme Rejimi II — DİR Tebliği Birinci–Dördüncü Bölümler	134	136
M25	Dahilde İşleme Rejimi III — DİR Tebliği Beşinci–Dokuzuncu Bölümler ve TEV Genelgesi	138	143
M26	Geçici İthalat Rejimi I — GK ve Gümrük Yönetmeliği	147	150
M27	Geçici İthalat Rejimi II — Kara Taşıtları Tebliği, Seri 4 ve İstanbul Sözleşmesi	152	155
M28	Hariçte İşleme Rejimi	158	161
M29	İhracat Rejimi — GK, İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, 96/31, 2006/7, Bedelsiz…	164	167

M30	İhracat Sayılan Satış ve Teslimler, Vergi-Resim-Harç İstisnası ve Dış Ticaret Sermaye Şir…	170	172
M31	İhracat Destekleri, Yurt Dışı Fuar, Ham Elmas ve CITES Tebliğleri	174	176
M32	Gümrük Vergilerinden Muafiyet I — GK 167, 2009/15481 Karar Muafiyet Hükümleri, Geri Gelen…	178	182
M33	Gümrük Vergilerinden Muafiyet II — Gümrük Muafiyeti Tebliği	185	187
M34	Serbest Bölgeler I — GK Hükümleri ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu	189	191
M35	Serbest Bölgeler II — Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği	193	197
M36	Posta ve Hızlı Kargo, Yolcu Beraberi Eşya	200	203
M37	Sınır Ticareti	206	208
M38	Tasfiye I — GK 177-180 ve Tasfiye Yönetmeliği	210	213
M39	Tasfiye II — Tasfiye Genel Tebliğleri	216	218
M40	Gümrük Yükümlülüğü, Tahakkuk, Tebliğ, Ödeme ve Elektronik Tebligat	220	223
M41	Teminat, Gecikme Faizi, Geri Verme ve Kaldırma	226	228
M42	Gümrük Kanunu — Cezalar	230	233
M43	İtiraz ve Uzlaşma	236	239
M44	Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu	242	246
M45	5607 Uygulama Yönetmelikleri — İlan, Akaryakıt, Eşya Muhafaza/İmha, İkramiye	249	251
M46	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun	254	257
M47	Gümrük Birliği, 1/95 OKK ve A.TR Dolaşım Belgesi	260	265
M48	Uluslararası Anlaşmalar Tebliğleri — Seri 7 ve Seri 10	270	273
M49	Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi	276	279
M50	Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliği	282	284
M51	PEM Konvansiyonu 1/2023 Kararı — Revize Tercihli Menşe Kuralları Yönetmeliği ve Revize PE…	286	289
M52	STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri I — Güney Kore ve Malezya	292	294
M53	STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri II — D-8 ve TPS-OIC	297	299
M54	Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Kümülasyonlar	301	304
M55	Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri	307	309
M56	İthalat Rejimi Kararı, İlave Gümrük Vergisi Kararı ve İthalat Tebliğleri	311	314
M57	İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi	318	321
M58	İthalatta Korunma ve Gözetim Önlemleri, Kota ve Tarife Kontenjanı, Ticari Hakların Korunm…	324	326
M59	Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı	328	332
M60	Yatırım Teşvik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar	336	340
M61	Katma Değer Vergisi Kanunu ve KDV Oranları Kararı	344	347

M62 ÖTV Kanunu, KKDF Kararı, ÖTV Uygulama Tebliğlerinin Gümrüğe İlişkin Bölümleri ve Damga Ve… 350 353

M63 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, DTTDS Yönetmeliği ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol 356 358

M64 Ürün Güvenliği ve Denetimi İthalat Denetimi Tebliğleri 360 364

Ek A Set raporları 368

Ek B Cevap formu 401

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M01 · GÜMRÜK KANUNU — AMAÇ, TANIMLAR, KARARLAR, BİLGİ TALEBİ VE SÜRELER

9 soru · 14 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararlarının iptali ve değiştirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi, başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği ve kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmaması hallerinin bir arada bulunması durumunda lehe karar iptal edilir.

B) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması halinde karar değiştirilir veya iptal edilebilir.

C) Kararın iptali muhatabına tebliğ edilir.

D) Karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hallerde iptal veya değiştirmenin yürürlük tarihi, yönetmelikle belirlenen koşullar altında ertelenebilir.

E) Karara esas teşkil eden bir koşulun gerçekleşemez olması nedeniyle verilen iptal kararı, iptal kararının verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre "tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımı" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk analizi

B) Risk yönetimi

C) Risk

D) Gümrük kontrolü

E) Gümrük gözetimi

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun risk ve gümrük kontrollerine ilişkin hükümlerine göre;

I. "Risk" deyimi, ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren bir olayın ortaya çıkma ihtimalini de kapsar.

II. Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri, bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır.

III. Risk yönetimi çerçevesini oluşturmaya, risk kriterleri ile öncelikli kontrol alanlarını belirlemeye gümrük müdürlükleri yetkilidir.

IV. Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlarca gerçekleştirilecek kontroller, gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan gümrük vergileri ve gümrük yükümlülüğüne ilişkin tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder.

B) “Gümrük yükümlülüğü” deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu ifade eder.

C) “Gümrüklenmiş değer” deyimi, ithal eşyası için eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder.

D) “Yükümlü” deyimi, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri ifade eder.

E) “İthalat vergileri” deyimi, tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri de kapsar.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bilgi verme yükümlülüğü ve gizli nitelikteki bilgilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, talep üzerine ve gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla gerekli bütün belge ve bilgileri vermekle yükümlüdür.

B) Kendilerinden bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar.

C) Gizli nitelikteki bilgiler, bu bilgileri veren kişinin veya makamın açık izni olmaksızın açıklanamaz.

D) Gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine iletilmesine, uluslararası bir anlaşma bulunmasa da Müsteşarlığın izniyle izin verilebilir.

E) Gümrük idareleri, verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak gizli bilgileri ilgili mercilere verirler.

6- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre bağlayıcı tarife bilgisine (BTB) ilişkin;

I. BTB; İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince düzenlenir.

II. Tahlil ücretinin yatırılmaması halinde BTB talebinden vazgeçilmiş sayılır.

III. Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan ve verilen bilginin uymadığı bir değişiklik nedeniyle BTB, değişikliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

IV. Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB'nin iptali, iptal kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bağlayıcı menşe bilgisinin başvuru sahibine bildirilmesi için öngörülen süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Başvurunun alındığı tarihten itibaren üç ay

B) İdarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren üç ay

C) İdarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay

D) Başvurunun alındığı tarihten itibaren beş ay

E) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün

8- (A) firması, nihai kullanımı nedeniyle indirimli ithalat vergisi uygulanan eşyayı 15.03.2023 tarihinde tescil edilen beyannameyle serbest dolaşıma sokmuştur. Eşyanın gümrük gözetimi 18.06.2025 tarihinde sona ermiştir.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun belge saklama hükümleri uyarınca (A) firmasının bu eşyaya ilişkin belge ve bilgileri saklama süresi hangi andan itibaren işlemeye başlar?

A) 2025 yılının sonundan

B) 2023 yılının sonundan

C) 2025 yılının başından

D) Gümrük gözetiminin sona erdiği 18.06.2025 tarihinden

E) Beyannamenin tescil edildiği 15.03.2023 tarihinden

9- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre süre uzatım taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Otuz güne kadar olan süre uzatımları, ilgilinin yazılı başvurusu üzerine gerekçe aranılmaksızın gümrük müdürlüklerince verilir.

B) Verilen süre uzatımları, uzatım talebinin gümrük müdürlüğünce kabul edildiği gün itibariyle başlatılır.

C) Gümrük müdürlükleri, süre uzatım taleplerini dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde inceleyip sonuçlandırır.

D) Süre uzatım taleplerinin sürelerin bitiminden önce yazılı olarak yapılması zorunludur; süresi içinde yapılmadığı anlaşılan talepler reddedilir.

E) Otuz günü aşan süre uzatım talebinin reddi halinde talebin süreleri durdurduğu kabul edilir; ancak ikinci veya daha sonra verilen dilekçeler kalan süreyi tekrar durdurmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M01 · Gümrük Kanunu — Amaç, Tanımlar, Kararlar, Bilgi Talebi ve Süreler — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	A	D	C	D	B	C	A	B

1. **E** **Karara esas teşkil eden bir koşulun gerçekleşemez olması nedeniyle verilen iptal kararı, iptal kararının verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 7*

Gümrük Kanunu lehe kararların iptalini iki ayrı hâle bağlar ve her birinin yürürlük anı farklıdır. Kararın yanlış veya eksik bilgiye dayanması, başvuru sahibinin bunu bilmesi veya bilmesi gerekmesi ve doğru bilgiyle kararın verilememesi hâllerinin bir arada bulunmasında karar iptal edilir; bu iptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Karara esas koşulun gerçekleşmemesi veya gerçekleşemez olması ya da ilgilinin lehe kararda öngörülen yükümlülüğe uymaması hâllerinde ise karar değiştirilir veya iptal edilebilir; bu iptal veya değiştirme kararı tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Soruda koşulun gerçekleşemez olmasına dayanan iptal, verildiği tarihe bağlanarak bozulmuştur. Kararın iptalinin muhatabına tebliğ edilmesi ve muhatabın yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hâllerde yürürlük tarihinin yönetmelikle belirlenen koşullarla ertelenebilmesi Kanundaki hükümlerdir. En güçlü tuzak yürürlüğün ertelenebileceğini söyleyen seçenektir: iptal kararının derhâl yürürlüğe gireceğini düşünen aday bunu yanlış sanır, oysa Kanun bu istisnayı açıkça tanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 7)

2. **A** **Risk analizi** *Gümrük Yönetmeliği md. 3; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3*

Gümrük Yönetmeliği, Kanunda tanımlanan deyimlere ilave olarak risk analizini tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımı olarak tanımlar. Risk yönetimi daha geniş bir süreçtir: riskin sistematik olarak tanımlanması ve en aza indirilmesi için veri ve bilgi toplanmasını, risk analizi ve değerlendirilmesini, önlemlerin belirlenip uygulanmasını ve sürecin izlenmesini kapsar; yani risk analizi risk yönetiminin bir aşamasıdır. Risk ise önlemlerin uygulanmasını engelleyen, mali çıkarları tehlikeye düşüren ya da güvenliğe, sağlığa, çevreye veya tüketicilere tehdit oluşturan bir olayın ortaya çıkma ihtimalidir. Gümrük kontrolü muayene, belge doğrulama ve kayıt incelemesi gibi somut uygulamaları; gümrük gözetimi mevzuata uyulmasını sağlamak için genel olarak uygulanan işlemleri ifade eder. En güçlü tuzak risk yönetimidir: tanımı risk analizini de içerdiği için adayı geniş kavrama yöneltir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 3; GK 3)

3. **D** **I, II ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3, 10/A*

Gümrük Kanunu riski; önlemlerin doğru uygulanmasını engelleyen, ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren ya da güvenliğe, kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere tehdit oluşturan bir olayın ortaya çıkma ihtimali olarak tanımlar (I doğru). Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri, bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır (II doğru). Risk yönetimi çerçevesini oluşturan, risk kriterlerini ve öncelikli kontrol alanlarını belirleyen makam gümrük müdürlükleri değil Müsteşarlıktır; Müsteşarlık bu amaçla gümrük işlemleri, gümrük kabahatleri ve kaçakçılık fiillerine ilişkin verileri toplamaya da yetkilidir (III yanlış). Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumların kontrolleri, gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılır (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: kontrolleri sahada gümrük müdürlükleri yürütür, fakat risk çerçevesini ve öncelikli kontrol alanlarını merkezde Müsteşarlık belirler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 3, 10/A)

4. **C** **“Gümrüklenmiş değer” deyimi, ithal eşyası için eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3*

Gümrük Kanunu'na göre gümrüklenmiş değer, ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder. Soruda ithal eşyasına ihraç eşyasının kıymet esası olan FOB bağlanmıştır. Gümrük vergileri ithalat veya ihracat vergilerinin tümüdür; gümrük yükümlülüğü yükümlünün bu vergileri ödeme zorunluluğu, yükümlü ise bu yükümlülüğü yerine getirmekle sorumlu bütün kişilerdir. İthalat vergileri, eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile eş etkili vergi ve mali yüklerin yanında tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergi ve mali yükleri de kapsar. En güçlü tuzak ithalat vergilerine ilişkin seçenektir: ithalat vergisini yalnız gümrük vergisi sanan aday tarım ürünlerine özgü yükleri tanım dışında sanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 3)

5. **D** **Gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine iletilmesine, uluslararası bir anlaşma bulunmasa da Müsteşarlığın izniyle izin verilebilir.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 10/A, 11, 12

Gümrük Kanunu'na göre gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde izin verilebilir; idarenin izni bu şartın yerini tutmaz. Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı ilgili kişiler, Müsteşarlığın veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleriyle sınırlı olmak kaydıyla belirlenen sürelerde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür; bilgi istenen kişiler özel kanunlardaki gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamaz. Gizli bilgiler veren kişinin veya makamın açık izni olmaksızın açıklanamaz; ancak gümrük idareleri verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak bu bilgileri ilgili mercilere verir. En güçlü tuzak özel kanunlardaki gizliliğe ilişkin seçenektir: banka veya meslek sırrının bilgi vermeye engel olacağını düşünen aday bu doğru hükmü yanlış sanar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 10/A, 11, 12)

6. **B** **I ve III**

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) md. 4, 5, 19, 20

Tarife Tebliği'ne göre BTB; İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince düzenlenir (I doğru). Tahlil ücretinin yatırılmaması hâlinde BTB başvurusu reddedilir; talepten vazgeçilmiş sayılma sonucu, bağlayıcı olmayan tarife bilgisinde ücretin yatırılmamasına bağlanmıştır (II yanlış). Tarife cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişikliğe uymaması hâlinde BTB, değişikliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren geçerliliğini yitirir (III doğru). Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir ve bu iptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder; tebliğ tarihi, BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edildiği hâle aittir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: tebliğ tarihi de BTB'nin geçerliliğini yitirdiği bir an olarak Tebliğ'de geçer, fakat yanlış bilgiye dayanan iptalde başlangıç kararın verildiği tarihtir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tarife Seri 14 md. 4, 5, 19, 20)

7. **C** **İdarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay**

Gümrük Yönetmeliği md. 28, 29; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bağlayıcı menşe bilgisinin, idarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi gerekir. Bağlayıcı tarife bilgisinde ölçü farklıdır: BTB'nin başvuru alındıktan sonra üç ay içinde bildirilmesi mümkün değilse gümrük idaresi bu süre bitmeden gecikmenin nedenini ve gerekli ek süreyi belirtir. Başvurunun idareye ulaştığı tarihten itibaren otuz gün, Kanunun genel karar alma süresidir. Böylece hem sürenin miktarı (beş ay ↔ üç ay ↔ otuz gün) hem de başlangıcı (belgelerin tamamlanması ↔ başvurunun alınması) ayırt edilmelidir. En güçlü tuzak başvurunun alındığı tarihten itibaren beş ayı veren seçenektir: süre doğrudur, fakat BMB'de süre başvurudan değil, gereken bütün belgelerin temininden işler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 28, 29; GK 6)

8. **A** **2025 yılının sonundan**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 13

Gümrük Kanunu'na göre ilgili kişiler gümrük kontrolü amacıyla belge ve bilgileri beş yıl saklamak zorundadır ve bu süre bir yılın sonundan işlemeye başlar. Genel kural, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın sonudur; ancak nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisiyle serbest dolaşıma giren eşyada süre, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın sonundan başlar. Vakada eşya nihai kullanım nedeniyle indirimli vergiyle serbest dolaşıma girmiş ve gözetim 2025 yılında sona ermiştir; beş yıllık süre 2025 yılının sonundan işler. Tescil yılının sonu genel kurala, gözetimin bittiği gün ya da tescil günü ise yılın sonu kuralını atlayan hesaba aittir; Kanun 'sonundan' der, 'başından' demez. En güçlü tuzak 2023 yılının sonudur: genel kuralı uygulayan aday nihai kullanım istisnasını görmez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 13)

9. **B** **Verilen süre uzatımları, uzatım talebinin gümrük müdürlüğünce kabul edildiği gün itibariyle başlatılır.**

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2) md. 2

Süre Değişimi Tebliği'ne göre verilen süre uzatımları, talebin kabul edildiği günden değil, yasal sürenin bitiminden sonraki gün itibarıyla başlatılır; böylece uzatım yasal sürenin üzerine eklenir. İlgilinin yazılı başvurusu üzerine otuz güne kadar uzatım gerekçe aranmaksızın, otuz günü aşan uzatım ise gerekçe belirtilmesi ve kanıtlayıcı belge sunulması şartıyla gümrük müdürlüklerince verilir. Talepler sürelerin bitiminden önce yazılı yapılmak zorundadır, süresinde yapılmayanlar reddedilir ve gümrük müdürlükleri talepleri dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde sonuçlandırır. Otuz günü aşan talep reddedilirse talebin süreleri durdurduğu kabul edilir ve kalan süre bildirilir; ikinci veya daha sonraki dilekçeler kalan süreyi tekrar durdurmaz. En güçlü tuzak ret hâlinde sürenin durduğunu söyleyen seçenektir: reddedilen talebin hiçbir sonuç doğurmayacağını düşünen aday bu doğru hükmü yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Süre Değişimi Seri 2 md. 2)

BÖLÜM M02 · TEMSİL, GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, YKTS, DİSİPLİN CEZALARI VE ASGARİ ÜCRET T…

8 soru · 12 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinin gümrük idarelerinde iş takibine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

B) Taşıdıkları eşyanın tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

C) Taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edebilirler.

D) Taşıdıkları eşyanın gümrük işlemlerini, miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenen sınırlar içinde dolaylı temsilci olarak sonuçlandırabilirler.

E) Taşıdıkları eşyanın gümrük işlemlerini ancak geçerli vekâletnameye istinaden ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için takip edebilirler.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavir yardımcılarına ilişkin;

I. Beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilirler.

II. Eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edebilirler.

III. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilirler.

IV. Gümrüklerde tek başlarına iş takibinde bulunabilir ve fatura düzenleyebilirler.

V. Fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, II ve III

C) I, III ve V

D) II, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

3- Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)'e göre Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sisteme yapılan kayıt ve değişikliklerin onayı için yapılan başvuru, gümrük idaresinin evrak kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde sonuçlandırılır.

B) Kaydı onaylanan gerçek veya tüzel kişi genel bilgilerinin değişmesi halinde, değişikliğin olduğu tarihten itibaren on iş günü içinde güncelleme başvurusunda bulunulur.

C) Gerçek veya tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptali başvuruya ve gümrük idaresinin onayına tabidir.

D) Sistemde onaylı kaydı olmayan doğrudan veya dolaylı temsilciler aracılığıyla elektronik ortamda işlem yapılmasına müsaade edilmez.

E) Temsil yetkilerinin geri alınması durumunda vekâlet kayıt iptal işlemi, gümrük idaresinin onayına tabi olarak gerçekleştirilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının disiplin cezalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

B) Disiplin cezaları, mevzuata aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar.

C) Yetkili disiplin kurulunun on günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

D) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensubuna meslekten çıkarma cezası uygulanır.

E) Tedbir mahiyetinde izin belgesinin alındığı süre, sonradan verilen geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasından mahsup edilir.

5- Gümrük müşaviri (A)'nın sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunduğu, bu durumun (A)'nın bilgisi dışında olduğu, ancak bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceği merkez denetim elemanlarınca rapora bağlanmıştır. (A) bu fiili ilk defa işlemiştir.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca bu fiil için öngörülen disiplin cezası ve bu cezayı vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyarma – yetkili gümrük başmüdürü

B) Kınama – Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu

C) Kınama – yetkili gümrük başmüdürü

D) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu

E) Meslekten çıkarma – Müsteşarlık Yüksek Disiplin Kurulu

6- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre 2026 yılı Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 78.000 TL'yi aşması halinde aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

B) Aynı beyannamede tarifede yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden düşük olanı uygulanır.

C) ANT-1 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 78.000 TL'yi aşması halinde aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

D) İTH-10 hizmet kodu kapsamındaki kıymetli maden ve demir çelik madenlerinin ithalinde İTH-13 hizmet kodundaki kademeli ücret tarifesi uygulanır.

E) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

7- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre Asgari Ücret Tarifesinde uygulanabilecek indirimlere ilişkin;

I. Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla, bir takvim yılında sektörel dış ticaret firmalarının ithalat işlemleri için beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde %25 oranında indirim uygulanabilir.

II. Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla, bir takvim yılında bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 2.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.

III. Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla, bir önceki takvim yılında bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 2.500'ü aşmış olması halinde %35 oranında indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir.

IV. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %20 oranında indirim uygulanabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, II ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirlerinin bildirim ve belge yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzin belge numarası, şirket adı ve şirketi temsile yetkili kişiler gibi bilgilerde değişiklik olması halinde gümrük müşavirleri bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirir.

B) Bilgi ve belgelerde değişiklik olmayan hallerde durum, her yılın ilk ayı içerisinde gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.

C) Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine bildirilir.

D) İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerden ilişik kesme belgesi aranmaz.

E) Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M02 · Temsil, Gümrük Müşavirliği, YKTS, Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	E	B	C	A	D	B

1. **A** **Taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 5, 225*

Gümrük Kanunu'na göre kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir. Tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip etme yetkisi kamu tüzel kişilerinin amir ve memurlarına ve özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeline tanınmıştır. Dolaylı temsil yoluyla iş takibi kural olarak gümrük müşavirlerine aittir; miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenecek posta ve hızlı kargo eşyasında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilenler ise posta idaresi ile hızlı kargo şirketleridir. Geçerli vekâletnameye istinaden ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ve özel kullanıma mahsus taşıtlarla sınırlı iş takibi gerçek kişinin doğrudan temsiline ilişkindir. En güçlü tuzak transit işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edebileceklerini söyleyen seçenektir: kapsam (yalnız transit) doğrudur, fakat temsil türü doğrudandır; dolaylı temsilde temsilci kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 5, 225)

2. **C** **I, III ve V** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 226; Gümrük Yönetmeliği md. 561*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavir yardımcıları beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir (I doğru); ancak eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onlar adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz (II yanlış). Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilirler (III doğru). Yardımcılar gümrüklerde tek başlarına iş takibinde bulunamaz ve fatura düzenleyemez; Kanun da yardımcının bir gümrük müşavirinin yanında çalışıp onun adına iş takip edebileceğini öngörür (IV yanlış). Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: muayenede müşavirin yerine hazır bulunabilen yardımcının tebliği de alabileceği sanılır, oysa tebliğ kabulü ve itiraz yardımcının yapamadığı işlerdir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 226; GY 561)

3. **E** **Temsil yetkilerinin geri alınması durumunda vekâlet kayıt iptal işlemi, gümrük idaresinin onayına tabi olarak gerçekleştirilir.** *Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) md. 3, 4, 6, 7*

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Tebliği'ne göre temsilcilere verilmiş temsil yetkilerinin geri alınması durumunda vekâlet kayıt iptal işlemi herhangi bir onay işlemine tabi olmadan, gerçek veya tüzel kişi ya da kaydı yapan temsilci tarafından derhâl sistem üzerinden gerçekleştirilir. Buna karşılık gerçek veya tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptali başvuruya ve gümrük idaresinin onayına tabidir. Kayıt ve değişikliklerin onayı için yapılan başvuru evrak kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde sonuçlandırılır; genel bilgilerdeki değişiklik için güncelleme başvurusu değişikliğin olduğu tarihten itibaren on iş günü içinde yapılır. Onaylı kaydı olmayan temsilciler aracılığıyla elektronik ortamda işlem yapılmasına müsaade edilmez. En güçlü tuzak kaydın tümüyle iptalinin onaya tabi olduğunu söyleyen seçenektir: vekâlet kaydının onaysız iptalini bilen aday bütün iptalleri onaysız sanar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD YKTS Seri 1 md. 3, 4, 6, 7)

4. **B** **Disiplin cezaları, mevzuata aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6*

Gümrük Kanunu'na göre disiplin cezaları, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın mevzuat hükümlerine aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar; aykırılık aynı zamanda adli kovuşturma konusuysa Türk Ceza Kanunu'ndaki zamanaşımı uygulanır. Beş yıl, iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası alındıktan sonra fiilin yeniden işlenmesi hâlinde meslekten çıkarmayı gerektiren dönemdir. Geçici alıkoyma altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere verilir; savunma için yetkili kurulun verdiği süre on günden az olamaz ve bu sürede savunma yapmayan savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bakanlık müfettişleri ve bölge müdürlerince tedbiren izin belgesinin alındığı süre, sonradan verilen geçici alıkoyma cezasından mahsup edilir. En güçlü tuzak beş yıllık dönemi anlatan seçenektir: aynı hükümdeki beş yıl rakamını gören aday zamanaşımını da beş yıl sanar ve doğru cümleyi yanlış diye işaretler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

5. **C** **Kınama – yetkili gümrük başmüdürü** *4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6*

Gümrük Kanunu'na göre sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulduğunun, bu durumun gümrük müşavirinin bilgisi dışında olduğunun, ancak bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin merkez denetim elemanlarınca rapora bağlandığı durumlarda ilgili gümrük müşavirine ilk defasında kınama cezası verilir; tekerrüründe geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma uygulanır. Uyarma ve kınama cezalarını yetkili gümrük başmüdürü, geçici alıkoymayı Merkez Disiplin Kurulu, meslekten çıkarmayı Yüksek Disiplin Kurulu verir. Vakadaki saklı nokta, müşavirin bilgisi dışında olsa bile araştırmayla öğrenilebilecek sahteliğin cezasız kalmamasıdır. Uyarma, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiillerde ilk defa verilen cezadır; meslekten çıkarma kaçakçılıktan mahkûmiyeti kesinleşenlere ve beş yıl içinde iki alıkoymadan sonra fiili yineleyene uygulanır. En güçlü tuzak kınamayı Merkez Disiplin Kuruluna bağlayan seçenektir: ceza doğrudur, fakat kınama başmüdürün yetkisindedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

6. **A** **İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 78.000 TL'yi aşması halinde aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.** *Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5 (2026 yılı; 30.12.2025 tarihli RG ile güncel)*

Asgari Ücret Tebliği'nin 30.12.2025 tarihli Resmî Gazete ile güncellenen 2026 yılı tarifesine göre İTH-13 (CIF kıymete göre kademeli ücret) hizmet kodunda toplam müşavirlik ücretinin 78.000 TL'yi, ANT-1 (antrepo beyannamesi) hizmet kodunda 26.000 TL'yi aşması hâlinde aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir; ANT-1'in tavanı 78.000 TL değildir. Aynı beyannamede tarifede yer alan birden fazla rejim bulunursa tarifedeki ücretlerden düşük olanı değil yüksek olanı uygulanır. İTH-10 kapsamındaki kıymetli maden ve demir çelik madenlerinin ithalinde İTH-13 kademeli tarifesi uygulanmaz. Tarifede yer almayan hizmetlerin ücretleri Bakanlıkça değil, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla belirlenir; Bakanlık yalnız dernek kararına rağmen süren ihtilafı sonuçlandırır. En güçlü tuzak ANT-1 tavanını 78.000 TL gösteren seçenektir: tutar ve 'aşan kısım taraflarca belirlenir' kuralı aynı cümlede İTH-13'e aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Asgari Ücret Tebliği md. 5)

7. **D** **I, III ve IV** *Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5*

Asgari Ücret Tebliği'ne göre aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla, sektörel dış ticaret firmaları, dış ticaret sermaye şirketleri ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların ithalat işlemlerinde bir takvim yılında beyanname sayısı 1.000'i aştığında sonraki beyannamelerde %25 indirim uygulanabilir (I doğru). Bir firmanın bir takvim yılında tescil ettirdiği ithalat beyannamesi sayısı 2.000'i aştığında indirim %25, 2.500'ü aştığında %35'tir; 2.000 eşiğine %35 bağlanamaz (II yanlış). Bir önceki takvim yılında ihracat beyannamesi sayısı 1.000'i aşan firmaya %25, 2.500'ü aşan firmaya %35 indirim takip eden yılın başından itibaren uygulanabilir (III doğru). Sektörel dış ticaret firmaları, dış ticaret sermaye şirketleri ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemlerinde tarifedeki ücretlere %20 indirim uygulanabilir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: 2.000 eşiği doğrudur, fakat bu eşiğe bağlı oran %25'tir; %35 aynı cümlede 2.500 eşiğine aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Asgari Ücret Tebliği md. 5)

8. **B** **Bilgi ve belgelerde değişiklik olmayan hallerde durum, her yılın ilk ayı içerisinde gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 563*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirleri izin belge numarası, şirket adı, şirketi temsile yetkili kişiler ve ticaret sicil gazetesi gibi bilgi ve belgelerdeki değişiklikleri bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirir; dernekler de bunları en geç bir hafta içinde başmüdürlüğe gönderir. Değişiklik olmayan hâllerde durum her yılın ilk ayında değil, ikinci ayı içerisinde bir yazıyla dernekler vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları gümrük müşavirince bir hafta içinde derneğe, dernekçe de bir hafta içinde başmüdürlüğe bildirilir. Görevden ayrılan yardımcı ve stajyer için ilişik kesme belgesi düzenlenir ve yeni başlayacaklardan aranır; ilk defa göreve başlayacaklar bu hükmün dışındadır. Stajyerlik ve yardımcılık için gereken bir ve iki yıllık sürelerin hesabında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı çalışılan süre dikkate alınır. En güçlü tuzak ilk defa göreve başlayacaklardan ilişik kesme belgesi aranmadığını söyleyen seçenektir: belgenin herkesten arandığını sanan aday bu doğru hükmü yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 563)

BÖLÜM M03 · YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

8 soru · 12 dakika

1- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre tespit işlem kodları ile bu kodların kapsadığı tespit işlemleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) BD1 – Beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin ön incelemesi

B) TK1 – Takas kapsamındaki ithalat ve ihracatın farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyetine esas tespitler

C) MH1 – Metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılan işlem sonucunda başka bir eşya haline gelip gelmediğinin tespiti

D) ZD1 – Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti

E) AT1 – Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti

2- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre genel antrepolarda aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunlu olan tespit işlemleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?

A) AN6, AN7 ve AN9

B) AN7, AN8 ve AN9

C) AN6, AN7 ve AN8

D) AN6 ve AN8

E) AN7 ve AN9

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre;

I. Son yedi yıl içinde kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak

II. Son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak

III. Altmış beş yaşını doldurmamış olmak

IV. Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak

yukarıdakilerden hangileri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikler arasında sayılmıştır?

A) I ve II

B) I, II ve III

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ait yetki belgesinin geri alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mesleği icabı elde ettiği bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde yetki belgesi 2 yıl süreyle geri alınır.

B) Tespit işlemleriyle ilgili asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespiti halinde yetki belgesi 1 yıl süreyle geri alınır.

C) Tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptırdığının tespit edilmesi halinde yetki belgesi 2 yıl süreyle geri alınır.

D) Tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespiti halinde yetki belgesi geri alınır ve iş ilişkisinin sonlandığının tevsikinden itibaren 2 yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

E) Yetki belgesinin geri alınması, ayrıca Gümrük Kanunu uyarınca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

5- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde tespit raporu, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla kaç ay içinde sunulur?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 6

E) 12

6- (A) firması, dâhilde işleme izni kapsamında kıymeti 8.000 Avro olan eşyayı ithal etmiş ve izne ilişkin süre uzatımı talebinde bulunmuştur.

Buna göre Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre süre uzatımına esas işlemlerin tespitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İthal eşyasının kıymeti on bin Avro'yu aşmadığından DR1 tespit işleminin yapılması zorunlu değildir.

B) Süre uzatımına esas teşkil edecek işlemlerin tespiti için DR1 tespit işleminin yapılması her durumda zorunludur.

C) Süre uzatımı talebinde DR1 yerine DR2 tespit işleminin yapılması gerekir.

D) Dâhilde işleme izinlerinde süre uzatımına esas tespit GC1 kodlu tespit işlemiyle yapılır.

E) DR1 tespit işleminin zorunlu olmaması için ithal eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması gerekir.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin çalışma esaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması gerekir.

B) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmesi gerekir.

C) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile altışar aylık stok tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, üç genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir.

D) Yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcısının hizmet veremediği zorunlu durumlarda, otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla ortak olunan firmada çalışan başka bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir.

E) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olamazlar.

8- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre antrepolara ilişkin tespit işlemlerinde;

I. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere eşya girişine izin verilmez.

II. AN6, AN7 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin iki yıl süreli olarak yapılması gerekir.

III. Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmaması halinde AN7 tespit raporu düzenlenmez.

IV. AN7 tespit işleminin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen antreponun sayımı, gümrük müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle yapılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, II ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M03 · Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
E	B	C	A	B	A	C	D

1. **E** **AT1 – Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti** *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 11*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti EU2 kodludur. AT1 ise ithal edilip kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenen ve A.TR düzenlenmesi gereken eşyada, beş yıllık belge saklama süresi geçtiği için ithalat belgeleri bulunmadığında ticari belge, kayıt ve envanter defteri esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesidir. Beyannamede yapılacak düzeltmenin ön incelemesi BD1, takas kapsamında farklı gümrük idarelerinden yapılan ithalat ve ihracatta KKDF muafiyetine esas tespit TK1, metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde başka bir eşyaya dönüşüp dönüşmediğinin tespiti MH1, tecil ve taksitlendirme talebinde çok zor durumun tespiti ZD1 koduyla yapılır. En güçlü tuzak metal hurdaya ilişkin eşleştirmedir: MH1 sonradan eklenmiş bir kod olduğu için listede yokmuş gibi görünebilir, oysa Tebliğde açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD YGM Tebliği md. 11)

2. **B** **AN7, AN8 ve AN9** *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 13*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre genel antrepolarda AN7 (altışar aylık stok tespiti), AN8 (genel antrepoya eşya giriş çıkış tespiti) ve AN9 (elleçleme tespiti) işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunludur; özel antrepolarda ise bu üçlü AN6 (özel antrepoya eşya giriş çıkış tespiti), AN7 ve AN9'dur. Bunların dışındaki tespit işlemleri için yükümlü aynı veya başka bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle sözleşme yapabilir. AN6, AN7 ve AN8, sözleşmesinin bir yıl süreli yapılması gereken tespit işlemleridir; AN6 ve AN8 günlük rapor düzenlenen giriş çıkış tespitleridir. AN7 ve AN9 iki antrepo türünde de ortaktır, fakat genel antrepo için eksik kalır. En güçlü tuzak özel antrepolara ait üçlüdür: AN6 özel antreponun giriş çıkış kodudur, genel antrepoda bu işlem AN8 ile yapılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD YGM Tebliği md. 11, 13)

3. **C** **I, II ve IV** *Gümrük Yönetmeliği md. 576*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmek için son yedi yıl içinde kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak (I), son üç yıl içinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak (II) ve tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak (IV) gerekir; ayrıca dolaylı temsil suretiyle iş takip etmemek, birden fazla alıkoyma cezası almamış olmak ve belirli suçlardan ceza almamış olmak da aranır. Yaş sınırı altmış beş değil, yetmiş beştir; yetki belgesinin iki yıllık süresi de bu yaş dikkate alınarak daha kısa belirlenir (III yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: yaş şartının varlığı doğrudur, fakat sınır yetmiş beş yaşı doldurmamaktır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 576)

4. **A** **Mesleği icabı elde ettiği bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde yetki belgesi 2 yıl süreyle geri alınır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 578*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre mesleği icabı elde edilen bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için kullanıldığının tespitinde yetki belgesi iki yıl değil, beş yıl süreyle geri alınır; bu, Yönetmelikteki en ağır süreli geri almadır. Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi ile görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması bir yıl, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapılacak işlerin başkasına yaptırılması iki yıl geri almayı gerektirir. Dolaylı temsilci müşavirlerle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlüyle iş ilişkisi tespit edilirse belge geri alınır ve iş ilişkisinin sonlandığının tevsikinden itibaren iki yıl yetki belgesi verilmez. Yetki belgesinin geri alınması disiplin cezası verilmesine engel değildir. En güçlü tuzak iş ilişkisine ilişkin seçenektir: süre burada geri alma süresi değil, ilişki bittikten sonra belge verilmeyecek süre olarak kurulmuştur ve doğrudur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 578)

5. **B** **3** *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 17*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre sonradan kontrol talebiyle gelen menşe ispat belgelerine ilişkin SK1 tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içinde sunulur; ithalatçı ülkeden kontrol talebiyle gelen tedarikçi beyanlarına ilişkin INF4 işlemlerinde bu süre üç aydır. Rapor süresinde sunulmazsa Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ya olumsuz yanıt verir ya da en fazla bir aya kadar ek süre tanır. Altı ay AN7 stok tespitinin dönem uzunluğudur; on iki ay ise AN6, AN7 ve AN8 sözleşmelerinin bir yıllık süresine karşılık gelir. En güçlü tuzak beş aydır: aynı cümlede SK1 için öngörülen süredir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD YGM Tebliği md. 13, 17)

6. **A** **İthal eşyasının kıymeti on bin Avro'yu aşmadığından DR1 tespit işleminin yapılması zorunlu değildir.** *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 11, 13*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre dâhilde işleme rejimindeki izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas işlemlerin tespiti DR1 kodludur; ancak dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymeti on bin Avro'yu aşmıyorsa DR1 tespit işleminin yapılması zorunlu değildir. Vakada kıymet 8.000 Avro olduğundan tespit zorunluluğu yoktur. DR2, ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idari bir nedenle tespit edilemediği hâle aittir; GC1 ise geçici ithalat rejimindeki eşyada süre uzatımı talebinde eşyanın rejime uygun kullanılıp kullanılmadığının tespitidir. Toplam fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması ölçütü GC1, GC2, GK1 ve SK1 tespitlerine aittir. En güçlü tuzak 10.000 ABD Doları ölçütünü veren seçenektir: tutar benzer, fakat DR1'de ölçüt Avro cinsinden ithal eşyasının kıymetidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD YGM Tebliği md. 11, 13)

7. **C** **Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile altışar aylık stok tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, üç genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 575*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile altışar aylık stok tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, üç değil iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin antrepo tespitlerini yapabilmesi için şirketteki hissesinin en az %20 olması, birden fazla genel antrepo ile sözleşme imzalayanın her antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmesi gerekir. Yardımcının hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz günle sınırlı olarak ortak olunan firmadaki başka bir yardımcı görevlendirilebilir; yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olamaz. En güçlü tuzak otuz günlük görevlendirmeyi anlatan seçenektir: yardımcının devredilemeyeceğini düşünen aday bu doğru hükmü yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 575)

8. **D** **I, III ve IV** *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 13*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara, akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar dışında eşya girişine izin verilmez (I doğru). Bu tespitlere ilişkin sözleşme iki yıl değil, bir yıl süreli yapılır; bir yıldan kısa sürede feshedilirse durum gerekçesiyle gümrük müdürlüğüne bildirilir (II yanlış). Tespit süresi içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmazsa AN7 tespit raporu düzenlenmez (III doğru). AN7 tespiti dönemsel olarak yaptırılmamışsa antrepo, onu denetleyen gümrük müdürlüğünce gümrük müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişilik heyetle tarama suretiyle sayılır ve stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: sözleşmenin süreli olması doğrudur, fakat süre yetki belgesinin iki yıllık süresiyle karıştırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD YGM Tebliği md. 13; GY 576)

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M04 · YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ I — GENEL HÜKÜMLER…

12 soru · 18 dakika

1- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın ancak izinli gönderici yetkisine sahip olmaları koşuluyla tanınan kolaylık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı

B) Yeşil hat uygulaması

C) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı

D) İthalatta yerinde gümrükleme izni

E) Götürü teminat uygulaması

2- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Resmî dairelerin başvurularında güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği, mali yeterlilik ve emniyet ve güvenlik koşulları aranmaz.

B) Resmî dairelerin başvurularında yalnızca başvuru formu aranır.

C) Kamu iktisadi kuruluşlarının başvurularında başvuru formu ile ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.

D) Resmî dairelerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

E) Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerinin başvurularında güvenilirlik, mali yeterlilik ve emniyet ve güvenlik koşulları aranmaz.

3- (A) firması yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi bir imalatçıdır. Başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılında 6 milyon ABD doları ihracat yapmış, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içinde ortalama 40 işçi istihdam etmiştir. Firmanın aynı geriye dönük 1 yıllık dönemdeki ihracatı da 6 milyon ABD dolarıdır.

Buna göre Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca (A) firmasının YYS-I ve YYS-II statülerine ilişkin durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) YYS-II statüsü verilebilir; YYS-I için ortalama 50 işçi veya 10 milyon ABD doları ihracat koşulu sağlanmamıştır.

B) YYS-I statüsü verilebilir; 5 milyon ABD doları ihracat koşulu sağlanmıştır.

C) YYS-I statüsü verilebilir; 5 milyon ABD dolarını aşan ihracat istihdam koşulunun yerine geçer.

D) Ek statü verilemez; YYS-II için de ortalama en az 50 işçi istihdamı gerekir.

E) Ek statü verilemez; ihracat koşulu yalnız başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı için değerlendirilir.

4- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda kesinleşmiş gümrük vergi ve ceza borcu, vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu değerlendirilirken dikkate alınmayan borçlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Teminata bağlanan borçlar

B) Mahsup talebi reddedilen borçlar

C) Yapılandırılan borçlar

D) Tecil edilen borçlar

E) Taksitlendirilen borçlar

5- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan güvenilirlik koşuluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza kararı kriterleri, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl içindeki 12'şer aylık 3 dönem için ayrı ayrı değerlendirilir.

B) Ceza kararı kriterleri uygulanırken kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz.

C) İhlalin gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından tespit edilerek bildirilmesi üzerine düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

D) İthalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin ceza kararı kriteri uygulanırken aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı 1 ceza kararı sayılır.

E) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılı içinde veya geriye dönük 1 yıl içinde gümrük idaresinde en az 50 adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması gerekir.

6- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre;

I. Başvuru formunun usulüne uygun imzalanmamış olması

II. Başvuru dosyasında ISO 9001 veya ISO 27001 belgelerinden birinin eksik olması

III. Başvuru dosyasında sosyal güvenlik prim borcuna ilişkin belgenin bulunmaması

IV. Sertifikası daha önce iptal edilmiş kişinin iptal işlemini müteakip 3 yıl içinde yeni başvuru yapması

V. Devir, birleşme ve bölünme hâlleri dışında başvuru sahibinin başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan az süredir fiilen faaliyette bulunması

yukarıdakilerden hangileri yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunun ön inceleme yapılmaksızın reddedilmesini gerektiren hâllerdendir?

A) I ve II

B) I, II ve IV

C) II, III ve V

D) I, II, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

7- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunun ön incelemesinde başvuru sahibine bildirilen eksik bilgi ve belgelerin, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç kaç iş günü içinde tamamlanması gerekir?

A) 15

B) 30

C) 45

D) 60

E) 90

8- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geçerliliği ve sertifikadaki değişikliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sertifika, düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir.

B) Sertifika, ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü tarafından imzalanır.

C) Sertifikanın kaybolması halinde eski sertifika yerine geçmek üzere aynı tarih, aynı sayı ve aynı referans numarasıyla yeni bir sertifika düzenlenir.

D) Sertifika, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

E) Ticaret unvanı veya adresin değişmesi halinde, değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde sertifikada değişiklik için başvurulması gerekir.

9- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre "idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi" aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup ihracatçısı

B) Grup ithalatçısı

C) Grup imalatçısı

D) Sektörel dış ticaret şirketi

E) Dış ticaret sermaye şirketi

10- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda mali yeterlilik ve başvuru belgelerine ilişkin;

I. Başvuru sahibinin mali yapısının, başvuru yılından önceki 3 yıl esas alınarak yeminli mali müşavir tarafından incelenip olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir.

II. Ocak ilâ Haziran ayları içinde yapılan başvurularda, önceki yılın mali tabloları tamamlanamamışsa başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl esas alınır.

III. Güvenilirlik koşulu kapsamındaki kişilere ait adli sicil belgeleri, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

IV. Mali yeterlilik, taahhütleri karşılamaya yeterli mali durumda bulunmayı ve hakkında iflas veya konkordato işlemleri başlatılmamış olmayı ifade eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

11- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik koşulu kapsamındaki kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açılmış olmasına rağmen sertifika düzenlenmişse, dava sürecinde aşağıdaki hak ve yetkilerden hangisinden faydalanılabilir?

A) Götürü teminat uygulaması
B) Yeşil hat uygulaması
C) İzinli gönderici yetkisi
D) İhracatta yerinde gümrükleme izni
E) İthalatta yerinde gümrükleme izni

12- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika sahibi şirketlerin devir, birleşme ve bölünmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sertifika sahibi şirkete sertifika sahibi olmayan bir şirketin devir suretiyle katılması halinde, devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır.
B) Sertifika sahibi şirkete sertifika sahibi olmayan bir şirketin devir suretiyle katılması halinde, tescil tarihini izleyen 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulmazsa sertifika iptal edilir.
C) Sertifika sahibi şirketin sertifika sahibi başka bir şirketle yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi halinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaz; durum sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bildirilir.
D) Sertifika sahibi şirketin devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda, yeni kurulan ya da devralan tüzel kişinin başvurusunda en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz.
E) İki veya daha fazla şirketin devralınması sonrasında yapılan başvuruda her bir şirketin en az 3 yıldır faaliyette bulunması gerekir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M04 · Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Yönetmeliği I — Genel Hükümler, Statü, Başvuru, Geçe… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	E	A	B	E	D	C	D	B	C	A	B

1. **A** **Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 4

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkını ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, ancak izinli gönderici yetkisine sahip olmaları koşuluyla tanır. Yeşil hat ile belge kontrolü ve muayenenin öncelikle yapılması beyanın kontrolüne ilişkin, azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan ise emniyet ve güvenliğe ilişkin kolaylıklardır; bunlar talep gerekmeksizin ve başka bir yetki koşulu aranmaksızın sağlanır. Eksik beyan ve kısmi teminat da talepsiz uygulamalardır. Götürü teminat, onaylanmış ihracatçı yetkisi, izinli gönderici ve izinli alıcı yetkileri ile ithalatta yerinde gümrükleme izni ise talep edilmesi ve ek koşulların sağlanması hâlinde verilir. En güçlü tuzak yeşil hattır: talepsiz tanınır, fakat izinli gönderici yetkisi gibi bir ön koşula bağlı değildir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 4)

2. **E** **Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerinin başvurularında güvenilirlik, mali yeterlilik ve emniyet ve güvenlik koşulları aranmaz.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 9, 10, 11

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği, mali yeterlilik ve emniyet ve güvenlik koşulları resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin tamamı bunlara ait bağlı müesseselerin başvurularında aranmaz. İstisna sermayenin tamamının devlete ait olmasına bağlıdır; yarısından fazlasının devlete ait olması yetmez. Resmî dairelerin başvurusunda yalnız başvuru formu, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ise başvuru formu ile ortaklık ve sermaye yapısını gösteren belge aranır. Kamu kurum ve kuruluşlarının başvuruları, diğer başvuru sahiplerinden farklı olarak Ek-20 tablosuna göre değil, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır. En güçlü tuzak başvuru yerine ilişkin seçenektir: başvuruların tablodaki yetkili bölge müdürlüğüne yapıldığını bilen aday kamu kurumları için tek bir bölge müdürlüğü belirlendiğini atlar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 9, 10, 11)

3. **A** **YYS-II statüsü verilebilir; YYS-I için ortalama 50 işçi veya 10 milyon ABD doları ihracat koşulu sağlanmamıştır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 4/A

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre YYS-I için imalatçı olmak, önceki takvim yılında veya geriye dönük 1 yılda asgari 5 milyon ABD doları ihracat yapmak ve ayrıca ya geriye dönük 1 yılda ortalama en az 50 işçi istihdam etmek ya da asgari 10 milyon ABD doları ihracat yapmak gerekir. YYS-II için ise imalatçı olmak, asgari 1 milyon ABD doları ihracat ve ayrıca ortalama en az 30 işçi ya da asgari 5 milyon ABD doları ihracat aranır. (A) 6 milyon ABD doları ihracatla YYS-I'in ilk ihracat eşiğini geçer, fakat 40 işçi 50'nin, 6 milyon dolar 10 milyonun altında kaldığından ikinci koşul sağlanmaz. YYS-II'de 1 milyon dolar eşiği aşılmış, 40 işçi 30 işçi koşulunu karşılamıştır (6 milyon dolar 5 milyon alternatifini de karşılar). İhracat koşulu önceki takvim yılı veya geriye dönük 1 yıl üzerinden değerlendirilebilir. En güçlü tuzak 5 milyon doları aşan ihracatın istihdamın yerine geçtiğini söyleyen seçenektir: bu ikame YYS-II'ye aittir, YYS-I'de istihdamın yerine geçen tutar 10 milyon dolardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 4/A)

4. **B** **Mahsup talebi reddedilen borçlar**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 5

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik koşulu kapsamında kesinleşmiş gümrük vergi ve ceza borcu, vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu değerlendirilirken teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar dikkate alınmaz. Listede mahsup talebinin kabul edilmesi aranır; mahsup talebi reddedilen borç kesinleşmiş borç olarak kalır ve dikkate alınır. Aynı beş hâl, başvuruda ibraz edilen vergi ve sosyal güvenlik belgelerinde de borcun bulunmasına rağmen engel sayılmayan durumlar olarak tekrarlanır. En güçlü tuzak tecil edilen borçtur: ödenmemiş borcun her durumda engel olduğunu düşünen aday tecil ve taksitlendirmeyi listede sanmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 5, 10)

5. **E** **Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılı içinde veya geriye dönük 1 yıl içinde gümrük idaresinde en az 50 adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması gerekir.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 5

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik koşulu için sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılı içinde veya geriye dönük 1 yıl içinde gümrük idaresinde en az 50 değil, en az 100 adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması gerekir; 50 adet, onaylanmış ihracatçı yetkisinde A.TR ve EUR.1 belgelerine ilişkin eşiktir. Ceza kararı kriterleri başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl, 12'şer aylık 3 dönem olarak ayrı ayrı değerlendirilir; kesinleşmemiş ceza kararları ile ihlalin idarece tespitinden önce beyan sahibince tespit edilip bildirilmesi üzerine düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz. İthalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin kriterde aynı beyannameye ilişkin birden fazla ceza kararı 1 ceza kararı sayılır. En güçlü tuzak kendiliğinden bildirilen ihlale ilişkin seçenektir: cezanın düzenlenmiş olmasını engel sanan aday bu doğru hükmü yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 5)

6. **D** **I, II, IV ve V**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 12, 14

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre başvurunun yetkisiz bölge müdürlüğüne yapılması, başvuru formunun usulüne uygun imzalanmaması (I), ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerinden herhangi birinin eksik olması (II), sertifikası daha önce iptal edilen kişinin iptali müteakip 3 yıl içinde başvurması (IV), onaylanmış kişi statü belgesi veya fatura beyanı yetkisinin iptalinden sonra 3 yıl dolmadan başvurulması ve devir, birleşme ve bölünme hâlleri saklı kalmak üzere başvuru sahibinin 3 yıldan az süredir faaliyette bulunması (V) hâllerinde başvuru ön inceleme yapılmaksızın reddedilir. ISO belgeleri dışındaki belgelerin eksikliğinde ise başvuru reddedilmez; eksiklik ön inceleme süresinde bildirilir ve bildirimden itibaren 45 iş günü içinde tamamlanması istenir (III yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: belge eksikliğinin her türünün doğrudan ret sebebi olduğunu sanan aday, Yönetmeliğin yalnız ISO eksikliğini ön incelemesiz ret sebebi yaptığını atlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 12, 14)

7. **C** **45**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 12

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ön incelemede tespit edilip başvuru sahibine bildirilen eksik bilgi ve belgelerin, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç 45 iş günü içinde tamamlanması gerekir; tamamlanmazsa başvuru reddedilir. 15 iş günü ön incelemenin tamamlanma süresi (bilgi verilerek 15 iş günü uzatılabilir), 30 iş günü Genel Müdürlüğün soru formunu inceleme süresidir. 60 iş günü, sertifika sahibi olmayan şirketin sertifika sahibi şirkete devir yoluyla katılmasında yeniden başvuru süresi; 90 iş günü ise sonradan kontrol yetkilisinin yerinde inceleme süresidir. En güçlü tuzak 60 iş günüdür: devir sonrası yeniden başvuru süresi de bir 'tamamlama' süresi gibi algılanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 4, 12, 13)

8. **D** **Sertifika, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 15, 16, 17

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla süresiz olarak geçerlidir; üç yıl gibi belirli bir geçerlilik süresi öngörülmemiştir. Sertifika düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hâle gelir ve ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü tarafından imzalanır. Çalınma, kaybolma, yanma gibi durumlarda aynı tarih, aynı sayı ve aynı referans numarasıyla yeni sertifika düzenlenir. Ticaret unvanı, adres, sicile kayıtlı yer veya sicil numarası değişirse değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde başvurulmalıdır; süresinde başvurulmazsa askıya alma hükümleri işler. En güçlü tuzak kayıp sertifikaya ilişkin seçenektir: yeni sertifikanın yeni numara alacağını düşünen aday bu doğru hükmü yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 15, 16, 17)

9. **B** **Grup ithalatçısı**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 3

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren ve yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini grup ithalatçısı olarak tanımlar. Aynı tanımın ihracat işlemlerini gerçekleştiren şirkete ait olanı grup ihracatçısıdır; grup imalatçısı ise gruba ait imalatçı firmanın kendisidir. Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri Yönetmelikte tanımlanmaz; YYS-I ve YYS-II ihracat koşulunun hesabında grup ihracatçısıyla birlikte aracı şirket olarak sayılır. En güçlü tuzak grup ihracatçısıdır: iki tanım yalnız 'ithalat' ve 'ihracat' kelimesiyle ayrılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 3, 4/A)

10. **C** **I, III ve IV**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 7, 10

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre başvuru sahibinin mali yapısı başvuru yılından önceki 3 yıl esas alınarak yeminli mali müşavir tarafından incelenmeli ve olumlu görüşle rapora bağlanmalıdır (I doğru). Önceki yılın mali tabloları tamamlanamadığı için ikinci, üçüncü ve dördüncü yılın esas alınması yalnız Ocak ilâ Mart ayları içinde yapılan başvurulara tanınmıştır; Haziran'a kadar genişletilemez (II yanlış). Güvenilirlik koşulu kapsamındaki kişiler için adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış olmalıdır; sosyal güvenlik prim borcu belgesinde bu süre 1 aydır (III doğru). Mali yeterlilik, iş alanının özellikleri gözetilerek taahhütleri karşılamaya yeterli mali durumda bulunmayı ve hakkında iflas veya konkordato işlemleri başlatılmamış olmayı ifade eder (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: istisna doğrudur, fakat dönem Ocak-Mart ile sınırlıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 7, 10)

11. **A** **Götürü teminat uygulaması**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 15

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik koşulu kapsamındaki kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açılmış olması sertifika düzenlenmesine engel değildir; ancak dava sürecinde yalnız eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izninden faydalanılabilir. Bunların dışındaki hak ve yetkilerden dava beraat kararıyla kesin olarak lehe sonuçlanıncaya kadar faydalanılamaz. Yeşil hat, izinli gönderici yetkisi ve ithalatta yerinde gümrükleme listede yoktur; ihracatta yerinde gümrükleme onaylanmış ihracatçı yetkisine bağlı olsa da dava sürecinde izin verilen iki onaylanmış ihracatçı uygulaması arasında sayılmamıştır. En güçlü tuzak ihracatta yerinde gümrükleme iznidir: A.TR ve fatura beyanıyla aynı yetkinin parçası olduğu için serbest sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 15)

12. **B** **Sertifika sahibi şirkete sertifika sahibi olmayan bir şirketin devir suretiyle katılması halinde, tescil tarihini izleyen 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulmazsa sertifika iptal edilir.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 4

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika sahibi şirkete sertifika sahibi olmayan bir şirket devir yoluyla katılırsa devir alma işleminin tescilini izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır ve 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur; bu süre sonuna kadar başvurulmazsa sertifika iptal edilmez, askıya alınır. Sertifika sahibi iki şirketin devir veya yeni tüzel kişilik altında birleşmesinde yeniden başvuru yapılmaz, durum sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bildirilir. Sertifika sahibi şirketin devir veya birleşmeyle tüzel kişiliği sona ererse yeni kurulan ya da devralan şirketin başvurusunda 3 yıllık faaliyet şartı aranmaz; buna karşılık iki veya daha fazla şirketin devralınması veya birleşmesi sonrasında başvuran şirkette her bir şirketin en az 3 yıldır faaliyette bulunması gerekir. En güçlü tuzak birden fazla şirketin devralınmasına ilişkin seçenektir: 3 yıl şartının devirde hiç aranmadığını sanan aday bu doğru hükmü yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 4)

ÖNLİ 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M05 · YYS YÖNETMELİĞİ II — EKSİK BEYAN, KISMİ VE GÖTÜRÜ TEMİNAT, ONAYLANMIŞ…

12 soru · 18 dakika

1- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika sahibi kişilerce beyannamenin tescilinden sonra temin edilmek üzere eksik beyana konu edilebilecek belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Fatura

B) A.TR Dolaşım Belgesi

C) Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi

D) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken analiz sonuç raporu

E) Dış ticaret mevzuatı uyarınca ibrazı gereken uygunluk belgesi

2- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre eksik beyan usulünde sonradan temin edilmek üzere beyan edilen belgelerin ibraz süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Belgeler, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

B) Belgeler, eşyanın teslim tarihinden itibaren 1 ay içinde sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne ibraz edilir.

C) İndirimli veya sıfır oranlı gümrük vergisi için gereken belgelerin eksikliğinde, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce 6 ayı geçmeyecek ek süre verilebilir.

D) Tamamlanacak eksik beyan gümrük kıymetiyle ilgili olsa dahi verilecek ek süre 3 ayı geçemez.

E) Belgeler, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde ibraz edilir; ayrıca ek süre verilemez.

3- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre indirimli veya sıfır oranlı vergi ya da muafiyet için gereken belgenin eksikliği nedeniyle eksik beyan usulünden yararlanılmasına ilişkin;

I. Götürü teminattan yararlanan sertifika sahiplerinde vergi tahakkuku, beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.

II. Götürü teminattan yararlanmayan sertifika sahiplerinden, normal oranlarla bulunan tutar ile indirimli veya sıfır oranlı vergi ya da muafiyetle bulunan tutar arasındaki fark için teminat istenir.

III. Götürü teminattan yararlanmayan sertifika sahibi eksik belgelerin faks veya fotokopisini ibraz etse dahi fark tutar için teminat aranır.

IV. Eksik belgeler süresinde sunulmazsa, eksik ödenen vergiler ile gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde ödenmesi zorunludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve IV

E) I, II ve IV

4- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ek-9 Eksik Belge Tamamlama Formunda tamamlandığı beyan edilen belgelerin formda belirtilen tarihlerde tamamlanmadığı tespit edilirse eksik beyanda bulunma yetkisi 3 ay süreyle askıya alınır.

B) Yeşil hatta Ek-9 ile bildirim uygulanmayan durumlarda belgeleri ek süreler dâhil süresinde ibraz etmeyen sertifika sahibi ilk seferde yazılı olarak uyarılır.

C) Tespit edilen ihlaller arasında 3 yıldan fazla süre geçmişse en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

D) Tekrara ilişkin 3 yıllık sürelerin başlangıcı olarak, uygulanan usulsüzlük cezasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

E) Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması halinde, usulsüzlük cezası beyannamelerin her biri için ayrı ayrı değil yalnız bir kez uygulanır.

5- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre kısmi teminat uygulamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat öngörülen durumlarda, sertifika sahiplerinden talep etmeleri halinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.

B) Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerinde de kısmi teminat oranı, Yönetmelikle ithalat vergilerinin %10'u olarak belirlenmiştir.

C) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşyanın özel tüketim vergisi için kısmi teminattan hiçbir durumda yararlanılamaz.

D) Transit rejimine tabi eşya için teminat öngörülen durumlarda da sertifika sahiplerinden ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.

E) Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi askıya alınan sertifika sahibinin götürü teminat yetkisi bu nedenle askıya alınmaz.

6- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre götürü teminat uygulamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Götürü teminat, 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç olmak üzere, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

B) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde asgari ve azami değerlerin karşılanıp karşılanmadığının hesaplanmasında TCMB döviz satış kuru esas alınır.

C) Dahilde işleme rejimi dâhil kapsamda hesaplanan götürü teminat tutarı 250.000 Avrodan az olamaz.

D) Dahilde işleme rejimi dışındaki kapsamda hesaplanan götürü teminat tutarı 75.000 Avrodan az olamaz.

E) Hesaplanan tutar daha yüksek olsa dahi sertifika sahibinden 2.000.000 Avro tutarında azami teminat verilmesi istenebilir.

7- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre götürü teminat yetkisi başvurusunda, bölge müdürlüğünce hesaplanıp başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç kaç iş günü içinde ibraz edilmelidir?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 30

E) 45

8- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre götürü teminat yetkisinin güncellenmesi ve askıya alınmasına ilişkin;

I. Güncelleme başvurusu geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 ay içinde yapılır; bu süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez.

II. 2.000.000 Avro tutarında teminat verilmişse götürü teminat yetkisi, sertifika sahibinin aksine bir talebi bulunmadıkça bölge müdürlüğünce re'sen güncellenir.

III. Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin verdiği teminat mektupları askıya alma süresince iade edilir.

IV. Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir teminatla değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, II ve III

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

9- İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi (A) firması, bir iş günü saat 09.30'da ihracat beyannamesini tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil ettirerek eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunu bildirmiştir. Gümrük idaresi saat 09.50'de eşyanın muayene edileceğini elektronik ortamda bildirmiştir. Muayene süresinin uzatılmasını gerektiren bir durum yoktur.

Buna göre Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca muayene, firmanın tesisine gidilerek en geç saat kaçta başlatılmalıdır?

A) 10.00

B) 10.20

C) 12.30

D) 12.50

E) 13.20

10- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika sahibi kişilerin, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içerisinde aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın en az …… adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlemiş olmaları halinde, onaylanmış ihracatçı olarak eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10

B) 25

C) 50

D) 75

E) 100

11- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ihracatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzin için başvuru yılından bir önceki takvim yılında veya geriye dönük 1 yılda asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması gerekir.

B) İzin kapsamına alınacak bir tesis için, işlem hacmi gerektiriyorsa birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınabilir.

C) Asgari ihracat koşulunun hesabında dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirilen ihracat tutarları dikkate alınmaz.

D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bilinen gönderici olarak belirlenen kişilerden asgari ihracat koşulu aranmaz; ancak bu izin yalnız hava yoluyla ihraç edilecek eşyanın işlemlerinde uygulanır.

E) İzin sahibine, izin kapsamında ihraç edeceği kendisine ait eşya ile sınırlı olmak üzere ayrıca talep gerekmeksizin izinli gönderici olarak işlem yapma yetkisi verilir.

12- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında eşyanın taşınması ve izin sahibinin yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın tesisten çıkışında eşya ve taşıma aracına ilişkin tutulan kayıtlar, kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle saklanır.

B) İhraç edilmeye hazır eşyaya ilişkin kamera kayıtları, kayıt tarihinden itibaren en az 1 ay süreyle saklanır.

C) Taşıma aracına izin hak sahibinden başkasının eşyasının da yükleneceği taşımalar ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına girmez.

D) Taşıma izinli gönderici yetkisine sahip olmayan bir taşımacı ile yapılıyorsa, transit rejiminde rejim hak sahibi ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi olur.

E) İhracından vazgeçilen eşyanın bulunduğu tesisten çıkışı, ihracat beyannamesi ve varsa transit beyanı iptal edilmeden yapılamaz.

CANLI Eğitim Merkezi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M05 · YYS Yönetmeliği II — Eksik Beyan, Kısmi ve Götürü Teminat, Onaylanmış İhracatçı — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	A	B	E	A	B	D	C	D	C	B	A

1. **E** **Dış ticaret mevzuatı uyarınca ibrazı gereken uygunluk belgesi** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 19*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika sahipleri fatura, A.TR Dolaşım Belgesi, menşe ispat belgeleri, teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi ile işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulmasında ibrazı gereken analiz sonuç raporunu beyannamenin tescilinden sonra temin edilmek üzere eksik beyana konu edebilir. Bu belgeler tescil anında hazır olmakla birlikte temin edilmemiş belgelerdir. Dış ticaret mevzuatı uyarınca ibrazı gereken uygunluk belgesi bu kapalı listede yer almaz. En güçlü tuzak işlenmiş tarım ürünleri analiz raporudur: teknik bir belge olduğu için listede yokmuş gibi görünür, oysa açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 19)

2. **A** **Belgeler, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 20*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre eksik beyan usulünde sonradan temin edilmek üzere beyan edilen belgeler, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilir; süre teslimden değil tescilden başlar, muhatap bölge müdürlüğü değil tescil gümrük müdürlüğüdür. İndirimli veya sıfır oranlı vergi için gereken belgelerde, yeterli nedenler varsa beyan sahibinin 1 aylık süre içindeki talebiyle gümrük müdürlüğünce 3 ayı geçmeyecek ek süre verilebilir; 6 ay değildir. Eksik beyan gümrük kıymetiyle ilgiliyse ve daha uzun süre gerektiği kanıtlanırsa 3 aydan uzun ek süre belirlenebilir; bu nedenle 'ek süre verilemez' ya da 'kıymette de 3 ayı geçemez' ifadeleri yanlıştır. En güçlü tuzak gümrük kıymetine ilişkin seçenektir: 3 aylık ek süre üst sınırını bilen aday kıymetteki istisnayı atlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 20)

3. **B** **I ve II** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 23*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre götürü teminattan yararlanan sertifika sahipleri indirimli veya sıfır oranlı vergi ya da muafiyet için gereken belgenin eksikliğinde eksik beyandan yararlanırsa, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranlı vergi ile muafiyet hükümlerine göre yapılır (I doğru). Götürü teminattan yararlanmayanlardan normal oranlarla bulunan tutar ile indirimli, sıfır oranlı ya da muafiyetle bulunan tutar arasındaki fark için teminat istenir (II doğru); ancak eksik belgelerin faks veya fotokopisi ibraz edilirse teminat aranmaz ve beyana göre işlem yapılır (III yanlış). Belgeler süresinde sunulmazsa eksik ödenen vergiler ile gecikme zammı yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takip eden 30 değil 15 gün içinde ödenir; ödenmezse teminattan çözülerek irada kaydedilir (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: teminatın fark tutar için istendiğini bilen aday, faks veya fotokopi ibrazının teminatı kaldırdığını atlar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 23)

4. **E** **Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması halinde, usulsüzlük cezası beyannamelerin her biri için ayrı ayrı değil yalnız bir kez uygulanır.** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 26*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgeler süresinde tamamlanmazsa usulsüzlük cezası her bir beyanname için ayrı ayrı uygulanır; ancak kişi belgeleri süresinde bir kez ibraz etmemiş sayılır. Yani ceza beyanname sayısınca, ihlal ise tek sayılır. Ek-9'da tamamlandığı beyan edilen belgelerin gerçekte tamamlanmadığı anlaşılırsa yetki 3 ay süreyle askıya alınır; Ek-9 usulünün uygulanmadığı durumlarda ilk ihlalde yazılı uyarı yapılır. İhlaller arasında 3 yıldan fazla süre geçmişse son ihlal birinci ihlal sayılır ve 3 yıllık sürelerin başlangıcında ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır. En güçlü tuzak 3 yıllık sürenin başlangıcına ilişkin seçenektir: sürenin ihlal tarihinden başladığını sanan aday bu doğru hükmü yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 26)

5. **A** **Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat öngörülen durumlarda, sertifika sahiplerinden talep etmeleri halinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 27, 28, 42

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat alınması öngörülen durumlarda sertifika sahiplerinden, talep etmeleri hâlinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır. Transit bu listede yoktur. Dahilde ve hariçte işleme rejimlerinde Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş teminat uygulamaları saklıdır; bu rejimlere Yönetmelik %10 oranı getirmez. 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşyanın özel tüketim vergisi için Bakanlıkça belirlenecek hâller dışında kısmi teminattan yararlanılamaz; yani yasak mutlak değildir. Götürü teminatta ise aynı listeye ilişkin kamu alacakları kapsam dışıdır. Kısmi teminat yetkisi askıya alınan sertifika sahibinin götürü teminat yetkisi de askıya alınır. En güçlü tuzak (I) sayılı listeye ilişkin seçenektir: götürü teminattaki kesin dışlamayı bilen aday kısmi teminattaki 'Bakanlıkça belirlenecek hâller dışında' kaydını atlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 27, 28, 33, 42)

6. **B** **Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde asgari ve azami değerlerin karşılanıp karşılanmadığının hesaplanmasında TCMB döviz satış kuru esas alınır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 33, 35

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi hâlinde asgari ve azami değerlerin karşılanıp karşılanmadığının hesabında TCMB döviz satış kuru değil, hesaplamanın yapıldığı tarihte geçerli TCMB döviz alış kuru esas alınır. Götürü teminat, 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç olmak üzere gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir. Teminat tutarı geriye dönük 1 yılda teminata konu gümrük vergilerinin %10'u esas alınarak hesaplanır; bu tutar dahilde işleme rejimi dâhil kapsamda 250.000 Avrodan, dahilde işleme dışındaki kapsamda 75.000 Avrodan az olamaz ve hesaplanan tutar daha yüksek olsa dahi 2.000.000 Avro azami teminat istenebilir. En güçlü tuzak azami teminata ilişkin seçenektir: hesaplanan tutarın her zaman istendiğini sanan aday 2.000.000 Avroluk tavanı yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 33, 35)

7. **D** **30**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 36, 39

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre bölge müdürlüğü götürü teminat tutarını hesaplayıp başvuru sahibine 10 iş günü içinde yazılı ve elektronik posta yoluyla bildirir; bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç 30 iş günü içinde ibraz edilir. Bu sürede ibraz etmeyenlerin götürü teminat başvurusu reddedilir; sertifika başvurusuyla birlikte yapılan ilk başvuruda ise sertifika götürü teminatı kapsamayacak şekilde düzenlenir. Mektup ibraz edilince başvuru en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır; güncellemede ek mektup sunulmuşsa işlemler 5 iş günü içinde tamamlanır. 15, eksik beyanda vergi ve gecikme zammının ödeme süresidir (gün); 45 iş günü ise sertifika başvurusunda ön incelemede bildirilen eksikliklerin tamamlanma süresidir. En güçlü tuzak 10 iş günüdür: aynı maddede hem bildirim hem sonuçlandırma süresi olarak geçer. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 36, 39)

8. **C** **I, II ve IV**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 39, 42

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için 1 yıllık geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 ay içinde başvurulur ve bu süreden önce yapılan başvurular kabul edilmez (I doğru). 2.000.000 Avro azami teminat verilmişse yetki, aksine talep olmadıkça sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce re'sen güncellenir (II doğru). Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin teminat mektupları iade edilmez; askı süresinde teminata bağlanması gereken bütün vergiler ayrıca teminata bağlanır (III yanlış). Teminat herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybederse yetki geri alınmaz, yeni teminatla değiştirilinceye kadar askıya alınır (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: askıda yetki kullanılamadığı için mektubun iade edileceği sanılır, oysa Yönetmelik iadeyi yalnız yetkinin geri alınmasında ve vergiler teminata bağlandıktan sonra öngörür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 39, 42, 43)

9. **D** **12.50**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 67

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunun bildirilmesinden itibaren 30 dakika içinde beyanın kontrol türü beyan sahibine bildirilir; muayene yapılacaksa muayene, kontrol türünün bildirilmesini müteakip azami 3 saat içinde firmanın tesisine gidilerek başlatılır. Vakada kontrol türü 09.50'de bildirilmiştir: 09.50 + 3 saat = 12.50. Hazır bildiriminden başlatılan hesap 09.30 + 3 saat = 12.30 sonucunu verir; bu, sürenin başlangıcını yanlış seçmektir. 10.00, hazır bildiriminden itibaren 30 dakikalık kontrol türü bildirim süresinin sonudur; 10.20, 30 dakikalık süreyi muayeneye uygulayan hesaptır (09.50 + 30 dakika); 13.20 ise iki süreyi toplayan hesaptır (09.50 + 3 saat + 30 dakika). En güçlü tuzak 12.30'dur: 3 saatlik süre doğrudur, fakat başlangıç anı hazır bildirimi değil kontrol türünün bildirildiği andır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 67)

10. **C** **50**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 45, 52

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni için, önceki takvim yılında veya geriye dönük 1 yılda aynı dörtlü tarife pozisyonundaki eşyanın en az 50 adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş olması gerekir; bu koşulun hesabında dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla yapılan ihracat dikkate alınmaz. Aynı sayı, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izninde de aranır (en az 50 adet A.TR). 100, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında güvenilirlik koşulu için aranan asgari beyan sayısıdır; 10, 25 ve 75 aynı Yönetmeliğin ceza kararı kriterlerindeki sayı ve kat değerleridir. En güçlü tuzak 100'dür: aynı Yönetmelikte 'en az' kaydıyla geçen beyan eşiğidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 45, 52)

11. **B** **İzin kapsamına alınacak bir tesis için, işlem hacmi gerektiriyorsa birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınabilir.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 57, 60

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri tesislerin uzaklığı ve işlem hacmi gözetilerek bölge müdürlüğünce belirlenir; ancak izin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü yetkili kılınamaz. İzin için önceki takvim yılında veya geriye dönük 1 yılda asgari 5 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat, depolama, boşaltma, muayene ve numune alma teçhizatı ve gerektiğinde tartım düzeneği aranır; ihracat hesabında dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar üzerinden yapılan ihracat dikkate alınmaz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bilinen gönderici olarak belirlenen kişilerden ihracat koşulu aranmaz, fakat izin yalnız hava yoluyla ihraç edilecek eşyada uygulanır. İzin sahibine kendisine ait eşya ile sınırlı olarak talepsiz izinli gönderici yetkisi verilir. En güçlü tuzak aracılar üzerinden yapılan ihracata ilişkin seçenektir: YYS-I ve YYS-II'de aracı şirket ihracatı sayıldığı için burada da sayılacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 57, 60)

12. **A** **Eşyanın tesisten çıkışında eşya ve taşıma aracına ilişkin tutulan kayıtlar, kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle saklanır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 58, 67, 73

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, eşyanın tesisten çıkışında eşya ve taşıma aracına ilişkin tuttuğu kayıtları kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl değil, en az 3 yıl saklar; ihraç edilmeye hazır eşyanın kamera kayıtları ise en az 1 ay saklanır. İzin sahibi eşyasını herhangi bir taşımacıyla taşıyabilir, fakat araca başkasının eşyası da yüklenecekse bu taşıma izin kapsamına girmez ve izinli göndericiler aracılığıyla yapılır. Taşıma izinli gönderici yetkisi olmayan bir taşımacıyla yapılırsa rejim hak sahibi ve aracı mühürleyen ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibidir; izinli gönderici aracılığıyla yapılırsa rejim hak sahibi izinli göndericidir. İhracından vazgeçilen eşya, ihracat beyannamesi ve varsa transit beyanı iptal edilmeden tesisten çıkarılamaz. En güçlü tuzak kamera kayıtlarına ilişkin seçenektir: 1 aylık süre kısa göründüğü için yanlış sanılır, oysa kısa süre kamera kayıtlarına, uzun süre çıkış kayıtlarına aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 58, 67, 73)

7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M06 · YYS YÖNETMELİĞİ III — İZİNLİ GÖNDERİCİ VE İZİNLİ ALICI

14 soru · 21 dakika

1- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki koşullardan hangisi izinli gönderici yetkisi için aranırken izinli alıcı yetkisi için aranmaz?

A) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak

B) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak

C) Önceki takvim yılında veya geriye dönük 1 yılda en az 500 transit beyannamesi kapsamında eşya transit etmiş olmak

D) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak

E) Yetki kapsamında kullanılacak en az 1 tesise sahip olmak

2- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için, yetki kapsamındaki eşyanın kaybı, hasara uğraması veya değiştirilmesinden doğan gümrük vergileri ve cezaların tazmini amacıyla gümrük idaresine verilmesi gereken teminat tutarı kaç Avrodur?

A) 6.000

B) 75.000

C) 250.000

D) 1.000.000

E) 2.000.000

3- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici yetkisine ilişkin;

I. Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya geriye dönük 1 yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamında eşya transit etmiş olmak işlem hacmi koşulunu karşılar.

II. En az 300'ü transit beyanı olmak kaydıyla toplam 500 transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak da işlem hacmi koşulunu karşılar.

III. İşlem hacmi koşulu yalnız başvuru aşamasında aranır; yetki verildikten sonra takvim yılı sonlarında bu koşul bakımından değerlendirme yapılmaz.

IV. Yetki kapsamındaki taşımalar, taşıma belgesinin izinli gönderici tarafından düzenlenmesi kaydıyla herhangi bir taşıyıcı aracılığıyla yapılabilir.

V. Yetki kapsamı tesislerden yapılacak taşımalarda ihracatçının da yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, II ve III

C) I, II ve IV

D) II, IV ve V

E) I, II, IV ve V

4- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici yetkisi kapsamında eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmişse, 3 saatlik muayeneye başlama süresi eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunun bildirilmesiyle başlar.

B) Eşyanın veya yüklü taşıma aracının konulduğu yer kamera sistemiyle 24 saat kesintisiz izlenmeli ve yeterli aydınlatma düzenine sahip olmalıdır.

C) Eşyanın konulabileceği tüm açık alanlar çizgilerle parsellere ayrılmış ve numaralandırılmış olmalıdır.

D) Eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğuna ilişkin bildirimde eşyanın tesiste bulunduğu alanların numaraları da yer alır.

E) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir.

5- İzinli alıcı yetkisine sahip (A) firmasının tesisine, YYS-I statüsüne sahip ithalatçı (B) adına izinli alıcı kapsamı dışında tutulan eşyadan olmayan bir üretim makinesi getirilmiştir. Makineyle birlikte, makinenin ilk kullanımında kullanılacak ve 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan eşya da getirilmiştir.

Buna göre Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca (I) sayılı listedeki eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (I) sayılı listedeki eşya hiçbir durumda izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem göremez; transit işlemleri varış gümrük müdürlüğünde sonlandırılır.

B) Eşya makineyle birlikte getirildiği ve makinenin ilk kullanımı için kullanılacağı için izinli alıcı yetkisine ilişkin kısıtlama bu eşyaya uygulanmaz.

C) Eşyanın transit işlemleri izinli alıcı tesisinde sonlandırılabilir; ancak ithal işlemleri gümrük antreposunda yapılmak zorundadır.

D) Kısıtlamanın uygulanmaması için izinli alıcının ayrıca 1.000.000 Avro ek teminat vermesi gerekir.

E) İstisna yalnız Gümrük Yönetmeliğinde sayılan belirli eşya için geçerlidir; (I) sayılı listedeki eşyaya uygulanmaz.

6- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamında eşyanın tesise varışından sonra yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tesise varış bildirimi yapıldıktan sonra azami 15 dakika içinde gerçekleştirilen risk analizi sonucuna göre boşaltma izni verilirse mühür izinli alıcı tarafından kırılır.

B) Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar araca, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

C) Boşaltma izni verilmezse görevli memurca yapılacak kontroller, 15 dakikalık sürenin bitiminden itibaren azami 3 saat içinde başlatılır.

D) Süre uzatılmış ve muayene bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden 3 saat içinde de başlatılmamışsa boşaltma izni verilmemiş sayılır.

E) Eşyanın taşıttan boşaltılmadan güvenli park alanında ithal edilebilmesi için ithalat beyannamesinin varış bildiriminden itibaren 48 saat içinde tescil edilecek olması gerekir.

7- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamında güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalat işlemleri, tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami kaç gün içinde tamamlanır?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

E) 45

8- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamındaki tesislerde bulunan güvenli park alanını güvenli depolama alanından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 saat kesintisiz kamera ile izlenme şartının aranmaması

B) Kesintisiz güç kaynağına bağlı olma şartının aranmaması

C) Giriş-çıkışların kayıt altında tutulması şartının aranmaması

D) Yeterli aydınlatma düzenine sahip olma şartının aranmaması

E) Kapalı olma zorunluluğunun bulunmaması

9- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisinin kapsamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca YYS-I statüsüne sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyasının işlemleri yapılabilir.

B) Eşya yurt dışından herhangi bir taşımacı aracılığıyla getirilebilir; ancak transit işleminin sonlandırılmasına ilişkin tüm işlemler izinli alıcının yetkilendirilmiş tesislerinde yapılır.

C) Eşyanın kaybından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk, ithalat işlemleri tamamlanıncaya veya sevk gerçekleştirilinceye kadar izinli alıcıya aittir.

D) Başka bir yerde ithal edilmek üzere sevk, izinli gönderici yetkisi bulunmayan izinli alıcılar tarafından da gümrük idaresine teminat verilerek gerçekleştirilebilir.

E) İthalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılmayacak eşya, ulusal transit rejimi kapsamında gümrük antreposuna sevk edilebilir.

10- (A) firması izinli alıcı yetkisine sahiptir. (A)'nın tesisine gelen taşıma aracında üç transit beyanı kapsamı eşya bulunmaktadır; bu beyanlardan ikisi tesisin bağlı olduğu gümrük idaresi varışlı, biri ise başka bir iç gümrük idaresi varışlıdır.

Buna göre Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca araçtaki eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Araçtaki hiçbir transit beyanına ilişkin izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamaz.

B) Tesisin bağlı olduğu gümrük idaresi varışlı iki transit beyanı izinli alıcı tesisinde sonlandırılabilir.

C) Üç transit beyanının tamamı izinli alıcı tesisinde sonlandırılabilir.

D) Araç önce diğer iç gümrük idaresine uğrayıp ilgili beyanı sonlandırdıktan sonra kalan iki beyan için izinli alıcı tesisine gelebilir.

E) Diğer varışlı beyan kapsamı eşya tesiste ayrılıp izinli gönderici yetkisiyle sevk edilerek kalan iki beyan tesiste sonlandırılabilir.

11- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici yetkisinin askıya alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk ihlalde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında usulsüzlük cezası uygulanır.

B) Uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olunmadığı anlaşılırsa yetki, eksik koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

C) Yetkinin 2 yıl süreyle askıya alınmasından sonra, askı süresinin bitiminden sonra yeniden ihlal işlenirse izinli gönderici yetkisi geri alınır.

D) Başka kişilerden taşıma hizmeti alınarak yapılan taşımalarda taşıyıcının gerçekleştirdiği ihlal, izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

E) İzinli alıcı yetkisi askıya alınan kişinin izinli gönderici yetkisi de izinli alıcı yetkisinin askıda olduğu süre boyunca askıya alınır.

12- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamında verilen teminata ilişkin;

I. Teminat Türk lirası cinsinden verilirse, yeterliliğin hesabında teminatın ibraz edildiği tarihte geçerli TCMB döviz alış kuru esas alınır.

II. Türk lirası cinsinden verilen teminatın yeterliliği her yıl yeniden hesaplanır ve ibraz edilen teminatın tutarı buna göre güncellenir.

III. Sertifikanın veya izinli alıcı yetkisinin askıya alınması halinde teminat, talep aranmaksızın derhal iade edilir.

IV. Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecekse, mektubun belirli bir vadeyi içeren süreli teminat mektubu olması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve IV

E) I, II ve IV

13- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici tarafından birden fazla tesiste işlem yapılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla tesis veya gümrük idaresinden aynı araca ayrı ayrı yükleme yapılarak taşıma, izinli alıcı yetkisine de sahip izinli göndericilerce yapılabilir.

B) Başka kişilerden taşıma hizmeti alınarak kiralanan araçlarla taşımada izinli gönderici, transit beyanını rejim hak sahibi sıfatıyla kendi adına verir ve beyandan gümrük idaresine karşı sorumludur.

C) İzinli gönderici, taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri aldığını kontrol eder.

D) Bu kapsamdaki taşımalar izinli göndericinin kendi tesisleri, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisleri ve Bakanlıkça belirlenecek gümrük idareleri arasında yapılabilir.

E) Başka kişilerden taşıma hizmeti alınarak kiralanan araçların kullanılabilmesi için yetki kapsamında taşıma yaptırılacak taşıyıcıdan en az 3 yıldır taşıma hizmeti alınıyor olması gerekir.

14- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi sahiplerinin kayıt yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzinli alıcı, güvenli depolama ve güvenli park alanlarına ilişkin kamera kayıtları dışındaki diğer kayıtları kayıt tarihinden itibaren en az 3 yıl saklar.

B) İzinli alıcı, güvenli depolama ve güvenli park alanlarına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az 1 ay saklar.

C) İzinli gönderici, eşyanın veya yüklü taşıma aracının konulduğu yerin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az 1 ay saklar.

D) Güvenli depolama ve güvenli park alanlarına giriş ve çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir ve giriş-çıkış numaraları birbirleriyle ilişkilendirilir.

E) İzinli alıcı, güvenli alanlara ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını gümrük idaresine verir veya yerinde incelenmesine imkân sağlar.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M06 · YYS Yönetmeliği III — İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	D	C	A	B	D	C	E	D	A	C	B	E	B

1. **A** **Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 76, 96

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği izinli gönderici ve izinli alıcı yetkileri için büyük ölçüde aynı ek koşulları arar: uluslararası taşımacı yetki belgesi, önceki takvim yılında veya geriye dönük 1 yılda en az 500 transit beyannamesi ya da en az 300'ü transit beyanı olmak üzere toplam 500 transit ve özet beyan, depolama-boşaltma-muayene-numune teçhizatı, gerektiğinde tartım düzeneği ve en az 1 tesis. İki yetki teminat koşulunda ayrılır: izinli göndericiden kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olması istenir; izinli alıcıdan ise bunun yerine gümrük idaresine 1.000.000 Avro tutarında teminat vermiş olması istenir. En güçlü tuzak uluslararası taşımacı yetki belgesidir: taşımacılıkla ilgili olduğu için yalnız göndericiye özgü sanılır, oysa izinli alıcıda da aranır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 76, 96)

2. **D** **1.000.000**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 98

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı, eşyanın kaybı, hasara uğraması veya değiştirilmesinden doğan ve gümrük vergileri ile cezaları da kapsayan mali sorumluluğu için gümrük idaresine 1.000.000 Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verir. Aynı Yönetmelikteki diğer Avro tutarları farklı uygulamalara aittir: 75.000 ve 250.000 Avro götürü teminatın asgari tutarları (dahilde işleme hariç ve dâhil), 2.000.000 Avro götürü teminatta istenebilecek azami tutar, 6.000 Avro ise fatura beyanı izninde 12 aylık işlem hacmi eşiğidir. En güçlü tuzak 2.000.000 Avrodur: teminat türleri arasındaki en yüksek tutar olduğu için izinli alıcının ağır sorumluluğuna uygun görünür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 98)

3. **C** **I, II ve IV**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 76, 77, 94

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici yetkisinin işlem hacmi koşulu, önceki takvim yılında veya geriye dönük 1 yılda ya en az 500 transit beyannamesi kapsamında eşya transit etmekle (I doğru) ya da en az 300'ü transit beyanı olmak üzere toplam 500 transit ve özet beyan kapsamında işlem yapmakla (II doğru) karşılanır. Bu koşul yetki verildikten sonra da izlenir: içinde bulunulan takvim yılının sonunda işlem hacmi gerçekleştirilmemişse yetki, koşul yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır (III yanlış). Yetki kapsamındaki taşımalar, taşıma belgesinin izinli gönderici tarafından düzenlenmesi kaydıyla herhangi bir taşıyıcı aracılığıyla yapılabilir (IV doğru). İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerden yapılan taşımalarda ihracatçının yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması gerekmez (V yanlış). En güçlü tuzak V. önermedir: yetkinin YYS sahiplerine verilmesinden hareketle eşyası taşınan ihracatçının da YYS sahibi olması gerektiği sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 76, 77, 94)

4. **A** **Belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmişse, 3 saatlik muayeneye başlama süresi eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunun bildirilmesiyle başlar.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 84

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici kapsamında muayene, kontrol türünün bildirilmesini müteakip azami 3 saat içinde başlatılır; ancak önce belge kontrolü öngörülmüş ve bunun sonucunda muayeneye karar verilmişse 3 saatlik süre eşyanın hazır olduğunun bildirilmesiyle değil, muayene kararının yükümlüye bildirilmesiyle başlar. Eşyanın veya yüklü aracın konulduğu yer 24 saat kesintisiz kamerayla izlenir ve yeterli aydınlatmaya sahip olur; eşyanın konulabileceği tüm açık alanlar parsellere ayrılıp numaralandırılır ve hazır bildiriminde bu alan numaraları da yer alır. Transit beyannamesinde teminat gereken hâllerde yalnız kapsamlı teminat kullanılabilir ve teminat kontrolünü izinli gönderici yapar. En güçlü tuzak alan numaralarına ilişkin seçenektir: ayrıntılı bir şekil şartı olduğu için uydurma sanılır, oysa Yönetmelikte açıkça yer alır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 84)

5. **B** **Eşya makineyle birlikte getirildiği ve makinenin ilk kullanımı için kullanılacağı için izinli alıcı yetkisine ilişkin kısıtlama bu eşyaya uygulanmaz.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 97, 102

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamında yalnız YYS-I statüsündeki yükümlülerin eşyası işlem görebilir; vakada (B) bu şartı taşır. 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki eşya kural olarak izinli alıcı kapsamı dışındadır: transit işlemleri izinli alıcı yetkisiyle sonlandırılamaz, ithali izinli alıcı tesisinde yapılamaz ve izinli gönderici yetkisiyle başka yere sevk edilemez. Ancak bu eşya, kapsam dışında kalmayan eşyayla birlikte getirilmiş ve o eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacaksa kısıtlama uygulanmaz; aynı istisna Gümrük Yönetmeliğinde sayılan belirli eşya için de geçerlidir. Vakada makineyle birlikte gelen ve ilk kullanımında kullanılacak eşya bu istisnaya girer. İstisna ek teminata ya da antrepoda ithale bağlanmamıştır. En güçlü tuzak (I) sayılı listedeki eşyanın hiçbir durumda işlem göremeyeceğini söyleyen seçenektir: kapsam dışı listeyi bilen aday istisnayı atlar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 97, 102)

6. **D** **Süre uzatılmış ve muayene bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden 3 saat içinde de başlatılmamışsa boşaltma izni verilmemiş sayılır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 111, 112

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre tesise varış bildiriminden sonra azami 15 dakika içinde yapılan risk analizi sonucunda boşaltma izni verilirse mührü izinli alıcı kırar; izin verilinceye kadar araca, mühre ve eşyaya müdahale edilmez. İzin verilmezse araç görevli memur gelinceye kadar bekletilir ve kontrol 15 dakikalık sürenin bitiminden itibaren azami 3 saat içinde başlatılır; süre gümrük müdürünce uzatılırsa muayene en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden 3 saat içinde başlatılır ve bu sürede de başlamazsa boşaltma izni verilmemiş değil, verilmiş sayılır. Eşyanın taşıttan boşaltılmadan güvenli park alanında ithal edilebilmesi için ithalat beyannamesinin varış bildiriminden itibaren 48 saat içinde tescil edilecek olması gerekir. En güçlü tuzak mührün izinli alıcı tarafından kırıldığını söyleyen seçenektir: mührün yalnız gümrük memurunca kırılabileceğini sanan aday bu doğru hükmü yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 111, 112)

7. **C** **20**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 111

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı tesisinde güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalat işlemleri tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami 20 gün içinde tamamlanır; sürenin uzatılması veya durmasında Gümrük Yönetmeliğinin süre hükümleri esas alınır ve süre sonunda işlemler tamamlanmamışsa izinli alıcı durumu yetkili gümrük müdürlüğüne bildirir, eşyaya müdahale edilmez. Sürenin başlangıcı, eşyanın depolama alanına alındığı an değil tesise varış bildirimidir. 10, bölge müdürlüğünün tesis ve teçhizat incelemesi için iş günü; 15, boşaltma izni için dakika; 30, kontrol türünün izinli göndericiye bildirilmesi için dakika olarak geçen sayılardır; 45 ise Gümrük Yönetmeliğinde 20 günlük süreyle birlikte anılan diğer süredir. En güçlü tuzak 45'tir: gümrüğe sunulan eşyanın işlemleri için öngörülen 20 ve 45 günlük süre çiftinin büyük olanıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 111)

8. **E** **Kapalı olma zorunluluğunun bulunmaması**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 106

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı tesisindeki güvenli depolama alanı uygun muayene ve sevkiyat alanından oluşur, kesintisiz güç kaynağına bağlıdır, araç ve kişi tanımlamaya yetecek çözünürlükte kamerayla giriş-çıkışlar dâhil 24 saat izlenir, giriş-çıkışları kayıt altında tutulur, yeterli aydınlatmaya sahiptir ve eşyayı dış etkenlerden koruyacak şekilde kapalıdır. Güvenli park alanı bu özelliklerin hepsine sahip olmakla birlikte kapalı olmak zorunda değildir; ağırlığı veya boyutu nedeniyle kapalı alanda muhafazası mümkün olmayan eşya, konteyner içinde bekletilerek ithal edilecek eşya ve 48 saat içinde taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek eşya için kullanılır. Kamera, kesintisiz güç, giriş-çıkış kaydı ve aydınlatma iki alanda da aranır. En güçlü tuzak kesintisiz güç kaynağıdır: açık bir park alanında gereksiz sanılır, oysa park alanı da bu özelliğe sahip olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 106)

9. **D** **Başka bir yerde ithal edilmek üzere sevk, izinli gönderici yetkisi bulunmayan izinli alıcılar tarafından da gümrük idaresine teminat verilerek gerçekleştirilebilir.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 97, 117

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılmayacak eşya, ulusal transit rejimi kapsamında izinli alıcının başka bir tesisine, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisine, gümrük antreposuna veya Bakanlıkça belirlenen gümrük idaresine sevk edilebilir; ancak bu sevki yalnız izinli gönderici yetkisine de sahip izinli alıcılar, izinli gönderici yetkisi kapsamında gerçekleştirebilir. Teminat vermek bu şartın yerini tutmaz. İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnız YYS-I statüsündeki yükümlülerin eşyası işlem görür; eşya yurt dışından herhangi bir taşımacıyla getirilebilir, fakat transitin sonlandırılması izinli alıcının yetkilendirilmiş tesislerinde yapılır. Eşyanın kaybı, hasarı veya değiştirilmesinden doğan ve vergi ile cezaları da kapsayan mali sorumluluk, ithalat işlemleri tamamlanıncaya veya sevk gerçekleştirilinceye kadar izinli alıcıya aittir. En güçlü tuzak YYS-I şartına ilişkin seçenektir: yetkinin sahibinin YYS olmasının yeterli olduğunu sanan aday eşya sahibinden ayrıca YYS-I istendiğini bilmez. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 97, 117)

10. **A** **Araçtaki hiçbir transit beyanına ilişkin izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamaz.** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 110*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı tesisine gelen taşıma aracında birden fazla transit beyanı kapsamı eşya varsa tüm transit beyanlarının izinli alıcı tesisinde sonlandırılması gerekir; araçta tesisin bağlı olduğu gümrük idaresi varışlı olmayan bir transit beyanı bulunuyorsa araçtaki hiçbir transit beyanına ilişkin izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamaz. Vakada beyanlardan biri başka bir iç gümrük idaresi varışlıdır; bu nedenle uygun görünen iki beyan için de yetki kullanılamaz. Eşya, giriş kontrolleri tamamlandıktan sonra bir iç gümrük idaresine uğramaksızın izinli alıcı tesisine getirilir; önce iç gümrüğe uğrayıp sonra tesise gelme yolu Yönetmelikte yoktur. İzinli gönderici yetkisiyle sevk, transiti tesiste sonlandırılmış eşyanın ithalatının başka yerde yapılmasına ilişkindir; farklı varışlı beyanı ayırmaya imkân vermez. En güçlü tuzak uygun varışlı iki beyanın sonlandırılabileceğini söyleyen seçenektir: kuralı beyan bazında uygulayan aday araç bütünlüğü şartını atlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 110, 117)

11. **C** **Yetkinin 2 yıl süreyle askıya alınmasından sonra, askı süresinin bitiminden sonra yeniden ihlal işlenirse izinli gönderici yetkisi geri alınır.** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 94*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici yetkisinde ihlaller yazılı uyarıdan başlayıp 3 ay, 6 ay ve 2 yıl askıya almaya kadar basamaklanır; 2 yıllık askı süresinin bitiminden sonra yeniden ihlal işlenirse yetki geri alınmaz, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve yazılı uyarı basamağından işlem yapılır. İlk ihlalde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır, usulsüzlük cezası uygulanır ve bölge müdürlüğüne bildirim yapılır. Uluslararası taşımacı yetki belgesi, kapsamlı teminat, işlem hacmi veya teçhizat koşullarından biri kaybedilirse yetki bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır. Başka kişilerden taşıma hizmeti alınan taşımalarda taşıyıcının ihlali izinli göndericiye ait sayılır; izinli alıcı yetkisi askıya alınan kişinin izinli gönderici yetkisi de aynı süre askıda kalır. En güçlü tuzak taşıyıcının ihlaline ilişkin seçenektir: ihlali yapan başkası olduğu için yetki sahibinin sorumlu tutulmayacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 94)

12. **B** **I ve II** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 98*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı teminatı Türk lirası cinsinden verilirse 1.000.000 Avroyu karşılayıp karşılamadığının hesabında teminatın ibraz edildiği tarihte geçerli TCMB döviz alış kuru esas alınır (I doğru) ve teminat tutarı her yıl yeniden hesaplanarak güncellenir (II doğru). Sertifikanın veya yetkinin askıya alınması ya da geri alınması hâlinde teminat derhal ve kendiliğinden değil, yetki sahibinin talebi üzerine ve askıya alma veya geri almadan önce başlamış işlemler tamamlandıktan sonra iade edilir (III yanlış). Teminat mektubu yetkili bankalar veya özel finans kurumlarınca verilmiş, örneğe uygun ve süresiz olmalıdır (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: askıda yetki kullanılamadığı için teminatın hemen geri verileceği sanılır; Yönetmelik iadeyi talebe ve başlamış işlemlerin bitmesine bağlar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 98)

13. **E** **Başka kişilerden taşıma hizmeti alınarak kiralanan araçların kullanılabilmesi için yetki kapsamında taşıma yaptırılacak taşıyıcıdan en az 3 yıldır taşıma hizmeti alınıyor olması gerekir.** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 91*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı yetkisine de sahip izinli göndericiler, transit kapsamında birden fazla beyan muhteviyatı eşyayı aynı araca farklı tesis veya gümrük idarelerinden ayrı ayrı yükleyerek taşıyabilir. Bunun için kendi mülkiyetindeki veya kiralama yoluyla idaresindeki araçlar ya da başka kişilerden taşıma hizmeti alınan araçlar kullanılabilir; sonuncusunda izinli gönderici transit beyanını rejim hak sahibi sıfatıyla kendi adına verir ve beyandan gümrük idaresine karşı sorumludur, taşıyıcıdan en az 3 yıl değil en az 1 yıldır taşıma hizmeti almış olmalı, taşıyıcının güvenlik tedbirlerini kontrol etmeli ve taşıyıcı belirli güvenilirlik koşullarını sağlamalıdır. Bu taşımalar izinli göndericinin kendi tesisleri, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisleri ve Bakanlıkça fiziki durum, iş yoğunluğu ve personel sayısına göre belirlenen gümrük idareleri arasında yapılabilir. En güçlü tuzak yalnız izinli alıcı yetkisine de sahip izinli göndericilere ilişkin seçenektir: her izinli göndericinin birden fazla tesisten yükleme yapabileceği sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 91)

14. **B** **İzinli alıcı, güvenli depolama ve güvenli park alanlarına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az 1 ay saklar.** *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 93, 106, 118*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı, güvenli depolama ve güvenli park alanlarına ilişkin kamera kayıtlarını en az 1 ay değil en az 1 yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları en az 3 yıl saklar. İzinli göndericide ise eşyanın veya yüklü aracın konulduğu yerin kamera kayıtları en az 1 ay, tesisten çıkış kayıtları en az 3 yıl saklanır; yani kamera kaydı süresi iki yetkide farklıdır, diğer kayıtlarda ortaktır. Güvenli alanlara giriş ve çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir ve numaralar birbiriyle ilişkilendirilir; kayıtların kopyası istendiğinde gümrük idaresine verilir veya yerinde incelenmesine imkân tanınır. En güçlü tuzak izinli göndericinin 1 aylık kamera süresidir: kısa göründüğü için yanlış sanılır, oysa bu süre izinli göndericiye aittir; izinli alıcıya aktarıldığında yanlış olur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 93, 106, 118)

BÖLÜM M07 · YYS YÖNETMELİĞİ IV — YERİNDE GÜMRÜKLEME, KONTROL VE EMNİYET KOLAYLIKL…

15 soru · 22 dakika

1- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında taşıma aracından boşaltılarak kapalı güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri tamamlandıktan sonra alandan çıkarılırken tutulacak çıkış kayıtlarında aşağıdakilerden hangisinin asgari olarak bulunması gerekmez?

A) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati

B) İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı

C) Varsa eşyanın sipariş numaraları

D) Eşya dökme ise net ağırlığı

E) Taşıma aracının mühür numarası

2- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin olarak;

I. Grup imalatçısının tesisleri kullanılacaksa, grup ithalatçısının gerçekleştirdiği ithalatın en az %60'ının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösteren yeminli mali müşavir raporunun aslı ibraz edilir.

II. Bakanlık, 500.000 Avrodan az olmamak üzere, götürü teminat yetkisi kapsamındaki 2.000.000 Avroluk teminat tutarından daha düşük bir teminat tutarının kabul edilebileceği durumları belirlemeye yetkilidir.

III. Götürü teminat yetkisine sahip olup gümrük idaresine 2.000.000 Avro tutarında teminat vermiş başvuru sahibinde, bu teminat geçerli ve gümrük idaresinin zilyedinde bulunduğu sürece 500.000 Avro teminat verme koşulu karşılanmış sayılır.

IV. Aynı gruba bağlı ve aynı tesis içinde yerleşik grup imalatçıları, her birinin ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması şartıyla tesisteki güvenli depolama alanını ortak kullanabilir.

V. İzin kapsamına eklenmek istenen tesis, daha önce yerinde inceleme veya izleme kapsamında emniyet ve güvenlik koşulları yönünden incelenmiş ve incelemenin üzerinden 5 yıldan az süre geçmişse bu koşullar yönünden yeniden incelenmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, II ve V

C) I, III ve IV

D) II, IV ve V

E) I, III, IV ve V

3- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, ithalat işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamayacak eşya arasında yer almaz?

A) Türkiye'ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya

B) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya

C) İzin sahibinin iştigal alanında olmayan eşya

D) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi olup ilgili kurumdan gerekli izni alınmış eşya

E) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali yasaklanmış eşya

4- İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi Kuzey Makine A.Ş.'nin izin kapsamındaki tesisine, transit rejimi kapsamında bir iç gümrük idaresine uğramaksızın gelen tırda Kuzey Makine A.Ş.'ye ait eşyanın yanında, alıcısı Güney Tekstil Ltd. Şti. olan eşya da bulunmaktadır.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre bu araçtaki eşya için yapılacak işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız izin sahibine ait eşya için ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılır; diğer alıcının eşyası araçtan ayrılarak iç gümrük idaresine sevk edilir.

B) Diğer alıcının da yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası varsa iki alıcının eşyası için izin sahibinin tesisinde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılabilir.

C) Aynı taşıma aracında birden fazla alıcıya ait eşya bulunduğundan araçtaki eşya için ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamaz.

D) Tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün izin vermesi halinde iki alıcının eşyası için ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılabilir.

E) Araçtaki tüm transit beyanları izin sahibinin tesisinde sonlandırılmak şartıyla iki alıcının eşyası için de ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılabilir.

5- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında güvenli depolama veya güvenli park alanındaki eşyanın ithal edilmek istendiği gümrük idaresine bildirildikten sonra, beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresince bildirileceği ve sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenen azami süre en çok kaç saat olabilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 24

E) 48

6- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki tesisin sınırları içinde bulunan ve izin sahibine ait olan C Tipi antreponun güvenli depolama alanına dönüştürülmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Antrepo güvenli depolama alanı olarak tanımlansa bile antrepo statüsü sona erdirilmeden burada ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılamaz.

B) Antreponun güvenli depolama alanı olarak tanımlanmasıyla antrepo statüsü kendiliğinden sona erer.

C) Antrepo statüsü korunarak aynı alanda antrepo rejimi ile ithalatta yerinde gümrükleme işlemleri birlikte yürütülebilir.

D) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki grup imalatçısına ait C Tipi antrepo güvenli depolama alanına dönüştürülemez.

E) Tesis zaten izin kapsamında yetkilendirilmişse antreponun güvenli depolama alanı özelliklerini taşıyıp taşımadığı, başvurunun kaydından itibaren 10 iş günü içinde incelenir.

7- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlülere tanınan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamındaki eşya, tahakkuk eden gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması sonrasında gümrük idaresince teslim edilir.

B) Yeşil hatta işlem görmüş beyanname kapsamında ödenen gümrük vergileri için kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş yükümlüye ait olduğunun kontrolünden gümrük idaresi sorumludur.

C) Yeşil hatta işlem gören beyannamelere ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilmez; gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

D) Yetkilendirilmiş yükümlünün beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda muayene için seçilirse gümrük idaresi bu kontrolü öncelikli olarak yapar.

E) YYS-I ve YYS-II statüsü sahiplerine ait beyanname kapsamındaki ithalat ve ihracat eşyası, bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az belge kontrolüne tabi tutulabilir.

8- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma hakkının askıya alınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yeşil hatta işlem görmemesi gereken eşyanın yükümlünün beyanından kaynaklı olarak yeşil hatta işlem gördüğü, gümrük idaresince tespit edilmeden önce beyan sahibince bildirilirse askıya alma hükümleri uygulanmaz.

B) Tespit edilen ihlaller arasında 3 yıldan fazla süre geçmişse en son işlenen ihlal birinci ihlal sayılır.

C) Bildirilen firmalar dışındaki bir firmanın ihracatının gerçekleştirildiğinin ilk kez tespit edilmesi halinde kolaylıklardan yararlanma hakkı 3 ay süreyle askıya alınır.

D) Sertifika sahibinin yükümlülükleri yerine getirilmezse kolaylıklardan yararlanma hakkı koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

E) İhlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi halinde bu ihlaller tek ihlal kabul edilir.

9- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklarla ilgili olarak;

I. Sertifika sahibince verilen özet beyana ilişkin sevkiyat ayrıntılı fiziki kontrol için seçilirse gümrük idaresi, kontrolün gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürecek olsa dahi bu durumu sertifika sahibine bildirir.

II. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri, Gümrük Yönetmeliğinin ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilir.

III. Sevkiyatın muayene için seçildiği konusunda önceden bilgilendirilmemiş olsa dahi gümrük idaresince gerekli görüldüğünde sertifika sahibinin eşyasının muayenesi yapılabilir.

IV. Emniyet ve güvenliğe dayalı ayrıntılı kontrol için seçilen sevkiyatlarda öncelikli kontrol yalnız gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyatlara uygulanır; giriş veya çıkış özet beyanı kapsamındaki sevkiyatlar bu öncelikten yararlanamaz.

V. Sertifika sahiplerinin denetimindeki ve eşyanın taşınmasında kullanılan araçlar, özet beyana dayalı emniyet ve güvenlik kontrollerine sertifika sahibi olmayan kişilerin araçlarına göre daha az tabi tutulur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) I, II, III ve V
E) II, III, IV ve V

10- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi bir kara yolu taşıma işletmesi, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunmayan bir ithalatçının eşyasını taşıdığı seferde azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan vermiştir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre bu durumda taşıma işletmesi hakkında uygulanacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.
B) Sertifika sahibi ilk ihlal nedeniyle yazılı olarak uyarılır; aynı ihlalin 3 yıl içinde tekrarında hak 3 ay süreyle askıya alınır.
C) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 30 gün süreyle askıya alınır.
D) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, sertifika kapsamındaki tüm hak ve yetkilerle birlikte iptal edilir.
E) Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı 6 ay süreyle askıya alınır.

11- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ek-2'deki soru formu, sertifika sahibi tarafından sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 3 yılda bir kez güncellenerek mevcut durumu yansıtacak şekilde hazırlanır.
B) Sertifikanın kaybedilmesine neden olabilecek bir değişiklik, sertifika sahibi tarafından sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilir.
C) Adına düzenlenmiş sertifikanın başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi halinde durum, sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilir.
D) Sertifika sahibi, koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespiti amacıyla gümrük idaresince yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.
E) Sertifika koşulları kapsamında sayılan kişilerden biri hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açıldığının davalıya tebliğ edilmesi halinde durum, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

12- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınmasına ilişkin olarak;

I. Sertifika için aranan koşullardan birinin artık karşılanmadığı sertifika sahibince bildirilirse, ilgili Bölge Müdürlüğünce eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanması için bildirim tarihinden itibaren 30 gün süre verilir.

II. Koşul kaybı sertifika sahibince bildirilmeden gümrük idaresince tespit edilirse, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü derhal 30 gün süreyle askıya alınır.

III. 30 günlük askı süresi, eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin bilgi ve belge sunulması şartıyla ilgili Bölge Müdürlüğünce 60 gün uzatılabilir.

IV. Askıya alma, askı işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

V. Sertifika sahibi şirketin yönetim kurulu üyesi hakkında dava açıldığı, sertifika sahibince bildirilmeden gümrük idaresince öğrenilirse sertifika 1 yıl süreyle askıya alınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve V
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

13- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğünce geri alınır?

A) Yerinde incelemede belirlenen risklerin giderilmesi için verilen 6 aylık süre içinde gerekli önlemlerin alınamaması

B) Ek-2'deki soru formunun süresinde gönderilmemesi

C) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verildiğinin anlaşılması

D) Sertifika kapsamındaki hak ve yetkilerin sertifika sahibi tarafından başkası adına kullanılmasına izin verilmesi

E) Karşılıklı tanıma anlaşmaları gereği ortaya çıkan ilave koşulların sertifika sahibine verilen 6 aylık süre içinde karşılanamaması

14- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika kapsamındaki ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınmasına veya geri alınmasına yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sertifikanın düzenlendiği Bölge Müdürlüğü

B) İhlalin tespit edildiği Gümrük Müdürlüğü

C) Tesis için yetkilendirilen Gümrük Müdürlüğü

D) Gümrükler Genel Müdürlüğü

E) Tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü

15- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnceleme, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılır.

B) Sertifika sahibi faaliyet raporuna esas incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir.

C) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri faaliyet raporu düzenlemez.

D) Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı, 50'den az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az %10'udur.

E) Düzenlenen faaliyet raporları, gümrük idaresince ibrazı istendiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M07 · YYS Yönetmeliği IV — Yerinde Gümrükleme, Kontrol ve Emniyet Kolaylıkları, Yükümlülükler… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E	C	D	C	B	A	B	C	B	E	A	D	E	A	D

1. **E** **Taşıma aracının mühür numarası**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 131, 132

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, ithalatta yerinde gümrüklemede güvenli depolama alanına giriş ve alandan çıkış için ayrı asgari kayıt listeleri sayar. Taşıttan boşaltılarak kapalı güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri tamamlandıktan sonra alandan çıkarılırken giriş kayıtları ile ithalat beyannamesi ve eklerindeki bilgilerle karşılaştırılır; çıkış kayıtları asgari olarak eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati, ithalat beyannamesinin tarih ve sayısı, varsa sipariş numaraları, ambalajsız eşyada ayırt edici numaralar, varsa kapların cinsi, adedi ve ayırt edici numaraları ile dökme eşyada net ağırlıktan oluşur. Taşıma aracının mühür numarası bu listede yoktur; giriş kayıtlarının ilk unsurudur, çünkü mühür tesise varışta kontrol edilip kırıldıktan sonra eşya alana alınır. Çıkış tarihi ve saati girişteki giriş tarihi ve saatinin karşılığıdır; ithalat beyannamesinin tarih ve sayısı girişte kaydedilen transit beyanı bilgisinin yerini alır; sipariş numaraları ile dökme eşyanın net ağırlığı her iki listede ortaktır. En güçlü tuzak sipariş numaralarıdır: 'varsa' kaydıyla yazıldığı için asgari kayıt sayılmayacağı düşünülebilir, oysa Yönetmelik onu çıkış kayıtlarının asgari unsurları arasında sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 131, 132)

2. **C** **I, III ve IV**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 121, 123, 124, 130

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ithalatta yerinde gümrükleme izninde grup şirketleri, teminat ve tesisler için ayrıntılı kurallar koyar. I doğrudur: grup imalatçısının tesisleri kullanılacaksa grup ithalatçısının ithalatının en az %60'ının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösteren, yeminli mali müşavirce hazırlanmış Ek-21'e uygun raporun aslı ibraz edilir. II yanlıştır: Bakanlık, götürü teminat yetkisi kapsamındaki 2.000.000 Avroluk tutardan daha düşük bir teminatın kabul edilebileceği durumları belirleyebilir, ancak bu tutar 1.000.000 Avrodan az olamaz. III doğrudur: götürü teminat yetkisine sahip olup 2.000.000 Avro teminat vermiş başvuru sahibinde bu teminat geçerli ve gümrük idaresinin zilyedinde bulunduğu sürece 500.000 Avro teminat koşulu karşılanmış sayılır. IV doğrudur: aynı gruba bağlı ve aynı tesis içinde yerleşik grup imalatçıları, her birinin izni bulunmak şartıyla güvenli depolama veya güvenli park alanını ortak kullanabilir. V yanlıştır: tesisin emniyet ve güvenlik koşulları yönünden yeniden incelenmemesi için önceki incelemenin üzerinden 3 yıldan az süre geçmiş olması gerekir. En güçlü tuzak II. önermedir: 500.000 Avro iznin kendi teminatı olduğu için alt sınırın da bu tutar olduğu sanılır, oysa Bakanlığın kabul edebileceği düşük götürü teminat tutarının alt sınırı 1.000.000 Avrodur. Yalnız I ve III'ü işaretleyen ortak kullanım kuralını atlar; II'yi doğru sayan seçenekler alt sınırı, V'i içeren seçenekler 3 yıllık süreyi kaçırır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 121, 123, 124, 130)

3. **D** **Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi olup ilgili kurumdan gerekli izni alınmış eşya**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 126

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalatı yapılamayacak eşyayı kapalı bir listeyle sayar: ithali veya transiti yasaklanmış ya da kısıtlanmış eşya, ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, Gümrük Yönetmeliğinin ilgili bentlerinde tahlile tabi tutulacağı belirtilen eşya, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki eşya, Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya, izin sahibinin iştigal alanı dışında kalan eşya ve Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya. Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşya bu listede yoktur; Yönetmelik bu eşyanın izin kapsamında ithal edilebilmesini yalnız ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması şartına bağlar. Kurumlara bırakılan eşya, ihtisas gümrüğüne tabi eşya, iştigal alanı dışındaki eşya ve yasaklanmış eşya ise listede açıkça sayılmıştır. En güçlü tuzak ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşyadır: kamu kurumu iznine tabi eşyaya benzediği için izin alınarak işlem yapılabileceği sanılır, oysa bu eşya kapsam dışı listesinde yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 126)

4. **C** **Aynı taşıma aracında birden fazla alıcıya ait eşya bulunduğundan araçtaki eşya için ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamaz.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 122

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre ithal edilecek eşyayı taşıyan araç, bir iç gümrük idaresine uğramaksızın transit rejimi kapsamında doğrudan izin kapsamındaki tesise getirilir; ancak aynı taşıma aracında birden fazla alıcıya ait eşya bulunması halinde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamaz. Hüküm aracı bir bütün olarak ele alır; izin sahibine ait eşyanın ayrılarak işleme alınmasına, diğer alıcının sertifika sahibi olmasına veya gümrük müdürlüğünün izin vermesine bağlı bir istisna öngörmez. Araçtaki tüm transit beyanlarının izin sahibinin tesisinde sonlandırılması kuralı ise araçta izin sahibine ait birden fazla transit beyanı kapsamı eşya bulunduğu durum içindir; alıcısı farklı olan eşyayı izin kapsamına sokmaz. En güçlü tuzak tüm transit beyanlarının tesiste sonlandırılması şartıdır: aynı maddede yer aldığı için birden fazla alıcı halinde de çözüm sanılır, oysa o şart yalnız izin sahibinin kendi beyanlarına uygulanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 122)

5. **B** **2**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 128

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre güvenli depolama veya güvenli park alanındaki eşyanın ithal edilmek istendiği bildirildikten sonra beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresince bildirileceği azami süre, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir ve 2 saati geçemez; süre izin formunda gösterilir ve eşya muayene edilecekse muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz. Diğer saat değerleri aynı izin rejiminin başka sürelerine aittir: 1 saat, mesai saatleri dışında yapılacak tesise varış bildirimi için gümrük müdürlüğüne talepte bulunulacak son anın mesai bitiminden önceki payıdır; 3 saat, araca veya mühre müdahale bildiriminden sonra kontrolün yapılacağı süredir; 24 saat, güvenli depolama alanının giriş-çıkış yerleri dâhil kesintisiz izlenme süresidir; 48 saat, eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılmadan güvenli park alanında ithal edilebileceği süredir. En güçlü tuzak 3 saattir: aynı izin rejiminde kontrolün başlatılması için öngörülen süre olduğundan kontrol türünün bildirimi için de geçerli sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 128, 129, 130, 133)

6. **A** **Antrepo güvenli depolama alanı olarak tanımlansa bile antrepo statüsü sona erdirilmeden burada ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılamaz.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 130

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, izin sahibine veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki grup imalatçısına ait C Tipi antreponun güvenli depolama alanına dönüştürülmesine imkân tanır. İzin başvurusu sırasında bu talep başvuruda belirtilir ve inceleme olumlu sonuçlanırsa antrepo güvenli depolama alanı olarak tanımlanır; tesis zaten izin kapsamında yetkilendirilmişse sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur ve güvenli alanlara ilişkin inceleme işlemleri yapılmaksızın tanımlama yapılır. Yönetmelik her durumda aynı kaydı tekrarlar: antrepo statüsü sona erdirilmeden burada ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılamaz. Tanımlamanın antrepo statüsünü kendiliğinden sona erdirdiği ya da iki rejimin aynı alanda birlikte yürütülebildiği yönündeki ifadeler bu kayda aykırıdır; grup imalatçısına ait antrepo da dönüştürülebilir; 10 iş günlük inceleme ise güvenli alanın yerinin değiştirilmesi veya yeni alan eklenmesi başvurularına aittir. En güçlü tuzak 10 iş günlük incelemedir: güvenli alan değişikliklerinde aranan inceleme süresi olduğu için antrepo dönüşümünde de uygulanacağı sanılır, oysa mevcut izin kapsamındaki tesiste dönüşüm inceleme yapılmaksızın tanımlanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 130)

7. **B** **Yeşil hatta işlem görmüş beyanname kapsamında ödenen gümrük vergileri için kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş yükümlüye ait olduğunun kontrolünden gümrük idaresi sorumludur.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 144, 145, 146

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği yetkilendirilmiş yükümlülere yeşil hat ile belge kontrolü ve muayenenin öncelikle yapılması kolaylıklarını tanır. Yeşil hatta işlem görmüş beyanname kapsamındaki vergilerin yetkilendirilmiş yükümlünün banka hesabından elektronik ortamda veya GÜMKART aracılığıyla ödenmesi zorunludur ve kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş yükümlüye ait olduğunun kontrolünden gümrük idaresi değil, ödemenin yapıldığı banka sorumludur. Diğer ifadeler hükümle aynıdır: yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamındaki eşya, vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması sonrasında teslim edilir; yeşil hatta işlem gören beyannamelere ilişkin belgeler ibraz edilmez, istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir; muayene için seçilen sevkiyatta kontrol öncelikli yapılır; YYS-I ve YYS-II statüsü sahiplerinin ithalat ve ihracat eşyası bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az belge kontrolüne tabi tutulabilir. En güçlü tuzak belgelerin ibraz edilmemesidir: belge görülmeden işlem yapılması aşırı bir kolaylık gibi göründüğü için yanlış sanılır, oysa Yönetmelik bunu açıkça düzenler ve belgelerin istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklanmasını şart koşar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 144, 145, 146)

8. **C** **Bildirilen firmalar dışındaki bir firmanın ihracatının gerçekleştirildiğinin ilk kez tespit edilmesi halinde kolaylıklardan yararlanma hakkı 3 ay süreyle askıya alınır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 147

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklarda kademeli bir yaptırım düzeni kurar. Sayılan ihlallerden herhangi birinin ilk kez gerçekleşmesinde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır, hakkında Gümrük Kanununun 241/1 hükmü uygulanır ve sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne bildirim yapılır; bildirilen firmalar dışındaki bir firmanın ihracatının gerçekleştirilmesi de bu ilk basamağa tabidir. Hakkın 3 ay süreyle askıya alınması ise aynı ihlalin ilk işlemlerin tamamlanmasını takip eden 3 yıl içinde tekrarlanmasına bağlıdır. Diğer ifadeler hükümle aynıdır: yeşil hatta işlem görmemesi gereken eşyanın yeşil hatta işlem gördüğünü idare tespit etmeden önce bildiren yükümlüye askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her aykırılık için ceza saklıdır; ihlaller arasında 3 yıldan fazla süre geçmişse en son ihlal birinci ihlal sayılır; sertifika sahibinin yükümlülükleri yerine getirilmezse hak koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır; tek seferde tespit edilen birden fazla ihlal tek ihlal kabul edilir. En güçlü tuzak kendiliğinden bildirimdir: ihlal yine gerçekleşmiş olduğu için askıya almanın uygulanacağı sanılır, oysa Yönetmelik idareden önce yapılan bildirimde askıya alma hükümlerini dışlar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GİKY 147)

9. **B** **II, III ve V**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 149, 150

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği emniyet ve güvenlik kontrollerinde azaltılmış özet beyan, daha az ve öncelikli kontrol ile sınır kapılarında öncelikli geçiş kolaylıklarını düzenler. I yanlıştır: sevkiyat ayrıntılı fiziki kontrol için seçilirse gümrük idaresi durumu sertifika sahibine bildirir, ancak bu bildirim kontrolün gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürecekse yapılmaz. II doğrudur: sertifika sahipleri Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyanı verebilir. III doğrudur: sertifika sahibi bilgilendirilmemiş olsa dahi gümrük idaresince gerekli görüldüğünde muayene veya diğer fiziki kontroller yapılabilir. IV yanlıştır: emniyet ve güvenliğe dayalı ayrıntılı kontrol için seçilen sevkiyat giriş veya çıkış özet beyanı ya da gümrük beyannamesi kapsamında olabilir; idare her iki durumda da kontrolü diğer yükümlülere göre öncelikli yapar. V doğrudur: sertifika sahiplerinin eşyası ve denetimlerindeki taşıma araçları, özet beyana dayalı emniyet ve güvenlik kontrollerine sertifika sahibi olmayanlara göre daha az tabi tutulur. En güçlü tuzak I. önermedir: bildirim kuralını bilen aday, Yönetmeliğin kontrolü tehlikeye düşürecek durumda bildirimi kaldırdığını atlar. II ve III'ü tek başına işaretleyen araçlara ilişkin kolaylığı, I'i veya IV'ü içeren seçenekler ise bildirim istisnasını ya da özet beyandaki önceliği kaçırır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GİKY 149, 150)

10. **E** **Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı 6 ay süreyle askıya alınır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 149, 152

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi nakliyeci kuruluşlar ile kara, deniz ve hava yolu işletmeleri, azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyanı yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmış kişilerin eşyasını taşıdıkları durumlarda verebilir. Olayda taşınan eşyanın sahibi bu statüye sahip olmadığından hükme aykırı hareket edilmiştir; bu aykırılıkta emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı her seferinde 6 ay süreyle askıya alınır ve özet beyanın tescil edildiği gümrük müdürlüğü durumu sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirir. Hakkın koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınması sertifika sahibinin genel yükümlülüklerinin yerine getirilmemesine; yazılı uyarı ve tekrarda 3 ay askı beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklara; sertifikanın 30 gün askıya alınması sertifika koşullarının kaybedilmesine; sertifikanın iptali ise yanlış bilgi, kesinleşmiş yargı kararı veya sertifikanın başkası adına kullanılması gibi hallere aittir. En güçlü tuzak koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıdır: aynı maddenin bir önceki hükmünde emniyet ve güvenlik kolaylıkları için öngörüldüğünden bu olaya da uygulanacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 149, 152)

11. **A** **Ek-2'deki soru formu, sertifika sahibi tarafından sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 3 yılda bir kez güncellenerek mevcut durumu yansıtacak şekilde hazırlanır.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 153

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre Ek-2'deki soru formu, sertifika sahibi tarafından sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 5 yılda bir kez güncellenerek hazırlanır ve 60 aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne gönderilir; Genel Müdürlük gerekli görürse 5 yıllık periyotlar dışında da güncelleme isteyebilir. 3 yıl ise Yönetmelikte iptalden sonra yeniden başvuru yasağının ve ihlaller arasında aranan sürenin ölçüsüdür. Diğer ifadeler hükümle aynıdır: sertifikanın veya yetkilerin kaybedilmesine neden olabilecek değişiklik ve sertifikanın başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi Bölge Müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilir; sertifika sahibi koşulların devam edip etmediğinin tespiti için yapılacak kontrollere her türlü kolaylığı sağlar; ilgili kişiler hakkında dava açıldığı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirilir. En güçlü tuzak sertifikanın başkası tarafından kullanıldığının bildirilmesidir: bu durum iptal sebebi olduğu için sahibin bildirim yükümlülüğü bulunmadığı sanılır, oysa iptal sebebi sertifikanın sahibince başkası adına kullanılması veya kullanılmasına izin verilmesidir; başkasınca kullanıldığını öğrenen sahibin yükümlülüğü durumu gecikmeksizin bildirmektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 153, 156)

12. **D** **I, II ve IV**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 154

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği sertifikanın askıya alınmasında koşul kaybının kim tarafından ortaya konduğuna göre ayrım yapar. I doğrudur: koşul kaybını sertifika sahibi bildirirse Bölge Müdürlüğü eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanması için bildirim tarihinden itibaren 30 gün süre verir. II doğrudur: koşul kaybı sertifika sahibince bildirilmeden gümrük idaresince tespit edilirse 30 günlük askıya alma derhal uygulanır. III yanlıştır: 30 günlük askı, eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin bilgi ve belge sunulması şartıyla 30 gün uzatılabilir; 60 günlük uzatma yoktur. IV doğrudur: askıya alma, askıdan önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez. V yanlıştır: dava açıldığı bildirilmeden gümrük idaresince öğrenilirse sertifika, dava süreci beraat kararıyla kesin olarak lehte sonuçlanıncaya kadar derhal askıya alınır; 1 yıl, bu askı başladıktan sonra ilgili kişinin ortaklık, yönetim kurulu üyeliği veya temsil yetkisi sona ererse askının sonlandırılacağı süredir. En güçlü tuzak V. önermedir: aynı dava hükümlerinde geçen 1 yıllık süre askının kendi süresi sanılır. Yalnız I ve II'yi işaretleyen başlamış işlemlerin korunmasını atlar; III'ü içeren seçenekler uzatma süresini, V'i içerenler davadaki askının süresini yanlış bilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 154)

13. **E** **Karşılıklı tanıma anlaşmaları gereği ortaya çıkan ilave koşulların sertifika sahibine verilen 6 aylık süre içinde karşılanamaması**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 153, 154, 155, 156

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği sertifikayı etkileyen durumları askıya alma, geri alma ve iptal olarak üç ayrı sonuca bağlar. Karşılıklı tanıma anlaşmaları, arz zinciri güvenliği veya Yönetmeliğe eklenen yeni koşullar nedeniyle ortaya çıkan ilave koşullar için sertifika sahibine 6 ay süre verilir ve bu ek koşullar süresinde karşılanamazsa sertifika geri alınır. Yerinde incelemede belirlenen risklerin giderilmesi için verilen 6 aylık sürede önlem alınamaması ise sertifikayı gerekli önlemler alınıncaya kadar askıya aldırır; Ek-2 soru formunun süresinde gönderilmemesi de sertifikayı belgeler ibraz edilinceye kadar askıya aldırır. Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi ve hak ve yetkilerin sahibince başkası adına kullanılması veya kullanılmasına izin verilmesi iptal sebebidir; iptalden sonra 3 yıl içinde yapılan başvurular reddedilir. En güçlü tuzak risklerin giderilmesi için verilen sürenin geçirilmesidir: süre de 6 ay olduğu için ilave koşullardaki sonuçla aynı sanılır, oysa bu durumda sertifika geri alınmaz, önlemler alınıncaya kadar askıya alınır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GİKY 153, 154, 155, 156)

14. **A** **Sertifikanın düzenlendiği Bölge Müdürlüğü**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 124, 128, 157

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, sertifika kapsamındaki hak ve yetkilerin askıya alınmasına veya geri alınmasına ilişkin hükümleri tek tek sayarak, ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması ve geri alınması dâhil bu işlemlerde sertifikanın düzenlendiği Bölge Müdürlüğünü yetkili makam olarak belirler. Gümrük müdürlüğünün rolü bildirimdir: askıya almayı gerektiren durumla karşılaşan ilgili Gümrük Müdürlüğü, işlemin yapılması için sertifikanın düzenlendiği Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunur. Tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğü izin kapsamındaki işlemleri yürütür; Gümrükler Genel Müdürlüğü kontrol türü bildirim süresini belirleme ve değiştirme gibi yetkiler kullanır; tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğü ise tesis incelemesini yaparak sonucu başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne bildirir. En güçlü tuzak ihlalin tespit edildiği Gümrük Müdürlüğüdür: ihlali ilk gören makam olduğu için kararı da onun vereceği sanılır, oysa Yönetmelik ona yalnız bildirim görevi verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GİKY 124, 128, 157)

15. **D** **Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı, 50'den az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az %10'udur.**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 158

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre sertifika sahibi, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem sonunda sertifika kapsamındaki gümrük işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve faaliyet raporunda ihracat ve ithalat beyannamelerinin geriye dönük kontrol sonuçlarına yer verir. Rapora konu edilecek beyanname sayısı 50'den az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az %5'idir; %10, Yönetmelikte sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişilere ilişkin hükümlerde geçen orandır. Diğer ifadeler hükümle aynıdır: inceleme 12 aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılır ve hizmet alımı yoluyla da yaptırılabilir; 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerdeki kamu idareleri faaliyet raporu düzenlemez; raporlar istendiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanır. En güçlü tuzak hizmet alımıdır: incelemenin sertifika sahibinin kendi yükümlülüğü olması nedeniyle dışarıya yaptırılamayacağı sanılır, oysa Yönetmelik hizmet alımına açıkça izin verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GİKY 156, 158)

BÖLÜM M08 · ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ

12 soru · 18 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerde aranan genel koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ön inceleme için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam ediyor olması

B) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması

C) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması

D) İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması

E) Firmanın mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması

2- Gümrük Yönetmeliği'nin onaylanmış kişi statüsü için aranan dış ticaret performansı koşuluna ilişkin hükmüne göre;

"Ön inceleme için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem itibarıyla asgari (I) FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması ya da her bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari bir milyon FOB/ABD doları fiili ihracat olmak üzere (II) ABD doları tutarında olması koşullarından en az biri sağlanmalıdır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) I: bir milyon, II: yedi milyon

B) I: iki milyon, II: beş milyon

C) I: iki milyon, II: yedi milyon

D) I: beş milyon, II: yirmi milyon

E) I: iki milyon, II: yirmi milyon

3- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi ile belgenin yenilenmesi için yapılacak başvurunun zamanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Belge bir yıl geçerlidir; yenileme başvurusu geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde yapılır.

B) Belge iki yıl geçerlidir; yenileme başvurusu geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde yapılır, daha önce yapılan başvurular kabul edilmez.

C) Belge üç yıl geçerlidir; geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan yenileme başvuruları değerlendirilmeksizin iade edilir.

D) Belge iki yıl geçerlidir; geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan yenileme başvuruları değerlendirilmeksizin iade edilir.

E) Belge iki yıl geçerlidir; geçerlilik süresinin bitimine dört ay kalana kadar yenileme başvurusu yapılmazsa belge iptal edilir.

4- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında faydalanılabilecek basitleştirilmiş usul ve uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İzinli gönderici yetkisi

B) Eksik beyan usulü

C) Kısmi teminat uygulaması

D) Götürü teminat uygulaması

E) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme

5- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No: 1) kısmi teminat ve götürü teminat uygulamalarına ilişkin hükümlerine göre;

I. Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, statü belgesi sahibinden talep etmesi hâlinde ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

II. Götürü teminat, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları dâhil, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

III. Götürü teminat, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilir.

IV. Götürü teminat yetkisi için, hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile azami beş milyon Avro tutarında teminat verilmesi istenebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

6- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre süresi içinde yapılmış bir statü belgesi başvurusunun incelenmesinde aşağıdaki durumlardan hangisi tespit edilirse eksikliğin tamamlanması için başvuru sahibine süre verilir?

A) Olumlu tespit raporu yerine olumsuz tespit raporu ibraz edilmiş olması

B) Tespit sözleşmesine taraf olan YGM ile olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması

C) Başvuru formunun eksik doldurulmuş veya imzasız olması

D) Olumlu tespit raporunun tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde düzenlenmemiş olması

E) Başvuru sahibi adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğunun tespit edilmesi

7- Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi (B) A.Ş., dahilde işleme rejimi dışında kalan eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsayacak şekilde götürü teminat yetkisi için başvurmuştur. Başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerinde teminata konu olan gümrük vergileri ve sair vergilerin toplam kıymeti 1.800.000 Avro'dur.

Buna göre Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre (B) A.Ş.'nin vermesi gereken götürü teminat tutarı kaç Avro'dur?

A) 75.000

B) 180.000

C) 216.000

D) 250.000

E) 360.000

8- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre eksik beyan usulünden yararlanılan beyannamelerde vergi tahakkuku, teminat ve takip işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İndirimli veya sıfır oranlı vergi ya da muafiyet için gereken belgeler süresi içinde sunulmazsa, eksik ödenen vergiler ile gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben otuz gün içinde ödenmesi zorunludur.

B) Götürü teminat yetkisiyle eksik beyanda bulunan statü belgesi sahibinde vergi tahakkuku, belge eksikliğine rağmen beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.

C) Götürü teminat yetkisi bulunmayan statü belgesi sahibinden, normal oranlarla bulunacak miktar ile indirimli oran veya muafiyetle bulunacak miktar arasındaki fark için teminat istenir.

D) Götürü teminat yetkisi bulunmayan statü belgesi sahibince eksik belgelerin faks veya fotokopisi ibraz edilirse fark için teminat aranmaz ve beyana göre işlem yapılır.

E) Gümrük müdürlüklerince her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yapılarak süresi içinde tamamlanmamış BS-1 kodlu beyannameler tespit edilir.

9- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No: 1) mavi hat uygulamasına ilişkin hükümlerine göre;

I. Mavi hatta işlem gören eşyaya ilişkin beyanın kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.

II. Kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya hariç, ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

III. Mavi hatta işlem görmüş beyanname kapsamı eşyanın ihracat vergileri, statü belgesi sahibinin yanı sıra beyannameyi veren gümrük müşavirinin banka hesabından da elektronik ortamda ödenebilir.

IV. Mavi hatta işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın çıkış işlemleri, tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından yapılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

10- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre statü belgesi kapsamındaki yetki, bu yetkinin askıya alınmasına yol açan durum ve askı süresi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Eksik beyanda bulunma yetkisi — eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde üçüncü kez ibraz edilmemesi — altı ay

B) Onaylanmış ihracatçı yetkisi — Karar ve Tebliğ hükümlerine üçüncü seferde aykırı hareket edilmesi — altı ay

C) Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar — mavi hatta ihraç edilen eşyanın beyana aykırı olduğunun ikinci kez tekrarı — altı ay

D) Statü belgesi — gümrük işlemlerinden doğan kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi — kesinleşmiş borç ödenene kadar

E) Götürü teminat yetkisi — ticaret unvanı değiştiği hâlde teminatın yenilenmemesi — altı ay

11- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin askıya alınmasına ve geri alınmasına yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü

B) Statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü

C) Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü

D) Gümrükler Genel Müdürlüğü

E) OK1 tespitini yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

12- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ne (Sıra No: 1) göre statü belgesinin düzenlenmesi, değiştirilmesi ve belge kapsamındaki hakların kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha hâlinde düzenlenir.

B) Ticaret unvanı veya adres değişikliği nedeniyle statü belgesinde değişiklik yapılması durumunda mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez.

C) Kayıp veya zayi olan statü belgesinin yerine, aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni bir statü belgesi düzenlenebilir.

D) Statü belgesi kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan yararlanma yetkisi başkalarına kullandırılamaz.

E) Adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması, statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturur.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M08 · Onaylanmış Kişi Statüsü — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C	D	A	B	C	B	A	D	E	B	E

1. **A** **Ön inceleme için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam ediyor olması** *Gümrük Yönetmeliği md. 23, 24*

Gümrük Yönetmeliği onaylanmış kişi statüsü koşullarını iki gruba ayırır. Genel koşullar arasında yöneticiler ve ortaklar için sicil koşulu, ceza kararı oranları, gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu, vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması, ihracatçılar için ihracatçı birliği kayıtlarına göre performans ve güvenilirliğin onaylanmış olması ve mali yapının yeminli mali müşavir raporuyla olumlu sonuca bağlanması sayılır. Kişinin genel koşullara ek olarak sağlaması gereken özel koşullar ise dış ticaret performansı ile ön inceleme sözleşmesinden geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdamıdır. İstihdam koşulu bu nedenle genel koşul değil, özel koşuldur; dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinde özel koşullar hiç aranmaz. En güçlü tuzak ihracatçı birliği onayıdır: performans kelimesi dış ticaret performansı özel koşulunu çağrıştırır, ancak ihracatçı birliğince performans ve güvenilirliğin onaylanması genel koşullar listesinde yer alır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 23, 24)

2. **C** **I: iki milyon, II: yedi milyon** *Gümrük Yönetmeliği md. 24*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret performansı iki yollu bir koşuldur ve yollardan birinin sağlanması yeter. Birinci yolda, ön inceleme sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içindeki on ikişer aylık iki dönemin her birinde asgari iki milyon FOB/ABD doları fiili ihracat aranır. İkinci yolda her dönemde ithalat ve fiili ihracat toplamının, asgari bir milyon FOB/ABD doları fiili ihracat olmak üzere, yedi milyon ABD doları olması gerekir. Bir milyon tutarı ikinci yolda toplamın içindeki asgari ihracat payıdır. Beş milyon FOB/ABD doları ihracat ve yirmi milyon ABD doları toplam dış ticaret ise Tebliğ'de beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan (daha az muayene) yararlanma izni için aranan tutarlardır ve orada herhangi bir dönemde sağlanması yeterlidir. En güçlü tuzak beş milyon ve yirmi milyon çiftidir: rakamlar aynı mevzuattadır, fakat statünün kendisi için değil, ek kolaylaştırma izni için aranır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 24; OKS Tebliği 42/A)

3. **D** **Belge iki yıl geçerlidir; geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan yenileme başvuruları değerlendirilmeksizin iade edilir.** *OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 13, 37, 38*

Tebliğ'e göre statü belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Belgenin yenilenmesi için ilk başvurudaki usulle başvurulur; ancak geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan başvurular değerlendirilmeksizin başvuru sahibine iade edilir. Yani süre belgenin bitiş tarihinden geriye doğru sayılır. Bir yıllık geçerlilik ve bitimden önceki bir ay içinde güncelleme başvurusu kuralı, statü belgesinin değil götürü teminat yetkisinin hükmüdür; götürü teminatta bu süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez. Üç yıl, Yönetmelikteki sicil koşulunda idari para cezasının kesinleşmesinden sonra geçmesi gereken süredir. Yenileme başvurusunun gecikmesi iptal sebebi değildir; iptal yalnız yanlış veya eksik bilgiye ya da sahte belgeye dayanılarak verilen belge için öngörülmüştür. En güçlü tuzak götürü teminatın bir aylık güncelleme kuralını iki yıllık belgeye taşıyan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 13, 37, 38)

4. **A** **İzinli gönderici yetkisi** *OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 1, 4, 12, 62*

Tebliğ, statü belgesi kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamaları sayar: eksik beyan, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme (onaylanmış ihracatçı yetkisi). İzinli gönderici yetkisi bu listede yoktur; bu yetki yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile tanınan kolaylıklardandır. İki statü birlikte taşınmaz: adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğu anlaşılan kişinin statü belgesi talebi reddedilir, statü belgesi sahibi iken sertifika alan kişinin statü belgesi geri alınır. En güçlü tuzak A.TR düzenleme ve vize etmedir: menşe ve dolaşım belgesi işlemleri gümrük idaresine ait sanılır, oysa onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınan statü belgesi sahibi A.TR'yi gümrüğe ibraz etmeden düzenleyip vize edebilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 1, 4, 12, 62)

5. **B** **I ve III** *OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 26, 31, 32, 34*

Tebliğ'e göre gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat alınması öngörülen durumlarda statü belgesi sahibinden, talep etmesi halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır (I doğru). Götürü teminat, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki (I) sayılı listedeki eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç olmak üzere gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir; bu liste kısmi teminattan da yararlanamaz (II yanlış). Götürü teminat, belirlenen tutarın her işlem için ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılmasını ifade eder (III doğru). Teminat, son bir yıldaki teminata konu vergilerin toplam kıymetinin yüzde onu olarak hesaplanır; hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile istenebilecek azami teminat iki milyon Avro'dur (IV yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: ÖTV (I) sayılı liste götürü teminatın kapsamında değil, açıkça hariç tutulan alacaktır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 26, 27, 31, 32, 34)

6. **C** **Başvuru formunun eksik doldurulmuş veya imzasız olması** *OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 12*

Tebliğ, statü belgesi başvurusunda iki ayrı sonuç öngörür. Olumsuz tespit raporu ibrazı, raporun formata uygun ya da eksiksiz olmaması, sözleşmeye taraf YGM ile raporu düzenleyen kişinin farklı olması, raporun sözleşmeyi izleyen otuz gün içinde düzenlenmemesi, başvurunun rapordan sonraki beş iş günü içinde yapılmaması, iki yıldan az faaliyet ve adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olması hallerinde talep doğrudan reddedilir. Süresi içinde yapılan başvuruda başvuru formunun ibraz edilmemiş, eksik doldurulmuş veya imzasız olması ya da olumlu tespit raporunun başvuru sırasında ibraz edilmemiş olması halinde ise eksikliklerin üç iş günü içinde tamamlanması için başvuru sahibine e-posta ve yazı ile bildirim yapılır, inceleme süresi durur; eksiklik bu sürede tamamlanmazsa talep reddedilir. En güçlü tuzak olumsuz tespit raporudur: rapor sorunu gibi görünse de olumlu rapor yerine olumsuz raporun sunulması tamamlanabilir bir eksiklik değil, doğrudan ret sebebidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 12)

7. **B** **180.000** *OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 31, 34*

Tebliğ'e göre götürü teminat tutarı, başvurunun genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde teminata konu olan gümrük vergileri ve sair vergilerin toplam kıymetinin yüzde onudur. Teminat = 1.800.000 × %10 = 180.000 Avro. Bu tutar, dahilde işleme rejimi dışındaki kapsam için öngörülen 75.000 Avro asgari tutarın üstünde ve istenebilecek iki milyon Avro azami tutarın altında olduğu için aynen verilir. 75.000, asgari tutarın hesaplanan tutar yerine uygulanmasından doğar; 250.000, dahilde işleme rejimi dâhil kapsamın asgari tutarıdır; 216.000, askıya alma ve geri almada vergilerin teminata bağlanmasında kullanılan yüzde yirmi fazlanın eklenmesiyle (180.000 × 1,2) bulunur; 360.000 ise yüzde on yerine yüzde yirmi oranının uygulanmasıyla (1.800.000 × %20) çıkar. En güçlü tuzak 250.000 Avro'dur: asgari tutar kapsamın DİR dâhil olmasına bağlıdır, vakadaki kapsam ise DİR hariçtir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 31, 34)

8. **A** **İndirimli veya sıfır oranlı vergi ya da muafiyet için gereken belgeler süresi içinde sunulmazsa, eksik ödenen vergiler ile gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben otuz gün içinde ödenmesi zorunludur.** *OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 21, 23*

Tebliğ'e göre götürü teminat yetkisiyle eksik beyanda bulunan statü belgesi sahibinde, indirimli veya sıfır oranlı vergi ya da muafiyet belgesi eksik olsa da vergi tahakkuku beyana göre yapılır. Götürü teminattan yararlanmayan ya da bu yetkisi bulunmayan statü belgesi sahibinden normal oranlarla bulunacak miktar ile indirimli oran veya muafiyetle bulunacak miktar arasındaki fark için teminat istenir; eksik belgelerin faks veya fotokopisi ibraz edilirse teminat aranmaz ve beyana göre işlem yapılır. Belgeler süresi içinde sunulmazsa, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, eksik ödenen vergiler ile gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben on beş gün içinde ödenmesi zorunludur; ödenmezse vergiler, gecikme zammı ve ceza teminattan çözülerek irada kaydedilir. Ödeme süresi otuz gün değil, on beş gündür. Takip için gümrük müdürlükleri her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yaparak süresinde tamamlanmamış BS-1 kodlu beyannameleri tespit eder. En güçlü tuzak faks veya fotokopiyle teminatın aranmamasıdır: belge aslı gelmeden teminattan vazgeçilmesi akla aykırı görünür, fakat Tebliğ bunu açıkça öngörür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 21, 23)

9. **D** **I, II ve IV**

OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 43, 44, 45, 46

Tebliğ'e göre mavi hat, onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce yalnız belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanılan ve eşyanın çıkış işlemleri tamamlanmadan belge kontrolü veya muayene yapılmayan hattır; beyanın kontrolü çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır (I doğru). Kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya hariç, ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin beyannameler hatta işlem görmez (II doğru). Mavi hatta işlem görmüş beyanname kapsamı eşyanın ihracat vergilerinin onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından elektronik ortamda ödenmesi zorunludur; hesabın statü belgesi sahibine ait olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı banka sorumludur. Gümrük müşavirinin hesabından ödeme öngörülmemiştir (III yanlış). Çıkış işlemleri ihracat vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından yapılır (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: beyanname işlemlerini yürüten müşavirin ödemeyi de yapabileceği varsayılır, oysa Tebliğ ödemeyi statü belgesi sahibinin hesabına bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 43, 44, 45, 46)

10. **E** **Götürü teminat yetkisi — ticaret unvanı değiştiği hâlde teminatın yenilenmemesi — altı ay**

OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 24, 41, 52, 59, 61

Tebliğ'e göre eksik belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisi, belgeler tamamlandıktan sonra altı ay süreyle askıya alınır. Onaylanmış ihracatçı yetkisinde aykırılık halinde ilk iki seferde yazılı uyarı yapılır, üçüncü seferde yetki altı ay süreyle askıya alınır. Mavi hatta ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun ikinci kez tekrarında beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır. Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kamu alacağı süresi içinde ödenmezse statü belgesinin kendisi kesinleşmiş borç ödenene kadar askıya alınır. Ticaret unvanı değiştiği halde götürü teminatın yenilenmemesinde ise askının süresi belirli değildir: götürü teminat yetkisi yenileme işlemi tamamlanana kadar askıya alınır; bu sürede teminat mektupları iade edilmez ve vergiler yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanır. En güçlü tuzak mavi hat eşleştirmesidir: eksik beyandaki üçüncü ihlal kuralına bakarak ikinci tekrarın yanlış olduğu düşünülür, oysa beyana aykırı ihracatta askı ikinci tekrarda gelir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 24, 41, 52, 59, 61)

11. **B** **Statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü**

OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 52, 53, 64

Tebliğ'e göre statü belgesi kapsamındaki hak ve yetkilerin askıya alınmasına ve geri alınmasına, söz konusu belgenin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü yetkilidir. İhlalin yaşandığı gümrük müdürlüğü işlemi kendisi yapmaz; askıya alma veya geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen belgeyi düzenleyen bölge müdürlüğüne bildirimde bulunur. Kolaylaştırma izninin geri alınmasında da bildirimi, beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğü belgeyi düzenleyen bölge müdürlüğüne yapar. Gümrükler Genel Müdürlüğü, dava açılması halinde kolaylaştırmalardan yararlandırılmama kuralının uygulanmamasına karar vermeye ve Tebliğ'de yer almayan hususları sonuçlandırmaya yetkilidir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin görevi başvurudan önceki OK1 tespitiyle sınırlıdır. En güçlü tuzak beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüdür: ihlali tespit eden ve uyaran idare odur, ancak askı ve geri alma kararı belgeyi düzenleyen bölge müdürlüğüne aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 52, 53, 64)

12. **E** **Adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması, statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturur.**

OKS Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 4, 11, 14, 74/A

Tebliğ'e göre adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri de uygulanmaz; seçenek bu hükmü tersine çevirmiştir. Statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir. Ticaret unvanı, vergi numarası, adres gibi bilgilerin değişmesi nedeniyle belgede değişiklik yapıldığında belgenin sayı ve geçerlilik süresi değişmez, yalnız yeni bir referans numarası alınır. Kayıp veya zayi olan belgenin yerine, bölge müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni belge düzenlenebilir. Belge kapsamındaki hak ve uygulamalardan bizzat belge sahibi yararlanır; bu yetki başkalarına kullandırılamaz. En güçlü tuzak kayıp belge seçeneğidir: değişiklikte referans numarası yenilendiği için kayıp belgede de yeni numara verileceği sanılır, oysa kayıp belgenin yerine aynı referans numaralı belge düzenlenir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 4, 11, 14, 74/A)

BÖLÜM M09 · GÜMRÜK TARİFESİ, POZİSYON AYIRMA VE EŞYANIN MENŞEİ 8 soru · 12 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük tarifesinin kapsadığı unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Türk Gümrük Tarife Cetveline alt açılımlar ekleyen ve tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetveller

B) Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergileri

C) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamaları

D) Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi ve eşya fihristi

E) İthalat vergilerinde bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamaları

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp yol gösterici nitelikte olan ibarelere ne ad verilir?

A) Bölüm notu

B) Fasıl başlığı

C) Bölüm başlığı

D) Fasıl notu

E) Ek not

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesinin uygulanmasına ve tercihli tarife uygulamalarına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması, Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara tabidir.

B) Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

C) Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır.

D) Tercihli tarife uygulaması ifadesi, tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulaması anlamına gelir.

E) Gerekli koşulların yerine getirilmesi hâlinde tercihli tarife uygulanması talebi, eşyanın tesliminden sonra da yapılabilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) O ülkede toplanan bitkisel ürünler

B) Başka bir ülkede doğup o ülkede yetiştirilen canlı hayvanlar

C) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler

D) O ülkede kayıtlı ve o ülkenin bandırasını taşıyan fabrika gemilerde, o ülke bandıralı araçlarca kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünlerinden elde edilen eşya

E) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre birden fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılarak elde edilen, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI. bölümünde yer alan, ancak Yönetmelik ekindeki listede bulunmayan bir tekstil ürününün o ülke menşeli sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

A) Ek listenin üçüncü sütununda belirtilen işlemin, pozisyon değişikliği olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilmiş olması

B) Kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının belirli bir yüzde oranını aşmaması

C) Ürünün o ülkede tasnifleme, setler oluşturma dahil eşleştirme ve basit ambalajlama işlemlerinden geçirilmiş olması

D) Ürünün üretildiği ülkeden üçüncü bir ülkeye uğramaksızın doğrudan Türkiye'ye getirilmiş olması

E) Nihai ürünün, üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılması

6- Çin'de üretilen (A) eşyası Hollanda'da bir antrepoya konulmuş, daha sonra Hollanda'dan Türkiye'ye gönderilmiştir. Çin'de üretilen (B) eşyası ise Yunanistan'da antrepoya konulmaksızın yalnızca araç değiştirilerek Türkiye'ye getirilmiştir.

Buna göre Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın menşe ülkesi ve geldiği ülkeye ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (A) eşyası Hollanda'da antrepoya konulduğu için Hollanda menşeli sayılır.

B) (A) eşyasının menşe ülkesi Çin, geldiği ülke Hollanda'dır.

C) (A) eşyasının geldiği ülke, menşe ülkesi olan Çin'dir.

D) (B) eşyasının geldiği ülke, araç değiştirildiği ülke olan Yunanistan'dır.

E) (B) eşyası Yunanistan'da araç değiştirdiği için Yunanistan menşeli sayılır.

7- Gümrük Yönetmeliği'nin ticaret politikası önlemlerine tabi eşyada menşe şahadetnamesinin ibrazına ve incelenmesine ilişkin hükümlerine göre;

I. Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmişse, önlem tutarları nakit teminata bağlanarak beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir.

II. Önlem tutarları beyan edilerek ödenmişse, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ayı aşmamak üzere menşe şahadetnamesi ile başvurulması hâlinde tahsil edilen tutar geri verilir.

III. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan denetimde pozisyon değişikliği nedeniyle önleme tabi olduğu anlaşılan eşya için menşe şahadetnamesinin ibrazına beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir.

IV. İnceleme sonucunda şahadetnamenin gerçekliği hakkında tereddüt devam ederse şahadetname, sonradan kontrol talebiyle gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne gönderilir.

V. Yükümlünün yazılı talebi üzerine, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, II ve IV

C) I, II ve V

D) II, III ve V

E) I, II, III, IV ve V

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticaret politikası önlemine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki durumlardan hangisinde menşe şahadetnamesi aranır?

A) Eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığı tevsik edilerek önlemin uygulanmamasının istenmesi

B) Tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi

C) Eşyanın AB'ye üye ülkelerden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi

D) Eşyanın önlemin uygulandığı ülke menşeli olarak beyan edilmesi ve başka bir önleme ya da ülkesine göre farklı orana tabi olmaması

E) Eşyanın ticari mahiyette olmaması ve CIF kıymetinin 430 Avro'yu geçmemesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M09 · Gümrük Tarifesi, Pozisyon Ayırma ve Eşyanın Menşei — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
D	C	A	B	E	B	C	A

1. **D** **Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi ve eşya fihristi** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15*

Gümrük Kanunu'na göre gümrük tarifesi; Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, bu cetvele dayanan ya da alt açılımlar ekleyen diğer cetvelleri, gümrük vergi oranları ile tarım politikası ve işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini, anlaşmalara dayanan ve tek taraflı tanınan tercihli tarife uygulamalarını, şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarını ve diğer tarife uygulamalarını kapsar. Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi ve eşya fihristi bu sayımda yer almaz; Kanun bunları ayrı bir hükümde düzenler: Müsteşarlıkça hazırlanıp Resmî Gazete'de yayımlanırlar ve yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. Bağlayıcı olmaları, gümrük tarifesinin unsuru oldukları anlamına gelmez. En güçlü tuzak tek taraflı tercihli tarife uygulamalarıdır: karşılıklı anlaşma olmadığı için tarifenin dışında sanılır, oysa Kanun bunları da gümrük tarifesine dahil etmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 15)

2. **C** **Bölüm başlığı** *Gümrük Yönetmeliği md. 32; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) md. 4*

Gümrük Yönetmeliği, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp yol gösterici nitelikte olan ibareleri bölüm başlığı olarak tanımlar. Bölüm notu, bölüm başlığından sonra gelen ve bölümde geçen tabirlerin anlamını, hangi eşyanın bölüme girip girmediğini açıklayan bilgilerdir. Fasıl başlığı da bağlayıcı olmayan ibaredir, ancak bölümün değil faslın başında bulunur. Fasıl notu fasıl başlıklarından sonra gelen açıklamalardır. Ek not ise Açıklama Notları Tebliği'nde Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını ifade eder. En güçlü tuzak fasıl başlığıdır: bağlayıcı olmama niteliği ortaktır; ayırıcı unsur ibarenin her bölümün başında yer almasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 32; GTC Açıklama Notları Seri 6 md. 4)

3. **A** **Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması, Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara tabidir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15, 16*

Gümrük Kanunu'na göre mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara tabidir; şartları belirleyen makam Ticaret Bakanlığı değildir. Bir izin gerektiğinde Kanunun ilgili izin hükümleri uygulanır. Diğer ifadeler Kanunla uyumludur: gümrük vergileri gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan tarifeye göre hesaplanır; eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler gerektiğinde tarife pozisyonuna göre uygulanır; tercihli tarife uygulaması ifadesi tarife kotaları kapsamında olsa dahi ithalat vergilerinde indirim veya şartlı muafiyet anlamına gelir; koşulları taşıyan eşyada tercihli tarife talebi gümrük işlemlerinin tamamlanmasından veya eşyanın tesliminden sonra da yapılabilir. En güçlü tuzak teslimden sonra talep seçeneğidir: teslimle işlemin kapandığı sanılır, oysa Kanun koşulların yerine getirilmesi kaydıyla sonradan talebe izin verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 15, 16)

4. **B** **Başka bir ülkede doğup o ülkede yetiştirilen canlı hayvanlar** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 18*

Gümrük Kanunu'na göre tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya o ülke menşelidir ve Kanun bu ifadenin kapsamını sayar. Canlı hayvanlar için şart, hayvanın o ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş olmasıdır; başka bir ülkede doğup sonradan o ülkede yetiştirilen hayvan bu bentle tümüyle elde edilmiş sayılmaz. Buna karşılık o ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler (süt, yumurta gibi) için doğum şartı aranmaz, yetiştirme yeterlidir. Listede ayrıca o ülkede toplanan bitkisel ürünler, o ülkede kayıtlı ve bandıralı fabrika gemilerde kara suları dışındaki denizlerden çıkarılan av ürünlerinden elde edilen eşya ve sadece hammadde elde etmek için toplanan atık ve artıklar yer alır. En güçlü tuzak yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ürünlerdir: hayvanın kendisi için aranan doğum şartı ürüne taşınırsa bu seçenek de yanlış sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 18)

5. **E** **Nihai ürünün, üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılması** *Gümrük Yönetmeliği md. 34, 36*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre birden fazla ülkede menşeli olmayan girdilerle işlem görerek elde edilen ve Tarife Cetvelinin XI. bölümünde yer alan tekstil ürünlerinin o ülke menşeli sayılabilmesi için, nihai ürünün üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılması gerekir. Ek listede yer alan tekstil ürünlerinde ise pozisyon değişikliğine bakılmaksızın listenin üçüncü sütunundaki işlemin gerçekleşmiş olması aranır; soru listede bulunmayan ürünü sorduğu için bu kural uygulanmaz. Menşeli olmayan maddelerin fabrika çıkış fiyatının belirli yüzdesini aşmaması, yalnız listedeki menşe kuralı böyle bir oran öngörüyorsa hesaplanır. Tasnifleme, eşleştirme ve basit ambalajlama, koşul sağlansa bile menşe kazandırmayan yetersiz işlemlerdir. Eşyanın üçüncü bir ülke yoluyla getirilmesi ve orada antrepoya konulması menşe ülkesini değiştirmez; doğrudan getirme bir menşe şartı değildir. En güçlü tuzak listenin üçüncü sütunundaki işlemdir: tekstil menşe kuralı olarak doğrudur, fakat yalnız ek listedeki ürünlere uygulanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 34, 36)

6. **B** **(A) eşyasının menşe ülkesi Çin, geldiği ülke Hollanda'dır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 36*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya üretildiği ülkeden doğrudan Türkiye'ye getirilmeyip üçüncü bir ülke yoluyla getirilmiş ve orada geçici depolama yerine veya antrepoya konulmuş olsa dahi menşe ülkesi değişmez. Eşyanın geldiği ülke ise Türkiye'ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülkedir; başka bir ülkede antrepoya konmaksızın yalnız araç değiştirilerek getirilmesi halinde geldiği ülke değişmez. (A) eşyası Hollanda'daki antrepodan gönderildiği için menşe ülkesi Çin, geldiği ülke Hollanda'dır. (B) eşyası Yunanistan'da antrepoya konulmadan yalnız araç değiştirdiği için geldiği ülke değişmez, Çin olarak kalır; menşei de Çin'dir. Antrepoya konma veya araç değiştirme menşe kazandıran işçilik değildir. En güçlü tuzak (B) eşyasının geldiği ülkeyi Yunanistan sayan seçenektir: Türkiye'ye getiren araca orada yüklenmiş gibi görünür, fakat Yönetmelik yalnız araç değiştirmeyi geldiği ülkeyi değiştirmeyen hal olarak saymıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 36)

7. **C** **I, II ve V** *Gümrük Yönetmeliği md. 38, 41*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği beyannamede belirtilirse önlem tutarları nakit teminata bağlanır ve usulüne uygun şahadetname için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir (I doğru). Tutarlar beyan edilerek ödenmişse, tescil tarihinden itibaren altı ayı aşmamak üzere şahadetname ile başvurulduğunda tahsil edilen tutar geri verilir (II doğru). Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonraki denetimde pozisyon değişikliğiyle önleme tabi olduğu anlaşılan eşyada altı aylık süre beyannamenin tescilinden değil, tespit tarihinden itibaren başlar (III yanlış). İncelemede tereddüt devam ederse şahadetname, tüm bilgi ve belgelerle birlikte sonradan kontrol talebiyle bölge müdürlüğüne değil Müsteşarlığa gönderilir (IV yanlış). Yükümlünün yazılı talebi halinde vergi ve diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir (V doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: altı aylık süre doğrudur, fakat işlemler tamamlandıktan sonraki denetimde süre tespit tarihinden başlar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 38, 41)

8. **A** **Eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığı tevsik edilerek önlemin uygulanmamasının istenmesi** *Gümrük Yönetmeliği md. 38, 39, 205*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe esaslı ticaret politikası önlemine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın önleme tabi ülke menşeli olmadığı veya başka bir ülkede gördüğü işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiği tevsik edilecekse, menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş menşe şahadetnamesi ibraz edilir. Buna karşılık tercihli menşei tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi, AB'ye üye ülkelerden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelinmesi ve eşyanın önlemin uygulandığı ülke menşeli olarak beyan edilmesi hallerinde menşe şahadetnamesi aranmaz; son halde eşya birden fazla önleme tabi ise ya da ülkesine göre farklı oranlar belirlenmişse şahadetname yine aranır. Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşyada da şahadetname aranmaz; numunelerin serbest dolaşıma girişinde önlem hükümleri hiç uygulanmaz. En güçlü tuzak önlem ülkesi menşeli beyandır: önleme tabi eşyada şahadetname her zaman gerekir sanılır, oysa menşe önlem ülkesi olarak beyan ediliyorsa ispat edilecek bir menşe farkı yoktur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 38, 39, 205)

BÖLÜM M10 · GÜMRÜK KIYMETİ

11 soru · 16 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki giderlerden hangisi, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattan ayırt edilebilse dahi, fiyata dahil edilmemiş ve alıcı tarafından üstlenilmişse gümrük kıymetine ilave edilir?

A) Satın alma komisyonları

B) Sınai tesis, makine veya teçhizat için ithalattan sonra yapılan kurma ve montaj giderleri

C) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri

D) İthal eşyasının satışıyla ilgili bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri

E) Gümrük işlemleri sırasında eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hesaplanmış kıymet yönteminde hesaplanmış kıymeti oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Türkiye sınırları içinde gerçekleşen mutat nakliye ve sigorta giderleri

B) İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve yapılan imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri

C) Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticilerce üretilen aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere eşit bir tutar

D) İthal eşyasının giriş liman veya yerine kadar nakliyesiyle ilgili yükleme, boşaltma ve elleçleme giderleri

E) İthal eşyasının giriş liman veya yerine kadar nakliye ve sigorta giderleri

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunan satışlarda satış bedelinin kabulüne ilişkin hükümlerine göre;

I. Alıcı ile satıcı arasında bir ilişkinin varlığı, satış bedelinin reddedilmesi için tek başına yeterli bir neden oluşturmaz.

II. Gümrük idaresi ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına varırsa bu hususları beyan sahibine yazılı olarak bildirir; süresi içinde verilmek şartıyla beyan sahibinin cevap hakkı saklıdır.

III. Emsal kıymetler gümrük idaresinin girişimiyle de kullanılabilir ve bu kıymetlere dayanılarak satış bedelinin yerini alacak bir kıymet tespit edilebilir.

IV. Aynı veya benzer eşyanın Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç fiyatı, satış bedelinin kıyaslanacağı emsal kıymetlerden biridir.

V. Emsal kıymetlerle yapılan kıyaslamada ticari düzeye ve miktara ilişkin ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, II ve IV

C) I, II ve V

D) I, III ve V

E) I, II, III, IV ve V

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre satıcı (S) ile alıcı (A) arasındaki aşağıdaki durumlardan hangisinde, gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunduğu kabul edilir?

A) (A)'nın, (S)'nin teyzesinin oğlu olması

B) (A)'nın, (S)'nin eşinin kardeşi olması

C) (A)'nın, (S)'nin Türkiye'deki tek distribütörü olması ve aralarında Yönetmelikte sayılan başka bir bağ bulunmaması

D) (A) ve (S)'nin oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının yüzde dördünün doğrudan aynı kişiye ait olması

E) (A) ile (S)'nin aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı ticaret odasına kayıtlı tacirler olması

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre istisnai kıymetle beyan edilen eşyada vergi tahakkuku, tamamlayıcı beyan ve gecikme faizine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tamamlayıcı beyanın süresi içinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için gecikme faizi, tamamlayıcı beyanın verilmesi gereken sürenin bitiminden itibaren hesaplanır.

B) Vergi tahakkuku, mevcut belgelerde belirtilen kıymet esas alınarak yapılır.

C) Tamamlayıcı beyana göre gözden geçirilmiş kıymetin daha yüksek olması hâlinde ek vergi tahakkuku yapılır.

D) Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından zamanaşımı, tamamlayıcı beyanın tarihinden itibaren başlar.

E) Kıymet unsurları sonradan belli olacak ya da fiyatı sonradan gözden geçirilecek eşyada, bu unsurların mevcudiyetini gösteren sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisi gümrük idaresine sunulur.

6- Çin'de (P) firması tarafından üretilen bir makinenin gümrük kıymeti satış bedeli yöntemiyle belirlenememiş ve aynı eşyanın satış bedeli yöntemine geçilmiştir. Kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte, aynı ticari düzeyde ve yaklaşık aynı miktarda Türkiye'ye ihraç amacıyla satılan, kıymetleri daha önce satış bedeli yöntemiyle belirlenmiş ve fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikler bakımından makineyle her hususta aynı olan eşyaya ilişkin şu birim satış bedelleri (ABD doları) tespit edilmiştir:

- Çin'de (P) firması tarafından üretilen eşya: 100
- Çin'de (P) firması tarafından üretilen eşya: 95
- Çin'de (R) firması tarafından üretilen eşya: 90
- Vietnam'da (P) firması tarafından üretilen eşya: 80

Buna göre Gümrük Yönetmeliği uyarınca makinenin birim gümrük kıymeti kaç ABD dolarıdır?

A) 80

B) 90

C) 95

D) 97,5

E) 100

7- Gümrük Genel Tebliği'ne (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) göre royalti veya lisans ödemesinin ithal eşyasının satış koşulu olup olmadığının tespitinde dikkate alınan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Satış sözleşmesi veya ilgili dokümanlarda royalti veya lisans ödemesine atıfta bulunulması

B) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin atıfta bulunulması

C) Royalti veya lisans ücretinin ödenmemesi hâlinde satış sözleşmesinin sona ereceğine ilişkin bir hüküm bulunması

D) Royalti veya lisans ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke

E) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan ve lisans verenin üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkân veren hükümler içermesi

8- Gümrük Yönetmeliği'nin satış bedeli yöntemine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki durumlardan hangisinde gümrük kıymetinin eşyanın satış bedeli olması aranmaz?

A) Kıymetin belirlendiği sırada eşya bedelinin henüz fiilen ödenmemiş olması

B) Serbest dolaşıma giriş için beyan edilen eşyanın, tek bir ticari işlemde satın alınan daha büyük miktardaki aynı eşyanın bir kısmı olması

C) Kıymet tespitinden önce eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde ardıl satışa konu olması

D) Fiyat içinde menşe veya ihraç ülkesinde ödenen bir dahili verginin bulunması ve bunun alıcı lehine düşüldüğünün tevsik edilmesi

E) Eşyanın satılmasından sonra, serbest dolaşıma sokulmak üzere beyanname tesciline kadar geçen süre içinde başka bir ülkede kullanılmış olması

9- Gümrük Yönetmeliği ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) ve bu Tebliğ ekindeki tavsiye kararlarına göre royalti ve lisans ücretlerine ilişkin;

I. İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez.

II. İthalatçının, ithal ülkesi kanunları gereğince eşyayı tekrar satarken telif hakkı sahibi üçüncü kişiye ödemek zorunda olduğu ve satış koşulu olmayan royalti fiyata ilave edilir.

III. Alıcının üçüncü kişiye royalti ödediği durumda, satıcı veya satıcıyla ilişkili bir kişi alıcıdan bu ödemeyi yapmasını istemiyorsa royaltinin kıymete eklenme koşulları yerine getirilmiş sayılmaz.

IV. Gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti için istisnai kıymetle beyanda bulunulabilir.

V. Royalti ödemelerinin dönemsel olarak belirlendiği durumlarda verilen dönemsel beyan izni kapsamında her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılması zorunludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyasının satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için aranan koşullara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkileyen bir kısıtlamanın bulunması, satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınmasına engel oluşturmaz.
B) Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan bir kısıtlamanın bulunması, satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınmasına engel oluşturmaz.
C) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş kısıtlamalar, satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınmasına engel oluşturmaz.
D) Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmamalıdır.
E) Tekrar satış sonucu doğan hasılanın bir bölümü doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal ediyorsa, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata bu kısım için ilave yapılabilmelidir.

11- Gümrük tarifesinde brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi olan ve farklı vergi oranlarına bağlı (X) ve (Y) eşyası aynı ambalaj içinde gelmiştir:

- (X) eşyasının net ağırlığı: 60 kg
- (Y) eşyasının net ağırlığı: 40 kg
- Ambalajın ağırlığı: 10 kg

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca (X) eşyasının vergiye esas ağırlığı kaç kg'dır?

A) 60
B) 64
C) 65
D) 66
E) 70

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M10 · Gümrük Kıymeti — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	A	C	B	A	C	D	E	B	A	D

1. **E** **Gümrük işlemleri sırasında eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27, 28*

Gümrük Kanunu'na göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş, ancak alıcı tarafından üstlenilen satın alma komisyonları dışındaki komisyon ve tellaliye, gümrük işlemleri sırasında eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti ve ambalaj bedeli fiyata ilave edilir. Kanun ayrıca, fiyattan ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmeyen giderleri sayar: giriş yerine varıştan sonraki nakliye ve sigorta, sınai tesis, makine veya teçhizat için ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardım giderleri, finansman anlaşması uyarınca alıcının üstlendiği faiz, Türkiye'de çoğaltma hakkı ödemeleri, satın alma komisyonları ve Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri. Kaplar bu listede yoktur; ayrı gösterilseler de kıymete eklenir. Satın alma komisyonu, ithalatçının yurt dışındaki temsilcisine satın almadaki temsil hizmeti için ödediği ücrettir ve kıymete girmez. En güçlü tuzak satın alma komisyonudur: komisyonlar kural olarak eklendiği için bu da eklenir sanılır, oysa Kanun satın alma komisyonunu açıkça hariç tutmuştur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 27, 28)

2. **A** **Türkiye sınırları içinde gerçekleşen mutat nakliye ve sigorta giderleri** *Gümrük Yönetmeliği md. 48, 49*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre hesaplanmış kıymet; ithal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri, Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticilerce üretilen aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere eşit tutar ile giriş liman veya yerine kadar nakliyeye ilişkin yükleme, boşaltma, elleçleme, nakliye ve sigorta giderlerinin toplamıdır. Bu yöntem için ithalatçının bilgi ve belgeleri ibraz etmesi ve doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belgeyle tevsik etmesi gerekir. Türkiye sınırları içinde gerçekleşen mutat nakliye ve sigorta giderleri ise hesaplanmış kıymetin unsuru değildir; indirgeme yönteminde Türkiye'deki birim satış fiyatından yapılan indirimler arasında sayılır. En güçlü tuzak kâr ve genel gider unsurudur: indirgeme yönteminde Türkiye'deki satıştan düşülen kâr ve genel giderle karıştırılır, oysa hesaplanmış kıymette ihraç ülkesindeki üreticilerin mutat kâr ve genel gideri toplama eklenir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 48, 49)

3. **C** **I, II ve V** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24, 26*

Gümrük Kanunu'na göre alıcı ile satıcı arasında ilişkinin varlığı satış bedelinin reddi için tek başına yeterli değildir; satış koşulları incelenir ve ilişkinin fiyatı etkilemediği belirlenirse satış bedeli kabul edilir (I doğru). İdare ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına varırsa bunu beyan sahibine yazılı bildirir ve süresi içinde cevap hakkı saklıdır (II doğru). Beyan sahibi satış bedelinin, ilişkisiz alıcı ve satıcılar arasındaki aynı veya benzer eşya satış bedeline ya da aynı veya benzer eşyanın indirgeme veya hesaplanmış kıymet yöntemiyle belirlenen kıymetine çok yakın olduğunu ispatlarsa satış bedeli kabul edilir. Bu emsal kıymetler yalnız beyan sahibinin girişimiyle ve kıyaslama amacıyla kullanılır, satış bedelinin yerini alacak kıymet bunlara dayanılarak tespit edilemez (III yanlış). Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı emsal kıymet değildir; son yöntemde bile esas alınması yasak olan değerlerdendir (IV yanlış). Kıyaslamada ticari düzey, miktar ve ilave unsurlara ilişkin ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır (V doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: emsal kıymetlerin kullanılabildiği doğrudur, fakat girişim beyan sahibine aittir ve emsal yalnız kıyaslamaya yarar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 24, 26)

4. **B** **(A)'nın, (S)'nin eşinin kardeşi olması** *Gümrük Yönetmeliği md. 43, 55*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişki yalnız sayılan durumlarda kabul edilir; bunlardan biri aynı ailenin üyeleri olmalarıdır. Aynı ailenin üyeleri karı, koca, anne, baba, çocuk, kardeş, büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, eşlerin anne ve babası, gelin ve damat, eşlerin kardeşleri ve kardeşlerin eşleridir. (A) (S)'nin eşinin kardeşi olduğundan ilişki vardır. Teyze listededir, teyzenin çocuğu (kuzen) listede yoktur. Tek acente, tek distribütör veya tek bayi olarak iş ilişkisi içinde bulunanlar diğer kıstaslara uymuyorsa ilişki içinde sayılmaz. Oy hakkı veren hisse veya sermaye paylarında ilişki için en az yüzde beşin aynı kişilere ait olması gerekir; yüzde dört yetmez. Aynı sektörde faaliyet göstermek ise listede hiç yoktur. En güçlü tuzak teyzenin oğludur: teyze listede açıkça sayıldığı için çocuğu da aile sayılır sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 43, 55)

5. **A** **Tamamlayıcı beyanın süresi içinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için gecikme faizi, tamamlayıcı beyanın verilmesi gereken sürenin bitiminden itibaren hesaplanır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 53*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre istisnai kıymetle beyanda vergi tahakkuku mevcut belgelerde belirtilen kıymet esas alınarak yapılır. Tamamlayıcı beyana göre gözden geçirilmiş kıymet daha yüksekse ek tahakkuk yapılır; daha düşükse farka isabet eden kıymetin iade alındığının tevsiki ve tahlil raporu gibi belgelerle inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından zamanaşımı tamamlayıcı beyanın tarihinden itibaren başlar. Kıymet unsurları sonradan belli olacak, fiyatı sonradan gözden geçirilecek ya da sürekli akış halinde taşınan eşyada sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisi sunulur. Tamamlayıcı beyan süresinde verilmezse zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için gecikme zammı oranında gecikme faizi, tamamlayıcı beyanın süresinin bitiminden değil, eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren tahsil edilir; ayrıca usulsüzlük cezası hükmü uygulanır. En güçlü tuzak zamanaşımı seçeneğidir: zamanaşımının tamamlayıcı beyandan başlaması faizin de oradan başlayacağı izlenimini verir, oysa faiz tescil tarihinden işler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 53)

6. **C** **95** *Gümrük Yönetmeliği md. 43, 46*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yalnız kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ülkede üretilen eşya aynı eşya veya benzer eşya olarak nitelenebilir; Vietnam'da üretilen eşya her hususta aynı olsa da aynı eşya sayılmaz ve 80 dolarlık bedel kullanılamaz. Kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş aynı eşya bulunduğu sürece farklı kişinin ürettiği eşyaya geçilmez; (P) firmasının Çin'de ürettiği eşya bulunduğundan (R) firmasının 90 dolarlık bedeli dikkate alınmaz. Aynı eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse bunlardan en düşük olanı kullanılır: (P)'nin iki bedelinden düşük olanı 95 dolardır. 97,5 dolar iki bedelin ortalamasıdır, Yönetmelik ortalama değil en düşük bedeli öngörür; 100 dolar ise yüksek bedeldir. En güçlü tuzak 90 dolardır: en düşük bedel kuralı uygulanırken üretici sırası atlanırsa bu tutara ulaşılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 43, 46)

7. **D** **Royalti veya lisans ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke** *Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) md. 7, 10*

Tebliğ'e göre royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığı tespit edilirken satış sözleşmesi veya ilgili dokümanlarda royalti ödemesine atıf, royalti sözleşmesinde eşyaların satışına atıf, royalti ödenmezse satış sözleşmesinin sona ereceğine dair hüküm, ödenmezse imalatçının ilgili eşyayı üretmesini veya satmasını yasaklayan hüküm ve lisans verenin kalite kontrolünü aşan biçimde üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkân veren hükümler dikkate alınır; bunlardan en az birinin bulunması halinde ödeme satış koşuludur. Royalti veya lisans ücretini alacak kişinin yerleşik olduğu ülke ise kıymet tespitinde dikkate alınmaz; ödeme satıcıya da üçüncü kişiye de yapılsa satış koşulu olduğu sürece fark yoktur. En güçlü tuzak kalite kontrolünü aşan hükümdür: lisans verenin kalite denetimi olağan sayılabileceği için gösterge değil sanılır, oysa kalite kontrolünü aşan ve üretim veya satışı kontrol etmeye imkân veren hüküm açıkça göstergeler arasındadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Kıymet Tebliği Seri 2 md. 7, 10)

8. **E** **Eşyanın satılmasından sonra, serbest dolaşıma sokulmak üzere beyanname tesciline kadar geçen süre içinde başka bir ülkede kullanılmış olması** *Gümrük Yönetmeliği md. 45*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın satılmasından sonra, serbest dolaşıma sokulmak üzere beyanname tesciline kadar geçen sürede başka bir ülkede kullanılmış olması durumunda gümrük kıymetinin eşyanın satış bedeli olması aranmaz. Diğer durumlarda satış bedeli yöntemi uygulanmaya devam eder, yalnız nasıl uygulanacağı düzenlenir: bedel henüz ödenmemişse ödemenin gerçekleşeceği tarihte ödenecek bedel esas alınır; daha büyük partinin bir kısmı beyan edilmişse toplam fiyatın miktar oranına düşen kısmı fiilen ödenen fiyattır; ardıl satışlarda Türkiye Gümrük Bölgesine girişe yol açan son satış veya serbest dolaşıma girişten önce Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleşen satış ihraç amaçlı satışı gösterir; fiyattaki dahili vergi alıcı lehine düşüldüğü tevsik edilirse kıymete dahil edilmez. En güçlü tuzak ardıl satıştır: satışın Türkiye'de yeniden el değiştirmesi satış bedeli yöntemini engeller sanılır, oysa Yönetmelik bu satışı ihraç amaçlı satış kabul eder. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 45)

9. **B** **I, III ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27; Gümrük Yönetmeliği md. 56; Kıymet Tebliği (Seri No: 2) md. 11, Ek-3 Tavsiye 4.2*

Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler fiyata ilave edilmez ve gümrük kıymetine dahil edilmez (I doğru). Tebliğ ekindeki tavsiye kararına göre ithalatçının ithal ülkesi yasaları gereğince tekrar satışta telif hakkı sahibine ödediği royalti, ithal eşyasının ihraç amaçlı satışında satış koşulu olmayıp ithalatçının yasal yükümlülüğü olduğundan fiyata ilave edilmez (II yanlış). Yönetmeliğe göre alıcının üçüncü kişiye royalti ödediği durumda, satıcı veya satıcıyla ilişkili kişi bu ödemeyi istemiyorsa ilave koşulları yerine getirilmiş sayılmaz (III doğru). Tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti için istisnai kıymetle beyanda bulunulabilir (IV doğru). Dönemsel beyan izni verildiğinde bu izin kapsamında yapılacak her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılması gerekmez; tamamlayıcı beyan royaltinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir (V yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: ödeme telif hakkı için yapıldığından royalti sayılıp eklenir sanılır, oysa satış koşulu olmayan yasal yükümlülük kıymete girmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 27; GY 56; Kıymet Tebliği Seri 2 md. 11, Tavsiye 4.2)

10. **A** **Eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkileyen bir kısıtlamanın bulunması, satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınmasına engel oluşturmaz.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24, 27*

Gümrük Kanunu'na göre satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için eşyanın alıcı tarafından elden çıkarılması veya kullanımı, Türkiye mevzuatı ve yetkili mercilerce konulan, eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan ve eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar dışında hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır. Kıymeti önemli ölçüde etkileyen kısıtlama bu nedenle satış bedelinin esas alınmasına engeldir; seçenek tek kelimeyle hükmü tersine çevirmiştir. Satış veya fiyat kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmamalı, alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunmamalı ya da ilişki fiyatı etkilememelidir. Tekrar satıştan doğan hasılanın satıcıya intikal eden kısmı için fiyata ilave yapılabilmelidir; Kanun bu kısmı kıymete eklenecek unsurlar arasında ayrıca sayar. En güçlü tuzak coğrafi bölgeyi sınırlayan kısıtlamadır: satış özgürlüğünü daralttığı için engel sanılır, oysa Kanun bunu açıkça izin verilen kısıtlamalar arasında saymıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 24, 27)

11. **D** **66** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 32*

Gümrük Kanunu'na göre değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşya aynı ambalaj içinde gelirse eşya net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı olarak net ağırlıklara ilave edilir. Toplam net ağırlık = 60 + 40 = 100 kg; (X)'in payı = 60 / 100 = %60; (X)'e düşen ambalaj = 10 × %60 = 6 kg; (X)'in vergiye esas ağırlığı = 60 + 6 = 66 kg. 60 kg, ambalajın hiç eklenmemesinden; 64 kg, orantının ters kurulup (Y)'nin payının (10 × %40 = 4) eklenmesinden; 65 kg, ambalajın iki eşyaya eşit bölünmesinden (10 / 2 = 5); 70 kg ise ambalajın tamamının (X)'e eklenmesinden doğar. En güçlü tuzak 65 kg'dır: ambalajı eşya sayısına bölmek pratik görünür, fakat Kanun bölüşümü net ağırlıklar oranında yapar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 32)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M11 · TAŞITLAR, KABOTAJ, KUMANYA VE AKARYAKIT

10 soru · 15 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği'nin dış sefere çıkan taşıtlara verilen yakıt ve kumanyaya ilişkin hükümlerine göre;

I. Gemilerin, botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar ithalat vergilerinden muaftır.

II. Deniz ve hava taşıtlarının yurt dışından getirdikleri kumanyalar, karaya çıkarılıp çıkarılmadıklarına bakılmaksızın ithalat vergilerinden muaftır.

III. Serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.

IV. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt ve yağlar, kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin bu amaçla kullandıkları deniz taşıtlarına transit hükümlerine göre verilir.

V. Türk bandıralı deniz ve hava taşıtları, antrepodan vergi aranmaksızın aldıkları yakıt ve kumanyaları Türk limanları arasındaki seferlerde de tüketebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, II ve IV

C) I, III ve IV

D) I, III ve V

E) I, II, III, IV ve V

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müdürlüklerinin sınıflandırılması ve günlük kanuni çalışma saatlerinin belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

B) A sınıfı gümrükler her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkilidir.

C) B sınıfı gümrükler yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.

D) Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda günlük kanuni çalışma saatleri, ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce belirlenir.

E) Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu iklim, mevsim ve o yerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir.

3- Düzensiz sefer yapan ve yalnızca yük taşıyan (K) gemisi, fırtına nedeniyle normal çalışma saatleri dışında gümrük idaresi bulunan, ancak işletme teşkilatı bulunmayan bir limana girmek zorunda kalmış ve yükünün bir kısmını boşaltmak istemiştir.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun çalışma saatlerine ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gemi yük getiren düzensiz seferli olduğundan istek normal çalışma saatleri başlayıncaya kadar kabul edilmez.

B) İstek ancak limanda işletme teşkilatı bulunsaydı kabul edilebilirdi.

C) İstek yalnız gemi yolcu veya turist de taşıyorsa kabul edilir.

D) İstek, Bakanlıktan özel izin alınması şartıyla kabul edilir.

E) Geminin yük alıp verme isteği gümrük idaresince kabul edilir.

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk bandıralı gemilerin yabancı limanlardan gelişlerinde yakıt ve kumanyaları için düzenlenen listeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Liste, geminin Türkiye'de son uğrayacağı limandaki gümrük idaresine verilir.

B) Listede yabancı limanlardan alınan kumanyanın yalnız cins ve miktarı gösterilir; sefer sırasında tüketilen miktar gösterilmez.

C) Liste, geminin ilk uğrayacağı Türk limanında geminin kontrolünü yapacak gümrük idaresine verilir.

D) Listede yalnız yabancı limanlardan alınan yakıt ve kumanya yer alır; daha önce Türkiye'de tedarik edilenler gösterilmez.

E) İlgili memurlar listeyi geminin seyir jurnali ile karşılaştırarak beyan edilen miktarın jurnal kayıtlarına uygunluğunu inceler.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış sefer yapan düzenli seferli bir geminin, yabancı ülkelere yaptığı seferden son Türk limanına dönerek bu limanda beklemesinin yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılabileceği azami süre ile geminin bu süre içinde yabancı limana çıkamamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığı belgelendirildiğinde sürenin uzatılmasına yetkili merci aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Üç ay – gümrük müdürlüğü

B) Üç ay – gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri

C) Üç ay – Bakanlık

D) Bir ay – gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri

E) Altı ay – gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bunker veya liman bayilerinin, gemiye verilecek yağ ve yakıta ilişkin beyannameyi gümrük idaresine doğrudan başvurarak tescil ettirebilmeleri için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Gümrük işlemlerini takip etmek üzere bünyesinde gümrük müşaviri istihdam etmesi

B) Anonim veya limited şirket olması

C) Ödenmiş sermayesinin asgari 50.000 TL olması

D) Mülkiyetinde 200 DWT kapasitede bir deniz akaryakıt tankeri bulunması veya 80.000 ABD doları tutarında toplu teminat vermesi

E) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olanların sayılan suçlardan mahkûm olmamaları

7- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre;

I. Geminin ambarları dışına yüklenen eşya için gümrük idaresinin branda veya çadır bezi örtülmesine ilişkin talebinin yerine getirilmesi kaptanın takdirine bağlıdır.

II. Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerle içinde kabotaj eşyası bulunan konteynerlerin taşınmak istenmesi hâlinde, serbest dolaşımdaki ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösteren istif planı gümrük idaresine sunulur.

III. Türk limanları arasında sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak Türk limanına gelen Türk bayraklı gemiler, harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur.

IV. Geminin taşıyacağı eşyanın çeşitli olması nedeniyle beyannamenin ilgili alanları yetersiz kalsa dahi her sefer için tek beyanname kullanılması zorunludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I, II ve III

E) II, III ve IV

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre trenlerin ve hava taşıtlarının gümrük kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen hava taşıtlarında kumanya ve akaryakıt listeleri yalnızca yabancı hava taşıtları için kontrol edilir.

B) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, Bölgeden giden trenler sınır istasyonunda kontrole tabi tutulur.

C) Yurt dışına giden hava taşıtı kalkacağı en son havalimanında kontrol edilir ve kontrolün yolcular taşıta binmeden önce yapılması esastır.

D) Yolcu veya eşya indirmeksizin havalimanında kısa bir süre kalacak hava taşıtları dışarıdan gözetim altında tutulur.

E) Yabancı ülkelerden satın alınarak ilk defa serbest dolaşıma girmek üzere gelen hava taşıtları, gümrük denetimine tabi herhangi bir eşya bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla kontrole tabi tutulur.

9- Sayaç İşlemleri Tebliği'ne (Seri No: 1) göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde akaryakıt miktarının tespiti için sayaç sistemi kullanılır?

A) Karayoluyla tankerle gelen motorinin akaryakıt antreposuna alınması

B) Denizyoluyla varillerle taşınan motorinin akaryakıt antreposuna alınması

C) Akaryakıt antreposundaki dökme motorinin karayoluyla yurt dışı edilmesi

D) Denizyoluyla dökme olarak gelen motorinin akaryakıt antreposuna alınması

E) Denizyoluyla dökme olarak gelen hammadde naftanın antrepoya alınması

10- Sayaç İşlemleri Tebliği'ne (Seri No: 1) göre akaryakıtın miktar tespiti ve sayaç sistemine ilişkin belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sayaçla ölçülen miktar ile beyan edilen miktar arasındaki fark Gümrük Yönetmeliği ekindeki fire oranları içinde kalırsa sayaç sistemiyle ölçülen miktar esas alınır.

B) LPG'de sayaç sistemince tespit edilen miktar fire oranları içinde kalmazsa, gümrük personeli gözetiminde gözetim firmalarınca yapılan gemi ölçüm miktarlarına göre gümrük işlemleri tamamlanır.

C) Tahmil-tahliye işlemi sırasında sayaç sisteminde arıza olursa işlem gerekli emniyet önlemleri alınarak derhal sona erdirilir ve sayaç ölçüm sonucu kayıt altına alınır.

D) Aynı tesis içinde bulunan antrepo ve depolar için akaryakıt girişinde veya çıkışında tek sayaç kullanılabilir.

E) Sayaç kalibrasyon sertifikası gibi sayaç sistemine ilişkin belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi hâlinde de noter tasdiki aranır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M11 · Taşıtlar, Kabotaj, Kumanya ve Akaryakıt — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	E	C	B	A	B	A	D	E

1. **C** **I, III ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 176; Gümrük Yönetmeliği md. 476*

Gümrük Kanunu'na göre gemilerin, botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar ithalat vergilerinden muaftır (I doğru). Yurt dışından getirdikleri kumanyalar ise yalnız karaya çıkarılmamak şartıyla muaftır (II yanlış). Serbest dolaşımdaki yakıt, yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan bu taşıtlara verilmesi ihracat hükmündedir (III doğru). Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağ ve kumanyalar transit hükümlerine göre dış sefer taşıtlarına ve kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin bu amaçla kullandıkları deniz taşıtlarına verilir (IV doğru). Yönetmeliğe göre geçici depolama yeri veya antrepodan verilen bu eşyadan gümrük vergileri aranmaz; ancak Türk bandıralı deniz ve hava taşıtlarının bu hükümden yararlanabilmesi için eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri gerekir, Türk limanları arasındaki seferlerde tüketemezler (V yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: yakıttaki muafiyet kumanyaya da şartsız taşınır, oysa kumanya muafiyeti karaya çıkarılmama şartına bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 176; GY 476)

2. **D** **Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda günlük kanuni çalışma saatleri, ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce belirlenir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 560*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler her türlü gümrük işlemini, B sınıfı gümrükler yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir. Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu iklim, mevsim ve o yerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir; Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda bölge müdürlüğünün değil, ilgili Valiliğin yaptığı düzenleme uygulanır. Fazla çalışma tebliği de normal çalışma saatini Valiliklerce belirlenen mesai saatleri olarak tanımlar. En güçlü tuzak B sınıfı gümrük seçeneğidir: yalnızca kelimesi yetkiyi fazla daralttığı izlenimini verir, fakat Yönetmelik B sınıfı gümrüğün yetkisini tam bu şekilde sınırlamıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 560)

3. **E** **Geminin yük alıp verme isteği gümrük idaresince kabul edilir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35*

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış ile her türlü gümrük işlemi kural olarak normal çalışma saatleri içinde yapılır. Kanun bu kuralın istisnalarını sayar: demiryolu katarları ve düzenli seferli taşıtlar ile yolcu getiren düzensiz seferli taşıtlar her saatte girip çıkabilir; işletme teşkilatı bulunan limanlarda gemiler her saatte yük ve yolcu alıp çıkarabilir; zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında gümrük idaresi olan bir limana girmek veya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük alıp verme istekleri de gümrük idarelerince kabul edilir; yolcu ve turist taşıyan her türlü gemi mesai dışında gümrük idaresi bulunan limana girip çıkabilir. Vakada gemi yük getiren düzensiz seferli olduğu ve limanda işletme teşkilatı bulunmadığı için ilk iki istisnadan yararlanamaz; fakat limana fırtına nedeniyle, yani zorlayıcı sebeple girmiştir ve limanda gümrük idaresi vardır. Bu istisna için ne yolcu taşıma ne de Bakanlık izni aranır. En güçlü tuzak düzensiz seferli yük gemisi gerekçesiyle isteğin reddedileceğini söyleyen seçenektir: genel kural doğrudur, ancak vakaya saklanan zorlayıcı sebep istisnası uygulanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 35)

4. **C** **Liste, geminin ilk uğrayacağı Türk limanında geminin kontrolünü yapacak gümrük idaresine verilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 479, 480, 481*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk bandıralı gemilerin yabancı limanlardan gelişlerinde yakıt ve kumanyaları için bir liste düzenlenir ve bu liste ilk uğrayacakları Türk limanında geminin kontrolünü yapacak gümrük idaresine verilir. Listede yabancı limanlardan alınan kumanyanın cins ve miktarı ile sefer sırasında tüketilen miktarı; ayrıca daha önce Türkiye'de serbest dolaşımdaki maddelerden veya geçici depolama yerleri ve antrepolardan tedarik edilen yakıt ve kumanyaların cins ve miktarı, bunlar için verilmiş transit veya ihracat beyannamelerinin numara ve tarihi, gümrük idaresi ve tüketilen miktarlar yer alır. Memurlar listeyi, dış sefer yapan Türk bandıralı gemilerde tutulan ve sayfaları gümrük idaresince onanan yakıt ve kumanya defteri ile karşılaştırır. Seyir jurnali ve devriçark defteri ise kabotaja girecek geminin yabancı limandan aldığı yakıtta vergiye esas miktarın tespitinde kullanılır. En güçlü tuzak seyir jurnali seçeneğidir: gemi kayıtları arasında en bilinen belge olduğu için karşılaştırmanın jurnalle yapıldığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 479, 480, 481)

5. **B** **Üç ay – gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri** *Gümrük Yönetmeliği md. 482*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış sefer yapan düzenli seferli gemilerin yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları halinde bu limandaki üç aya kadar olan bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır. Dış seferden dönen geminin ilk giriş limanında transit akaryakıt ve kumanyası tespit edilir; üç aylık süre içinde Türk limanları arasında sefer yapılırsa tüketilen akaryakıt uğranılan en son Türk limanında vergilendirilir. Gemi üç ay içinde yabancı limana çıkmazsa gümrük idaresi transit akaryakıt ve kumanyayı tespit ederek vergilerini tahsil eder. Yabancı limana çıkamamanın zorunlu nedenlerden kaynaklandığı ilgili gümrük idaresine belgelendirilirse sürenin uzatılmasına gümrük müdürlüğü veya Bakanlık değil, gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkilidir. En güçlü tuzak gümrük müdürlüğüdür: belgelendirme ilgili gümrük idaresine yapıldığı için uzatma kararının da orada verileceği sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 482)

6. **A** **Gümrük işlemlerini takip etmek üzere bünyesinde gümrük müşaviri istihdam etmesi** *Gümrük Yönetmeliği md. 478*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş usul işlemleri hariç, bunker veya liman bayilerinin gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıta ilişkin beyanname tescil ettirebilmeleri için anonim veya limited şirket olmaları, ödenmiş sermayelerinin asgari 50.000 TL olması, mülkiyetlerinde 200 DWT kapasitede bir deniz akaryakıt tankeri bulunması veya 80.000 ABD doları tutarında toplu teminat vermeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip olanların sayılan suçlardan mahkûm olmamaları gerekir. Bu şartları ispat eden belgeler teminat ve taahhütnameyle ibraz edilir; her başvuruda kaptan veya gemi acentesinin talep veya izin yazısı da aranır. Gümrük müşaviri istihdamı bu şartlar arasında yoktur; Yönetmelik bayinin doğrudan başvurusunu düzenler. En güçlü tuzak tanker şartıdır: tanker mülkiyeti zorunlu sanılır, oysa Yönetmelik tanker yerine 80.000 ABD doları toplu teminatı da kabul eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 478)

7. **B** **II ve III** *Kabotaj Tebliği (07.06.2013) md. 4, 10, 12*

Kabotaj Tebliği'ne göre geminin ambarları dışına yüklenen eşya ile ambarı bulunmayan gemilere yüklenen eşya için gümrük idaresinin branda veya çadır bezi örtülmesine ilişkin talebi kaptan tarafından yerine getirilmek zorundadır; talebin yerine getirilmesi kaptanın takdirine bırakılmamıştır (I yanlış). Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerle içinde kabotaj eşyası bulunan konteynerler taşınacaksa, serbest dolaşımdaki ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösteren istif planı gümrük idaresine sunulur (II doğru). Dâhili sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak Türk limanına gelen Türk bayraklı gemiler harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur (III doğru). Eşyanın çeşitli olması, gönderici ve alıcının birden fazla olması gibi nedenlerle beyannamenin alanları yetersiz kalırsa birden fazla beyanname kullanılabilir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: beyannamelerin seri numaralı ve silintisiz olması kuralı tek beyanname zorunluluğu varmış izlenimi verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Kabotaj Tebliği 4, 10, 12)

8. **A** **Türkiye Gümrük Bölgesine gelen hava taşıtlarında kumanya ve akaryakıt listeleri yalnızca yabancı hava taşıtları için kontrol edilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 72/M, 72/Ö, 72/P*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen havayolu taşıtları ilk inecekleri havalimanında gözetim altına alınır; taşıtın taşıma veya yük belgeleri, yolcu ve personel listeleri ile milli hava taşıtlarına ait kumanya ve akaryakıt listeleri kontrol edilir. Kumanya ve akaryakıt listesi kontrolü yabancı hava taşıtlarına değil, milli hava taşıtlarına ilişkindir; seçenek hükmü tersine çevirmiştir. Gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, giden trenler sınır istasyonunda kontrol edilir. Yurt dışına giden hava taşıtı kalkacağı en son havalimanında kontrol edilir ve kontrolün yolcular binmeden önce yapılması esastır. Yolcu veya eşya indirmeksizin kısa süre kalacak hava taşıtları dışarıdan gözetim altında tutulur. Yabancı ülkelerden satın alınarak ilk defa serbest dolaşıma girmek üzere gelen hava taşıtları da gümrük denetimine tabi eşya bulunup bulunmadığının tespiti için kontrol edilir. En güçlü tuzak giden hava taşıtının kontrol yeridir: ilk havalimanında kontrol edildiği sanılır, oysa giden taşıt kalkacağı en son havalimanında kontrol edilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 72/M, 72/Ö, 72/P)

9. **D** **Denizyoluyla dökme olarak gelen motorinin akaryakıt antreposuna alınması** *Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1) md. 3, 4*

Sayaç İşlemleri Tebliği'ne göre denizyoluyla gelen dökme akaryakıtın antrepo veya depoya alınması ve denizyoluyla yurt dışı edilmesinde sayaç sistemi kullanılır. Diğer yollarla gelen veya kaplarla taşınan akaryakıt ise sayaç kullanılmaksızın tank ölçüm sistemi, tartım fişi veya yükleme belgesi ya da konşimentodaki miktarlara göre antrepoya alınır veya çıkarılır. Karayoluyla gelen tanker, varillerle taşınan motorin ve karayoluyla yurt dışı edilen motorin bu nedenle sayaç sistemi kapsamında değildir. Tebliğ ayrıca akaryakıtı benzin türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ve LPG olarak tanımlar; ancak nafta tanımına hammadde ve solvent nafta dahil değildir, bu yüzden dökme hammadde nafta Tebliğ'in akaryakıt tanımına girmez. En güçlü tuzak hammadde naftadır: denizyoluyla dökme geldiği için sayaç kuralına uyuyor gibi görünür, fakat Tebliğ hammadde naftayı akaryakıt tanımının dışında tutar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Sayaç Tebliği 3, 4)

10. **E** **Sayaç kalibrasyon sertifikası gibi sayaç sistemine ilişkin belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi hâlinde de noter tasdiki aranır.** *Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1) md. 4, 6, 7, 9*

> Sayaç İşlemleri Tebliği'ne göre sayaç kalibrasyon sertifikası, ölçüm sistemi şeması ve mühür yerleri, sayaç mühür doğrulama raporu ve sayaca bağlı boru şeması antrepoda, depoda ve gümrük idaresindeki dosyada bulundurulur; bu belgelerin noter tasdikli olması gerekir, ancak asılları gümrük idaresine gösterilirse noter tasdiki aranmaz. Seçenek bu istisnayı tersine çevirmiştir. Dökme gelen akaryakıtta sayaçla ölçülen miktar ile beyan edilen miktar arasındaki fark fire oranları içinde kalırsa sayaçla ölçülen miktar esas alınır; LPG'de sayaç miktarı fire oranları içinde kalmazsa gözetim firmalarınca yapılan gemi ölçüm miktarlarına göre işlem tamamlanır. Tahmil-tahliye sırasında sayaç arızasında işlem emniyet önlemleriyle derhal sona erdirilir, sayaç sonucu kayda alınır ve tank ölçümlerinden sonra gümrük personeli gözetiminde işleme devam edilir. Aynı tesisteki antrepo ve depolar için tek sayaç kullanılabilir; bu durumda tanklar arasında doğrudan bağlantı olmaması ve kullanılmayan hatların mühürlenmesi gerekir. En güçlü tuzak tek sayaç seçeneğidir: antrepo ve deponun ayrı ölçülmesi gerektiği sanılır, oysa Tebliğ aynı tesiste tek sayaca izin verir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Sayaç Tebliği 4, 6, 7, 9)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M12 · GÜMRÜĞE SUNMA, ÖZET BEYAN, GEÇİCİ DEPOLAMA, GOBİK VE FİKRÎ MÜLKİYET

14 soru · 21 dakika

1- Karadeniz kıyısındaki Romanya limanı Köstence'de dökme olarak gemiye yüklenen buğday, denizyoluyla doğrudan Samsun Limanı'na getirilecektir.

Buna göre Gümrük Yönetmeliği uyarınca bu eşyaya ilişkin özet beyan en geç ne zaman gümrük idaresine verilmelidir?

A) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce

B) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce

C) Hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce

D) Gemi ilk varış limanına ulaştığında, varış bildirimiyle birlikte

E) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra, gümrüğe sunulduğu anda

2- Gümrük Yönetmeliği'nin özet beyan verme yükümlülüğüne ilişkin hükümlerine göre;

I. Aktif taşıma aracı olarak bağımsız hareket edebilen araç başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşınıyorsa özet beyan verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.

II. Deniz veya hava taşımacılığında taşıma aracının paylaşımı hâlinde özet beyan verme yükümlülüğü, taşıma aracını fiilen işleten taşıyıcıya aittir.

III. Transit rejimi kapsamında getirilen eşyada, öngörülen sürelerde giriş gümrük idaresine elektronik ortamda sunulan ve özet beyan için gerekli bütün unsurları içeren transit bilgileri özet beyan olarak kullanılabilir.

IV. Gerekli unsurları içeren transit bilgileri öngörülen sürelerde alınmışsa, eşyanın varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olsa bile özet beyan şartları sağlanmış sayılır.

V. Elektrik enerjisi ve boru hattı ile gelen eşya için de özet beyan verilmesi gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I ve IV

C) II, III ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III, IV ve V

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre giriş ve çıkış özet beyanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çıkış özet beyanında, eşya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgilisine teslim edildikten sonra da talep üzerine değişiklik yapılmasına izin verilir.

B) Giriş özet beyanında, eşyanın boşaltılmasına izin verildikten sonra değişiklik yapılmasına izin verilmez.

C) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşya gümrük beyannamesi gerektiren bir işleme tabi tutuluyorsa beyanname, eşya bölgeyi terk etmeden önce ihracat gümrük idaresine verilir.

D) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşya gümrük beyannamesi gerektirmeyen bir işleme tabi tutuluyorsa, eşya bölgeyi terk etmeden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verilir.

E) Giriş özet beyanından vazgeçildiğinde gümrük beyannamesi, özet beyanda bulunması gereken asgari bilgileri içerir ve tescil edilinceye kadar özet beyan statüsüne sahiptir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki durumlardan hangisinde eşyanın bulunduğu taşıt aracından boşaltılması için gümrük idaresinin izni aranmaz?

A) Eşyanın, gümrük idaresinin uygun gördüğü bir yerde boşaltılması

B) Eşyanın bulunduğu taşıttan başka bir taşıta aktarılması

C) Boşaltılan eşyanın konulduğu ilk yerden başka bir yere kaldırılması

D) Eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin bulunması

E) Taşıtın Türk limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentesi bulunan bir gemi olması

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre denizyoluyla gelen ve özet beyanı eşyanın gümrüğe sunulmasından önce verilen eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesine ilişkin kırk beş günlük süre hangi tarihten itibaren başlar?

A) Eşyanın gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren

B) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren

C) Özet beyanın tescil bilgilerinin özet beyanı verene bildirildiği tarihten itibaren

D) Boşaltma listesinin gümrük idaresine ibraz edildiği tarihten itibaren

E) Eşyanın geçici depolama yerine giriş işlemlerinin onaylandığı tarihten itibaren

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın geçici depolama yerlerine alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşya geçici depolama yerlerine burada görevli işletme personelinin sorumluluğu ve gümrük memurlarının gözetimi altında alınır.

B) Gümrükçe izin verilen diğer yerlere eşya alınması talebi, talep sahibinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında kabul edilir.

C) Gümrük memuru, üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı boşaltma listesi ile özet beyan bilgilerini karşılaştırarak geçici depolama yeri giriş işlemlerini onaylar.

D) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya geçici depolama yerlerine alınmaz.

E) Geçici depolama yeri giriş işlemlerinin onaylanmasından sonra boşaltma listesi gümrük idaresince muhafaza edilir.

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri açma ve işletme iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici depolama yeri açma ve işletme izni kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile anonim ve limited şirketlere verilebilir.

B) Belediyeler ile kamu kurum veya kuruluşlarının taleplerinde adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi aranmaz.

C) Havayolu ile hızlı kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde de alan şartı aranır.

D) Gümrüklü saha dışında açılacak geçici depolama yerinin, en az 3.000 metrekaresi kapalı olmak üzere 10.000 metrekareden küçük olmaması ve gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması gerekir.

E) Ekonomik yönden ihtiyaç bulunması hâlinde liman işleticisinin ön izinle açacağı geçici depolama yerinde, 10.000.000 TL teminat ve en fazla 20 km mesafe şartıyla kapalı alan şartı aranmayabilir.

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri bulunmayan yerlere getirilen eşyanın konulduğu yerin geçici depolama yeri olarak kabul edilmesine ilişkin başvuru hangi merci tarafından sonuçlandırılır?

A) Gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı bulunulan bölge müdürlüğü

B) Bölge müdürlüğünün görüşü üzerine Bakanlık

C) Eşyanın getirildiği yerdeki gümrük müdürlüğü

D) Gümrük idaresince oluşturulan heyet

E) Bakanlıkça ön izin verilmesi şartıyla gümrük müdürlüğü

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yerlerindeki rezerveli eşya, elleçleme ve eşyanın re'sen imhasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırık veya tamire muhtaç kaplar ile dağınık eşyanın durumu, eşya geçici depolama yerine alınır alınmaz muayene memurunca bir tutanakla saptanır.

B) Rezerve yerleri işletme personeli ve gümrük memurları tarafından çift kilit altında bulundurulur.

C) Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özellikleri değiştirilmemek koşuluyla gümrük idaresinin izni ve denetlemesi altında kaplarının tamiri, yenilenmesi veya havalandırılması gibi elleçleme faaliyetlerine tabi tutulabilir.

D) Re'sen imha kararı, gümrük idare amiri veya görevlendireceği amir veya memur başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyonca alınır.

E) Gümrük beyanında bulunulmadan önce kaza sonucu çevreye zarar verir hâle gelen eşya, ancak sahibinin yazılı muvafakati alınarak imha ettirilebilir.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eşya ancak beyannameyi veren gümrük müşavirinin sistemde onay vermesinden sonra geçici depolama yerinden çıkarılabilir.

B) Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı çıkarmasına izin verilir.

C) Eşyayı yalnız eşya sahibi bizzat teslim alabilir; temsilci veya vekâlet verilen kişiler eşyayı çıkaramaz.

D) Çıkış onayı, gümrük işlemlerinin tamamlandığını tespit eden geçici depolama yeri işleticisince verilir.

E) Muayenesi yerinde yapılacak eşya, geçici depolama yerinden gümrük memuru eşlik etmeksizin çıkarılır.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre üzerinde veya ambalajında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğu izlenimini uyandıran isim veya simge taşıyan eşyaya ilişkin işlem ile yetkili merci veya sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın bu kapsamda olup olmadığında tereddüt — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınır

B) Eşyanın transiti — gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince izin verilir

C) Eşyanın Türkiye'ye ithali — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle yapılabilir

D) Eşyanın gümrük antreposuna konulması — gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izniyle yapılabilir

E) İsim ve simgelerin kaldırılmasıyla sınırlı elleçleme — yazılı talep üzerine gümrük idarelerince izin verilir

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hükümlerine göre;

"Gümrük idaresine henüz talepte bulunulmamışken eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller varsa, hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen eşya (I) süresince re'sen alıkonulabilir. Hak sahibinin gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin başvurusu, yapıldığı tarihten itibaren (II) içinde incelenerek sonucu başvuru sahibine bildirilir."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) I: üç iş günü, II: on iş günü

B) I: on iş günü, II: otuz iş günü

C) I: üç iş günü, II: yirmi iş günü

D) I: üç iş günü, II: otuz iş günü

E) I: on iş günü, II: yirmi iş günü

13- Gümrük Yönetmeliği'nin fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hükümlerine göre;

I. Hak sahibi başvuruda gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği süreyi belirtir; bu süre bir yılı geçemez ve süre başlangıcında dilekçenin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınır.

II. Başvurunun işleme konulması sırasında ortaya çıkan idari masrafların hak sahibince karşılanması talep edilir.

III. Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği gerekçesiyle işlemleri durdurulan eşyanın serbest bölgeye konulmasına ve yeniden ihracına izin verilmez.

IV. Kolaylaştırılmış imhada imha ile ilgili masraflar beyan sahibinden alınır.

V. Hakları ihlal eder nitelikteki eşyayı üretmek amacıyla özellikle tasarlanan kalıp ve matrisler de bu nitelikteki eşya olarak kabul edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, III ve V

C) II, III ve IV

D) I, III, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen eşyaya ilişkin süreler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı getirilmezse eşya hakkında beyan sahibinin talep ettiği rejime göre işlem yapılır.

B) Haklı bir mazeretin bulunması hâlinde hak sahibinin talebi üzerine gümrük idaresince on iş gününe kadar ek süre verilebilir.

C) Re'sen alıkonulan veya işlemleri durdurulan eşya için hak sahibine ve beyan sahibine, alıkoyma veya durdurma işlemini takip eden üç iş günü içinde bildirimde bulunulur.

D) Bozulabilir eşyada dava açma ve ihtiyati tedbir kararı alma için öngörülen üç iş günlük süre uzatılamaz.

E) Kolaylaştırılmış imhada belgelerin ibrazı için öngörülen on iş günlük süre, haklı bir mazeretin bulunması hâlinde on iş günü daha uzatılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M12 · Gümrüğe Sunma, Özet Beyan, Geçici Depolama, GOBİK ve Fikrî Mülkiyet — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	D	A	D	A	E	C	A	E	B	C	D	B	C

1. **B** **Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce** *Gümrük Yönetmeliği md. 67*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre denizyolu taşımacılığında özet beyan süresi eşyanın türüne ve geldiği limana göre değişir. Konteyner ile taşınan eşyada özet beyan hareket limanında gemiye yüklemeden en az yirmi dört saat önce, dökme ve ambalaj halindeki eşyada Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce verilir. Ancak Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesindeki limanlar ile Türkiye limanları arasında taşınan eşyada süre, ilk varış limanına gelmeden en az iki saat öncedir. Vakada eşya Karadeniz kıyısındaki bir limandan geldiği için bu istisna uygulanır. Kanuna göre özet beyan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir; gümrüğe sunma anında verilmez. Varış bildirimi ise taşıma aracının boşaltma yapılacak gümrük idaresine ulaştığında verilen ayrı bir bildirimdir. En güçlü tuzak dört saattir: dökme eşyanın genel kuralı doğrudur, fakat vakaya saklanan Karadeniz limanı istisnayı devreye sokar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 67, 71; GK 35/A)

2. **D** **I, III ve IV** *Gümrük Yönetmeliği md. 61, 64, 65, 66*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı olarak bağımsız hareket edebildiği ve başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta özet beyan yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir (I doğru). Deniz veya hava taşımacılığında taşıma aracının paylaşımı ya da taşımanın sözleşme kapsamında yapılması halinde yükümlülük, aracı işletene değil, taşıma işlemini taahhüt ederek taşıma belgesini düzenleyen kişiye aittir (II yanlış). Transit rejimi kapsamında getirilen eşyada, sürelerinde alınmış olmak kaydıyla elektronik ortamda giriş gümrük idaresine sunulan ve özet beyanın bütün unsurlarını içeren transit bilgileri özet beyan olarak kullanılabilir (III doğru); eşyanın varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olsa da şartlar sağlanmış sayılır (IV doğru). Elektrik enerjisi ve boru hattı ile gelen eşya özet beyan aranmayan haller arasındadır (V yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: taşıyıcı kavramı aracı işleten kişiyi çağrıştırır, oysa paylaşımda belirleyici olan taşıma belgesini düzenleyendir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 61, 64, 65, 66)

3. **A** **Çıkış özet beyanında, eşya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgilisine teslim edildikten sonra da talep üzerine değişiklik yapılmasına izin verilir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35/B, 35/C, 165/B, 165/C, 165/D*

Gümrük Kanunu'na göre giriş özet beyanında talep halinde değişikliğe izin verilir; ancak özet beyanı verene muayene yapılacağının bildirilmesinden, bilgilerin yanlış olduğunun tespitinden ve eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra değişiklik yapılamaz. Çıkış özet beyanında da aynı yapı vardır: muayene bildiriminden, yanlışlığın tespitinden ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgilisine teslim edilmesinden sonra değişikliğe izin verilmez; seçenek bu son sınırı kaldırmıştır. Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşya beyanname gerektiren bir işleme tabiyse beyanname bölgeyi terk etmeden önce ihracat gümrük idaresine, beyanname gerektirmeyen bir işleme tabiyse özet beyan bölgeyi terk etmeden önce çıkış gümrük idaresine verilir. Giriş gümrük idaresi özet beyandan vazgeçerse beyanname özet beyanın asgari bilgilerini içerir ve tescile kadar özet beyan statüsündedir. En güçlü tuzak beyanname ve özet beyanın verileceği idare çiftidir: ihracat gümrük idaresi ile çıkış gümrük idaresi karıştırılır, oysa beyanname ihracat, özet beyan çıkış gümrük idaresine verilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 35/B, 35/C, 165/B, 165/C, 165/D)

4. **D** **Eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin bulunması** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 45*

Gümrük Kanunu'na göre eşya bulunduğu taşıt araçlarından gümrük idarelerinin belirlediği veya uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin izniyle boşaltılabilir veya aktarılabilir. İznin aranmadığı tek hal, eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığıdır; bu durumda en yakın gümrük idaresi derhal haberdar edilir. Uygun görülen yerde boşaltma da izne bağlıdır; aktarma da boşaltma gibi izinle yapılır; eşya konulduğu ilk yerden de gümrük idaresinin izni olmaksızın kaldırılamaz. Türk limanları arasında düzenli sefer yapan gemiler için Kanun gözetim ve kontrol kolaylıkları öngörse de bu, boşaltma izninden muafiyet anlamına gelmez. En güçlü tuzak uygun görülen yerde boşaltmadır: yerin idarece uygun görülmesi izin yerine geçer sanılır, oysa Kanun hem yer hem izin şartını birlikte arar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 45)

5. **A** **Eşyanın gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 46; Gümrük Yönetmeliği md. 73, 77*

Gümrük Kanunu'na göre özet beyan kapsamındaki eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesine ilişkin işlemler denizyoluyla gelen eşyada özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırk beş gün, diğer yollarla gelen eşyada yirmi gün içinde tamamlanır. Yönetmelik bu başlangıcı özel bir halde değiştirir: özet beyan eşyanın gümrüğe sunulmasından önce verilmişse süreler eşyanın gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren başlar. Gümrüğe sunma tarihi de taşıt aracının gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin ilk kayıt tarihidir. Birden fazla limana uğrayan deniz veya hava taşıtlarında ise süre, taşıtın eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine girişine ilişkin kayıt tarihinden başlar. Tescil bildirimi, boşaltma listesi ve geçici depolama giriş onayı sürenin başlangıcı değildir. En güçlü tuzak özet beyanın verildiği tarihtir: Kanunun genel kuralı budur, fakat soru özet beyanın sunmadan önce verildiği hali sorduğu için Yönetmelikteki özel başlangıç uygulanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 46; GY 73, 77)

6. **E** **Geçici depolama yeri giriş işlemlerinin onaylanmasından sonra boşaltma listesi gümrük idaresince muhafaza edilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 78, 81*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya geçici depolama yerlerine burada görevli işletme personelinin sorumluluğu ve gümrük memurlarının gözetimi altında alınır; gümrükçe izin verilen diğer yerlere alınma talebi ise talep sahibinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında kabul edilir. Gümrük memuru, üzerinde özet beyan numarası bulunan boşaltma listesi ile özet beyan bilgilerini karşılaştırarak giriş işlemlerini onaylar; bu onaydan sonra boşaltma listesi gümrük idaresince değil, ilgili işletme personelince muhafaza edilir. Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya geçici depolama yerlerine alınmaz; parlayıcı, patlayıcı veya özel tertibat gerektiren eşya ise niteliğine uygun özel düzenekli yerlere konulur. En güçlü tuzak izin verilen diğer yerler seçeneğidir: sorumluluğun her durumda işletme personelinde olduğu sanılır, oysa bu yerlerde sorumluluk talep sahibine aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 78, 81)

7. **C** **Havayolu ile hızlı kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde de alan şartı aranır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 512, 513*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri açma ve işletme izni kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile anonim ve limited şirketlere verilebilir; belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinde adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi aranmaz. Gümrüklü saha veya gümrük idaresi bulunan liman ve havalimanı dışında açılacak yerlerin en az 3.000 metrekaresi kapalı olmak üzere 10.000 metrekareden küçük olmaması ve mutat yoldan gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması gerekir. Ancak taşıt depolanacak yerlerde kapalı alan, havayolu ile hızlı kargo taşımacılığına ilişkin açılacak yerlerde ise alan şartı aranmaz; seçenek bu istisnayı tersine çevirmiştir. Ekonomik ihtiyaç halinde liman işleticisinin ön izinle açacağı yerde 10.000.000 TL teminat ve limanın bağlı olduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafe şartıyla kapalı alan şartı aranmaksızın izin verilebilir. En güçlü tuzak liman işleticisi seçeneğidir: 20 km ve kapalı alansız izin genel kurala aykırı göründüğü için yanlış sanılır, oysa Yönetmelik bu özel halde açıkça izin verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 512, 513)

8. **A** **Gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı bulunulan bölge müdürlüğü** *Gümrük Yönetmeliği md. 97, 513, 514*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri bulunmayan yerlere getirilen eşyanın konulduğu yerin geçici depolama yeri sayılabilmesi için eşyanın hacim ve ağırlığı nedeniyle geçici depolama yeri bulunan bir idareye sevkinin masraflı veya külfetli olması ya da mevcut geçici depolama yerine konulmasının mümkün olmaması gerekir. Yer, gümrük idaresinin oluşturduğu heyetçe görülüp görgü tutanağına bağlanır ve başmüdürlüğe (bölge müdürlüğüne) intikal ettirilir; başvuru gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı bulunulan bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. Bu yerlerin statüsü, konulan eşyanın gümrük işlemleri tamamlanınca sona erer. Bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlıkça sonuçlandırma ve Bakanlık ön izni ise yeni bir geçici depolama yeri açma ve işletme izninin usulüdür. Heyet yalnız yeri görür ve tutanak düzenler, karar vermez. En güçlü tuzak Bakanlık seçeneğidir: geçici depolama yeri açma izninde son karar Bakanlıktadır, fakat geçici depolama yeri bulunmayan yerde kabul kararı bölge müdürlüğüne bırakılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 97, 513, 514)

9. **E** **Gümrük beyanında bulunulmadan önce kaza sonucu çevreye zarar verir hâle gelen eşya, ancak sahibinin yazılı muvafakati alınarak imha ettirilebilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 84, 90, 98*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüğe sunulan eşya, gümrük beyanından önce kaza sonucu veya elde olmayan nedenlerle hasara uğrayıp bir arada bulunduğu eşyaya veya çevreye zarar verir hale gelirse ya da tehlike arz ederse gümrük idaresi eşyayı sahibine veya beyanda bulunacak kişiye haber vermeden re'sen imha ettirebilir; sahibine sonradan yazılı bilgi verilir ve masraflar sahibinden tahsil edilir. Sahibin yazılı muvafakati şart değildir; seçenek hükmü tersine çevirmiştir. İmha kararı gümrük idare amiri veya görevlendireceği amir veya memur başkanlığında en az üç kişilik komisyonca alınır. Kırık veya tamire muhtaç kaplar ile dağınık eşyanın durumu eşya alınır alınmaz muayene memurunca tutanakla saptanır ve eşya çift kilitli rezerve yerine konulur. Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özellikleri değişmemek koşuluyla aynı durumda muhafazası için kap tamiri, yenileme, havalandırma, kalburlama gibi elleçlemeye tabi tutulabilir. En güçlü tuzak elleçleme seçeneğidir: kapların yenilenmesi eşyada değişiklik sayılıp yasak sanılır, oysa Yönetmelik bunu aynı durumda muhafaza amaçlı elleçleme olarak sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 84, 90, 98)

10. **B** **Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı çıkarmasına izin verilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 94, 95*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilir ve eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibince eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir. Güncellik notu: maddenin 25.05.2022 tarihli değişik hâli 12.08.2026 tarihli Danıştay kararıyla iptal edilmiştir; soru, Yönetmelik metninde yer alan hükme göre kurulmuştur. Çıkış onayını gümrük idaresi bilgisayar sisteminde verir; geçici depolama yeri işleticisi veya gümrük müşaviri onay makamı değildir. Gümrüğün izniyle muayenesi yerinde yapılacak yolcu, kişisel eşya, ev eşyası ve diğer eşyada ise işletme personeli kesin çıkışı yaparken eşya sahibi veya temsilcisiyle birlikte eşyaya eşlik edecek gümrük memuru ve muayene memurundan da geçici depolama yeri defterine imza alır. En güçlü tuzak gümrük müşavirinin onayı seçeneğidir: beyannameyi müşavir verdiği için çıkışın da onun onayına bağlı olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 94, 95)

11. **C** **Eşyanın Türkiye'ye ithali — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle yapılabilir** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 56; Gümrük Yönetmeliği md. 99, 225, 331*

Gümrük Kanunu'na göre üzerinde veya iç ve dış ambalajında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren ya da bu izlenimi uyandıran isim veya simge taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithaline izin verilmez; ithal için izin veren bir makam yoktur. Böyle eşyanın transitine, antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ya da yeniden ihracına izin verilebilir; Yönetmelik transite ve antrepoya konulmaya izin yetkisini gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine vermiştir. Eşyanın kapsamda olup olmadığında tereddüt edilirse Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınır; Bakanlığın rolü görüş vermektir, ithal izni vermek değildir. İsim, simge veya etiketlerin kaldırılmasıyla ya da gerçek menşe ülkesini gösteren ibarenin eklenmesiyle sınırlı elleçleme, eşya zarar görmemek ve asli niteliği değişmemek koşuluyla yazılı talep üzerine gümrük idarelerince izinlendirilir. En güçlü tuzak tereddüt halindeki görüş eşleştirmesidir: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü doğru olduğu için aynı Bakanlığın ithale de izin verebileceği sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 56; GY 99, 225, 331)

12. **D** **I: üç iş günü, II: otuz iş günü** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 57; Gümrük Yönetmeliği md. 103*

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresine henüz talepte bulunulmamışsa ve eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller varsa, hak sahibinin geçerli bir başvuru yapabilmesi için eşya üç işgünü süresince re'sen alıkonulabilir veya işlemleri durdurulabilir. Yönetmeliğe göre hak sahibinin gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin başvurusu yapıldığı tarihten itibaren otuz iş günü içinde incelenir ve sonucu bildirilir; başvuruda talep edilen harekete geçme süresi ise bir yılı geçemez. On iş günü, durdurma kararının tebliğinden itibaren çabuk bozulabilir olmayan eşya için ihtiyati tedbir kararı getirme süresidir; yirmi iş günü ise tasarım, patent gibi haklarda teminatla teslimden sonra hak sahibi dışındaki kişinin yasal süreci başlatma süresidir. En güçlü tuzak on iş günüdür: fikri haklarda en çok bilinen süre olduğu için her boşluğa uygun görünür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 57; GY 103, 107, 108)

13. **B** **I, III ve V** *Gümrük Yönetmeliği md. 100, 103, 105, 110*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre hak sahibi başvuru dilekçesinde gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği süreyi belirtir; süre bir yılı geçemez ve başlangıcında dilekçenin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınır (I doğru). Başvurunun işleme konulmasından doğan idari masrafların hak sahibince karşılanması talep edilemez; yalnız tahlil, ekspertiz ve fazla mesai ücretleri hak sahibince karşılanır (II yanlış). Hakları ihlal ettiği gerekçesiyle işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişine, serbest dolaşıma girişine, bölgeyi terk etmesine, ihracına, yeniden ihracına, şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmasına ve serbest bölgeye konulmasına izin verilmez (III doğru). Kolaylaştırılmış imha gümrük idaresinin gözetimi ve hak sahibinin sorumluluğu altında yapılır; masraflar beyan sahibinden değil hak sahibinden alınır (IV yanlış). İhlal eden eşyayı üretmek amacıyla özellikle tasarlanan veya uyarlanan kalıp ve matrisler de bu nitelikteki eşya sayılır (V doğru). En güçlü tuzak IV. önermedir: ihlal şüphesi eşya tarafında olduğu için imha masrafının da beyan sahibine yükleneceği sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 100, 103, 105, 110)

14. **C** **Re'sen alıkonulan veya işlemleri durdurulan eşya için hak sahibine ve beyan sahibine, alıkoyma veya durdurma işlemini takip eden üç iş günü içinde bildirimde bulunulur.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 57; Gümrük Yönetmeliği md. 102, 105, 107*

Gümrük Kanunu'na göre durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı getirilmezse eşya hakkında beyan sahibinin talep ettiği rejim hükümlerine göre işlem yapılır; haklı mazerette hak sahibinin talebiyle on iş gününe kadar ek süre verilebilir. Yönetmeliğe göre bozulabilir eşyada üç iş günlük süre uzatılamaz. Kolaylaştırılmış imhada belgelerin ibrazı için öngörülen on iş günlük süre haklı mazerette on iş günü daha uzatılabilir. Gümrük idaresince re'sen alıkonulan veya işlemleri durdurulan eşya için ise hak sahibine ve beyan sahibine bildirim, alıkoyma veya durdurma işlemini takip eden ilk iş günü içinde yapılır; seçenekteki üç iş günü, re'sen alıkoymanın kendi süresidir. En güçlü tuzak kolaylaştırılmış imhadaki uzatmadır: bozulabilir eşyadaki uzatma yasağı bütün sürelere genellenirse bu seçenek yanlış sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 57; GY 102, 105, 107)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M13 · GÜMRÜK BEYANI I — BEYAN, BEYANNAME, KABUL, DÜZELTME VE İPTAL

9 soru · 14 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük beyannamesine eklenecek belgelere ilişkin hükümlerine göre;

I. Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgelerin beyannameye eklenmesi zorunludur.

II. Beyanname ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, transit rejiminde beyannameyi düzenleyen gümrük müşaviri tarafından belge saklama süresi boyunca muhafaza edilir.

III. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine, eklenmesi zorunlu belgeler eklenmez.

IV. İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esastır.

V. Yönetmelikte sayılan belgeler dışında yükümlü, dilediği diğer ticari belgeleri de gümrük beyannamesine ekleyebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyannamenin tescilinin belirli bir kişi için özel yükümlülükler getirdiği hâllerde beyan sahibinde aranan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olma koşulu, aşağıdaki beyanlardan hangisinde bulunan kişiye uygulanmaz?

A) Dahilde işleme rejimi beyanı
B) Gümrük antrepo rejimi beyanı
C) Hariçte işleme rejimi beyanı
D) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyanı
E) Transit beyanı

3- (A) A.Ş. adına 03.02.2026 tarihinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinin kontrol türü kırmızı hat olarak belirlenmiş ve beyan sahibine eşyanın muayene edileceği bildirilmiştir. Beyan sahibi aynı gün, eşyanın yanlışlıkla bu rejime tabi tutulduğunu kanıtlayan belgelerle beyannamenin iptalini talep etmiştir; muayene henüz yapılmamıştır.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca bu talep hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Talep, kanıtlayıcı belgeler ibraz edildiği için muayene beklenmeksizin kabul edilir ve beyanname iptal edilir.
B) Talep, beyannamede düzeltme talebi olarak değerlendirilir ve eşya muayene edilmeden düzeltme yapılır.
C) Talep ancak eşyanın tesliminden sonra, tescil tarihinden itibaren üç ay içinde yapılabilir.
D) Talep, muayenenin sonucu alınmadan kabul edilmez.
E) Talep kabul edilir ve iptal nedeniyle yürürlükteki cezai hükümler uygulanmaz.

4- Gümrük Yönetmeliği'nin beyannamede düzeltme ve bölünmüş beyannameye ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarife alt pozisyonu değişmese de vergi veya ek mali yükümlülük oranı ya da ticaret politikası önlemi bakımından farklılık gösteren eşya, düzeltmede başka bir eşya sayılır.
B) Eşyanın kısmen beyan edilen gümrük rejimine tabi tutulması imkânsız olsa dahi tek kalem veya tek kaptan oluşan eşya bölünemez.
C) Eşyanın teslimine kadar düzeltmeye, beyanın kontrol türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden ve bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce izin verilir.
D) Beyanname kapsamı farklı kalemlerdeki eşyadan bir kaleminin çekilmesi isteği, eşyanın muayenesi yapıldıktan sonra kabul olunur.
E) Bölünmüş beyannamede eşyanın en son kısmı için ayrıca beyanname aranmaz; vergiler asıl beyanname üzerinden tahakkuk ettirilir.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlile tabi tutulacak eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslimi talep edildiğinde, teslim için teminata bağlanacak tutar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonuna karşılık gelen vergi oranı ile beyan edilen fasıldaki en yüksek vergi oranı arasındaki farka karşılık gelen tutar

B) Beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu üzerinden hesaplanan vergilerin tamamı

C) Beyan edilen fasıldaki en yüksek vergi oranı üzerinden hesaplanan vergilerin tamamı

D) Beyan edilen fasıldaki en yüksek ve en düşük vergi oranları arasındaki farka karşılık gelen tutar

E) Beyan edilen pozisyona göre hesaplanan ithalat vergilerinin yüzde onu oranındaki tutar

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tesliminde yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın basitleştirilmiş usullerden yararlanma talebi kabul edilebilecek özelliği olan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısının ibrazı şartıyla radyoaktif maddeler

B) Yurt dışında periyodik olarak yayımlanan gazete ve dergiler

C) Çabuk bozulabilen taze meyve ve sebzeler

D) Canlı hayvanlar ve bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar

E) Hacimleri ve ağırlıkları itibarıyla geçici depolama yeri ve antrepoya alınması külfet ve masraf gerektiren dökme ve havaleli eşya

7- Gümrük Yönetmeliği'nin serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyana ilişkin hükümlerine göre;

I. Gümrük idareleri, onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin bazı belgelerin eklenmediği veya bazı bilgilerin yazılmadığı beyanını kabul edebilir.

II. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren üç ayı geçemez.

III. Gümrük idaresinin eksik bir beyanı kabul etmesi, başka nedenler bulunmadıkça eşyanın serbest dolaşıma girişini engellemez veya geciktirmez.

IV. Eksik beyan, uygun görülerek yeni bir beyannameyle değiştirilirse gümrük vergilerinin hesaplanmasında yeni beyannamenin tescil tarihi esas alınır.

V. Bir eşyanın belli destekleyici belgeler olmaksızın serbest dolaşıma girişi mümkün değilse, bu bilgi ve belgelerin tamamının beyanda mevcut olması zorunludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I ve V

C) II, III ve V

D) I, III ve V

E) I, II, III, IV ve V

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre CIF kıymeti 500 Avro'yu geçmeyen eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenlerin, serbest dolaşıma girişte beyanname yerine ticari veya idari bir belge üzerinden tescil ve işlem yapılmasına yönelik yazılı talepleri nasıl karşılanır?

A) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın bir yıl süreyle geçerli olmak üzere kabul edilir.

B) Yalnız onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin talepleri altı ay süreyle geçerli olmak üzere kabul edilir.

C) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın altı ay süreyle geçerli olmak üzere kabul edilir.

D) Yalnız yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin talepleri, kayıt yoluyla beyan izniyle birlikte kabul edilir.

E) Statü koşulu aranmaz; ancak her bir ithalat için ayrı yazılı talepte bulunulması gerekir.

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma giriş rejiminde basitleştirilmiş usule ilişkin tamamlayıcı beyana ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tamamlayıcı beyan, basitleştirilmiş usule göre yapılan beyandan ayrı olarak, tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

B) Bir ay içinde basitleştirilmiş usule göre yapılan işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanın izleyen ayın ilk üç günü içinde verilmesi zorunludur.

C) Beyan sonradan belli olacak kıymet unsurlarını içeriyorsa tamamlayıcı beyan, eksik kıymet unsurunun tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir ve vergiler aynı süre içinde ödenir.

D) Tamamlayıcı beyan serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle yapılır ve bu beyannameler ayrıca tescil edilmez.

E) Basitleştirilmiş usulle beyan, serbest dolaşıma giriş için gereken bütün bilgi ve belgeleri içeriyorsa tamamlayıcı beyan aranmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M13 · Gümrük Beyanı I — Beyan, Beyanname, Kabul, Düzeltme ve İptal — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	E	D	B	A	C	D	C	A

1. **B** **I, III ve IV** *Gümrük Yönetmeliği md. 114*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgelerin beyannameye eklenmesi zorunludur (I doğru). Beyanname ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, gerektiğinde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere adına beyanname düzenlenen yükümlü tarafından, transit rejiminde ise asıl sorumlu tarafından belge saklama süresi boyunca muhafaza edilir; gümrük müşaviri bu yükümlülüğün muhatabı olarak sayılmamıştır (II yanlış). Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen beyannamelere zorunlu belgeler eklenmez; yeşil hattan yararlanan yetkilendirilmiş yükümlüler bu belgeleri beyannamenin ilgili kutusuna kaydeder (III doğru). İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin beyanname eklerinin veri işleme tekniğiyle verilmesi esastır (IV doğru). Yönetmelik sayılan belgeler dışında beyannameye herhangi bir belge eklenmeyeceğini açıkça belirtir (V yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: beyannameyi düzenleyen müşavirin belgeleri de saklayacağı varsayılır, oysa saklama yükümlüsü transitte asıl sorumludur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 114)

2. **E** **Transit beyanı** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 62*

Gümrük Kanunu'na göre gümrük beyannamesi, eşyayı ve gerekli belgeleri yetkili gümrük idaresine verme yetkisine sahip olan veya verilmesini sağlayabilen kişilerce verilebilir. Ancak beyannamenin tescili belirli bir kişi için özel yükümlülükler getiriyorsa beyan bu kişi tarafından ya da onun hesabına yapılır ve beyan sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması gerekir. Yerleşik olma koşulu üç halde uygulanmaz: transit beyanında bulunan kişi, geçici ithalat beyanında bulunan kişi ve gümrük idaresinin uygun bulmasıyla arızi olarak beyanda bulunan kişi. Dahilde işleme, gümrük antrepo, hariçte işleme ve gümrük kontrolü altında işleme beyanları bu istisnalar arasında yoktur. En güçlü tuzak gümrük antrepo rejimidir: transit gibi eşyanın gümrük gözetiminde beklediği bir rejim olduğu için aynı istisnadan yararlanacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 62)

3. **D** **Talep, muayenenin sonucu alınmadan kabul edilmez.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 63, 64; Gümrük Yönetmeliği md. 124*

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi ve eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu rejime tabi tutulduğuna ya da bu rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ibrazı halinde tescilli beyannameyi iptal edebilir. Ancak beyan sahibine eşyanın muayene edileceği bildirilmişse, muayenenin sonucu alınmadan iptal talebi kabul edilmez. Vakada muayene bildirilmiş, fakat henüz yapılmamıştır; bu nedenle talep şimdilik kabul edilemez. Düzeltme ayrı bir kurumdur: muayene bildiriminden ve bilgilerin yanlış olduğunun tespitinden sonra düzeltmeye de izin verilmez; iptal talebi düzeltmeye dönüştürülmez. Teslimden sonra iptal yönetmelikte sayılan hallere bağlıdır ve yanlış rejim halinde talep tescilden itibaren üç ay içinde yapılır; vakadaki talep teslimden önce yapılmıştır. İptal, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz. En güçlü tuzak kanıtlayıcı belge nedeniyle derhal iptal seçeneğidir: belge şartı doğrudur, fakat muayene bildirimi iptalin önüne muayene sonucunu koyar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 63, 64; GY 124)

4. **B** **Eşyanın kısmen beyan edilen gümrük rejimine tabi tutulması imkânsız olsa dahi tek kalem veya tek kaptan oluşan eşya bölünemez.** *Gümrük Yönetmeliği md. 121, 122*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre düzeltmede 'başka bir eşya' ifadesi, tarife alt pozisyonu değişen eşyayı; alt pozisyon değişmiyorsa her türlü vergi ve ek mali yükümlülüğün oran veya miktarında ya da ticaret politikası önlemine ilişkin hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşyayı ifade eder. Eşyanın teslimine kadar düzeltmeye, kontrol türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden ve bilgilerin yanlış olduğunun tespitinden önce izin verilir. Bir beyanname kapsamı eşyanın bir seferde çekilmesi esastır; farklı kalemlerden birinin çekilmesi isteği, muayene yapıldıktan ve varsa para cezası gerektiren durum duyurulduktan sonra kabul olunur; çekilen kısım için ayrı beyanname alınır, son kısım için ise ayrıca beyanname aranmaz ve vergiler asıl beyanname üzerinden tahakkuk ettirilir. Eşyanın kısmen beyan edilen rejime tabi tutulması imkânsızsa eşya bir kalem veya bir kap olsa dahi bölünebilir; seçenek bu hükmü tersine çevirmiştir. En güçlü tuzak başka eşya tanımıdır: yalnız alt pozisyon değişikliğinin başka eşya sayılacağı düşünülür, oysa oran ve önlem farkı da yeterlidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 121, 122)

5. **A** **Beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonuna karşılık gelen vergi oranı ile beyan edilen fasıldaki en yüksek vergi oranı arasındaki farka karşılık gelen tutar** *Gümrük Yönetmeliği md. 130*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlile tabi tutulacak eşyanın tahlil sonucu beklenmeden teslimi talep edilirse, eşyanın beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonuna karşılık gelen vergi oranı ile beyan edilen fasıldaki en yüksek vergi oranı arasındaki farka karşılık gelen tutar teminata bağlanır. Ayrıca yükümlüden eşyanın tahlil sonuçlanmadan kullanılmayacağına dair taahhütname alınır, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda tutanak düzenlenerek bir adet şahit numune alınır ve eşya yediemin olarak teslim edilir. Eşya ticaret politikası önlemlerine tabiyse ya da teslimin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağından şüphe ediliyorsa bu kolaylığın uygulanmamasına gümrük idare amiri yetkilidir. Beyan edilen vergiler zaten tahsil edilir veya teminata bağlanır; ek teminat yalnız fasıldaki en yüksek oranla aradaki farktır. Fasıldaki en düşük oran hesaba katılmaz. Yüzde on oranı ise onaylanmış kişilerin kısmi teminat uygulamasına aittir. En güçlü tuzak fasıldaki en yüksek oranla hesaplanan vergilerin tamamıdır: en kötü ihtimal esas alındığı için doğru görünür, fakat Yönetmelik yalnız farkı teminata bağlatır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 130)

6. **C** **Çabuk bozulabilen taze meyve ve sebzeler** *Gümrük Yönetmeliği md. 147*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre özelliği olan eşyanın tesliminde basitleştirilmiş usullerden yararlanma talebi yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsü koşulları aranmaksızın kabul edilebilir. Bu eşya kapalı bir listeyle sayılmıştır: TAEK uygunluk yazısıyla radyoaktif maddeler, insan ve hayvan sağlığına ilişkin aşılar, kalp kapakçığı, canlı doku, özel serumlar, kan ve plazma, acil ameliyatlarda kullanılan organlar ve protezler, belirli ısıda saklanan tıbbi tahlil kitleri, yurt dışında periyodik yayımlanan gazete ve dergiler, tüp bebek solüsyonları, canlı hayvanlar ve üretim için getirilen yumurtalar, uçak ve gemilerin acil yedek parçaları, özel düzenek gerektiren eşya, dökme ve havaleli eşya, ticari olmayan veya vergiden muaf hızlı kargo eşyası ile boru hattı veya elektrik teliyle taşınan sürekli akışlı eşya. Çabuk bozulabilen taze meyve ve sebzeler bu listede yoktur; kıymet hükümlerinde konsinye çabuk bozulabilir eşyaya tanınan istisnai kıymet kolaylığı ayrı bir düzenlemedir. En güçlü tuzak gazete ve dergilerdir: sağlık veya güvenlikle ilgisi bulunmadığı için listede yer almayacağı sanılır, oysa periyodik yayınlar açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 147)

7. **D** **I, III ve V** *Gümrük Yönetmeliği md. 142, 143, 144, 145, 146*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri, onaylanmış kişi statü belgesi ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin bazı belgelerin eklenmediği veya bazı bilgilerin yazılmadığı beyanını kabul edebilir (I doğru). Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için tanınan süre tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez; üç ay, indirimli veya sıfır oranlı vergi belgeleri için talep üzerine verilebilecek ek sürenin üst sınırıdır (II yanlış). Eksik beyanın kabulü, başka nedenler bulunmadıkça eşyanın serbest dolaşıma girişini engellemez veya geciktirmez (III doğru). Eksik beyan tamamlanabilir ya da uygun görülürse yeni bir beyannameyle değiştirilebilir; her iki durumda da vergilerin hesaplanmasında eksik beyanı içeren beyannamenin tescil tarihi esas alınır (IV yanlış). Bir eşyanın belli destekleyici belgeler olmaksızın serbest dolaşıma girişi mümkün değilse bu bilgi ve belgelerin tamamı beyanda bulunmalıdır (V doğru). En güçlü tuzak IV. önermedir: yeni beyanname verildiği için yeni tescil tarihinin esas alınacağı sanılır, oysa Yönetmelik ilk tescil tarihini korur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 142, 143, 144, 145, 146)

8. **C** **Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın altı ay süreyle geçerli olmak üzere kabul edilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 140, 148*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşı, serum, tıbbi tahlil kiti, tüp bebek solüsyonu, canlı hayvan, acil yedek parça gibi belirli eşya ve akvaryum balıkları ile CIF kıymeti 500 Avro'yu geçmeyen diğer eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenlerin beyanname yerine ticari veya idari bir belge üzerinden işlem yapılmasına yönelik yazılı talepleri, yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsü koşulları aranmaksızın altı ay süreyle geçerli olmak üzere kabul edilir. Bu usulde gümrük idaresi bilgisayar ortamında tutanak düzenler, eşya bu tutanağa dayanarak gümrüklü sahadan çıkarılır; tamamlayıcı beyan olarak beyanname verildiğinde tutanak tarihi tescil tarihi olarak kaydedilir. Statü koşulu, eksik beyan usulü için aranır; kayıt yoluyla rejime giriş ise yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine tanınır. Talep altı ay geçerli olduğu için her ithalatta yeniden talep gerekmez. En güçlü tuzak statü koşulu arayan seçenektir: basitleştirilmiş usullerin çoğunda statü arandığı için burada da aranacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 140, 148)

9. **A** **Tamamlayıcı beyan, basitleştirilmiş usule göre yapılan beyandan ayrı olarak, tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 71; Gümrük Yönetmeliği md. 150

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın serbest dolaşıma girişini basitleştirilmiş usulle gerçekleştirenler genel, dönemsel ya da özet nitelikte tamamlayıcı beyanda bulunur. Bir ay içinde yapılan işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyan izleyen ayın ilk üç günü içinde verilir; beyan sonradan belli olacak kıymet unsurlarını içeriyorsa, eksik kıymet unsurunun tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir ve vergiler aynı sürede ödenir. Tamamlayıcı beyan serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle yapılır ve bu beyannameler ayrıca tescil edilmez. Basitleştirilmiş beyan gereken bütün bilgi ve belgeleri içeriyorsa ya da daha önce beyanname verilmişse tamamlayıcı beyan aranmaz. Kanun ve Yönetmelik, tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule göre yapılan beyanların ayrılmaz bir bütün olduğunu ve basitleştirilmiş işleme ilişkin beyanname, ticari veya idari belgenin tescil tarihinden ya da kayıt tarihinden itibaren hüküm ifade ettiğini belirtir; seçenek bu bütünlüğü bozmuş ve başlangıcı tamamlayıcı beyan tarihine kaydırmıştır. En güçlü tuzak yirmi altıncı gün seçeneğidir: üç günlük genel kuraldan farklı olduğu için yanlış sanılır, oysa kıymet unsurları için ayrı süre öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 71; GY 150)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M14 · GÜMRÜK BEYANI II — EKSİK/SÖZLÜ BEYAN, MUAYENE, NUMUNE, SONRADAN KONTR…

12 soru · 18 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'ne göre sözlü beyana tabi eşya ile sözlü beyanın yapıldığı gümrük rejimi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sınır bölgesi halkının elde ve sırtta taşınabilecek miktarda kendi ihtiyaçlarına mahsus eşyası – Serbest dolaşıma giriş

B) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri aletler ve takımlar – İhracat

C) Türkiye'de vefat eden yabancıların kanuni mirasçılarına intikal eden kişisel eşya ve ev eşyası – İhracat

D) Paletler – Geçici ithalat

E) Türkiye'de yapılacak milletlerarası yarışmalarda mükâfat olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya – İhracat

2- Gümrük Yönetmeliği'nin geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde sözlü beyana ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi gümrük idarelerine sözlü beyan edilebilecek eşya arasında yer almaz?

A) Dahilde işleme izni kapsamında getirilen elyaf, iplik ve ham mensucat gibi temel tekstil hammaddeleri

B) Uluslararası deniz trafiğine kayıtlı bir gemide kullanılmak üzere getirilen gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi

C) Organ nakli bekleyen hastalara yardım için doktorlara gerekli mesleki teçhizat kapsamındaki cihaz ve aletler

D) Dahilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar

E) Dahilde işleme izni kapsamında getirilen tela, etiket, düğme, fermuar ve çıtçıt gibi yardımcı maddeler

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre sözlü beyana tabi eşyanın gümrük işlemleri bir temsilci tarafından yürütülürken yapılan sözlü beyanın doğru ve tam olduğu konusunda tereddüt oluşursa gümrük idareleri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A) Sözlü beyanı ancak sözlü beyan formunun yükümlünün kendisi tarafından imzalanması şartıyla kabul edebilir.

B) Eşyayı başka bir tasarruf yoluyla beyan kapsamında yeşil hattan geçirebilir.

C) Bu kapsamdaki eşya için yazılı beyanda bulunulmasını isteyebilir.

D) Eşyayı sözlü beyan formu düzenlemeksizin yükümlüsüne teslim edebilir.

E) Temsilcinin beyanını geçersiz sayarak eşyanın mahrecine iadesine karar verebilir.

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithali izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılacak kontrollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kontroller, Türkiye Gümrük Bölgesine girişte, beyanname tescilinden önce ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki aşamalardan yalnızca birinde ve gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılır.

B) Girişte yapılan kontrolde eşya, ilgili kurumun bildirimine kadar taşıt üzerinde ve gümrük idaresinin uygun göreceği yerde bekletilir.

C) Girişte yapılan kontrolde girişi uygun görülmeyen eşya, taşıttan indirilmeksizin mahrece iade edilir veya ilgili kurumun uygun görüşü ile üçüncü bir ülkeye transit edilir.

D) Tescil öncesi kontrole tabi eşyanın bilgileri elektronik ortamda bildirildiğinde, aksi bir süre bildirilmedikçe ithalat kontrolleri bildirim tarihini takip eden üç iş günü içinde tamamlanır.

E) Tescil öncesi kontrolde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğu tespit edilen eşya, masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilmek üzere gümrük idaresine terk edilebilir.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın muayenesi ve beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Muayenede bulunan eksikliğin eşyanın tabiatı icabı bulunan oranlarda olduğu anlaşılırsa işlemler beyan edilen miktar üzerinden yapılır ve ceza uygulanmaz.

B) Gümrük idare amirleri, beyan sahibinin talebi üzerine eşyanın gümrükçe izin verilen yerler veya antrepolar dışında herhangi bir yerde muayene edilmesine izin verebilir.

C) Belge kontrolünde ciddi farklılık tespit eden memur, muayeneyi gerekli görürse bu hususu en geç kırk sekiz saat içinde idare amirine bildirir.

D) Muayenesi herhangi bir nedenle tamamlanamayan eşyanın muayenesi, beyan sahibinin talebi üzerine diğer bir memur tarafından tamamlanır.

E) Muayene sırasında kapların bozuk, kırık veya noksan olduğu anlaşılırsa taşıyıcı ile ortak bir tutanak düzenlenir.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre numunelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.

B) Tahlilden arta kalan numuneler, numunenin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.

C) Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra üç ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.

D) Gümrük idareleri, yürürlükteki hükümlere uygun olarak alınan numuneler karşılığında beyan sahibine numunenin kıymeti kadar tazminat öder.

E) Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlil masrafı gümrük idaresince, hariçte yaptırılan tahlilin masrafı ise beyan sahibince karşılanır.

7- Gümrük Yönetmeliği'nin laboratuvar tahliline ilişkin hükümlerine göre;

I. Laboratuvar tahlillerinin gümrük laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlarda yapılması esastır.

II. Laboratuvar tahliline gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması hâlinde rejim beyanında bulunulmadan önce tahlile gönderilir.

III. Dökme gelmesi nedeniyle laboratuvar tahliline tabi tutulan eşyanın yükümlüsü onaylanmış kişi statüsüne veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahipse, tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir.

IV. 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibince ithalinde, beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporuna itibar edilir.

V. Birinci tahlil sonuçlarının beyan sahibine tebliğ edildiği tarih, tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve V

C) II, III ve V

D) II, III, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

8- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolün yürütülmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müfettiş, kontrol mahalline gittiğinde kimliğini gösterir ve kendisini tanıtır; kontrolün başlangıç tarihi ve saati tutanakla tespit edilir.

B) Sonradan kontrolün yapılabilmesi için gerekli çalışma ortamı ve yardımcı maddeler, bedeli idarece ödenmek kaydıyla kontrole tabi kişilerce sağlanır.

C) Sonradan kontrolü yapan müfettişler, kontrole tabi kişilere ait işyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapma yetkisine sahiptir.

D) Kontrolün amacı ve süreci olumsuz etkilenmemek şartıyla kontrole tabi kişiye, kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukuki sonuçları hakkında bilgi verilir.

E) Kontrol sonucunda önemli bir tespit söz konusu olmazsa, tespitlerin kontrole tabi kişiye yazılı olarak bildirilmesi yapılmayabilir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'ya göre, özellikleri nedeniyle geçici depolama yerleri veya gümrük antrepolarına alınmayan eşyanın sahiplerine tesliminden sonra buna ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasına ne ad verilir?

A) Eksik beyan

B) Kayıt yoluyla beyan

C) Başka bir tasarruf yoluyla beyan

D) Yaygın basitleştirilmiş usul

E) Beyanname yerine ticari veya idari belge ile beyan

10- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'ya göre tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Koşulları sağlayan onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin usul talebi, eşyanın Tebliğde sayılan özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir.

B) Usulden yararlanılmasına izin vermeye gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkilidir.

C) Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde usul talebi, gümrük beyannamesi ekranından 'BS-1' kodu seçilerek yapılır.

D) Sayılabilir veya adetli eşyada vergiler, yükümlünün talebine göre ya kesin olarak tahsil edilir ya da teminata bağlanır.

E) Nakit teminata bağlanan vergilerin mahsubu, eşyanın tesliminden itibaren üç ay içinde yaptırılır.

11- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'ya göre aşağıdakilerden hangisi, eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulde özel kuruluşların yazılı talebi üzerine hemen teslim edilebilecek eşya arasında yer almaz?

A) Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun uygunluk yazısı bulunan radyoaktif maddeler

B) Tüp bebek merkezleri laboratuvarlarında kullanılan tüp bebek solüsyonları

C) Uçak ve gemilerin tamiri için acilen ihtiyaç duyulan yedek parçalar ve gerekli aletler

D) Getirildiği yerde korunmasına yönelik özel düzenek bulunmayan petrol ürünleri

E) Belirli bir ısıda korunması gereken tıbbi tahlillerde kullanılan hazır kitler

12- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'nın eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule ilişkin hükümlerine göre;

I. Kamu kuruluşlarının başvurusunda, Tebliğ ekindeki örneğe uygun garanti mektubu ile kuruluşun bütçesinde eşyanın ithalat vergilerini karşılayacak ödenek bulunduğuna ilişkin belge aranır.

II. Talebin özel kuruluşlarca yapılması hâlinde eşyanın teslimi için tahsili gereken ithalat vergilerinin ödenmesi veya talep hâlinde nakdi teminata bağlanması gerekir.

III. Eksik belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre, beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ayı geçemez.

IV. Beyanname yerine ticari veya idari belge üzerinden işlem yapılmasında, bir ay içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyan izleyen ayın ilk üç günü içinde verilir.

V. Bir takvim yılı içinde üç defa eksik belgesini ek süreler dâhil süresinde ibraz etmeyen yükümlünün bir yıl süreyle bu usulden yararlanmasına izin verilmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve IV

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) I, II, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M14 · Gümrük Beyanı II — Eksik/Sözlü Beyan, Muayene, Numune, Sonradan Kontrol, Gözetimde Sahibi… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	A	C	E	B	A	C	B	D	A	D	B

1. **E** **Türkiye'de yapılacak milletlerarası yarışmalarda mükâfat olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya – İhracat** *Gümrük Yönetmeliği md. 169, 170, 171*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticari nitelikte olmayan eşyadan sınır bölgesi halkının elde ve sırtta taşınabilecek miktarda kendi ihtiyaçlarına mahsus eşyası ile Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan milli ve milletlerarası yarışmalarda mükâfat olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi sözlü beyana tabidir. İhracatta sözlü beyan edilen eşya arasında bilim adamı, sanatçı ve işçilerin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri aletler ve takımlar ile Türkiye'de vefat eden yabancıların ülkelerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden kişisel eşya ve ev eşyası sayılmıştır. Paletler ise geçici ithalata konu olup gümrük idarelerine sözlü beyan edilen eşyadandır. Yarışma ödülü olarak bağış yoluyla gönderilen eşya Türkiye'ye gelen eşyadır ve ihracatta sözlü beyan listesinde yer almaz. En güçlü tuzak 'gönderilen' sözcüğüdür; eşyanın yurt dışına gönderildiği izlenimini verir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 169, 170, 171)

2. **A** **Dahilde işleme izni kapsamında getirilen elyaf, iplik ve ham mensucat gibi temel tekstil hammaddeleri** *Gümrük Yönetmeliği md. 171*

Gümrük Yönetmeliği, geçici ithalata konu olup gümrük idarelerine sözlü beyan edilen eşya arasında uluslararası deniz trafiğine kayıtlı bir gemide kullanılmak üzere getirilen gemi adamlarının ihtiyaç malzemesini ve bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak için doktorlara gerekli olan mesleki teçhizat kapsamındaki cihaz ve aletleri sayar. Dahilde işleme rejiminde ise izin kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar ile tela, etiket, düğme, fermuar ve çıtçıt gibi yardımcı maddeler sözlü beyan edilebilir. Yardımcı maddelere ilişkin hüküm, elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddelerini ve tekstil ve deri kimyasal maddelerini açıkça kapsam dışında bırakır. En güçlü tuzak, tela, etiket ve düğme gibi yardımcı maddelere ilişkin seçenektir: hükümde tekstil girdilerinden bir grubun dışlandığını hatırlayan ancak hangi grubun dışlandığını karıştıran aday bu seçeneği işaretler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 171)

3. **C** **Bu kapsamdaki eşya için yazılı beyanda bulunulmasını isteyebilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 172, 173*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre sözlü beyana tabi eşyanın gümrük işlemlerinin bir temsilci tarafından yürütüldüğü durumlarda, yapılan sözlü beyanın doğru ve tam olduğu konusunda tereddüt oluşursa gümrük idareleri bu kapsamdaki eşya için yazılı beyanda bulunulmasını isteyebilir. Sözlü beyan formunda yükümlü veya temsilcisinin imzası alınır; formun yalnız yükümlü tarafından imzalanması şartı yoktur. Başka bir tasarruf yoluyla beyan, yeşil hattan geçiş gibi Yönetmelikte sayılan eşyaya özgü bir beyan şeklidir; sözlü beyan formunun düzenlenmediği hâller de Yönetmelikte ayrıca sayılmıştır ve tereddüt hâlinin sonucu değildir. Mahrecine iade ise ilgili kurumlarca ithaline izin verilmeyen eşya için öngörülmüştür. En güçlü tuzak, temsilcinin imza yetkisini yok sayan seçenektir: temsilci aracılığıyla yürütülen işlemde güvenin ancak yükümlünün imzasıyla sağlanacağı varsayılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 172, 173)

4. **E** **Tescil öncesi kontrolde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğu tespit edilen eşya, masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilmek üzere gümrük idaresine terk edilebilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 181*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin yetkili kurum kontrolleri, eşyanın taşıyacağı muhtemel riske göre Türkiye Gümrük Bölgesine girişte, gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki aşamalardan yalnızca birinde ve gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılır. Girişte yapılan kontrolde eşya, ilgili kurumun bildirimine kadar taşıt üzerinde ve gümrük idaresinin uygun göreceği yerde bekletilir; girişi uygun görülmeyen eşya taşıttan indirilmeksizin mahrece iade edilir veya ilgili kurumun uygun görüşü ile üçüncü bir ülkeye transit edilir. Tescil öncesi kontrole tabi eşyanın bilgileri elektronik ortamda bildirildiğinde, aksi bir süre bildirilmedikçe kontroller bildirim tarihini takip eden üç iş günü içinde tamamlanır. Buna karşılık insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğu tespit edilen eşya yükümlüsü tarafından derhal yurt dışı edilir; bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemez ve gümrük idarelerine de terk edilemez. En güçlü tuzak, ithaline izin verilmeyen eşya için öngörülen terk ve imha imkânının tehlikeli eşyaya da uygulanacağı sanısıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 181)

5. **B** **Gümrük idare amirleri, beyan sahibinin talebi üzerine eşyanın gümrükçe izin verilen yerler veya antrepolar dışında herhangi bir yerde muayene edilmesine izin verebilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 182, 183, 187, 190, 192*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın muayenesi, gümrük idarelerince konulmasına izin verilen yerlerde veya antrepolarda yapılır; ancak gümrük idare amirleri beyan sahibinin talebi üzerine eşyanın bu yerler dışında herhangi bir yerde muayene edilmesine izin verebilir. Muayenede bulunan eksiklik veya fazlalık eşyanın tabiatı icabı bulunan oranlardaysa işlemler gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden yapılır ve ceza uygulanmaz. Belge kontrolünde ciddi farklılık tespit eden ve muayeneyi gerekli gören memur, bu hususu sistem tarafından kendisine havale edilen tarih ve saat itibarıyla en geç yirmi dört saat içinde idare amirine bildirir. Muayenesi herhangi bir nedenle tamamlanamayan eşyada memur değişikliği yapılır ve idare amirinin oluru alındıktan sonra muayene diğer bir memur tarafından tamamlanır. Muayene sırasında eşyanın veya kaplarının bozuk, kırık veya noksan olduğu anlaşılırsa geçici depolama yeri veya antrepo işleticisi kuruluşun yetkilisi ile ortak bir tutanak düzenlenir. En güçlü tuzak, tabiatı icabı farklılıkta beyan edilen miktarın esas alınacağını söyleyen seçenektir; cezanın uygulanmaması doğrudur, ancak işlem esası gümrük idaresinin tespit ettiği miktardır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 182, 183, 187, 190, 192)

6. **A** **Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 66*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır; süre numunenin alındığı tarihten değil sonuçların ilgilisine bildiriminden başlar ve üç ay değil bir aydır. Aynı maddeye göre numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alınması şartıyla gümrük idareleri numuneler karşılığında herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildir; gümrük laboratuvarlarında yapılacak veya hariçte yaptırılacak tahlil veya inceleme masrafı da beyan sahibi tarafından karşılanır. En güçlü tuzak, başlangıç anını numunenin alındığı tarihe bağlayan seçenektir: süre doğru, başlangıç yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 66)

7. **C** **II, III ve V** *Gümrük Yönetmeliği md. 196, 196/A, 201, 203*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre laboratuvar tahlillerinin gümrük laboratuvarında yapılması esastır; gümrük laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlara da tahlil yaptırılabilir (I yanlış). Tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması hâlinde rejim beyanında bulunulmadan önce tahlile gönderilir (II doğru). Dökme gelmesi nedeniyle tahlile tabi eşyanın yükümlüsü onaylanmış kişi statüsüne veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahipse tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir (III doğru). 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen eşyada bu belge sahiplerinin ibraz ettiği tahlil raporuna, beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla altı ay öncesine dayanıyorsa itibar edilir; en fazla bir yıl öncesine dayanan rapora itibar kuralı dökme gelen eşya dışındaki, ithalinde süreklilik bulunan eşya içindir (IV yanlış). Birinci tahlil sonuçları beyan sahiplerine tebliğ ettirilir ve bu tarih tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılır (V doğru). En güçlü tuzak IV. önermedir: genel bir yıllık süre, bu pozisyonlardaki dökme eşyaya özgü altı aylık sürenin yerine konmuştur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 196, 196/A, 201, 203)

8. **B** **Sonradan kontrolün yapılabilmesi için gerekli çalışma ortamı ve yardımcı maddeler, bedeli idarece ödenmek kaydıyla kontrole tabi kişilerce sağlanır.** *Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği md. 11, 12, 14, 16*

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kişiler, sonradan kontrolün yapılabilmesi için uygun bir çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri bedelsiz olarak sağlamakla yükümlüdür; bunların bedelinin idarece ödeneceğine ilişkin bir hüküm yoktur. Diğer ifadeler Yönetmelikle uyumludur: müfettiş kontrol mahalline gittiğinde kimliğini gösterir ve kendisini tanıtır, kontrolün başlangıç tarihi ve saati tutanakla tespit edilir; müfettişler kontrole tabi kişilere ait işyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapma yetkisine sahiptir; kontrolün amacı ve süreci olumsuz etkilenmemek şartıyla kişiye tespit edilen konular ve hukuki sonuçları hakkında bilgi verilir; önemli bir tespit söz konusu olmazsa tespitlerin yazılı bildirimi yapılmayabilir. En güçlü tuzak, kamusal bir denetimin giderlerini idarenin üstleneceğini varsayan sağduyudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Sonradan Kontrol Yönetmeliği 11, 12, 14, 16)

9. **D** **Yaygın basitleştirilmiş usul**

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) md. 2

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16), yaygın basitleştirilmiş usulü özellikleri nedeniyle geçici depolama yerleri veya gümrük antrepolarına alınmayan eşyanın sahiplerine tesliminden sonra buna ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanması olarak tanımlar. Eksik beyan, beyanda eksik kalan bilgi veya belgelerin verilen süre içinde sonradan tamamlanmasıdır ve eşyanın depolama yerine alınmamasıyla ilgili değildir. Kayıt yoluyla beyan, Gümrük Yönetmeliği'nde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine antrepo rejimine giriş için tanınabilen bir usuldür. Başka bir tasarruf yoluyla beyan, Yönetmelikte sayılan eşyanın yeşil veya 'beyana tabi eşyam yoktur' hattından geçirilmesi gibi yollarla yapılan beyandır. Beyanname yerine ticari veya idari belge ile beyanda ise tescil ve işlem beyanname yerine bu belgeler üzerinden yapılır. En güçlü tuzak eksik beyandır, çünkü Tebliğde eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul ayrıca düzenlenmiştir; ancak tanımdaki ölçüt eksik belge değil, eşyanın depolama yerine alınmadan sahibine teslimidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri 16 Tebliği 2)

10. **A** **Koşulları sağlayan onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin usul talebi, eşyanın Tebliğde sayılan özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir.**

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) md. 3, 4, 5, 6

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'ya göre, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde belirlenen koşulları sağlayan ve kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan onaylanmış kişi statü belgesi ya da yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri eşyaları için yaygın basitleştirilmiş usul talep ederse, bu talep eşyanın Tebliğde sayılan özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir. Güncellik notu: hüküm 06.02.2026 tarihli Resmî Gazete'de yapılan değişiklikle düzenlenmiş ve 08.03.2026'da yürürlüğe girmiştir. Diğer ifadeler Tebliğe aykırıdır: usulden yararlanmaya izin vermeye gümrük müdürlükleri yetkilidir; bilgisayar sistemi bulunan idarelerde talep 'BS-3' kodu seçilerek yapılır, 'BS-1' ise eksik belgeli işlemlerde beyannamenin 'BS' kutusuna yazılan koddur; sayılabilir veya adetli eşyada vergiler kesin olarak tahsil edilir, kesin tahsil ile teminat arasında yükümlünün talebine göre seçim dökme eşya için öngörülmüştür; nakit teminata bağlanan vergilerin mahsubu beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde yaptırılır ve zorlayıcı nedenlerle verilecek ek süre üç ayı geçemez. En güçlü tuzak, adetli eşyaya dökme eşyanın seçimlik ödeme imkânını yükleyen seçenektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Seri 16 Tebliği 3, 4, 5, 6, 13)

11. **D** **Getirildiği yerde korunmasına yönelik özel düzenek bulunmayan petrol ürünleri**

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) md. 3, 11

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'ya göre özel kuruluşların yazılı talebi üzerine hemen teslim edilebilecek eşya arasında Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun uygunluk yazısı bulunan radyoaktif maddeler, belirli bir ısıda korunması gereken tıbbi tahlillerde kullanılan hazır kitler, tüp bebek merkezleri laboratuvarlarında kullanılan tüp bebek solüsyonları ile uçak ve gemilerin tamiri için acilen ihtiyaç duyulan yedek parçalar ve gerekli aletler sayılmıştır. Getirildiği mahalde konulmasına ve korunmasına yönelik özel düzenek ve yapı bulunmayan petrol ürünleri ise bütün belgeleri tamam olan eşyaya uygulanan tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamındadır; eksik beyanla hemen teslim listesinde yer almaz. En güçlü tuzak, özel koruma gerektirdiği için acil teslim listesine benzeyen petrol ürünleridir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri 16 Tebliği 3, 11)

12. **B** **I, II ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) md. 9, 15, 16, 18, 19

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'ya göre kamu kuruluşları tarafından yapılan başvuruda Tebliğ ekindeki örneğe uygun garanti mektubu ve kamu kuruluşunun bütçesinde talebe konu eşyanın ithalat vergilerini karşılayacak miktarda ödenek olduğuna ilişkin belge aranır (I doğru). Talep özel kuruluşlarca yapılmışsa tahsili gereken ithalat vergilerinin ödenmesi veya talep hâlinde nakdi teminata bağlanması gerekir (II doğru). Eksik belgelerin tamamlanması için tanınan süre beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren bir ayı geçemez; üç ay, zorlayıcı ve geçerli nedenlerle verilebilecek ek sürenin üst sınırıdır (III yanlış). Beyanname yerine ticari veya idari belge üzerinden işlem yapılmasında bir ay içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanın izleyen ayın ilk üç günü içinde verilmesi zorunludur (IV doğru). Bir takvim yılı içinde üç defa eksik bilgi veya belgesini ek süreler dâhil süresinde ibraz etmeyen yükümlülerin üç ay süreyle bu usulden yararlanmalarına izin verilmez (V yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: ek sürenin üst sınırı asıl sürenin yerine konmuştur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 16 Tebliği 9, 15, 16, 18, 19)

BÖLÜM M15 · SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ, NİHAİ KULLANIM VE VARIŞ ÖNCESİ İŞLEMLER

10 soru · 15 dakika

1- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde bir arada bulunması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması

B) Serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, hava taşıtının kayıtlı olacağı havalimanına en yakın gümrük idaresinde yapılması

C) Teknik Uygunluk Belgesinin, işlemlerin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi

D) Hava taşıtının bu usulle serbest dolaşıma girişinin Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması

E) Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması

2- Gümrük Yönetmeliğine göre havayollarınca kendi ihtiyaçları nedeniyle uçakların bakım ve onarımı için kullanılmak üzere nihai kullanım kapsamında indirimli veya sıfır vergi oranıyla serbest dolaşıma sokulan malzemeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Malzeme, öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılmaz ve teminat ancak bu süre sonunda iade edilir.

B) Malzeme, bakımı yapılan uçak başka bir kişiye devredildiğinde nihai kullanıma geçmiş sayılır.

C) Malzeme öngörülen kullanıma ilk tahsis edilişinde nihai kullanıma geçmiş sayılır ve teminat iki yıllık süre beklenmeksizin iade edilebilir.

D) Malzeme, bakımı yapılan uçağın resmi kayıtlara tescil edildiği tarihte nihai kullanıma geçmiş sayılır.

E) Malzemenin tümü süresi içinde öngörülen kullanıma tahsis edildiğinde nihai kullanıma geçmiş sayılır; teminat izin süresinin bitiminde iade edilir.

3- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)'e göre nihai kullanım kapsamı eşyanın denetimi ile denetleyici ve izni veren gümrük idarelerine ilişkin;

I. Gümrük idarelerince eşyanın nihai kullanıma tahsis sürecinde en az bir defa denetim yapılır.

II. Eşyanın kullanılacağı yerin, ihtisas gümrüğü uygulaması gibi zorunlu durumlar nedeniyle izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması halinde denetleyici gümrük idaresi, eşyanın kullanılacağı yere en yakın gümrük idaresidir.

III. Bu durumda izni veren gümrük idaresi, izin belgesi ve ekli belgeleri iznin verilmesini takip eden beş iş günü içinde denetleyici gümrük idaresine gönderir.

IV. Denetleyici ve izni veren gümrük idaresinin farklı olması halinde, izin iptalini gerektiren duruma ilişkin bilgi ve belgeler, bu durumun tespitini takip eden beş iş günü içinde izni veren gümrük idaresine gönderilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

4- (A) Ltd. Şti., yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve onaylanmış kişi statü belgesi bulunmayan bir firmadır. Firma, antrepoda bulunan sivil hava taşıtı parçaları için serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil ettirmiş; beyanname henüz kapatılmamıştır. Firma bu aşamada eşya için nihai kullanım izni talep etmiştir.

Buna göre Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eşya sivil hava taşıtı parçası olduğundan nihai kullanım izni sonradan verilemez.

B) Eşya antrepoda bulunduğundan ve beyanname kapatılmadığından nihai kullanım izni sonradan verilebilir.

C) Beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde nihai kullanım izni sonradan verilebilir.

D) Nihai kullanım izni sonradan verilebilir ve aradaki vergi farkı teminat aranmaksızın geri verilir.

E) Nihai kullanım izni, beyannamenin kapatılmasından sonra başvurulması şartıyla sonradan verilebilir.

5- Gümrük Yönetmeliğine göre ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Önlemlerin, ilave gümrük vergisinin ve diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır.

B) Önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda, beyannamenin tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez.

C) Bu yükümlülüklere ilişkin hükümler numunelerin serbest dolaşıma girişinde de uygulanır.

D) Menşe şahadetnamesinin arandığı hallerde belge ibraz edilmezse, tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.

E) Avrupa Birliğine üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmaz.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hallerde eşyanın tamamının tek bir tarife pozisyonundan vergilendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uygulama, gümrük idarelerince beyan sahibinin talebi aranmaksızın re'sen yapılır.

B) Eşyanın tamamına, kıymeti en yüksek eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulanır.

C) Eşyanın tamamına, en düşük ithalat vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulanır.

D) Beyannameye eklenecek listede eşyanın yalnız cinsi ile gümrük tarife istatistik pozisyonu gösterilir.

E) Ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyada bu uygulamaya gidilirse, eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren liste beyannameye eklenir.

7- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)'e göre boru hatları veya elektrik telleri ile sürekli akış halinde Türkiye Gümrük Bölgesine bir ay içinde getirilmesi öngörülen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil zamanı ve bu Tebliğle belirlenen usulde beyanda gümrük beyannamesi ekranından seçilecek kod aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) O ayın ilk on günü içinde tescil edilir; BS-19 kodu seçilir.

B) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde tescil edilir; BS-4 kodu seçilir.

C) Eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir; BS-19 kodu seçilir.

D) O ayın ilk on günü içinde tescil edilir; BS-4 kodu seçilir.

E) Eşyanın geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe kadar tescil edilir; BS-18 kodu seçilir.

8- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre varış öncesi gümrükleme iznine ve izin kapsamındaki beyanname işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvurular, başvuru sahibinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

B) Başvuruda eksik bilgi ve belge bulunması halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir.

C) Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olması halinde başvuru sahibine ilişkin koşullar aranmaz.

D) İzin süresinin uzatılması talebi, iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içinde başvuruda bulunularak yapılır.

E) İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesi, özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın bir kısmını kapsayacak şekilde de düzenlenebilir.

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun lehe olan vergi oranının uygulanmasına ve serbest dolaşımdaki eşyanın statüsünü kaybetmesine ilişkin hükümlerine göre;

I. Beyan sahibi, tarımsal mali yükler de dahil olmak üzere ithalat vergilerinin oranlarının beyannamenin tescil tarihinden sonra, fakat vergilerin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi halinde, lehine olan oranın uygulanmasını isteyebilir.

II. Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük işlemlerinin tamamlanamaması halinde lehine olan oranın uygulanması istenemez.

III. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi halinde eşya serbest dolaşımdaki eşya statüsünü kaybeder.

IV. Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işlendikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi halinde eşya serbest dolaşımdaki eşya statüsünü kaybeder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I, II ve III

E) II, III ve IV

10- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18)'e göre hurda olarak beyan edilen metal eşyanın hurda olarak değerlendirilmesinde tereddüt yaşanması halinde, eşyanın hurda olarak ithal edilebilmesi için gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Eşyanın miktarının uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporuyla tevsik edilmesi

B) İthalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi ile kapasite raporunun beyannameye eklenmesi

C) Metal hurda ithalatçı belgesi ile geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesinin mevcut olması

D) Firma tesisinin, eşyayı ergiterek başka bir eşya haline dönüştürecek makine, teçhizat ve ergitme ocağını haiz bulunması

E) Hurda olarak beyan edilen pozisyon ile hurda olmaması durumunda sınıflandırılması muhtemel pozisyon için uygulanacak vergiler arasındaki fark kadar teminat alınması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M15 · Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Nihai Kullanım ve Varış Öncesi İşlemler — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	A	C	E	D	E	B	A

1. **B** **Serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, hava taşıtının kayıtlı olacağı havalimanına en yakın gümrük idaresinde yapılması**

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 13, 14

Karara göre hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde şu hususlar bir arada bulunmalıdır: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesi; bu belgenin, işlemlerin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi; işlemin Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması; gerekli belgelerin beyannameye eklenmesi ve Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde işlemlerin sonuçlandırılması. İşlemlerin belirli bir yere en yakın gümrük idaresinde yapılması kuralı hava taşıtına değil gemiye aittir: gemilerde serbest dolaşıma giriş işlemleri geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılır. Hava taşıtı için böyle bir yer şartı aranmaz. En güçlü tuzak otuz günlük süreyi içeren seçenektir: gemide de otuz gün vardır, fakat orada süre liman başkanlığının sicil kaydı bildiriminden başlar; hava taşıtında ise Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten başlar ve bu seçenek hava taşıtı için doğrudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Karar 13, 14)

2. **C** **Malzeme öngörülen kullanıma ilk tahsis edilişinde nihai kullanıma geçmiş sayılır ve teminat iki yıllık süre beklenmeksizin iade edilebilir.**

Gümrük Yönetmeliği md. 209

Gümrük Yönetmeliğine göre mükerrer olarak kullanılabilen eşya, genel kural olarak öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihinden itibaren iki yıl geçtiğinde nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılır. Yönetmelik bu kurala istisnalar getirir: havayollarınca değişim sözleşmeleri gereğince ya da kendi ihtiyaçları nedeniyle uçakların bakım ve onarımı için kullanılan malzeme, öngörülen kullanıma ilk tahsis edilişinde nihai kullanıma geçmiş sayılır. Mükerrer kullanılabilen eşyanın nihai kullanıma geçtiği tespit edilince teminat, iki yıllık süre beklenmeksizin iade edilebilir. Araç devri, montajda kullanılan araç parçalarına; resmi kayıtlara tescil, sivil hava taşıtlarının kendisine; tümünün süresi içinde tahsisi ise yalnız bir kez kullanılabilecek eşyaya ilişkin ölçüttür. En güçlü tuzak iki yıllık genel kuralı uçak bakım malzemesine uygulayan seçenektir: iki yıl kuralı mükerrer kullanılabilen eşyanın genel kuralıdır, uçak bakım malzemesi bu kuralın istisnasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 209)

3. **D** **I, II ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) md. 7, 10, 11

Nihai Kullanım Tebliğine göre gümrük idareleri eşyanın nihai kullanıma tahsis sürecinde en az bir defa denetim yapar (I doğru). Kural olarak izni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir; ancak ihtisas gümrüğü uygulaması ve eşyanın deniz yoluyla gelmesi gibi zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın kullanılacağı yer izni veren idarenin il sınırları dışındaysa, denetleyici gümrük idaresi o yere en yakın gümrük idaresidir (II doğru). Bu durumda izni veren gümrük idaresi izin belgesi ve ekli belgeleri beş iş günü içinde değil, iznin verilmesini takip eden ilk iş günü içinde denetleyici idareye gönderir (III yanlış). Denetleyici ve izni veren idarenin farklı olduğu hâlde iznin iptalini gerektiren duruma ilişkin bilgi ve belgeler, tespiti takip eden beş iş günü içinde izni veren idareye gönderilir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: beş iş günü süresi iptale ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine aittir; izin belgesinin denetleyici idareye gönderilmesi ilk iş günü içinde yapılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD NKT 7, 10, 11)

4. **A** **Eşya sivil hava taşıtı parçası olduğundan nihai kullanım izni sonradan verilemez.**

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) md. 8

Nihai Kullanım Tebliğine göre geçici depolama yeri veya antrepodaki eşya için nihai kullanım izni, beyannamenin kapatılmamış olması şartıyla sonradan verilebilir; ancak tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi eşya ile sivil hava taşıtları ve parçaları bu imkânın dışında tutulmuştur. Vakadaki eşya antrepoda ve beyanname kapatılmamış olsa da sivil hava taşıtı parçası olduğu için bu yol kapalıdır. Tescilden itibaren üç ay içinde başvuru imkânı yalnız yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine tanınmıştır; (A) firmasında bu belgelerden hiçbiri yoktur. İzin geriye dönük verilse bile vergi farkı teminat alınması şartıyla geri verilir veya kaldırılır; beyannamenin kapatılması ise sonradan iznin engelidir, şartı değildir. En güçlü tuzak antrepo ve kapatılmamış beyanname şartlarına dayanan seçenektir: iki şart da gerçekleşmiştir, fakat sivil hava taşıtı parçaları bu hükmün istisnasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD NKT 8)

5. **C** **Bu yükümlülüklere ilişkin hükümler numunelerin serbest dolaşıma girişinde de uygulanır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 205*

Gümrük Yönetmeliğine göre ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır; önlem bir belgeye istinaden uygulanıyorsa tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona ermiş belgeler kabul edilmez. Bu yükümlülüklere tabi eşyanın menşei menşe şahadetnamesiyle ispat olunur; ancak AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyada menşe şahadetnamesi aranmaz. Menşe şahadetnamesinin arandığı istisnai hâllerde belge ibraz edilmezse tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınır. Yönetmelik bu hükümlerin numunelerin serbest dolaşıma girişinde uygulanmayacağını açıkça söyler; numunelerde de uygulanacağını söyleyen ifade hükmü tersine çevirmektedir. En güçlü tuzak süresi dolmuş belgelerle ilgili ifadedir: belgenin geçerliliği tescil tarihine göre değerlendirilir ve bu ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 205)

6. **E** **Ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyada bu uygulamaya gidilirse, eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren liste beyannameye eklenir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 76; Gümrük Yönetmeliği md. 204*

Gümrük Kanununa göre bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hallerde, her eşya için kendi pozisyonuna göre işlem yapılması ek iş yükü ve masrafa sebep oluyorsa, gümrük idareleri beyan sahibinin talebi üzerine eşyanın tamamına en yüksek ithalat vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilir. Uygulama talebe bağlıdır, re'sen yapılmaz; ölçüt kıymeti en yüksek eşya ya da en düşük oran değil, ithalat vergi oranı en yüksek eşyadır. Gümrük Yönetmeliği, herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyaya bu hüküm uygulanırsa taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren listenin beyannameye eklenmesini zorunlu tutar; liste yalnız cins ve pozisyonla sınırlı değildir. En güçlü tuzak kıymeti en yüksek eşyayı ölçüt alan seçenektir: Kanunun ölçütü kıymet değil, ithalat vergi oranıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 76; GY 204)

7. **D** **O ayın ilk on günü içinde tescil edilir; BS-4 kodu seçilir.** *Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15) md. 4; (Seri No: 16) md. 4; (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) md. 9*

Seri No: 15 Tebliğine göre boru hatları veya elektrik telleri ile sürekli akış halinde bir ay içinde getirilmesi öngörülen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi o ayın ilk on günü içinde tescil edilir ve bu usulde beyanda gümrük beyannamesi ekranından BS-4 kodu seçilir. Beyana esas miktar tek seferde veya kısım kısım gelirse beyanname en geç eşyanın geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde tescil edilir; soru sürekli akışı sorduğu için bu süre uygulanmaz. Fatura ve diğer belgelerin ibraz süresi eşyanın geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günüdür; bu bir tescil süresi değildir. Boşaltmaya başlanmadan önce tescil ve BS-19 kodu deniz yoluyla sıvı hâlde getirilen LNG'ye (Seri No: 16), BS-18 kodu varış öncesi gümrük işlemlerine aittir. En güçlü tuzak ilk on gün süresini BS-19 koduyla birleştiren seçenektir: süre doğrudur, fakat BS-19 LNG'nin kodudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD SDG Seri 15 md. 4; Seri 16 md. 4; Varış Öncesi Seri 1 md. 9)

8. **E** **İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesi, özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın bir kısmını kapsayacak şekilde de düzenlenebilir.** *Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) md. 4, 6, 7, 8, 9*

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğine göre başvurular, ticaret sicili kaydına göre şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır; eksik bilgi ve belge varsa tamamlanması için 30 günlük süre verilir, süresinde tamamlanmazsa başvuru reddedilir. Firma yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibiyse başvuru sahibine ilişkin koşullar aranmaz. İzin süresinin uzatılması iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içinde başvuruyla istenir. İzin kapsamında tescil edilecek beyanname ise özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın tamamını kapsamak zorundadır; bir kısmını kapsayan beyanname bu usulde düzenlenemez. En güçlü tuzak 30 günlük süreyi içeren ifadedir: bu süre izin süresi değil, başvurudaki eksiklikleri tamamlama süresidir ve ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Varış Öncesi Tebliği 4, 6, 7, 8, 9)

9. **B** **II ve III** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 75, 78*

Gümrük Kanununa göre beyan sahibi, tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergilerinin oranları beyannamenin tescilinden sonra, fakat vergilerin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilirse lehine olan oranın uygulanmasını isteyebilir; tarımsal mali yükler bu imkânın dışındadır (I yanlış). Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük işlemleri tamamlanamamışsa lehe oran hükmü uygulanmaz (II doğru). Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptali, eşyanın serbest dolaşımdaki eşya statüsünü kaybettiği hâllerden biridir (III doğru). Statü kaybına yol açan dahilde işleme hâli, geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işlendikten sonra ihraç edilen eşyanın vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasıdır; şartlı muafiyet sisteminde vergiler tahsil edilmeyip teminata bağlandığı için geri verilecek vergi doğmaz (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: dahilde işleme rejiminin iki sistemi karıştırılmıştır, statü kaybı geri ödeme sistemine bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 75, 78)

10. **A** **Eşyanın miktarının uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporuyla tevsik edilmesi**

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18) md. 4; (Seri No: 15) md. 4

Seri No: 18 Tebliğine göre 72, 74 ve 76. fasıllarda hurda olarak beyan edilen eşyanın hurda sayılmasında tereddüt varsa, hurda olarak ithal edilebilmesi için şunların birlikte sağlanması gerekir: ithalatçı adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi ile kapasite raporunun beyannameye eklenmesi; metal hurda ithalatçı belgesi ile geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesinin bulunması; tesisin eşyayı ergiterek başka bir eşyaya dönüştürecek makine, teçhizat ve ergitme ocağına sahip olması; hurda pozisyonu ile hurda olmaması hâlindeki muhtemel pozisyon arasındaki vergi farkı kadar teminat alınması. Koşullar sağlanmazsa hurda olarak ithal talebi kabul edilmez. Uluslararası gözetim şirketinden ölçüm raporu ise boru hatları ve elektrik telleriyle taşınan eşyaya ilişkin Seri No: 15 Tebliğinde, gümrük idaresinin gerek görmesi hâlinde istenebilecek bir belgedir; metal hurda koşulları arasında yer almaz. En güçlü tuzak teminat koşuludur: teminat genellikle tespit sonrasına bırakılan bir işlem gibi görünse de vergi farkı kadar teminat bu koşulların biridir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD SDG Seri 18 md. 4; Seri 15 md. 4)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M16 · ŞARTLI MUAFİYET VE EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ ORTAK HÜKÜMLERİ…

8 soru · 12 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki rejimlerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında yer aldığı halde şartlı muafiyet düzenlemeleri arasında yer almaz?

A) Transit rejimi

B) Antrepo rejimi

C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

D) Geçici ithalat rejimi

E) Hariçte işleme rejimi

2- (B) A.Ş., gümrük kontrolü altında işleme izni kapsamında 12.03.2026 tarihinde tescil edilen rejime giriş beyannamesiyle getirdiği eşyanın bir bölümünü hiçbir işçiliğe tabi tutmadan 17.09.2026 tarihinde serbest dolaşıma sokmak istemiştir. Eşyanın ithalat vergisi oranı rejime giriş beyannamesinin tescil tarihinde %8, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde %12'dir; işlenmiş ürünün vergi oranı ise %3'tür.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca bu eşya için gümrük vergileri tutarı hangi oran ve vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir?

A) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte bulunan %12 oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına

B) Rejime giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte bulunan %8 oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına

C) İşlenmiş ürüne uygulanan %3 oranı ve serbest dolaşıma giriş tarihindeki vergilendirme unsurlarına

D) İki tarihteki oranlardan yüksek olan %12 oranı ve rejime giriş tarihindeki vergilendirme unsurlarına

E) Gümrük kontrolü altında işleme izninin verildiği tarihte yürürlükte bulunan oran ve vergilendirme unsurlarına

3- Gümrük Yönetmeliğine göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde izin başvurusunun yapılacağı mercilere ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük antrepo rejimi – Gümrük antreposunun denetimi altında bulunacağı gümrük idaresi

B) Dahilde işleme rejimi – Eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresi veya işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresi

C) Hariçte işleme rejimi – Gümrükler Genel Müdürlüğü

D) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi – Eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresi veya işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresi

E) Geçici ithalat rejimi – Eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresi

4- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre izin süresine ilişkin;

I. İznin geçerlilik süresi iki yılı aşmamak üzere belirlenir ve sürenin başlangıcı iznin verildiği tarihtir.

II. Süre sonu, izin belgesi süresinin bittiği günü izleyen ilk iş günüdür.

III. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden yararlanmak isteyen firma, en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içinde izni veren gümrük müdürlüğüne müracaat eder.

IV. Süreler, mücbir sebep, beklenmeyen haller veya izin sahibinin ileri sürdüğü haklı gerekçeler nedeniyle altı aya kadar uzatılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde ticaret politikası önlemlerinin ve tercihli tarifenin uygulanmasına ilişkin;

I. Gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde işlem görmüş ürüne ilişkin ticaret politikası önlemleri uygulanır.

II. Eşyanın ihracatında uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemleri, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımdaki eşyanın antrepodan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılması sırasında uygulanmaz.

III. Standart değişim sistemi de dahil olmak üzere tamir gören eşyanın hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişinde, serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

IV. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi ithal eşyasının yararlanabildiği tercihli tarife aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabiliyorsa, işlenmiş ürünlerin ithalat vergileri bu tercihli orana göre hesaplanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

6- Gümrük Yönetmeliğine göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde izin başvurusunun yazılı olarak veya bir veri işleme tekniği yoluyla normal usulde bir gümrük beyanıyla yapılabileceği haller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Dahilde işleme rejiminde eşdeğer eşya kullanımına ilişkin başvurular

B) Dahilde işleme rejiminde ekonomik koşulların yerine getirileceğinin varsayıldığı durumlar

C) Geçici ithalat rejiminde ATA karnelerinin kullanıldığı durumlar

D) Geçici ithalat rejiminde CPD karnelerinin kullanıldığı durumlar

E) Hariçte işleme rejiminde işleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratına ilişkin olduğu durumlar

7- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo izni başvuruları ve ekleri izni veren merci tarafından izin belgesiyle birlikte hangi tarihten itibaren ne kadar süreyle saklanır?

A) İznin sona erdiği takvim yılının sonundan itibaren beş yıl

B) İznin verildiği takvim yılının sonundan itibaren beş yıl

C) İznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan itibaren beş yıl

D) İznin iptal edildiği veya geri alındığı tarihten itibaren üç yıl

E) İznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan itibaren on yıl

8- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre işlem görmüş ürünün kıymetinde ithal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edildiği durumda, katma değer vergisinin belirlenmesi için düzenlenecek raporlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Rejim kapsamı eşyanın nihai ürün içindeki miktarı ve işleme faaliyetinin mevzuata uygunluğu yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, ödenen katma değer vergisi yeminli mali müşavirce tespit edilir; raporlar takip eden ayın en geç 10'una kadar ibraz edilir.

B) Eşyanın miktarı ile ödenen katma değer vergisinin tamamı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tek raporla tespit edilir; rapor takip eden ayın en geç 10'una kadar ibraz edilir.

C) Eşyanın miktarı yeminli mali müşavirce, ödenen katma değer vergisi yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit edilir; raporlar takip eden ayın en geç 10'una kadar ibraz edilir.

D) Eşyanın miktarı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, ödenen katma değer vergisi yeminli mali müşavirce tespit edilir; raporlar takip eden ayın en geç yirmi altıncı gününe kadar ibraz edilir.

E) Eşyanın miktarı ile ödenen katma değer vergisi yeminli mali müşavirce tespit edilir; rapor serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden itibaren üç ay içinde ibraz edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M16 · Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Ortak Hükümleri, Gümrük Kontrolü Altı… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
E	B	C	B	D	A	C	A

1. **E** **Hariçte işleme rejimi** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 79*

Gümrük Kanunu iki ayrı liste kurar. Şartlı muafiyet düzenlemesi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya transit, antrepo, şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinin uygulanmasıdır. Ekonomik etkili gümrük rejimi ise antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerinin uygulanmasıdır. Antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat iki listede birden bulunur. Hariçte işleme serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracına ilişkin olduğu için yalnız ekonomik etkili rejimler listesindedir. Transit ise tersine, şartlı muafiyet düzenlemesidir ama ekonomik etkili rejim değildir. En güçlü tuzak transit rejimidir: iki liste arasındaki farkı bilen fakat yönünü karıştıran aday transiti işaretler. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 79)

2. **B** **Rejime giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte bulunan %8 oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 126; Gümrük Yönetmeliği md. 374*

Gümrük Kanununa göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde değişmemiş eşyaya, yani hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyasına ya da işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı ithal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir. Vakada rejime giriş beyannamesi 12.03.2026 tarihinde tescil edilmiş ve o tarihte oran %8'dir; serbest dolaşıma giriş tarihindeki %12 oranı uygulanmaz. İşlenmiş ürünün düşük oranı rejimin asıl amacıdır, fakat yalnız işlenmiş ürünler için geçerlidir; değişmemiş eşya işlenmiş ürün oranından yararlanamaz. Kanun izin tarihini ya da yüksek oranı ölçüt almaz. En güçlü tuzak serbest dolaşıma giriş tarihindeki oranı esas alan seçenektir: serbest dolaşıma girişte genel kural tescil tarihidir, ancak burada esas alınan tescil rejime giriş beyannamesinin tescilidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 126; GY 374)

3. **C** **Hariçte işleme rejimi – Gümrükler Genel Müdürlüğü** *Gümrük Yönetmeliği md. 310*

Gümrük Yönetmeliğine göre izin başvurusu gümrük antrepo rejiminde antreponun denetimi altında bulunacağı gümrük idaresine; dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresine veya işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine; geçici ithalat rejiminde eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine; hariçte işleme rejiminde ise yetkili gümrük idaresine yapılır. Merkeze (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) başvuru, hariçte işlemede değil, geçici ithalat rejiminde Kanunda sayılan özel eşya ile ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya için öngörülmüştür. En güçlü tuzak geçici ithalat eşleştirmesidir: geçici ithalatta merkeze başvurulan özel hâl bulunduğu için yanlış sanılabilir, fakat genel kural olarak verilen eşleştirme doğrudur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 310)

4. **B** **I ve III** *Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 3*

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Tebliğine göre izin süresi ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir ve sürenin başlangıcı iznin verildiği tarihtir (I doğru). Süre sonu izin belgesi süresinin bittiği günü izleyen iş günü değil, bittiği ayın son günüdür (II yanlış). Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden yararlanmak için en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içinde izni veren gümrük müdürlüğüne müracaat edilir; bu sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz (III doğru). Süreler mücbir sebep, beklenmeyen haller veya haklı gerekçelere bağlı olarak altı aya kadar değil, üç aya kadar uzatılabilir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: uzatma imkânı doğrudur, ancak üst sınır üç aydır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GKAİ Tebliği Seri 3 md. 3)

5. **D** **I, III ve IV**

Gümrük Yönetmeliği md. 319; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 127

Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünler serbest dolaşıma girdiğinde, ithal eşyasının değil işlem görmüş ürünün tabi olduğu ticaret politikası önlemleri uygulanır (I doğru). İhracatta uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemleri, antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımdaki eşyanın antrepodan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılması sırasında da uygulanır; uygulanmaz demek hükmü tersine çevirir (II yanlış). Serbest dolaşıma girişte uygulanan önlemler, Türk menşeini koruyan, standart değişim sistemi dahil tamir gören veya daha ileri işleme tabi tutulan eşyanın hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişinde uygulanmaz (III doğru). Gümrük Kanununa göre gümrük kontrolü altında işlemeye tabi ithal eşyasının yararlandığı tercihli tarife aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabiliyorsa, işlenmiş ürünlerin ithalat vergileri bu tercihli orana göre hesaplanır (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: ekonomik etkili rejimlerde önlemlerin çoğunlukla uygulanmaması kuralı akılda kaldığı için antrepodan ihracatta da uygulanmayacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 319; GK 127)

6. **A** **Dahilde işleme rejiminde eşdeğer eşya kullanımına ilişkin başvurular**

Gümrük Yönetmeliği md. 309

Gümrük Yönetmeliğine göre ekonomik etkili rejimlerde izin başvurusunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır; bazı hâllerde başvuru normal usulde bir gümrük beyanıyla da yapılabilir. Bu hâller şunlardır: dahilde işleme rejiminde ekonomik koşulların yerine getirileceğinin varsayıldığı durumlar, geçici ithalat rejiminde ATA ve CPD karnelerinin kullanıldığı durumlar, hariçte işleme rejiminde işleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratına ilişkin olduğu durumlar. Yönetmelik dahilde işleme hâlini sayarken eşdeğer eşya kullanımına ilişkin başvuruları açıkça hariç tutar; eşdeğer eşya başvurusu beyanla yapılamaz. En güçlü tuzak ekonomik koşulların varsayıldığı dahilde işleme durumudur: dahilde işleme hâli listede yer alır, ancak eşdeğer eşya bu hâlin istisnasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 309)

7. **C** **İznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan itibaren beş yıl**

Gümrük Yönetmeliği md. 318

Gümrük Yönetmeliğine göre izin başvuruları ve ekleri izni veren merci tarafından izin belgesiyle birlikte beş yıl süreyle saklanır; sürenin başladığı an rejime göre değişir. Antrepo izninde süre iznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan, diğer ekonomik etkili gümrük rejimleri kullanım izinlerinde ise iznin sona erdiği takvim yılı sonundan başlar. Başvurunun reddedilmesi, feshedilmesi veya iptali hâlinde de ilgili takvim yılı sonundan itibaren beş yıl uygulanır. İznin verildiği yıl, iptal tarihinin kendisi, üç yıl ya da on yıl hükümde yer almaz. En güçlü tuzak iznin sona erdiği takvim yılı sonunu esas alan seçenektir: beş yıllık süre doğrudur, fakat bu başlangıç diğer ekonomik etkili rejimlerin kullanım izinlerine aittir; antrepo izninde başlangıç iznin iptal edildiği veya geri alındığı yıla bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 318)

8. **A** **Rejim kapsamı eşyanın nihai ürün içindeki miktarı ve işleme faaliyetinin mevzuata uygunluğu yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, ödenen katma değer vergisi yeminli mali müşavirce tespit edilir; raporlar takip eden ayın en geç 10'una kadar ibraz edilir.**

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 4/A

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Tebliğine göre ithal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yöntemi tercih edilirse işlenmiş ürünün katma değer vergisi iki raporla belirlenir. Ürün bünyesindeki eşyanın miktarı yönünden yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, rejim kapsamında ithal edilen ürünün nihai ürün içindeki miktarını ve işleme faaliyetinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını tespit eder. Katma değer vergisi yönünden ise yeminli mali müşavir, işlenmiş ürün bünyesindeki daha önce ithal edilmiş veya yurt içinden temin edilmiş eşya için ödenen katma değer vergisini beyanname bazında tespit eder. Raporlar nihai ürünün serbest dolaşıma girmesinden itibaren bir ay içinde hazırlanır ve takip eden ayın en geç 10'una kadar ürünün serbest dolaşıma sokulduğu gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. En güçlü tuzak iki tespiti de yetkilendirilmiş gümrük müşavirine veren seçenektir: gümrük müşaviri miktar ve mevzuata uygunluk tespitini yapar, vergi tespiti ise yeminli mali müşavire bırakılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GKAİ Tebliği Seri 3 md. 4/A)

BÖLÜM M17 · TRANSİT REJİMİ I — GK, YÖNETMELİK VE TRANSİT TEBLİĞİ SERİ 3

9 soru · 14 dakika

1- Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdaki transit taşımalarından hangisinde, transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur?

A) Havayoluyla yapılan taşıma

B) Boru hattıyla yapılan taşıma

C) Denizyoluyla yapılan taşıma

D) Basitleştirilmiş usulde demiryoluyla yapılan taşıma

E) Basitleştirilmiş usul uygulanmaksızın demiryoluyla yapılan taşıma

2- Gümrük Yönetmeliğine göre boru hattıyla yapılan transit taşımalarına ilişkin;

I. Boru hattıyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için transit rejimi hükümleri Türkiye Gümrük Bölgesine girişte uygulanır.

II. Boru hattı ile transit rejiminde rejim hak sahibi, eşyanın gönderildiği işletmedir.

III. Boru hattı ile transit taşımada transit rejimi, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur.

IV. Boru hattı ile yapılan taşımalarda rejim hak sahipleri, basitleştirmelere ilişkin başvuru ve izin koşullarına tabidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

3- Gümrük Yönetmeliğine göre Bakanlığın, rejim hak sahibinin başvurusu üzerine transit rejiminde izin verebileceği basitleştirmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme

B) İzinli gönderici yetkisi

C) Karayolu ile taşınan eşyaya özgü basitleştirmeler

D) Demiryolu ile taşınan eşyaya özgü basitleştirmeler

E) Boru hattı ile taşınan eşyaya özgü basitleştirmeler

4- Ulusal transit rejimi kapsamında karayoluyla taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, yolda meydana gelen trafik kazasında yerine konulamayacak şekilde telef olmuştur. Rejim hak sahibi, telef nedeniyle gümrük vergilerinin aranmaması için gerekli kanıtı sunmak istemektedir.

Buna göre Gümrük Yönetmeliği uyarınca telef nasıl kanıtlanır ve kanıt belgesi hangi gümrük idaresine sunulur?

A) Trafik kaza raporuna göre en yakın gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği kararla kanıtlanır; belge varış gümrük idaresine sunulur.

B) Trafik kaza raporunun tek başına ibrazıyla kanıtlanır; rapor hareket gümrük idaresine sunulur.

C) Hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen belgeyle kanıtlanır; belge hareket gümrük idaresine sunulur.

D) Trafik kaza raporuna göre en yakın gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği kararla kanıtlanır; belge hareket gümrük idaresine sunulur.

E) O yerin en büyük mülki idare amirinin vereceği belgeyle kanıtlanır; belge kazanın meydana geldiği yere en yakın gümrük idaresine sunulur.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınmasının kapsamında yapılabileceği belgeler veya yollar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) CPD karnesi

B) TIR karnesi

C) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi

D) Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302

E) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yolu

6- Gümrük Yönetmeliğine göre transit rejiminde basitleştirme izni verilebilmesi için aranan genel koşullardan biri olarak başvuru sahibinin, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük belirli bir süre içinde belirli sayıda transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamı eşyayı transit etmiş olması öngörülmüştür. Bu süre ve beyanname sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Son bir yıl içinde en az 1.000 transit beyannamesi

B) Son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi

C) Son iki yıl içinde en az 500 transit beyannamesi

D) Son üç yıl içinde en az 500 transit beyannamesi

E) Son üç yıl içinde en az 1.000 transit beyannamesi

7- Gümrük Yönetmeliğine göre ulusal ve ortak transit rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık hükümlerinin uygulanmasında "beyanda belirtilen cinsine uygun" ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

A) Beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması

B) Beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 4'lü tarife pozisyonunun aynı olması

C) Beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 12'li gümrük tarife istatistik pozisyonunun aynı olması

D) Beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın kap adedinin ve ticari tanımının aynı olması

E) Beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın brüt ağırlığındaki farkın Ek-11'deki oranları aşmaması

8- Gümrük Yönetmeliğine göre denizyolu ile transite ilişkin;

I. Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir.

II. Yabancı limanlara yapılacak transit isteklerinin kabulü için özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi gerekir.

III. Bir Türk limanına denizyolu ile gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk limanına taşınması durumunda transit beyannamesi düzenlenir.

IV. Türk bandıralı geminin kazan, makine veya teknesinde ortaya çıkan bir arıza sebebiyle yoluna devam edememesi halinde, kurtarma amacıyla yükü yabancı bir gemiye aktarılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre ham petrol ve akaryakıt transitine ilişkin izinler ile alınacak önlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzin sahibi firmanın sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları hakkında son on beş gün içinde alınmış adli sicil kaydı her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

B) Kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan kişinin yönetim kurulu üyesi olduğu firmanın Tebliğ kapsamında verilmiş izni iptal edilir.

C) Firma ortaklarından biri hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılması halinde firmanın Tebliğ kapsamındaki izni iptal edilir ve sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

D) Demiryolu aktarmalı taşımalarda aktarma yerinde mühür kontrolü ve tartım sonucu uygunsa tank konteyner yeniden macun tespiti yapılmaksızın diğer araca nakledilir.

E) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M17 · Transit Rejimi I — GK, Yönetmelik ve Transit Tebliği Seri 3 — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	B	C	D	A	B	A	D	C

1. **E** **Basitleştirilmiş usul uygulanmaksızın demiryoluyla yapılan taşıma**

Gümrük Yönetmeliği md. 222; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 85

Gümrük Kanunu transit eşyası için teminatı zorunlu tutar ve havayolu, boru hattı, demiryolu ve denizyoluyla yapılan taşımalarda yönetmelikle belirlenen hâller dışında teminat aranmayacağını söyler. Gümrük Yönetmeliği bu istisnayı somutlaştırırken havayolu, boru hattı ve denizyolunu doğrudan sayar; demiryolunu ise yalnız basitleştirilmiş usulde yapılan taşımalarla sınırlar. Dolayısıyla basitleştirilmiş usul uygulanmadan demiryoluyla yapılan transit taşımasında teminat verilmesi zorunludur. En güçlü tuzak basitleştirilmiş usulde demiryolu taşımasıdır: Kanunun listesinde demiryolu kayıtsız geçtiği için iki demiryolu seçeneği aynı görünür; oysa Yönetmelik teminatsızlığı basitleştirilmiş usule bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 222; GK 85)

2. **B** **I ve III**

Gümrük Yönetmeliği md. 229, 238

Gümrük Yönetmeliğine göre boru hattıyla transit rejimi hükümleri, boru hattıyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için Türkiye Gümrük Bölgesine girişte, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan eşya için ise eşyanın boru hattına girişinde uygulanır (I doğru). Boru hattı ile transit rejiminde rejim hak sahibi eşyanın gönderildiği işletme değil, boru hattı işletmesidir (II yanlış). Rejim, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur (III doğru). Boru hattı ile yapılan taşımalarda rejim hak sahipleri basitleştirmelere ilişkin başvuru ve izin koşullarına tabi değildir (IV yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: rejimin alıcı işletmenin kayıtlarıyla son bulması, rejim hak sahibinin de alıcı olduğu izlenimini verir; oysa hak sahibi taşımayı yapan boru hattı işletmesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 229, 238)

3. **C** **Karayolu ile taşınan eşyaya özgü basitleştirmeler**

Gümrük Yönetmeliği md. 229

Gümrük Yönetmeliğine göre Bakanlık, rejim hak sahibinin başvurusu üzerine transit rejiminde üç grup basitleştirmeye izin verebilir: kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme; belirli taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler; izinli gönderici yetkisi. Taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler demiryolu, havayolu, denizyolu ve boru hattı ile taşınan eşya için sayılmıştır; karayolu bu listede yoktur. Karayolu transitinde eşyanın hareket idaresine sunulmadan işlem görmesi ancak izinli gönderici yetkisiyle mümkündür, karayoluna özgü ayrı bir basitleştirme öngörülmemiştir. En güçlü tuzak boru hattına özgü basitleştirmedir: boru hattında rejim hak sahipleri başvuru ve izin koşullarına tabi tutulmasa da boru hattına özgü basitleştirme listede açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 229)

4. **D** **Trafik kaza raporuna göre en yakın gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği kararla kanıtlanır; belge hareket gümrük idaresine sunulur.**

Gümrük Yönetmeliği md. 228; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 92

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre transit rejimine tabi eşyanın mücbir sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle telef veya kaybı kanıtlanırsa gümrük vergileri aranmaz. Yönetmelik kanıtı olayın türüne göre ayırır: suçüstü şeklindeki hırsızlık Cumhuriyet Savcılığınca hazırlık tahkikatı üzerine verilen belgeyle, herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar o yerin en büyük mülki idare amirinin belgesiyle, trafik kazaları ise trafik kaza raporuna göre en yakın gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği kararla kanıtlanır. Kaza raporu tek başına yeterli değildir. Ulusal transit işlemlerinde bu belgeler hareket gümrük idaresine sunulur; incelenmesi ve kabulü de o idareye aittir. En güçlü tuzak doğru kanıt yolunu varış gümrük idaresiyle birleştiren seçenektir: tespiti en yakın gümrük idaresi yapar, fakat belge varış idaresine değil hareket gümrük idaresine sunulur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 228; GK 92)

5. **A** **CPD karnesi**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 84; Gümrük Yönetmeliği md. 309

Gümrük Kanununa göre transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması transit rejimi beyanı, TIR karnesi, transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi, NATO Kuvvetlerin Statüsü Sözleşmesiyle öngörülen form 302, posta kolileri dâhil posta yolu ve yönetmelikle belirlenecek hâllerde demiryolunda CIM Taşıma Belgesi, büyük konteynerlerde TR Transfer Notu, hava ve denizyolunda eşya manifestosu kapsamında yapılır. CPD karnesi bu listede yoktur; Gümrük Yönetmeliği CPD karnesini ATA karnesiyle birlikte geçici ithalat rejiminde izin başvurusunun beyanla yapılabildiği hâllerde anar. En güçlü tuzak ATA karnesidir: ATA karnesi de bir geçici ithalat belgesi olarak bilinir, ancak Kanun transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesini transit taşımasının yapılabileceği belgeler arasında açıkça sayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 84)

6. **B** **Son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi** *Gümrük Yönetmeliği md. 230*

Gümrük Yönetmeliğine göre transit basitleştirme izinlerinde başvuru sahibinde yerleşiklik, usulsüzlük ve vergi cezası oranları, sicil koşulu ve basitleştirmelerin usulüne uygun yürütülmesi koşulu aranır. Son koşul, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamı eşyanın transit edilmesi ya da ilgili basitleştirilmiş usul kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebileceğine ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmasıdır. Ceza oranlarında da aynı geriye dönük bir yıllık dönem kullanılır. İki yıl, havayolu basitleştirmesinde başvuru sahibinin en az iki yıldır yerleşik olması şartından; üç yıl ise varış öncesi işlemler gibi başka izinlerdeki dönemlerden gelir; bin beyan da transit teminat düzeylerinde geçen bir sayıdır. En güçlü tuzak son bir yıl içinde bin beyanname seçeneğidir: süre doğrudur, fakat genel koşuldaki sayı beş yüzdür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 230)

7. **A** **Beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması** *Gümrük Yönetmeliği md. 239, 240, 241*

Gümrük Yönetmeliği transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyanın varışta beyana göre eksik veya fazla çıkmasını, eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olup olmadığına göre düzenler. Yönetmelik bu ifadeyi tanımlar: beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması. Dört haneli pozisyon ya da on iki haneli istatistik pozisyonu ölçüt alınmamıştır. Ek-11'deki oranlar cins uygunluğunu değil, eşyanın tabiatı gereği eksiklik veya fazlalık için takibat yapılmayacak sınırı gösterir; kap adedi ve ticari tanım da tanımda yer almaz. En güçlü tuzak 12'li istatistik pozisyonudur: gümrük beyanında en ayrıntılı kod olduğu için ölçüt sanılır, fakat Yönetmelik cins uygunluğunu 6'lı alt pozisyona bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 239, 240, 241)

8. **D** **I, II ve IV** *Gümrük Yönetmeliği md. 227*

Gümrük Yönetmeliğine göre bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir (I doğru). Yabancı limanlara transit isteklerinin kabulü için özet beyan veya yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi gerekir (II doğru). Bir Türk limanına denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan eşya gemiden indirilmeden aynı gemiyle başka bir Türk limanına taşınıyorsa transit beyannamesi düzenlenmez (III yanlış). Türk bandıralı gemi kazan, makine veya teknesindeki arıza nedeniyle yoluna devam edemezse kurtarma amacıyla yük yabancı bir gemiye aktarılabilir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: Türk limanları arasındaki her serbest dolaşımda olmayan eşya taşımasının transit beyanı gerektirdiği sanılır; oysa eşya aynı gemide kalıyorsa beyanname düzenlenmez. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 227)

9. **C** **Firma ortaklarından biri hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılması halinde firmanın Tebliğ kapsamındaki izni iptal edilir ve sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.** *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 4, 8, 9, 10*

Transit Seri No: 3 Tebliğine göre başvuruda bulunan veya taşıyıcı firmaların sahibi, yüzde ondan fazla paya sahip gerçek kişi ortağı, yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinden biri hakkında kaçakçılık iddiasıyla dava açılmışsa, mahkemelerce aksine karar verilinceye kadar firmanın izinleri askıya alınır ve yeni başvuruları reddedilir. İzin iptali ve sonraki başvuruların değerlendirmeye alınmaması, bu kişiler hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması hâline bağlanmıştır. Adli sicil kaydının her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar gönderilmesi, devir ve temlik müracaatlarının değerlendirmeye alınmaması ve demiryolu aktarmalı taşımada mühür ile tartım uygunsa macun tespitinin tekrarlanmaması Tebliğdeki hükümlerdir. En güçlü tuzak kesinleşmiş mahkûmiyete ilişkin ifadedir: iptal sonucu doğrudur, ancak bu sonuç dava aşamasında değil kesinleşmiş mahkûmiyette doğar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Transit Seri 3 md. 4, 8, 9, 10)

BÖLÜM M18 · TRANSİT REJİMİ II — TRANSİT TEBLİĞİ SERİ 4

9 soru · 14 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre aşağıdaki kısaltma ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) LRN – Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye sistem tarafından verilen referans numarası

B) GRN – Teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarası

C) MRN – Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye sistem tarafından verilen ana referans numarası

D) NCTS – Ortak ve ulusal transit rejimlerine ilişkin işlemlerin yürütüldüğü Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi

E) ATS cihazı – Araç Takip Sistemi mobil ünitesi

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejiminde teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ulusal ve ortak transit rejimlerinde bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte kullanılabilir.

B) Gerekli teminatın hesaplanmasında eşyanın serbest dolaşımda olması, tercihli tarife veya kota uygulaması dikkate alınmaz.

C) Bireysel teminat için teminat gümrük idaresi hareket gümrük idaresidir.

D) Kapsamlı teminat için teminat gümrük idaresi, başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ildeki gümrük müdürlüğüdür.

E) GRN'ler, teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabulü tarihinden itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde sisteme tanımlanır.

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre ortak transit rejimi kapsamında sisteme tanımlı bir kapsamlı teminat mektubunun iade edilebilmesi için, ulusal transit rejiminde aranan koşullara ilave olarak aranan süre şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlgili GRN'nin sistemde kullanıma kapatıldığı tarihten itibaren 10 ay geçmiş olması

B) İlgili GRN'nin sistemde kullanıma kapatıldığı tarihten itibaren 6 ay geçmiş olması

C) İlgili GRN'nin sistemde kullanıma kapatıldığı tarihten itibaren 9 ay geçmiş olması

D) Teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabulü tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması

E) Mektup kapsamındaki son transit beyanının kabul tarihinden itibaren 3 yıl geçmiş olması

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre kefile ilişkin;

I. Kefil, Türkiye'de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir.

II. Kefilin yükümlülüğü teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır ve para cezalarını da kapsar.

III. Kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar.

IV. Kefile gümrük yükümlülüğünün doğduğu yönünde bildirimde bulunulmuşsa kefil, bildirimin alınmasından itibaren en geç on gün içinde teminat gümrük idaresine bilgi verir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejiminin sonlandırılmasının alternatif kanıtına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Alternatif kanıt, hareket gümrük idaresince düzenlenip onaylanan bir belgedir.

B) Alternatif kanıt yalnız tek bir transit işlemini kapsayabilir.

C) Eşyanın bir başka ülkede gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma girmiş olması durumunda, alternatif kanıt olarak kullanılan nüsha veya fotokopilerin ilgili ülkenin gümrük makamlarınca onaylanması gerekir.

D) Alternatif kanıt, transit beyanı ve eşyanın varış gümrük idaresine sunulduğu anda talep edilemez; ancak sunuştan sonra talep edilebilir.

E) Varış gümrük idaresince düzenlenen TC11-Alındı Formu, rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak kullanılabilir.

6- Ulusal transit rejimi kapsamında (A) Lojistik Ltd. Şti.nin rejim hak sahibi olduğu eşya, taşıma sırasında sürücü (B) tarafından transit rejiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmıştır. (C), eşyanın rejimden çıkarılmakta olduğunu bilerek bu çıkarmaya iştirak etmiştir. Eşyayı satın alan (D), satın aldığı sırada eşyanın transit rejiminden çıkarılmış olduğunu bilmemektedir ve bilmesi için makul bir sebep de bulunmamaktadır. Transit işleminin teminat mektubunu (E) Bankası vermiştir.

Buna göre Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca doğan gümrük yükümlülüğünün yükümlüsü olanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) (B) ve (C)

B) (A), (B), (C) ve (D)

C) (A), (B), (C) ve (E)

D) (A) ve (E)

E) (A), (B) ve (C)

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit beyanının kapsamına ve beyana eklenecek belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Römork veya yarı römorkları ile birlikte bir karayolu taşıtı, taşınan eşyanın birlikte sevk edilmesi koşuluyla tek bir taşıma aracı olarak kabul edilir.

B) Ortak transit rejimi kapsamındaki taşımalarda yabancı taşıyıcılar için EORI numarası aranmaz; EORI ve vergi numarası eşleştirmesi yalnız ülkemizde yerleşik taşıyıcılardan istenir.

C) Bir taşıma aracına birden fazla hareket gümrük idaresinde eşya yüklenmesi durumunda, her bir hareket gümrük idaresinde o idarede yüklenen eşyayı kapsayacak şekilde transit beyanında bulunulur.

D) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir hareket gümrük idaresinden başlayacak taşımaya ilişkin transit beyanında 33 no.lu kutuya eşyanın asgari tarife alt pozisyonunun yazılması zorunludur.

E) Transitinde teminat aranmayan eşyanın transit rejimi kapsamında sevki durumunda fatura ibrazı zorunlu değildir.

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre varış gümrük idaresinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşya MRN ile birlikte varış gümrük idaresine sunulduğunda transit işlemi sonlanır ve Varış Bilgisi mesajı aynı gün içinde hareket gümrük idaresine gönderilir.

B) Eşya, varış gümrük idaresine bağlı ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunan bir antrepoya süre sınırı içinde ulaşırsa sunuş işlemi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya onun antrepodaki çalışanı tarafından yapılır.

C) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunan antrepoda boşaltma sonucunun uygun olmaması halinde, uyuşmazlığın tespit edildiği antrepodan sorumlu yetkilendirilmiş gümrük müşaviri boşaltmayı takip eden en geç üç iş günü içinde gümrük idaresine bilgi verir.

D) Sınır kapılarındaki kuyruklar nedeniyle süresi içinde gümrük sahasına giremeyen araçlarda süre aşımının tespitinde mobil ekiplerce düzenlenen tutanağın tarih ve saati esas alınır.

E) Transit süresinin aşıldığı tespit edilirse, ceza uygulanmadan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışına izin verilmez.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre araştırma usulü ve kefile yapılacak bildirimlere ilişkin;

I. Araştırma usulü öncelikle varış gümrük idaresi nezdinde başlatılır; yirmi sekiz gün içinde cevap alınamazsa rejim hak sahibi nezdinde araştırma başlatılır.

II. Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren en geç dokuz ay içinde araştırma usulünün sonucuna karar verir.

III. Rejimin ibra edilmediği, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde hareket gümrük idaresince kefile bildirilir.

IV. Ortak transit işlemlerinde öngörülen bildirimlerden hiçbiri süresinde kefile yapılmamışsa kefil yükümlülüklerinden kurtulur ve rejim hak sahibinin yükümlülüğü de sona erer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M18 · Transit Rejimi II — Transit Tebliği Seri 4 — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	D	A	D	C	E	B	C	B

1. **A** **LRN – Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye sistem tarafından verilen referans numarası**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 3

Seri No: 4 Tebliğine göre GRN, teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasıdır. LRN, transit beyanına ilişkin verilerin hareket gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesi üzerine sistem tarafından verilen yerel referans numarasıdır; beyan bu anda hareket idaresine sunulmuş kabul edilir. MRN ise hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye sistem tarafından verilen ana referans numarasıdır. NCTS ortak ve ulusal transit işlemlerinin yürütüldüğü Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi, ATS cihazı da Araç Takip Sistemi mobil ünitesidir. Kabul edilen beyannameye verilen numarayı LRN ile eşleştirmek, beyanın iki aşamasını karıştırmaktır: LRN gönderme aşamasında, MRN kabul aşamasında verilir. En güçlü tuzak GRN eşleştirmesidir: teminat referans numarası beyannameye değil kapsamlı teminat mektubuna verildiği için yanlış sanılabilir, fakat doğru eşleştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 3, 17, 20)

2. **D** **Kapsamlı teminat için teminat gümrük idaresi, başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ildeki gümrük müdürlüğüdür.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 4, 5, 9

Seri No: 4 Tebliğine göre ulusal ve ortak transitte teminat bireysel veya kapsamlı olabilir ve bu türler birlikte kullanılabilir. Teminat, aynı eşya serbest dolaşıma girseydi uygulanacak en yüksek oranlar esas alınarak doğabilecek vergilerin tam tutarı üzerinden hesaplanır; eşyanın serbest dolaşımda olması, tercihli tarife veya kota uygulaması dikkate alınmaz. Teminat gümrük idaresi bireysel teminatta hareket gümrük idaresidir; kapsamlı teminatta ise Bakanlık kılavuzundaki tabloya göre şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu ilin karşısındaki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü, teminattan vazgeçmede Gümrükler Genel Müdürlüğüdür. Kapsamlı teminatta teminat gümrük idaresi bir gümrük müdürlüğü değildir. GRN'ler teminat mektubunun kabulünden itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde tanımlanır. En güçlü tuzak bireysel teminatta hareket gümrük idaresine ilişkin ifadedir: gümrük müdürlüğü düzeyindeki makam bireysel teminata aittir ve ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 4, 5, 9)

3. **A** **İlgili GRN'nin sistemde kullanıma kapatıldığı tarihten itibaren 10 ay geçmiş olması**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 13

Seri No: 4 Tebliğine göre ulusal transitte kapsamlı teminat mektubu, izin sahibinin başvurusu üzerine şu koşullar birlikte gerçekleşince iade edilir: mektup kapsamındaki tüm transit beyannamelerinin nihai statüye getirilmesi, tahsil edilmesi gereken vergi, gecikme faizi ve gecikme zammı bulunmaması ve ilgili kapsamlı teminat sertifikalarının teminat gümrük idaresine iade edilmesi. Ortak transitte bunlara ek olarak ilgili GRN'nin sistemde kullanıma kapatıldığı tarihten itibaren 10 ay geçmiş olması gerekir. Dokuz ay, ibra edilmeyen işlemin kefile bildirilme süresidir; beş yıl GRN'lerin geçerlilik süresi, üç yıl ise ortak transitte kefile ödeme bildiriminin yapılabileceği süredir; altı ay da bu Tebliğde mektubun kabulüne bağlı ayrı bir sınırlamadır. En güçlü tuzak dokuz aylık süredir: aynı Tebliğde kefille ilgili gerçek bir süre olduğu için mektup iadesine taşınır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 13)

4. **D** **I, III ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 14

Seri No: 4 Tebliğine göre kefil, Türkiye'de yerleşik ve teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir (I doğru). Kefilin yükümlülüğü taahhüdünün kabulüne dayanır, eşyanın serbest bırakıldığı tarihte başlar ve teminat mektubundaki maksimum tutarla sınırlıdır; ancak para cezalarını kapsamaz (II yanlış). Kefilin verdiği teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar (III doğru). Kefile yükümlülüğün doğduğu yönünde bildirim yapılmışsa kefil bildirimi aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde teminat gümrük idaresine bilgi verir; ödeme yaparsa da ödeme tarihinden itibaren on gün içinde bilgi verir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: tutar sınırı doğrudur, fakat kefilin taahhüdü vergi ve yüklere ilişkindir, para cezaları kapsam dışıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 14)

5. **C** **Eşyanın bir başka ülkede gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma girmiş olması durumunda, alternatif kanıt olarak kullanılan nüsha veya fotokopilerin ilgili ülkenin gümrük makamlarınca onaylanması gerekir.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 39, 42, 43

Seri No: 4 Tebliğine göre alternatif kanıt, eşyayı tanımlayan ve eşyanın varış gümrük idaresine sunulduğunu belirleyen, varış gümrük idaresince onaylanan bir belgedir; hareket idaresince düzenlenmez. Transit refakat belgesinin fotokopisi, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren gümrük belgesi ya da MRN belirtilen boşaltma kayıtları ve konşimento gibi ticari belgelerin fotokopisi alternatif kanıt olabilir ve uygun olduğunda alternatif kanıt birden fazla transit işlemini kapsayabilir. Eşya başka bir ülkede gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma girmişse bu nüsha veya fotokopilerin o ülkenin gümrük makamlarınca onaylanması gerekir. Alternatif kanıt eşya ve beyan varış idaresine sunulduğu anda da talep edilebilir. TC11-Alındı Formu ise talep üzerine düzenlenir, fakat alternatif kanıt olarak kullanılamaz. En güçlü tuzak alındı formudur: varış idaresince düzenlenen bir belge olduğu için kanıt sanılır, oysa Tebliğ bu kullanımı açıkça yasaklar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 39, 42, 43)

6. **E** **(A), (B) ve (C)**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 54, 55

Seri No: 4 Tebliğine göre gümrük yükümlülüğü, eşyanın transit rejiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmasıyla doğar. Bu durumda yükümlüler rejim hak sahibi, eşyayı rejimden çıkaran kişi, çıkarmaya iştirak eden ve eşyanın rejimden çıkarılmakta olduğunu bilen veya makul olarak bilmesi gereken kişiler ile eşyayı edindiği veya aldığı zaman rejimden çıkarılmış olduğunu bilen veya makul olarak bilmesi gereken kişilerdir; birden fazla yükümlü vergilerden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Vakada rejim hak sahibi (A), çıkaran sürücü (B) ve bilerek iştirak eden (C) yükümlüdür. Eşyayı satın alan (D) çıkarıldığını bilmediği ve bilmesi için makul sebep bulunmadığı için yükümlü değildir. Kefil (E) Bankası teminat tutarına kadar sorumlu olsa da Tebliğin saydığı yükümlüler arasında yer almaz. En güçlü tuzak (D)'yi de sayan seçenektir: edinen kişi ancak bilme veya makul olarak bilmesi gerekme şartıyla yükümlü olur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 54, 55)

7. **B** **Ortak transit rejimi kapsamındaki taşımalarda yabancı taşıyıcılar için EORI numarası aranmaz; EORI ve vergi numarası eşleştirmesi yalnız ülkemizde yerleşik taşıyıcılardan istenir.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 17, 18

Seri No: 4 Tebliğine göre römork veya yarı römorkları ile birlikte bir karayolu taşıtı, eşyanın birlikte sevk edilmesi koşuluyla tek taşıma aracı sayılır. Her transit beyanı yalnız bir hareket idaresinden bir varış idaresine taşınacak ve tek taşıma aracına yüklenen eşyayı kapsar; bir araca birden fazla hareket idaresinde yükleme yapılırsa her hareket idaresinde o idarede yüklenen eşya için beyanda bulunulur. Türkiye'deki bir hareket idaresinden başlayan taşımada 33 no.lu kutuya eşyanın asgari tarife alt pozisyonunun yazılması zorunludur. Transitinde teminat aranmayan eşyanın sevkinde fatura ibrazı zorunlu değildir. Taşıyıcı bilgisinin kaydı ise zorunludur: ortak transitte yabancı taşıyıcıların EORI numarasının bulunması, ülkemizde yerleşik taşıyıcılarda da EORI ve vergi numarası eşleştirmesinin yapılmış olması gerekir; yabancı taşıyıcıyı EORI şartından muaf tutan ifade hükmü tersine çevirir. En güçlü tuzak fatura ibrazına ilişkin ifadedir: fatura beyanın kabulü için sunulan belgelerdendir, ancak teminat aranmayan eşyada zorunlu değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 17, 18)

8. **C** **Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunan antrepoda boşaltma sonucunun uygun olmaması halinde, uyuşmazlığın tespit edildiği antrepodan sorumlu yetkilendirilmiş gümrük müşaviri boşaltmayı takip eden en geç üç iş günü içinde gümrük idaresine bilgi verir.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 35, 36, 37

Seri No: 4 Tebliğine göre eşya MRN ile varış gümrük idaresine sunulduğunda transit işlemi sonlanır ve Varış Bilgisi mesajı aynı gün hareket idaresine gönderilir. Eşya varış idaresine bağlı ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) bulunan bir antrepoya süre sınırı içinde ulaşırsa bu işlemi YGM veya antrepodaki çalışanı yapar. Sınır kapısı kuyruklarında süre aşımının tespitinde mobil ekiplerin tutanağının tarih ve saati esas alınır; süre aşımı tespit edilirse ceza uygulanmadan eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ya da çıkışına izin verilmez. YGM'nin bildirim süreleri ikiye ayrılır: boşaltma sonuçları uygun MRN'ler boşaltmayı takip eden en geç üç iş günü içinde liste hâlinde iletilir; boşaltma sonucu uygun değilse uyuşmazlığın tespit edildiği antrepodan sorumlu YGM en geç takip eden iş günü mesai bitimine kadar MRN'yi de içeren bilgi verir. Bu kurallara uymayan YGM'ye her transit beyanı için usulsüzlük cezası uygulanır. En güçlü tuzak YGM'nin sunuş işlemine ilişkin ifadedir: müşavirin idare yerine işlem yapması şaşırtıcı görünse de Tebliğ bunu açıkça öngörür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 35, 36, 37)

9. **B** **I ve III**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 45, 49, 53

Seri No: 4 Tebliğine göre araştırma usulü öncelikle varış gümrük idaresi nezdinde başlatılır; başlatılmasından sonra yirmi sekiz gün içinde cevap alınamaz veya olumsuz cevap alınırsa rejim hak sahibi nezdinde araştırma başlatılır (I doğru). Hareket gümrük idaresi araştırmanın sonucuna, eşyanın varış idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren dokuz ay içinde değil, en geç altı ay içinde karar verir (II yanlış). İbra edilmeyen işlem, eşyanın varış idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde kefile bildirilir (III doğru). Ortak transitte bildirimlerden hiçbiri süre sınırı dolmadan kefile yapılmamışsa kefil yükümlülüklerinden kurtulur; ancak rejim hak sahibinin yükümlülüğü devam eder (IV yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: dokuz ay aynı Tebliğde gerçek bir süredir, fakat kefile bildirime aittir; araştırma kararı için süre altı aydır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 4 md. 45, 49, 53)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M19 · TRANSİT REJİMİ III — TRANSİT TEBLİĞLERİ SERİ 5, 6, 8 VE 14

8 soru · 12 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirme izni sahibi; taşıma yapılacak havalimanlarına ilişkin değişiklikleri taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç ……(1)…… gün öncesinde Bakanlığa bildirmekle, izin kapsamındaki manifesto ve konşimentoların sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren ……(2)…… yıl süreyle erişim sağlamakla, izin şartlarına ilişkin durumunda değişiklik olması halinde en geç ……(3)…… gün içinde izin makamına bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) (1) on beş – (2) üç – (3) otuz

B) (1) on beş – (2) beş – (3) otuz

C) (1) otuz – (2) üç – (3) on beş

D) (1) on – (2) üç – (3) otuz

E) (1) on beş – (2) üç – (3) altmış

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'e göre eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasında, her bir taşımaya ilişkin olarak gümrük idaresine vagon bazında elektronik ortamda iletilen bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Uçuş numarası

B) Taşımanın gerçekleştirileceği geminin IMO ve sefer numarası

C) Planlanan sevkiyat tarihi

D) Taşımayı gerçekleştiren gemi acentesinin vergi numarası

E) Hava konşimentosu numaraları

3- Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre denizyolu basitleştirmesinde talep üzerine ibraz edilecek listede her bir konşimento için yer aldığı halde, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre demiryolu basitleştirmesinde her bir CIM Taşıma Belgesi için öngörülen asgari bilgiler arasında yer almaz?

A) Alıcı

B) Gönderici

C) Kap adedi

D) Brüt ağırlık

E) Konteyner numarası

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşımaya ilişkin;

I. Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir.

II. Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda da vagon veya kaplara yeşil piktogramlı etiket yapıştırılması zorunludur.

III. Eşyanın ayniyetinin mühürleme dışındaki yollarla sağlanması halinde izin sahibi, CIM Taşıma Belgesine "Vazgeçme - 92110" ibaresini yazar.

IV. Taşıma sözleşmesinde değişiklik yapılarak Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşımanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona ermesi durumunda izin sahibi, hareket idaresinin önceden izni olmadan değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) kapsamında havayolu basitleştirme izni bulunan (H) Havayolları A.Ş., Tebliğin aynı hükmüne aykırı hareket ettiği için aynı takvim yılı içinde iki kez yazılı olarak uyarılmış; ardından aynı hükmü aynı takvim yılı içinde üçüncü kez ihlal etmiştir. İhlal, izin koşullarından birinin kaybedilmesi niteliğinde değildir ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdit de bulunmamaktadır.

Buna göre mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere izin hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) İzin sahibi üçüncü kez yazılı olarak uyarılır.

B) İzin altmış gün süreyle askıya alınır.

C) İzin otuz gün süreyle askıya alınır.

D) İzin iptal edilir ve iptali müteakip bir yıl içinde yapılan izin başvuruları reddedilir.

E) Eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir.

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan bir firmanın izinli gönderici yetkisi alabilmesi için, başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılının her birinde ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az kaç transit beyanında rejim hak sahibi olması gerekir?

A) 500

B) 1.375

C) 2.750

D) 4.125

E) 5.500

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzinli gönderici yetkisi verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir ve bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.

B) Ön başvuru bölge müdürlüğüne, başvuru ise Genel Müdürlüğe yapılır.

C) Muayenenin öngörülmesi durumunda muayene işlemi, kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde izinli gönderici tesislerinde gerçekleştirilir.

D) İptal kararlarında yer alan yeniden başvuru yapılabilecek tarih, bir aydan az ve üç yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir.

E) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde yetki sahibi yalnız kendisine ait kapsamlı teminatı kullanabilir.

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basitleştirme izni, yurtdışından getirilen veya yurtdışı edilecek olan, konteynerle taşınan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki deniz limanları arasında denizyoluyla taşınmasında kullanılmak üzere verilir.

B) Basitleştirme izni kapsamında taşımayı gerçekleştiren geminin kaptanı, taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir.

C) Başvuru sahibinin son bir yıl içinde Türkiye Gümrük Bölgesindeki deniz limanları arasında 500 konteyner kapsamı eşyayı transit etmiş olması halinde de Gümrük Yönetmeliğindeki işlem hacmi koşulu sağlanmış sayılır.

D) Basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür.

E) Basitleştirme izni, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.08 ve 24.02 pozisyonlarında yer alan eşyanın taşınmasında kullanılamaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 24 Eğitim Merkezi

Bölüm M19 · Transit Rejimi III — Transit Tebliğleri Seri 5, 6, 8 ve 14 — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	E	D	C	B	A	B

1. **A** **(1) on beş – (2) üç – (3) otuz**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 12

Havayolu basitleştirmesine ilişkin Seri No: 5 Tebliğine göre izin sahibi, taşıma yapılacak havalimanlarına ilişkin değişiklikleri taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirmek, izin kapsamındaki manifesto ve konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle erişim sağlamak ve izin şartlarına ilişkin durumunda değişiklik olursa en geç otuz gün içinde izin makamına bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Beş yıl, gümrük mevzuatında genel belge saklama süresi olarak akla gelir; altmış gün ise başvurudaki eksikliklerin tamamlanma süresi ile askıya alma süresinin uzatılmasında geçen sayıdır. En güçlü tuzak on beş ile otuzun yer değiştirdiği seçenektir: iki süre de aynı maddede yer alır, fakat havalimanı değişikliği için 15 gün önceden bildirim, izin şartlarındaki değişiklik için otuz gün içinde bildirim öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Seri 5 md. 12)

2. **C** **Planlanan sevkiyat tarihi**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 7; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 7

Demiryolu basitleştirmesine ilişkin Seri No: 6 Tebliğine göre gümrük idaresine her bir taşımaya ilişkin olarak vagon bazında vagon numarası, CIM Taşıma Belgesi numarası, planlanan sevkiyat tarihi, hareket gümrük idaresi ve varış gümrük idaresi bilgileri elektronik ortamda iletilir. Diğer seçenekler aynı yapıdaki başka tebliğlerin listelerinden alınmıştır: uçuş numarası ve hava konşimentosu numaraları havayolu basitleştirmesine (Seri No: 5), geminin IMO ve sefer numarası ile taşımayı gerçekleştiren gemi acentesinin vergi numarası denizyolu basitleştirmesine (Seri No: 8) aittir. En güçlü tuzak taşıyıcıya ait vergi numarasıdır: havayolu ve denizyolu listelerinde taşıyıcının vergi numarası bulunduğu için demiryolu listesinde de varmış gibi görünür, ancak demiryolu listesi vagon ve CIM bilgisi üzerine kuruludur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Seri 6 md. 7; Seri 5 md. 7; Seri 8 md. 7)

3. **E** **Konteyner numarası**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 7; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7

Basitleştirme izni sahipleri, gümrük idaresince talep edilirse belirli bir tarih aralığındaki işlemlerine ilişkin bilgileri liste hâlinde ibraz eder. Demiryolu basitleştirmesinde (Seri No: 6) bu listede her bir CIM Taşıma Belgesi için asgari olarak alıcı, gönderici, kap adedi, eşyanın normal ticari tanımı ve brüt ağırlık yer alır. Denizyolu basitleştirmesinde (Seri No: 8) her bir konşimento için aynı bilgilere ek olarak konteyner numarası da istenir; çünkü denizyolu basitleştirme izni yalnız konteynerle taşınan eşya için verilir. Alıcı, gönderici, kap adedi ve brüt ağırlık iki listede birden bulunur. En güçlü tuzak brüt ağırlıktır: ağırlık bilgisinin konteyner taşımasına özgü olduğu sanılabilir, oysa demiryolu listesinde de brüt ağırlık sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Seri 8 md. 6, 7; Seri 6 md. 7)

4. **D** **I, III ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7, 8, 10, 13

Demiryolu basitleştirmesine ilişkin Seri No: 6 Tebliğine göre izin kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir (I doğru). İzin sahibi basitleştirilmiş usulde taşınan eşyanın tanınması için yeşil piktogramlı etiketler kullanır; ancak ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda vagon, kap veya kaplara etiket yapıştırılmasına gerek yoktur (II yanlış). Eşyanın ayniyeti mühürleme dışındaki yollarla sağlanırsa izin sahibi CIM Taşıma Belgesinin ilgili kutusuna "Vazgeçme - 92110" ibaresini yazar (III doğru); NCTS'de mühürden vazgeçmede kullanılan ibare ise "VAZGEÇME - 99201"dir. Taşıma sözleşmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona erecek taşımayı içeride ya da içeride sona erecek taşımayı dışarıda sona erdirecek şekilde değiştirilirse izin sahibi hareket idaresinin önceden izni olmadan değiştirilmiş sözleşmeyi uygulayamaz (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: etiket zorunluluğu ortak transite özgüdür, ulusal transitte aranmaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri 6 md. 7, 8, 10, 13)

5. **C** **İzin otuz gün süreyle askıya alınır.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 10, 11

Havayolu basitleştirmesine ilişkin Seri No: 5 Tebliğine göre Tebliğ hükümlerinden birine aykırı hareket edilirse, cezai hükümler saklı kalmak üzere izin sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır; bir takvim yılı içinde iki kez yazılı uyarılmasına rağmen aynı hükmü üçüncü kez ihlal ederse izin otuz gün süreyle askıya alınır. Vakada iki uyarıdan sonra aynı yıl içinde üçüncü ihlal gerçekleştiği için üçüncü bir uyarı yapılmaz. Altmış gün, izin koşullarını düzeltmesi için askıya alınan iznin izin sahibinin talebiyle uzatılabileceği süredir. Otuz günlük düzeltme süresi, izin koşullarından birinin artık karşılanmadığı hâle aittir; iptal ve bir yıl başvuru yasağı ise yanlış bilgi, sahte belge veya koşulların süresinde giderilmemesi gibi hâllerde uygulanır. En güçlü tuzak otuz günlük düzeltme süresidir: süre doğru sayıdır, fakat koşul kaybına özgüdür; vakada ihlal koşul kaybı niteliğinde değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Seri 5 md. 10, 11)

6. **B** **1.375**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 4

Seri No: 14 Tebliğine göre izinli gönderici başvurusunda bulunacak kişi, başvuru yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ihracat eşyasının taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi olmalı ya da en az 500 transit beyanında taşıyıcı sıfatı taşımalıdır. Başvuru sahibi yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeyse bu transit beyanı sayısı dörtte bir nispetinde uygulanır: 5.500 × 1/4 = 1.375 beyan. 5.500 indirimsiz sayıdır; 4.125, sayıyı dörtte bir oranında indirmekten (5.500 − 1.375) çıkar; 2.750 sayıyı yarıya indirmektir; 500 ise taşıyıcı sıfatıyla aranan sayıdır. En güçlü tuzak 4.125'tir: dörtte bir nispetinde uygulama, dörtte birlik indirim gibi okunduğunda bu sonuca varılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 14 md. 4)

7. **A** **İzinli gönderici yetkisi verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir ve bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 5, 10, 12

İzinli gönderici yetkisine ilişkin Seri No: 14 Tebliğine göre ön başvuru bölge müdürlüğüne, başvuru Genel Müdürlüğe yapılır. Yetki süreli değildir: askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece geçerlidir; yenileme başvurusu yetkilendirmenin yapıldığı takvim yılını izleyen her üç yılın son ayında veya Genel Müdürlükçe talep edilince yapılır, yenilenmeme hâli önce askıya almaya yol açar. Bu nedenle yetkinin üç yıl sonunda kendiliğinden sona erdiğini söyleyen ifade yanlıştır. Muayene öngörülürse, kontrol türünün bildiriminden itibaren azami üç saat içinde tesiste yapılır; iptal kararında yeniden başvuru tarihi bir aydan az, üç yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir; teminat gereken transit beyannamesinde yetki sahibi yalnız kendi kapsamlı teminatını kullanabilir. En güçlü tuzak yeniden başvuru tarihine ilişkin ifadedir: üç yıl sayısı burada da geçer ve doğrudur, fakat yetkinin geçerlilik süresi değil, iptal sonrası bekleme süresinin üst sınırıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Seri 14 md. 5, 8, 10, 12)

8. **B** **Basitleştirme izni kapsamında taşımayı gerçekleştiren geminin kaptanı, taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 4, 5, 6, 8

Denizyolu basitleştirmesine ilişkin Seri No: 8 Tebliğine göre izin, yurtdışından getirilen veya yurtdışı edilecek, konteynerle taşınan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesindeki deniz limanları arasında denizyoluyla taşınması için verilir. Başvuru sahibi son bir yılda limanlar arasında 500 konteyner kapsamı eşyayı transit etmişse Gümrük Yönetmeliğindeki işlem hacmi koşulu da sağlanmış sayılır. Başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür; izin, 22.08 ve 24.02 pozisyonlarındaki eşyanın taşınmasında kullanılamaz. Rejim hak sahibi geminin kaptanı değil, Tebliğde sayılan bilgileri gümrük idaresinin sistemine elektronik olarak ileten izin sahibidir; izin sahibi de gemi acenteliği yetki belgesine sahip olan kişidir. En güçlü tuzak 500 konteyner hükmüdür: Yönetmelikteki genel koşul 500 transit beyannamesi olduğu için konteyner sayısı uydurma sanılabilir, fakat denizyolu Tebliği bu eşdeğerliği açıkça kabul eder. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 8 md. 4, 5, 6, 8)

BÖLÜM M20 · TIR SÖZLEŞMESİ VE TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ

8 soru · 12 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi himayesinde eşya taşıma yöntemlerine ilişkin;

I. Bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı sekizi geçemez.

II. TIR karnesi, ancak hareket gümrük idaresinin veya idarelerinin bu karneyi kabul etmesi halinde varış gümrük idaresine veya idarelerine sunulabilir.

III. Art arda iki ayrı TIR karnesinin kullanılması yönteminde birinci karnenin son varış gümrük idaresi ikinci karnenin hareket gümrük idaresi hükmündedir ve ikinci karne en fazla sekiz varış gümrük idaresinde işlem görebilir.

IV. Art arda iki ayrı TIR karnesinin kullanılması yönteminde her iki TIR taşımasının da en az bir sınır geçilerek yapılması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

2- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre "TIR işleminin ibrası" aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte, kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulması

B) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve bu TIR karnesinin gümrük idaresince kabul edilmesi

C) TIR taşımasının, bir akit taraftaki hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresi ile varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmı

D) TIR Sözleşmesi hükümleri uyarınca TIR karnesi himayesinde eşyanın bir hareket gümrük idaresinden bir varış gümrük idaresine taşınması

E) Varış gümrük idaresince eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınmasını veya eşyanın çıkış gümrük idaresinden yurtdışı edilmesini müteakip TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgilerinin karşılaştırılarak TIR işleminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının tespiti

3- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre geçerlilik süresi biten TIR karnelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçerlilik süresi biten bir TIR karnesinin hareket gümrük idaresince sehven kabul edilerek eşyanın sevk edildiğini tespit eden giriş gümrük idaresi, TIR karnesini sonlandırarak Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesini yazar.

B) TIR karnesinin geçerlilik süresini Gümrükler Genel Müdürlüğü tespit eder.

C) Geçerlilik süresi biten taşıt onay belgesinde olduğu gibi, geçerlilik süresi yurtdışında biten TIR karnesine de bir defaya mahsus otuz gün ek süre verilir.

D) Geçerlilik süresinin bitiş tarihinde hareket gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, yalnızca Türkiye'deki ilk gümrük idaresine kadar geçerli kabul edilir.

E) Geçerlilik süresi biten TIR karnesi, kefil kuruluşun onayı ve ek teminat verilmesi koşuluyla gümrük idaresince kabul edilir.

4- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) TIR karnesi tek bir yolculuk için geçerlidir.

B) Her bir taşıt, konteyner veya yük kompartımanı için tek bir TIR karnesi düzenlenir.

C) Hareket gümrük idaresine ibraz edilen TIR karnesinin karne hamilince doldurulması gereken kutularından bazılarının doldurulmamış olması halinde, gümrük idaresi bu kutuları karne ve eki belgelerdeki bilgilere göre doldurarak karneyi kabul eder.

D) Üzerinde silinti veya kazıntı bulunan TIR karneleri gümrük idarelerince kabul edilmez.

E) Hatalı yazının üzeri okunaklı olarak çizilerek doğru verinin yazılması, değişikliği yapan kişi tarafından imzalanması ve gümrük memurunca resmi mühürle mühürlenmesi halinde TIR karnesi kabul edilir.

5- Serbest dolaşımda bulunmayan eşya taşıyan bir taşıt için giriş gümrük idaresince ihbar nedeniyle zorunlu güzergâh belirlenmiş ve bu güzergâh ile çıkış gümrük idaresi TIR karnesine yazılmıştır. Güzergâh üzerindeki yolun heyelan nedeniyle kapanması üzerine taşıt, karnede yazılı çıkış gümrük idaresi yerine başka bir sınır gümrük idaresine gelmiş ve buradan yurtdışı edilmek istemiştir.

Buna göre Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Eşya muayene edilir; TIR karnesine uygun bulunursa taşıta mühür tatbik edilerek çıkışına izin verilir ve güzergâh ihlali cezası ile usulsüzlük cezası uygulanmaz.

B) Güzergâh ihlali nedeniyle para cezası uygulanır ve taşıt fiziki kontrole tabi tutulur.

C) Taşıtın karnede yazılı çıkış gümrük idaresine geri dönmesi istenir; başka idareden çıkışına izin verilmez.

D) Eşya muayene edilmeksizin mevcut mühürlerle taşıtın çıkışına izin verilir.

E) TIR karnesi sonlandırılır ve eşya transit beyannamesi kapsamında karnede yazılı çıkış gümrük idaresine sevk edilir.

6- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi takip işlemleri ve TIR rejiminden ihraç ile ilgili süreler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karne kapsamı eşyanın çıkış veya varış gümrük idaresinde işlem görmediği anlaşılırsa bu durum Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içinde taşıyıcı firma ve kefil kuruluşa yazıyla bildirilir.

B) TIR rejiminden geçici veya daimi ihraç kararı otuz gün içinde ihraç edilen firmaya, akit tarafın yetkili makamlarına, kefil kuruluşa, TIR Yürütme Kuruluna ve gümrük idarelerine bildirilir.

C) Kefil kuruluşa yapılan bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde eşyanın yurt dışı edildiği veya varış idaresine boşaltıldığı kanıtlanamazsa gümrük vergileri tahakkuk ettirilerek öncelikle karne hamiline tebliğ edilir.

D) Sistemde kayıtları açık görünen TIR karnelerine ilişkin açık kayıtlar, gerekçesiyle birlikte bölge müdürlüklerince altı ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir.

E) Arşivlenen TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprakları, saklanmalarına gerek duyulan haller dışında sekiz yıllık süre sonunda imha edilir.

7- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre;

I. Ek-10'da yer alan içki, sigara ile bunların türevlerinin miktarı ne olursa olsun normal TIR karneleri (Model 1) kapsamında taşınmasına izin verilmez.

II. Ek-10'da yer alan içki, sigara ile bunların türevlerinin Tütün-Alkol TIR karneleri (Model 2) kapsamında taşınmasına izin verilir.

III. Ek-10'daki alkol ve tütün türevleri dışında kalan ham tütün, bira ve şarabın normal TIR karneleri ile taşınması mümkündür.

IV. TIR karnesi himayesindeki uluslararası taşımalarda kullanılacak taşıt, römork ve yarı römorkların ön ve arka kısımlarına mavi zemin üzerine beyaz renkte "TIR" ibaresi yazılı bir plaka takılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'de yer alan tanımlara göre taşıtlar, gümrük idareleri, konteyner ve TIR rejimine kabule ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çekici, römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan yük taşımayan motorlu taşıttır.

B) Kamyonet, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramdan fazla olan ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

C) Giriş gümrük idaresi, TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan taşıtın akit taraflardan birinde uğradığı ilk gümrük idaresidir.

D) Konteyner tanımına girecek yapının, diğer özelliklerinin yanında, iç hacminin 1 m3 veya daha fazla olması gerekir.

E) Tezkiye, firmaların TIR karnesi himayesinde uluslararası taşımacılık yapmak üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmeleridir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M20 · TIR Sözleşmesi ve TIR İşlemleri Tebliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
C	E	A	C	A	B	D	B

1. **C** **I, II ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 20

TIR İşlemleri Tebliğinin 04.07.2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle düzenlenen hükmüne göre bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı sekizi geçemez (I doğru); gümrük idareleri hareket veya varış idarelerinin azami sayısını üçten az olmamak üzere yediden az olarak sınırlandırabilir. TIR karnesi, ancak hareket gümrük idaresinin veya idarelerinin karneyi kabul etmesi hâlinde varış gümrük idaresine veya idarelerine sunulabilir (II doğru). Sekizden fazla idarede işlem için art arda iki karne yöntemi kullanılırsa birinci karnenin son varış idaresi ikinci karnenin hareket idaresi hükmündedir; ikinci karne en fazla sekiz değil yedi varış gümrük idaresinde işlem görebilir, böylece toplam on beş idarede işlem yapılır (III yanlış). TIR Sözleşmesi gereğince her iki TIR taşımasının da en az bir sınır geçilerek yapılması gerekir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: sekiz sayısı birinci karneye aittir; ikinci karnenin hareket idaresi birinci karnenin son varış idaresi sayıldığı için ikinci karnede varış idaresi sayısı yedidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 20; değişiklik 04.07.2026)

2. **E** **Varış gümrük idaresince eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınmasını veya eşyanın çıkış gümrük idaresinden yurtdışı edilmesini müteakip TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgilerinin karşılaştırılarak TIR işleminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının tespiti**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 3

TIR İşlemleri Tebliği TIR işleminin aşamalarını ayrı ayrı tanımlar. TIR işleminin ibrası, varış gümrük idaresince eşyanın tam ve eksiksiz teslim alınmasını veya eşyanın çıkış gümrük idaresinden yurtdışı edilmesini müteakip TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgilerinin karşılaştırılarak işlemin usulüne uygun sonlandırıldığının tespitidir. Taşıtın yükü ve karnesiyle birlikte kontrol amacıyla varış veya çıkış idaresine sunulması TIR işleminin sona ermesi; hareket veya giriş idaresine sunulup karnenin kabul edilmesi TIR işleminin başlamasıdır. TIR işlemi, TIR taşımasının bir akit taraftaki hareket veya giriş idaresi ile varış veya çıkış idaresi arasındaki kısmı; TIR taşıması ise eşyanın karne himayesinde hareket idaresinden varış idaresine taşınmasıdır. En güçlü tuzak sona erme tanımıdır: sona erme ve ibra aynı varış veya çıkış idaresinde gerçekleşir, fakat sona erme yalnız sunuştur; ibra Volet yapraklarının karşılaştırılmasıyla yapılan tespittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 3)

3. **A** **Geçerlilik süresi biten bir TIR karnesinin hareket gümrük idaresince sehven kabul edilerek eşyanın sevk edildiğini tespit eden giriş gümrük idaresi, TIR karnesini sonlandırarak Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesini yazar.**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 16, 22

TIR İşlemleri Tebliğine göre TIR karnesinin geçerlilik süresini kefil kuruluş tespit eder ve geçerlilik süresi biten karneler gümrük idarelerince kabul edilmez; kefil onayı veya ek teminatla kabul imkânı öngörülmemiştir. Geçerlilik süresinin bitiş tarihinde veya bu tarihten önce hareket idaresince kabul edilen karne, TIR taşıması sonlandırılıncaya kadar geçerli kabul edilir; Türkiye'deki ilk idareyle sınırlanmaz. Süresi bitmiş bir karne hareket idaresince sehven kabul edilip eşya sevk edilmişse, bu durumu tespit eden diğer hareket, giriş, varış veya çıkış gümrük idaresi karneyi sonlandırır; Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesine ilişkin meşruhat düşülür, onaylı rapor sayfası doldurulur. En güçlü tuzak otuz günlük ek süre seçeneğidir: bir defaya mahsus otuz gün ek süre, süresi yurtdışında sona eren taşıt onay belgesi için öngörülmüştür; TIR karnesi için böyle bir ek süre yoktur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 16, 22)

4. **C** **Hareket gümrük idaresine ibraz edilen TIR karnesinin karne hamilince doldurulması gereken kutularından bazılarının doldurulmamış olması halinde, gümrük idaresi bu kutuları karne ve eki belgelerdeki bilgilere göre doldurarak karneyi kabul eder.**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 19

TIR İşlemleri Tebliğine göre TIR karnesi tek bir yolculuk için geçerlidir ve her taşıt, konteyner veya yük kompartımanı için tek bir karne düzenlenir; taşıt dizisi veya tek taşıta yüklenen birden fazla konteyner için de tek karne düzenlenebilir. Silinti veya kazıntı bulunan karneler kabul edilmez; buna karşılık hatalı yazı okunaklı çizilip doğru veri yazılır, düzelten kişi imzalar ve gümrük memuru resmi mühürle mühürlerse karne kabul edilir. Hareket gümrük idaresine ibraz edilen karnede karne hamilince doldurulması gereken kutular doldurulmamışsa karne kabul edilmez. Eksik bilgilerin karne ve eki belgelere göre doldurulması, giriş gümrük idaresine ibraz edilen karnenin yurtdışındaki hareket idaresince tam doldurulmadığı hâle özgüdür; o durumda bilgiler hamilce paraflanır ve idarece mühürlenir. En güçlü tuzak düzeltme kuralıdır: silinti yasağı ile usulüne uygun düzeltmenin kabulü birlikte bulunduğu için düzeltmeli karnenin de reddedileceği sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 19)

5. **A** **Eşya muayene edilir; TIR karnesine uygun bulunursa taşıta mühür tatbik edilerek çıkışına izin verilir ve güzergâh ihlali cezası ile usulsüzlük cezası uygulanmaz.**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 4, 62

TIR İşlemleri Tebliğine göre ihbar veya risk hâlinde gümrük idaresince güzergâh belirlenir ve güzergâh ihlali yapan taşıtlara para cezası uygulanıp fiziki kontrol yapılır. Ancak Tebliğ ayrı bir hükümle, serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı taşıyan taşıtın mücbir sebep, olağanüstü hâl veya haklı bir sebeple karnedeki çıkış idaresi dışındaki bir idareden yurtdışı edilmek istenmesini düzenler: eşya muayene edilir, karneye uygunsa taşıta mühür tatbik edilerek çıkışına izin verilir. Belli bir güzergâhı izlemesi zorunlu kılınan taşıtın mücbir sebeple farklı bir idareye getirilmesi güzergâh ihlali sayılmaz ve varış veya çıkış idaresinin bu şekilde değiştirilmesinde usulsüzlük cezası uygulanmaz. Vakada yolun heyelanla kapanması mücbir sebeptir; bu nedenle taşıt geri gönderilmez, karne de sonlandırılmaz; ancak muayene yapılmadan çıkışa izin verilmesi de öngörülmemiştir. En güçlü tuzak güzergâh ihlali cezası seçeneğidir: zorunlu güzergâh dışına çıkma genel kuralda cezalıdır, fakat mücbir sebep bu kuralın istisnasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 4, 62)

6. **B** **TIR rejiminden geçici veya daimi ihraç kararı otuz gün içinde ihraç edilen firmaya, akit tarafın yetkili makamlarına, kefil kuruluşa, TIR Yürütme Kuruluna ve gümrük idarelerine bildirilir.**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 12, 42, 45, 69

TIR İşlemleri Tebliğine göre TIR Sözleşmesi veya mevzuatı ciddi surette ihlal eden firmalar TIR rejiminden geçici veya daimi olarak ihraç edilir ve ihraç kararı otuz gün içinde değil, yedi gün içinde firmaya, firmanın ikametgâhının bulunduğu akit tarafın yetkili makamlarına, ihlalin yapıldığı ülkedeki kefil kuruluşa, TIR Yürütme Kuruluna ve gümrük idarelerine bildirilir. Takip sürecinde eşyanın varış veya çıkış idaresinde işlem görmediği anlaşılırsa durum Volet-1 tescil tarihinden itibaren iki ay içinde taşıyıcı firma ve kefil kuruluşa yazıyla bildirilir; kefile bildirimden itibaren bir ay içinde kanıt sunulmazsa vergiler tahakkuk ettirilerek öncelikle karne hamiline tebliğ edilir. Açık kayıtlar bölge müdürlüklerince altı ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir; arşivlenen Volet yaprakları sekiz yıl sonunda imha edilir. En güçlü tuzak sekiz yıllık saklama süresidir: genel belge saklama süresi beş yıl olarak bilindiği için yanlış sanılır, fakat TIR karneleri için öngörülen süre sekiz yıldır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 12, 42, 45, 69)

7. **D** **I, III ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 61, 63, 64

TIR İşlemleri Tebliğine göre Ek-10'da yer alan içki, sigara ve türevlerinin miktarı ne olursa olsun normal TIR karneleri (Model 1) kapsamında taşınmasına izin verilmez (I doğru). Bu eşyanın TIR Sözleşmesi gereğince Tütün-Alkol TIR karneleri (Model 2) ile taşınması gerekir; ancak uluslararası kefil kuruluş bu eşyaya kefalet kabul etmediğinden Model 2 karneyle de taşınmasına izin verilmez (II yanlış). Bu listedeki alkol ve tütün türevleri dışında kalan ham tütün, bira ve şarabın normal TIR karneleri ile taşınması mümkündür (III doğru). TIR karnesi himayesindeki taşımalarda taşıt, römork ve yarı römorkların ön ve arka kısımlarına mavi zemin üzerine beyaz renkte "TIR" ibareli plaka takılır (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: Sözleşme bu eşya için Model 2 karneyi öngördüğü için taşımanın serbest olduğu sanılır, oysa kefalet kabul edilmediği sürece Tebliğ bu yolu da kapatmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 61, 64)

8. **B** **Kamyonet, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramdan fazla olan ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.**

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 3

TIR İşlemleri Tebliğinin tanımlarına göre kamyon, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır; kamyonet ise azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen, eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Kamyoneti 3.500 kilogramdan fazla olarak tanımlayan ifade iki tanımı yer değiştirmiştir. Çekici römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilen ve bunlar olmadan yük taşımayan motorlu taşıttır; giriş gümrük idaresi taşıtın akit taraflardan birinde uğradığı ilk gümrük idaresidir (son idare çıkış gümrük idaresidir); konteyner sayılabilmek için diğer özelliklerin yanında iç hacmin 1 m3 veya daha fazla olması gerekir; tezkiye firmaların TIR karnesi himayesinde taşımacılık için Genel Müdürlükçe yetkilendirilmesidir. En güçlü tuzak tezkiye tanımıdır: TIR rejimine kabul başvurusu kefil kuruluş aracılığıyla yapıldığı için yetkilendirmeyi kefil kuruluşun yaptığı sanılır, oysa tezkiye Genel Müdürlükçe yapılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Tebliği md. 3, 10)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M21 · ANTREPO REJİMİ VE ANTREPO İŞLETİCİLİĞİ

15 soru · 22 dakika

1- Bir antrepo işleticisi, aşağıda bilgileri verilen beş antreposunun tamamında kullanılmak üzere Gümrük Yönetmeliği uyarınca yaygın götürü teminat vermek istemektedir:

- 900 m² alanlı genel antrepo
- 1.000 m² alanlı genel antrepo
- 2.400 m² alanlı özel antrepo
- 3.050 m² alanlı genel antrepo
- Bitkisel yağların depolandığı 5.000 m³ hacimli tanklı genel antrepo

Buna göre işleticinin vereceği yaygın götürü teminat tutarı kaç TL'dir?

A) 14.250.000
B) 16.500.000
C) 18.000.000
D) 22.000.000
E) 24.000.000

2- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo açma ve işletme izni ile genel antrepo olarak açılacak yerlerin taşıması gereken şartlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilir.
B) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin, mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km mesafede olması gerekir.
C) Büyükşehir belediyesi sınırları dışında açılacak bir genel antreponun açık ve kapalı alanları toplamı, kural olarak en az %20'si kapalı alan olmak üzere 3.000 m²'den küçük olamaz.
D) Aynı işleticinin aynı gayrimenkul üzerindeki antrepoları tek bir gümrük müdürlüğüne bağlı olabilir.
E) Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere genel antrepolar için yatırım izni aranmaz.

3- Gümrük Yönetmeliğine göre Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler tablosunda 3. Bölge kapsamında yer alan bir ilde genel antrepo açmak üzere yatırım izni isteyen anonim şirket için aranan asgari ödenmiş sermaye ve asgari faaliyet süresi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) 10.000.000 TL – asgari üç yıl
B) 20.000.000 TL – asgari bir yıl
C) 20.000.000 TL – asgari iki yıl
D) 20.000.000 TL – asgari üç yıl
E) 40.000.000 TL – asgari üç yıl

4- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo işleticilerince verilen götürü ve yaygın götürü teminata ilişkin;

I. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

II. Yaygın götürü teminat kullanılması talep edilen antrepolar birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğünün denetiminde ise başvuru, işleticinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

III. Alan veya hacim değişikliği nedeniyle mevcut teminat tutarı yetersiz kalırsa ek teminat mektubu, değişikliği takip eden üç ay içerisinde önceki teminatın verildiği bölge müdürlüğüne verilir.

IV. Akaryakıt antrepoları ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki eşya için de götürü teminat verilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) I, II ve III

5- Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük antrepo tiplerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) A tipi antrepo, işleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada noksanlık olması hâlinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.
B) F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.
C) Geçici depolama yerleri aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak onaylanabilir veya F tipi antrepo olarak işletilebilir.
D) A, C, D ve E tipi gümrük antrepoları tarım ürünleri lisanslı depoları olarak onaylanabilir.
E) B tipi antrepoda antrepo stok kayıtlarını işletici tutar ve antrepoya konulan eşyadan işletici sorumludur.

6- Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdaki eşyadan hangisi, gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izni ile gümrük antrepolarına konulabilecek eşya arasında yer alır?

A) Marka veya endüstriyel tasarım hakkı sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya

B) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler ve etkin maddeler

C) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya

D) Gümrük antreposuna konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımdaki eşya

E) Satıcı veya göndericisi ile yurt dışındaki alıcısı belli olup taşıma işleri organizatörünce antrepo beyannamesi verilen eşya

7- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo işleticilerine uygulanacak yaptırımlara ilişkin;

I. Sahiplerinin isteğiyle kapatılma hâli hariç, antrepo açma izni geri alınan anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı diğer tüzel kişilere iznin geri alındığı tarihten itibaren beş yıl süreyle yeniden antrepo açma izni verilmez.

II. Antrepoda kaçakçılık gibi bir suiistimal saptanması nedeniyle antrepo açma ve işletme izni geri alınan kişilere yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez.

III. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran antrepo işleticisi arasında tespit işlemi haricinde doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi tespit edilirse ilgili antrepoya üç ay süreyle eşya alınmasına izin verilmez.

IV. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi sonucu müşavirin belgesinin geri alınmasına karar verilirse ilgili antrepoya üç ay süreyle eşya alınmasına izin verilmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Bir genel antrepoda yapılan denetimde, Gümrük Yönetmeliği ekinde antrepo şartlarına ilişkin kusurlar arasında sayılan bir hafif kusur tespit edilmiş ve bu durum antrepo işleticisine 05.01.2026 tarihinde ilk kez tebliğ edilmiştir. İşletici, kusuru verilen süre içinde gideremeyeceğini bildirerek süre uzatımı istemiş ve talebi kabul edilmiştir.

Buna göre Gümrük Yönetmeliği uyarınca işleticiye kusuru gidermesi için tanınabilecek en uzun toplam süre ve bu süre boyunca antrepoya eşya girişi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Altı ay; bu süre boyunca antrepoya eşya girişine izin verilir.

B) Altı ay; bu süre boyunca antrepoya eşya girişi durdurulur.

C) Üç ay; bu süre boyunca antrepoya eşya girişine izin verilir.

D) İki ay; bu süre boyunca antrepoya eşya girişine izin verilir.

E) Bir yıl; bu süre boyunca antrepoya eşya girişi durdurulur.

9- Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük antreposuna konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımdaki eşya antrepoya konulmuş, ancak eşyanın ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması mümkün olmamıştır.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere, yalnız gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir.

B) Bir takvim yılında üç defayı geçmemek üzere, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir.

C) Bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir.

D) Sayı sınırı olmaksızın, bölge müdürlüğünün izniyle eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir.

E) Eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilemediği için eşya tasfiye edilir.

10- Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük antrepolarında depolanan eşyanın satış suretiyle başkasına devrine ilişkin;

I. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda kural olarak izin verilmez.

II. Eşyanın mülkiyetine ilişkin devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engel varsa bu durum açıklığa kavuşturulmadan devir işlemi yapılamaz.

III. Eşyanın devriyle gümrük vergilerine ilişkin sorumluluk devralana geçer; para cezalarına ilişkin sorumluluk ise devredende kalır.

IV. Onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunmayan devralanın solvent ve baz yağı serbest dolaşıma sokulmak üzere devralabilmesi için aranan koşullardan biri, en az beş yıldır faaliyette bulunmasıdır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) II, III ve IV

11- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepoların devri ile antrepo işleticisi şirketlerde hisse devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özel antreponun devrinde antrepodaki eşya devralana devredilmezse eşyanın antrepodan çıkarılması için gümrük idaresince bir aylık süre verilir ve bu süre gerektiğinde en çok iki ay uzatılabilir.
B) D tipi antrepo, ancak kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip bir başka kişiye devredilebilir.
C) Şirket sermayesinin %10 veya fazlasının devrinde devralanlar için öngörülen suç kaydı koşulu sağlanamazsa, şartlar sağlanıncaya kadar antrepoya eşya girişine izin verilmez.
D) Yatırım malı gibi hacimli eşyanın antrepo addedilen yer veya montaj mahalline konulduğu E tipi antrepoların işletme hakkının başkasına devrine izin verilmez.
E) Şirket hisselerinin devri durumunda bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.

12- Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdaki antrepo talebi ile talebi sonuçlandıran merci eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme talebi – Bölge müdürlüğü
B) Antreponun aynı bölge müdürlüğü bağlantısı farklı bir gümrük idaresi denetimindeki başka bir adrese taşınması talebi – Bölge müdürlüğü
C) İşletilmekte olan özel antreponun devri talebi – Bölge müdürlüğü
D) Elleçlemenin antrepo dışında yapılması talebi – Denetleyici gümrük müdürlüğü
E) Antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talebi – Bölge müdürlüğü

13- Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo rejiminde verilecek teminata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.
B) Türk lirası, yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ile Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektuplarının yanı sıra kefalet senedi de teminat olarak kabul edilir.
C) Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamaz.
D) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlülerce C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde, diğer teminat türlerine ilaveten hesaplanmış götürü teminat da kullanılabilir.
E) Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kısmi teminat uygulanacak hâllere ilişkin teminat uygulama hükümleri saklıdır.

14- Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre antrepolarda yapılan yıllık sayımlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir.

B) Genel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde eşya örnekleme yöntemiyle veya kısımlara bölünerek sayılabilir.

C) Sayımda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir ya da teminatından mahsup edilir; ayrıca bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınır.

D) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince fiziki sayım yapılarak stok kayıtları yıllık dönemler itibarıyla tespit edilen ve raporları gümrük müdürlüğüne sunulan antrepolar, yıllık sayım kapsamı dışındadır.

E) Sayımda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği tevsik edilemezse eşya tasfiye edilir.

15- Gümrük Yönetmeliğine göre antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi hâlinde işlemlerin bitirilmesi gereken süre ile bu sürede işlemleri bitirilmeyen eşya hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) On beş gün – eşya tasfiye edilir.

B) Otuz gün – eşya tasfiye edilir.

C) Altmış gün – eşya tasfiye edilir.

D) Otuz gün – beyanname iptal edilir ve eşya süre sınırı olmaksızın antrepo rejiminde kalır.

E) Altı ay – eşya gümrük müdürlüğünce gösterilen başka bir antrepoya nakledilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M21 · Antrepo Rejimi ve Antrepo İşleticiliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	E	D	C	E	A	C	A	C	D	E	A	B	D	B

1. **B** **16.500.000** *Gümrük Yönetmeliği md. 527*

Gümrük Yönetmeliğine göre her antrepo için götürü teminat, 1.000 m² veya 2.000 m³'e kadar 3.000.000 TL; 1.000 m²'den sonraki her 1.000 m² ve 2.000 m³'ten sonraki her 2.000 m³ için 1.000.000 TL eklenerek hesaplanır; dilimin altındaki artışlar tam dilime tamamlanır. Buna göre 900 m² = 3.000.000 TL; 1.000 m² = 3.000.000 TL; 2.400 m²'de 1.400 m²'lik artış 2.000 m²'ye tamamlanır: 3.000.000 + 2 × 1.000.000 = 5.000.000 TL; 3.050 m²'de 2.050 m²'lik artış 3.000 m²'ye tamamlanır: 3.000.000 + 3 × 1.000.000 = 6.000.000 TL; tanklı antreponun yalnız hacmi verildiğinden hacim dilimleri uygulanır ve 5.000 m³'te 3.000 m³'lük artış 4.000 m³'e tamamlanır: 3.000.000 + 2 × 1.000.000 = 5.000.000 TL. Toplam 3.000.000 + 3.000.000 + 5.000.000 + 6.000.000 + 5.000.000 = 22.000.000 TL'dir. Yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısı 5 ve üzeri olduğundan toplamın %75'i verilebilir: 22.000.000 × 0,75 = 16.500.000 TL. Artışları tamamlamadan aşağı yuvarlayan aday 19.000.000 × 0,75 = 14.250.000 TL bulur; tankı alan gibi 5.000 m² sayan aday 24.000.000 × 0,75 = 18.000.000 TL bulur; %75 indirimini uygulamayan aday 22.000.000 TL'de kalır. En güçlü tuzak 22.000.000 TL seçeneğidir: dilim hesabı doğru yapılsa bile beş antrepoda yaygın teminatın toplamın %75'i olduğu atlanırsa bu tutar seçilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY md. 527/2, 527/5)

2. **E** **Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere genel antrepolar için yatırım izni aranmaz.** *Gümrük Yönetmeliği md. 518, 519*

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak kişiler yatırım yapmadan önce gümrük müdürlüğüne dilekçeyle başvurur; akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere yatırım izni aranmayan antrepolar özel antrepolardır, genel antrepolar yatırım iznine tabidir. Antrepo açma ve işletme izinleri süresiz verilir. Genel antrepo olarak açılacak yerin mutat yollar izlenerek gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km mesafede olması gerekir. Genel antreponun açık ve/veya kapalı alanları toplamı, en az %20'si kapalı alan olmak üzere büyükşehir belediyesi sınırları içinde 5.000 m²'den, diğer yerlerde 3.000 m²'den küçük olamaz; soğuk hava tertibatlı, kıymetli maden konulan veya havalimanı, liman sahasındaki kargo antrepoları gibi yerler bu şarta tabi değildir. 22.08.2025 tarihli değişiklikle aynı işleticinin aynı gayrimenkul üzerindeki antrepolarının tek bir gümrük müdürlüğüne bağlı olabileceği hükmü eklenmiştir. Yatırım izni istisnasını genel antrepoya taşıyan ifade, genel ↔ özel antrepo ayrımını tersine çevirir. En güçlü tuzak alan şartını veren seçenektir: 5.000 m² ve 3.000 m² sınırlarının hangi yere ait olduğu ile %20'lik kapalı alan oranı karıştırılarak yanlış sanılabilir, fakat ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY md. 518/1, 519/1-4)

3. **D** **20.000.000 TL – asgari üç yıl** *Gümrük Yönetmeliği md. 518/2*

Gümrük Yönetmeliğinin 22.08.2025 tarihinde değişen hükmüne göre yatırım izni yalnız kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş, asgari üç yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi Bölgeler tablosuna göre 1. ve 2. Bölge illeri için 40.000.000 TL, 3. ve 4. Bölge illeri için 20.000.000 TL, 5. ve 6. Bölge illeri için 10.000.000 TL olan anonim veya limited şirketlere verilebilir. 3. Bölgedeki il için sermaye 20.000.000 TL, faaliyet süresi asgari üç yıldır. 40.000.000 TL birinci ve ikinci bölgeye, 10.000.000 TL beşinci ve altıncı bölgeye aittir. İki yıllık faaliyet şartı ise solvent ve baz yağı serbest dolaşıma sokulmak üzere devralacak firmada aranan süredir. En güçlü tuzak '20.000.000 TL – asgari iki yıl' seçeneğidir: sermaye doğru olduğu için devir hükmündeki iki yıllık faaliyet süresiyle karıştırılabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY md. 518/2; değişiklik 22.08.2025)

4. **C** **I ve II** *Gümrük Yönetmeliği md. 526/2, 527/4, 527/6, 527/7*

Gümrük Yönetmeliğine göre birden fazla antreposu bulunan işleticiler yaygın götürü teminat verebilir ve yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz (I doğru). Yaygın götürü teminat başvurusu ilgili bölge müdürlüğüne yapılır; antrepolar birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğünün denetimindeyse başvuru işleticinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu belirlenemiyorsa şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır (II doğru). Alan ve/veya hacim değişikliği nedeniyle teminat yetersiz kalırsa ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayan mektup, değişikliği takip eden üç ay değil bir ay içerisinde önceki teminatın verildiği bölge müdürlüğüne verilir; aksi hâlde götürü teminattan yararlanılamaz (III yanlış). Akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı liste kapsamı eşya için götürü teminat hükümleri uygulanmaz (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: ek teminatın verileceği merci doğru verildiği için süredeki değişiklik gözden kaçabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY md. 526/2, 527/4, 527/6, 527/7)

5. **E** **B tipi antrepoda antrepo stok kayıtlarını işletici tutar ve antrepoya konulan eşyadan işletici sorumludur.** *Gümrük Yönetmeliği md. 329*

Gümrük Yönetmeliğine göre genel antrepoların A, B ve F, özel antrepoların C, D ve E tipleri vardır. A tipi antrepoda işletici stok kayıtlarını tutar ve eşyadaki noksanlıktan doğan gümrük vergilerini ödemekten sorumludur. B tipi antrepoda ise eşyadan kullanıcı sorumludur, antrepo beyannamesini kullanıcı verir; işleticinin sorumluluğu sınırlıdır ve işletici yalnız antrepoyu kiralar; stok kayıtları tutulmadığından beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas olur. Bu nedenle B tipinde işleticiyi hem stok kaydı tutan hem sorumlu kişi gösteren ifade, A ve B tiplerini karıştırır. F tipi antrepoyu gümrük idareleri işletir. Geçici depolama yerleri aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak onaylanabilir veya F tipi antrepo olarak işletilebilir. A, C, D ve E tipi antrepolar tarım ürünleri lisanslı depoları olarak onaylanabilir; B ve F tipleri bu sayımda yoktur. En güçlü tuzak lisanslı depo ifadesidir: listede B ve F tiplerinin bulunmaması adayı ifadeyi yanlış sanmaya iter, fakat ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY md. 329/1, 329/4, 329/7)

6. **A** **Marka veya endüstriyel tasarım hakkı sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya** *Gümrük Yönetmeliği md. 330, 331*

Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izni ile antrepoya konulabilen eşya; Türkiye'ye girmesi veya transit geçirilmesi yasak yabancı ülke eşyası, başka ülke ürünü izlenimi veren isim ve simge taşıyan eşya, yabancı menşe izlenimi uyandıracak boş zarf, etiket ve boş faturalar, fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklarda hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya ile geçici depolama yerlerinde tasfiyesi gereken, terk edilen veya yoklamada fazla çıkan eşyadır. Marka veya endüstriyel tasarım hakkını ihlal eden eşya bu sayımdadır. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımdaki eşya, rejimin tanımı gereği izin aranmadan antrepoya konulabilen eşyadır; yurt dışındaki alıcısı belli eşya da yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörünce antrepo beyannamesi verilerek genel antrepoya konulur, bölge müdürlüğü izni öngörülmez. Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı eşya için ayrı bir izin değil, niteliklerine uygun özel düzenekli genel veya özel antrepoya konulma zorunluluğu öngörülür. En güçlü tuzak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler seçeneğidir: bu ürünler için de bir izin aranır, fakat bu izin bölge müdürlüğünün değil anılan Kurumun izin belgesidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY md. 330/1-3, 330/8, 331/1)

7. **C** **I, II ve III** *Gümrük Yönetmeliği md. 525/6, 525/7, 525/9*

Gümrük Yönetmeliğine göre sahiplerinin isteği ile kapatılma hâli hariç, antrepo açma izni geri alınan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerin ortakları ve müdürünün, sermayenin %10 veya fazlasına sahip gerçek kişilerin yer aldığı diğer tüzel kişilere iznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle yeniden antrepo açma izni verilmez (I doğru). Antrepoda kaçakçılık gibi bir suiistimal ve/veya yolsuzluk saptanması ya da işleticinin taahhütlerine aykırılığıyla vergi kaybına yol açılması nedeniyle izni geri alınan kişilere süre sınırı olmaksızın yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez (II doğru). Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran işletici arasında tespit dışında doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi tespit edilirse antrepoya üç ay süreyle eşya alınmaz (III doğru). Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi nedeniyle müşavirin belgesinin geri alınmasına karar verilmesi hâlinde ise bu süre üç ay değil bir aydır (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: iki müşavir yaptırımı aynı fıkrada art arda sayıldığından iş ilişkisine ait üç aylık süre asgari ücret hâline taşınabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY md. 525/6, 525/7, 525/9)

8. **A** **Altı ay; bu süre boyunca antrepoya eşya girişine izin verilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 525/10*

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepoda Ek-80'de sayılan kusurların tespiti hâlinde işleticiye ilk tebligat tarihinden başlamak üzere hafif kusurda üç ay, orta kusurda bir ay süre verilerek yükümlülüklerin yerine getirilmesi bildirilir ve bu sürede antrepoya eşya girişine izin verilir. Bu süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır. Vakada hafif kusur için verilen üç aylık süre bir kez üç ay uzatılabildiğinden en uzun toplam süre 3 + 3 = 6 aydır ve eşya girişi bu süre boyunca devam eder. Kusur verilen sürede giderilemezse veya ağır kusur söz konusuysa eşya girişine izin verilmez ve en fazla bir yıl süre verilerek iznin geri alınacağı bildirilir; bir yıllık süre bu ikinci aşamaya aittir. İki aylık süre, orta kusura ait bir aylık sürenin uzatılmış hâlidir. En güçlü tuzak 'Altı ay; bu süre boyunca antrepoya eşya girişi durdurulur.' seçeneğidir: süre doğru hesaplansa da kusur hâlinde girişin hemen durdurulacağı sanılır; oysa giriş, hafif ve orta kusurda verilen süre içinde serbesttir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY md. 525/2, 525/10)

9. **C** **Bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 330/1*

Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük antreposuna konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımdaki eşya antrepoya konulursa ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur. Bunun mümkün olmadığı hâllerde bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir. Gözetimi yalnız gümrük memuruna bırakan ifade, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin de bu işi yapabildiğini dışarıda bırakır. Eşya zaten serbest dolaşımda olduğundan tasfiye öngörülmez; sayı sınırı da üç değil beştir ve izin için bölge müdürlüğü öngörülmemiştir. En güçlü tuzak yalnız gümrük memuru gözetimini öngören seçenektir: sayı ve sonuç doğru verildiği için müşavirin gözetim yetkisinin düşürüldüğü fark edilmeyebilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY md. 330/1)

10. **D** **III ve IV** *Gümrük Yönetmeliği md. 333/1, 333/2, 333/3, 333/5*

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepodaki eşya satış suretiyle başkasına devredilebilir; ancak solvent ve baz yağın, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda satış suretiyle devrine izin verilmez (I doğru). Eşyanın mülkiyetine ilişkin devri önleyici haciz veya ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engel varsa durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz (II doğru). Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve stok kayıtları buna göre değiştirilir; para cezası sorumluluğunun devredende kaldığını söyleyen ifade yanlıştır (III yanlış). Devralan onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü değilse solvent ve baz yağ yasağının istisnası için aranan koşullardan biri devralan firmanın beş değil en az iki yıldır faaliyette bulunmasıdır (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: idari para cezasının kişiselliği bilgisi adayı cezanın devralana geçmeyeceğine götürür, oysa Yönetmelik para cezalarını da açıkça devralana geçen sorumluluklar arasında sayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY md. 333/1, 333/2, 333/3-b, 333/5-a)

11. **E** **Şirket hisselerinin devri durumunda bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 523, 539/4*

Gümrük Yönetmeliğine göre şirket hisselerinin devri durumunda bir ay içinde değil 10 iş günü içinde gümrük müdürlüğüne bilgi verilir; sermayenin %10 veya fazlası devredilirse devralanlar hakkında antrepo açma başvurusunda aranan suç kaydı koşulu uygulanır ve koşul sağlanamazsa şartlar sağlanıncaya kadar antrepoya eşya girişine izin verilmez. Özel antrepo devrinde eşya devralana devredilmezse çıkarılması için gümrük idaresince bir aylık süre verilir ve gerekirse bu süre en çok iki ay uzatılabilir. D tipi antrepo yalnız kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip bir başka kişiye devredilebilir. Sanayicilere ait yatırım malı gibi eşyanın antrepo addedilen yer veya montaj mahallerine konulduğu E tipi antrepoların işletme hakkı ise başkasına devredilemez. En güçlü tuzak özel antrepo devrindeki süreleri veren seçenektir: bir ay ve iki ay birlikte verildiği için ilk süre ile uzatma süresinin yer değiştirdiği sanılabilir, fakat ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY md. 523/3, 523/4, 523/12, 539/4)

12. **A** **Antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme talebi – Bölge müdürlüğü** *Gümrük Yönetmeliği md. 335/1, 523/7, 524/1, 524/2*

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri gümrük müdürlüğünün görüşüyle bölge müdürlüğüne aktarılır ve bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Plan değişikliği gerektirmeyen değişiklik talepleri ise gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve bölge müdürlüğünce Bakanlığa bilgi verilir. Antreponun aynı gümrük idaresi veya aynı bölge müdürlüğü bağlantısı farklı gümrük idaresi denetimindeki başka bir adrese taşınması talebi bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır; devir talepleri de Bakanlıkça sonuçlandırılır. Elleçlemenin antrepo içinde yapılması talebi denetleyici gümrük müdürlüğünce, antrepo dışında yapılması talebi ise gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. En güçlü tuzak plan değişikliği gerektirmeyen değişiklik talebini bölge müdürlüğüne bağlayan eşleştirmedir: bölge müdürlüğü bu taleplerde yalnız Bakanlığa bilgi verdiği için merci sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY md. 335/1, 523/7, 524/1, 524/2)

13. **B** **Türk lirası, yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ile Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektuplarının yanı sıra kefalet senedi de teminat olarak kabul edilir.** *Gümrük Kanunu md. 98; Gümrük Yönetmeliği md. 526*

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo teminatı olarak Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ya da Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul edilmez; kefalet senedi bu sınırlı sayımda yer almaz. Gümrük Kanununa göre fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz; teminat alınmış olsa bile gümrük işlemlerine başlanmadan ve bunlar bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan antrepolardan eşya çıkartılamaz. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler C ve E tipi antrepolarında diğer teminat türlerine ilaveten hesaplanmış götürü teminatı da kullanabilir. Cumhurbaşkanı kararıyla kısmi teminat uygulanacak hâllere ilişkin hükümler saklıdır. En güçlü tuzak yetkilendirilmiş yükümlülere ilişkin seçenektir: götürü teminatın normalde antrepo işleticisine ait olması adayı bu imkânı yanlış sanmaya iter, fakat ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK md. 98; GY md. 526/3, 526/5, 526/6)

14. **D** **Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince fiziki sayım yapılarak stok kayıtları yıllık dönemler itibarıyla tespit edilen ve raporları gümrük müdürlüğüne sunulan antrepolar, yıllık sayım kapsamı dışındadır.**

Gümrük Kanunu md. 105; Gümrük Yönetmeliği md. 538

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin listeyi gümrük idaresine verir ve eşya bu liste dikkate alınarak sayılır; genel antrepolardaki eşya kısa sürede sayılamayacak kadar çoksa örnekleme yöntemiyle veya kısımlara bölünerek sayılabilir. Noksan çıkan eşyanın vergileri işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir ya da teminatından mahsup edilir; ayrıca eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınır. Fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği tevsik edilemezse eşya tasfiye edilir ve isabet eden vergiler kadar para cezası alınır. Yıllık sayım kapsamı dışında kalan antrepolar, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince fiziki sayım yapılarak stok kayıtları yıllık değil altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilen ve raporları gümrük müdürlüğüne sunulan antrepolardır. En güçlü tuzak noksan eşyaya ilişkin seçenektir: vergi tahsilinin yanında ayrıca gümrüklenmiş değerin iki katı ceza öngörülmesi ağır bulunarak yanlış sanılabilir, fakat ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK md. 105; GY md. 538)

15. **B** **Otuz gün – eşya tasfiye edilir.**

Gümrük Kanunu md. 101; Gümrük Yönetmeliği md. 346

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Bu kuralın istisnası olarak antrepodaki eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilirse işlemlerin otuz gün içinde bitirilmesi gerekir; beyannamenin tescilinden itibaren otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya tasfiye edilir. On beş ve altmış günlük süreler, serbest dolaşımdaki ve serbest dolaşımda olmayan dökme eşyanın aynı tankta bulunduğu hâlde serbest dolaşıma girmiş eşyanın antrepodan çıkarılmasının akaryakıt antreposu tanklarındaki eşya için ve diğer eşya için tamamlanma süreleridir. Altı aylık süre ise kapatılacak antrepodaki eşyanın başka antrepoya nakli, ihracı veya serbest dolaşıma sokulması için öngörülen süredir. En güçlü tuzak otuz günle birlikte eşyanın rejimde kalmaya devam ettiğini söyleyen seçenektir: kalış süresinin sınırsız olması, tescilden sonraki otuz günlük sürenin de yaptırımsız olduğu izlenimini verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK md. 101; GY md. 346/1, 346/2, 346/5)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M22 · GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİ

8 soru · 12 dakika

1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde 18.06.2026 tarihinde yapılan değişikliklerle düzenlenen hükümlere ilişkin;

I. Mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz olarak verilen azami 10 ml'lik eşantiyonlar numune olarak değerlendirilmez ve bunlar için takibat yapılmaz.

II. Mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden gemilere eşya teslimi, geminin limandan hareketini izleyen yirmi dört saat içinde yapılır.

III. Açma izni başvurusunda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgelere yalnız Yeminli Mali Müşavir raporu eklenebilir.

IV. Gemilere satışta gemi satış listesi üç nüsha düzenlenir; bir nüshası satış belgesiyle birlikte alıcıya verilir, üçüncü nüshası saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve III

E) I, II ve IV

2- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağaza veya depo açma izni ile devir başvurularına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ön izin başvurusu gümrük müdürlüğüne yapılır; belgeler bölge müdürlüğüne iletilir ve başvuru bölge müdürlüğü görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

B) Kamu kuruluşlarının başvurusunda statü belgelerinin yanında yalnız taşınmaza ilişkin tapu, kira veya alt işletme sözleşmesi ile plan veya kroki aranır; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tespit raporu aranmaz.

C) Yönetim kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin adli sicil belgeleri, başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde alınmış olmalıdır.

D) Yönetim kurulu üyeleri arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahıslar için adli sicil belgesi aranmaksızın bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilir.

E) Mağaza ve depoların devir başvurularında ön izin başvurusu yapılmaz.

3- (A) Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ve bir kara hudut kapısında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkış yerleri içinde yer alan taşınmazında gümrüksüz satış mağazası işletilmesini istemektedir. Bu kapıda çıkış mağazalarının işletmeciliği tek işletmeci olarak (B) A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Mağaza açma izni için aranan şartları taşıyan (C) Ltd. Şti. ise (B) A.Ş. ile işletme sözleşmesi yaparak bu kapıda satış yapmak istemektedir.

Buna göre Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (A) Belediyesi taşınmazı, Bakanlıktan görüş almaksızın birden fazla işletmeciye ayrı ayrı kiraya verebilir.

B) (B) A.Ş., bir kamu kurumundan kiraladığı taşınmazı gümrüksüz satış mağazası işletmek üzere özel hukuk sözleşmesiyle üçüncü kişilere kiralayamaz.

C) (C) Ltd. Şti.'ye, alkollü içki ile tütün ve tütün mamulleri dâhil her türlü eşyayı satmak üzere mağaza açma izni verilebilir.

D) (A) Belediyesi taşınmazı, Bakanlıktan görüş alarak ve tek bir işletmeci tarafından işletilmesi şartıyla ilgili ihale mevzuatı çerçevesinde kiraya verebilir.

E) (C) Ltd. Şti.'ye, aynı kapının giriş yönündeki mağazalarında da alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışındaki eşyayı satmak üzere mağaza açma izni verilebilir.

4- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre birden fazla mağaza ve depo işletmeciliği yapan bir firmanın, birden fazla mağaza ve depo için götürü teminat sisteminden yararlanabilmesi amacıyla vereceği teminatın tutarı ve teminatın verileceği merci aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) 5.000.000 TL – Gümrük müdürlüğü

B) 20.000.000 TL – Genel Müdürlük

C) 30.000.000 TL – Genel Müdürlük

D) 30.000.000 TL – Bölge müdürlüğü

E) 40.000.000 TL – Genel Müdürlük

5- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağazalardan yapılacak satışlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun vekâletnamesi ve pasaportu ibraz edilirse eşya, yolcu adına hareket eden başka bir kişiye satılabilir.

B) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır; serbest dolaşımdaki eşyanın satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

C) Türkiye'ye girişte mağazalardan satın alınacak eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır; Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarındaki mağazalarda bu şart aranmaz.

D) Mağazadan eşya satışı Türk lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla yapılır.

E) Set olarak satışa sunulan eşyada, bedelsiz sunulup sunulmadığına bakılmaksızın alışveriş limitlerinin aşılıp aşılmadığının değerlendirilmesinde set içerisindeki eşyanın tamamı dikkate alınır.

6- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre uçakta satış mağazasından yabancı ülkelere sefer yapan bir uçağa satılmak üzere eşya teslim edilmesi hâlinde mağaza işletmecisinin sorumluluğu ne zamana kadar devam eder?

A) Eşyanın uçak pilotu ya da kabin amiri tarafından teslim alınmasına kadar

B) Eşyanın mağazadan çıkışında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işleminin yapılmasına kadar

C) Eşyanın apronda görevli gümrük muhafaza memuru gözetiminde uçağa teslim edilmesine kadar

D) Uçağın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine kadar

E) Uçağa teslim edilen eşyadan satılamayanların mağazaya geri alınmasına kadar

7- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağaza ve depolarda yapılan sayımlara ilişkin;

I. Mağaza sayımlarında bulunacak heyete, ilgili gümrük müdürü tarafından tayin edilecek en az müdür yardımcısı seviyesinde bir memur başkanlık eder.

II. Depolar, uçakta satış mağazaları ve gemilere satış mağazalarındaki yıllık sayımlar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından altışar aylık dönemler itibarıyla yapılır.

III. Telef, eksiklik veya kayıp işletmecinin kusurundan kaynaklanıyorsa gümrük vergileri tahsil edilerek eşyanın kayıtlardan düşülmesine izin verilir; bu durumda ayrıca ceza da uygulanır.

IV. Eşyanın kısa sürede sayılamayacak olması hâlinde örnekleme yöntemiyle sayım yapılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağaza ve depoların kapatılması, faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve izinlerinin iptaline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir önceki takvim yılında satışı bulunmadığı anlaşılan mağazanın açma ve işletme izni gümrük müdürlüğünce iptal edilebilir.

B) İşletmecinin kapatma talebi; harç makbuzlarının tamam olduğu, mağaza ve deponun boş olduğu ve kayıtlarına uygunluğu tespit edilince gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.

C) Satışların takibini sağlayan bilgisayar sistemi dışına çıkan mağazaya, sisteme dâhil olması ve eksik verileri işlemesi için gümrük müdürlüğünce on iş günü süre verilir.

D) Mağazanın faaliyetiyle ilgili olarak firma ortaklarından biri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda sayılan suçlardan verilen mahkûmiyet kararı kesinleşirse açma ve işletme izni iptal edilir.

E) Gümrük müdürlüğüne ibrazı öngörülen belgeler, yazılı bildirimin tebliğinden itibaren on iş günü içinde ibraz edilmezse mağaza veya deponun faaliyeti belgeler verilinceye kadar geçici olarak durdurulabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M22 · Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	D	C	A	E	B	A

1. **C** **I ve IV**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 7/2-g, 12/3, 14/2

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 18.06.2026 tarihinde değişen hükümlerine göre mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz verilen azami 10 ml'lik eşantiyonlar numune olarak değerlendirilmez ve bunlar için takibat yapılmaz (I doğru). Mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden gemilere eşya teslimi, hareketi izleyen yirmi dört saat içinde değil limandan hareketleri ile eş zamanlı olarak yapılır (II yanlış). Açma izni başvurusunda sermaye ve kurumlar vergisi şartını gösteren belgelerle birlikte Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu sunulur; raporu yalnız yeminli mali müşavire bağlayan ifade seçeneği daraltır (III yanlış). Gemi satış listesi üç nüsha düzenlenir; bir nüshası satış belgesiyle alıcıya verilir, bir nüshası mağazada kalan satış belgesine eklenir, üçüncü nüshası saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: rapor türü doğru adlandırıldığı için 'yalnız' sözcüğüyle serbest muhasebeci mali müşavirin dışarıda bırakıldığı fark edilmeyebilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GSMY md. 7/2-g, 12/3, 14/2; değişiklik 18.06.2026)

2. **B** **Kamu kuruluşlarının başvurusunda statü belgelerinin yanında yalnız taşınmaza ilişkin tapu, kira veya alt işletme sözleşmesi ile plan veya kroki aranır; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tespit raporu aranmaz.**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 7, 18/3

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre kamu kuruluşlarından, statülerine ilişkin belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla yalnız mülkiyet veya kullanım hakkını gösteren tapu sicil örneği, kira veya alt işletme sözleşmesi; plan veya krokiler ile iç ve dış fotoğraflar ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu aranır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit raporunu kamu kuruluşları için de gerekli belgeler arasından çıkaran ifade bu nedenle yanlıştır. Ön izin başvurusu gümrük müdürlüğüne yapılır, gümrük müdürlüğü belgeleri bölge müdürlüğüne iletir ve başvuru bölge müdürlüğü görüşüyle Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde alınmış olmalıdır; yurt dışında ikamet eden yabancı yönetim kurulu üyeleri ve %10'dan fazla paya sahip ortaklar için yazılı beyana itibar edilir. Devir başvurularında ön izin başvurusu yapılmaz. En güçlü tuzak devir başvurusuna ilişkin seçenektir: açılışta zorunlu olan ön iznin devirde de aranacağı sanılarak ifade yanlış görülebilir, fakat ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GSMY md. 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 18/3)

3. **D** **(A) Belediyesi taşınmazı, Bakanlıktan görüş alarak ve tek bir işletmeci tarafından işletilmesi şartıyla ilgili ihale mevzuatı çerçevesinde kiraya verebilir.**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 4/1, 5/2, 5/4

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, gümrük kapısının giriş ve çıkış yerleri içinde bulunan ve mülkiyet veya tasarruflarındaki taşınmazları Bakanlıktan görüş alınması suretiyle, tek bir işletmeci tarafından işletilmek şartıyla ilgili ihale mevzuatı çerçevesinde kiraya verebilir; görüş almadan ve birden fazla işletmeciye kiralama bu kurala aykırıdır. Bu yerleri kamu kurumlarından kiralayan özel hukuk tüzel kişileri ise taşınmazları gümrüksüz satış mağazası işletmek üzere özel hukuk sözleşmeleriyle üçüncü kişilere kiralayabilir. Her hudut kapısında mağaza işletmeciliği tek işletmecinin elindedir; ancak yalnız çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak tek işletmeciyle işletme sözleşmesi bulunan ve açma şartlarını taşıyan firmaya alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satmak üzere izin verilebilir. Bu nedenle (C) Ltd. Şti. alkol ve tütün satamaz, giriş mağazalarında da bu imkândan yararlanamaz. En güçlü tuzak giriş yönündeki mağazalara ilişkin seçenektir: alkol ve tütün sınırlaması doğru verildiği için istisnanın yalnız çıkış mağazalarına özgü olduğu gözden kaçabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GSMY md. 4/1, 5/1, 5/2, 5/4)

4. **C** **30.000.000 TL – Genel Müdürlük**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 20

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağaza ve depo işletmeciliği yapan firmalar mağaza veya depo başına götürü teminattan ya da birden fazla mağaza için geçerli götürü teminat sisteminden yararlanabilir. Mağaza ve depo başına götürü teminat tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satan mağazalar için 5.000.000 TL, diğerleri için 2.000.000 TL'dir ve teminat mektubu gümrük müdürlüğünce kabul edilir. Birden fazla mağaza ve depo işletmeciliği yapan firmalar ise Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına kaydedilmek üzere Elektronik Teminat Modülü üzerinden Genel Müdürlüğe 30.000.000 TL teminat vererek birden fazla mağaza ve depo için götürü teminat sisteminden yararlanabilir. 5.000.000 TL tek mağazaya ait tutardır; 40.000.000 TL ise antrepolarda bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın üst sınırıdır. En güçlü tuzak '30.000.000 TL – Bölge müdürlüğü' seçeneğidir: tutar doğru olduğu için merci olarak Genel Müdürlük yerine bölge müdürlüğünün yazıldığı fark edilmeyebilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GSMY md. 20/1, 20/2, 20/3)

5. **A** **Yolcunun vekâletnamesi ve pasaportu ibraz edilirse eşya, yolcu adına hareket eden başka bir kişiye satılabilir.**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 11/8-10, 12/1-2

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre yolculara satışta satışın bizzat yolcunun kendisine yapılması esastır; vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz. Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır; serbest dolaşımdaki eşyanın satışına Genel Müdürlükçe izin verilebilir ve bu eşyanın dâhilî vergileri vergi kanunlarına göre yürütülür. Girişte ve çıkışta eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve girişte gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır; Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarında bu şart aranmaz. Satış Türk lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla yapılır. Set olarak sunulan eşyada, bedelsiz sunulup sunulmadığına bakılmaksızın, limit değerlendirmesinde setteki eşyanın tamamı dikkate alınır. En güçlü tuzak set eşyaya ilişkin seçenektir: bedelsiz sunulan parçanın limite sayılmayacağı sanılarak ifade yanlış görülebilir, fakat ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GSMY md. 11/8, 11/9, 11/10, 12/1, 12/2)

6. **E** **Uçağa teslim edilen eşyadan satılamayanların mağazaya geri alınmasına kadar**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 12/3, 12/4

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre yabancı ülkelere sefer yapan uçaklarda satışa sunulacak eşyanın mağazadan çıkışında mağazada görevli yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemi yapılır; eşya uçağın yetkili personeli olan uçak pilotu ya da kabin amiri tarafından teslim alınır ve uçağa teslim apronda görevli gümrük muhafaza memuru gözetiminde gerçekleştirilir. Mağaza işletmecisinin sorumluluğu ise uçağa teslim edilen eşyadan satılamayanların mağazaya geri alınmasına kadar devam eder. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespiti ve muhafaza memurunun gözetimi işletmecinin sorumluluğunu sona erdirmez. Gemilere satışta ise işletmecinin sorumluluğu eşyanın gemi kaptanı veya gemi kâtibi tarafından teslim alınmasına kadar sürer; iki satış türünde sorumluluğun bittiği an farklıdır. En güçlü tuzak pilot veya kabin amirinin teslim almasına bağlanan seçenektir: gemilere satıştaki kural uçağa taşınarak seçilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GSMY md. 12/3, 12/4)

7. **B** **II ve IV**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 30/1, 30/2, 30/4

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağazaların yıllık normal sayımları Kanun ve Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılır ve mağaza sayımında bulunacak heyete gümrük müdürünce tayin edilecek en az müdür yardımcısı değil en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder (I yanlış). Depolar, uçakta satış mağazaları ve gemilere satış mağazalarındaki yıllık sayımlar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından altışar aylık dönemler itibarıyla yapılır (II doğru). Telef, kayıp veya çalıntının oluşmasında işletmecinin ya da çalışanlarının kusuru varsa gümrük vergileri tahsil edilmek kaydıyla eşyanın kayıtlardan düşülmesine izin verilir ve bu durumda ayrıca ceza aranmaz (III yanlış). Eşyanın kısa sürede sayılamayacak olması hâlinde örnekleme yöntemiyle sayım yapılabilir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: kusurun varlığı yaptırımı ağırlaştırır sanılarak vergiyle birlikte ceza da uygulanacağı düşünülür; oysa Yönetmelik vergi tahsilini yeterli sayıp ayrıca ceza aranmayacağını öngörür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GSMY md. 30/1, 30/2, 30/4)

8. **A** **Bir önceki takvim yılında satışı bulunmadığı anlaşılan mağazanın açma ve işletme izni gümrük müdürlüğünce iptal edilebilir.**

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 28/3, 28/4, 29/2, 29/3, 29/6

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre bir önceki takvim yılında yolcu sayısı eşiklerin altında kalan hudut kapılarındaki mağazalar ile bir önceki takvim yılında satışı bulunmayan mağazaların açma ve işletme izinleri, gerekçeler ve kapının potansiyeli ile kira sözleşmesi dikkate alınarak gümrük müdürlüğünce değil Genel Müdürlükçe iptal edilebilir. İşletmecinin kapatma talebi; harç makbuzlarının tamam olduğu, mağaza ve deponun boş ve kayıtlarına uygun olduğu tespit edilince gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır, bölge müdürlüğü Bakanlığa bilgi verir. Satış takip sistemi dışına çıkan mağazaya gümrük müdürlüğünce on iş günü süre verilir; süre sonunda sisteme dâhil olmayan mağazanın faaliyeti durdurulur. Firma ortakları veya yönetim kurulu üyelerinden biri hakkında kaçakçılık suçlarından verilen mahkûmiyet kesinleşirse izin Bakanlıkça (Genel Müdürlük) iptal edilir. İbrazı öngörülen belgeler yazılı bildirimin tebliğinden itibaren on iş günü içinde verilmezse faaliyet belgeler verilinceye kadar geçici olarak durdurulabilir. En güçlü tuzak kapatma talebine ilişkin seçenektir: iznin iptali Genel Müdürlükte olduğu için kapatmanın da üst merciye ait olduğu sanılabilir, fakat kapatma talebini gümrük müdürlüğü sonuçlandırır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GSMY md. 28/3, 28/4, 29/2, 29/3, 29/6)

BÖLÜM M23 · DAHİLDE İŞLEME REJİMİ I — GK HÜKÜMLERİ VE DİR KARARI

16 soru · 24 dakika

1- 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın amaç hükmünde aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak

B) İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak

C) İhraç pazarlarını geliştirmek

D) İhraç ürünlerini çeşitlendirmek

E) Yurt içinde üretilen hammaddenin ihraç ürünlerinde kullanımını artırmak

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre geri ödeme sistemine ilişkin;

I. Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir; ancak serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithalat miktar kısıtlamasına tabi olan eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz.

II. Geri ödeme sisteminde, işlem görmüş ürünün ihracı halinde ithalat esnasında alınan vergi, işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi dahil olmak üzere geri ödenir.

III. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur.

IV. Geri ödeme sisteminin uygulandığı hallerde, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi mümkündür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) I, III ve IV

3- Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre şartlı muafiyet sistemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belge kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi teminata bağlanır, ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

B) Serbest dolaşımda bulunmayan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergisi teminata bağlanarak ithal edilir.

C) İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir.

D) Önceden ihracattan sonra yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

E) Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre dahilde işleme rejiminde eşdeğer eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı özellik ve aynı nitelikleri taşıması gerekir; ancak belirlenecek özel hallerde ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olmasına izin verilebilir.

B) İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşya olarak değerlendirilir.

C) Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır.

D) Eşdeğer eşyanın işleme faaliyetleri için kullanımı, rejime giriş işlemlerine tabidir.

E) Eşdeğer eşya kullanıldığında, beyannamedeki bilgiler eşdeğer eşyayı tanımlamaya imkân vermelidir.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dahilde işleme rejiminde önceden ihracat durumunda, ithal edilecek eşyanın rejime girmesi şartıyla işlem görmüş ürünlerin ve ithal eşyasının gümrük statüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İşlem görmüş ürünler ihracat beyannamesinin tescil edilmesiyle serbest dolaşımda olmayan eşya, ithal eşyası ise rejime girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir.

B) İşlem görmüş ürünler ihracat beyannamesinin tescil edilmesiyle serbest dolaşımda bulunan eşya, ithal eşyası ise rejime girişi sırasında serbest dolaşımda olmayan eşya kabul edilir.

C) İşlem görmüş ürünler Türkiye Gümrük Bölgesinden fiilen çıkışıyla serbest dolaşımda olmayan eşya, ithal eşyası ise rejime girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir.

D) İşlem görmüş ürünler ihracat beyannamesinin tescil edilmesiyle serbest dolaşımda olmayan eşya, ithal eşyası ise rejimin kapatılmasına yönelik beyanın kabulünde serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir.

E) İşlem görmüş ürünler de ithal eşyası da ithal eşyasının rejime girişine kadar serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejimine ilişkin;

I. Dahilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir.

II. Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.

III. Gerekli iznin alınması şartıyla, işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya, ayniyetinin tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek ya da tamir amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilebilir.

IV. Geri ödeme sisteminde, işlem görmüş ürünlerin hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracı, süresi içinde yeniden ithal edilmeleri halinde de ihracat olarak kabul edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

7- Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilişkin müracaatların değerlendirilmesinde esas alınan kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması

B) Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olması

C) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi

D) İşleme faaliyetinin katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması

E) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları

8- Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre, belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 milyon ABD Doları (bu tutar dahil) ile 25 milyon ABD Doları arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmanın dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapacağı ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin yüzde kaçının teminat olarak yatırılması kaydıyla ithalata izin verilir?

A) %1

B) %2

C) %5

D) %10

E) %90

9- Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen ve doğal taş, kıymetli maden veya taş ihraç taahhüdü içermeyen bir dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma aşamasındaki bilgileri şöyledir:

- Gerçekleşen FOB ihraç tutarı: 500.000 ABD Doları

- Belge kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarı: 14.000 ABD Doları

- Belge kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarı: 3.000 ABD Doları

Buna göre ithali esnasında alınmayan vergisi tahsil edilecek ithalatın toplam tutarı kaç ABD Dolarıdır?

A) 2.000

B) 4.000

C) 7.000

D) 9.000

E) 14.000

10- Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracı ihracatçı
B) İmalatçı-ihracatçı
C) İhracatçı
D) Temsilci ithalatçı
E) Yan sanayici

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin özel hüküm saklı kalmak kaydıyla, gümrük vergileri hangi tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanır?

A) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihteki
B) Dahilde işleme izninin alındığı tarihteki
C) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki
D) İthal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil tarihindeki
E) İşlem görmüş ürünlere ilişkin ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki

12- (A) Ltd. Şti.ne, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için 15.04.2025 tarihinde sekiz ay süreli dahilde işleme izni verilmiştir. Firma, izin kapsamındaki ilk ithal eşyasını 12.05.2025 tarihinde tescil edilen beyanname ile rejime sokmuştur. İzne ek süre verilmemiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun dahilde işleme rejimindeki süre hükmüne göre bu izin kapsamındaki süre hangi tarihte sona erer?

A) 30 Kasım 2025
B) 15 Aralık 2025
C) 31 Aralık 2025
D) 31 Ocak 2026
E) 31 Mart 2026

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dahilde işleme faaliyetlerinden sadece bir tür işlem görmüş ürün elde edilmesi durumunda, işlem görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal eşyasının oranının hesaplanmasında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlem görmüş ürünlerin esas alındığı birinci miktar ölçme yöntemi
B) İthal eşyanın esas alındığı ikinci miktar ölçme yöntemi
C) Kıymet ölçme yöntemi
D) Standart verimlilik oranı yöntemi
E) Firma beyanı ve izinde öngörülen gerçekleşme oranları yöntemi

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ikincil ürünlere ilişkin;

I. İşlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ikincil ürünlerin gümrük vergileri, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı üzerinden hesaplanır.

II. Hak sahibince ihracata konu işlem görmüş asıl ürünün ilk partisinin ihracatı ile eş zamanlı olarak, belgelerde öngörülen işlem görmüş ikincil ürünün tamamı için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilebilir.

III. İzin kapsamındaki ihracatın tamamı yapıldıktan sonra ikincil işlem görmüş ürünlerin tamamı için tek seferde serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilemez.

IV. İkincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri, ayniyet tespiti yapılarak fiilen elde edilen miktar ve gümrük kıymeti esas alınarak tahsil edilir.

V. Atık, artık, kırpıntı, döküntü ve kalıntılar ile ikincil ürünler dışındaki işlem görmüş ürünler hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmişse, bunlar Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmiş olarak kabul edilir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III, IV ve V

15- Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun istişari nitelikte görüş verdiği ve önerilerde bulunduğu konular arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Telafi edici verginin hesaplanmasında esas alınacak kur ve vergi oranları

B) Dahilde işleme rejiminden yararlanmayacak ürünler

C) İndirimli teminat uygulamasındaki oranlar

D) Sektör veya ürün bazında döviz kullanım oranları

E) Sektör veya ürün bazında eşdeğer eşya kullanımı

16- Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre dahilde işleme izin belgesinin ve dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya yetkili merciler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Belge için Bakanlık (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri); izin için Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)

B) Belge için ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri; izin için ilgili gümrük idaresi

C) Belge için Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu; izin için Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

D) Belge ve izin için ilgili gümrük idaresi

E) Belge için Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); izin için Bakanlık (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M23 · Dahilde İşleme Rejimi I — GK Hükümleri ve DİR Kararı — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	B	A	D	A	C	B	C	B	E	D	C	A	D	A	E

1. **E** **Yurt içinde üretilen hammaddenin ihraç ürünlerinde kullanımını artırmak** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391) md. 1*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Rejimin özü ithal girdinin vergisi teminata bağlanarak ya da sonradan geri ödenerek kullanılmasıdır; yurt içi hammadde kullanımını artırmak amaç hükmünde yer almaz. Karar yurt içi temini amaç hükmünde değil; yurt içi alımlara ve eşyanın fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurt içinden temin edilip edilemeyeceğine göre ithalata kısıtlama getirilebileceğine ilişkin hükümlerde anar. En güçlü tuzak dünya piyasa fiyatlarında hammadde temini seçeneğidir: dahilde işlemenin bir avantajı gibi değil bir yöntem gibi görünse de amaç hükmünün ilk unsurudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DİRK 1, 9)

2. **B** **I ve III** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 117, 119; Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 8*

Gümrük Kanunu'na göre geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir; ancak serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithalat miktar kısıtlamasına tabi olan, kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan, tarım politikası çerçevesinde lisans veya sertifika ibrazını gerektiren ve işlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut olan eşya için sistem uygulanmaz (I doğru). Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre geri ödeme, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir; ancak işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi bu iadenin dışındadır (II yanlış). Sistemden yararlanmak için izin belgesi/izin alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun ithalat esnasında gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur (III doğru). Kanun, geri ödeme sisteminde eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce ihraç edilmesi hükmünün uygulanmayacağını açıkça söyler; önceden ihracat şartlı muafiyete özgüdür (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: eşdeğer eşya ve önceden ihracat dahilde işlemenin genel hükmünde yer aldığı için iki sisteme de uygulanıyor sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 117, 119; DİRK 8)

3. **A** **Belge kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi teminata bağlanır, ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 5*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre şartlı muafiyet sisteminde serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesi Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanarak ithal edilir ve ihracat taahhüdü gerçekleşince teminat iade edilir. Karar işletme malzemesini bu genel kuralın dışında tutar: işletme malzemesi ithalatında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi teminata bağlanmaz, tahsil edilir; ticaret politikası önlemleri de uygulanır. Önceden ihracatta karşılık gelen ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir; bu ithalatta katma değer vergisi dahil tüm vergiler teminata bağlanır, ticaret politikası önlemleri uygulanmaz ve ithal edilen eşya belge sahibi firmaca serbestçe kullanılabilir. En güçlü tuzak önceden ihracattan sonraki ithalatta vergilerin teminata bağlanmasıdır: işletme malzemesindeki tahsil kuralıyla karıştırılır, oysa önceden ihracatta teminat kuralı geçerlidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DİRK 5)

4. **D** **Eşdeğer eşyanın işleme faaliyetleri için kullanımı, rejime giriş işlemlerine tabidir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 109; Gümrük Yönetmeliği md. 352, 355*

Gümrük Kanunu'na göre eşdeğer eşyanın ithal eşyası ile aynı özellik ve aynı nitelikleri taşıması gerekir; belirlenecek özel hallerde daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olmasına izin verilebilir. İşlem görmüş ürünler eşdeğer eşyadan elde edilirse gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşya olarak değerlendirilir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinde aynılık tespiti münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır ve eşdeğer eşya kullanıldığında beyannamedeki bilgiler eşdeğer eşyayı tanımlamaya imkân vermelidir. Yönetmelik eşdeğer eşyanın işleme faaliyetleri için kullanımının rejime giriş işlemlerine tabi olmadığını açıkça söyler; çünkü eşdeğer eşya zaten serbest dolaşımdadır. En güçlü tuzak tarım ürünlerinde onikili bazda tespit seçeneğidir: genel kural sekiz-onikili baz olduğu için yanlış sanılır, ancak tarım ürünleri için münhasıran onikili baz öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 109; GY 352, 355)

5. **A** **İşlem görmüş ürünler ihracat beyannamesinin tescil edilmesiyle serbest dolaşımda olmayan eşya, ithal eşyası ise rejime girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 355*

Gümrük Yönetmeliği önceden ihracat durumunda statü değişikliğini iki ayrı ana bağlar: ithal edilecek eşyanın rejime girmesi şartıyla işlem görmüş ürünler ihracat beyannamesinin tescil edilmesiyle serbest dolaşımda olmayan eşya, ithal eşyası ise rejime girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir. Rejimin kapatılmasına yönelik beyanın kabulü, önceden ihracat olmayan olağan eşdeğer eşya kullanımındaki statü değişikliğinin anıdır; o durumda eşdeğer eşya ve ondan elde edilen ürünler serbest dolaşımda olmayan, ithal eşyası serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir. Statülerin yer değiştirildiği seçenek kuralı tersine çevirir; fiilî çıkış anı ise Yönetmelikte statü değişikliği için öngörülmemiştir; ithal eşyası rejime girene kadar iki eşyanın da serbest dolaşımda kalması da hükümde yoktur. En güçlü tuzak rejimin kapatılmasına yönelik beyanın kabulünü anan seçenektir: aynı maddenin komşu fıkrasındaki gerçek bir andır, ancak önceden ihracata değil olağan eşdeğer eşya kullanımına aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 355)

6. **C** **I, II ve III** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 110, 116, 120*

Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir (I doğru). İzin kural olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir; ancak ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için bölge dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür (II doğru). Gerekli izin alınmak şartıyla işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya hariçte işleme rejimi çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere ya da ayniyetinin tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek veya tamir amacıyla bölge dışına geçici olarak ihraç edilebilir (III doğru). Geri ödeme sisteminde ise bu tür geçici ihraç, ürünlerin tespit edilmiş süreler içinde yeniden ithal edilmemeleri hariç olmak üzere ihracat olarak kabul edilmez; yani süresinde geri gelen ürün için geri ödeme doğmaz (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: geçici ihracın bir 'ihraç' olduğu düşünülerek geri ödemeye esas ihracat sayılacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 110, 116, 120)

7. **B** **Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olması** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 9*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre müracaatlar dört kriter çerçevesinde değerlendirilir: ithal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması; Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi; işleme faaliyetinin katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran bir faaliyet olması; firmaların izin belgeleri/izinleri kapsamındaki performansları. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve onaylanmış kişi statü belgesi müracaatın değerlendirme kriteri değildir; bu belgeler Kararda indirimli teminat oranlarının belirlenmesinde rol oynar. En güçlü tuzak firma performansıdır: öznel bir ölçüt gibi göründüğü için listede yokmuş sanılır, ama dördüncü kriter olarak açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİRK 6, 9)

8. **C** **%5** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 6*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı indirimli teminatı ihracat performansına göre basamaklandırır: yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar ile müracaattan önceki iki takvim yılının herhangi birinde asgari 25 milyon ABD Doları ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçılar iki yıl süresince verginin %1'ini; 5 milyon ABD Doları (dahil) ile 25 milyon ABD Doları arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçılar iki yıl süresince verginin %5'ini; diğer onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri verginin %10'unu teminat olarak yatırır. %2, belge kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesinin ihracat taahhüdüne oranındaki sınırdır; %90 ise kısmi teminat iadesinde iade edilen teminatın toplam vergiye oranındaki üst sınırdır. En güçlü tuzak %1'dir: aynı fıkrada 25 milyon dolarlık üst basamağa aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD DİRK 6, 9, 18)

9. **B** **4.000** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 9, 22*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre belge kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarı gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2'sinden (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş taahhüdünde %10), değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarı ise %1'inden fazla olursa, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatın alınmayan vergisi tahsil edilir. İşletme malzemesi sınırı = 500.000 × %2 = 10.000 ABD Doları; aşan kısım = 14.000 − 10.000 = 4.000 ABD Doları. Değişmemiş eşya sınırı = 500.000 × %1 = 5.000 ABD Doları; 3.000 < 5.000 olduğundan aşan kısım yoktur. Toplam = 4.000 + 0 = 4.000 ABD Doları. 2.000, iki sınırı birleştirip (10.000 + 5.000 = 15.000) toplam ithalattan (17.000) düşmekten doğar; oysa her oran kendi eşyasına ayrı uygulanır. 7.000, sınır içinde kalan değişmemiş eşyanın tamamını da eklemekten; 9.000, işletme malzemesine %1 sınırını uygulamaktan (14.000 − 5.000); 14.000 ise işletme malzemesinin tamamını vergilendirmekten doğar. En güçlü tuzak 2.000'dir: iki ayrı oran tek bir toplam sınır gibi kullanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİRK 9, 22; işletme malzemesi ve değişmemiş eşya oran aşımı formülü)

10. **E** **Yan sanayici** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 3*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre yan sanayici, izin belgesinde/izinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmadır. Aracı ihracatçı da belge/izin sahibi değildir; fakat üretmez, taahhüt edilen ihracatı belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştirir. İmalatçı-ihracatçı ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve ihraç eden belge/izin sahibidir; ihracatçı ise yan sanayiciye ürettiren, imalatçı olmayan belge/izin sahibidir. Temsilci ithalatçı Kararda yalnız iç piyasa dengelerine ilişkin şart ihlalinde firmanın başka belgeye eklenemeyeceği sıfatlar arasında anılır. En güçlü tuzak aracı ihracatçıdır: o da belge sahibi olmayan bir firmadır, ancak üretim değil ihracat yapar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DİRK 3, 22)

11. **D** **İthal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil tarihindeki** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 114, 115*

Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğü doğarsa, ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanır. Rejim, eşyanın rejime girdiği andaki unsurları dondurur. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi, listede belirtilen işleme faaliyetleri sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulmasında esas alınır; iznin alındığı tarih rejim süresinin başlangıcıdır; ihracat beyannamesinin tescil tarihi ise önceden ihracatta ithal eşyası için beyan süresinin başladığı andır. Kararın geçici hükmünde geçen yükümlülüğün başladığı tarih ise genel kural değildir. En güçlü tuzak serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihidir: Kanunun hemen sonraki maddesinde ikincil ürünler için gerçekten esas alınır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 111, 114, 115)

12. **C** **31 Aralık 2025** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 111*

Gümrük Kanunu'na göre süre, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için dahilde işleme rejimine ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren işlemeye başlar ve bitimin rastladığı ayın son günü sona erer. İzin 15.04.2025 tarihinde alınmıştır; sekiz ay = 15.04.2025 + 8 ay = 15.12.2025 bitimi; bitimin rastladığı ay Aralık olduğundan süre 31 Aralık 2025'te sona erer. İlk ithal eşyasının beyannamesinin tescil tarihi (12.05.2025) süreyi başlatmaz; ondan saymak 12.01.2026'ya ve 31 Ocak 2026'ya götürür. 15 Aralık 2025 ayın son günü kuralını uygulamamaktan, 30 Kasım 2025 süreyi izin tarihinin ayının başından saymaktan, 31 Mart 2026 ise süre sonuna serbest bölgeden satış için öngörülen üç ayı eklemekten doğar. En güçlü tuzak 31 Ocak 2026'dır: süreyi eşyanın rejime girişinden başlatır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 111; DİR süre başlangıcı ve ay sonu kuralı)

13. **A** **İşlem görmüş ürünlerin esas alındığı birinci miktar ölçme yöntemi** *Gümrük Yönetmeliği md. 360, 361, 362*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre işlem görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal eşyasının oranı tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi, yükümlülük doğduğunda indirim yapılacak tutarın belirlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması amacıyla hesaplanır. İşlem görmüş ürünlerin esas alındığı birinci miktar ölçme yöntemi, faaliyetten sadece bir tür işlem görmüş ürün elde edilmesi durumunda kullanılır. İthal eşyanın esas alındığı ikinci miktar ölçme yöntemi birden fazla ürün elde edilip ithal eşyasının bütün unsurlarının her işlem görmüş ürün içinde bulunduğu hallerde, kıymet ölçme yöntemi ise miktar yöntemlerinin uygulanmadığı diğer bütün durumlarda uygulanır. Standart verimlilik oranı Kanunda verimlilik oranının tespitine, firma beyanı ve gerçekleşme oranları ise ikincil ürünlerin vergisinin tahsiline ilişkindir. En güçlü tuzak ikinci miktar ölçme yöntemidir: o da miktar esaslıdır, ancak birden fazla ürün elde edilmesi şartına bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 360, 361, 362)

14. **D** **III ve IV** *Gümrük Yönetmeliği md. 359*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre işlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak serbest dolaşıma girecek ikincil ürünlerin gümrük vergileri, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı üzerinden hesaplanır (I doğru). Hak sahibi, asıl ürünün ilk partisinin ihracatı ile eş zamanlı olarak belgelerde öngörülen ikincil ürünün tamamı için beyanname verebilir (II doğru). Yönetmelik ayrıca izin kapsamındaki ihracatın tamamı yapıldıktan sonra ikincil ürünlerin tamamı için tek seferde beyanname verilmesini mümkün sayar; bu imkânı yok sayan önerme yanlıştır (III yanlış). Vergiler, ilgili kurumların kontrolleri hariç, ayniyet tespiti yapılmaksızın firma beyanı ve izinde öngörülen gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak tahsil edilir; ayniyet tespiti ve fiilî miktar esası yoktur (IV yanlış). Atık, artık, kırpıntı ve benzerleri ile ikincil ürünler dışındaki işlem görmüş ürünler hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmişse yeniden ihraç edilmiş kabul edilir (V doğru). En güçlü tuzak IV. önermedir: gümrük vergisinin ayniyet tespitiyle alınması sağduyuya uygun görünür, ancak hüküm tersini söyler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 359)

15. **A** **Telafi edici verginin hesaplanmasında esas alınacak kur ve vergi oranları** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 9/A*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre Değerlendirme Kurulu; rejimden yararlanmayacak ürünler, indirimli teminat uygulamasındaki oranlar, sektör veya ürün bazında döviz kullanım oranları, izin belgesi süreleri, sektör veya ürün bazında eşdeğer eşya kullanımı ve tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alımlar ile Kurul Başkanınca belirlenecek diğer konularda istişari nitelikte görüş verir. Telafi edici verginin kuru ve oranı bir görüş konusu değildir; Karar bu vergiyi ihracata ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve ithalat rejimindeki gümrük vergisi üzerinden doğrudan hesaplatır. En güçlü tuzak eşdeğer eşya kullanımıdır: Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) eşdeğer eşyaya kısıtlama getirebilmesi Kurulu devre dışı bırakıyormuş gibi görünür, ancak sektör veya ürün bazında eşdeğer eşya kullanımı Kurulun konuları arasında sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DİRK 9/A, 16)

16. **E** **Belge için Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); izin için Bakanlık (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)** *Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 26*

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na göre dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Bakanlık (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri) yetkilidir. Ayrım belge ile izin arasındaki ikiz yapıyı izler: belge Bakanlıkça düzenlenir, izin gümrük idaresince verilir. İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerine Kararla devredilebilecek görevler belgenin revizesi ve taahhüt hesabının kapatılmasıdır, geri alma değildir. Değerlendirme Kurulu yalnız istişari görüş verir. Gümrük idaresinin izni vermesi, geri alma yetkisini de ona bırakmaz. En güçlü tuzak yetkilerin yer değiştirildiği seçenektir: iki merci de gerçekten yetkilidir, ancak belge ve izin için tersine eşlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DİRK 3, 9/A, 26)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M24 · DAHİLDE İŞLEME REJİMİ II — DİR TEBLİĞİ BİRİNCİ–DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLER

8 soru · 12 dakika

1- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre belge/izin süreleri ve ek sürelere ilişkin;

I. Savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

II. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmamışsa, ilk ithalat tarihi esas alınamayacağından belge süresi uzatılamaz.

III. Önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamayan firmanın belgesine, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

IV. Dahilde işleme izni ile ilgili haklı sebep müracaatı, en geç izin süresi sonundan itibaren 2 ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.

V. Belgeli performansa istinaden belgeye ek süre almak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

2- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre gümrük idaresince verilen dahilde işleme izni kapsamında ithaline izin verilen işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Tekstil ve deri kimyasal maddelerinin yardımcı madde olarak ithalatını müteakip ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması
B) Tela, etiket, düğme ve fermuar gibi yardımcı maddelerin ithalatını müteakip ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması
C) Fide ithalatını müteakip ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi
D) Çelik filmaşin ithalatını müteakip ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi
E) Rulo sacın ithalatını müteakip ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması

3- (B) A.Ş. adına 12.03.2025 tarihli ve 10 ay süreli bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmiştir. Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranı %30'dur. Firma, belgeli performansına istinaden süresi içinde müracaat ederek verilebilecek azami ek süreyi almıştır; belgeye başka bir ek süre verilmemiştir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre bu belgenin süre sonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Ocak 2026
B) 30 Nisan 2026
C) 12 Haziran 2026
D) 30 Haziran 2026
E) 30 Kasım 2026

4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmeyen eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Süs hayvanları
B) Küçükbaş hayvanlar
C) Büyükbaş hayvanlar
D) Çevre kirliliğine neden olan eşyalar
E) Canlı orkinos balığı

5- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre belge/izin süresi içinde meydana gelen mücbir sebep ve fevkalade haller ile bu hallerin tevsikinde kullanılacak belge eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Grev ve lokavt – Mahkeme kararı
B) Yükümlü firmanın konkordato ilan etmiş olması – Mahkeme kararı
C) Ülkemizde genel salgın hastalık – İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı
D) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması – Mahkeme kararı
E) Firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olması – İlgili kamu kurumundan alınacak yazı

6- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre yurt içi alımlar ve teminata ilişkin;

I. Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithal eşyası gibi değerlendirilir.

II. Belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için Tebliğin ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri de uygulanır.

III. İşlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi belge kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabilir.

IV. Şartlı muafiyet sistemi kapsamında alınacak teminat; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine tahvil ve bonoları unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

7- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre indirimli teminat uygulamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta da indirimli teminat uygulanır.
B) Geçici veya kati anti-damping vergisine tabi eşyanın ithalatında yalnız anti-damping vergisine indirimli teminat uygulanmaz; bu ithalattan doğan diğer vergiler indirimli teminattan yararlandırılır.
C) Belge müracaatı esnasında şartları taşımayan firma, belge süresi içinde bu şartlara sahip olsa dahi o belge kapsamında indirimli teminattan yararlanamaz.
D) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine ilişkin indirimli teminat hükümleri, belgenin özel şartlar bölümündeki hükme istinaden uygulanır.
E) Asgari ihracat tutarlarının hesaplanmasında yalnız firmanın doğrudan kendisinin yaptığı ihracat dikkate alınır.

8- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için aşağıdakilerden hangisi adına dahilde işleme izin belgesi düzenlenmez?

A) Dış ticaret sermaye şirketi
B) Sektörel dış ticaret şirketi
C) Sermayesinin %30'u imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçı
D) Sermayesinin %60'ı imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçı
E) İmalatçı-ihracatçı

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 24 Eğitim Merkezi

Bölüm M24 · Dahilde İşleme Rejimi II — DİR Tebliği Birinci–Dördüncü Bölümler — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
D	A	D	E	B	C	B	C

1. **D** **I, III, IV ve V**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 20, 21, 22, 23, 24

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge/izin süresi sektörüne göre azami on iki aya kadar tespit edilir; gemi inşaa, komple tesis, üretim süreci on iki ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin belgenin/iznin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir (I doğru). İlk ithalatın yapıldığı tarih esas alınarak belge süresi azami üç ay uzatılır; Tebliğ belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de sürenin azami üç ay uzatılacağını açıkça söyler (II yanlış). Önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamama haline mahsus olmak üzere belgeye belge süresi sonundan itibaren azami orijinal sürenin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir (III doğru). Haklı sebep müracaatı izin için en geç izin süresi sonundan itibaren iki ay içinde ilgili gümrük idaresine (IV doğru), belgeli performansa dayalı ek süre müracaatı ise en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa yapılır (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: uzatmanın ilk ithalat tarihine bağlanması, ithalat yoksa uzatma da olmayacağı izlenimini verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DİRT 20, 21, 22, 23, 24)

2. **A** **Tekstil ve deri kimyasal maddelerinin yardımcı madde olarak ithalatını müteakip ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 14

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, gümrük idaresince verilen dahilde işleme izni kapsamında ithaline izin verilecek işlemleri tek tek sayar. Tekstil alanındaki bent, elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmasını izin kapsamına alır; tekstil ve deri kimyasal maddeleri bu bentte açıkça dışarıda bırakılmıştır. Fide ithalatını müteakip kesme çiçek yetiştirilmesi, çelik filmaşinden çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi ve rulo sacdan kesilmiş sac elde edilmesi ise listede ayrı bentler olarak yer alır. En güçlü tuzak tela, etiket, düğme ve fermuar gibi yardımcı maddeler seçeneğidir: tekstil ürünü oldukları için kapsam dışı sanılır, oysa bent tam da bu yardımcı maddeleri sayar; dışarıda bırakılan kimyasal maddelerdir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DİRT 14)

3. **D** **30 Haziran 2026**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 20, 22

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranı en az %25 ise belgeye belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Sürenin başlangıcı belgenin tarihidir; süre sonu ise ek süre dahil belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür. Vakada oran %30 olduğundan şart sağlanır: ek süre = 10 ay × 1/2 = 5 ay; toplam süre = 10 + 5 = 15 ay; 12.03.2025 + 15 ay = 12.06.2026 bitimi; bitimin rastladığı ay Haziran olduğundan süre sonu 30 Haziran 2026'dır. 31 Ocak 2026 ek süreyi hiç eklememekten (12.01.2026), 30 Nisan 2026 performans ek süresi yerine ilk ithalata bağlı azami üç aylık uzatmayı uygulamaktan (12.04.2026), 12 Haziran 2026 ayın son günü kuralını uygulamamaktan, 30 Kasım 2026 ise ek süreyi orijinal sürenin tamamı kadar saymaktan (12.11.2026) doğar. En güçlü tuzak 12 Haziran 2026'dır: ek süre doğru hesaplanmış, ancak süre sonunun ayın son günü olduğu atlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DİRT 20, 22; performans ek süresi ve ay sonu kuralı)

4. **E** **Canlı orkinos balığı**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 17

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre süs hayvanları, canlı balık, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan eşyalar dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmez. Canlı balık için hüküm bir istisna içerir: orkinos balığı ve larva bu dışlamanın dışında tutulmuştur; dolayısıyla canlı orkinos balığı rejim kapsamında değerlendirilebilir. Süs hayvanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan eşyalar ise listede açıkça sayılmıştır. En güçlü tuzak çevre kirliliğine neden olan eşyalardır: canlı varlık sayılan listede yabancı bir unsur gibi göründüğü için sayılmadığı sanılır, ancak hükmün son unsurudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DİRT 17)

5. **B** **Yükümlü firmanın konkordato ilan etmiş olması – Mahkeme kararı**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 25

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği mücbir sebep ve fevkalade hallerin her birini tevsik belgesiyle birlikte sayar: deprem, sel, don, fırtına, kasırga gibi tabii afetler ve yangın ilgili bakanlıkların il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile; devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali veya genel salgın hastalık ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile; firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile; firmanın iflası, konkordato ilan etmiş olması ya da iflasın ertelenmesi kararı mahkeme kararı ile; grev ve lokavt il çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsik edilir. Grev ve lokavt mahkeme kararıyla değil il çalışma müdürlüğü yazısıyla, genel salgın hastalık ilgili kamu kurumunun yazısıyla, faaliyetin durdurulması da mahkeme kararıyla değil ilgili kamu kurumunun yazısıyla belgelenir; iflasın ertelenmesi kararı ise kamu kurumunun yazısıyla değil mahkeme kararıyla tevsik edilir. En güçlü tuzak faaliyetin durdurulması ile mahkeme kararını eşleyen seçenektir: iflas ve konkordato ile aynı ekonomik sonuç gibi görünür, ancak tevsik belgesi farklıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİRT 25)

6. **C** **I, III ve IV**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 7, 8

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithal eşyası gibi değerlendirilir (I doğru). Ancak yurt içinden temin edilen eşya için Tebliğin ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz (II yanlış). Yurt içi alımın kural olarak belge süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekir; işlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabilir ve bu alımlara bölge müdürlüklerince izin verilir (III doğru). Teminat; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine tahvil ve bonoları unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: yurt içi eşya ithal eşyası gibi değerlendirildiği için bütün hükümlerin ona da uygulanacağı sanılır, oysa ikincil ürün ve döviz kullanım oranı hükümleri açıkça dışarıda bırakılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD DİRT 7, 8)

7. **B** **Geçici veya kati anti-damping vergisine tabi eşyanın ithalatında yalnız anti-damping vergisine indirimli teminat uygulanmaz; bu ithalattan doğan diğer vergiler indirimli teminattan yararlandırılır.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 9

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz; bunun dışında bu ithalattan doğan vergi indirimli teminattan yararlandırılır. BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta ise indirimli teminat hiç uygulanmaz. Müracaat esnasında şartları taşımayan ancak belge/izin süresi içinde bu şartlara sahip olan belge de indirimli teminattan yararlandırılır ve indirimli oranı aşan teminat iade edilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine ilişkin bentler doğrudan gümrük idaresi tarafından uygulanır; özel şartlar bölümüne istinaden uygulanan, dış ticaret sermaye şirketleri ile imalatçı-ihracatçı ve ihracatçılara ilişkin bentlerdir. İhracat tutarlarının hesaplanmasında firmanın kendi ihracatının yanında, ihracatçı birliğince onaylanmış kayıtlarla tevsik edilmek şartıyla dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, aracı ihracatçı şirketler ve grup şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat da dikkate alınır. En güçlü tuzak özel şartlar bölümüne istinaden uygulama seçeneğidir: hüküm gerçektir, ancak başka bentlere aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİRT 9)

8. **C** **Sermayesinin %30'u imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçı**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 17

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve sermayesinin en az %51'i imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçılar hariç olmak üzere tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için ihracatçılar adına belge/izin düzenlenmez. Tebliğde ihracatçı, yan sanayiciye ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren imalatçı olmayan belge/izin sahibidir; imalatçı-ihracatçı bu yasağın kapsamında değildir. Sermayesinin %60'ı imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçı %51 eşiğini aştığı için istisnadan yararlanır; %30'u imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçı ise eşiğin altında kaldığından adına belge düzenlenmez. En güçlü tuzak sermayesinin %60'ı imalatçının hissedarlarına ait ihracatçıdır: imalatçı olmadığı için yasağa girdiği sanılır, ancak %51 eşiği aşıldığından istisna kapsamındadır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD DİRT 3, 17)

BÖLÜM M25 · DAHİLDE İŞLEME REJİMİ III — DİR TEBLİĞİ BEŞİNCİ–DOKUZUNCU BÖLÜMLER VE…

16 soru · 24 dakika

1- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ve Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/2)'ye göre telafi edici vergiye ilişkin;

I. Telafi edici vergi, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinde doğar ve her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında hesaplanır; belge bütününe yönelik global hesaplama yapılamaz.

II. İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı kaynak ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi aynı ise, girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın telafi edici vergi tahsilatı aranmaz.

III. A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri belge sahibi ihracatçı tarafından talep edilmemiş olsa dahi, Avrupa Topluluğuna yapılan ihracatta telafi edici vergi tahsil edilir.

IV. İlgili ihracat tarihinde kaynak ülkeye uygulanan vergi oranı sıfır ise ve toplu konut fonu kesintisi de öngörülmemişse telafi edici vergi tahsilatı aranmaz.

V. Tahsil edilen telafi edici vergi, taahhüt kapatma işlemini yapan ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine irat kaydedilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, II ve IV

C) II, III ve V

D) I, II, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

2- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ve Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/2)'ye göre şartlı muafiyet sistemindeki dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan aşağıdaki ihracatların hangisinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin telafi edici vergi tahsilatı aranır?

A) PAAMK Sistemi kapsamında çapraz kümülasyondan yararlanılmak üzere EUR-MED dolaşım sertifikası eşliğinde Fas'a yapılan ihracat

B) EUR.1 dolaşım sertifikası eşliğinde Tunus'a yapılan ihracat

C) Avrupa Topluluğuna üye ülkelere yapılan harp araç, gereç ve teçhizatı ihracatı

D) Ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgesi eşliğinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihracatı

E) 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı dışında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluğa yapılan ve elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli tarım ürünü kullanılan işlenmiş tarım ürünü ihracatı

3- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre, döviz kullanım oranının aranmayacağı haller dışında, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının belirlenen oranları geçmesi halinde, indirimli teminat hakkına sahip belge sahibi firmaya ilk ihlalde uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İthali esnasında alınmayan vergi tahsil edilir ve ayrıca Gümrük Kanunu çerçevesinde müeyyide uygulanır.

B) Tespitin yapılmasını müteakiben 1 yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

C) Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 3 ay süreyle belge düzenlenmez ve firma başka bir belgeye yan sanayici olarak eklenmez.

D) Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

E) Teminat oranı, 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katına kadar artırılır.

4- (C) A.Ş.nin dahilde işleme izin belgesinin süresi 31.03.2026 tarihinde sona ermiştir; belgeye ek süre verilmemiştir. Belge kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün bir kısmı, 20.05.2026 tarihinde tescil edilen gümrük beyannamesi ile ihraç edilmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre bu ihracat hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.

B) İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir.

C) İhracat belge kapsamında değerlendirilir ve herhangi bir para cezası uygulanmaz.

D) İhracat belge kapsamında değerlendirilmez; alınmayan vergi tahsil edilir ve ayrıca müeyyide uygulanır.

E) İhracat belge kapsamında değerlendirilir; usulsüzlük cezasının dört katı para cezasına ek olarak 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

5- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin;

I. Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için bilgi ve belgelerin en geç izin süresi sonundan itibaren 3 ay içinde ilgili gümrük idaresine sunulması zorunludur.

II. Kapatma için gerekli işlemlerin süresi içinde yerine getirilmesi firma sorumluluğunda olup, bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.

III. Gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içinde tescil edilmiş olması, bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır.

IV. Belge sahibi firmanın grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracat, belge taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz.

V. Gümrük beyannamesinde belge/izin sayısını içeren satır kodu yer almasa da beyanname belge süresi içinde tescil edilmişse ihracat taahhüdüne sayılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve V

E) I, II, III ve IV

6- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre kısmi teminat iadesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında yapılan ithalat için de gerçekleşen ihracat oranında kısmi teminat iadesi yapılır.

B) Kısmi teminat iadesinden yararlanmak için belge/izin süresi içinde müracaat edilmesi gerekir; bu sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

C) Kısmi teminat iadesi kapsamında geri verilen teminat tutarı, belge/izin kapsamında alınması gereken toplam verginin %90'ını geçemez.

D) Yurt içi alım yapılan belge kapsamında birden fazla yapılacak kısmi teminat iadesi talepleri aynı bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.

E) Kısmi teminat iadesinde kullanılan gümrük beyannamesine, beyannamenin kısmi teminat iadesinde kullanıldığına dair meşruhat düşülür.

7- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre belge kapsamındaki eşyanın temsilci aracılığıyla ithalatına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Temsilcinin, Borçlar Kanunu'nun temsil hükümlerine göre değil, yalnız gümrük müşaviri sıfatıyla yetkilendirilmiş olması gerekir.

B) Elektronik ortamda düzenlenen belge kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden izin alınması gerekmez.

C) Temsilci aracılığıyla yapılan ithalatta belgede belirtilen miktar aşılabilir; aşan kısım taahhüt kapatma aşamasında değerlendirilir.

D) Temsilci aracılığıyla yapılan ithalata ilişkin beyannamede belge sahibi firmanın unvanının yer alması gerekmez; satır kodunun kaydı yeterlidir.

E) Temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin tespiti halinde temsilci, ithalat esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

8- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip, yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan teminatlar ilgili firmaya aşağıdakilerden hangisi tarafından iade edilir?

A) Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen şeker fabrikaları

B) İlgili gümrük idaresi

C) İlgili bölge müdürlüğü

D) İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri

E) İlgili vergi dairesi

9- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre gümrük idaresince belge/izin kapsamındaki eşyanın ithalatına izin verilirken aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Belge/izin süresinin geçerli olması

B) İthal eşyası için menşe ispat belgesi ibraz edilmesi

C) Eşyanın belgede/izinde kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olması

D) Eşyanın cinsinin değişmemesi

E) Miktarın belgede/izinde kayıtlı birimlerle aşılmaması

10- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne 17.04.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile eklenen geçici hükme göre, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış, 7108, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonundaki/alt pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren verilecek ilave süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç ayı geçmemek üzere izin orijinal süresinin yarısı kadar

B) İki ayı geçmemek üzere

C) İzin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere

D) Bir ayı geçmemek üzere izin orijinal süresinin yarısı kadar

E) Altı ayı geçmemek üzere izin orijinal süresi kadar

11- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ve Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/2)'ye göre belgeden belgeye yurt içi teslim ile hak ve yükümlülüklerin devrine ilişkin;

I. İşlem görmüş ürünün süresi geçerli başka bir belge sahibine yurt içinde tesliminde; ithal lisansı veya gözetim belgesinin ibraz edilmemesi, telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat halinde tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir.

II. Hak ve yükümlülüklerin başka bir belge sahibine devrinde, ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat halinde tüm mali ve hukuki sorumluluk devreden firmada kalır.

III. Belgeden belgeye teslimde, teslim alan ikinci firmanın tercihli ticaret kapsamında ihraç ettiği ürünün bünyesindeki üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin telafi edici vergiden ithalatı gerçekleştiren birinci firma sorumludur.

IV. Belgeden belgeye teslimde ödenen telafi edici vergiye ilişkin makbuz, vergiden sorumlu olan birinci firma adına düzenlenir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

E) II, III ve IV

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

12- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre dahilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tespitin Bakanlığa intikalini müteakiben uygun görülen tarihten itibaren 1 yıl süreyle, belge sahibi firma ile aracı ihracatçı ve ithalata aracılık eden temsilci firma adına düzenlenen belgeler kapsamındaki ithalatta indirimli teminat uygulanmaz.

B) Gümrük beyannamesinin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde, ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi ancak taahhüt kapatma müracaatı yapıldıktan sonra ve beyanname taahhüdün kapatılmasında kullanılmışsa tahsil edilir.

C) Tahrifatın belge sahibi firma tarafından yapılmadığının kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespiti ve işlemin firmaya menfaat sağlamadığı ile ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde vergi tahsiline ilişkin hüküm uygulanmaz.

D) Hakların kötüye kullanıldığına ilişkin hallerin tespiti durumunda ilgili belgeye/izne herhangi bir ek süre verilmez.

E) Stokta bulunması gereken ithal eşyasının bulunmadığının kapatma müracaatından önce tespiti halinde, müracaat beklenilmeksizin vergi tahsili için ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

13- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre dahilde işleme izin belgesinin iptali ve kaybedilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Firmanın talep etmesi halinde kullanılmayan belge iptal edilir; iptal müracaatı elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.

B) Düzenlemeye dayanak bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun tespiti halinde belge Bakanlıkça, izin ise ilgili gümrük idaresince iptal edilir.

C) İptal edilen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili mercilere ve ilgili vergi dairelerine ayrıca yazıyla bildirilir.

D) Belgenin kaybedilmesi halinde yeni belge düzenlenmesi için kayıp ilanı verilen gazete ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilir.

E) Kaybedilen belge yerine düzenlenen nüshaya 'Elektronik ortamda düzenlenmiş belgenin aynısıdır.' meşruhatı düşülür.

14- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre belge/izin kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için, bu verginin tebliği tarihinden itibaren ……(1)…… içerisinde tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, ilgili firmanın müracaatı üzerine, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren ……(2)…… içerisinde fazla yatırılan vergiyi geri vermek zorundadır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) (1) 3 ay – (2) 3 ay

B) (1) 1 yıl – (2) 1 ay

C) (1) 3 yıl – (2) 1 ay

D) (1) 3 yıl – (2) 6 ay

E) (1) 3 yıl – (2) 3 ay

15- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre ithal edilen eşyaya ya da ikincil işlem görmüş ürüne tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesinin aranmadığı haller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın belge/izin süresi içinde, ticaret politikası önlemleri uygulanarak ve kanunen ödenmesi gereken vergiler tahsil edilerek serbest dolaşıma girmesi

B) İthal edilen eşyanın veya asıl işlem görmüş ürünün belge/izin süresi içinde gümrük idaresi gözetiminde imhası

C) İthal edilen eşyanın belge/izin süresi içinde mahrecine iadesi

D) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, vergileri teminatta tutularak yurt içinde belge sahibi olmayan bir firmaya satılması

E) İkincil işlem görmüş ürünün, taahhüdün kapatılmasından önce çıkış hükmünde gümrüğe teslimi

16- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre aracı ihracatçı ile yapılan ihracata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektronik ortamda düzenlenen belge kapsamındaki işlemler için aracı ihracatçı kullanılmadan önce ilgili bölge müdürlüğünden izin alınması gerekir.

B) İhracata ilişkin gümrük beyannamesinde belge sahibi ve varsa yan sanayici unvanları ile belge satır kodunun kaydedilmiş olması kaydıyla gümrük idaresince ihracata izin verilir.

C) Belge sahibi firma ile aracı ihracatçı arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine tabidir.

D) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

E) Aracı ihracatçının, belge sahibi firmadan tedarik ettiği işlem görmüş ürünü daha ileri bir işleme tabi tutarak ihraç etmesi halinde de ihracat belge kapsamında değerlendirilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M25 · Dahilde İşleme Rejimi III — DİR Tebliği Beşinci–Dokuzuncu Bölümler ve TEV Genelgesi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	A	D	A	C	A	E	A	B	D	C	B	C	E	D	E

1. **B** **I, II ve IV**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 33; Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/2) md. 3, 6, 7, 17

Genelge'ye göre telafi edici vergi ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinde doğar ve o tarihteki TCMB döviz satış kuru ile İthalat Rejimi'ndeki gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu dikkate alınarak her bir beyanname bazında hesaplanır; bu nedenle belge bütününe yönelik global hesaplama yapılamaz (I doğru). İthalatın tercihli rejimle yapıldığı kaynak ülke ile varış ülkesi aynıysa girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın telafi edici vergi aranmaz (II doğru). Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri belge sahibi ihracatçı tarafından talep edilmemişse bu şekilde yapılan ihracatta telafi edici vergi aranmaz (III yanlış). İhracat tarihinde kaynak ülkeye uygulanan vergi oranı sıfırsa ve toplu konut fonu kesintisi de öngörülmemişse vergi aranmaz (IV doğru). Tebliğ'e göre tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat kaydedilir; ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri yalnız taahhüt kapatmada telafi edici vergi tablosunu kontrol eder (V yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: Avrupa Topluluğuna ihracatta telafi edici verginin genel kural olduğu düşünülerek tercihli belge talebinin şart olduğu atlanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİRT 33; Genelge 2008/2 md. 3, 6, 7, 14, 17)

2. **A** **PAAMK Sistemi kapsamında çapraz kümülasyondan yararlanılmak üzere EUR-MED dolaşım sertifikası eşliğinde Fas'a yapılan ihracat**

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/2) md. 8, 12; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 33

Genelge'ye göre dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ihracat EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı eşliğinde Fas'a, Tunus'a, Mısır'a veya Suriye'ye yapılırsa üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin vergi aranmaz. Ancak PAAMK Sistemi kapsamında çapraz kümülasyondan (örneğin Türkiye-Fas-AT) yararlanılmak istendiğinde EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı kullanılır ve bu durumda üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsilatı aranır. Avrupa Topluluğuna ihraç edilen her türlü harp araç, gereç ve teçhizatı için, ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avcılık ve balıkçılık ürünlerinin menşe ispat belgeleriyle Topluluğa veya STA imzalanmış ülkeye ihracatında telafi edici vergi aranmaz. 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı dışında Topluluğa yapılan işlenmiş tarım ürünü ihracatında da girdi olarak kullanılan tarım ürününe ilişkin verginin tahsili aranmaz. En güçlü tuzak EUR.1 eşliğinde Tunus'a ihracattır: aynı ülke grubunda yer aldığı için Fas örneğiyle aynı sonuca bağlanır sanılır, oysa belgenin EUR.1 olması vergiyi düşürür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DİRT 33; Genelge 2008/2 md. 8, 9, 12)

3. **D** **Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 45

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği vergi tahsili ve Gümrük Kanunu müeyyidesi gerektiren halleri (ihracatın gerçekleştirilmemesi, serbest bölgeden üç ayda satış yapılmaması, fazla ithalat, işletme malzemesi ve değişmemiş eşya oranlarının aşılması, iptal, bünyede kullanımın tevsik edilememesi) ayrı, yalnız teminat yaptırımı gerektiren halleri ayrı düzenler. Döviz kullanım oranının, ithal eşyanın tamamı ihraç ürününde kullanılmış olsa dahi belirlenen oranları geçmesi ikinci gruptadır: indirimli teminat hakkına sahip firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler kapsamında Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Teminat oranının 6 ay süreyle vergi tutarının 2 katına kadar artırılması, bu firmanın 2 takvim yılı içindeki müteakip ihlallerinde ya da indirimli teminat hakkı olmayan firmaların her ihlalinde uygulanır. 1 yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaması hakların kötüye kullanımına ve gerçek dışılık nedeniyle iptale; 3 ay süreyle belge düzenlenmemesi iç piyasa dengeleri için konulan şartın ihlaline ilişkindir. En güçlü tuzak teminat oranının 2 katına kadar artırılmasıdır: aynı fıkrada yer alır, ancak ilk ihlalin değil müteakip ihlalin yaptırımıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DİRT 44, 45, 46)

4. **A** **İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 45

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 1 ay içinde ihracı halinde işlemler belge kapsamında değerlendirilir, ancak usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir; 2 ay içinde ihracı halinde de işlemler belge kapsamında değerlendirilir, ancak usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir. Vakada süre 31.03.2026'da bitmiştir; bir aylık dilim 30.04.2026'da, iki aylık dilim 31.05.2026'da sona erer. 20.05.2026 tarihli ihracat birinci dilimi aşmış, ikinci dilimin içinde kalmıştır; bu nedenle dört kat uygulanır. İki kat ilk bir ayın yaptırımıdır; cezasız değerlendirme ve belge dışı sayılıp vergi ile müeyyide uygulanması bu iki aylık tolerans hükmüyle bağdaşmaz; 6 ay indirimli teminat uygulanmaması ise döviz kullanım oranı aşımı gibi başka hallere bağlanmıştır. En güçlü tuzak iki kat cezadır: süre bitimine yakın bir tarih olduğu için bir aylık dilimde kalındığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DİRT 45)

5. **C** **I, II ve III**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 37, 38

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için bilgi ve belgeler en geç izin süresi sonundan itibaren üç ay içinde ilgili gümrük idaresine sunulur (I doğru). Bu işlemlerin süresi içinde yerine getirilmesi firma sorumluluğundadır ve firmalara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz (II doğru). Gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içinde tescil edilmiş olması beyannamenin kapsamda değerlendirilmesi için yeterli sayılır; ancak kapatmada beyanname kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti aranır (III doğru). Belge sahibi firmanın grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracatın taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılması Tebliğe göre mümkündür (IV yanlış). Beyannamenin taahhüde sayılabilmesi için belge/izin sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur; süre içinde tescil, satır kodu eksikliğini gidermez (V yanlış). En güçlü tuzak V. önermedir: III. önermedeki 'süre içinde tescil yeterlidir' kuralı satır kodu şartını da karşılıyormuş gibi okunur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD DİRT 37, 38)

6. **A** **İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında yapılan ithalat için de gerçekleşen ihracat oranında kısmi teminat iadesi yapılır.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 35, 36

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre kısmi teminat iadesi için müracaat belge/izin süresi içinde yapılır ve süresinde yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz. Gümrük idaresinin incelemesi sonunda teminatlar gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda iade edilir, ancak iade edilen tutar toplam verginin %90'ını geçemez; bakiye teminat taahhüdün kapatılmasından sonra iade edilir. Yurt içi alım yapılan belgede birden fazla kısmi iade talebi aynı bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır ve kullanılan beyannameye meşruhat düşülür. Buna karşılık indirimli teminat uygulaması çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz; zaten düşük oranda alınan teminatın ayrıca kısmen iadesi öngörülmemiştir. En güçlü tuzak %90 sınırıdır: oranın yüksekliği yanlış izlenimi verir, ancak hüküm aynen budur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DİRT 35, 36)

7. **E** **Temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin tespiti halinde temsilci, ithalat esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 30

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge/izin kapsamındaki eşyanın ithalatı, Borçlar Kanunu'nun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla temsilci aracılığıyla da yapılabilir; Tebliğ temsilcinin gümrük müşaviri olmasını şart koşmaz. Elektronik ortamda düzenlenen belge kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınır. Gümrük idaresi ithalata, belge süresi içinde belirtilen miktarı geçmemek ve beyannamede belge sahibi firma unvanı ile belge satır kodu kayıtlı olmak kaydıyla izin verir. Denetim sonucunda beyanname ve eki belgelerin gerçeği yansıtmadığı ya da temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediği veya farklı bir eşya teslim ettiği tespit edilirse, ithalata aracılık eden temsilci alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. En güçlü tuzak gümrük müşaviri şartını öne süren seçenektir: temsilin meslek mensubuna ait olduğu düşüncesi cazip gelir, ancak Tebliğ temsilciyi Borçlar Kanunu'na göre tayin edilmiş kişi olarak tanımlar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DİRT 30)

8. **A** **Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen şeker fabrikaları**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 40

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan teminatlar Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen şeker fabrikalarınca iade edilir. İthalat yapılan şartlı muafiyet sistemindeki belge/izin kapsamında alınan teminatlar ile geri ödeme sistemi çerçevesinde alınan vergi ve teminatlar ise ilgili gümrük idaresince iade edilir. Bölge müdürlüğü yurt içi alımlı belgede kısmi teminat iadesi müracaatının yapıldığı ve sonuçlandırıldığı yerdir; ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri taahhüt kapatma yazısında ve telafi edici vergi tablosunun kontrolünde görev alır; vergi dairesi ise kapatma işleminin bildirildiği mercilerdendir. En güçlü tuzak ilgili gümrük idaresidir: teminat iadesinin genel mercii olduğu için yurt içi alım teminatını da iade ettiği sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DİRT 35, 36, 39, 40)

9. **B** **İthal eşyası için menşe ispat belgesi ibraz edilmesi**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 31

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre gümrük idaresi belge/izin kapsamındaki eşyanın ithalatına; belge/izin süresinin geçerli olması, eşyanın kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonunda ve satır kodunda olması, cinsinin değişmemesi, kayıtlı birimlerle miktarın aşılmaması, indirimli teminat hükümleri saklı kalmak üzere verginin teminata bağlanması ve ithali belli kurumların müsaadesine bağlı eşyada bu müsaadenin aranması kaydıyla izin verir. İthal eşyası için menşe ispat belgesi ibrazı bu şartlar arasında yoktur; menşe ispat belgeleri ihracat aşamasında telafi edici vergi ve tercihli ticaret bakımından önem taşır. En güçlü tuzak cinsin değişmemesi şartıdır: eşyanın işlenmeden önce ithal edildiği düşünülerek gereksiz bir şart sanılır, ancak listede açıkça yer alır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİRT 31)

10. **D** **Bir ayı geçmemek üzere izin orijinal süresinin yarısı kadar**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) geçici md. 37 (17.04.2026 R.G. ile eklenen fıkralar)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne 17.04.2026 tarihli Resmî Gazete ile eklenen geçici hükümler iki ayrı ilave süre öngörür: 7108, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonundaki/alt pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, yürürlükten itibaren 6 ay içinde Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 ayı geçmemek üzere izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilir. Bu pozisyonlar dışındaki eşya için düzenlenmiş ve taahhüdü kapatılmamış belge ve izinlere ise aynı tarihte eklenen diğer fıkrayla 3 ayı geçmemek üzere orijinal sürenin yarısı kadar ilave süre tanınmıştır. İki ay sınırı yeni koronavirüs salgını nedeniyle getirilmiş eski bir ilave süredir; orijinal sürenin yarısını geçmeme ölçüsü ise önceki yıllarda eklenen fıkralara aittir; altı ay müracaat süresidir, ilave sürenin ölçüsü değildir. En güçlü tuzak üç ay sınırıdır: aynı tarihte eklenen komşu fıkraya aittir, ancak sayılan pozisyonlardaki eşya için verilen izinleri açıkça dışarıda bırakır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DİRT geçici 36, 37; 17.04.2026 değişikliği)

11. **C** **II ve IV**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 38, 38/A; Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/2) md. 20

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre işlem görmüş ürünün süresi geçerli başka bir belge sahibine yurt içinde tesliminde, ithal lisansı veya gözetim belgesinin ibraz edilmemesi, telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat halinde tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir (I doğru). Hak ve yükümlülüklerin devrinde ise kural tersinedir: telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat halinde tüm mali ve hukuki sorumluluk devralan firmaya geçer (II yanlış). Genelge'ye göre belgeden belgeye teslimde ikinci firmanın tercihli ülkeye ihraç ettiği ürünün bünyesindeki üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin telafi edici vergiden ithalatı gerçekleştiren birinci firma sorumludur (III doğru); ancak vergi ihracat beyannamesinin tescil tarihinde ve ihracatı yapan ikinci firmanın beyanı üzerine ödenir ve makbuz ikinci firma adına düzenlenerek onun beyannamesi ile ilişkilendirilir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: vergiden sorumlu olan birinci firma olduğu için makbuzun da onun adına düzenleneceği sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD DİRT 38, 38/A; Genelge 2008/2 md. 20)

12. **B** **Gümrük beyannamesinin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde, ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi ancak taahhüt kapatma müracaatı yapıldıktan sonra ve beyanname taahhüdün kapatılmasında kullanılmışsa tahsil edilir.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 46

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre denetim sonucunda gümrük beyannamesi veya eki belgelerin sahte olduğu, tahrif edildiği ya da gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse, beyannamenin taahhüt kapatmada kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın ve taahhüt kapatma müracaatı beklenilmeksizin ihracata tekabül eden ithalatın vergisi tahsil edilir ve beyanname kapatmada değerlendirmeye alınmaz. Tespitin Bakanlığa intikalinden sonra uygun görülen tarihten itibaren 1 yıl süreyle belge sahibi, aracı ihracatçı ve ithalata aracılık eden temsilci firma adına düzenlenen belgelerde indirimli teminat uygulanmaz. Tahrifatın belge sahibince yapılmadığı kesinleşmiş mahkeme kararıyla tespit edilir, işlem firmaya menfaat sağlamamış ve ihracat gerçekse vergi tahsili hükmü uygulanmaz. Stokta bulunması gereken eşyanın kapatma müracaatından önce bulunmadığı anlaşılırsa müracaat beklenmeden gümrük idaresine bildirim yapılır; kötüye kullanım hallerinde belgeye ek süre verilmez. En güçlü tuzak mahkeme kararı seçeneğidir: idari bir yaptırımın yargı kararıyla kaldırılması garip görünür, ancak hüküm aynen budur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİRT 46)

13. **C** **İptal edilen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili mercilere ve ilgili vergi dairelerine ayrıca yazıyla bildirilir.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 41, 44

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre firmanın talebi halinde kullanılmayan belge iptal edilir ve iptal müracaatı elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır. Bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğu, belgenin sahte düzenlendiği veya tahrif edildiği tespit edilirse belge Bakanlıkça, izin ilgili gümrük idaresince iptal edilir. İptal edilen belgeler aylık listeler halinde Resmî Gazete'de yayımlanır; iptal işlemi ilgili mercilere ve vergi dairelerine ayrıca bildirilmez, bu merciler belgeleri Resmî Gazete'den takip eder. Belgenin kaybında kayıp ilanı verilen gazete ile ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilir ve yeni nüshaya 'Elektronik ortamda düzenlenmiş belgenin aynısıdır.' meşruhatı düşülür. En güçlü tuzak iptal yetkisinin belge ve izin için ayrıldığı seçenektir: tek merci beklentisiyle yanlış sanılır, ancak belge ile izin için merciler gerçekten farklıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD DİRT 41, 44)

14. **E** **(1) 3 yıl – (2) 3 ay**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 34

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge/izin kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için verginin tebliği tarihinden itibaren 3 yıl içinde tevsik edici bilgi ve belgelerle ilgili gümrük idaresine müracaat edilir; gümrük idaresi geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde vergiyi geri vermek zorundadır. Bu süre içinde geri verilmezse sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır. Genelge de ödenmemesi gerektiği halde ödendiği anlaşılan telafi edici verginin iadesi için Gümrük Kanunu'nda öngörülen üç yıllık süreyi anar. Bir ay, kapatma belgelerindeki eksikliklerin tamamlanma süresi; bir yıl, kötüye kullanımda indirimli teminatın uygulanmayacağı süre; altı ay, döviz kullanım oranı aşımında indirimli teminatın uygulanmayacağı süredir. En güçlü tuzak birinci boşluğa üç ay yazan seçenektir: aynı maddede geri verme süresi üç ay olduğu için iki boşluk aynı süreyle doldurulur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DİRT 34, 38, 45, 46)

15. **D** **Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, vergileri teminatta tutularak yurt içinde belge sahibi olmayan bir firmaya satılması**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 38

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre şartlı muafiyet sistemiyle ithal edilen eşya belge/izin süresi içinde ticaret politikası önlemleri uygulanarak, teknik düzenleme işlemleri tamamlanarak ve kanunen ödenmesi gereken vergiler tahsil edilerek serbest dolaşıma girerse buna tekabül eden ihracat aranmaz. İthal edilen eşyanın veya asıl işlem görmüş ürünün süre içinde gümrük gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesinde de ihracat aranmaz. İkincil işlem görmüş üründe bunlara ek olarak çıkış hükmünde gümrüğe teslim ve serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal de sayılmıştır. Belge sahibi olmayan bir firmaya vergiler teminatta kalarak yurt içinde satış bu haller arasında değildir; yurt içi teslim yalnız süresi geçerli başka bir belge sahibine ve ilgili belgenin ithalat bölümünde yer alan eşya için mümkündür. En güçlü tuzak çıkış hükmünde gümrüğe teslimdir: yalnız ikincil ürün için öngörüldüğünden ana listede yokmuş gibi görünür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DİRT 38)

16. **E** **Aracı ihracatçının, belge sahibi firmadan tedarik ettiği işlem görmüş ürünü daha ileri bir işleme tabi tutarak ihraç etmesi halinde de ihracat belge kapsamında değerlendirilir.**

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 29

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre işlem görmüş ürünün ihracatı belge/izin sahibi firma yanında başka bir ihracatçı aracılığıyla da yapılabilir; elektronik ortamda düzenlenen belge kapsamındaki işlemler için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınır ve Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirebilir. Gümrük idaresi, beyannamede belge/izin sahibi ve varsa yan sanayici unvanları ile belge satır kodu kayıtlı olmak kaydıyla ihracata izin verir. Belge sahibi ile aracı ihracatçı arasındaki hukuki sorunlar sözleşme hükümlerine tabidir. Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatın belge kapsamında değerlendirilmesi için ürünün belge sahibi firmadan tedarik edildiği ve belge ihracat taahhüdünde yer aldığı şekliyle ihraç edilmesi gerekir; aracı ihracatçı ürünü daha ileri bir işleme tabi tutarsa bu şart karşılanmaz. En güçlü tuzak hukuki sorunların sözleşmeye tabi olmasıdır: kamu düzenine ilişkin bir rejimde özel hukuk çözümü yadırganır, ancak hüküm aynen budur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DİRT 29)

7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M26 · GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ I — GK VE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

8 soru · 12 dakika

1- (D) Ltd. Şti., Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir firmaya ait makineyi kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutmuştur. Bilgiler şöyledir:

- Geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde eşya serbest dolaşıma girseydi alınacak ithalat vergileri toplamı: 200.000 TL

- Eşyanın rejim altında kaldığı süre: 4 ay 12 gün (bu süreye ilişkin aylık vergiler ödenmiştir)

- Firma, bu sürenin sonunda makineyi serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemektedir.

Vergi oranlarında değişiklik olmadığı, faiz ve cezaların dikkate alınmayacağı varsayıldığında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma girişte ayrıca tahsil edilecek ithalat vergileri tutarı kaç TL'dir?

A) 30.000

B) 170.000

C) 176.000

D) 200.000

E) 230.000

2- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat aranmayan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Türkiye Gümrük Bölgesinden temin edilememesi nedeniyle bir hastanenin acil ihtiyacı için bedelsiz gönderilen tıbbi ve cerrahi teçhizat

B) Sözlü beyana konu olan eşya

C) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına gönderilen yardım malzemeleri

D) Hava veya deniz yolu şirketlerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme

E) Posta idarelerine ait olan ve uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithalat rejiminde vergilendirmeye ilişkin;

I. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğü doğduğunda gümrük vergilerinin tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir.

II. Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda ithalat vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir.

III. Kısmi muafiyet suretiyle alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz.

IV. Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşyanın verilen süre bitiminden önce satılmak istenmesi halinde ithalat vergileri, geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranlarına göre tespit edilir.

V. Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasında ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, II ve III

C) II, III ve IV

D) I, II, III ve V

E) I, II, III, IV ve V

4- Gümrük Yönetmeliği ve 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre geçici ithal eşyasının kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rejim kapsamındaki eşya, giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım faaliyetleri dışında başka bir işleme tabi tutulamaz.

B) Gümrük idareleri rejim süresi içinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilir.

C) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir; bu durumda rejim ihlali halinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.

D) Geçici ithal edilen eşya, rejim ihlalinden izin hak sahibi sorumlu kalmak kaydıyla Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişiye kiralanabilir.

E) Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesindeki havayolu taşıtlarının motorlarıyla değiştirilerek kullanılabilir.

5- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 05.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen hükmüne göre aşağıdakilerden hangisine finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat izni verilebilir?

A) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları

B) Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtları

C) Kişisel kullanıma mahsus deniz taşıtları

D) Binek ve yük hayvanlarının çektikleri taşıtlar

E) Hava taşıtlarının motorları

6- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre tam muafiyet suretiyle geçici ithalata ilişkin;

I. Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az %75'inin ihraç edilmesi koşuluyla imalat işlerinde kullanılmak üzere gönderilen kalıp ve test araçlarına geçici ithalat izni verilir.

II. Tek bir şahıs tarafından getirilen aynı cinsten fazla miktarda eşya numune olarak değerlendirilir.

III. Tamir veya siparişe konu üretim araçlarına, tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz gönderilmek kaydıyla tamir veya teslim süresi boyunca kullanılmak üzere uygulanan geçici ithalatta rejim altında kalma süresi altı aydır.

IV. Alıcının yapacağı inceleme sonucuna bağlı olarak satın alımına karar verilecek, numune olarak nitelendirilemeyecek eşyaya iki ay süre ile geçici ithalat izni verilir.

V. Önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya verilen üç aylık süre, talep halinde bir defaya mahsus uzatılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) I, II, III ve IV

E) I, III, IV ve V

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithalat rejiminde eşyanın rejim altında kalma süresinin yirmi dört ayı aşacak şekilde uzatılabildiği haller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde gösterime sunulmak üzere getirilen eşya

B) Özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya

C) Yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya

D) Kamu kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla getirilen ve yurt dışında tescilli ambulans ve yangın söndürme hava taşıtları

E) Yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu şirketlerince kısmi muafiyetle geçici ithal edilen ve yirmi dört aydan uzun süre kullanılacak hava taşıtları

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve ek süreler dahil yurtta kalma süresi aşılarak yurt dışı edilmek istenen eşya için süresi içinde ek süre talebinde bulunulmamışsa, eşyanın yurt dışına çıkışına hangi şartla izin verilir?

A) Ek süre talebinin sonuçlandırılmasının beklenmesi ve teminatın iade edilmemesi halinde

B) Eşyanın önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak vergilerinin ödenmesi halinde

C) Gümrük Kanunu uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiğinin veya teminata bağlandığının anlaşılması halinde

D) Rejime giriş gümrük idaresinin onayıyla, ceza aranmaksızın

E) Eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine ek süre talebiyle başvurulması ve sürenin bitiş tarihinden itibaren vergilerin hesaplanması halinde

---

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M26 · Geçici İthalat Rejimi I — GK ve Gümrük Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A	B	D	E	C	A	C

1. **B** **170.000**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 133, 134; Gümrük Yönetmeliği md. 386

Gümrük Kanunu'na göre kısmi muafiyetle geçici ithal edilen eşyadan her ay için, geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde serbest dolaşıma girmiş olsaydı alınacak vergiler tutarının %3'ü alınır ve bir aydan az süreler tam ay sayılır. Gümrük yükümlülüğü kısmi muafiyet hükümleri dışında bir nedenle doğarsa, hesaplanan vergiden aylık olarak ödenen vergi düşülür; Yönetmelik de serbest dolaşıma girişte tahsil edilmiş miktar dışında kalan ithalat vergilerinin alınacağını söyler. Aylık vergi = 200.000 × %3 = 6.000 TL; süre 4 ay 12 gün = 5 ay; ödenen = 5 × 6.000 = 30.000 TL; ayrıca tahsil edilecek = 200.000 − 30.000 = 170.000 TL. 176.000, 12 günü tam ay saymamaktan (4 × 6.000 = 24.000); 200.000, ödenen aylık vergileri düşmemekten; 230.000, ödenen tutarı vergiye eklemekten; 30.000 ise yalnız ödenmiş aylık vergileri bulmaktan doğar. En güçlü tuzak 176.000'dir: ay kesrinin tam ay sayılacağı atlanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 133, 134; GY 386; kısmi muafiyette mahsup formülü)

2. **A** **Türkiye Gümrük Bölgesinden temin edilememesi nedeniyle bir hastanenin acil ihtiyacı için bedelsiz gönderilen tıbbi ve cerrahi teçhizat**

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 41

Karar'a göre tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır. Bu kuralın istisnaları kapalı biçimde sayılmıştır: sözlü beyana konu olan eşya ile yazılı beyana konu olan, Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşlarınca yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri ve hava, deniz veya demiryolu şirketlerine ya da posta idarelerine ait olup uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme için teminat aranmaz. Hastanelere acil ihtiyaç için bedelsiz gönderilen tıbbi ve cerrahi teçhizat tam muafiyetle geçici ithal edilebilir, ancak teminat istisnaları arasında sayılmamıştır; bu eşya için teminat aranır. En güçlü tuzak tıbbi teçhizattır: kriz hali yardım malzemesi gibi insani amaçlı göründüğü için teminattan muaf sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Karar 2009/15481 md. 27, 41)

3. **B** **I, II ve III**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 133, 134; Gümrük Yönetmeliği md. 386

Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergi tutarı geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki oran ve unsurlara göre tespit edilir; tam muafiyetli eşyada ise yükümlülüğün başladığı tarihteki oran ve unsurlar esas alınır (I doğru). Yönetmelik de tam muafiyetle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki oran ve unsurlara göre vergi alınacağını söyler (II doğru). Kısmi muafiyetle alınacak vergiler, faizler hariç, eşyanın rejime tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz (III doğru). Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya süre bitiminden önce satılmak istenirse serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulur ve vergiler geçici ithalat beyannamesinin değil gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki unsurlara göre alınır (IV yanlış). Geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve diğer ithal işlemlerinin tamamlanması gerekir (V yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: sergi eşyası tam muafiyetli olduğu hâlde kısmi muafiyetteki beyan tarihi kuralına bağlanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 133, 134; GY 386)

4. **D** **Geçici ithal edilen eşya, rejim ihlalinden izin hak sahibi sorumlu kalmak kaydıyla Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişiye kiralanabilir.**

Gümrük Yönetmeliği md. 381; 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 43

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithaline izin verilen eşya rejim süresince giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılır, giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım dışında başka bir işleme tabi tutulamaz ve gümrük idareleri tahsis yerinde amaca uygun kullanımı değişik aralıklarla denetleyebilir; ticari havayolu taşıtlarının motorları aynı şirket ve/veya iştiraklerinin taşıtlarındaki motorlarla değiştirilerek kullanılabilir. Karar ise geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşyanın kiralanamayacağını, ödünç verilemeyeceğini, bir başkasının kullanımına bırakılamayacağını ve satılamayacağını söyler; tek istisna ticari kullanıma mahsus hava taşıtlarının izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilmesidir ve bu durumda rejim ihlalinden izin hak sahibi sorumludur. Genel eşya için böyle bir kiralama imkânı yoktur. En güçlü tuzak hava taşıtlarının başka hava yolu şirketine kiralanmasıdır: genel yasağa aykırı göründüğü için yanlış sanılır, oysa Karar bu istisnayı açıkça tanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 381; Karar 2009/15481 md. 43)

5. **E** **Hava taşıtlarının motorları**

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 19 (05.12.2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen)

Karar'ın 05.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen hükmüne göre ticari kullanıma mahsus deniz, hava ve demiryolu taşıtları ile hava taşıtlarının motorlarına, Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat izni verilir. Hükmün kapsamı ticari kullanımdaki üç taşıt türü ile hava taşıtı motorlarıyla sınırlıdır. Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları bu listede yoktur. Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarına altı ay, kişisel kullanıma mahsus deniz taşıtlarına on sekiz ay, binek ve yük hayvanlarının çektikleri taşıtlara altı ay süre verilir; bunlar sabit sürelere bağlıdır, sözleşme süresine değil. En güçlü tuzak ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarıdır: 'ticari kullanım' ifadesi ortak olduğu için listede sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Karar 2009/15481 md. 19, 20; 05.12.2025 değişikliği)

6. **C** **I, III ve IV**

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 34, 35, 36, 37, 39

Karar'a göre mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait olan ve kullanımı sonucu elde edilen ürünün en az %75'inin ihraç edilmesi koşuluyla imalatta kullanılmak üzere gönderilen ölçme, kontrol, test araçları ile kalıp ve benzeri araçlara geçici ithalat izni verilir (I doğru). Tek bir şahıs tarafından getirilen aynı cinsten fazla miktarda eşya ile tek bir şahsa gönderilen çok sayıda eşya numune olarak değerlendirilmez (II yanlış). Tamir veya siparişe konu üretim araçlarına, tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz gönderilmek ve tamir veya teslim süresince kullanılmak kaydıyla tam muafiyetle geçici ithalat uygulanır ve rejimde kalma süresi altı aydır (III doğru). Alıcının incelemesine bağlı olarak satın alımına karar verilecek, numune sayılamayacak eşyaya iki ay süreyle izin verilir (IV doğru). Önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya izin bir defaya mahsus verilir; süre hiçbir koşulda üç ayı geçemez ve süre uzatım talepleri karşılanmaz (V yanlış). En güçlü tuzak V. önermedir: 'bir defaya mahsus' ifadesi izne değil uzatmaya bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Karar 2009/15481 md. 34, 35, 36, 37, 39)

7. **A** **Sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde gösterime sunulmak üzere getirilen eşya** *Gümrük Yönetmeliği md. 380*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın rejim altında kalma süresinin ek sürelerle birlikte yirmi dört ayı aşmaması esastır. Rejime giriş gümrük idaresi yirmi dört ayı aşan uzatmayı yalnız özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya, yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya ve kamu kuruluşları, belediyeler ve tamamı devlete ait kamu iktisadi kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla getirilen, yurt dışında tescilli ambulans, yangın söndürme, zirai ve sıhhi ilaçlama hava taşıtları ile bunların parçaları için yapabilir. Ayrıca yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu şirketlerince kısmi muafiyetle geçici ithal edilen hava taşıtları ile motorlarının yirmi dört aydan uzun kullanımında izin süresi dokuz ay uzatılır. Sergi ve fuar eşyası için böyle bir istisna yoktur; bu eşya genel yirmi dört aylık üst sınıra tabidir. En güçlü tuzak havayolu şirketlerinin hava taşıtlarıdır: ayrı bir fıkrada düzenlendiği için listede yokmuş sanılır, ancak dokuz aylık uzatma yirmi dört ayı aşan kullanım içindir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 380; GK 130)

8. **C** **Gümrük Kanunu uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiğinin veya teminata bağlandığının anlaşılması halinde** *Gümrük Yönetmeliği md. 380, 387*

Gümrük Yönetmeliği, ek süreler dahil yurtta kalma süresi aşılarak yurt dışı edilmek istenen geçici ithal eşyası için iki durumu ayırır: süresi içinde ek süre talep dilekçesinin ilgili gümrüğün kaydına alındığı belgelendirilirse, talebin sonuçlandırılması beklenmeden ve teminat iade edilmeksizin çıkışa izin verilir; süresi içinde ek süre talebinde bulunulmamışsa veya belgelendirilemiyorsa, Gümrük Kanunu uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiği veya teminata bağlandığı anlaşıldığında çıkışa izin verilir. Ek süre talebinin süre bitiminden sonra da rejime giriş gümrük idaresine veya en yakın gümrük idaresine yapılabilmesi ve bu durumda vergilerin sürenin bitiş tarihinden itibaren hesaplanması, çıkış şartı değil ek süre usulüne ilişkin hükümdür. Serbest dolaşıma girişte vergi ödenmesi ya da cezasız onay çıkışın şartı olarak öngörülmemiştir. En güçlü tuzak ek süre talebinin sonuçlandırılmasının beklenmemesi ve teminatın iade edilmemesidir: aynı fıkrada yer alır, ancak süresi içinde ek süre istenmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 380, 387)

BÖLÜM M27 · GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ II — KARA TAŞITLARI TEBLİĞİ, SERİ 4 VE İSTANBUL…

10 soru · 15 dakika

1- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'ne göre aşağıdaki taşıt – süre eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Toplu gezilerde kullanılan otobüsler – 90 güne kadar

B) Ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtlar – En çok 30 gün

C) Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar – 24 ayı geçmemek üzere

D) Emeklilik belgesini ibraz eden yurtdışından emeklilerin taşıtları – 730 gün

E) Sürelerini tamamlamış Avrupa Birliği, EFTA ve Birleşik Krallık yerleşiklerinin bu ülkelerde adlarına kayıtlı taşıtları – 365 gün içinde bir kez olmak üzere bir ay

2- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'ne göre turistik kolaylıklar kapsamında geçici ithal edilen taşıtların sürelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlara 730 gün süre verilir; bu süre kişinin Türkiye'de kalabileceği süreden uzun olamaz.

B) 730 günlük sürenin tamamının kullanılmasından sonra yeniden taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekir.

C) Geçici ithal edilmek istenen taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmışsa taşıtın daha önce Türkiye'de bulunduğu süreler göz önünde bulundurulmaz.

D) Herhangi bir nedenle iç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtların sınır gümrük idarelerine sevki, en çok 7 gün süre verilerek gerçekleştirilir.

E) Taşıta verilecek süre hesaplanırken taşıt ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve uzun olan süre verilir.

3- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde tanımlanan 'yabancı taşıtlar geçici giriş formu' aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, Türkiye'ye belirli bir süre görev veya öğrenim için gelenler ile oturma izinli emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel taşıtları için kefil kuruluşlarca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde belge

B) Ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde belge

C) Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, Türkiye'ye belirli bir süre görev veya öğrenim için gelenler ile oturma izinli emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belge

D) Taşıt takip programlarına kayıt yapılamaması durumunda zorunlu hallerde kişisel ve ticari kullanıma mahsus taşıtlar için düzenlenen belge

E) Türkiye'deki elçilik ve uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statüsü bulunmayan kişilerin taşıtları için onaylanan ve buna istinaden geçici ithal işleminin yapıldığı taahhütname ve teminat hükmünde belge

4- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre ATA karnesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ATA karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir.

B) Karne kapsamı eşyanın yurda geçici ithali nedeniyle karne sahiplerinin pasaportlarına özel işaretler konulmasına gerek yoktur.

C) ATA karnesinin geçerlilik süresinden daha uzun kullanım istendiğinde mevcut karnenin süresi uzatılamaz; yeni bir ATA karnesi ile kullanıma devam edilebilir.

D) Türkiye, Geçici İthalat Sözleşmesi'ni onaylarken posta trafiğinde de ATA karnelerini kabul etmiştir.

E) ATA karnesi, taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir.

5- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre ATA karnesi ile Ek B8 kapsamında sınır ticareti çerçevesinde geçici ithal edilen arazide çalışmaya mahsus ekipmana verilecek yurtta kalma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karne geçerlilik süresi kadar

B) Geçici ithal tarihinden itibaren 6 aydan az olmamak üzere

C) Karnenin geçerlilik süresini geçmemek üzere gümrük idaresince uzatılabilen süre kadar

D) Faaliyetin sona ermesini izleyen 20 gün

E) Karne hamilinin talep ettiği süre kadar

6- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre ATA karnesi kapsamındaki eşyanın yurtta kalma süresi içinde yurt dışı edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin;

I. Kefil kuruluşa, karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tebligat yapılması gerekir.

II. Kefil kuruluşun ödemekle sorumlu olduğu tutar, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler toplamının %10 fazlasını aşamaz.

III. Kefil kuruluşa, eşyanın süresi içinde yeniden ihraç edildiğine dair delil vermesi için talep tarihinden itibaren 3 aylık süre tanınır.

IV. Deliller tanınan süre içinde verilmezse kefil kuruluş vergileri, sürenin bitiminden itibaren en geç 7 gün içinde tebligatta bulunan gümrük idaresine öder ya da teminat olarak yatırır.

V. Gümrük Kanunu'na göre alınması gereken para cezası ve faizi kefil kuruluştan tahsil edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, II ve IV

C) I, III ve V

D) II, IV ve V

E) I, II, IV ve V

7- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin 14.08.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Seri No: 9 Tebliğ ile değişik hükmüne göre turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtları aşağıdakilerden hangisi kullanabilir?

A) İzin hak sahibinin taşıtta bulunması kaydıyla, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişiler

B) İzin hak sahibinin taşıtta bulunması kaydıyla, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan üçüncü şahıslar

C) İkamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan eşi, usul veya füruu

D) Özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi

E) İzin hak sahibinin vekâlet verdiği Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik herhangi bir kişi

8- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'ne göre geçici ithal edilen kara taşıtlarında şartların ihlaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıt sahibinin ölümü halinde taşıt gümrüğe teslim veya yurt dışı edilmezse gümrük vergileri reddi miras talebinde bulunmayan varislerden tahsil edilir; ayrıca para cezası uygulanmaz.

B) Geçici ithalat izni verilen kişinin öldüğünün belgelendirilmesi halinde üçüncü şahıslarca getirilen taşıtlar, ceza uygulanmasına gerek bulunmadan gümrük idaresince teslim alınır.

C) Taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması halinde yapılacak tahakkuka özel tüketim vergisi dahil edilmez; taşıtın mevcut olmaması halinde ise dahil edilir.

D) Şartların ihlali nedeniyle vergi ve cezaların tahsil edilmiş olması, taşıtın serbest dolaşıma girişini sağlar.

E) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamı taşıtlarda vergilere ilişkin takibata kefil kuruluş nezdinde başlanır; para cezalarının takibi ise ilgili kişi nezdinde yürütülür.

9- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'ne göre çalındıktan sonra bulunan ve gümrük gözetimine alınarak sahibine tebligat yapılan taşıt hangi statüde değerlendirilir?

A) Geçici depolanan eşya statüsünde değerlendirilir; tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmazsa tasfiye hükümleri uygulanır.

B) Gümrüğe terk edilmiş eşya statüsünde değerlendirilir ve doğrudan tasfiye edilir.

C) Serbest dolaşımdaki eşya statüsünde değerlendirilir; vergileri ödenerek sahibine teslim edilir.

D) Kaçak eşya statüsünde değerlendirilir ve hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır.

E) Antrepo rejimine tabi eşya statüsünde değerlendirilir ve antrepoda bekletilir.

10- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'ne göre;

I. İstirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre uzatımı yapılmaz.

II. Gümrük idaresince teslim alınan taşıtlar gümrük gözetiminde üç ay kalabilir; bu süre talep halinde ancak mücbir sebep belgesi ibraz edilerek üç aya kadar uzatılabilir.

III. Yediemin otoparklarına teslim edilen taşıtlarda tasfiyeye ilişkin sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak yediemine teslim tarihi esas alınır.

IV. Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithal edilen taşıtın elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ile yurt dışı edilmesinde vekâlet alan kişinin gümrük idaresine müracaatı yeterlidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M27 · Geçici İthalat Rejimi II — Kara Taşıtları Tebliği, Seri 4 ve İstanbul Sözleşmesi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	E	C	D	E	B	A	D	A	C

1. **B** **Ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtlar – En çok 30 gün**

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 6, 9, 15, 22

Kara Taşıtları Tebliği'ne göre yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olup ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtlara en çok 15 gün süre verilir; 30 gün, ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen süredir. Toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 güne kadar, geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlara kişinin ikamet izni ve belgelerindeki süreler gözetilerek 24 ayı geçmemek üzere süre verilir. Malulen emekliler ve ön emeklilik hakkı kazananlar dahil yurtdışından emekli olanlar emeklilik belgesini ibraz ederse taşıtlarına 730 gün verilir. Sürelerin tamamını kullanmış veya yerleşim yeri şartını sağlamayan Avrupa Birliği, EFTA ve Birleşik Krallık yerleşiklerinin bu ülkelerde adlarına kayıtlı taşıtlarına girişten geriye doğru 365 gün içinde bir kez olmak üzere bir ay süre verilir. En güçlü tuzak AB, EFTA ve Birleşik Krallık eşleştirmesidir: uzun ve istisnai bir hüküm olduğu için yanlış sanılır, ancak süre aynen bir aydır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Kara Taşıtları Tebliği Seri 1 md. 6, 9, 15, 22)

2. **E** **Taşıta verilecek süre hesaplanırken taşıt ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve uzun olan süre verilir.**

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 6

Kara Taşıtları Tebliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdiği taşıtlara 730 gün süre verilir ve bu süre kişinin Türkiye'de kalabileceği süreden uzun olamaz. Sürelerin tamamı kullanıldıktan sonra yeniden taşıt getirebilmek için kişi ve taşıtın çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması gerekir. Taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmışsa taşıtın daha önce Türkiye'de bulunduğu süreler dikkate alınmaz. İç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtların sınır gümrük idarelerine sevki 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden en çok 7 gün süre verilerek yapılır. Süre hesabında ise taşıt ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve kısa olan süre verilir; program kişinin taşıtsız bulunduğu süreleri göstermediğinden bu süreler ayrıca göz önünde bulundurulur. En güçlü tuzak mülkiyet değişikliği seçeneğidir: süre kaçırmaya imkân veriyormuş gibi göründüğü için yanlış sanılır, ancak hüküm aynen budur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Kara Taşıtları Tebliği Seri 1 md. 6)

3. **C** **Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, Türkiye'ye belirli bir süre görev veya öğrenim için gelenler ile oturma izinli emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belge**

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 4

Kara Taşıtları Tebliği'ne göre yabancı taşıtlar geçici giriş formu, çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere Türkiye'ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgedir. Aynı kişi grubu için kefil kuruluşlarca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmündeki belge ise yabancı taşıtlar geçici giriş karnesidir; iki belgeyi ayıran, belgeyi kimin verdiği ve teminatın niteliğidir. Ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca ticari ve kişisel taşıtlar için verilen belge gümrüklerden geçiş karnesi (CPD), program kaydı yapılamayan zorunlu hallerde düzenlenen belge taşıt giriş-çıkış formu, elçilik ve uluslararası kuruluş çalışanları için taahhütname içeren belge ise geçici giriş belgesidir. En güçlü tuzak kefil kuruluşlarca verilen belgedir: tanımın kişi grubu ve 'yalnız Türkiye için geçerli' ifadesi aynıdır, ancak bu tanım karneye aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Kara Taşıtları Tebliği Seri 1 md. 4)

4. **D** **Türkiye, Geçici İthalat Sözleşmesi'ni onaylarken posta trafiğinde de ATA karnelerini kabul etmiştir.**

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) md. 2, 3, 4, 8

Seri No: 4 Tebliğ'e göre ATA karnesi, taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan, vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir. Karne kapsamındaki eşya giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir; eşyanın geçici ithali nedeniyle karne sahiplerinin pasaportlarına özel işaret konulmaz. Karnenin süresi uzatılamadığından geçerlilik süresinden uzun kullanımda mevcut karnenin geçerlilik süresi içinde yeniden düzenlenen karne ibraz edilerek kullanıma devam edilir. Türkiye Geçici İthalat Sözleşmesi'ni ve eklerini çekincelerle onaylamıştır ve buna göre posta trafiğinde ATA karneleri kabul edilmez. En güçlü tuzak pasaportlara işaret konulmaması seçeneğidir: taşıtlarda pasaporta 'taşıt kaşesi' tatbik edildiği için eşyada da işaret konulacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri 4 Tebliğ md. 2, 3, 4, 8)

5. **E** **Karne hamilinin talep ettiği süre kadar**

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) md. 6

Seri No: 4 Tebliğ'e göre Ek B1 kapsamında sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde kullanılacak eşyaya ve Ek B3 kapsamındaki konteyner, palet, ambalaj, numune ve ticari işlemle ilgili eşyaya geçici ithal tarihinden itibaren 6 aydan az olmayacak şekilde süre verilir. Mesleki malzeme, imalat amaçlı eşya, eğitsel ve bilimsel eşya, yolcu zati eşyası, turistik tanıtım malzemesi, insani amaçlı eşya, hayvanlar ve arazide çalışmaya mahsus ekipman dışındaki sınır ticareti eşyasına ise karne hamili daha kısa süre istemedikçe karne geçerlilik süresi kadar süre verilir. Ek B8 kapsamında arazide çalışmaya mahsus ekipman faaliyet sona erer ermez yurt dışı edilmesi gerektiğinden karne hamilinin talep ettiği süre kadar yurtta kalma süresi alır. Karne geçerlilik süresini geçmemek üzere süre uzatımı ayrı bir müracaatla istenen bir usuldür; 20 gün ise giriş gümrük idaresinin takip kontrolünde süre sonrasında beklenen süredir. En güçlü tuzak karne geçerlilik süresidir: Ek B8 eşyasının genel kuralıdır, ancak arazi ekipmanı bu kuraldan açıkça ayrılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Seri 4 Tebliğ md. 6, 7, 9)

6. **B** **I, II ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) md. 10

Seri No: 4 Tebliğ'e göre yurtta kalma süresi içinde yurt dışı edilmeyen veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmayan karne kapsamı eşya için kefil kuruluşa karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tebligat yapılır (I doğru). Kefil kuruluşun ödemekle sorumlu olduğu tutar gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler toplamının %10 fazlasını aşamaz (II doğru). Tebligatta kefil kuruluşa yeniden ihraç ya da ibra delili vermesi için talep tarihinden itibaren 6 aylık süre tanınır; 3 ay, vergiler teminata bağlandıktan veya ödendikten sonra delil verilirse tutarın iade edildiği süredir (III yanlış). Deliller 6 ay içinde verilmezse kefil kuruluş vergileri sürenin bitiminden itibaren en geç 7 gün içinde öder veya teminat olarak yatırır (IV doğru). Vergilerin %10 fazlasına kadar tutar kefil kuruluştan, Gümrük Kanunu'na göre alınması gereken para cezası ve faizi ise karne hamilinden tahsil edilir (V yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: üç aylık süre aynı hükümde iade için gerçekten geçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 4 Tebliğ md. 10)

7. **A** **İzin hak sahibinin taşıtta bulunması kaydıyla, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişiler**

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 26 (14.08.2026 tarihli Seri No: 9 Tebliğ ile değişik)

Kara Taşıtları Tebliği'nin 14.08.2026 tarihli Seri No: 9 Tebliğ ile değişik hükmüne göre turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithal edilen taşıtları izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, usul veya füruu ya da izin hak sahibinin taşıtta bulunması kaydıyla ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişiler kullanabilir. Hükümde iki kez aranan ortak ölçü, kullanıcının ikamet yerinin bölge dışında olmasıdır. Bu nedenle ikamet yeri Türkiye'de olan eş, usul veya füru ile hak sahibi taşıtta olsa bile Türkiye'de ikamet eden üçüncü şahıslar turistik taşıtı kullanamaz. Hizmet akdiyle istihdam edilen sürücü, belirli süre görev yapmak üzere gelen kişinin taşıtı için öngörülmüştür; hak sahibi taşıttayken üçüncü şahısların kullanımı ise sayılan taşıtlar dışındaki taşıtlara ilişkin genel hükümdür. Vekâlet, taşıtın getirilmesi ve yurt dışı edilmesine ilişkindir, kullanım yetkisi vermez. En güçlü tuzak hak sahibi taşıttayken Türkiye'de ikamet eden üçüncü şahıslardır: aynı maddenin son bendi diğer taşıtlar için bunu gerçekten mümkün kılar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Kara Taşıtları Tebliği Seri 1 md. 26; 14.08.2026 değişikliği)

8. **D** **Şartların ihlali nedeniyle vergi ve cezaların tahsil edilmiş olması, taşıtın serbest dolaşıma girişini sağlar.**

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 19, 20

Kara Taşıtları Tebliği'ne göre şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin takibine; belge ibraz edilmeden girişi yapılan taşıtlar ile geçici giriş formu kapsamı taşıtlarda ilgili kişi, geçici giriş karnesi ve kefil kuruluş kefaletindeki gümrüklerden geçiş karnesi kapsamı taşıtlarda kefil kuruluş, geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlarda taahhütnameyi veren kuruluş nezdinde başlanır; para cezalarının takibi ise ilgili kişi nezdinde yürütülür. Taşıt gümrük gözetimine alınmışsa tahakkuka özel tüketim vergisi dahil edilmez, taşıt mevcut değilse dahil edilir. Taşıt sahibinin ölümünde taşıt teslim veya yurt dışı edilmezse vergiler reddi miras talebinde bulunmayan varislerden alınır ve para cezası uygulanmaz; izin sahibinin öldüğü belgelenirse üçüncü şahıslarca getirilen taşıt cezasız teslim alınır. Tebliğ, vergi ve cezaların tahsil edilmesinin taşıtın serbest dolaşıma girişini sağlamadığını, vergi ve cezalar ödenmiş olsa dahi taşıtın yurt dışı edilmesi gerektiğini açıkça söyler. En güçlü tuzak özel tüketim vergisine ilişkin seçenektir: aynı ihlalde verginin taşıtın varlığına göre değişmesi garip görünür, ancak hüküm aynen budur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Kara Taşıtları Tebliği Seri 1 md. 19, 20)

9. **A** **Geçici depolanan eşya statüsünde değerlendirilir; tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmazsa tasfiye hükümleri uygulanır.**

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 30

Kara Taşıtları Tebliği'ne göre çalındığı ispat edilen taşıtlara ait vergiler aranmaz ve taşıtın giriş kaydı çalındığı tarih itibarıyla çalıntı kaydıyla kapatılır. Taşıt çalındıktan sonra bulunursa gümrük gözetimine alınarak sahibine tebligat yapılır; bu taşıtlar geçici depolanan eşya statüsünde değerlendirilir ve tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmazsa tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır. Taşıt sahibi başvurursa kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır. Taşıt doğrudan terk edilmiş sayılmaz; çalınma bir vergi doğurmadığından serbest dolaşıma sokulmaz; kaçakçılık hükümleri ise Tebliğ'de şartların ihlali için saklı tutulmuştur, bulunan çalıntı taşıt için değil. Antrepo, kazaya uğrayan taşıtlarda tamirden sonra yeniden ihraç için öngörülen yerlerdendir. En güçlü tuzak gümrüğe terk edilmiş eşya seçeneğidir: tasfiye sonucunu paylaştığı için aynı statü sanılır, ancak tasfiye ancak tebligatta belirlenen süre geçince uygulanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Kara Taşıtları Tebliği Seri 1 md. 30)

10. **C** **I, III ve IV**

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 17, 29, 32

Kara Taşıtları Tebliği'ne göre mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilen sağlık raporlarında istirahat süresi belirtilmiş olmalı, özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar da onaylı olmalıdır; istirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış raporlara istinaden süre uzatımı yapılmaz (I doğru). Gümrük idaresince teslim alınan taşıtlar gümrük gözetiminde üç ay kalabilir; bu süre talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir (II yanlış). Yediemin otoparklarına teslim edilen taşıtlara da aynı hükümler uygulanır ve sürenin başlangıcı yediemine teslim tarihidir (III doğru). Turistik kolaylıklarla getirilen taşıtın geçerli vekâletname ile bölge dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurt dışı edilmesinde kural, vekâlet veren ve alanın birlikte müracaatıdır; elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ibraz edilirse vekâlet alanın müracaatı yeterlidir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: süre uzatımında sağlık raporu gibi belge arandığı için tasfiye öncesi uzatmada da mücbir sebep belgesi aranacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Kara Taşıtları Tebliği Seri 1 md. 17, 29, 32)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M28 · HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

11 soru · 16 dakika

1- (E) A.Ş., serbest dolaşımdaki eşyayı hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışında işletmiş ve işlem görmüş ürünleri serbest dolaşıma sokmak istemektedir. Bilgiler şöyledir:

- İşlem görmüş ürünlerin gümrük kıymeti: 100.000 ABD Doları; işlem görmüş ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranı: %10

- Geçici ihracat eşyasının kıymeti: 60.000 ABD Doları

- Geçici ihracat eşyası en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak gümrük vergisi oranı: %5

- Aynı eşyaya o ülke menşeli olarak ayrıca %10 oranında dampinge karşı vergi uygulanmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde ödenecek gümrük vergisi tutarı kaç ABD Dolarıdır?

A) 1.000
B) 4.000
C) 7.000
D) 10.000
E) 13.000

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejiminin uygulanmayacağı serbest dolaşımdaki eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine yol açan eşya
B) İhracından önce nihai kullanımı nedeniyle tam muafiyetle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin koşullarını taşımaya devam eden eşya
C) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren eşya
D) İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan eşya
E) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında ticaret politikası önlemlerine tabi olan eşya

3- Hariçte İşleme Rejimi Kararı'nda, tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkame ürün
B) Eşdeğer eşya
C) Değişmemiş eşya
D) İkincil işlem görmüş ürün
E) Geçici ihracat eşyası

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili Gümrük Genel Tebliği'ne göre standart değişim sistemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesine ilişkin özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde gümrük idareleri standart değişim sistemine izin verir.
B) İthalatın önceden yapıldığı durumda ikame eşyanın vergileri teminata bağlanarak ithaline izin verilir; geçici ihracat eşyası tamir edilip geri getirilince teminat çözülerek ikame eşyanın geri gönderilmesine izin verilir.
C) İkame ürünün, tamirata konu geçici ihracat eşyası ile aynı ticari nitelikte olması yeterli olup aynı tarife pozisyonuna girmesi aranmaz.
D) Standart değişim sisteminde geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemleri aynı gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.
E) Yeniden ithalata konu eşyaya standart değişim sistemi uygulandığında, eşyanın bölge dışında ek bir işleme faaliyetine tabi tutulması veya tamirat yaptırılması hallerinde ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

5- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre hariçte işleme faaliyeti ile müracaat mercii eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihraç – Maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliği
B) Hammadde ve yarı mamulün daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere geçici ihracı – İlgili gümrük idaresi
C) Garanti hükümleri uyarınca tamir için geçici ihraç – DYS üzerinden Bakanlık
D) Stüdyo banyo işlemleri için sinema-televizyon filmlerinin geçici ihracı – Maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliği
E) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi amacıyla geçici ihraç – İlgili bölge müdürlüğü

6- Hariçte İşleme Rejimi Kararı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre hariçte işleme rejiminde vergilendirmeye ilişkin;

I. Serbest bölgeye geçici ihraç edilen eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmamış ve işleme faaliyeti tamamen işçilikten ibaretse, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece katma değer vergisi tahsil edilir.

II. Hariçte işleme rejimi çerçevesindeki ithalat, izin belgesi sahibi dışında başka bir firma tarafından gerçekleştirilirse ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden katma değer vergisi tahsil edilir.

III. Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın tamiri garanti nedeniyle bedelsiz yapılmışsa, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişinde kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmış olsa dahi tam muafiyet uygulanır.

IV. Bedel karşılığı yapılan tamirde gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınır; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinde ödenen navlun, sigorta ve yurt dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar da dikkate alınır.

V. Stüdyo banyo işlemleri için geçici ihraç edilen sinema-televizyon filmlerinin ithalat vergileri, geçici ihracata ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranlarına göre belirlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) I, II, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

7- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre;

I. Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 aydır.

II. Gerekçeli talep üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2'si oranında, hariçte işleme iznine ise 12 aya kadar ek süre verilebilir.

III. Hariçte işleme izin belgesine ek süre için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde DYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilir.

IV. Süresi içinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmazsa firmaya bir ay içinde müracaat etmesi bildirilir; bu sürede de müracaat edilmezse belge/izin usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır.

V. Belge/izne verilecek süre ve ek sürelerin belirlenmesinde Gümrük Kanunu'nda belirtilen 3 yıllık süre dikkate alınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve V
D) I, II, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

8- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre hariçte işleme tedbirlerine uyulmamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesinin sahte olması durumunda beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi tahsil edilir ve belge/izin sahibi firma 1 yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz.

B) Geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesi halinde teminat irat kaydedilir ve firma 1 yıl süreyle rejimden yararlandırılmaz.

C) Yanıltıcı bilgi vererek vergi kaybına sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

D) İşlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünler şartlara uygun olarak yurda getirilmezse, bu ürünlerin üretimi için geçici olarak ihraç edilen eşyanın aynen ihraç edildiği haliyle geri getirilmesi gerekir.

E) İşlem görmüş ürün, ihracatı gerçekleştiren gümrük idaresince INF 2 bilgi formu düzenlenerek Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilirse ürünün ve geçici ihracat eşyasının yurda geri getirilmesine gerek yoktur.

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre önceden ithalatın olmadığı standart değişim sisteminin uygulandığı durumda, ikame ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine ithali için gereken süre hangi tarihte başlar?

A) İkame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde

B) Hariçte işleme izninin verildiği tarihte

C) Geçici ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden fiilen çıktığı tarihte

D) Hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde

E) Geçici ihracat eşyasının yurt dışında tamirinin tamamlandığı tarihte

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde işlem görmüş ürünün kıymetinin belirlenmesinde yükleme, navlun ve sigorta maliyetlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçici ihraç eşyasının işleme yerine kadar olan yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri geçici ihraç eşyasının kıymetine dahil edilir.

B) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri de işleme maliyetine dahil edilir.

C) Satın alma komisyonu, yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri kapsamında yer alır.

D) Geçici ihraç eşyasının tamamlayıcısı olan konteyner maliyeti, yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri kapsamında yer alır.

E) İşlem görmüş ürünlerin işleme yerinden Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği yere kadar olan yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri işleme maliyetine dahil edilir.

11- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre hariçte işleme rejiminde teminat ve vergilerin tahsiline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediği tespit edilirse, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi tespit tarihi itibarıyla tahsil edilir.

B) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracında, ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınır; eşya usulüne uygun geri gelmezse teminat irat kaydedilir.

C) Bakanlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir.

D) Hariçte işleme faaliyeti sonucunda doğan işçilik, navlun ve sigorta bedelleri, hariçte işlenmek üzere gönderilen eşyanın bir kısmı ile de ödenebilir.

E) Belgede kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığı tespit edilirse bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla tahsil edilir.

CANLI Eğitim Merkezi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M28 · Hariçte İşleme Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	E	A	C	A	B	D	B	D	E	A

1. **C** **7.000**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 141; Gümrük Yönetmeliği md. 395, 402

Gümrük Kanunu'na göre hariçte işlemede ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak ithalat vergileri tutarının indirilmesiyle hesaplanır; Yönetmelik bu indirimi düşüm yapılacak tutar olarak tanımlar ve dampinge karşı vergiler ile telafi edici vergilerin düşüm tutarının hesabında dikkate alınmayacağını söyler. İşlem görmüş ürün vergisi = 100.000 × %10 = 10.000 ABD Doları; düşüm tutarı = 60.000 × %5 = 3.000 ABD Doları; ödenecek gümrük vergisi = 10.000 − 3.000 = 7.000 ABD Doları. 1.000, dampinge karşı vergiyi de düşüme katmaktan (10.000 − 3.000 − 60.000 × %10); 4.000, düşüm tutarını işlem görmüş ürünün %10 oranıyla hesaplamaktan (10.000 − 60.000 × %10); 10.000, hiç düşüm yapmamaktan; 13.000 ise düşüm tutarını vergiye eklemekten doğar. En güçlü tuzak 1.000'dir: eşyaya o ülkeden ithalde gerçekten uygulanan bir vergi olduğu için düşüme katılır sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 141; GY 395, 402; düşüm yöntemi formülü)

2. **E** **Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında ticaret politikası önlemlerine tabi olan eşya**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 135, 136; Hariçte İşleme Rejimi Kararı md. 5

Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejimi; ihracı ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan, ihracından önce nihai kullanımı nedeniyle tam muafiyetle serbest dolaşıma giren ve muafiyet koşullarını taşımaya devam eden, ihracı ihracat vergi iadesini gerektiren veya tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında mali avantaj sağlanan serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. Ticaret politikası önlemlerine tabi olmak ise bir uygulanmama hali değildir; Kanun, serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracında çıkış için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemlerin uygulanacağını söyleyerek bu eşyanın rejimden yararlanabileceğini kabul eder. En güçlü tuzak tarım politikası kaynaklı mali avantajdır: 'vergi iadesi dışında' ifadesi bunun listeden çıkarıldığı izlenimini verir, oysa vergi iadesi dışındaki mali avantaj listede açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 135, 136; HİR Kararı md. 5)

3. **A** **İkame ürün**

Hariçte İşleme Rejimi Kararı md. 3

Hariçte İşleme Rejimi Kararı'na göre ikame ürün, tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasıdır; standart değişim sistemi de ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulüdür. Değişmemiş eşya, herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasıdır; ikincil işlem görmüş ürün, asıl işlem görmüş ürün dışında elde edilen üründür; geçici ihracat eşyası ise tamir, yenileme veya ileri işlem için bölge dışına ya da serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyanın kendisidir. Eşdeğer eşya dahilde işleme rejimine ait bir kavramdır ve ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımdaki eşyayı ifade eder. En güçlü tuzak eşdeğer eşyadır: o da 'yerine kullanılan eşya' fikrine dayanır, ancak yönü terstir ve dahilde işlemeye aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD HİR Kararı md. 3)

4. **C** **İkame ürünün, tamirata konu geçici ihracat eşyası ile aynı ticari nitelikte olması yeterli olup aynı tarife pozisyonuna girmesi aranmaz.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 144, 145; Gümrük Yönetmeliği md. 410, 414; Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 4

Gümrük Kanunu'na göre tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesine ilişkin özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde gümrük idareleri standart değişim sistemine izin verir ve ikame ürünlerin tamirata konu geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir; üç şart birlikte aranır. Yönetmelik'e göre önceden ithalatta ikame eşyanın vergileri teminata bağlanarak ithaline izin verilir, tamir edilen eşya geri gelince teminat çözülerek ikame eşya geri gönderilir; standart değişimde ek işleme veya tamirat hallerinde ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Gümrük Genel Tebliği de geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemlerinin aynı gümrük müdürlüğünce yapılacağını söyler. En güçlü tuzak ticaret politikası önlemlerinin uygulanmamasıdır: serbest dolaşıma girişte önlemler genel kural olduğu için yanlış sanılır, ancak standart değişimde tamirat ve ek işleme için açık bir istisna vardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 144, 145; GY 410, 414; GGT HİR-Geçici İhracat Seri 1 md. 4)

5. **A** **Kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihraç – Maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliği**

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 6; Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 3, 5

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği müracaat mercilerini faaliyet türüne göre ayırır: hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri düzeyde işlem görmek üzere geçici ihracında hariçte işleme izin belgesi için DYS üzerinden Bakanlığa; maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi, maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ile kıymetli maden ve taşların işlenmesinde hariçte işleme izni için maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine; tamirat, garanti, ithal edilecek eşyada ambalaj olarak kullanım ve imalat hatası nedeniyle gönderilen eşya ile stüdyo banyo ve post-prodüksiyon için sinema-televizyon filmleri ve ses bantlarında ise ilgili gümrük idaresine başvurulur. Gümrük Genel Tebliği de tamir ve film için başvurunun gümrük müdürlüğüne yapıldığını, onaylanan beyannamenin izin hükmünde olduğunu söyler. Bölge müdürlüğü belgenin taahhüt kapatma işlemini yapan merciidir, başvuru mercii değildir. En güçlü tuzak maden cevherinde bölge müdürlüğünü anan eşleştirmedir: Bakanlığın taşra birimi olduğu için yetkili sanılır, ancak maden faaliyetlerinde merci ihracatçı birliklerinin genel sekreterliğidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD HİR Tebliği md. 6, 17; GGT Seri 1 md. 3, 5)

6. **B** **I, II ve IV**

Hariçte İşleme Rejimi Kararı md. 10, 11; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 142; Gümrük Yönetmeliği md. 411; Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 5

Hariçte İşleme Rejimi Kararı'na göre serbest bölgeye geçici ihraç edilen eşyadan elde edilen ürünün bünyesinde üçüncü ülke menşeli girdi yoksa ve işleme tamamen işçilikse, işçilik faturasındaki kıymet üzerinden yalnız katma değer vergisi alınır (I doğru). İthalat izin belgesi sahibi dışında başka bir firma tarafından yapılabilir; bu durumda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden katma değer vergisi tahsil edilir (II doğru). Gümrük Kanunu'na göre garanti, sözleşme, kanuni yükümlülük veya imalat hatası nedeniyle bedelsiz yapılan tamirde eşya tam muaf olarak serbest dolaşıma girer; ancak eşyanın serbest dolaşıma ilk girişinde kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmışsa bu hüküm uygulanmaz (III yanlış). Yönetmelik'e göre bedel karşılığı tamirde kıymet tamir masraflarına eşit tutardır ve gelişte ödenen navlun, sigorta ile tamir sırasında ödenen diğer masraflar da dikkate alınır (IV doğru). Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre stüdyo banyo işlemleri için geçici ihraç edilen sinema-televizyon filmlerinde vergiler işçilik veya işleme masraflarına eşit tutar üzerinden, geri getirilen eşyaya ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki oranlarla belirlenir (V yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: garanti kapsamı muafiyetin tek şartı sanılır, oysa ilk girişte kusur dikkate alınmışsa muafiyet yoktur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD HİR Kararı md. 10, 11; GK 142; GY 411; GGT Seri 1 md. 5)

7. **D** **I, II, IV ve V**

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 9, 10, 17

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre izin belgesinin/izninin süresi azami 12 aydır (I doğru). Gerekçeli talep üzerine izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2'si oranında, hariçte işleme iznine ise 12 aya kadar ek süre verilebilir (II doğru). Ek süre ve mücbir sebep müracaatı izin belgesinde en geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içinde DYS üzerinden Bakanlığa yapılır; süresinde yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz (III yanlış). Belge süresi sonundan itibaren bir ay içinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmazsa firmaya bir ay içinde müracaat etmesi bildirilir ve bu sürede de müracaat edilmezse belge/izin usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır (IV doğru). Süre ve ek sürelerin belirlenmesinde Gümrük Kanunu'nda belirtilen 3 yıllık süre dikkate alınır (V doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: dahilde işlemedeki üç aylık müracaat süresine benzetilerek hariçte işlemeye taşınır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD HİR Tebliği md. 9, 10, 17)

8. **B** **Geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesi halinde teminat irat kaydedilir ve firma 1 yıl süreyle rejimden yararlandırılmaz.**

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 18, 20, 21

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre kapatmada ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgeler sahte veya tahrif edilmişse beyanname kapsamı ithalatın vergisi tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma 1 yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz. Mevzuata uymayan, yanlış işlem yapan, meşruhatsız işlem yapan veya yanıltıcı bilgi vererek vergi kaybına ya da gecikmeye yol açan kişiler asıl borçludan alınamayan alacaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Taahhüt edilen ürünler şartlara uygun getirilmezse geçici ihraç edilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir; ürün INF 2 bilgi formuyla Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilirse geri getirme gerekmez. Geçici ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesinin yaptırımı ise yalnız gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezasıdır; teminatın irat kaydı ve bir yıllık yararlandırmama bu hal için öngörülmemiştir. En güçlü tuzak INF 2 bilgi formu seçeneğidir: geri getirme yükümlülüğünün istisnası olduğu için yanlış sanılır, ancak hüküm aynen budur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD HİR Tebliği md. 18, 20, 21)

9. **D** **Hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde** *Gümrük Yönetmeliği md. 397; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 146*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre önceden ithalatın olmadığı standart değişim sisteminde ikame ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine ithali için gereken süre, geçici ihraç eşyasının değiştirilmesi ve ikame ürünlerin nakliyesi için gereken süre dikkate alınarak belirlenir ve sürenin başlangıcı hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihidir. İkame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi, Kanuna göre ithalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihracat eşyasının iki ay içinde ihracı için öngörülen sürenin başlangıcıdır; yani ters yöndeki işlemin anıdır. İzin tarihi, fiilî çıkış ve tamirin tamamlanması Yönetmelikte bu süre için başlangıç olarak öngörülmemiştir. Süre, işlem görmüş ürünlerin veya ikame ürünlerin serbest dolaşıma sokulması, antrepoya konulması ya da dahilde işleme veya transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyannamenin tescili ile sona erer. En güçlü tuzak ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesidir: aynı sistemin önceden ithalat varyantında gerçek bir başlangıç anıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 397; GK 146)

10. **E** **İşlem görmüş ürünlerin işleme yerinden Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği yere kadar olan yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri işleme maliyetine dahil edilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 403*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre işlem görmüş ürünün kıymetinin belirlenmesinde, geçici ihraç eşyasının işleme yerine veya son işleme yerine kadar olan yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri geçici ihraç eşyasının kıymetine ya da işleme maliyetlerine dahil edilmez. Buna karşılık işlem görmüş ürünlerin işleme yerinden Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği yere kadar olan yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri işleme maliyetine dahil edilir; ancak bölgeye ya da Türkiye'nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği bölgelerine giriş yerine varıştan sonraki nakliye ve sigorta giderleri dahil edilmez. Yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri satın alma komisyonu dışındaki komisyon ve tellaliyeyi, geçici ihraç eşyasının tamamlayıcısı olmayan konteyner maliyetini, ambalajlama maliyetini ve taşımayla bağlantılı işleme maliyetlerini kapsar. En güçlü tuzak işleme yerine kadar olan maliyetleri geçici ihraç eşyasının kıymetine katan seçenektir: yolculuğun iki ayağı birbirine karıştırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 403)

11. **A** **Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediği tespit edilirse, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi tespit tarihi itibarıyla tahsil edilir.** *Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 13, 16, 20*

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracında ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınır ve eşya usulüne uygun geri gelmezse teminat irat kaydedilir; Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaz. İşçilik, navlun ve sigorta gibi bedeller serbest dolaşımdaki eşya veya gönderilen eşyanın bir kısmıyla da ödenebilir; bu durumda karşılık gelen eşyanın teminatı irat kaydedilir ve kambiyo mevzuatı uygulanır. Belgede kayıtlı miktar ve değerin üzerindeki ithalatın vergisi ithal tarihi itibarıyla tahsil edilir. Serbest bölgelere geçici ihracı yapılan eşyaya tekabül eden ithalat gerçekleşmezse alınmayan vergi tespit tarihi itibarıyla değil, ihraç tarihi itibarıyla Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. En güçlü tuzak işçilik bedelinin eşyanın bir kısmıyla ödenebilmesidir: rejimin amacıyla çelişir gibi göründüğü için yanlış sanılır, ancak hüküm aynen budur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD HİR Tebliği md. 13, 16, 20; HİR Kararı md. 10, 11)

7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M29 · İHRACAT REJİMİ — GK, İHRACAT REJİMİ KARARI, İHRACAT YÖNETMELİĞİ, 96/3…

11 soru · 16 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre ihracat rejimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İhracat amacıyla geçici depolama yerine konulan eşyaya, bir aylık süre içinde talep edilmesi ve gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması şartıyla en çok üç aya kadar ek süre verilebilir.

B) İhraç eşyası, beyannamenin tescili sırasındaki durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza edip bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederse fiilen ihraç edilmiş sayılır.

C) Elektronik ortamda olanlar da dahil mektuplar, kartpostallar ve basılmış metinler ile yolcunun kişisel bagajı kapsamındaki eşya için gümrük beyannamesi aranmaz.

D) Kara yoluyla serbest bölgeye yapılan çıkışlarda, eşyanın serbest bölgeye fiilen girdiği tarih Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih olarak kabul edilir.

E) Dış sefere çıkacak deniz ve hava taşıtlarına yakıt, yağ ve kumanya dışında serbest dolaşımdaki işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir.

2- İhracat Yönetmeliğinde tanımlanan "transit ticaret" aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemi

B) Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması

C) Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine ve/veya yurt dışı pazaryerlerine, e-ticaret sitelerine veya diğer e-ticaret platformlarına mal gönderilmesi

D) Uzaktan iletişim araçlarıyla, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışı

E) Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, Ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması

3- İhracat Yönetmeliğine göre ihracat işlemlerindeki merciler ve sürelere ilişkin;

I. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, Genel Sekreterliğin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür.

II. Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayanılarak gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

III. Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, giriş ve çıkışta ayniyet tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

IV. Gümrük idareleri, uluslararası ticari fuar ve sergilere gönderilmek üzere çıkışına izin verdikleri mallara ilişkin gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

V. Serbest bölgelere yapılacak ihracat ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir; ancak Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve V

C) I, III ve IV

D) I, III, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

4- İhracat Yönetmeliğine göre konsinye ihracata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve doğrudan bu Genel Sekreterlikçe sonuçlandırılır.

B) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.

C) İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir.

D) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, malın kesin satışının kendisine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı bankaya ve beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresine bildirimde bulunur.

E) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki konsinye ihracatta malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.

5- İhracat Yönetmeliğine göre bedelsiz ihracatta işlemin "başlamış işlem" sayılması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir?

A) Gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olması

B) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması

C) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olması

D) Bedelsiz ihracat izninin verilmiş olması

E) Alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış olması

6- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yaban domuzu, kurt, çakal ve tilkinin canlı ve cansız halde ve tanınabilir parçaları

B) Salep (toz, tablet ve her türlü formda)

C) Tütün tohumu ve fidesi

D) Sığla (liquidambar orientalis)

E) Ceviz, dut ve kiraz ağaçlarının kütük, tomruk veya kereste olarak ihracı

7- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekindeki İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine göre aşağıdaki mal – izni veren kurum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Şeker – T.C. Şeker Kurumu

B) Yaprak tütün ve tütün döküntüleri – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

C) Tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış çeşitlerin yurt içinde sertifikalandırılmış zeytin fidanları – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

D) Afyon ve haşhaş kellesi – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

E) Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç) – İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

8- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7) ekindeki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine göre aşağıdakilerden hangisinin ihracı kayda bağlıdır?

A) Ankara (Tiftik) keçisi

B) Yem Kanunu kapsamına giren yemler

C) Veteriner ilaçları

D) Hint keneviri

E) Canlı koyun, kıl keçisi ve büyükbaş hayvan

9- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12)'e göre; bir firma, yurt dışındaki alıcılarına tanıtım amacıyla dağıtılmak üzere değeri 320.000 ABD Doları olan reklam ve tanıtım mallarını karşılığında bir ödeme almaksızın göndermek istemektedir.

Bu bedelsiz ihracata ilişkin izin başvurusunun yapılacağı yer ve verilecek iznin geçerlilik süresi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır; izin bir yıl geçerlidir.

B) Doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır; izin bir yıl geçerlidir.

C) Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır; izin altı ay geçerlidir.

D) Bedelsiz İhracat Formu doldurularak Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır; izin bir yıl geçerlidir.

E) Doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır; izin altı ay geçerlidir.

10- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12)'e göre bedelsiz ihracatın tabi olduğu kurallara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılır.

B) İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.

C) Tebliğ kapsamındaki bedelsiz ihracatın hiçbir türünde İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

D) FOB değeri 5.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabi değildir.

E) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar, değeri 1.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla bedelsiz olarak ihraç edilebilir.

11- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan eşya ve taşıtlara ilişkin;

I. Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan devlet memurlarının yurt dışına götürdükleri taşıtları kanuni süresinden sonra geri getirmeleri halinde, görev sürelerinin üç yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin belgenin ibrazıyla taşıtın Türkiye'ye girişine izin verilir.

II. Geri getirilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan ev eşyası süre kısıtlamasına tabi değildir.

III. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın yurt dışında kalma süresi üç yılı aşamaz ve bu süre uzatılamaz.

IV. Yurt dışındaki sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşya için kesin satış faturası aranmaz; proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M29 · İhracat Rejimi — GK, İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, 96/31, 2006/7, Bedelsiz… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	E	D	C	B	A	D	E	A	B	C

1. **A** **İhracat amacıyla geçici depolama yerine konulan eşyaya, bir aylık süre içinde talep edilmesi ve gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması şartıyla en çok üç aya kadar ek süre verilebilir.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 151; Gümrük Yönetmeliği md. 415, 416, 417, 418

Gümrük Kanununa göre ihraç eşyası, beyannamenin tescili sırasındaki durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza edip bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Gümrük Yönetmeliği, elektronik ortamda olanlar da dahil mektup, kartpostal ve basılmış metinler ile yolcunun kişisel bagajı için gümrük beyannamesi aramaz; kara ve demir yoluyla çıkışlarda eşyanın kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı ya da serbest bölgeye fiilen girdiği tarihi terk tarihi sayar; dış seferdeki ya da dış sefere çıkacak deniz ve hava taşıtlarına yakıt, yağ ve kumanya dışında serbest dolaşımdaki işletme ve donatım eşyası teslimini ihracat hükmünde kabul eder. İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerine konulan eşya burada bir ay kalabilir; bu süre içinde ek süre istenirse beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın gümrük müdürlüklerince en çok üç aya kadar ek süre verilebilir. Ek süreyi beyannamenin tescil edilmiş olması şartına bağlayan ifade, Yönetmeliğin açıkça aramadığı bir şartı eklediği için yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 151; GY 415, 416, 417, 418)

2. **E** **Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, Ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması**

İhracat Yönetmeliği md. 4

İhracat Yönetmeliği transit ticareti, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın Ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması olarak tanımlar; tanımın özü, yurt dışından, serbest bölgeden ya da antrepodan satın alınan malın yine bu yerlere satılmasıdır. Mal veya hizmet bedelinin kısmen ya da tamamen mal, hizmet veya dövizle karşılanması takastır. Malların kira bedeli karşılığı belirli süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması ticari kiralamadır. Kesin satışı sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, şube veya temsilciliklere ya da yurt dışı pazaryerlerine mal gönderilmesi konsinye ihracattır. Uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışı ise elektronik ihracattır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği 4)

3. **D** **I, III, IV ve V**

İhracat Yönetmeliği md. 7, 10, 12, 14, 15

İhracat Yönetmeliğine göre İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, Genel Sekreterliğin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür (I doğru). Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri gümrük idarelerince değil, durumu gösteren belgelere dayanılarak Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır (II yanlış). Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracı talepleri ise giriş ve çıkışta ayniyet tespit edilerek gümrük idarelerince sonuçlandırılır (III doğru). Gümrük idareleri, ticari fuar ve sergiler için çıkışına izin verdikleri bedelli veya bedelsiz mallara ilişkin beyannamelerin onaylı örneğini kapanış tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir; bilim, sanat, kültür ve tanıtım amaçlı fuar ve sergiler bu gönderimin dışındadır (IV doğru). Serbest bölgelere yapılacak ihracat ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir; Dahilde İşleme Rejimi, KDV ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair hükümler saklıdır (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: alıcısının kabul etmediği mallarda talepleri gümrük idaresi sonuçlandırdığından, teslim edilemeyen mallarda da aynı merciin yetkili olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği 7, 10, 12, 14, 15)

4. **C** **İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir.**

İhracat Yönetmeliği md. 9 (06.05.2025 tarihli R.G. ile değişik)

06.05.2025 tarihli değişiklikle İhracat Yönetmeliğinin konsinye ihracat hükmü yeniden düzenlenmiştir. Buna göre başvurular ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve doğrudan bu Genel Sekreterlikçe sonuçlandırılır; konsinye olarak onaylanmış gümrük beyannameleri otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulur. İhracatçı, kesin satışın yapılmasından sonraki yüz yirmi gün içinde durumu kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgelerle izni veren Genel Sekreterliğe ve aracı bankaya bildirir; Genel Sekreterlik de kesin satış kendisine bildirildikten itibaren beş gün içinde aracı bankaya ve beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresine bilgi verir. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılan konsinye ihracatta kesin satış ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılır ve bu süre uzatılmaz. Kesin satışın bildirimi için otuz günlük süre değişiklikten önceki metindeki süredir; yürürlükteki süre yüz yirmi gündür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği 9)

5. **B** **Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması**

İhracat Yönetmeliği md. 4 (başlamış işlem)

İhracat Yönetmeliğindeki "başlamış işlem" tanımı, ihracat şekline göre işlemin hangi anda başlamış sayılacağını ayrı ayrı gösterir. Bedelsiz ihracatta bu an, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde beyannamenin tescil edilmiş olmasıdır. Beyannamenin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olması genel esaslar çerçevesindeki ihracatın, Genel Sekreterlikçe kaydın verilmiş olması kayda bağlı ihracatın, alıcı kuruluşla yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış olması uluslararası ihalelere dayanan yabancı devlet bağlantılarının ölçütüdür. İznin verilmiş olması ölçütü ise konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracata aittir; bedelsiz ihracatta başlangıç anı izne değil beyannamenin tesciline bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği 4)

6. **A** **Yaban domuzu, kurt, çakal ve tilkinin canlı ve cansız halde ve tanınabilir parçaları**

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) Ek-1, Ek-2

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin Ek-1 listesinde salep (toz, tablet ve her türlü formda), tütün tohumu ve fidesi, sığla (liquidambar orientalis) ile ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur ağaçlarının kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı yasak mallar arasında sayılır. Aynı listede av ve yaban hayvanları da yasaktır; ancak ihracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler bu yasağın dışında bırakılmıştır. Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılan, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve tanınabilir parçaları Ek-2'de Çevre ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlı mallar arasında yer alır; bunların ihracı yasak değil, ön izne tabidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 96/31 Tebliğ Ek-1, Ek-2)

7. **D** **Afyon ve haşhaş kellesi – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı**

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) Ek-1, Ek-2

Tebliğin Ek-2 listesinde afyon ve haşhaş kellesinin ihracı Sağlık Bakanlığının ön iznine bağlıdır; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu malın izin mercii değildir. Şekerde izni T.C. Şeker Kurumu, yaprak tütün ve tütün döküntülerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerde (harp silah ve mühimmatı hariç) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) verir. Tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış çeşitlerin yurt içinde sertifikalandırılmış zeytin fidanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ön iznine bağlıdır; bu nitelikte olmayan zeytin fidanları ise Ek-1'de ihracı yasak mallar arasındadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 96/31 Tebliğ Ek-1, Ek-2)

8. **E** **Canlı koyun, kıl keçisi ve büyükbaş hayvan**

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7) Ek; İhracat Yönetmeliği md. 7; İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) Ek-1, Ek-2

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekindeki listede canlı koyun, kıl keçisi ve büyükbaş hayvan ihracı kayda bağlı mallar arasında sayılır; İhracat Yönetmeliğine göre bu Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. Ankara (Tiftik) keçisi, Yem Kanunu kapsamına giren yemler ve veteriner ilaçları kayda değil, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin Ek-2 listesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ön iznine bağlıdır; Hint keneviri ise aynı Tebliğin Ek-1 listesinde ihracı yasak mallar arasındadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhracat 2006/7 Tebliğ Ek; İhracat Yönetmeliği 7; 96/31 Tebliğ Ek-1, Ek-2)

9. **A** **Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır; izin bir yıl geçerlidir.**

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) md. 2, 3

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğe göre miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları bedelsiz ihraç edilebilecek mallardandır. Bu gruptaki mallardan değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olanların izin başvurusu doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır; değeri 250.000 ABD Doları ve üzeri olanların başvurusu ise ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi bir yıldır. Örnekteki malların değeri 320.000 ABD Doları olduğundan başvuru form doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve verilen izin bir yıl geçerlidir; Bakanlık bu başvurunun mercii değildir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Bedelsiz İhracat Tebliği 2, 3)

10. **B** **İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.**

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) md. 4, 5, 6, 8

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ, kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz ihracına izin vermez; bu yasak bir değer eşiğiyle aşılamaz. İhracı ön izne bağlı mallar ise ancak ilgili merciin ön iznine istinaden bedelsiz ihraç edilebilir. Bedelsiz ihracata konu mal ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz. İhracatçı Birliğine üye olma şartının aranmadığı hâller tek tek sayılmıştır: hediye, numune, reklam ve tanıtım malları; yabancı misyon mensupları, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet edenler gibi kişilerin götürdüğü mal ve taşıtlar; kamu kurumlarının gönderileri ve insani yardım malzemeleri. Daha önce ihraç edilmiş malların parçaları, fireleri ve garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçalar bu sayımda yer almaz. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabi olmama sınırı FOB 1.000 ABD Dolarıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Bedelsiz İhracat Tebliği 4, 5, 6, 8)

11. **C** **I, II ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 6, 7, 8, 11

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan devlet memurlarının taşıtları kanuni süreden sonra geri getirilirse, görev süresinin üç yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin Dışişleri Bakanlığından ya da bağlı olunan kurumdan alınan belge ibraz edildiğinde gerekli süre değişimi yapılarak taşıtın girişine izin verilir (I doğru). Geri getirilmek üzere çıkarılan ev eşyası süre kısıtlamasına tabi değildir (II doğru). Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yurt dışında kalma süresi Gümrük Kanunundaki üç yıllık süreyi aşamaz; ancak bu süre Dış Ticaret Müsteşarlığınca uzatılabilir ve süre bitiminden önce başvurulmak kaydıyla verilen uzatım yazısı ek süre belgesi olarak değerlendirilir (III yanlış). Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere çıkarılacak eşyada kesin satış faturası aranmaz; proforma fatura veya sevk irsaliyesi beyannameye eklenir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: üç yıllık üst sınır doğrudur, ancak uzatma yasağı eklenerek hükmün ikinci yarısı tersine çevrilmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GGT Seri 1 md. 6, 7, 8, 11)

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M30 · İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER, VERGİ-RESİM-HARÇ İSTİSNASI VE DIŞ…

8 soru · 12 dakika

1- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)'ye göre aşağıdakilerden hangisi ihracat sayılan satış ve teslimler arasında sayılmamıştır?

A) Savunma Sanayi Başkanlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimler

B) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler

C) İmalatçı firmaların transit ticaret kapsamında yaptıkları satış ve teslimler

D) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri

E) Yatırım teşvik belgesi sahibi firmaya teslim edilmek kaydıyla finansal kiralama şirketlerine yapılacak satışlar

2- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)'ye göre Savunma Sanayi Başkanlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların satış ve teslimleri için düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında gümrük muafiyetli ithalata izin verilen azami döviz kullanım oranı yüzde kaçtır?

A) %10

B) %25

C) %50

D) %60

E) %80

3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)'ye göre ihracat sayılan satış ve teslimler için düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin süresine ve taahhüdün kapatılmasına ilişkin;

I. Belge süresinin başlangıcı dahilde işleme izin belgesinin tarihi, süre sonu ise belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

II. Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami altı ay olmak üzere belgeye ek süre verilebilir.

III. Gerçekleştirilen satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranı en az %10 olan ve belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde elektronik ortamda başvuran firmanın belgesine, toplam altı ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

IV. Taahhüdün kapatılması için belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne yapılan müracaat, firma tarafından geri alınabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

4- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)'ye göre ihracat sayılan satış ve teslimler için düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalata ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belge kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.

B) Mamulün üretiminde kullanılan ve anti-damping vergisine tabi eşyanın ithalatında anti-damping vergisi tahsil edilir.

C) İhracat taahhüdünün kapatılmasında katma değer vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

D) Aynı holding bünyesindeki pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç, aracı ihracatçı kabul edilmez.

E) Belge kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılır.

5- 99/13812 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'a göre Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firma, kendisine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı hangi süre içinde ve hangi makama yazılı olarak itiraz edebilir?

A) Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

B) Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

C) Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine

D) Belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

E) Belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine

6- 99/13812 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'a göre Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine ilişkin;

I. Belge ithal hakkı içermediğinden ithalata mesnet teşkil etmez.

II. Belgenin süresi azami on iki aydır; ancak tebliğle belirlenen özellik arz eden satış ve teslimlerde belge süresi proje süresi kadar tespit edilebilir.

III. Belge ihracat taahhüdü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesi tarafından kapatılır.

IV. İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına bir yıl süreyle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

7- - (A) Anonim Şirketi, bir önceki takvim yılında FOB 130.000.000 ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir.

- Şirketin ödenmiş sermayesi 4.000.000 TL'dir.

- Şirket, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemediğini ve kullanmadığını bağlı olduğu vergi dairesinden aldığı yazıyla belgelendirmiş ve 20.01.2026 tarihinde Destek Yönetim Sistemi üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurmuştur.

Buna göre Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7) uyarınca (A) Anonim Şirketinin başvurusuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçiş hükmündeki ödenmiş sermaye şartını sağladığından şirkete statü verilebilir.

B) Ödenmiş sermayesi 10.000.000 TL'nin altında olduğundan şirkete statü verilemez.

C) Statü verilirse, statü verildiği takvim yılının sonuna kadar geçerli olur.

D) Başvurudaki eksiklikler bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanmazsa başvuru reddedilir.

E) Statü verilirse, karar Resmî Gazete'de yayımlanmaz; şirkete Destek Yönetim Sistemi üzerinden bildirilir.

8- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7)'e göre dış ticaret sermaye şirketi statüsünün geri alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru evraklarında sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge kullanılarak statü alındığının tespitinde statü, verildiği tarih itibarıyla geri alınır.

B) Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belgeyle statü aldığı tespit edilen şirket, statünün sona erdiği tarihten itibaren iki takvim yılı boyunca tekrar statü başvurusunda bulunamaz.

C) Aracılık ettiği şirketin yanıltıcı belge düzenlediği tespit edildiği hâlde aracılı ihracat sözleşmesini feshetmeyen şirket, statünün sona erdiği tarihten itibaren iki takvim yılı boyunca tekrar statü başvurusunda bulunamaz.

D) Statü aldığı tarihten sonra muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği tespit edilen şirketin statüsü, kararın Resmî Gazete'de yayımı itibarıyla geri alınır.

E) Statünün geri alınmasını gerektiren eksikliklerin tespitinde şirketten, bir ay içinde eksiklikleri tamamlaması ve gerekli açıklamaları Bakanlığa iletmesi istenir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M30 · İhracat Sayılan Satış ve Teslimler, Vergi-Resim-Harç İstisnası ve Dış Ticaret Sermaye Şir… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
C	D	B	E	B	D	A	C

1. **C** **İmalatçı firmaların transit ticaret kapsamında yaptıkları satış ve teslimler**

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) md. 5; 99/13812 sayılı Karar md. 2

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ, ihracat sayılan satış ve teslimleri 'şunlardır' diyerek kapalı bir listeyle sayar. Savunma Sanayi Başkanlığınca onaylanan projeleri üstlenmiş imalatçıların satış ve teslimleri, imalatçıların gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yaptıkları satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç), dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara yapılan kütük ve blum satış ve teslimleri ile yatırım teşvik belgesi sahibi firmaya teslim edilmek kaydıyla finansal kiralama şirketlerine yapılan satışlar bu listededir. Transit ticaret listede yoktur: Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri birbirinden ayrı kategoriler olarak sayar. En güçlü tuzak finansal kiralama şirketlerine yapılan satışlardır: kiralama şirketi yatırımcı değildir, ancak satış, teslimin yatırım teşvik belgesi sahibi firmaya yapılması kaydıyla listeye alınmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2005/2 Tebliğ 5; 99/13812 Karar 2)

2. **D** **%60**

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) md. 4, 9

Döviz kullanım oranı, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranıdır. Tebliğ bu oranı satış ve teslimin türüne göre basamaklandırır: uluslararası ihaleye çıkarılan kamu yatırımları ile savunma sanayi satış ve teslimlerinde azami %60; gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları, yatırım malları, kamu ihaleleri, yabancı uyruklulara satış ile kütük ve blum teslimlerinde azami %50; İthalat Rejimi Kararı'nda gümrük vergisinden muaf yatırım mallarında azami %80; ambalaj malzemesi ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki teslimlerde azami %25. %10 ise ek süre için aranan gerçekleşme oranıdır. En güçlü tuzak %50'dir: savunma sanayi teslimlerine yakın duran yatırım malı ve kamu ihalesi teslimlerinin oranıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2005/2 Tebliğ 4, 9)

3. **B** **I ve III**

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) md. 7, 8, 10

Tebliğe göre belge süresinin başlangıcı dahilde işleme izin belgesinin tarihidir; süre sonu belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür (I doğru). Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar verilebilecek ek süre altı ay değil, azami üç aydır (II yanlış). Gerçekleşme oranı en az %10 olan ve belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde elektronik ortamda başvuran firmanın belgesine, toplam altı ayı geçmemek kaydıyla orijinal sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir (III doğru). Kapatma müracaatı belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne yapılır; ancak yapılan kapatma müracaatı geri alınmaz (IV yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: altı ay, aynı maddede orijinal sürenin yarısı kadar verilen ek sürenin toplam üst sınırıdır; ilk ithalata kadarki ek süre üç ayla sınırlıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2005/2 Tebliğ 7, 8, 10)

4. **E** **Belge kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılır.**

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) md. 9, 10

Tebliğe göre ihracat sayılan satış ve teslimler için düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır; ancak bu ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz. Mamulün üretiminde kullanılan, geçici veya kati anti-damping vergisi ya da sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında bu vergiler tahsil edilir. Taahhüdün kapatılmasında katma değer vergisi hariç satış fiyatı esas alınır ve aynı holding bünyesindeki pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar dışında aracı ihracatçı kabul edilmez. En güçlü tuzak indirimli teminat ifadesidir: indirimli teminat ile kısmi teminat iadesi aynı fıkrada yan yana geçer; biri tanınmış, öteki açıkça dışlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2005/2 Tebliğ 9, 10)

5. **B** **Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)**

99/13812 sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar md. 10, Geçici 3, Geçici 4

Karara göre Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilir; itiraza mesnet bütün bilgi ve belgeler başvuruyla ibraz edilir. Bu fıkranın son hâli 19.12.2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile şekillenmiştir. 30 gün, daha önce müeyyideli kapatılmış belgeler için geçiş hükmüyle tanınan itiraz süresidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesi taahhüdü kapatan mercidir; firma kapatma için gereken bilgi ve belgeleri bu şubeye belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde sunar. Belge süresi sonundan itibaren üç ay, ek süre için Bakanlığa başvuru süresidir. En güçlü tuzak 30 günlük seçenektir: makam doğrudur, fakat bu süre yalnız geçiş hükmündeki eski belgelere aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 99/13812 Karar 8, 10, Geçici 3)

6. **D** **I, III ve IV**

99/13812 sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar md. 7, 8, 10, 15

Karara göre Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ithal hakkı içermediğinden ithalata mesnet teşkil etmez (I doğru). Belgenin süresi on iki ay değil, azami 24 aydır; tebliğle belirlenen özellik arz eden satış ve teslimlerde süre proje süresi kadar tespit edilebilir (II yanlış). Belge ihracat taahhüdü, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usullerle anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır (III doğru). İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına bir yıl süreyle belge düzenlenmez (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: on iki ay, ihracat sayılan satış ve teslimler için düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin azami süresidir; Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinde azami süre 24 aydır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 99/13812 Karar 7, 8, 10, 15)

7. **A** **Geçiş hükmündeki ödenmiş sermaye şartını sağladığından şirkete statü verilebilir.**

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7) md. 4, 5, 6, Geçici 1

Tebliğe göre statü verilecek şirketin bir önceki takvim yılında en az FOB 100.000.000 ABD Doları ihracat gerçekleştiren ve en az 10.000.000 TL ödenmiş sermayeli anonim şirket olması gerekir; başvuru her yılın ocak ayının son gününe kadar yapılır. Ancak geçiş hükmüne göre Tebliğin yayımı tarihinden (19.12.2025) 31/12/2026 tarihine kadar başvuracak anonim şirketlerde en az 2.000.000 TL ödenmiş sermaye şartı aranır. (A) Anonim Şirketi 130.000.000 ABD Doları ihracatı, 4.000.000 TL ödenmiş sermayesi ve ocak ayı içindeki başvurusuyla bu şartları sağlar. Statü, yayımlandığı tarihten itibaren müteakip yıla ait karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir; eksiklikler bildirimden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanmazsa başvuru reddedilir; statü kararı şirket bilgileriyle birlikte Resmî Gazete'de yayımlanır. En güçlü tuzak 10.000.000 TL sermaye seçeneğidir: bu, Tebliğin sürekli şartıdır, fakat vakadaki başvuru geçiş hükmünün süresi içindedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2025/7 Tebliğ 4, 5, 6, Geçici 1)

8. **C** **Aracılık ettiği şirketin yanıltıcı belge düzenlediği tespit edildiği hâlde aracılı ihracat sözleşmesini feshetmeyen şirket, statünün sona erdiği tarihten itibaren iki takvim yılı boyunca tekrar statü başvurusunda bulunamaz.**

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7) md. 9

Tebliğ statünün geri alınmasını iki basamakta düzenler. Başvuru evraklarında sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge kullanılarak statü alındığı tespit edilirse statü verildiği tarih itibarıyla geri alınır ve şirket statünün sona erdiği tarihten itibaren iki takvim yılı boyunca tekrar başvuramaz. Statü alındıktan sonra yanıltıcı belge düzenlendiğinin ya da kullanıldığının tespitinde, aracılık edilen şirketin yanıltıcı belge düzenlediği tespit edildiği hâlde aracılı ihracat sözleşmesinin feshedilmemesinde ve Tebliğe aykırılıkta ise statü kararın Resmî Gazete'de yayımı itibarıyla geri alınır ve başvuru yasağı bir takvim yılıdır. Geri almayı gerektiren eksikliklerin tespitinde şirketten bir ay içinde eksikliklerini tamamlaması istenir. En güçlü tuzak sahte belgeyle statü alan şirketin iki takvim yıllık başvuru yasağıdır: bu cümle doğrudur ve sözleşmeyi feshetmeme hâlindeki bir takvim yıllık yasakla karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2025/7 Tebliğ 9)

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M31 · İHRACAT DESTEKLERİ, YURT DIŞI FUAR, HAM ELMAS VE CITES TEBLİĞLERİ

8 soru · 12 dakika

1- E-İhracat Destekleri Hakkında Karar'a göre yararlanıcılara ve işbirliği kuruluşlarına uygulanacak müeyyidelere ilişkin;

I. Yanıltıcı bilgi veya belge ibraz edildiğinin tespiti hâlinde ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı, müeyyidenin tebliğinden itibaren 6 ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

II. Yanıltıcı belge ibraz edilerek destek ödemesi alındığının tespiti hâlinde haksız ödeme 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve yararlanıcı, müeyyidenin tebliğinden itibaren 2 yıl boyunca destek başvurusunda bulunamaz.

III. Bu fiillerin tekrarlanması hâlinde yararlanıcının Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır.

IV. Aynı harcama kalemi için Karar dışında başka bir mevzuat veya program kapsamında destek alındığının tespiti, yanıltıcı beyanda veya taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir.

V. Yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiği tespit edilen hizmet sağlayandan yararlanıcı, Karar kapsamında 5 yıl süresince hizmet alamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, III ve IV

C) II, III ve V

D) I, II, III ve IV

E) I, III, IV ve V

2- E-İhracat Destekleri Hakkında Karar'da yer alan elektronik ihracat (e-ihracat) kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Uzaktan iletişim araçlarıyla yalnız basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışı

B) Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli hizmet satışı

C) Yurt dışı pazaryerleri üzerinden alınan yeni bir siparişin son varış noktasındaki depo hizmetlerinden varış ülkesindeki müşteriye ulaştırılması suretiyle yapılan mal satışı

D) Ürünlerin pazarlama ve reklam süreçlerinin arama motoru, internet siteleri, sosyal medya ve mobil uygulama gibi kanallarla dijital ortamlardan yürütüldüğü mesafeli satış yöntemi

E) Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışı

3- E-İhracat Destekleri Hakkında Karar'a göre hedef ülkelere, destek üst sınırlarına ve E-İhracat Konsorsiyumlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği ile pazaryeri komisyon gideri desteğine hedef ülke ilave puanı uygulanır.

B) Destek oranları, Bakanlıkça e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 puana kadar artırılabilir.

C) Karar kapsamında ödenecek destek miktarı her hâlükârda desteğe konu giderlerin %75'ini aşamaz.

D) Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

E) E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, konsorsiyumun satış yaptığı ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde sipariş karşılama desteği için başvuruda bulunamaz.

4- 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı'na göre Kararın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Dış Ticaret Müsteşarlığı

B) Türkiye İhracatçılar Meclisi

C) İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi

D) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu

E) Hazine Müsteşarlığı

5- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)'e göre organizatörlerin belge sınıflarına ve yurt dışı fuar organizasyonlarının düzenlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir yıl içinde aynı ülkede en fazla iki defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenebilir.

B) Yıl sonunda organizatör puanı 80 ve üzerinde olan organizatörlere A sınıfı belge düzenlenir.

C) B sınıfı belgeye sahip organizatörler bir takvim yılı içinde en az beş yurt dışı fuar organizasyonu düzenlemek zorundadır.

D) Organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonunun başlama tarihinden en az altı ay önce Bakanlığa eksiksiz müracaat etmesi zorunludur.

E) Geçici belge sahibi organizatörler tarafından sadece Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilir.

6- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)'e göre A sınıfı ve B sınıfı belge sahibi organizatörlerden alınacak teminat tutarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) A sınıfı 250 bin, B sınıfı 150 bin ABD Doları

B) A sınıfı 150 bin, B sınıfı 500 bin ABD Doları

C) A sınıfı 150 bin, B sınıfı 250 bin ABD Doları

D) A sınıfı 250 bin, B sınıfı 500 bin ABD Doları

E) A sınıfı 500 bin, B sınıfı 250 bin ABD Doları

7- Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar'a İlişkin Tebliğ'e göre;

I. Ham elmasın ithal ve ihracına ilişkin gümrük işlemlerini gerçekleştirmeye Atatürk Havalimanı ve Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

II. Ham elmasın dolaşıma girişinden sonra üç iş günü içinde, yalnız ilgili gümrük beyannamesinin ibrazıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye tescilinin yapılması zorunludur.

III. İhracatın, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren altı ay içinde gerçekleştirilmesi gerekir.

IV. Ham elmasın sigortalanması ve ekspertiziyle ilgili maliyetler Borsa İstanbul A.Ş.'ye aittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve IV

E) I, II ve III

8- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'e göre CITES Belgesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) CITES Belgesi, gümrük beyannamesinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve beyannameye eklenir.

B) İthalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 aydır.

C) Süresi içinde kullanılamayan CITES Belgesinin geçerlilik süresi, belge sahibinin talebi üzerine bir defaya mahsus uzatılabilir.

D) İhracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.

E) Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B sayılı listelerdeki türlere ait örnekler için CITES Belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünden alınır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M31 · İhracat Destekleri, Yurt Dışı Fuar, Ham Elmas ve CITES Tebliğleri — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	E	A	D	A	C	B	C

1. **B** **I, III ve IV** *E-İhracat Destekleri Hakkında Karar md. 20*

Karara göre yanıltıcı bilgi veya belge ibraz edildiğinin tespitinde başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı müeyyidenin tebliğinden itibaren 6 ay boyunca başvuruda bulunamaz (I doğru). Yanıltıcı belgeyle destek ödemesi alınmışsa ödeme 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir; başvuru yasağı 2 yıl değil 1 yıldır (II yanlış). Fiillerin tekrarında bütün başvurular süresiz reddedilir ve yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır (III doğru). Aynı harcama kalemi için başka bir mevzuat veya program kapsamında destek alınması yanıltıcı beyanda bulunma sayılır (IV doğru). Yanıltıcı belge tanzim eden hizmet sağlayandan 5 yıl değil, 10 yıl süresince hizmet alınamaz (V yanlış). Müeyyideye ilişkin ikinci ve üçüncü fıkralar 17.01.2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla değiştirilmiştir. En güçlü tuzak II. önermedir: tahsil usulü doğrudur, fakat ödeme alınmış hâldeki başvuru yasağı bir yıldır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD E-İhracat Destekleri Kararı 20)

2. **E** **Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışı** *E-İhracat Destekleri Hakkında Karar md. 2*

Karara göre elektronik ihracat (e-ihracat), uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışıdır. Tanım iki beyan türünü birlikte sayar; beyanı yalnız basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle sınırlamak unsur düşürmektir. Tanımın konusu hizmet değil maldır. Siparişin son varış noktasındaki depodan müşteriye ulaştırılması sipariş karşılama tanımına, pazarlama ve reklam süreçlerinin dijital kanallardan yürütülmesi ise dijital pazarlama tanımına aittir. En güçlü tuzak beyanı yalnız basitleştirilmiş gümrük beyannamesine bağlayan tanımdır: e-ihracat çoğunlukla basitleştirilmiş beyanla akla gelir, ancak tanım gümrük beyannamesini de kapsar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD E-İhracat Destekleri Kararı 2)

3. **A** **Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği ile pazaryeri komisyon gideri desteğine hedef ülke ilave puanı uygulanır.** *E-İhracat Destekleri Hakkında Karar md. 16, 17, 18*

Karara göre destek oranları, Bakanlıkça e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 puana kadar artırılabilir; ancak yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği, çevrim içi mağaza ve e-ticaret paydaşı hizmet desteği, pazaryeri komisyon gideri desteği ve e-ihracat tanıtım projesi desteği için hedef ülke ilave puanı uygulanmaz. Ödenecek destek miktarı her hâlükârda desteğe konu giderlerin %75'ini aşamaz. Bu iki hüküm 17.01.2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenmiştir. Üst limitler her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, konsorsiyumun satış yaptığı ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama ve pazaryeri komisyon gideri destekleri için başvuramaz. En güçlü tuzak 20 puanlık artırım cümlesidir: hüküm doğrudur, fakat ilave puanın uygulanmadığı destekler aynı maddeye sonradan eklenmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD E-İhracat Destekleri Kararı 16, 17, 18)

4. **D** **Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu** *94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı md. 4, 5, 6*

94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı'na göre Kararın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir. Kurulca belirlenen devlet yardımlarının uygulanması ve takibi ise Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür; yardımların kaynağı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fona aktarılacak ödeneklerdir. Türkiye İhracatçılar Meclisi, e-ihracat desteklerinde giderleri desteklenen kuruluştur; İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi ayrı bir düzenlemenin konusudur; Hazine Müsteşarlığı ise ham elmas Tebliğini yayımlayan kurumdur. En güçlü tuzak Dış Ticaret Müsteşarlığıdır: Müsteşarlık yardımları uygular ve takip eder, ancak düzenleme yetkisi Kurula aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 94/6401 Karar 4, 5, 6)

5. **A** **Bir yıl içinde aynı ülkede en fazla iki defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenebilir.**

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5) md. 6, 8, 9, 11

Tebliğe göre bir yıl içinde aynı ülkede en fazla bir defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenebilir; 'iki defa' ifadesi hükmü değiştirir. Yıl sonunda organizatör puanı 80 ve üzerinde olanlara A sınıfı, 70-79 arasında olanlara B sınıfı belge düzenlenir. B sınıfı belge sahipleri bir takvim yılında en az beş, A sınıfı belge sahipleri en az on yurt dışı fuar organizasyonu düzenlemek zorundadır. Organizatör, organizasyonun başlama tarihinden en az altı ay önce Başvuru Formu, Tahmini Maliyet Tablosu ve Yer Tahsisi Belgesiyle eksiksiz müracaat etmelidir. Geçici belge sahibi organizatörler yalnız Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirebilir. En güçlü tuzak B sınıfı için beş fuar zorunluluğudur: beş ile on arasındaki karışıklık bu cümleyi yanlış gösterebilir, fakat beş fuar B sınıfına, on fuar A sınıfına aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2010/5 Tebliğ 6, 8, 9, 11)

6. **C** **A sınıfı 150 bin, B sınıfı 250 bin ABD Doları**

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5) md. 15

Tebliğe göre organizatörler, A sınıfı belge sahibiyse 150 bin, B sınıfı belge sahibiyse 250 bin, geçici belge müracaatında bulunuyorsa 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankasındaki 'Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar' hesabına yatırmak ya da bu tutarda süresiz kat'i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Belge sınıfı yükseldikçe teminat düşer; geçici belgesi B sınıfına veya B sınıfı belgesi A sınıfına yükselen organizatöre aradaki fark iade edilir. İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Ticaret Odası için teminat hükümleri uygulanmaz. En güçlü tuzak A sınıfına 250 bin, B sınıfına 150 bin ABD Doları yazan seçenektir: üst sınıfın daha yüksek teminat vereceği sanılır, oysa Tebliğ güvenilirliği yüksek organizatörden daha az teminat ister. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2010/5 Tebliğ 15)

7. **B** **I ve II**

Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar'a İlişkin Tebliğ (2006/1) md. 3, 4, 8, 10

Tebliğe göre ham elmasın ithal ve ihracına ilişkin gümrük işlemlerini gerçekleştirmeye Atatürk Havalimanı ve Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlükleri yetkilidir (I doğru). Ham elmasın dolaşıma girişinden sonra üç iş günü içinde, sadece ilgili gümrük beyannamesinin ibrazı ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye tescili zorunludur (II doğru). İhracat, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren altı ay değil iki ay içinde gerçekleştirilmelidir; aksi hâlde sertifika Borsa İstanbul A.Ş.'ye iade edilir (III yanlış). Altı ay, üretim, ithalat ve ihracat bilgilerinin raporlandığı dönemdir. Sigortalama ve ekspertiz maliyetleri Borsa'ya değil, ilgili ihracatçı veya ithalatçı firmaya aittir (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: Tebliğde altı aylık dönem raporlama için geçer, ihracat süresi iki aydır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2006/1 Tebliğ 3, 4, 8, 10, 11)

8. **C** **Süresi içinde kullanılamayan CITES Belgesinin geçerlilik süresi, belge sahibinin talebi üzerine bir defaya mahsus uzatılabilir.**

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1) md. 3

Tebliğe göre CITES Belgesi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve beyannameye eklenir. İthalata ilişkin belge 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin belge 6 ay geçerlidir ve bu süreler uzatılamaz; düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içinde kullanılamayan belge, belge sahibince ilgili Bakanlığa teslim edilir. Ek I-B, II-B ve III-B listelerindeki türler için belge Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünden; A listelerindeki türler için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden alınır. En güçlü tuzak ihracat belgesinin 6 aylık süresidir: ithalat süresiyle karıştırılarak yanlış sanılabilir, fakat 12 ay ithalata, 6 ay ihracat ve yeniden ihracata aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2011/1 Tebliğ 3)

BÖLÜM M32 · GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET I — GK 167, 2009/15481 KARAR MUAFİYET H…

13 soru · 20 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya olarak gümrük vergilerinden muaf tutulan eşya arasında sayılmıştır?

A) Şeref nişanları veya ödülleri

B) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler

C) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler

D) Malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya

E) Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri

2- - (F), yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmiş ve Almanya'da adına kayıtlı otomobilini 14.06.2022 tarihinde muafen serbest dolaşıma sokmuştur.

- (F), 2023 yılının sonunda yeniden Almanya'ya yerleşmiş ve orada yirmi dört aydan fazla ikamet etmiştir.

- (F), Almanya'da 12.01.2026 tarihinde adına kaydedilen 2025 model otomobiliyle yerleşim yerini kesin olarak nakletmek amacıyla 05.10.2026 tarihinde Türkiye'ye son girişini yapmış ve 19.10.2026 tarihinde muafiyet talebiyle serbest dolaşıma giriş beyanında bulunmuştur.

Buna göre 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre (F)'nin talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Muafiyet koşulları sağlandığından otomobil muafen serbest dolaşıma sokulur.

B) İlk muafen serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmediğinden talep kabul edilmez.

C) Otomobil, Türkiye'ye son giriş tarihinden en az bir yıl önce adına kayıtlı olmadığından talep kabul edilmez.

D) Otomobil, kaydının yapıldığı yıl itibarıyla kayıt ve model yılı dahil üç yıldan eski olduğundan talep kabul edilmez.

E) Muafiyet aile ünitesinin her bir ferdine ayrı ayrı tanındığından önceki muafiyet yeni talebi etkilemez.

3- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre şahsi eşya muafiyetlerine ilişkin;

I. Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine tanınır.

II. Yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet şartının uygulanmasında, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yıl içinde altı aydan az süreyle geçici olarak bulunmak devamlılık hâlini bozmaz ve bu süreler yirmi dört aylık kalma süresine dahil edilir.

III. Geçici olarak yurt dışına çıkan kişinin geri getirdiği kullanılmış ev eşyasına muafiyet tanınabilmesi için eşyanın dönüş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde ve bir defada getirilmesi şarttır.

IV. Miras yoluyla intikal eden eşyaya muafiyet, ölüm tarihinden itibaren yirmi dört ay içinde getirilen eşya için tanınır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

E) I, II ve IV

4- - (G), üç yıldır asli yerleşim yeri olan Hollanda'yı evlenmek üzere terk ederek 02.03.2026 tarihinde Türkiye'ye gelmiştir.

- (G), yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşıyla 15.04.2026 tarihinde evlenmiş ve evlilik belgesini gümrük idaresine ibraz etmiştir.

- (G), ticari miktar ve mahiyette olmayan çeyiz eşyasının bir bölümünü 16.03.2026 tarihinde, kalanını 10.07.2026 tarihinde serbest dolaşıma sokmak üzere beyan etmiştir.

Buna göre 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre çeyiz eşyasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her iki parti de teminat aranmaksızın muafiyetten yararlanır.

B) Her iki parti de muafiyetten yararlanır; ilk partinin serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

C) Çeyiz eşyası tek seferde getirilmediğinden muafiyet tanınmaz.

D) İkinci parti evlilik akdinden iki ay sonra getirildiğinden muafiyetten yararlanamaz.

E) İlk parti evlilik akdinden önce getirildiğinden muafiyetten yararlanamaz; yalnız ikinci parti muaftır.

5- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre yolcu beraberinde getirilen kişisel ve hediyelik eşyaya tanınan muafiyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla dört defa kullandırılır.

B) Transit yolcular hariç olmak üzere, ticari miktar ve mahiyette olmayan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.

C) Hediyelik eşya muafiyeti her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu, 15 yaşından küçük yolcular için 150 Avro'yu geçmeyen eşyaya uygulanır.

D) Eşyanın toplam kıymeti muafiyet sınırını aşarsa muafiyet yalnızca 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır.

E) Tek başına kıymeti 1500 Avro'yu aşan eşyaya yürürlükteki ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

6- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergiye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir tüzel kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyada tek ve maktu vergi uygulanabilecek kıymet sınırı 150 Avro'dur.

B) Rapor veya reçeteye istinaden gelen takviye edici gıda Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden gelmişse değeri üzerinden %30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir.

C) Limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 50 kilogramı geçmemesi gerekir.

D) Diplomatik eşyanın posta veya hızlı kargo yoluyla gelmesi hâlinde de kıymet ve ağırlık sınırı uygulanır.

E) Sağlık kuruluşu raporu veya doktor reçetesine istinaden bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşya Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmişse değeri üzerinden %30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir.

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyetlerden yararlanılarak yurda sokulan eşya ve taşıtların, muafiyet hakkı olan veya olmayan kimse ve yerlere herhangi bir suretle devir veya satışı aşağıdakilerden hangisinin önceden iznine tabidir?

A) Dışişleri Bakanlığı

B) Eşyanın bulunduğu yerdeki gümrük idaresi

C) Eşyayı getiren elçilik veya konsolosluk

D) Müsteşarlık

E) Olayın vuku bulduğu yerin en büyük mülki amiri

8- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre muafen serbest dolaşıma sokulan eşyanın devri ve kullanımına ilişkin;

I. Muafiyet amacına uygun kullanılmak ve gümrük idaresinden izin alınmak kaydıyla, eşyanın muafiyet hakkına sahip başka bir kişi, kurum veya kuruluşa devredilmesinde gümrük vergileri aranmaz.

II. Engellilerin kişisel kullanımına mahsus özel surette imal edilmiş eşya için, gümrük idaresinden izin alınmaksızın devir ve satış yasağı üç yıl olarak uygulanır.

III. Engelli kişinin vefatı hâlinde muafen ithal edilen aracın varise intikalinde gümrük vergileri tahsil edilir.

IV. Standart depo muafiyetiyle serbest dolaşıma sokulan yakıtlar, tamir süresi dışında ulaşım aracından çıkarılamaz, depolanamaz ve başka bir araçta kullanılamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

9- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemelere tanınan muafiyetin kapsamı dışında kalan eşya aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletmenin faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler
B) Büro ve dükkân malzemeleri
C) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları
D) Yabancı ülkedeki faaliyet sona erdirilmeden önce en az on iki ay işletmece fiilen kullanılan ve nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak makineler
E) Mesleğini Türkiye Gümrük Bölgesinde de yürüteceğini ispat eden serbest meslek sahibi gerçek kişinin sermaye malları

10- "Motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı; TIR çekicilerinde ----- litreyi, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise ----- litreyi aşamaz."

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 550 – 400
B) 300 – 400
C) 400 – 300
D) 550 – 300
E) 400 – 550

11- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre ticari faaliyetle bağlantılı ithalat ile ulaştırmacılık ve bilgi materyaline ilişkin muafiyetlere dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı çeşitteki basılı reklamcılık materyalinin birden fazla bulunması hâlinde muafiyet için toplam brüt ağırlığın bir kilogramı aşmaması gerekir.
B) Turistik reklamcılık malzemelerine, %50'den fazla özel ticari reklam içermemesi kaydıyla muafiyet tanınır.
C) Ticari fuarda dağıtılacak küçük miktardaki numunelere ve makinelerin gösteriminde kullanılacak eşyaya tanınan muafiyet katı, sıvı ve gaz yakıtlar için uygulanmaz.
D) Hava yolu şirketlerinin hava taşıtlarına muafiyet tanınabilmesi için taşıtın koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir.
E) UEFA tarafından Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakaları için muafen serbest dolaşıma giren eşya, hayır amaçlı sembolik bedel karşılığında satılabilir.

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri gelen eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest dolaşımdaki eşya ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girerse beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur.

B) Aynen ihraç edildiği durumda olması hâli hariç, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşyaya bu muafiyet tanınmaz.

C) İhraçtan önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle indirimli vergi oranından yararlanan eşya, aynı amaçla tekrar serbest dolaşıma sokulursa indirimli oran uygulanır.

D) Muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali hâlinde tanınır.

E) İthal amacı aynı değilse ve serbest dolaşıma ilk girişte alınan tutar yeniden girişte alınacak tutardan fazlaysa aradaki fark iade edilir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyaya ilişkin;

I. Geri getirilme süresinin başlangıcı eşyanın fiilen ihraç edildiği tarihtir; çıkış partiler hâlinde yapılmışsa her partiye ilişkin süre ayrı ayrı başlar.

II. Kusurlu olması nedeniyle alıcısınca kabul edilmeyen eşyada, kusur kullanılmadan anlaşılamıyorsa eşyanın ilk kullanım dışında kullanılmamış olması gerekir.

III. Serbest dolaşımda iken ihraç edilip geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler, ayniyet tespiti kaydıyla belgeyle ispat şartına bağlı olmaksızın muafiyetten yararlanır.

IV. Piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan sebze ve meyveler, ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma giremeyen eşya sayılmaz.

V. İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden yararlanan eşya geri geldiğinde bu vergiler tahsil edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, III ve IV

C) II, IV ve V

D) I, II, III ve V

E) I, II, III, IV ve V

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M32 · Gümrük Vergilerinden Muafiyet I — GK 167, 2009/15481 Karar Muafiyet Hükümleri, Geri Gelen… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	B	C	B	A	E	A	D	C	A	B	E	D

1. **C** **Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 167*

Gümrük Kanunu, gümrük vergilerinden muaf eşyayı gruplar hâlinde sayar. 'Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya' grubunda yerleşim yeri naklinde kullanılmış özel nakil vasıtaları ve ev eşyası, çeyiz eşyası, miras yoluyla intikal eden kişisel eşya, Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve diğer ev eşyası, geçici olarak çıkan kişilerin geri getirdiği ev eşyası, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki konutları için getirdiği ev eşyası ve yolcuların kişisel eşyası yer alır. Şeref nişanları veya ödülleri ile uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler 'gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak diğer eşya' grubundadır; malul ve engellilerin eşyası ile uluslararası spor müsabakaları için getirilen eczacılık ürünleri 'diğer eşya' bendinde sayılır. En güçlü tuzak şeref nişanları veya ödülleridir: bunlar da gerçek kişilere aittir, ancak Kanun bunları şahsi eşya değil diğer eşya grubunda sayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 167)

2. **B** **İlk muafen serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmediğinden talep kabul edilmez.** *2009/15481 sayılı Karar md. 46, 47*

Karara göre yerleşim yerini nakleden kişinin taşıtı, Türkiye'ye son giriş tarihinden en az altı ay önce yurt dışında adına kayıtlı olmalı ve kaydının yapıldığı yıl itibarıyla kayıt ve model yılı dahil üç yıldan eski olmamalıdır; beyan son girişten itibaren altı ay içinde yapılır. (F)'nin otomobili 12.01.2026'da adına kaydedilmiştir; son giriş tarihine göre altı aydan fazla süre geçmiştir ve 2025 model araç 2026 yılı itibarıyla üç yaşını doldurmamıştır. Ancak Karar, bu şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa dahi, serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe aynı kişinin taşıt muafiyeti taleplerinin kabul edilmeyeceğini hükme bağlar. İlk giriş 14.06.2022'dir; beş yıl dolmamıştır. Muafiyet ayrıca aile ünitesine tanınır, ferde değil. En güçlü tuzak muafiyet koşullarının sağlandığını söyleyen seçenektir: kayıt, yaş ve beyan şartları gerçekten sağlanmıştır, fakat beş yıllık tekrar yasağı vakada saklıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 46, 47)

3. **C** **II ve IV** *2009/15481 sayılı Karar md. 48, 49, 54, 56*

Karara göre kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine tanınır (I doğru). Yurt dışında yirmi dört ay ikamet şartında Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yıl içinde altı aydan az süreyle geçici bulunmak devamlılık hâlini bozmaz; ancak bu süreler yirmi dört aylık kalma süresine dahil edilmez (II yanlış). Geçici olarak yurt dışına çıkan kişinin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası dönüş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde ve bir defada getirilmelidir (III doğru). Miras yoluyla intikal eden eşyada yirmi dört aylık süre ölüm tarihinden değil, veraset ilamı tarihinden itibaren işler (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: süre miktarı doğrudur, fakat başlangıç anı veraset ilamı tarihidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 48, 49, 54, 56)

4. **B** **Her iki parti de muafiyetten yararlanır; ilk partinin serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.** *2009/15481 sayılı Karar md. 50, 51, 52*

Karara göre evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli yerleşim yerini terk ederek Türkiye'ye gelip burada evlenen ve naklinden önce en az on iki ay Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişinin çeyiz eşyasına muafiyet tanınır. Eşya evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içinde serbest dolaşıma sokulmalıdır; giriş tek seferde olabileceği gibi bu süreler içinde ayrı partiler hâlinde de yapılabilir. 16.03.2026 tarihli parti evlilikten önceki iki ay içinde, 10.07.2026 tarihli parti evlilikten sonraki dört ay içindedir. Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması hâlinde ise gümrük idaresince gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır. En güçlü tuzak teminatsız muafiyet seçeneğidir: iki parti de süre içindedir, fakat evlilikten önce getirilen parti için teminat şartı vakada saklıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 50, 51, 52)

5. **A** **Muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla dört defa kullandırılır.** *2009/15481 sayılı Karar md. 59, 61, 63*

Karara göre transit yolcular hariç, yolcu beraberinde getirilen, ticari miktar ve mahiyette olmayan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır; hediyelik eşya limiti her yolcu için 430 Avro, 15 yaşından küçükler için 150 Avro'dur. Limit aşılırsa muafiyet yalnız 150 veya 430 Avro'luk kısma uygulanır, kalan kısma tek ve maktu vergi uygulanır; tek başına kıymeti 1500 Avro'yu aşan eşyaya ise yürürlükteki ithalat vergileri oranları uygulanır. Bu muafiyet kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla dört değil, on defa kullandırılır. Ayda en fazla dört defa sınırı, standart depodaki yakıt muafiyetinin otomobil, minibüs ve kamyonetler için kullanımına aittir. En güçlü tuzak 1500 Avro'yu aşan eşyaya ilişkin cümledir: tek ve maktu verginin üst sınırını bilmeyen aday bu doğru cümleyi yanlış sanar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 59, 61, 63, 96)

6. **E** **Sağlık kuruluşu raporu veya doktor reçetesine istinaden bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşya Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmişse değeri üzerinden %30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir.** *2009/15481 sayılı Karar md. 62*

Karara göre posta veya hızlı kargo yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya doktor reçetesine istinaden bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi hâlinde %30, diğer ülkelerden gelmesi hâlinde %60 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir; eşya ÖTV (IV) sayılı listede ise bu oranlara %20 eklenir. Bu fıkra 07.01.2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla değiştirilmiş ve 06.02.2026'da yürürlüğe girmiştir. Bir tüzel kişiye gelen eşyada sınır 150 değil 22 Avro'dur; 150 Avro, posta ile gelen kişisel kullanıma mahsus kitaba tanınan muafiyet sınırıdır. Limitler dahilindeki eşya brüt 30 kilogramı geçemez; diplomatik eşya ve kişisel eşya posta ile geldiğinde kıymet ve ağırlık sınırı uygulanmaz. En güçlü tuzak takviye edici gıdada %30 oranını yazan seçenektir: %30 yalnız Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyaya uygulanır, diğer ülkelerde oran %60'tır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 45, 62)

7. **A** **Dışişleri Bakanlığı** *Gümrük Yönetmeliği md. 439, 441, 442*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyetlerden yararlanılarak yurda sokulan eşya ve taşıtların, muafiyet hakkı olan veya bulunmayan kimse ve yerlere herhangi bir suretle devir veya satışı Dışişleri Bakanlığının önceden iznine tabidir. Devir diplomatik muafiyet hakkı olan bir kişiye yapılıyorsa işlem Dışişleri Bakanlığının vizesinden geçmiş elçilik mektuplarıyla; muafiyet hakkı olmayan yer ve kişilere yapılıyorsa serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle ve gümrük vergileri tahsil edilerek yürütülür. Elçilik veya konsolosluk mektubu düzenler ama izin vermez; Müsteşarlık, Dışişleri Bakanlığıyla müştereken ek düzenleme yapabilir; en büyük mülki amirden alınan belge ise muafiyetli taşıtın çalınmasının ispatında kullanılır. En güçlü tuzak eşyanın bulunduğu yerdeki gümrük idaresidir: gümrük işlemlerini o yürütür, fakat devir ve satışın ön izni Dışişleri Bakanlığına aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 439, 441, 442)

8. **D** **I, II ve IV** *2009/15481 sayılı Karar md. 107*

Karara göre muafen serbest dolaşıma sokulan eşyanın, muafiyet amacına uygun kullanılmak ve gümrük idaresinden izin alınmak kaydıyla muafiyet hakkına sahip başka bir kişi, kurum veya kuruluşa devrinde gümrük vergileri aranmaz (I doğru). İzinsiz devir ve satış yasağı ev eşyası, çeyiz, miras ve işyeri nakli gibi eşyada bir yıl, engellilerin kullanımına mahsus eşyada üç yıl olarak uygulanır (II doğru). Engelli kişinin vefatında aracın varise intikalinde gümrük vergileri aranmaz; vergi, varisin aracı serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl dolmadan engelli olmayan kişilere satması veya devretmesi hâlinde tahsil edilir (III yanlış). Muafen ithal edilen yakıtlar, tamir süresi dışında içinde ithal edildikleri araçtan çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz, devredilemez ve başka araçta kullanılamaz (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: vergi tahsili intikalde değil, intikalden sonraki beş yıl içinde engelli olmayana yapılan satış veya devirde söz konusudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 107)

9. **C** **Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları** *2009/15481 sayılı Karar md. 80, 81, 83*

Karara göre işyeri naklinde sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, işletmenin faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkân malzemelerini kapsar. Muafiyet, faaliyet sona erdirilmeden önce en az on iki ay işletmece fiilen kullanılan, nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak ve işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun eşyaya tanınır; serbest meslek sahibi gerçek kişilere de mesleklerini Türkiye'de yürüteceklerini ispat etmeleri hâlinde tanınır. Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları ise canlı hayvan, hayvan yemi, tohum ve fidanlar ile madde stokları ve akaryakıtlarla birlikte açıkça kapsam dışında sayılmıştır. En güçlü tuzak serbest meslek sahibinin sermaye mallarıdır: işyeri nakli bir işletme muafiyeti gibi görünür, fakat Karar bu muafiyeti ispat şartıyla serbest meslek sahibi gerçek kişilere de tanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 80, 81, 83)

10. **A** **550 – 400** *2009/15481 sayılı Karar md. 96*

Karara göre standart depolarda gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı TIR çekicilerinde 550 litreyi, istiap haddi 15 tona kadar (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 300 litreyi, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 400 litreyi, otobüslerde 300 litreyi aşamaz. Frigorifik depolarla girişine izin verilen yakıt ayrıca dikkate alınır ve araca tanınan miktardan fazla olamaz. 300 litre, 15 tona kadar olan kamyonlarla otobüslere aittir. En güçlü tuzak '550 – 300' seçeneğidir: TIR çekicisinin sınırı doğrudur, ancak 300 litre 15 tonun altındaki kamyon ve tankerlerin sınırıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 96)

11. **B** **Turistik reklamcılık malzemelerine, %50'den fazla özel ticari reklam içermemesi kaydıyla muafiyet tanınır.** *2009/15481 sayılı Karar md. 88, 89, 90, 97, 99*

Karara göre turistik reklamcılık malzemelerine tanınan muafiyetin şartı, malzemenin %50'den değil %25'ten fazla özel ticari reklam içermemesidir. Basılı reklamcılık malzemesinde aynı çeşitten birden fazla materyal varsa toplam brüt ağırlık bir kilogramı aşamaz. Ticari fuarda dağıtılan küçük miktardaki numunelere ve makinelerin gösteriminde kullanılan eşyaya tanınan muafiyet katı, sıvı ve gaz yakıtlara uygulanmaz. Hava yolu şirketlerinin hava taşıtlarında koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olmalıdır. UEFA tarafından Türkiye'de düzenlenen müsabakalar için muafen giren eşya imha edilebilir, ücretsiz dağıtılabilir ya da hayır amaçlı sembolik bedelle satılabilir; bu hüküm 05.12.2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenmiştir. En güçlü tuzak UEFA eşyasına ilişkin cümledir: muaf eşyanın satılamayacağı genel kuralı akla gelir, fakat bu yeni hüküm satışa açıkça izin verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 88, 89, 90, 97, 99)

12. **E** **İthal amacı aynı değilse ve serbest dolaşıma ilk girişte alınan tutar yeniden girişte alınacak tutardan fazlaysa aradaki fark iade edilir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168, 169*

Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımdaki eşya ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girerse beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur; bu süre beklenmeyen hâller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir. Aynen ihraç edildiği durumda olması hâli hariç hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşyaya ve ihracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya muafiyet tanınmaz. İhraçtan önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır oranla serbest dolaşıma girmiş eşya aynı amaçla tekrar sokulursa indirimli veya sıfır oran uygulanır; ithal amacı aynı değilse alınacak vergiler ilk girişte alınan tutar kadar indirilir, ancak ilk girişte alınan tutar daha fazlaysa hiçbir iade yapılmaz. Muafiyet, eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali hâlinde tanınır. En güçlü tuzak indirimli oranın korunduğunu söyleyen cümledir: muafiyetin özü 'aynı vergi' sanılarak bu doğru cümle yanlış görülebilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 168, 169)

13. **D** **I, II, III ve V** *Gümrük Yönetmeliği md. 446, 451, 452; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri getirilme süresinin başlangıcı eşyanın fiilen ihraç edildiği tarihtir; çıkış partiler hâlinde yapılmışsa her partinin süresi ayrı başlar (I doğru). Kusurlu olması veya sözleşmeye uymaması nedeniyle kabul edilmeyen eşya, kusur kullanılmadan anlaşılamıyorsa ilk kullanım dışında kullanılmamış olmalıdır (II doğru). Ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler, ayniyet tespiti kaydıyla belgeyle ispat şartına bağlı olmaksızın geri gelen eşya muafiyetinden yararlanır (III doğru). Piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan sebze ve meyveler, Yönetmelikte ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe hâlleri arasında açıkça sayılmıştır (IV yanlış). İhracat nedeniyle KDV ve ÖTV iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın KDV ve ÖTV'si tahsil edilir (V doğru). En güçlü tuzak IV. önermedir: sebze ve meyvenin satılamaması ticari bir risk gibi görünür, ancak Yönetmelik bunu elde olmayan sebepler listesine almıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 446, 451, 452)

BÖLÜM M33 · GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET II — GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ

8 soru · 12 dakika

1- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ne göre Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin kullanılmış özel nakil vasıtalarını muafen serbest dolaşıma sokmak için gümrük idaresine müracaat süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Vatandaşlığa geçiş kararının tarihinden itibaren altı ay

B) Vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay

C) İkamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay

D) Vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren yirmi dört ay

E) Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren on iki ay

2- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ne göre kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden çift uyruklu Türk vatandaşları bu muafiyetten faydalanabilir.

B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yirmi dört ayı aşmayan süreyle geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu muafiyet hükümleri uygulanmaz.

C) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler bu muafiyetten faydalanamaz.

D) Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler bu muafiyetten faydalanamaz.

E) Diğer koşulların sağlanması şartıyla motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının her birinden birer adet serbest dolaşıma sokulabilir.

3- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ne göre yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilerin kullanılmış ev eşyası muafiyetine ilişkin;

I. Çift uyruklu kişiler kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanır.

II. Muafiyetten bir kez faydalanmış olan kişinin aynı muafiyetten tekrar yararlanabilmesi için yurt dışında en az on iki ay yeniden ikamet tesis etmesi gerekir.

III. Belirlenen getirilme süreleri içinde eşyanın partiler hâlinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

IV. Türkiye'de bir takvim yılında doksan güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

4- - Belçika vatandaşı (H), otuz aydır sürekli olarak Belçika'da yerleşiktir.

- (H), Türkiye'de kullanmak üzere bir konutu noter tasdikli sekiz aylık kira sözleşmesiyle kiralamıştır.

- (H), kendisine ait kullanılmış ev eşyasını Türkiye'ye gelişiyle birlikte getirmiş ve muafiyet talebinde bulunmuştur.

Buna göre Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) uyarınca (H)'nin ev eşyasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Konut en az bir yıl süreyle kiralanmadığından eşyanın tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.

B) Eşya, yurt dışında yirmi dört ay yerleşik olma şartı sağlandığından muafen serbest dolaşıma sokulur.

C) (H) yabancı uyruklu olduğundan ev eşyası muafiyetinden yararlanamaz.

D) Konut en az bir yıl süreyle kiralanmadığından eşyanın kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.

E) Konut satın alınmadığından eşyanın gümrük vergileri ödenerek serbest dolaşıma sokulması zorunludur.

5- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ne göre yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilerin kullanılmış özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aşağıdaki gümrük müdürlüklerinden hangisi yetkili değildir?

A) Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

B) Gebze Gümrük Müdürlüğü

C) Mersin Gümrük Müdürlüğü

D) İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

E) Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

6- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ne göre özel tertibatlı engelli aracının satış ve devrine ilişkin;

I. Engelli kişi aracını başka bir engelli kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devredebilir.

II. Engelli kişi aracını, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden engelli olmayan bir kişiye satamaz.

III. Serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren üç ila on yıl arasında engelli olmayan bir kişiye yapılan satışta gümrük vergileri aranmaz.

IV. Engelli kişinin vefatında varisler, adlarına yeni trafik şahadetnamesi düzenlenmesi için veraset ilamı tarihinden itibaren altı ay içinde yetkili gümrük idaresine başvurur.

V. Varis tarafından aracın engelli olan başka bir kişiye devrinde gümrük vergileri aranmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, III ve IV

C) II, III ve V

D) I, II, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

7- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ne göre Kararda ve Tebliğde belirtilen sürelerin aşılması hâlinde, mücbir sebep veya beklenmeyen hâlin varlığı belgelendirilirse sürelerin uzatımına karar vermeye yetkili makam ve uzatmanın sınırı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Gümrük müdürlükleri; bir defayla sınırlı olarak sürelerin yarısına kadar

B) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri; her defasında sürelerin tamamı kadar

C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü); bir defayla sınırlı olarak sürelerin yarısına kadar

D) Gümrük müdürlükleri; her defasında en fazla altı aya kadar

E) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri; bir defayla sınırlı olarak sürelerin yarısına kadar

8- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ne göre özel tertibatlı engelli aracının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel tertibatlı engelli aracını muafen serbest dolaşıma sokacak kişinin ortopedik engelinin bulunması gerekir.

B) Talebi değerlendiren komisyon, yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı günü toplanır.

C) Kural olarak, sadece otomatik vitesli olan aracın muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girişi mümkündür.

D) Komisyonda Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir doktor yer alır.

E) Aracın, gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil üç yıldan eski olmaması gerekir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M33 · Gümrük Vergilerinden Muafiyet II — Gümrük Muafiyeti Tebliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A	B	A	C	D	E	C

1. **B** **Vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 7*

Tebliğe göre kullanılmış özel nakil vasıtası muafiyetinde müracaat süreleri kişi grubuna göre farklı başlangıç anlarından işler: yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarında ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay; kamu görevlilerinde görev süresinin bitimini müteakip Türkiye'ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay; Türk vatandaşlığına geçenlerde vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay; miras yoluyla gelen taşıtta veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay. En güçlü tuzak vatandaşlığa geçiş kararının tarihini başlangıç alan seçenektir: süre miktarı doğrudur, fakat süre karar tarihinden değil, nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten başlar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 7)

2. **A** **Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden çift uyruklu Türk vatandaşları bu muafiyetten faydalanabilir.** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 5, 6*

Tebliğe göre yurt dışında yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini nakleden Türk vatandaşları ile vatandaşlığa geçerek yerleşim yerini nakleden kişiler, çift uyruklu olmaları hâlinde taşıt muafiyetinden faydalanamaz; bu hüküm 11.04.2023 tarihli değişiklikle eklenmiştir. Yurt dışında yirmi dört ayı aşmayan süreyle geçici görevlendirilen kamu görevlileri için bu bölüm uygulanmaz; evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler ve çıkma izni alarak yabancı vatandaşlık kazananlar da faydalanamaz. Koşullar sağlanırsa motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının her birinden birer adet getirilebilir. Kullanılmış ev eşyası muafiyetinde ise tersine, çift uyruklu kişiler muafiyetten faydalanır. En güçlü tuzak her birinden birer adet kuralıdır: tek araç hakkı sanan aday bu doğru cümleyi yanlış işaretler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 5, 6, 12)

3. **B** **I ve III** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 11, 12, 16*

Tebliğe göre Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı vatandaşlık kazananlar ev eşyası muafiyetinden faydalanamaz; ancak çift uyruklu kişiler faydalanır (I doğru). Muafiyetten faydalanmış kişinin tekrar yararlanabilmesi için yurt dışında on iki ay değil, en az yirmi dört ay yeniden ikamet tesis etmesi gerekir (II yanlış). Getirilme süreleri içinde eşyanın partiler hâlinde getirilmesi mükerrer kullanım sayılmaz; mükerrer kullanım BİLGE sistemi üzerinden tespit edilir (III doğru). Türkiye'de bir takvim yılında doksan değil, kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır; kişi bir takvim yılında altı aydan fazla yurtta kalmamış olmalıdır (IV yanlış). En güçlü tuzak I. önermedir: taşıt muafiyetinde çift uyruklular faydalanamadığından aday aynı kuralı ev eşyasına da uygular; Tebliğ ev eşyasında çift uyrukluları açıkça muafiyete dahil eder. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 11, 12, 16)

4. **A** **Konut en az bir yıl süreyle kiralanmadığından eşyanın tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 17, 18, 19*

Tebliğe göre yurt dışında yerleşik gerçek kişilerin Türkiye'de edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri kullanılmış ev eşyasına bir defa ile sınırlı muafiyet tanınır; bu bölümde kişilerin uyruğu dikkate alınmaz. Kişinin son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmi dört ay yurt dışında yerleşik olması ve konutun satın alınması veya en az bir yıl süreyle kiralanması gerekir; bu koşul karşılanmazsa ev eşyasının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir. Eşyanın geçici ithalat rejiminde kaldığı süre de dahil konut en az bir yıl kiralanır veya satın alınırsa, yirmi dört aylık süre şartı aranmaksızın eşya muafen serbest dolaşıma girebilir. (H)'nin yerleşiklik süresi yeterlidir, fakat kira süresi sekiz aydır. En güçlü tuzak yirmi dört aylık yerleşiklik şartının sağlandığını söyleyen seçenektir: süre şartı gerçekten sağlanmıştır, ancak vakada saklı olan bir yıllık kira şartı karşılanmamıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 17, 18, 19)

5. **C** **Mersin Gümrük Müdürlüğü** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 38*

Tebliğe göre yerleşim yeri nakli, kamu görevlileri, vatandaşlığa geçiş ve miras kapsamındaki kullanılmış özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yalnız Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu ve Ankara Gar Gümrük Müdürlükleri yetkilidir; NATO/SOFA kapsamında ABD personeli adına gelen vasıtalarda İncirlik Gümrük Müdürlüğü de yetkilidir. Mersin Gümrük Müdürlüğü, bu dört müdürlüğe ek olarak Malatya ve Rize ile birlikte özel tertibatlı engelli araçlarında; ayrıca Dilovası ile birlikte milli savunma ve iç güvenlik kapsamındaki motorlu nakil vasıtalarında yetkilidir. Kurtarma ve cenaze araçlarında ise yalnız Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. En güçlü tuzak Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüdür: kurtarma ve cenaze araçlarının tek yetkili idaresi olduğundan taşıt muafiyetinde yetkisiz sanılabilir, oysa dört yetkili idareden biridir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 38)

6. **D** **I, II, IV ve V** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 34*

Tebliğe göre engelli kişi aracını başka bir engelli kişiye süre kısıtı olmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devredebilir (I doğru). Engelli olmayan bir kişiye satış, serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren üç yıl geçmeden mümkün değildir (II doğru). Üç ila on yıl arasında engelli olmayan kişiye yapılan satışta gümrük vergileri aranmaz değil, tahsil edilir; on yıl sonrasındaki satışlarda vergi aranmaz (III yanlış). Engelli kişinin vefatında varisler, adlarına yeni trafik şahadetnamesi düzenlenmesi için veraset ilamı tarihinden itibaren altı ay içinde yetkili gümrük idaresine başvurur (IV doğru). Varis aracı engelli olan başka bir kişiye devrederse gümrük vergileri aranmaz; engelli olmayana serbest dolaşıma girişten itibaren beş yıl içinde satarsa vergiler tahsil edilir (V doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: üç yıllık satış yasağı bittikten sonra satış serbestleşir, ancak on yıl dolana kadar satış vergili yapılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 34)

7. **E** **Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri; bir defayla sınırlı olarak sürelerin yarısına kadar** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 40, 42*

Tebliğe göre Kararda ve Tebliğde belirtilen sürelerin aşılması hâlinde, Kararda sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin bulunup bulunmadığını değerlendirmeye ve belgelendirilmesi hâlinde bir defayla sınırlı olarak sürelerin yarısına kadar uzatıma karar vermeye ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri yetkilidir; yolcu işlemlerine ilişkin sürelerde uzatma en fazla altı aya kadardır. Tebliğdeki özel ve zaruri durumları sonuçlandırma yetkisi de bölge müdürlüklerindedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ise Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırır. En güçlü tuzak gümrük müdürlüklerini yazan seçenektir: uzatmanın ölçüsü doğrudur, fakat karar makamı bölge müdürlüğüdür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 40, 42)

8. **C** **Kural olarak, sadece otomatik vitesli olan aracın muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girişi mümkündür.** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 29, 31, 32*

Tebliğe göre özel tertibatlı engelli aracını muafen getirecek kişinin ortopedik engelinin bulunması gerekir. Talep, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü veya yetki vereceği bölge müdür yardımcısı başkanlığında gümrük müdürü ve/veya müdür yardımcısı, bir muayene memuru ve Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir doktordan oluşan komisyonca değerlendirilir; komisyon yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı günü toplanır ve olumlu kararı oybirliğiyle verir. Araç gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil üç yıldan eski olmamalıdır. Kararın sol bacak engeli olan gazilere ilişkin hükmü saklı kalmak kaydıyla, sadece otomatik vitesli olan aracın muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girişi mümkün değildir; araçta debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolundan oluşan hareket ettirici tertibat aranır. En güçlü tuzak her ayın ilk salı günü toplanma kuralıdır: bu ayrıntı uydurma gibi görünse de Tebliğde birebir yer alır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Muafiyet Tebliği 3, 29, 31, 32)

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M34 · SERBEST BÖLGELER I — GK HÜKÜMLERİ VE 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KAN…

8 soru · 12 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşyanın tabi tutulabileceği işlem ve rejimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Dahilde işleme rejimi

B) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

C) Geçici ithalat rejimi

D) İzne gerek olmaksızın mutat elleçleme işlemleri

E) Hariçte işleme rejimi

2- "Serbest bölgelerden elde edilen gelirler arasında, yurt dışından bölgeye getirilen malların ----- ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların ----- oranında, peşin olarak ödenecek ücretler yer alır."

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) FOB değeri üzerinden binde 1 – CIF değeri üzerinden binde 9

B) CIF değeri üzerinden binde 1 – FOB değeri üzerinden binde 9

C) CIF değeri üzerinden binde 9 – FOB değeri üzerinden binde 1

D) CIF değeri üzerinden binde 1 – CIF değeri üzerinden binde 9

E) FOB değeri üzerinden binde 9 – FOB değeri üzerinden binde 1

3- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre;

I. Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

II. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında yapılacak ticaret dış ticaret rejimine tabidir.

III. Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır.

IV. Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanmaz.

V. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi, arsa ve binalar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve V

D) I, III ve V

E) I, III, IV ve V

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest bölgelere giriş ve eşya konulmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya serbest bölgelere konulabilir.

B) Gümrük idareleri, Kanun hükümlerine uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir.

C) Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen eşyanın gümrük idarelerine sunulmasına gerek yoktur.

D) İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan eşyanın gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir.

E) İlgilinin talebi üzerine gümrük idareleri, serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünü onaylayan bir belge verebilir.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük statüsü onay belgesiyle ya da başka yoldan kanıtlanamazsa söz konusu eşya nasıl kabul edilir?

A) İhracat vergileri, ihracat lisansları veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya

B) İhracat vergileri, ihracat lisansları veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda olmayan, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda bulunan eşya

C) Her hâlde serbest dolaşımda olmayan eşya

D) Her hâlde serbest dolaşımda bulunan eşya

E) Gümrüğe terk edilmiş eşya

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest bölgelerin işleyişine ilişkin;

I. Normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki eşya, serbest bölgede yalnızca mutat elleçleme işlemine tabi tutulabilir.

II. Serbest bölgede mutat elleçlemeye tabi tutulan eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasında, beyan sahibinin talebi ve elleçlemelere izin verilmiş olması kaydıyla, eşya bu elleçlemelere tabi tutulmamış gibi dikkate alınır.

III. Gümrük kıymeti serbest bölgedeki depolama ve muhafaza masraflarını da içeren fiyata dayanıyorsa, bu masraflar fiyattan ayrı gösterilmiş olsa bile gümrük kıymetine dahil edilir.

IV. Serbest bölgede faaliyette bulunan kişi, eşyayı kendisine ait yere konulmasından sonra yirmi dört saat içinde envanter kayıtlarına geçirir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemleri uygulanması gerekiyorsa, bu önlemler serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgeden Türkiye'ye çıkarılırken uygulanır.
B) Serbest bölgeye giren veya çıkan kişiler Serbest Bölge Giriş İzin Belgesi, Serbest Bölge Görev Kartı veya Serbest Bölge Özel İzin Belgesinden birini ibraz eder.
C) Gümrük Statü Belgesi, gümrük ve yükümlü nüshaları olmak üzere iki nüsha düzenlenir ve gümrük idaresince onaylanır.
D) Bilgisayar ortamında tutulan envanter kayıtları defter hükmündedir.
E) Dahilde işleme rejimi, serbest bölgede bulunan işlem görmüş ürünün envanter kayıtlarına girişi hâlinde sona erer.

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgede tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak işlem gören ve ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyanın statü belgesi olarak A.TR dolaşım belgesiyle Avrupa Birliğine gönderilmek istenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenlenir ve vize edilir.
B) Üçüncü ülke girdilerinin FOB değeri üzerinden gümrük vergisi tahsil edilir ve işlemler gümrük beyannamesiyle yürütülür.
C) Üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapılarak CIF değeri belirlenir, gümrük vergisi tahsil edilir ve işlemler Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülür.
D) Telafi edici vergi tahsil edilir ve eşya için düzenlenmiş ithal lisansı ibraz edilir.
E) Gümrük vergisinin yanı sıra katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi de tahsil edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M34 · Serbest Bölgeler I — GK Hükümleri ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
E	B	D	C	A	B	A	C

1. **E** **Hariçte işleme rejimi** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 157*

Gümrük Kanunu'na göre bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya; serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında serbest dolaşıma girebilir, izne gerek olmaksızın mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir, gümrüğe terk edilebilir ya da gerekli bilgiler verilmek şartıyla imha edilebilir. Hariçte işleme rejimi bu listede yoktur; bu rejim serbest dolaşımdaki eşyanın geçici olarak ihracına ilişkindir ve serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşya için uyulması gereken hükümler arasında anılır. En güçlü tuzak mutat elleçlemedir: izin alınmadan yapılabildiği için rejim sayılmayacağı düşünülebilir, ancak Kanun bu işlemi listede açıkça sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 157, 160)

2. **B** **CIF değeri üzerinden binde 1 – FOB değeri üzerinden binde 9** *3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu md. 7*

Serbest Bölgeler Kanunu'na göre serbest bölge gelirleri arasında, yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında peşin ödenecek ücretler yer alır. Ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen ve bölge içinde satılıp sonra Türkiye'ye çıkarılan mallardan da bu ücret alınır; yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, geçici olarak getirilen araç ve ekipman ve fason üretim için getirilen mallar ise ücrete tabi tutulmaz. Cumhurbaşkanı bu oranları sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir. En güçlü tuzak oranları yer değiştiren seçenektir: kıymet esasları doğrudur, fakat yüksek oran (binde 9) bölgeden Türkiye'ye çıkışa uygulanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD SBK 7)

3. **D** **I, III ve V** *3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu md. 2, 5, 8, 9, 10*

Serbest Bölgeler Kanunu'na göre serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir (I doğru). Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret dış ticaret rejimine tabidir; serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında ise dış ticaret rejimi uygulanmaz (II yanlış). Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır (III doğru). Serbest bölgelerde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir; ancak Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanır (IV yanlış). Yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: dış ticaret rejimi serbest bölge ile Türkiye arasındaki ticarete uygulanır, yabancı ülkelerle ve diğer serbest bölgelerle olan ticarete uygulanmaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD SBK 2, 5, 8, 9, 10)

4. **C** **Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen eşyanın gümrük idarelerine sunulmasına gerek yoktur.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 153, 154, 155*

Gümrük Kanunu'na göre serbest bölgeye giren eşyanın kural olarak gümrüğe sunulmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur; ancak serbest bölgeye girişiyle sona erecek bir rejime tabi eşyanın, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması kararından sonra konulan eşyanın, ihracat kaydıyla konulan eşyanın ve doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli işleme tabi tutulması şarttır. Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya serbest bölgeye konulabilir; gümrük idareleri ciddi şüphe uyandıran kişilerin girişine izin vermeyebilir; ihracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi eşya gümrük idarelerine bildirilir ve talep üzerine eşyanın gümrük statüsünü onaylayan belge verilebilir. En güçlü tuzak her türlü eşyanın konulabileceğini söyleyen cümledir: tehlikeli eşya için özel yer şartı akla gelir, fakat bu şart eşyanın konulmasını yasaklamaz, yalnız uygun yere konulmasını gerektirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 153, 154, 155)

5. **A** **İhracat vergileri, ihracat lisansları veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 155, 162*

Gümrük Kanunu'na göre ilgilinin talebi üzerine gümrük idareleri serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünü onaylayan belge verebilir; eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiğinde, geri geldiğinde ya da bir rejime tabi tutulduğunda bu belge statünün kanıtıdır. Statü onay belgesiyle veya başka yoldan kanıtlanamazsa eşya; ihracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir. Böylece belirsizlik her iki yönde de idare lehine çözülür: ihracat önlemleri uygulanabilir, ithalat vergileri de alınabilir. En güçlü tuzak ölçütleri ters çeviren seçenektir: iki kategori doğrudur, ancak ihracat önlemleri bakımından eşya serbest dolaşımda sayılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 155, 162)

6. **B** **I ve II** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 157, 159, 161*

Gümrük Kanunu'na göre normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki eşya serbest bölgede yalnızca mutat elleçleme işlemine tabi tutulabilir ve bu işlemler izin alınmaksızın da yapılabilir (I doğru). Mutat elleçlemeye tabi tutulan eşyanın vergileri, beyan sahibinin talebi ve elleçlemelere izin verilmiş olması kaydıyla, eşya bu elleçlemelere tabi tutulmamış gibi hesaplanır (II doğru). Gümrük kıymeti serbest bölgedeki depolama ve muhafaza masraflarını da içeren fiyata dayanıyor ve bu masraflar fiyattan ayrı gösteriliyorsa masraflar gümrük kıymetine dahil edilmez (III yanlış). Eşya, kişiye ait yere konulmasından sonra yirmi dört değil, kırk sekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: masrafın fiyatın içinde olması kıymete girmesi için yeterli sanılır, oysa ayrı gösterilen depolama ve muhafaza masrafı kıymetten çıkar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 157, 159, 161)

7. **A** **Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemleri uygulanması gerekiyorsa, bu önlemler serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgeden Türkiye'ye çıkarılırken uygulanır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 422, 423, 424, 427, 430*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma girişte uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemleri eşya serbest bölgeye konulduğunda veya bölgede geçici olarak kaldığı sırada uygulanmaz. Ancak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemi uygulanması gerekiyorsa bu önlemler, serbest dolaşımda olmayan eşyanın serbest bölgeye konulması sırasında uygulanır; ihracatta gereken önlemler ise serbest bölgedeki serbest dolaşımdaki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinde uygulanır. Bölgeye giriş ve çıkışta üç belgeden biri ibraz edilir; Gümrük Statü Belgesi iki nüsha düzenlenir; bilgisayar ortamındaki envanter kayıtları defter hükmündedir; dahilde işleme rejimi, işlem görmüş ürünün serbest bölgedeki envanter kayıtlarına girişiyle sona erer. En güçlü tuzak dahilde işleme rejiminin envantere girişle sona erdiği cümledir: rejimin ihracatla kapanacağı sanılır, fakat serbest bölgede envanter kaydı rejimi sona erdirir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 422, 423, 424, 427, 430)

8. **C** **Üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapılarak CIF değeri belirlenir, gümrük vergisi tahsil edilir ve işlemler Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülür.** *Gümrük Yönetmeliği md. 432*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgeden Avrupa Birliğine A.TR dolaşım belgesiyle eşya gönderilmek istendiğinde Tespit ve Tahakkuk Kağıdı düzenlenir. Eşya tamamen Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan girdilerden üretilmişse vergi tahsil edilmeksizin A.TR düzenlenir. Eşya tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdilerle işlem görmüşse üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapılarak CIF değeri belirlenir ve gümrük vergisi tahsil edilir; işlemler Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülür, vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR vize edilir. Eşya ticaret politikası önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli ise ayrıca telafi edici vergi tahsil edilir ve ithal lisansı ibraz edilir. KDV ve ÖTV, AB'deki alıcının iade ettiği eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma sokulmasında tahsil edilir. En güçlü tuzak telafi edici vergi seçeneğidir: aynı maddenin komşu bendidir, fakat yalnız ticaret politikası önlemlerine tabi eşyaya uygulanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 432)

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M35 · SERBEST BÖLGELER II — SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

14 soru · 21 dakika

1- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisinin serbest bölgelere getirilmesi yasak değildir?

A) Ateşli silahlar ve bunların mühimmatı

B) Özel düzenek veya yapıların bulunması şartıyla parlayıcı ve patlayıcı maddeler

C) Radyoaktif maddeler

D) Tehlikeli ve zehirli atıklar

E) Bakanlıkça belirlenen diğer mallar

2- - Serbest bölgede faaliyet gösteren (K) Anonim Şirketinde Bölge Müdürlüğünce re'sen stok sayımı yapılmıştır.

- Sayımda, Bölge Müdürlüğü kayıtları ile kullanıcının mevcut stokları arasında bir mal kaleminde miktarı %4 olan ve sebebi açıklanamayan eksiklik tespit edilmiştir.

- (K) Anonim Şirketi hakkında daha önce bu nedenle işlem yapılmamıştır.

Buna göre Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği uyarınca (K) Anonim Şirketine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin Serbest Bölge İşlem Formları bir ay süreyle işleme konulmaz.

B) Faaliyet Ruhsatı hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın Genel Müdürlükçe iptal edilir.

C) Bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin Serbest Bölge İşlem Formları üç ay süreyle işleme konulmaz.

D) Faaliyet Ruhsatı, yapılacak değerlendirme sonucunda gerek görülürse Bölge Müdürlüğünce iptal edilir.

E) Herhangi bir müeyyide uygulanmaz; yalnız Serbest Bölge Gümrük İdaresi bilgilendirilir.

3- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre faaliyet ruhsatının iptali ile giriş izin belgelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mücbir sebep hâlleri hariç üç yıl süreyle hiçbir faaliyette bulunulmadığının tutanakla tespiti, değerlendirme sonucunda faaliyet ruhsatının iptal nedenidir.

B) Bölge dışındaki faaliyetlerden elde edilen kazançların bölgede elde edilmiş gibi gösterilerek vergi kaçırıldığının belirlenmesi hâlinde faaliyet ruhsatı hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilir.

C) Giriş İzin Belgesi iptal edildiğinde Serbest Bölge emniyet ve gümrük birimleri takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar yazılı olarak bilgilendirilir.

D) Kullanıcılar, yanlarında çalışanların işlerine son vermeleri hâlinde durumu üç gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

E) Giriş İzin Belgesi iptal edilen kişiler polis ve gümrük muhafaza görevlilerince bölge dışına çıkarılır.

4- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre Faaliyet Ruhsatı verilmesi Genel Müdürlükçe uygun görülen ve işyerinin teminine yönelik sözleşmenin örneği ile gerekli diğer belgeleri iletmesi için kendisine süre tanınan başvuru sahibi, bu belgeleri süresi içinde göndermezse aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Faaliyet Ruhsatı alma hakkı kaybedilir, dosya işlemden kaldırılır ve müracaat ücreti Özel Hesaba irat kaydedilir.

B) Faaliyet Ruhsatı alma hakkı kaybedilir ve yatırılan müracaat ücreti başvuru sahibine iade edilir.

C) Başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için Bölge Müdürlüğünce otuz günlük ek süre verilir.

D) Faaliyet Ruhsatı düzenlenir; ancak belgeler gönderilinceye kadar bölgede faaliyete başlanamaz.

E) Başvuru reddedilir ve başvuru sahibi bir yıl süreyle yeniden başvuramaz.

5- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerde ikamet, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin;

I. Bölgede ikamet yasaktır; ancak bölgenin kontrol ve korunmasıyla görevli güvenlik ve gümrük muhafaza görevlileri ile işinin mahiyeti gereği bölgede ikamet etmek zorunda olanlara Bölge Müdürlüğünce ikamet izni verilebilir.

II. Bölgede verilen ikamet izni, izin verilen görevlilerin aileleri ile yakınlarını da kapsar.

III. Bölgede günde yirmi dört saat ve haftada yedi gün çalışma yapılabilir.

IV. Sosyal güvenlik kurumlarına sigorta primleri döviz veya Türk Lirası olarak ödenebilir; hak sahiplerine ödemeler ise Türk Lirası olarak yapılır.

V. Bölgede çalışanlar ile işverenler arasında yapılan iş akdi iki nüsha olarak düzenlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, III ve IV

C) II, III ve V

D) I, II, III ve IV

E) I, III, IV ve V

6- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar gümrük rejimleri ve menşe hükümlerinin uygulanması bakımından nasıl kabul edilir?

A) Gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılır.

B) Hem gümrük rejimleri hem de menşe hükümlerinin uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılır.

C) Hem gümrük rejimleri hem de menşe hükümlerinin uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır.

D) Gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından Avrupa Birliği gümrük bölgesi sayılır.

E) Gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır.

7- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan 'aktarma' kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete gitmek üzere bölgeden geçen eşyanın bölgede karaya çıkarılması veya bir süre kalması

B) Yabancı bir ülkeden serbest bölge limanına getirilen eşyanın karayoluyla başka bir yabancı ülkeye sevki

C) Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demiryolu ve karayoluyla serbest bölge limanına getirilen eşyanın deniz yoluyla yabancı bir limana veya diğer bir serbest bölge limanına sevki

D) Türkiye'den serbest bölge limanına getirilen eşyanın deniz yoluyla yabancı bir limana sevki

E) Bir serbest bölgenin fiziki olarak ayrılmış kısımları arasında gümrük gözetiminde yapılan mal sevkiyatı

8- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre serbest bölgede imhası gereken mallar ile terk edilmiş mallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bölge dışına çıkarılması gerektiği tespit edilen malların imhasına Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan komisyon karar verir.

B) Komisyonca imhasına karar verilen malların imhası için kullanıcıya yapılan talebin tebliğden itibaren 24 saat içinde yerine getirilmeye başlanması esastır.

C) Kullanıcı imha işlemine başlamazsa imha işletici veya B.K.İ. tarafından yürütülür ve yapılan masraflar kullanıcıya rücu edilir.

D) Hiçbir kullanıcıya ait olmayan parsellere bırakılmış veya terk edilmiş mallar Gümrük İdaresince toplatılarak doğrudan imha edilir.

E) İmha edilen mallar kullanıcının envanter kayıtlarından silinir.

9- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan bir serbest bölgede Faaliyet Ruhsatının süresi sona eren ve üstyapıyı tahliye etmesi gereken kullanıcıya verilecek tahliye süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bölge Müdürlüğünce bir aydan az, üç aydan fazla olmamak üzere verilir ve ek süreler dahil altı ayı geçemez.

B) Genel Müdürlükçe bir aydan az, altı aydan fazla olmamak üzere verilir ve ek süreler dahil hiçbir şekilde altı ayı geçemez.

C) Genel Müdürlükçe bir aydan az, altı aydan fazla olmamak üzere verilir; ek sürelerle birlikte on iki aya kadar uzatılabilir.

D) Genel Müdürlükçe on iki aydan fazla olmamak üzere verilir ve bir defaya mahsus aynı süre kadar uzatılabilir.

E) Bölge Müdürlüğünce otuz gün olarak verilir ve uzatılamaz.

10- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre bekleme süresi ve teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bakım-onarım gibi nedenlerle bölgeye geçici olarak gelen ve kullanıcının kendisine ait olmayan mallar bölgede 12 aydan fazla kalamaz.

B) Demirbaş ve yatırım mallarının bakım-onarım için bölgeden Türkiye'ye geçici olarak çıkarılmasında, defter ve belgelerde kayıtlı değerleri üzerinden binde 9 oranında teminat alınır.

C) Teminat olarak Türk Lirası, döviz, banka teminat mektubu, devlet tahvili ve hazine bonosu kabul edilir.

D) Teminata bağlanan mallar geri gelmezse teminat çözülerek gümrük vergisi olarak gümrük idaresine aktarılır.

E) Teminat mektubu, devlet tahvili ve hazine bonosu Bölge Müdürlüğü kasalarında muhafaza edilir.

11- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre işletici veya B.K.İ.'nin işletme ya da kuruluş ve işletme sözleşmesinin süre uzatımına ilişkin;

I. İşletici veya B.K.İ., sözleşmenin sona ermesinden en çok beş, en az iki yıl önce süre uzatımı için başvurabilir.

II. Başvuru, yedi asil ve beş yedek üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonunca incelenir; komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

III. Komisyon kararlarında üyeler çekimser kalabilir.

IV. Bakanlık süre uzatımlarından ilkini sözleşme süresini 49 yılı tamamlayacak şekilde, sonrakileri 20 yılı aşmayan dönemler hâlinde yapar.

V. Arazisi Hazineye ait bölgelerde B.K.İ.'ye aktarılacak gelir payı, ilgili gelirlerin yüzde ellisini aşamaz.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III

B) II ve IV

C) III ve V

D) I, III ve V

E) III, IV ve V

12- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre işletici veya B.K.İ.'nin faaliyet ruhsatları ile ek ruhsatlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları hiçbir şekil ve surette birleştirilemez.

B) İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları Bölge Müdürlüğünün izniyle birleştirilebilir.

C) İşletici veya B.K.İ., işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi akdedilmeden önce faaliyet ruhsatı alır.

D) İşletici veya B.K.İ.'nin işyeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı altında yürütülür.

E) Ek ruhsatlar hiçbir durumda Özel Hesap yükümlülüklerine tabi değildir.

13- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi serbest bölge müdürlüklerinin görev ve yetkileri arasında sayılmamıştır?

A) Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili bütün ruhsatları vermek

B) Giriş izin belgeleri ile özel izin belgelerini vermek

C) Faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen kişilerin yapmış olduğu kira ve satış sözleşmelerini onaylamak

D) Serbest bölge gelirlerinin özel hesaba yatırılmasını temin etmek

E) Bölgede faaliyette bulunmak isteyenlere Faaliyet Ruhsatı düzenlemek

14- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre kullanıcıların, hizmetleri veren işletici veya B.K.İ.'nin hizmet ve ücretlerine ilişkin itiraz ve şikâyetleri hangi süre içinde ve hangi makama yapılır?

A) Olaya muttali olunduğu tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne

B) Olaya muttali olunduğu tarihten itibaren en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe

C) Olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde işletici veya B.K.İ.'ye

D) Olaya muttali olunduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne

E) İşlemin tebliğinden itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığa

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M35 · Serbest Bölgeler II — Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	C	D	A	B	E	C	D	B	D	C	A	E	A

1. **B** **Özel düzenek veya yapıların bulunması şartıyla parlayıcı ve patlayıcı maddeler**

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 32

Yönetmeliğe göre ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıklar ile Bakanlıkça belirlenen diğer malların bölgelere getirilmesi yasaktır. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yanmayı artırıcı veya bir arada bulunduğu mallar için tehlikeli olan maddeler ise yasak değildir; özel düzenek veya yapıların bulunması şartıyla bölgelere getirilebilir. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin giriş ve çıkışı Sağlık Bakanlığının uyguladığı mevzuata; bölgede ateşli silah üretimi ve bu üretimin Ar-Ge'sinde kullanılacak mühimmat ise İçişleri veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı mevzuata tabidir. En güçlü tuzak ateşli silahlardır: bölgede ateşli silah üretimine özel hüküm getirildiğinden yasak kalkmış sanılabilir, fakat genel kural yasaktır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD SBUY 32)

2. **C** **Bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin Serbest Bölge İşlem Formları üç ay süreyle işleme konulmaz.**

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 14

Yönetmeliğe göre re'sen yapılan stok sayımında Bölge Müdürlüğü kayıtları ile kullanıcının mevcut stokları arasında mal kalemi bazında miktarı %5'i geçmeyen, sebebi açıklanamayan eksiklik veya fazlalık tespit edilirse kullanıcının bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin Serbest Bölge İşlem Formları üç ay süreyle işleme konulmaz ve Serbest Bölge Gümrük İdaresi bilgilendirilir. Fark %5'ten fazlaysa veya bu işlem tekrarlanırsa Faaliyet Ruhsatı hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın Genel Müdürlükçe iptal edilir. Belgelerin zamanında verilmemesi gibi hâllerde ise işlem formları bir ay süreyle işleme konulmaz. Değerlendirme sonucunda iptal yetkisi de Bölge Müdürlüğüne değil Genel Müdürlüğe aittir. En güçlü tuzak bir aylık durdurmadır: aynı maddenin hafif ihlallere ait müeyyidesidir, stok farkında süre üç aydır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD SBUY 14)

3. **D** **Kullanıcılar, yanlarında çalışanların işlerine son vermeleri hâlinde durumu üç gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.**

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 14, 15

Yönetmeliğe göre kullanıcılar, yanlarında çalışanların işlerine son vermeleri hâlinde durumu üç gün içinde değil, aynı gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirir. Üç gün, işletici veya B.K.İ.'nin hizmet ve ücretlerine ilişkin itirazın Bölge Müdürlüğüne yapılma süresidir. Mücbir sebep dışında üç yıl hiçbir faaliyette bulunmamak değerlendirme sonucunda iptal nedenidir; bölge dışı kazançların bölge kazancı gibi gösterilerek vergi kaçırılması ise uyarısız iptal nedenidir. Giriş İzin Belgesi iptal edildiğinde emniyet ve gümrük birimleri takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar yazılı olarak bilgilendirilir ve belgesi iptal edilen kişiler polis ve gümrük muhafaza görevlilerince bölge dışına çıkarılır. En güçlü tuzak üç yıllık faaliyetsizlik cümlesidir: süre yüksek göründüğü için yanlış sanılabilir, ancak Yönetmelikte birebir yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD SBUY 14, 15, 51)

4. **A** **Faaliyet Ruhsatı alma hakkı kaybedilir, dosya işlemden kaldırılır ve müracaat ücreti Özel Hesaba irat kaydedilir.**

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 11

Yönetmeliğe göre Faaliyet Ruhsatı başvurusu Bölge Müdürlüğüne yapılır; Bölge Müdürlüğü işletici veya B.K.İ.'nin görüşünü alıp başvuruyu kendi görüşüyle Genel Müdürlüğe iletir. Ruhsat verilmesi uygun görülenlere işyerinin teminine yönelik sözleşmenin örneği ve gerekli diğer belgeler için otuz günlük süre tanınır; belgeler gelince Genel Müdürlükçe ruhsat düzenlenir. Belgeler süresi içinde gönderilmezse Faaliyet Ruhsatı alma hakkı kaybedilir, dosya işlemden kaldırılır ve müracaat ücreti Özel Hesaba irat kaydedilir. Ruhsat verilmesi uygun bulunmayanlara ise durum yazılı bildirilir ve yatırılan müracaat ücreti iade edilir. En güçlü tuzak ücretin iade edildiğini söyleyen seçenektir: iade, başvurusu uygun bulunmayanlara ilişkindir; uygun görüldüğü hâlde belge göndermeyenin ücreti irat kaydedilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD SBUY 11, 42)

5. **B** **I, III ve IV** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 17, 19, 20, 21*

Yönetmeliğe göre bölgede ikamet yasaktır; ancak bölgenin kontrol ve korunmasıyla görevli güvenlik, gümrük muhafaza ve koruma görevlileri ile işinin mahiyeti gereği ikamet etmek veya gece çalışmak zorunda olanların izinleri Bölge Müdürlüğünce verilir (I doğru). Bu izin hiçbir şekil ve surette görevlilerin yakınlarını veya ailelerini kapsamaz (II yanlış). Bölgede günde yirmi dört saat ve haftada yedi gün çalışma yapılabilir (III doğru). Sigorta primleri döviz veya Türk Lirası olarak ödenebilir; hak sahiplerine tediyeler Türk Lirası olarak yapılır (IV doğru). İş akdi iki değil, üç nüsha düzenlenir ve bir nüshası Bölge Müdürlüğüne verilir (V yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: Kanun bölgedeki ödemelerin dövizle yapılmasını esas aldığından TL ile prim ödenemeyeceği sanılabilir; Yönetmelik sigorta primleri için her iki para birimine de izin verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD SBUY 17, 19, 20, 21)

6. **E** **Gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır.** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 30*

Yönetmeliğe göre serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır. Bölgelerden çıkarılan mallara ilişkin menşe ve statü belgeleri gümrük mevzuatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, üyelik şartı aranmaksızın yetkili mercilerce düzenlenip onaylanır ve Serbest Bölge Gümrük İdarelerince vize edilir. Bu ayrım gümrük statüsü ile menşe kavramlarının birbirinden bağımsız olduğunu gösterir. En güçlü tuzak iki bakımdan da bölgeyi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayan seçenektir: ithalat vergileri bakımından dışarıda sayılan bölgenin menşe bakımından da dışarıda olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD SBUY 30)

7. **C** **Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demiryolu ve karayoluyla serbest bölge limanına getirilen eşyanın deniz yoluyla yabancı bir limana veya diğer bir serbest bölge limanına sevki** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 31, 34*

Yönetmeliğe göre yabancı bir ülkeden deniz, hava, demiryolu ve karayoluyla serbest bölge limanına getirilen eşyanın deniz yoluyla yabancı bir limana veya diğer bir serbest bölge limanına sevki 'aktarma' sayılır. Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete, Türkiye'den yabancı bir memlekete veya yabancı bir memleketten Türkiye'ye gitmek üzere bölgeden geçen eşya ise 'transit' hâlinde sayılır; transit eşyanın bölgede aktarılması, karaya çıkarılması veya bir süre kalması transit hâlini değiştirmez. Aktarmada eşyanın çıkış ayağı deniz yoludur ve eşya yabancı ülkeden gelir; kara yoluyla sevk ya da Türkiye'den gelen eşya tanıma uymaz. Bir serbest bölgenin fiziki olarak ayrılmış kısımları arasındaki sevkiyat ise gümrük gözetiminde yapılan ayrı bir işlemdir. En güçlü tuzak transit tanımıdır: aynı maddede, aktarmadan hemen önce yer alır ve 'aktarma edilmesi transit hâlini değiştirmez' ifadesi iki kavramı karıştırır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD SBUY 31, 34)

8. **D** **Hiçbir kullanıcıya ait olmayan parsellere bırakılmış veya terk edilmiş mallar Gümrük İdaresince toplatılarak doğrudan imha edilir.** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 37, 38*

Yönetmeliğe göre kullanım süresinin dolması, eskime, bozulma gibi nedenlerle bölge dışına çıkarılması gereken malların imhasına Bölge Müdürlüğü başkanlığında gümrük, gümrük muhafaza, çevre birimleri ile işletici veya B.K.İ. yetkililerinden oluşan komisyon karar verir. İmha talebinin tebliğden itibaren 24 saat içinde yerine getirilmeye başlanması esastır; kullanıcı başlamazsa imhayı işletici veya B.K.İ. yürütür ve masraflar kullanıcıya rücu edilir; imha edilen mallar envanter kayıtlarından silinir. Hiçbir kullanıcıya ait olmayan parsellere bırakılmış veya terk edilmiş mallar ise Gümrük İdaresince değil, Bölge Müdürlüğünün gözetim ve denetimi altında işletici veya B.K.İ. tarafından toplatılır, kayıt defterine işlenir ve imha edilmeyip tasfiye edilir. En güçlü tuzak masrafların rücu edildiğini söyleyen cümledir: masrafı işleticinin üstlendiği sanılabilir, fakat masraf kullanıcıya rücu edilir ve ödenmezse ticari işlemleri durdurulur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD SBUY 37, 38)

9. **B** **Genel Müdürlükçe bir aydan az, altı aydan fazla olmamak üzere verilir ve ek süreler dahil hiçbir şekilde altı ayı geçemez.** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 52*

Yönetmeliğe göre arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali hâlinde üstyapıyı tahliye etmesi gereken kullanıcıya Genel Müdürlükçe bir aydan az, altı aydan fazla olmamak üzere tahliye süresi verilir. Uzatma talebi tahliyeye konu malların listesiyle Bölge Müdürlüğüne yapılır; Bölge Müdürlüğü talebi kendi ve işletici veya B.K.İ.'nin görüşüyle Genel Müdürlüğe iletir. Verilecek ek süreler dahil tahliye süresi hiçbir şekilde altı ayı geçemez. Süre sonunda çıkarılmayan mallar, tahliye süresinin bittiği günü takip eden bir ay içinde komisyonca sayılarak tutanağa bağlanır ve tasfiye edilmek üzere tasfiye işletme müdürlüğüne teslim edilir. Genel Müdürlük tahliye süresi verme ve uzatma yetkisini Bölge Müdürlüğüne devredebilir; ancak asıl yetki Genel Müdürlüğündür. En güçlü tuzak ek sürelerle on iki aya kadar uzatmayı öngören seçenektir: süre aralığı doğrudur, fakat ek süreler dahil üst sınır altı aydır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD SBUY 52)

10. **D** **Teminata bağlanan mallar geri gelmezse teminat çözülerek gümrük vergisi olarak gümrük idaresine aktarılır.** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 58*

Yönetmeliğe göre bakım-onarım veya tamir gibi nedenlerle bölgeye geçici olarak gelen, kullanıcının kendisine ait olmayan mallar ile araç ve gereçler bölgelerde 12 aydan fazla kalamaz. Kayıtlı demirbaş ve yatırım mallarının bakım-onarım için bölgeden Türkiye'ye geçici çıkarılmasında kayıtlı değerleri üzerinden; fason imalat, bakım-onarım, ileri derecede işlem, sergileme veya değiştirme amacıyla Türkiye'ye çıkarılan mallarda FOB değeri üzerinden binde 9 oranında teminat alınır. Teminat olarak Türk Lirası, döviz, banka teminat mektubu, devlet tahvili ve hazine bonosu kabul edilir; nakit teminat geçici teminat hesaplarında toplanır, teminat mektubu, tahvil ve bono Bölge Müdürlüğü kasalarında muhafaza edilir. Mallar geri gelince teminat Bölge Müdürlüğünün talimatıyla iade edilir; geri gelmezse teminat çözülür ve Özel Hesaba gelir kaydedilir, gümrük idaresine aktarılmaz. En güçlü tuzak teminatın Bölge Müdürlüğü kasalarında saklanmasıdır: teminatın bankada tutulacağı düşünülür, oysa bu kural yalnız Türk Lirası ve döviz teminat içindir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD SBUY 58)

11. **C** **III ve V** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 27/A*

Yönetmeliğe göre işletici veya B.K.İ., sözleşmenin sona ermesinden en çok beş, en az iki yıl önce süre uzatımı için başvurabilir (I doğru). Başvuru, Bakan Onayıyla kurulan yedi asil ve beş yedek üyeli Değerlendirme Komisyonunca incelenir; komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir (II doğru). Kararda çekimser kalınamaz; karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini yazarak imzalar (III yanlış). Bakanlık ilk süre uzatımını sözleşme süresini 49 yılı tamamlayacak şekilde, sonrakileri 20 yılı aşmayan dönemler hâlinde yapar (IV doğru). Arazisi Hazineye ait bölgelerde B.K.İ.'ye aktarılacak gelir payı ilgili gelirlerin yüzde ellisini değil, yüzde otuzunu aşamaz (V yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: 49 ve 20 yıl sayıları birlikte verildiği için biri yanlış sanılır, ancak iki sayı da Yönetmelikte birebir yer alır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD SBUY 27/A)

12. **A** **İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları hiçbir şekil ve surette birleştirilemez.** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 25*

Yönetmeliğe 06.02.2026 tarihinde eklenen hükme göre işletici veya B.K.İ.'ler, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi akdedildikten sonra işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı alır. İşyeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri bu ruhsata ek olarak verilecek ruhsatlar altında; bölgede yürütülecek hizmet faaliyetleri ise işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı ya da ek ruhsatlar altında yürütülür. İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları hiçbir şekil ve surette birleştirilemez. Ek ruhsatlar, sözleşmede aksi düzenlenmedikçe işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının tabi olduğu Özel Hesap yükümlülüklerine tabidir. En güçlü tuzak kiralama ve depo işletmeciliğinin işletici ruhsatı altında yürütüleceğini söyleyen seçenektir: işleticinin asli faaliyeti gibi görünür, ancak Yönetmelik bu faaliyetleri ek ruhsatlara bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD SBUY 25)

13. **E** **Bölgede faaliyette bulunmak isteyenlere Faaliyet Ruhsatı düzenlemek** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 5, 11*

Yönetmeliğe göre doğrudan Bakanlığa bağlı serbest bölge müdürlükleri; bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili bütün ruhsatları vermek, gelirlerin özel hesaba yatırılmasını temin etmek, kamu hizmetlerinde koordinasyonu sağlamak, sözleşmeleri gözetmek, tarifelerin düzenlenmesini temin etmek, giriş izin belgeleri ile özel izin belgelerini vermek, faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülenlerin kira ve satış sözleşmelerini onaylamak ve faaliyet raporlarını Genel Müdürlüğe bildirmekle görevlidir. Faaliyet Ruhsatı ise başvuru Bölge Müdürlüğüne yapılsa da Genel Müdürlükçe değerlendirilir ve düzenlenir. En güçlü tuzak bölge arazisi ve yapılarla ilgili bütün ruhsatları vermektir: 'bütün ruhsatlar' ifadesi faaliyet ruhsatını da kapsıyor sanılır, fakat bu yetki yapı ve tesis ruhsatlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD SBUY 5, 11)

14. **A** **Olaya muttali olunduğu tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne** *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 51*

Yönetmeliğe göre bölgeyle ilgili itiraz ve şikâyetler konusuna göre farklı makamlara yapılır. Faaliyet Ruhsatı, Giriş İzin Belgesi ve İnşaat Ruhsatı gibi ruhsat ve izinlere ilişkin itiraz ve şikâyetler Genel Müdürlüğe yapılır. Hizmetleri veren işletici veya B.K.İ. ile ilgili hizmet ve ücret itirazları ise kullanıcılar tarafından itiraz ve şikâyet konusu olaya muttali olunduğu tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır; itiraz haklı bulunursa düzeltme işletici veya B.K.İ.'den yazılı olarak istenir. En güçlü tuzak süresi doğru, makamı Genel Müdürlük olan seçenektir: Genel Müdürlük ruhsat ve izin itirazlarının merciidir, hizmet ve ücret itirazlarının değil. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD SBUY 51)

BÖLÜM M36 · POSTA VE HIZLI KARGO, YOLCU BERABERİ EŞYA

10 soru · 15 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için gümrük idaresince beyanname olarak kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Déclaration en Douane

B) Teslim Kağıdı

C) Sözlü beyan formu

D) Posta Teslim Bordrosu (CN-38 veya CN-41)

E) Vezne Alındısı

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yoluyla gelen eşyanın muayenesi, vergilerinin tahsili ve posta idaresinin yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muayene ile görevli memurlar muayenesine gerek görülen kolileri, bunları muhafaza ile görevli posta idaresi memurlarının huzurunda muayene eder.

B) Ticari nitelikte olmayan ve Déclaration en Douane kapsamındaki eşyanın muayenesi örnekleme yöntemiyle yapılır.

C) Gümrük veznesi bulunmayan posta idarelerinde tahakkuk ettirilen vergileri posta idaresi tahsil eder ve en geç bir hafta içinde gümrük veznesine öder.

D) Posta idaresi, görevli gümrük memurlarının büro, telefon, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarını herhangi bir bedel karşılığı olmaksızın sağlar.

E) Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklardan dolayı usulsüzlük cezası uygulanır.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yoluyla gelen eşyanın genel antrepo sayılan yerlerdeki bekleme süresi ile posta yoluyla yurt dışına gönderilecek ticari eşyanın genel antrepolarda bekletilebileceği süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Gelen eşyada Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmalarına tabidir; gönderilecek ticari eşyada antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir aydır.

B) Gelen eşyada Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmalarına tabidir; gönderilecek ticari eşyada eşyanın posta idaresine teslim tarihinden itibaren bir aydır.

C) Her ikisinde de antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir aydır.

D) Her ikisinde de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmalarına tabidir.

E) Gelen eşyada antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir aydır; gönderilecek ticari eşyada Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmalarına tabidir.

4- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre dolaylı temsil yetkisiyle işlem yapmak isteyen operatörlerin başvuru koşullarına ilişkin;

I. Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce "hava kargo acentesi" olarak yetkilendirilmiş olmak gerekir.

II. Posta idaresi için gümrük müşaviri istihdamı veya gümrük müşaviriyle sözleşme yapılması şartı aranmaz.

III. Gümrük müşaviri şartı, asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapılarak da karşılanabilir.

IV. Yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde X-ray cihazı aranmaz.

V. Hava yolu ve kara yolu yetkilerinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda 20.000.000 Türk Lirası tutarında teminat mektubu ibraz edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, III ve V

C) II, III ve IV

D) I, II, III ve V

E) I, III, IV ve V

5- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ve 2022/9 sayılı Genelgeye göre posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın beyanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine eklenebilecek taşıma senedi sayısı ithalatta en fazla 500, ihracatta en fazla 2.500 adettir.

B) Bir gerçek kişiye gelen, değeri 1500 Avro'yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın beyanı normal usulde detaylı beyanla ve BİLGE Sisteminde BS20 kodu seçilerek yapılır.

C) Tebliğde belirtilen kapsamdaki eşyada, aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.

D) Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen çek ve nakit para, basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilerek alıcısına teslim edilir.

E) Operatörler, gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.

6- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre Tebliğ kapsamında basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle konsinye olarak gönderilen eşyanın kesin satışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kesin satış, ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır; bu süre gümrük idaresince bir defaya mahsus uzatılabilir.

B) Kesin satış, ihraç tarihinden itibaren altı ay içinde yapılmalıdır ve bu süre uzatılmaz.

C) Konsinye ihraç izin süresi içinde satılamayan eşya gümrüğe terk edilir.

D) Herhangi bir nedenle geri getirilen eşyanın beyanı ağırlık ve kıymeti ne olursa olsun normal usulde gümrük beyannamesiyle yapılır.

E) Kesin satış, ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır ve bu süre uzatılmaz.

7- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergileri, eşyanın operatöre teslimini takip eden kaç gün içinde ödenir?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 15

E) 30

8- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin 2011/39 sayılı Genelgeye göre yolcu beraberi eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nakil vasıtalarının sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmaz.

B) Ek-9'daki listenin tüketim maddeleri bölümünde yer alan eşya, yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki süreler içinde de getirilebilir.

C) Giriş ve çıkışın her ikisi de kara yoluyla yapılmışsa, muafiyetten yararlanmak için yolcunun gittiği ülkede üç gün kalması şarttır.

D) Kişisel eşya listesindeki evcil hayvanlar ibaresi kedi, köpek ve kuş ile sınırlıdır.

E) Yolcular, listenin tüketim maddeleri bölümündeki sigara miktarına ek olarak 200 adet sigara daha alabilir.

9- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ve 2022/9 sayılı Genelgeye göre;

I. Navlun giderinin dahil olduğu teslim şekillerinde navlun gideri belgede ayrı gösterilmemişse fiilen ödenen veya ödenecek fiyata 3 Avro tutarında emsal navlun gideri eklenir.

II. Tebliğ hükümlerine aykırılık nedeniyle uygulanacak müeyyide, basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamındaki her bir taşıma senedi bazında ayrı değerlendirilir.

III. Tebliğ kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranır.

IV. Operatörler, yetki kapsamında beyan edilen gönderilere ilişkin ticari belgeleri üç yıl süreyle saklar.

V. Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında dolaylı temsil yetkisi kapsamında yurda getirilen eşyada ulusal transit rejiminde asıl sorumlu operatördür.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III

B) I ve IV

C) III ve IV

D) II, III ve IV

E) III, IV ve V

10- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

B) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

C) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

D) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

E) Operatörün işleticisi olduğu geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğü

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M36 · Posta ve Hızlı Kargo, Yolcu Beraberi Eşya — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	E	A	B	D	E	C	B	C	D

1. **A** **Déclaration en Douane**

Gümrük Yönetmeliği md. 459, 461, 468; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 175

Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için Déclaration en Douane'lar gümrük idaresince beyanname olarak kabul edilir. Déclaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler için sözlü beyan formu düzenlenir; ticari nitelikteki eşya için ise gümrük beyannamesi verilir. Teslim Kağıdı, gümrük işlemleri bitirilen kolinin gümrükle ilişiği kalmadığını gösteren belgedir; vergiler tahsil edildiğinde Vezne Alındısı verilir; Posta Teslim Bordrosu (CN-38 veya CN-41) ise posta eşyasının aynı il içindeki havalimanından Posta İşleme Merkezine sevkinde kullanılır. En güçlü tuzak sözlü beyan formudur: o da ticari olmayan posta eşyasında kullanılır, fakat yalnız Déclaration en Douane olmadan gelen koliler için düzenlenir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 459, 461, 468; GK 175)

2. **E** **Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklardan dolayı usulsüzlük cezası uygulanır.**

Gümrük Yönetmeliği md. 460, 462, 469, 474

Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklardan dolayı ceza aranmaz; ceza hükümleri yalnız ticari nitelikteki eşyanın beyanında tespit edilen fark ve aykırılıklara uygulanır. Muayene ile görevli memurlar kolileri posta idaresi memurlarının huzurunda muayene eder; ticari nitelikte olmayan eşyanın muayenesi örnekleme yöntemiyle yapılır. Gümrük veznesi bulunmayan posta idarelerinde vergileri posta idaresi tahsil eder ve en geç bir hafta içinde gümrük veznesine öder. Posta idaresi, gümrük memurlarının ölçü aletleri, büro, telefon, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarını bedelsiz karşılar; posta eşyasının konulduğu yerler genel antrepo sayılır. En güçlü tuzak posta idaresinin giderleri bedelsiz karşılamasıdır: bu yükümlülük kamu hizmetine aykırı görülerek yanlış sanılabilir, ancak Yönetmelikte birebir yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 460, 462, 469, 474)

3. **A** **Gelen eşyada Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmalarına tabidir; gönderilecek ticari eşyada antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir aydır.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 174; Gümrük Yönetmeliği md. 469

Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya giden eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur ve eşyanın buralardaki bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir. Gümrük Yönetmeliği ise posta yoluyla yurt dışına gönderilecek ticari eşya için ayrı bir süre koyar: bu eşya gümrüğün gözetimi ve posta idaresinin sorumluluğu altındaki genel antrepolarda antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay bekletilebilir. Uluslararası anlaşmalardaki bekleme süreleri sonunda elde kalan koliler tasfiye için gümrük idaresine bildirilir. En güçlü tuzak bir aylık sürenin başlangıcını posta idaresine teslim tarihine bağlayan seçenektir: süre doğrudur, fakat başlangıç antrepo beyannamesinin tescil tarihidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 174; GY 469, 473)

4. **B** **I, III ve V**

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) md. 4

Tebliğe göre hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığında operatörün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hava kargo acentesi olarak yetkilendirilmiş olması gerekir (I doğru). Posta idaresi için başvuru koşullarından yalnız gümrük müşaviri şartı ile X-ray, barkod okuyucu ve bant sistemi gibi teknik altyapı şartı aranır; bu nedenle posta idaresi de en az iki gümrük müşaviriyle çalışmak zorundadır (II yanlış). 03.01.2026 tarihli ve 02.03.2026'da yürürlüğe giren değişiklikle müşavir şartı; şirket bünyesinde asgari iki müşavir istihdamı, asgari iki müşavirle sözleşme ya da asgari iki müşavir görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yoluyla karşılanabilir (III doğru). Yalnız ihracat eşyasının konulacağı geçici depolama yerlerinde aranmayan donanım X-ray cihazı değil, otomatik barkod okuyucu ve yürüyen bant sistemidir (IV yanlış). Yalnız hava yolu veya yalnız kara yolu yetkisinde 10.000.000 TL, iki yetki birlikte kullanılacaksa 20.000.000 TL teminat mektubu verilir (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: posta idaresinin diğer koşullardan muaf tutulması, müşavir şartından da muaf olduğu izlenimini verir; oysa muafiyetin dışında bırakılan şartlardan biri tam olarak gümrük müşaviri şartıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği 4)

5. **D** **Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen çek ve nakit para, basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilerek alıcısına teslim edilir.**

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) md. 10; 2022/9 sayılı Genelge

Genelgeye göre posta veya hızlı kargo yoluyla gelen çek ve nakit para basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilemez; alıcısına teslim edilmeyerek rezerve odasında muhafaza edilir, nakit para için alıcıdan açıklama alınır ve Nakit Açıklama Tutanağı düzenlendikten sonra sözlü beyanla teslim edilir. Bir basitleştirilmiş beyannameye ithalatta en fazla 500, ihracatta en fazla 2.500 taşıma senedi eklenebilir. Gerçek kişiye gelen, 1500 Avro'yu aşmayan ve ticari olmayan eşya normal usulde detaylı beyanla ve BS20 koduyla beyan edilir. Tebliğe göre aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir; aşan kısım sonraki aya devredilemez. Operatörler bildirimden itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz. En güçlü tuzak BS20 koduyla detaylı beyan cümlesidir: posta eşyasının hep basitleştirilmiş beyanla işlem gördüğü sanılır, oysa gerçek kişiye gelen bu eşya normal usulde detaylı beyana tabidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği 10; Genelge 2022/9 I, IV)

6. **E** **Kesin satış, ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır ve bu süre uzatılmaz.**

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) md. 10, 13

Tebliğe 06.11.2025'te eklenen hükümlere göre brüt 600 kilogram ve 30.000 Avro sınırları dahilindeki konsinye ihracat, Bakanlıkça belirlenen muafiyet ve rejim koduyla ve proforma fatura eklenerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle beyan edilir. Konsinye gönderilen eşyanın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz. Konsinye ihraç izin süresi içinde satılamayan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde geri getirilir; herhangi bir nedenle geri getirilen eşya, basitleştirilmiş beyannameyle ihraç edilmiş eşyanın geri gelmesine ilişkin hükümlere göre, aynı ağırlık ve kıymet sınırları dahilinde işlem görür. En güçlü tuzak bir defaya mahsus uzatma seçeneğidir: süre doğrudur, fakat Tebliğ 'bu süre uzatılmaz' diyerek uzatmayı açıkça kapatır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği 10, 13)

7. **C** **7**

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) md. 12; Gümrük Yönetmeliği md. 462

Tebliğe göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir; gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler eşyanın operatöre teslimini takip eden yedi gün içinde ödenir. Posta idaresi için bu süre, Gümrük Yönetmeliği uyarınca eşyanın alıcısına tesliminden itibaren başlar; posta idaresi tahsil ettiği paraları en geç bir hafta içinde gümrük veznesine öder. Üç iş günü teslim bilgilerinin gümrüğe iletilme süresi, beş bir takvim ayındaki taşıma senedi sınırı ve belgelerin saklama yılı, on beş gün başvurunun Bakanlığa gönderilme ve karara bağlanma süresidir; otuz gün Tebliğde ödeme süresi olarak geçmez. En güçlü tuzak beştir: aynı Tebliğin sayı havuzunda en sık geçen sayıdır, fakat ödeme süresi yedi gündür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği 12; GY 462)

8. **B** **Ek-9'daki listenin tüketim maddeleri bölümünde yer alan eşya, yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki süreler içinde de getirilebilir.**

2009/15481 sayılı Karar md. 58; 2011/39 sayılı Genelge

Karara göre Ek-9 listesinin (A) bölümündeki eşya yalnız yolcu beraberinde getirilebilir; (B) bölümündeki eşya ise yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir. Genelge de tüketim maddeleri bölümündeki eşyanın sadece yolcu beraberinde getirilebileceğini tekrarlar. Genelgeye göre nakil vasıtalarının sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmaz; giriş ve çıkışın her ikisi de kara yoluyla yapılmışsa hediyelik ve kişisel eşya muafiyetinden yararlanmak için yolcunun gittiği ülkede üç gün kalması gerekir; listedeki evcil hayvanlar kedi, köpek ve kuşla sınırlıdır; tüketim maddeleri bölümündeki sigara miktarına ek olarak 200 adet sigara daha alınabilir. En güçlü tuzak ilave 200 adet sigara hakkıdır: limitin aşılması gibi göründüğü için yanlış sanılabilir, ancak Genelgede açıkça tanınmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2009/15481 Karar 58; Genelge 2011/39)

9. **C** **III ve IV**

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) md. 10, 15, 17, 18; 2022/9 sayılı Genelge

Genelgeye göre navlun giderinin dahil olduğu teslim şekillerinde navlun belgede ayrı gösterilmemişse fiilen ödenen fiyata 3 Avro emsal navlun gideri eklenir (I doğru). Tebliğe 06.11.2025'te eklenen hükme göre müeyyide basitleştirilmiş beyan kapsamındaki her bir taşıma senedi bazında ayrı değerlendirilir; ancak birden fazla taşıma senedinde aynı mahiyette veri alanı düzeltilecekse usulsüzlük cezası yalnız beyanname için uygulanır (II doğru). Tebliğ kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz (III yanlış). Ticari belgeler üç değil beş yıl süreyle saklanır (IV yanlış). Kara yolu ile hızlı kargoda yurda getirilen eşyada ulusal transit rejiminde, gönderilen eşyada hem ulusal hem ortak transit rejiminde asıl sorumlu operatördür (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: usulsüzlük cezasının beyanname başına bir kez uygulanacağı sanılır, oysa kural taşıma senedi bazında değerlendirmedir; beyanname bazında uygulama yalnız aynı mahiyetteki düzeltmeler için istisnadır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği 10, 15, 17, 18; Genelge 2022/9 II)

10. **D** **Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)**

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) md. 4, 6, 10; 2022/9 sayılı Genelge

> Tebliğin 06.11.2025'te değiştirilen hükmüne göre hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri havalimanı gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir; kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri ise Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenir. Genelge bu yetkili müdürlükleri tek tek sayar. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü operatör başvurusunun yapıldığı ve yerinde tespitin yapıldığı makamdır; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yolu taşımacılık belgesini, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hava kargo acentesi yetkisini verir. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerinde operatör yalnız kendi işlettiği geçici depolama yerindeki eşyanın işlemlerini yürütebilir; bu bir kısıttır, yetki belirleme değildir. En güçlü tuzak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüdür: operatörle ilgili başvurular bu makama yapılır, fakat yetkili gümrük müdürlüklerini Bakanlık belirler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği 4, 6, 10; Genelge 2022/9 I-5)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M37 · SINIR TİCARETİ

8 soru · 12 dakika

1- Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)'e göre İthalat Uygunluk Belgesinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İthalat Uygunluk Belgesi üç nüsha olarak düzenlenir ve ikinci nüshası ilgili gümrük idaresine gönderilir.

B) İthalat Uygunluk Belgesine ilişkin başvurular, Sekretarya tarafından en geç on iş günü içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

C) İthalat Uygunluk Belgesinin bir örneği Sekretarya tarafından düzenlendiği gün Valiliğe gönderilir.

D) İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler aynı takvim yılı içerisinde tekrar dağıtılabilir.

E) İthalat işlemlerinde İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısının gümrük beyannamesi üzerine kaydedildiği hususu ilgili gümrük idaresince aranır.

2- 4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'ın ithalat değer limitlerine ilişkin hükümlerine göre;

I. Her bir komşu ülke için ithalat değer limitleri; 75 milyon ABD Doları kadar tarım, 75 milyon ABD Doları kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon ABD Doları kadardır.

II. Bir komşu ülke için belirlenen ithalat değer limiti, ilgili sınır illerine nüfusları oranında paylaştırılarak tahsis edilir.

III. Tahsis edilen ithalat değer limiti oranları, ihtiyaç duyulması halinde yıl içinde değiştirilebilir.

IV. İller bazında tahsis edilen ithalat değer limitleri, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayının sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere tek ve maktu bir tarife uygulamaya yetkili makam ile bu yetkinin sınırı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A) Cumhurbaşkanı; ilgili kanunlarda belirtilen azami hadleri geçmemek şartıyla

B) Ticaret Bakanlığı; ilgili kanunlarda belirtilen azami hadleri geçmemek şartıyla

C) Cumhurbaşkanı; il bazında belirlenen yıllık ithalat değer limitini geçmemek şartıyla

D) İlgili Valilik; katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranları toplamını geçmemek şartıyla

E) İl Değerlendirme Komisyonu; her bir ürün için yıllık ithalat değer limitinin %5'ini geçmemek şartıyla

4- Van ilinde en az bir yıldır faaliyette bulunan ve Sınır Ticareti Belgesine sahip tacir (A), İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında Kapıköy Gümrük Kapısından İran'dan ithal ettiği ürünlerin bir bölümünü İstanbul'da yerleşik bir firmaya satmıştır. İbraz edilen menşe şahadetnamesi gerçeğe uygundur ve ithal edilen miktar belgede belirtilen miktarı aşmamaktadır.

Buna göre Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'ın müeyyide hükümleri uyarınca (A) hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Satılan ürünler için yalnızca gümrük mevzuatı uyarınca işlem yapılır; İthalat Uygunluk Belgesi geçerliliğini korur.

B) Eşyanın ithalinde ödenmesi öngörülen vergi ve mali yüklerin tamamı tahsil edilir ve ayrıca Gümrük Kanunu'na göre para cezası uygulanır; belgeler geçerliliğini korur.

C) İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir; İthalat Uygunluk Belgesi Valilikçe iptal edilir.

D) Ürünler tek ve maktu vergiyle ithal edildiğinden vergi farkı aranmaz; yalnızca İthalat Uygunluk Belgesi Valilikçe iptal edilir.

E) Sınır Ticareti Belgesi Valilikçe iptal edilir ve (A) adına bir daha Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez; vergi farkı aranmaz.

5- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi, sınır ticaretine konu edilemeyen ya da sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmeyen ürünler arasında yer almaz?

A) Petrol ve petrol ürünleri

B) Damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler

C) Fındık ve antepfıstığı

D) İthalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları

E) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ile ithali izne tabi tutulan ürünler

6- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre, Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulan İl Değerlendirme Komisyonunda yer alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) İl özel idaresi temsilcisi

B) Gümrük İl Müdürü

C) İl Defterdarı

D) İl Tarım ve Orman Müdürü

E) Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcisi

7- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre Sınır Ticaret Merkezinin teknik ve fiziki alt yapısının yetersiz hale gelmesi, çevre güvenliğinin sağlanamaması gibi durumlarda eksiklikler giderilinceye kadar merkezin faaliyetine geçici bir süre ara vermeye yetkili merci ile bu sürenin üst sınırı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A) İlgili Valilik; altı ay

B) Ticaret Bakanlığı; üç ay

C) İlgili Valilik; üç ay

D) Ticaret Bakanlığı; altı ay

E) Strateji ve Bütçe Başkanlığı; bir yıl

8- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in Sınır Ticareti Belgesine ilişkin hükümlerine göre;

I. Sınır Ticareti Belgesi üç yıl süreyle geçerlidir ve süresi sona ermeden yapılan başvurunun İl Değerlendirme Komisyonunca uygun görülmesi halinde Valilikçe vize edilmek suretiyle birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

II. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf veya tacir adına da Sınır Ticareti Belgesi düzenlenebilir.

III. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda sayılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan tacire, cezasını çekmiş ya da affa uğramış olsa dahi Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez.

IV. Sınır Ticareti Belgesi, İl Değerlendirme Komisyonunun uygun görmesi halinde aynı ilde faaliyet gösteren başka bir tacire devredilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M37 · Sınır Ticareti — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	A	C	E	A	D	B

1. **B** **İthalat Uygunluk Belgesine ilişkin başvurular, Sekretarya tarafından en geç on iş günü içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir.**

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) md. 8, 12

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre İthalat Uygunluk Belgesi başvuruları Sekretaryaya yapılır ve Sekretarya tarafından en geç beş iş günü içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir; Komisyona intikal eden talepler ise en geç on iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yanlış ifade, Komisyonun değerlendirme süresini Sekretaryanın iletme süresinin yerine koymuştur. Belgenin üç nüsha düzenlenmesi (birinci nüsha Sekretaryada kalır, ikinci nüsha gümrük idaresine gönderilir, üçüncü nüsha esnaf veya tacire verilir), bir örneğinin düzenlendiği gün Valiliğe gönderilmesi, kullanılmayan limitlerin aynı takvim yılı içerisinde tekrar dağıtılabilmesi ve ithalatta belgenin tarih ve sayısının beyannameye kaydedildiğinin gümrük idaresince aranması Tebliğdeki düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak kullanılmayan limitlere ilişkin ifadedir: limitlerin sonraki yıla devri yasaklandığı için yeniden dağıtım da yasakmış gibi görünür, oysa aynı takvim yılı içinde tekrar dağıtım mümkündür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD STT 8, 12)

2. **C** **I, II ve IV**

4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar md. 7

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre ithalat değer limitleri her bir komşu ülke için 75 milyon ABD Doları kadar tarım, 75 milyon ABD Doları kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon ABD Doları kadardır; limit daha az olarak da belirlenebilir (I doğru). Limitlerin tahsisi, komşu ülke için belirlenen limitin ilgili sınır illerine nüfusları oranında paylaştırılmasıyla yapılır (II doğru). Tahsis edilen ithalat değer limiti oranları yıl içinde değiştirilemez ve bir sonraki yıla devredilemez (III yanlış). İller bazında tahsis edilen limitler Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayının sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilir; Valilikler de bildirimi takip eden beş iş günü içinde esnaf ve tacire duyurur (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: Tebliğ kullanılmayan limitlerin aynı takvim yılında tekrar dağıtılmasına izin verir, fakat bu, illere tahsis edilen oranların yıl içinde değiştirilebileceği anlamına gelmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD STK 7)

3. **A** **Cumhurbaşkanı; ilgili kanunlarda belirtilen azami hadleri geçmemek şartıyla**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 172; Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar md. 9

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye, sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarını belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen azami hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Aynı hükme göre sınır ticaret merkezleri gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir. Ticaret Bakanlığı Karar uyarınca koordinasyon sağlamaya, düzenleme yapmaya ve ithalatı sınırlandırmaya yetkilidir; tarifeyi uygulama yetkisi ona ait değildir. Katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranlarının toplamı, Karar'da tek ve maktu verginin nasıl hesaplanacağını gösterir, yetkinin sınırı değildir. Yıllık ithalat değer limiti ve bu limitin %5'i, İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değerine ilişkin sınırlardır. En güçlü tuzak Ticaret Bakanlığıdır: Karar'ın uygulamasında geniş yetkisi vardır, ancak Kanun tarifeyi uygulama yetkisini Cumhurbaşkanına vermiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 172; STK 9, 20)

4. **C** **İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir; İthalat Uygunluk Belgesi Valilikçe iptal edilir.**

4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar md. 9, 17

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre sınır ticaretiyle ithal edilen ürünler yalnızca Karar kapsamındaki sınır illerinde satılabilir. Bu ürünlerin Karar kapsamındaki iller dışında satıldığı tespit edilirse İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgiliden tahsil edilir; bu eylemi gerçekleştirenin İthalat Uygunluk Belgeleri Valilikçe iptal edilir ve adına bir daha İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmez. Vakada İstanbul Karar kapsamındaki illerden değildir. Gümrük mevzuatı uyarınca işlem, belgede belirtilen miktardan fazla ithalat halinde; vergilerin tahsiline ek olarak Gümrük Kanunu'na göre para cezası, gerçek dışı menşe belgesi ibrazı halinde uygulanır; vakada her iki durum da yoktur. Sınır Ticareti Belgesinin iptali ve bir daha düzenlenmemesi belgenin devredildiğinin tespitine bağlanmıştır. En güçlü tuzak para cezası ekleyen seçenektir: vergi tahsili ortaktır, fakat para cezası yalnız gerçek dışı menşe belgesiyle ithalatta öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD STK 9, 17)

5. **E** **Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ile ithali izne tabi tutulan ürünler**

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar md. 11, 18; Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ md. 11

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre ihracı ve ithali mevzuatla yasaklanmış maddeler, damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler, petrol ve petrol ürünleri, harp araç ve gereçleri kapsamındaki ürünler, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler ile canlı hayvan ve hayvansal ürünler sınır ticaretine konu edilemez. Tebliğ ise yerli üretimin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çay, şeker, fındık ve antepfıstığının, ayrıca ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi veteriner ilaçlarının sınır ticareti yoluyla ithalatına izin vermez. İthalat Rejimi Kararı, İhracat Rejimi Kararı, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve diğer mevzuatla ihracı ve ithali izne tabi ürünlerin sınır ticaretine konu edilmesi ise yasak değildir; ilgili mercilerin izni ile mümkündür. En güçlü tuzak veteriner ilaçlarıdır: o da izne tabi bir üründür, ancak Tebliğ bu ürün grubunu ayrıca sayarak sınır ticareti yoluyla ithalatını tamamen yasaklamıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD STK 11, 18; STT 11)

6. **A** **İl özel idaresi temsilcisi**

4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar md. 4, 5

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre İl Değerlendirme Komisyonu, Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, İl Defterdarı, Gümrük İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile ilde bulunan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur. Komisyon Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını karara bağlar; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılımcıların oy çokluğu ile karar verir. İl özel idaresi bu listede yoktur; Karar, il özel idareleri tarafından veya bunlar adına kurulan vakıf, dernek ve firmaların sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapamayacağını ayrıca hükme bağlar. En güçlü tuzak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcisidir: kamu kurumu olmadığı için listede değilmiş gibi görünür, fakat ilde bulunan Birliğin temsilcisi Komisyonda açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD STK 4, 5, 18)

7. **D** **Ticaret Bakanlığı; altı ay**

4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar md. 15, 16

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre Sınır Ticaret Merkezinin teknik ve fiziki alt yapısının yetersiz hale gelmesi, çevre güvenliğinin sağlanamaması, giriş ve çıkışlarının denetim altına alınamaması gibi durumlarda, Bakanlıkça resen veya Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İçişleri ya da Milli Savunma Bakanlıklarından en az birinin teklifi üzerine, eksiklikler giderilinceye kadar merkezin faaliyetine Bakanlıkça geçici bir süre ara verilebilir; bu süre altı ayı geçemez. Karar'da Bakanlık Ticaret Bakanlığıdır. Valilikler ise merkezin ve yollarının inşasını, teknik ve fiziki alt yapısının kurulmasını, giriş-çıkış, iç ve çevre güvenliğinin sağlanmasını ve merkezin işletilmesini yürütür; ara verme kararı onların görevi değildir. Üç ay, Sınır Ticaret Merkezlerine ithal veya ihraç hükmüyle konulan eşyanın orada kalış süresidir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı yalnız teklif ve görüş veren kurumlardandır. En güçlü tuzak altı ay süresini Valiliğe bağlayan seçenektir: süre doğrudur, fakat merkezin işletilmesi Valilikte olsa da faaliyete ara verme yetkisi Bakanlığındır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD STK 4, 15, 16)

8. **B** **I ve III**

4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar md. 6; Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ md. 7

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre Sınır Ticareti Belgesi üç yıl süreyle geçerlidir; geçerlik süresi sona ermeden başvurulması ve talebin İl Değerlendirme Komisyonunca uygun görülmesi halinde belgenin geçerliliği Valilikçe vize edilmek suretiyle bir yıllık sürelerle uzatılabilir (I doğru). Tebliğe göre hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf veya tacir adına Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez (II yanlış). 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dahil Karar'da sayılan kanunlardaki suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan esnaf ve tacire, cezalarını çekmiş ya da affa uğramış olsalar dahi belge düzenlenmez (III doğru). Sınır Ticareti Belgesi hiçbir şekilde devredilemez; devredildiği tespit edilirse belge Valilikçe iptal edilir ve ilgili adına bir daha belge düzenlenmez (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: belgeyle ilgili başvuruları Komisyon değerlendirdiği için devrin de Komisyon onayıyla mümkün olduğu sanılabilir, oysa Karar devri hiçbir şekilde kabul etmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD STK 6; STT 7)

BÖLÜM M38 · TASFİYE I — GK 177-180 VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ

14 soru · 21 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, ihaleye çıkarılacak veya perakende satılacak tasfiyelik eşya için ihale ilanının yayımlandığı ya da perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması istenebilecek eşya aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilen süre içinde kendisine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya

B) Gümrüğe terk edilen eşya

C) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya

D) Diğer mevzuatla Gümrük Kanunu'na göre tasfiyesi öngörülen eşya

E) Kaçakçılıkla Mücadele hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya

2- (A) Ltd. Şti. adına gelen eşya, süresi içinde kendisine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmadığı için tasfiyelik hale gelmiş ve eşyanın satışı için ihale ilanı yayımlanmıştır. Eşya henüz satılmamıştır. (A) Ltd. Şti., bu uygulamadan ilk kez yararlanmak üzere gümrük idaresine başvurarak eşyanın serbest dolaşıma sokulmasını talep etmiştir.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca talebin kabulü için, varsa cezalar ile ambarlama, elleçleme ve diğer giderlere ek olarak eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde kaçı oranında bir tutarın ödenmesi gerekir?

A) %1

B) %3

C) %10

D) %15

E) %50

3- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, istekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüklerince yapılacak ihalelere katılamayacak olanlar arasında sayılmamıştır?

A) Genel Müdürlükçe işletme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklananlar

B) Bölge müdürlüklerinde tasfiye işlemleri ile görevli olanların eşleri

C) Elektronik satışlara ilişkin sisteme erişim yetkisi olanlar

D) Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları

E) İşletme müdürlüklerindeki görevlerinden ayrılmış olup ayrılma tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olanlar

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Kaçakçılıkla Mücadele hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın tasfiye edilmemesi için ne zamandan itibaren hangi süre içinde teslim alınması gerekir?

A) Mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde

B) Eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde

C) Eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde

D) Mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde

E) Eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun tasfiye edilen eşyanın satış bedeline ilişkin hükümlerine göre;

I. Gümrük Kanunu kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

II. Kaçakçılık kapsamında satış suretiyle tasfiye edilen eşyanın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri de sahibine iade edilir.

III. Üzerinde haciz, rehin veya ipotek şerhi bulunan taşıtların tasfiyesinde bu şerhler, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılır.

IV. Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilen kaçak eşyanın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri, kural olarak hangi tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir?

A) Tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarih

B) Tasfiye kararının alındığı tarih

C) İhale bedelinin ödendiği tarih

D) Kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarih

E) Mahkemenin müsadere kararının kesinleştiği tarih

7- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre antrepoda bulunan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmediği için tasfiyelik hale gelen eşya ihale yoluyla satılmıştır. Eşyaya ilişkin bilgiler şöyledir:

- Satış bedeli: 200.000 TL
- Eşyaya ait gümrük vergileri: 40.000 TL
- Eşyaya ait para cezası: 20.000 TL
- İhale için fiilen yapılan ilan ve tellal giderleri: 6.000 TL

Buna göre satış bedelinden Yönetmelikte öngörülen sıra ve oranlarla yapılan dağıtımdan sonra eşya sahibi adına emanet hesabına alınacak tutar kaç TL'dir?

A) 4.000
B) 10.000
C) 30.000
D) 45.000
E) 104.000

8- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre açık artırma salonlarında ihale yoluyla satılan eşyanın bedelinin ödenmesi ve teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İhale bedelinin, ihalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, bekletilmeyecek eşyada ise iki iş günü içinde ödenmesi zorunludur.
B) İhale bedelinin süresi içinde ödenmemesi halinde satış bozularak teminat döner sermayeye gelir kaydedilir.
C) Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gün, bekletilmeyecek eşyanın ise üç gün içinde alıcı tarafından teslim alınması zorunludur.
D) Bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan yüzde ellisi döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır.
E) Yeniden ihraç amacıyla satılan eşya, ihale bedelinin ödendiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde gümrük müdürlüğünün denetiminde yurt dışı edilir.

9- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre imha yoluyla tasfiyeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mahkemesince imhasına karar verilenler hariç diğer eşyanın imhasına komisyonca karar verilir.
B) Depolanması amacıyla yediemine verilen eşyanın imhası, eşyayı yediemine veren gümrük idaresi tarafından yapılır.
C) Tespit ve tahakkuk belgesi itibariyle gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşyanın imhasından önce Bakanlıktan onay alınır.
D) İmha aşamalarının video çekimleri, imhayı yapan birim tarafından elektronik ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir.
E) Kaçak eşya ile işletme müdürlüklerine ait tasfiye ambarlarındaki eşyanın imha giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanır.

10- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre özel yolla tasfiyede, tasfiyeye tabi tutulan eşya ile bu eşyanın verilebileceği kişi veya kurum arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Antika, müze ve sanat eşyası – Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Komisyonca hurda ve ilk madde haline geldiği tespit olunan eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
C) Yurt içinde Türk Lirasına çevrilemeyen döviz cinsi banknotlar – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
D) Kıymetli maden ve taşlar ile mücevherat – Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
E) Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenen eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

11- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bekleme süresi dolarak tasfiyelik hale gelen eşya için geçici depolama ve antrepo işleticileri tarafından düzenlenen tasfiye listesinin ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde
B) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde
C) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde
D) Tespit ve tahakkuk belgesinin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde
E) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde

12- Tasfiye Yönetmeliği'nin ihale yoluyla satışta teminat ve satış bedelinin taksitlendirilmesine ilişkin hükümlerine göre;

I. İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, eşyanın ihaleye esas bedelinin en az yüzde onu oranında teminat alınır.

II. İhaleye esas bedeli 1.000.000 TL'yi geçen eşyada 100.000 TL teminat bedeli alınır.

III. Eşya satış bedelinin 10.000 TL'den az olmaması şartıyla alıcının talebine göre yirmi dört ayı geçmemek üzere taksitlendirme yapılabilir.

IV. 5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyesi amacıyla yapılan satışlarda da taksitlendirme yapılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, II ve III

13- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre Yönetmelikte yer alan süreler için ek süre verilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ek süre, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla Yönetmelikte belirlenmiş süreler kadar verilebilir.
B) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince ek süre verilir.
C) Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez.
D) Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanarak faiz alınır.
E) Kanunda öngörülen süreler de dahil olmak üzere tasfiyeye ilişkin bütün süreler için gümrük idaresince bir defaya mahsus ek süre verilebilir.

14- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi açık artırma suretiyle yapılan satışlarda uygulanan kurallar arasında yer almaz?

A) İhaleye esas bedel kadar teklif gelmemesi halinde, verilen en yüksek teklifin ihaleye esas bedelin en az yüzde ellisini bulması durumunda satış yapılır.
B) Damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir; ödenmemesi halinde teminatı döner sermayeye gelir kaydedilir.
C) Teminatı yeterli olmadığı halde teklif veren alıcının, yüzde ona kadar olan eksik teminat bedelini tamamlamasına izin verilir.
D) İhaleye esas bedeli 1.000 TL'den çok olan eşya için pey miktarı, 100 TL'den az olmamak üzere ihale komisyonunca belirlenir.
E) İhalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşyanın en geç üç ay içinde satışa sunulması esastır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M38 · Tasfiye I — GK 177-180 ve Tasfiye Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	C	D	B	C	D	B	D	C	E	A	B	E	A

1. **A** **Verilen süre içinde kendisine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 177, 179*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihaleye çıkarılacak veya perakende satılacak tasfiyelik eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya yeniden ihracı istenebilir. Ancak Kanun bu imkânı bazı eşya için kapatmıştır: tahlilden arta kalan ve bir ay içinde alınmayan numunelik eşya, gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan eşya, diğer mevzuatla Gümrük Kanunu'na göre tasfiyesi öngörülen eşya ve Kaçakçılıkla Mücadele hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya için bu hüküm uygulanmaz. Verilen süre içinde kendisine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için işlemlere başlanmamış eşya bu istisnalar arasında değildir; hak sahibi rejime tabi tutma talebinde bulunabilir. En güçlü tuzak numunelik eşyadır: bir aylık bekleme süresi dolduğu için sıradan bir süre aşımı gibi görünür, fakat Kanun numunelik eşyayı bu imkânın dışında tutmuştur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 177, 179)

2. **C** **%10** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 179*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinin kabulü, varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin %1'i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanılmak istenirse %3'ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır. Başvuru ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satış gerçekleşmeden önce yapılırsa ödenecek tutar CIF değerinin %10'udur. Vakada başvuru ilk kez yapılmıştır, ancak ihale ilanı yayımlandıktan sonra ve satıştan önce yapıldığı için oran %10'dur. %15 ve %50, Tasfiye Yönetmeliğinde satış bedelinden hizmet karşılığı ve satış masrafları karşılığı ayrılan oranlardır. En güçlü tuzak %1'dir: başvuru ilk kez yapıldığı için cazip görünür, fakat bu oran ihale ilanından önce yapılan başvuruya aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 179)

3. **D** **Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları** *Tasfiye Yönetmeliği md. 43*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre istekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüklerince yapılacak ihalelere Genel Müdürlükçe ihalelere katılmaktan yasaklananlar; Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüklerinde görevli olanlar, elektronik satışlara ilişkin sisteme erişim yetkisi olanlar ve bölge müdürlüklerinde tasfiye işlemleri ile görevli olanlar ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları; bu kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip olduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler katılamaz. İşletme müdürlüklerindeki görevinden ayrılanlar da ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle ihalelere giremez. Gümrük müşavirleri ve yardımcıları bu listede yoktur; mesleği gereği gümrük işlemlerinde bulunmaları ihaleye katılmalarına engel değildir. En güçlü tuzak görevden ayrılanlara ilişkin seçenektir: görevden ayrılan kişi artık personel olmadığı için yasak dışında sanılabilir, ancak Yönetmelik bir yıllık bekleme süresi öngörür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 43)

4. **B** **Eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 177*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Kaçakçılıkla Mücadele hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya tasfiye edilir. Süre mahkeme kararının kesinleşmesiyle değil, teslim alma için yapılan tebliğle başlar. Bir yıl, emanete alınan tutarların iadesi için mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren tanınan başvuru süresidir. On beş gün, Tasfiye Yönetmeliğinde teslim alınan eşyanın tasfiye yolunun komisyonca belirlenme süresidir; altı ay ise bulunduğu yerde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresinin üst sınırıdır. En güçlü tuzak mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren otuz gündür: süre doğrudur, fakat başlangıç anı tebliğ tarihidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 177, 180; Tasfiye Yön. 14)

5. **C** **I, III ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 180*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Kanun kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz; usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir (I doğru). Kaçakçılık kapsamında satılan eşya ve taşıtların satış bedelleri sahipleri adına emanete alınır; eşyanın sahibine iadesine karar verilirse bu tutar sahibine ödenir, ancak tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade edilmez; müsadere kararı verilirse satış bedeli döner sermaye işletmesine irat kaydedilir (II yanlış). Üzerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılır (III doğru). Emanete alınan tutarların iadesi için sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul edilir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: satış bedeli gerçekten sahibine ödenir, fakat Kanun gümrük vergilerinin iade edilmeyeceğini açıkça söyler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 180)

6. **D** **Kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarih** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 180*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri; eşya için gümrük beyannamesi verilmişse beyannamenin tescil edildiği tarihteki, kaçak eşya için kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihteki, bu tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir. Tespit ve tahakkuk belgesinin tarihi yalnız yedek kuraldır. Tasfiye kararının alındığı tarih, taşıtlar üzerindeki haciz, rehin, ipotek gibi şerhlerin kalkmış sayıldığı andır. İhale bedelinin ödendiği tarih, eşyanın teslim alınması ve yeniden ihraç süresinin başlangıcıdır. Müsadere kararı, satış bedelinin döner sermaye işletmesine irat kaydedilmesi sonucunu doğurur. En güçlü tuzak tespit ve tahakkuk belgesinin tarihidir: aynı hükümde geçer, fakat yalnız beyanname ve tutanak tarihleri bilinmediğinde uygulanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 180)

7. **B** **10.000** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 177, 180; Tasfiye Yönetmeliği md. 64*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre antrepoda beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşyanın satış bedelinden sırasıyla hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar karşılığı olarak yüzde on beşi, gümrük vergileri, satış için yapılmış masraflar karşılığı olarak yüzde ellisi ve para cezaları ayrılır; artan para eşya sahibi adına emanet hesabına alınır. Hizmet karşılığı = 200.000 × %15 = 30.000 TL; gümrük vergileri = 40.000 TL; satış masrafları karşılığı = 200.000 × %50 = 100.000 TL; para cezası = 20.000 TL. Emanete alınacak tutar = 200.000 − 30.000 − 40.000 − 100.000 − 20.000 = 10.000 TL. Fiilen yapılan ilan ve tellal giderleri ayrıca düşülmez; satış masrafları yüzde elli oranındaki karşılıkla ayrılır. 104.000, yüzde elli yerine fiili gideri (6.000 TL) düşmekten; 4.000, yüzde elliye ek olarak fiili gideri de düşmekten; 30.000, para cezasını ayırmamaktan; 45.000, yüzde elliyi satış bedeline değil vergi düşüldükten sonra kalan 130.000 TL'ye uygulamaktan doğar. En güçlü tuzak 4.000'dir: ilan ve tellal gideri gerçek bir satış masrafıdır, fakat Yönetmelik bu masrafları satış bedelinin yüzde ellisiyle götürü olarak karşılar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 180; Tasfiye Yön. 64)

8. **D** **Bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan yüzde ellisi döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır.** *Tasfiye Yönetmeliği md. 40, 41*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan yüzde on beşi döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır; eşya yeniden satılıp teslim edilirse emanetteki tutar talep üzerine ilk alıcıya iade edilir. Yanlış ifade yüzde on beşi yüzde elli yapmıştır; yüzde elli, satış bedelinin dağıtımında satış masrafları karşılığı ayrılan orandır. İhale bedelinin yedi gün, bekletilmeyecek eşyada iki iş günü içinde ödenmesi, süresinde ödenmezse satışın bozulup teminatın gelir kaydedilmesi, eşyanın ödemeyi izleyen on gün, bekletilmeyecek eşyada üç gün içinde teslim alınması ve yeniden ihraç amacıyla satılan eşyanın ödemeden itibaren otuz gün içinde gümrük müdürlüğü denetiminde yurt dışı edilmesi Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak teslim süresine ilişkin ifadedir: iki ayrı süre (on gün ve üç gün) aynı cümlede verildiği için karışık görünür, fakat ikisi de doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 40, 41, 64)

9. **C** **Tespit ve tahakkuk belgesi itibariyle gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşyanın imhasından önce Bakanlıktan onay alınır.** *Tasfiye Yönetmeliği md. 61, 62, 63*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tespit ve tahakkuk belgesi itibariyle gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşyanın imhasından önce Bakanlıktan değil, bölge müdürlüğünden onay alınır. Mahkemece imhasına karar verilenler dışındaki eşyanın imhasına komisyonca karar verilmesi, yediemine verilen eşyanın imhasının eşyayı yediemine veren gümrük idaresince yapılması, imha aşamalarının video çekimlerinin imhayı yapan birimce elektronik ortamda beş yıl saklanması ve kaçak eşya ile tasfiye ambarlarındaki eşyanın imha giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanması Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır. İmha giderlerinin eşya sahibinden alınması genel kuraldır; döner sermayeden karşılama kaçak eşya ve tasfiye ambarlarındaki eşyaya özgüdür. En güçlü tuzak imha giderine ilişkin ifadedir: genel kural eşya sahibinden tahsil olduğu için yanlış sanılabilir, ancak bu iki eşya grubu için gider açıkça döner sermayeye bırakılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 61, 62, 63)

10. **E** **Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenen eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu** *Tasfiye Yönetmeliği md. 59*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre özel yolla tasfiyede antika, müze ve sanat eşyası Kültür ve Turizm Bakanlığına; komisyonca hurda ve ilk madde haline geldiği tespit olunanlar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna; kıymetli maden ve taşlar ile mücevherat Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya Mal Müdürlüklerine; yolcu beraberinde getirilen veya bagajlarda unutulan ve yurt içinde Türk Lirasına çevrilemeyen döviz cinsi banknot ya da madeni paralar Hazineye devredilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilebilir. Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenen eşya ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara taraflarca belirlenecek bedelle verilir. En güçlü tuzak hurda ve ilk madde eşleştirmesidir: aynı kurum yanlış eşleştirmede de geçtiği için ikisinden biri seçilir, oysa Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu yalnız hurda ve ilk madde haline gelmiş eşyanın alıcısıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 59)

11. **A** **Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde** *Tasfiye Yönetmeliği md. 30*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde her özet beyan veya transit beyannamesi ya da yerine geçen belge için ayrı ayrı geçici depolama ve antrepo işleticileri tarafından tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Gümrük idaresi ise tespit ve tahakkuk belgesini düzenleyip eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde işletme müdürlüklerine gönderir; işletme müdürlükleri de eşyayı belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alır. İki iş günü, bekleme süresi dolmamış olmakla beraber bekletilmeyecek eşya için öngörülmüştür. Üç iş günü, teminatı verilmeyen kaçak eşya naklinde kullanılan araçlar için tespit ve tahakkuk belgesi düzenleme süresidir. En güçlü tuzak otuz gündür: aynı fıkra zincirinde tespit ve tahakkuk belgesinin gönderilmesi için geçer, fakat işleticinin tasfiye listesi için süre on gündür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 30; GK 177)

12. **B** **I ve II** *Tasfiye Yönetmeliği md. 35, 44*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan eşyanın ihaleye esas bedelinin en az yüzde onu oranında teminat alınır (I doğru); ihaleye esas bedeli 1.000.000 TL'yi geçen eşyada 100.000 TL teminat bedeli alınır ve artırmaya bu teminat yeterli olanlar katılabilir (II doğru). Eşya satış bedelinin 10.000 TL'den az olmaması şartıyla alıcının yazılı talebi ve teminat verilmesiyle on iki ayı geçmemek üzere taksitlendirme yapılabilir; yirmi dört ay değildir (III yanlış). 5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hale gelen eşyanın satışında taksitlendirme yapılmaz; ayrıca vergi, resim, harç ve diğer giderler de taksitlendirilmez (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: 10.000 TL alt sınırı doğrudur, fakat taksit süresinin üst sınırı on iki aydır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 35, 44)

13. **E** **Kanunda öngörülen süreler de dahil olmak üzere tasfiyeye ilişkin bütün süreler için gümrük idaresince bir defaya mahsus ek süre verilebilir.** *Tasfiye Yönetmeliği md. 67*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre ek süre, Kanunda öngörülen süreler dışında Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla, Yönetmelikte belirlenmiş süreler kadar ve gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir. Yanlış ifade Kanundaki süreleri de ek süre kapsamına almıştır; Gümrük Kanunu'ndaki süreler, örneğin tespit ve tahakkuk belgelerinin otuz gün içinde intikali ve tasfiye idaresinin eşyayı otuz gün içinde teslim alması, bu yolla uzatılamaz. Süresi dışında yapılan müracaatta mücbir sebep veya beklenmeyen halin süre içinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ek süre verilmesi, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlememesi ve ödemeye ilişkin ek sürelerde tecil faizi alınması Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak süresi dışındaki müracaata ilişkin ifadedir: ek süre için başvurunun süre bitmeden yapılması şart olduğundan yanlış sanılabilir, ancak mücbir sebep belgesiyle süre dışında da ek süre verilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 67)

14. **A** **İhaleye esas bedel kadar teklif gelmemesi halinde, verilen en yüksek teklifin ihaleye esas bedelin en az yüzde ellisini bulması durumunda satış yapılır.** *Tasfiye Yönetmeliği md. 38*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre satışlarda eşyanın ihaleye esas bedeli kadar teklif gelmemesi halinde ihaleye esas bedelin altında teklif veren olup olmadığı sorulur ve verilen en yüksek teklifin ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılır; bulmaması halinde teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere kaydedilir. Yüzde elli, komisyonca değerlendirilen teklifin kime sunulacağını belirleyen eşiktir: yüzde elli ve üstündeki teklif üç iş günü içinde işletme müdürüne, altındaki teklif bölge müdürlüğüne sunulur. Damga vergisinin satış anında alıcıca ödenmesi, yetersiz teminatla teklif verenin yüzde ona kadar eksik teminatı tamamlayabilmesi, 1.000 TL'yi aşan eşyada pey miktarının 100 TL'den az olmamak üzere komisyonca belirlenmesi ve satılamayan eşyanın en geç üç ay içinde yeniden satışa sunulması Yönetmelikteki kurallardır. En güçlü tuzak yüzde ona kadar eksik teminat kuralıdır: teminat yetersizliği genellikle satıştan çıkarılma sebebi olduğu için yanlış sanılabilir, ancak Yönetmelik bu sınıra kadar tamamlamaya izin verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tasfiye Yön. 38)

BÖLÜM M39 · TASFİYE II — TASFİYE GENEL TEBLİĞLERİ

8 soru · 12 dakika

1- Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre e-ihalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşyanın satışa sunulma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En geç bir ay içinde; bekletilmeyecek eşyada iki iş günü içinde

B) En geç üç ay içinde; bekletilmeyecek eşyada iki iş günü içinde

C) En geç bir ay içinde; bekletilmeyecek eşyada on beş gün içinde

D) En geç on beş gün içinde; bekletilmeyecek eşyada iki iş günü içinde

E) En geç yedi gün içinde; bekletilmeyecek eşyada üç gün içinde

2- Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'in e-ihale usulüne ilişkin hükümlerine göre;

I. Kapalı teklif yönteminde e-ihale, işletme müdürünün onayını takip eden gün saat 09.00'da başlar.

II. Kapalı teklif yönteminde ihale için belirlenen bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale saati, bitiş saatinden itibaren otuz dakika uzatılır.

III. Uzatılmış bir kapalı teklif ihalesinde son bir saat içinde yeni teklif verilmeye devam edildikçe ihale sınırsız sayıda on beşer dakika uzatılır.

IV. Bekletilmeyecek eşya sadece açık teklif usulüyle satışa sunulur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II ve IV

3- Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre e-ihalede teminat ve ihale bedelinin ödenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teminat, tedavülde olan nakit Türk Parası olarak e-ihale için Döner Sermaye adına açılmış banka hesaplarına yatırılır.

B) Satış bedeli 10.000 TL'den az olmayan eşyada, alıcının talebi üzerine ihale bedeli on iki ayı geçmemek üzere taksitlendirilebilir.

C) Açık teklif yönteminde, ihaleye esas bedelin %75'i ve üzerinde olmak şartıyla en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat da ödeme yapılıncaya kadar bloke edilir.

D) Kullanıcının sistem üzerinden talebi halinde, iadesinde sakınca olmayan teminat yedi iş günü içerisinde kullanıcının banka hesabına iade edilir.

E) İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ödenmeden ve imzalı satış şartnamesi işletme müdürlüğünce teslim alınmadan eşya alıcıya teslim edilmez.

4- (C), 30 yaşında, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan bir kişidir. Eşi (B), Ticaret Bakanlığına bağlı bir gümrük müdürlüğünde muayene memuru olarak görev yapmaktadır; (B)'nin tasfiye işlemleriyle bir görevi yoktur. (C), sisteme üye olup bir işletme müdürlüğünün e-ihale yoluyla satışa sunduğu bir eşyaya teklif vermek istemektedir.

Buna göre Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (C), eşi tasfiye işlemleriyle görevli olmadığından teminat yatırarak e-ihaleye katılabilir.

B) (C), yalnızca açık teklif yöntemiyle yapılan e-ihalelere katılabilir.

C) (C), tüm Bakanlık personelinin eşleri ihalelere katılamayacağından e-ihaleye katılamaz.

D) (C), e-ihaleye katılabilir; ancak eşinin görev yaptığı gümrük müdürlüğünün ambarlarındaki eşyaya teklif veremez.

E) (C), e-ihaleye katılabilir; ancak verdiği teklif ihaleye esas bedelin %75'inin altında olamaz.

5- Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)'e göre kaçak eşyaya elkoyma ve eşyanın rızaen teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rızaen teslim edilerek muhafaza altına alınan eşya için ayrıca elkoyma kararı alınması zorunludur.

B) Elkoyma işlemi yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.

C) Hâkim kararını elkoymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklamazsa elkoyma kendiliğinden kalkar.

D) Elkoyma işleminin reddi halinde hukuk birimlerince yedi gün içinde kararı veren merciye itiraz edilir.

E) Arama, Rızaen Teslim ve Muhafaza Altına Alma Tutanağının tarihi, elkoyma tarihi olarak kabul edilir.

6- Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)'e göre işletme müdürlüğü ambarında bulunan ve kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt için alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilisi tarafından teminat yatırılmamıştır.

Buna göre işletme müdürlüğünün tespit ve tahakkuk belgesini talep etme süresi ile gümrük müdürlüğünün bu belgeyi gönderme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Otuz günü takip eden on gün içinde talep edilir; talep tarihinden itibaren iki iş günü içinde gönderilir.

B) Otuz günü takip eden üç iş günü içinde talep edilir; talep tarihinden itibaren on gün içinde gönderilir.

C) Otuz günü takip eden on beş gün içinde talep edilir; talep tarihinden itibaren on gün içinde gönderilir.

D) Alıkoyma tarihinden itibaren doksan gün içinde talep edilir; talep tarihinden itibaren otuz gün içinde gönderilir.

E) Otuz günü takip eden on gün içinde talep edilir; talep tarihinden itibaren on gün içinde gönderilir.

7- Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)'e göre;

I. Yurt içinde fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği şüphesiyle elkonulan eşyanın gümrük işlemleriyle bağlantısı kurulamazsa eşya gümrük idaresince teslim alınarak tasfiye ambarına konulur.

II. Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan ve fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya, bir gümrük işlemi ile bağlantılı olması halinde gümrük idaresine ait ambarlara alınır.

III. Gümrük idaresine teslim edilen deniz taşıtları teminatla teslim alınmazsa, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince belirlenen en yakın liman işletmesine teslim edilir.

IV. Masraflar sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı sürece deniz taşıtının tasfiyesi yoluna gidilmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre e-ihalenin tamamlanması, satışın iptali ve ihale bedelini ödemeyenlere uygulanacak yaptırım hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kapalı teklif yönteminde ihale, en yüksek teklif sahibine ihalenin sonucunun bildirilmesi ve sonucun sistemde duyurulmasıyla tamamlanmış sayılır.

B) Bir takvim yılı içinde iki defa ihale bedelini ödemeyen alıcı ile vekilleri, bir yıl süresince işletme müdürlüğünce yapılan ihalelere alınmaz.

C) Açık teklif yönteminde ihale, ihale konusu eşya için ödeme yapılması halinde tamamlanmış sayılır.

D) İşletme müdürlüğü, gerekçesini belirterek eşyanın teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın ihaleyi veya satışı iptal etmeye yetkilidir.

E) Alıcıya teslim edildikten sonra satışı iptal edilen eşya idarece belirlenecek sürede aynen iade edilmezse, ihale bedelinin yüzde yirmisi oranında bir tutar alıcı tarafından idareye ödenir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M39 · Tasfiye II — Tasfiye Genel Tebliğleri — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	B	C	A	E	D	B

1. **A** **En geç bir ay içinde; bekletilmeyecek eşyada iki iş günü içinde** *Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) md. 4, 11*

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre e-ihalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşya en geç bir ay içinde satışa sunulur; bekletilmeyecek eşya için bu süre iki iş günüdür. Üç ay, Tasfiye Yönetmeliğinde açık artırma salonlarında satılamayan eşyanın yeniden satışa sunulması için öngörülen süredir; Tebliğde ise e-ihaleye sunulan eşyanın en fazla üç ay süresince satışa sunulabileceği belirtilir. On beş gün, e-ihale kararından itibaren eşya bilgilerinin sisteme girilme süresi ve bekletilmeyecek eşyanın en fazla satışa sunulabileceği süredir. Yedi gün ihale bedelinin ödenme, üç gün bekletilmeyecek eşyanın teslim alınma süresidir. En güçlü tuzak üç aydır: salon ihalesindeki kuralla aynı sanılır, fakat e-ihalede yeniden satışa sunma süresi bir aydır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD E-ihale Tebliği 4, 11, 12; Tasfiye Yön. 38)

2. **C** **II ve IV** *Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) md. 4, 11*

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre kapalı teklif yönteminde e-ihale, işletme müdürünün sistem üzerinden onayını takip eden gün saat 12.00'de başlar ve ihale için belirlenen sürenin son günü saat 12.00'de biter; e-ihale süresi yedi günden az olamaz (I yanlış). Bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni teklif verilmesi veya teklifin artırılması halinde ihale saati otuz dakika uzatılır (II doğru). Uzatılmış ihalede aynı durum tekrar ederse ihale en fazla iki kez olmak üzere on beşer dakika daha uzatılır; uzatma sınırsız değildir (III yanlış). Bekletilmeyecek eşya sadece açık teklif usulüyle satışa sunulur; açık teklif yöntemiyle yapılan ihalelerde süre uzatımı yapılmaz (IV doğru). En güçlü tuzak I. önermedir: ihalenin onayı izleyen gün başladığı doğrudur, fakat başlangıç saati 12.00'dir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD E-ihale Tebliği 4, 11)

3. **B** **Satış bedeli 10.000 TL'den az olmayan eşyada, alıcının talebi üzerine ihale bedeli on iki ayı geçmemek üzere taksitlendirilebilir.** *Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) md. 8, 11*

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre ihale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ihalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün, bekletilmeyecek eşyada iki iş günü içinde ödenir ve ihale bedeli için taksitlendirme yapılmaz. Satış bedeli 10.000 TL'den az olmayan eşyada on iki aya kadar taksitlendirme, Tasfiye Yönetmeliğinde açık artırma salonlarında yapılan satışlar için öngörülmüştür; e-ihalede uygulanmaz. Teminatın nakit Türk Parası olarak Döner Sermaye adına açılmış banka hesaplarına yatırılması, açık teklif yönteminde %75 şartıyla en yüksek ikinci teklifin teminatının da bloke edilmesi, iadesinde sakınca olmayan teminatın talep halinde yedi iş günü içinde iade edilmesi ve bedel ile mali yükler ödenmeden ve imzalı şartname teslim alınmadan eşyanın teslim edilmemesi Tebliğdeki düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak ikinci teklifin teminatına ilişkin ifadedir: teminatın yalnız en yüksek teklif sahibinden tutulduğu sanılabilir, ancak açık teklif yönteminde ikinci teklifin teminatı da bloke edilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD E-ihale Tebliği 8, 11, 12; Tasfiye Yön. 44)

4. **C** **(C), tüm Bakanlık personelinin eşleri ihalelere katılamayacağından e-ihaleye katılamaz.** *Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) md. 10, 14*

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye olup ihalelere katılabilir; ancak istekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere tüm Bakanlık personeli ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları katılamaz. Vakada (B) Ticaret Bakanlığı personelidir; görevinin tasfiye işlemleriyle ilgili olmaması sonucu değiştirmez, bu yüzden eşi (C) e-ihaleye katılamaz. Yalnız tasfiye görevlilerini ve yakınlarını yasaklayan dar liste Tasfiye Yönetmeliğinde açık artırma salonlarındaki ihaleler için yer alır; e-ihalede yasak tüm Bakanlık personelini kapsar. Teklif yönteminin ya da eşyanın bulunduğu yerin bir önemi yoktur. Ayrıca kapalı teklif yönteminde istekli ihaleye esas bedelin altında da teklif verebilir; yüzde yetmiş beş, satışın doğrudan yapılabilmesi için en yüksek teklifin ulaşması gereken orandır. En güçlü tuzak katılabileceğini söyleyen seçenektir: Yönetmelikteki salon ihalesi listesine göre doğru olurdu, fakat e-ihalede yasak tüm Bakanlık personelinin eşlerini kapsar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD E-ihale Tebliği 10, 13, 14)

5. **A** **Rızaen teslim edilerek muhafaza altına alınan eşya için ayrıca elkoyma kararı alınması zorunludur.**

Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1) md. 4, 5

Kaçak eşya ve taşıtlara ilişkin Tasfiye Genel Tebliği'ne göre eşya sahibinin ya da bulunduran kişinin rızaen teslim ettiğine dair imzalı beyanı alınarak Arama, Rızaen Teslim ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı ile muhafaza altına alınan eşya veya taşıt için ayrı bir elkoyma veya alıkoyma kararı aranmaz; muhafaza altına alma işlemi elkoyma ile aynı neticeleri doğurur ve tutanağın tarihi elkoyma tarihi sayılır. Yanlış ifade, rızaen teslimde aranmayan kararı zorunlu hale getirmiştir. Rızaen teslim edilmeyen eşyada ise elkoyma işlemi yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur, hâkim kararını kırk sekiz saat içinde açıklamazsa elkoyma kendiliğinden kalkar; elkoymanın reddi halinde hukuk birimlerince yedi gün içinde itiraz edilir ve hâkim itirazı yerinde görmezse en çok üç gün içinde yetkili mercie gönderir. En güçlü tuzak kırk sekiz saate ilişkin ifadedir: yirmi dört saatlik onaya sunma süresiyle karıştırılabilir, fakat hâkimin kararını açıklama süresi kırk sekiz saattir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Kaçak Eşya Tebliği 4, 5)

6. **E** **Otuz günü takip eden on gün içinde talep edilir; talep tarihinden itibaren on gün içinde gönderilir.**

Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1) md. 8

Kaçak eşya ve taşıtlara ilişkin Tasfiye Genel Tebliği'ne göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtların alıkoyma veya muhafaza altına alınma tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilisi tarafından teminat yatırılmazsa, otuz günü takip eden on gün içinde işletme müdürlüğünce gümrük müdürlüğünden tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenerek gönderilmesi talep edilir; gümrük müdürlüğü de talep tarihinden itibaren on gün içinde belgeyi gönderir. İşletme müdürlüğü ambarlarında bulunmayan taşıtlarda ise gümrük müdürlüğü belgeyi otuz günü takip eden on gün içinde kendiliğinden düzenleyip gönderir. İki iş günü, taşıtlara ilişkin hâkim veya mahkeme kararlarının müdahil idarelerce işletme müdürlüğüne bildirilme süresidir. Üç iş günü Tasfiye Yönetmeliğinde gümrük müdürlüğünün aynı taşıtlar için belge düzenleme süresi olarak geçer; doksan gün ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda alıkonulmayan taşıtın teslim alınma süresidir. En güçlü tuzak gönderme süresini iki iş günü veren seçenektir: talep süresi doğrudur, fakat gümrük müdürlüğünün gönderme süresi de on gündür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Kaçak Eşya Tebliği 8)

7. **D** **II, III ve IV**

Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1) md. 8, 9

Kaçak eşya ve taşıtlara ilişkin Tasfiye Genel Tebliği'ne göre yurt içinde fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği şüphesiyle elkonulan eşyanın gümrük işlemleriyle bağlantısı kurulamazsa, eşya Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden gümrük idaresince teslim alınmaz ve milli emlak birimlerine teslim edilir; ancak 5607 sayılı Kanun kapsamında dava açılırsa gümrük ambarlarına alınabilir (I yanlış). Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan ve fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya bir gümrük işlemi ile bağlantılıysa gümrük idaresine ait ambarlara alınır (II doğru). Teminatla teslim alınmayan deniz taşıtları, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince belirlenen en yakın liman işletmesine teslim edilir (III doğru) ve masraflar karşılandığı sürece taşıtın tasfiyesi yoluna gidilmez (IV doğru). En güçlü tuzak I. önermedir: aynı maddede gümrük işlemiyle bağlantılı eşya ambara alındığı için bağlantısı kurulamayan eşyanın da alınacağı sanılır, oysa bu eşya milli emlak birimlerine teslim edilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Kaçak Eşya Tebliği 8, 9)

8. **B** **Bir takvim yılı içinde iki defa ihale bedelini ödemeyen alıcı ile vekilleri, bir yıl süresince işletme müdürlüğünce yapılan ihalelere alınmaz.**

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) md. 11, 13

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)'e göre bir takvim yılı içinde iki defa ihale bedelini ödemeyen alıcı ile vekilleri bir yıl değil, üç ay süresince işletme müdürlüğünce yapılan ihalelere alınmaz; tekrarı halinde Genel Müdürlük tarafından bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kapalı teklif yönteminde ihalenin sonucun bildirilmesi ve sistemde duyurulmasıyla, açık teklif yönteminde ise ödeme yapılmasıyla tamamlanmış sayılması, işletme müdürlüğünün gerekçe göstererek eşyanın teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın ihaleyi veya satışı iptal edebilmesi ve teslimden sonra iptal edilen eşyanın süresinde aynen iade edilmemesi halinde ihale bedelinin yüzde yirmisinin alıcıca ödenmesi Tebliğdeki düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak iptal yetkisine ilişkin ifadedir: teslim edilmiş eşyada satışın iptal edilemeyeceği sanılabilir, ancak Tebliğ işletme müdürlüğüne teslimden bağımsız iptal yetkisi tanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD E-ihale Tebliği 11, 13)

BÖLÜM M40 · GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, TAHAKKUK, TEBLİĞ, ÖDEME VE ELEKTRONİK TEBLİGAT

9 soru · 14 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünü doğuran haller ile yükümlülüğün başladığı tarih arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İthalat vergilerine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı olarak girmesi – eşyanın kanuna aykırı olarak girişi tarihi

B) Gümrük gözetimi altındaki eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması – eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarih

C) Serbest bölgedeki ithalat vergilerine tabi eşyanın kanuna aykırı olarak tüketilmesi veya kullanılması – eşyanın tüketildiği veya ilk kez kullanıldığı tarih

D) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespit edilmesi – koşula uyulmadığının tespit edildiği tarih

E) İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında bulunulmaksızın çıkartılması – eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarih

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı olarak girmesi halinde, kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından kural olarak gümrük yükümlülüğü doğmaz?

A) İthali yasak olan eşya

B) Sahte paralar

C) İhracı ve ithali kısıtlamaya tabi eşya

D) İthalat vergilerine tabi ticari eşya

E) Nihai kullanımı nedeniyle indirimli vergi oranından yararlanabilecek eşya

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'nin dolaylı temsilde sorumluluğa ilişkin hükümlerine göre;

I. Dolaylı temsil durumunda, hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür.

II. Gümrük beyannamesi eki belgeler arasında çelişki bulunması halinde gümrük müşavirinin elindeki imkânlarla bu hususu araştırmamış olması, dolaylı temsile yetkili kişilerin müştereken ve müteselsilen sorumluluğunu doğuran haller arasındadır.

III. Dolaylı temsile yetkili kişilerin sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda, eşyanın tesliminden önce ek tahakkukun asıl yükümlüye tebliğ edilmiş olması halinde dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılmaz.

IV. Gelir eksiğinin müştereken ve müteselsilen sorumlu yükümlülerden biri tarafından ödenmesi, diğer yükümlülerin yükümlülüğünü sona erdirmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

4- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre zamanaşımı ve tahsilat takibine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı istinaf veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olsa dahi tahsilatı durdurur.

B) Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezalarının zamanaşımı, bu para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.

C) Gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan maktu ve nispi idari para cezalarında zamanaşımı süreleri Kabahatler Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

D) Zamanaşımına uğramış gümrük vergilerini ve para cezalarını yükümlünün ödemek istemesi durumunda rızaen yapılacak ödemeler kabul olunur.

E) Gümrük vergileri ceza gerektiren ve zamanaşımı daha uzun olan bir fiile ilişkin ise ve bu fiil nedeniyle ceza davası açılmışsa gelir eksiği, ceza davasının sonuçlanması beklenilmeksizin ilgili kanunlarda belirlenmiş zamanaşımı süreleri içinde takip ve tahsil edilir.

5- Sonradan kontrol sonucunda noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri yükümlü (A) A.Ş.'ye 03.03.2026 tarihinde tebliğ edilmiştir. (A) A.Ş., 10.03.2026 tarihinde gümrük idaresi nezdinde itiraz etmiş, itirazın reddine ilişkin karar kendisine 06.04.2026 tarihinde tebliğ edilmiştir. Şirket ödeme süresinin uzatılmasını talep etmemiştir.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca (A) A.Ş.'nin ödeme süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İtiraz ödeme süresini durdurduğundan, itirazdan önce kullanılmayan süre 06.04.2026 tarihinden itibaren işlemeye devam eder.

B) İtiraz ödeme süresini etkilemediğinden, ödeme süresi vergilerin tebliğinden itibaren on beş günün dolduğu 18.03.2026 tarihinde sona ermiştir.

C) İtiraz ödeme süresini kesmiştir; itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği 06.04.2026 tarihinden itibaren on beş günlük ödeme süresi yeniden başlar.

D) Ödeme süresi, itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği 06.04.2026 tarihinden itibaren otuz gün olarak yeniden başlar.

E) İtirazın reddiyle vergiler kesinleştiğinden ödeme süresi kalmamış olup 6183 sayılı Kanun hükümleri derhal uygulanır.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kontrol ve denetlemeler sonucunda noksan alındığı belirlenerek yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergilerinin ödeme süresinin uzatılabilmesi için aranan şartlar ile uzatılabilecek süre aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A) Ödeme süresinin bitmesinden önce yazılı istemde bulunulması ve teminat alınması; otuz gün

B) Ödeme süresinin bitmesinden önce yazılı istemde bulunulması; teminat aranmaksızın otuz gün

C) Ödeme süresinin bitmesinden önce yazılı istemde bulunulması ve teminat alınması; on beş gün

D) Tebliğden itibaren otuz gün içinde yazılı istemde bulunulması ve teminat alınması; otuz altı ay

E) Yükümlünün çok zor durumda olduğunun yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporuyla tespit edilmesi; otuz gün

7- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük vergileri ve para cezalarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme taleplerinde 5.000.000,00 Türk Lirasına kadar olan tutarlar için gümrük müdürlükleri yetkilidir.

B) Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır.

C) Çok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanan Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor dikkate alınır.

D) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince yapılır.

E) Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin yazılı talebin ilgili gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih, süre ve tecil faizi hesaplamalarına esas alınır.

8- Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre;

I. Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.

II. Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen yedinci günün sonunda yapılmış sayılır.

III. Elektronik tebligat yapılması amacıyla Başkanlığa gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kâğıt ortamında da tebliğ yapılır.

IV. Kabahatler Kanunu kapsamında zamanaşımı süresi dolmuş veya dolmasına on günden az süre kalan belgeler için Elektronik Tebligat Sistemi kullanılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, gümrük yükümlülüğünü sona erdiren haller arasında sayılmamıştır?

A) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi

B) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi

C) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi

D) Eşyanın doğal özellikleri veya mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı

E) Gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M40 · Gümrük Yükümlülüğü, Tahakkuk, Tebliğ, Ödeme ve Elektronik Tebligat — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	B	C	A	C	A	D	B	E

1. **D** **Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespit edilmesi – koşula uyulmadığının tespit edildiği tarih**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 182, 183, 184, 185, 189, 193

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya nihai kullanımı nedeniyle indirimli ya da sıfır vergi oranı uygulanmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespiti halinde gümrük yükümlülüğü, tespit tarihinde değil, eşyanın ilgili rejime tabi tutulduğu tarihte başlar. Kanuna aykırı girişte yükümlülük girişin, gümrük gözetiminden kanuna aykırı çıkarmada çıkarmanın gerçekleştiği tarihte; serbest bölgede kanuna aykırı tüketim veya kullanımda eşyanın tüketildiği veya ilk kez kullanıldığı tarihte; ihracat vergilerine tabi eşyanın beyansız çıkarılmasında eşyanın fiilen Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar. Başlangıç tarihi önemlidir, çünkü vergi tutarı yükümlülüğün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir. En güçlü tuzak serbest bölge eşleştirmesidir: tüketimin tamamlandığı tarih beklenir, fakat Kanun 'ilk kez kullanıldığı tarih' ölçütünü de açıkça koymuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 182, 183, 184, 185, 189, 193)

2. **B** **Sahte paralar**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 191

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithali ve ihracı yasaklama veya kısıtlamaya tabi eşya için de Kanunda belirtilen hallerde gümrük yükümlülüğü doğar. Ancak sahte paraların Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı olarak girmesi halinde kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü doğmaz; cezai hükümler gereğince gümrük vergilerinin ceza tespitine esas olması veya kovuşturmanın yükümlülüğün varlığına bağlı olması hallerinde ise yükümlülük doğmuş sayılır. İthalat vergilerine tabi ticari eşyanın kanuna aykırı girişi doğrudan yükümlülük doğuran haldir; nihai kullanım nedeniyle indirimli vergiden yararlanabilecek eşyada da yükümlülük doğar, ilgili kişi hileli davranış ve ihmali bulunmadığını ve diğer şartları ispat ederse indirimli oran bu durumda da uygulanabilir. En güçlü tuzak ithali yasak eşyadır: yasak olduğu için vergilendirilemeyeceği sanılır, oysa Kanun yasak eşyada da yükümlülüğün doğduğunu açıkça söyler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 191, 191/A)

3. **C** **I, II ve III**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 181; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 5, 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalatta yükümlü beyan sahibidir; dolaylı temsil durumunda hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür, temsilcinin yükümlülüğü ise beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlıdır (I doğru). Tahsilat Tebliği bu durumların tespitinde araştırılacak halleri sayar; beyanname eki belgeler arasında çelişki bulunmasına rağmen gümrük müşavirinin elindeki imkânlarla bunu araştırmamış olması bunlardan biridir ve bu hallerden biri varsa dolaylı temsile yetkili kişiler müştereken ve müteselsilen sorumludur (II doğru). Asıl yükümlünün onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası bulunması, adına alacağa yetecek teminat bulunması ya da ek tahakkukun eşyanın tesliminden önce asıl yükümlüye tebliğ edilmiş olması hallerinde dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılmaz (III doğru). Gelir eksiğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi halinde diğer yükümlüler açısından da yükümlülük sona erer (IV yanlış). Gümrük müşaviri bir tüzel kişilik bünyesinde çalışıyorsa gelir eksiği o tüzel kişiliğe de tebliğ edilir. En güçlü tuzak III. önermedir: teslimden önce ve sonra yapılan tebliğ karıştırılır, fakat ayrıca tebligat yapılmaması için ek tahakkukun teslimden önce tebliğ edilmiş olması gerekir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 181; Tahsilat Tebliği 5, 6)

4. **A** **İlk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı istinaf veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olsa dahi tahsilatı durdurur.**

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 9, 10, 14

Tahsilat Tebliği'ne göre tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı ilk derece mahkemesinde dava açılması tahsilat takibini durdurur; ancak ilk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı istinaf veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece tahsilatı durdurmaz. Yanlış ifade bu ikinci aşamayı ilk derece davasıyla aynı sonuca bağlamıştır. Vergi alacağına bağlı para cezalarının zamanaşımının vergiye bağlı olması, vergiye bağlı olmayan maktu ve nispi cezalarda zamanaşımının Kabahatler Kanunu'na göre belirlenmesi, zamanaşımına uğramış alacakların rızaen ödenmesinin kabul edilmesi ve ceza gerektiren, zamanaşımı daha uzun ve ceza davası açılmış fiillerde gelir eksiğinin ceza davası beklenmeksizin ilgili kanunlardaki süreler içinde takip ve tahsil edilmesi Tebliğdeki düzenlemeyle aynıdır. Tahakkuk zamanaşımı gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıldır ve yükümlülüğün doğduğu olayla ilgili dava açılması zamanaşımını durdurur. En güçlü tuzak rızaen ödemeye ilişkin ifadedir: zamanaşımına uğramış alacağın tahsil edilemeyeceği düşünülür, fakat yükümlü kendiliğinden öderse ödeme kabul edilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 9, 10, 14; GK 197)

5. **C** **İtiraz ödeme süresini kesmiştir; itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği 06.04.2026 tarihinden itibaren on beş günlük ödeme süresi yeniden başlar.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 198

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenmesi zorunludur. Tebliğ edilen vergilere karşı gümrük idareleri nezdinde itiraz edilmesi ödeme süresini keser; ödeme süresi idarenin ya da yargı merciinin kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren yeniden başlar. Vakada itiraz on beş günlük süre içinde (10.03.2026) yapılmış, ret kararı 06.04.2026'da tebliğ edilmiştir; bu tarihten itibaren on beş günlük süre baştan işler. Süre 'kesildiği' için kalan süreden devam edilmez; durdurma ile kesme farklı sonuçlar doğurur. Otuz gün, yükümlünün süre bitmeden yazılı istemde bulunması ve teminat vermesi halinde tanınabilecek uzatmadır; şirket böyle bir talepte bulunmamıştır. Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş vergiler için 6183 sayılı Kanun uygulanır; itirazın reddi tek başına ödeme süresini ortadan kaldırmaz. En güçlü tuzak durdurmaya dayanan seçenektir: itirazın süreyi etkilediği doğrudur, fakat Kanun süreyi durdurmayıp kestiği için süre yeniden başlar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 198, 201)

6. **A** **Ödeme süresinin bitmesinden önce yazılı istemde bulunulması ve teminat alınması; otuz gün**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 198

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri tebliğden itibaren on beş gün içinde ödenir. Ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin yazılı istemde bulunması ve teminat alınması şartıyla bu süre otuz gün daha uzatılabilir; uzatma beyanname kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir ve uzatılan süre için 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil faizi alınır. Teminat şarttır; teminatsız uzatma yoktur. On beş gün, uzatma süresi değil asıl ödeme süresidir. Otuz altı ay, Tahsilat Tebliğine göre 6183 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan tecil ve taksitlendirmenin azami süresidir; çok zor durum raporu da bu tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılır, Kanundaki otuz günlük uzatmanın şartı değildir. En güçlü tuzak teminatsız uzatmadır: yazılı istem ve otuz gün doğrudur, fakat Kanun teminat alınmasını da şart koşar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 198; Tahsilat Tebliği 17, 21, 23)

7. **D** **Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince yapılır.**

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 19, 20, 21, 23

Tahsilat Tebliği'ne göre kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince değil, Genel Müdürlükçe yapılır. Tecil ve taksitlendirme taleplerinde 5.000.000,00 Türk Lirasına kadar olan tutarlar için gümrük müdürlüklerinin, bu tutar ve üzerindekiler için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin yetkili olması (04.01.2025 tarihli Seri No: 4 Tebliğ ile değişik), azami tecil ve taksitlendirme süresinin otuz altı ay olması, çok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanan raporun dikkate alınması ve yazılı talebin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihin süre ve tecil faizi hesaplamalarına esas alınması Tebliğdeki düzenlemeyle aynıdır. Çok zor durum hali, (Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar oranının 1 ve altında olmasıdır. En güçlü tuzak çok zor durum raporuna ilişkin ifadedir: raporu yeminli mali müşavirin hazırladığı sanılabilir, ancak Tebliğ bu görevi yetkilendirilmiş gümrük müşavirine vermiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 19, 20, 21, 23)

8. **B** **I ve IV**

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 4, 5, 9

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği'ne göre tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır; bu zorunluluğa uymayanlar Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezası hükmüne göre cezalandırılır (I doğru). Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen yedinci değil beşinci günün sonunda yapılmış sayılır (II yanlış). Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere Başkanlığa gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kâğıt ortamında tebliğ yapılmaz (III yanlış). Kabahatler Kanunu kapsamında zamanaşımı süresi dolmuş veya dolmasına 10 günden az süre kalan belgeler için Elektronik Tebligat Sistemi kullanılmaz (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: e-tebligatın adrese ulaşmasının ardından belli bir gün sonunda yapılmış sayıldığı doğrudur, fakat bu süre beşinci günün sonudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD E-Tebligat Tebliği 4, 5, 8, 9)

9. **E** **Gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 208

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre 6183 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere gümrük yükümlülüğü vergilerin ödenmesi, vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, imha veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen haller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı ve kanuna aykırı giriş nedeniyle yükümlülük doğan eşyanın müsadere edilmesi hallerinde sona erer. Beyannamede düzeltme bu listede yoktur; düzeltme beyanı ortadan kaldırmaz, yalnız beyandaki bilgiyi değiştirir ve yükümlülük devam eder. İptal ile düzeltme bu yüzden farklı sonuç doğurur: iptal yükümlülüğü sona erdirir, düzeltme sona erdirmez. En güçlü tuzak beyannamenin iptalidir: beyanname üzerinde yapılan bir işlem olduğu için düzeltmeyle aynı kefeye konur, fakat iptal listede açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 208)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M41 · TEMİNAT, GECİKME FAİZİ, GERİ VERME VE KALDIRMA

8 soru · 12 dakika

1- (A) A.Ş., yurt dışındaki satıcıyla yaptığı sözleşmede ikinci kalite olduğu bilindiği için fiyatında indirim yapılan kumaşları ithal etmiş ve vergilerini ödemiştir. Şirket, vergilerin kendisine tebliğinden dört ay sonra, kumaşların kusurlu olduğunu ileri sürerek ve kumaşları hiç kullanmadan yurt dışına ihraç etmek üzere gümrük idaresine geri verme başvurusunda bulunmuştur.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği uyarınca başvuru hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Başvuru bir yıllık süre içinde yapıldığı ve kumaşlar kullanılmadığı için, eşyanın ihraç edilmesi koşuluyla vergiler geri verilir.

B) Sözleşmenin fiyat dahil şartları belirlenirken eşyanın kusurlu mahiyeti dikkate alındığından vergiler geri verilmez.

C) Başvuru süresi kusurlu eşyada da üç yıl olduğundan, kumaşların ihracı beklenmeksizin vergiler geri verilir.

D) Vergilerin geri verilebilmesi için kumaşların yurt dışına ihraç edilmesi zorunlu olup imhası veya serbest bölgeye konulması kabul edilmez.

E) Kusurlu eşyada geri verme talebinin kabulü için mücbir sebebin varlığının Bakanlıkça tespit edilmesi gerekir.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren hangi süre içinde idarece uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine geri verilecek tutar üzerinden hangi oranda faiz ödenir?

A) Dört ay; aynı dönemdeki kanuni faiz oranında

B) Dört ay; 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammı oranında

C) Otuz gün; aynı dönemdeki kanuni faiz oranında

D) Üç ay; 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında

E) Bir yıl; aynı dönemdeki kanuni faiz oranında

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hallerde idarece teminat olarak kabul olunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Tedavülde olan nakit Türk Lirası

B) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları

C) Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât

D) Muteber bir şahsın müteselsil kefil olarak gösterilmesi

E) Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektupları

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre toplu ve götürü teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içeren götürü teminatın tutarı 75.000 Avro'dan az olamaz.

B) Toplu teminat sisteminde bir kişinin bir gümrük idaresine verdiği teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılır.

C) Takip edilebilir olması halinde toplu teminat diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir.

D) Götürü teminat, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ekindeki listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

E) Götürü teminat tutarı, bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değerin %10'udur.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun teminat ve gecikme zammına ilişkin hükümlerine göre;

I. Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması halinde gecikme zammı, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten başlamak üzere tahsil edilir.

II. Nakdî teminat dışında, tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü tarihinden başlamak üzere gecikme zammı tahsil edilir.

III. Şartlı muafiyet düzenlemesi kapsamında indirimli teminattan faydalanılması durumunda gecikme zammı, teminatın nakit verilen kısmı dışında kalan kısım ile teminat verilmeyen kısmın tümü için uygulanır.

IV. Gümrük yükümlülüğü kısmen sona erdiğinde, verilmiş teminat talep aranmaksızın kendiliğinden kısmen çözülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, II ve III

E) II, III ve IV

6- Gümrük Yönetmeliği ile Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 4.730.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri yetkilidir.

B) 47.397.000 TL'nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.

C) Geri verme veya kaldırma talebi, yetkili gümrük idaresi tarafından incelenerek otuz gün içerisinde idare amirince karara bağlanır.

D) Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için yükümlünün 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcunun bulunmaması gerekir.

E) Tahsil edilen asli amme alacağının geri verilmesine karar verilirken buna bağlı olarak tahsil edilmiş olan fer'ilerinin de geri verilmesi gerekir.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre aşağıdaki durumların hangisinde gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin talep kabul edilerek değerlendirilir?

A) Menşe ve dolaşım belgelerinin mahreç ülkede sonradan kontrole tabi tutulmasına karşın öngörülen süreler içinde sonuç alınamaması

B) Kıymet kriterli gözetim uygulamasında yükümlünün kendi isteğiyle gözetim tebliğinde belirlenen eşik kıymet üzerinden beyanda bulunması

C) Vergilerin ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat sonucunda ödenmiş olması

D) Ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanıyla artırılması sonucunda vergilerin ödenmiş olması

E) Beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak beyannamede ağırlık, adet veya kıymetin yanlış yazılması nedeniyle vergilerin fazla ödenmesi

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'nin vergilerin geri verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin hükümlerine göre;

I. Geri verme, ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesini; kaldırma, henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesini ifade eder.

II. Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümler, Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen para cezaları için uygulanmaz.

III. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir; bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde uzatılabilir.

IV. Süresi içinde yapılan geri verme başvurusunda, Gümrük Kanunu'na göre itiraz hakkından yararlanmak için süresinde itiraz başvurusunda bulunulmamış olması geri verme başvurusuna engel teşkil etmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M41 · Teminat, Gecikme Faizi, Geri Verme ve Kaldırma — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A	D	A	C	B	E	C

1. **B** **Sözleşmenin fiyat dahil şartları belirlenirken eşyanın kusurlu mahiyeti dikkate alındığından vergiler geri verilmez.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 213; Gümrük Yönetmeliği md. 501*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyannamenin tescili tarihi itibariyle kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğundan ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyanın ithalat vergileri; ilk kullanım dışında kullanılmamış olması ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşuluyla, vergilerin tebliğinden itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde geri verilir veya kaldırılır. Ancak Gümrük Yönetmeliği'ne göre alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin, özellikle fiyat dahil şartları belirlenirken eşyanın kusurlu mahiyeti dikkate alınmışsa vergiler bu hüküm çerçevesinde geri verilmez veya kaldırılmaz. Vakada kumaşların ikinci kalite olduğu bilinerek fiyatta indirim yapılmıştır; süre ve kullanılmama koşulları sağlansa da istisna geri vermeyi engeller. Üç yıl, kanunen ödenmemesi gereken vergilerde genel geri verme süresidir. Gümrük idaresi talep üzerine ihraç yerine imhaya, yeniden ihraç amacıyla transit veya antrepo rejimine ya da serbest bölgeye konulmaya izin verebilir. Mücbir sebep yalnız bir yıllık sürenin uzatılması için aranır. En güçlü tuzak süre ve kullanılmama koşullarına dayanan seçenektir: genel kurala göre doğru olurdu, fakat vakadaki fiyat indirimi saklı istisnadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 211, 213; GY 501)

2. **A** **Dört ay; aynı dönemdeki kanuni faiz oranında** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 216*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde idarece karar uygulanmazsa, ilgilinin talebi üzerine tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden aynı dönemdeki kanuni faiz oranında faiz ödenir. Gecikme zammı oranı, devletin alacağına uygulanan orandır: nakdî teminat dışındaki teminatlarda ve hatalı beyan sonucu eksik alınan vergilerde kullanılır. Otuz gün, geri verme talebinin idare amirince karara bağlanma süresi ve idari yargı kararlarının idarece yerine getirilme süresidir. Tecil faizi ödeme süresinin uzatılması ve tecilde alınır. Bir yıl kusurlu eşyada ve uluslararası anlaşmalara göre geri vermede başvuru süresidir. En güçlü tuzak dört ay ile gecikme zammını birleştiren seçenektir: süre doğrudur, fakat idarenin yükümlüye ödediği faiz kanuni faiz oranındadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 207, 216; GY 504)

3. **D** **Muteber bir şahsın müteselsil kefil olarak gösterilmesi** *Gümrük Yönetmeliği md. 495; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 22*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hallerde tedavülde olan nakit Türk Lirası, bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Devlet İç Borçlanma Senetleri, Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât (en yakın borsa cetveli üzerinden yüzde 15 noksanıyla), alacaklı amme idarelerince haczedilen menkul ve gayrimenkuller, kamu idareleri, belediyeler, tamamı devlete ait kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin garanti mektupları ile Merkez Bankasınca kabul edilen dövizler teminat olarak kabul olunur. Muteber bir şahsın müteselsil kefil gösterilmesi bu listede yoktur; Tahsilat Tebliği bu imkânı yalnız tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borçlunun maddi teminat gösteremediği durumda tanır. En güçlü tuzak yabancı misyon şeflerinin garanti mektuplarıdır: teminat mektubu bankadan geldiği için bu kişilerin mektubu listede değilmiş gibi görünür, fakat Yönetmelik bunları açıkça saymıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 495; GK 202, 205; Tahsilat Tebliği 22)

4. **A** **Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içeren götürü teminatın tutarı 75.000 Avro'dan az olamaz.** *Gümrük Yönetmeliği md. 493, 494*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat tutarı bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değerin %10'udur; ancak teminat dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içeriyorsa 250.000 Avro'dan, dahilde işleme rejimi dışındaki işlemleri kapsıyorsa 75.000 Avro'dan az olamaz ve 2.000.000 Avro'yu aşmayan tutarda verilebilir. Yanlış ifade, dahilde işleme rejimini de kapsayan teminata rejim dışı işlemlerin alt sınırını uygulamıştır. Toplu teminatın o gümrük idaresindeki transit hariç bütün işlemler için kullanılması, takip edilebiliyorsa diğer gümrük idarelerinde de geçerli olması ve götürü teminatın Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç tüm kamu alacakları için geçerli olması Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır. Götürü teminattan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri ile antrepo işleticileri yararlanabilir. En güçlü tuzak toplu teminatın transit hariç kullanılmasına ilişkin ifadedir: toplu teminatın bütün işlemleri kapsadığı sanılır, fakat transit rejimi açıkça hariç tutulmuştur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 493, 494)

5. **C** **II ve III** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 206, 207*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğarsa gecikme zammı, yükümlülüğün doğduğu tarihten değil, şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili tarihinden başlamak üzere tahsil edilir (I yanlış). Nakdî teminat dışında, tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü tarihinden başlamak üzere 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammı tahsil edilir (II doğru). Şartlı muafiyette indirimli teminattan faydalanılmışsa gecikme zammı, teminatın nakit verilen kısmı dışında kalan kısım ile teminat verilmeyen kısmın tümü için uygulanır (III doğru). Gümrük yükümlülüğü kısmen sona erdiğinde teminat kendiliğinden değil, ilgilinin talebi üzerine ve teminatın buna uygun olması şartıyla kısmen çözülür; yükümlülük tamamen sona erdiğinde ise teminat çözülür (IV yanlış). En güçlü tuzak I. önermedir: gecikme zammının bir başlangıç tarihi olduğu doğrudur, fakat şartlı muafiyette bu tarih yükümlülüğün doğduğu an değil, rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 206, 207)

6. **B** **47.397.000 TL'nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 500, 504; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 39, 44*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre 4.730.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, 47.397.000 TL'ye kadar olanları yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, 47.397.000 TL'nin üstündekileri yapmaya ise Bakanlık yetkilidir; bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Yanlış ifade, en üst dilimi bölge müdürlüklerine vermiştir. Talebin yetkili idarece incelenerek otuz gün içinde idare amirince karara bağlanması, geri verme için yükümlünün gümrük idarelerine muaccel borcunun bulunmaması ve asli alacağın geri verilmesine karar verilirken buna bağlı fer'ilerin de geri verilmesi düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak muaccel borca ilişkin ifadedir: geri verilecek tutarın borca mahsubu mümkün olduğu için borç bulunmasının engel olmadığı sanılabilir, ancak Tebliğ geri verme yapılabilmesi için muaccel borç bulunmamasını arar; borç varsa önce mahsup yapılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 500, 504; Tahsilat Tebliği 39, 44)

7. **E** **Beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak beyannamede ağırlık, adet veya kıymetin yanlış yazılması nedeniyle vergilerin fazla ödenmesi** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 211; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 31, 38*

Tahsilat Tebliği'ne göre beyanın bağlayıcılığı, yükümlünün beyannamedeki eşyadan kaynaklanan vergiler ve para cezaları bakımından idareye karşı yaptığı beyanla sorumlu olduğunu ifade eder; ancak bu ilke, vergilerin geri verilmesi konusunda idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak beyannamede ağırlık, adet, ölçü, kıymet veya döviz cinsinin yanlış yazılması gibi nedenlerle fazla ödenen veya fazla tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin talepler kabul edilerek değerlendirilir. Buna karşılık menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrolünde öngörülen süre içinde sonuç alınamaması ve kıymet kriterli gözetimde yükümlünün kendi isteğiyle eşik kıymet üzerinden beyanda bulunması hallerinde talepler reddedilir; Gümrük Kanunu'na göre vergiler kişinin kasten yaptığı bir tahrifat ya da ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın kıymetinin yükümlünün kendi beyanıyla artırılması sonucunda ödenmişse talepler kabul edilmez. En güçlü tuzak gözetim seçeneğidir: yükümlü fazla beyanda bulunduğu için yazım hatası gibi görünür, fakat eşik kıymet üzerinden kendi isteğiyle yapılan beyan Tebliğde açıkça ret sebebidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 211; Tahsilat Tebliği 31, 38)

8. **C** **I, III ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 210, 211; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 32*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri verme, ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesini; kaldırma, henüz ödenmemiş olan vergilerin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesini ifade eder (I doğru). Geri verme veya kaldırmaya ilişkin hükümler Kanun kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır (II yanlış). Kanunen ödenmemeleri gereken vergiler, vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin üç yıl içinde müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır; kontrol ve denetlemede tespit halinde aynı süre içinde işlem doğrudan yapılır ve bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde uzatılabilir (III doğru). Tahsilat Tebliğine göre başvuru süresi içinde yapılmışsa, itiraz hakkından yararlanmak için süresinde itiraz edilmemiş olması geri verme başvurusuna engel teşkil etmez (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: hükümlerin adı 'gümrük vergilerinin geri verilmesi' olduğu için para cezalarını kapsamadığı sanılır, oysa Kanun para cezalarını açıkça kapsama almıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 210, 211; Tahsilat Tebliği 32, 34)

BÖLÜM M42 · GÜMRÜK KANUNU — CEZALAR

12 soru · 18 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan olduğunu (A) A.Ş., gümrük idaresince tespit edilmeden önce kendiliğinden bildirmiştir. Bilgiler şöyledir:

- Beyana göre hesaplanan ithalat vergileri: 400.000 TL
- Gerçek kıymete göre alınması gereken ithalat vergileri: 500.000 TL
- Eşyanın gümrüklenmiş değeri: 2.400.000 TL

Buna göre (A) A.Ş.'ye ithalat vergileri farkından ayrı olarak uygulanacak para cezası tutarı kaç TL'dir?

A) 10.000
B) 30.000
C) 50.000
D) 300.000
E) 480.000

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yasaklama veya kısıtlamaya tabi eşya ile yolcu eşyasına ilişkin aykırılıklarda uygulanacak yaptırımlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest dolaşıma girişte eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.
B) İthali lisans veya izin belgesine bağlı eşya için belge alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
C) İhracı genel düzenleyici idari işlemlerle yasaklanmış eşyanın ihracında, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
D) Yolcuların kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde veya eşyası arasında çıkan eşyanın gümrük vergileri dört kat olarak alınır.
E) İhracı belgeye bağlı eşya için belge alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası verilir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşıma giriş beyanında genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğu tespit edilen eşyanın, cezai hükümler saklı kalmak üzere yükümlü talebiyle mahrecine iade ya da doğrudan üçüncü ülkeye transit edilebileceği süre ile bu süre içinde iade veya transit edilmemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A) Altmış gün; eşya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir.
B) Otuz gün; eşyaya el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir ve eşya serbest dolaşıma girmek üzere ihale yoluyla satılır.
C) On beş gün; eşya, ilgili kurumun görüşü aranmaksızın serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit edilir.
D) Otuz gün; eşya teslim edilmiş sayılarak gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
E) Otuz gün; eşya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun antrepolar ve gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin ceza hükümlerine göre;

I. Teminat alınmış olsa bile, gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepolarından eşya çıkarılması halinde bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

II. Gümrük antrepolarında yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde eşya tasfiyeye tabi tutulur ve fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

III. Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmayanlara satış yapılması halinde satışa konu eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı para cezası verilir.

IV. Antrepo beyanının muayenesinde belirgin şekilde farklı cinste eşya çıkması ve bu eşyanın gümrük vergilerinin beyan edilen eşyanınkinden fazla olması halinde, farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre usulsüzlük fiilleri ile bu fiillere uygulanacak usulsüzlük cezasının temel ceza miktarına göre katı arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri yirmi dört saate kadar aşması – dört kat

B) Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın elleçlemelere tabi tutulması – dört kat

C) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi – iki kat

D) Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin ilgili kişilerce yanlış olarak verilmesi – iki kat

E) Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması – sekiz kat

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki fiillerden hangisi için usulsüzlük cezası temel ceza miktarının iki katı olarak uygulanmaz?

A) Vergi kaybı doğurmamasına karşın birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi

B) Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi

C) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi

D) Bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi

E) İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde %10'dan fazla farklılık çıkması

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışındaki başka yerlerden izinsiz olarak ithal edene uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşyanın FOB değerinin onda biri oranında para cezası

B) Eşyanın CIF değerinin onda biri oranında para cezası

C) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası

D) Eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı idari para cezası

E) Eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlalinde uygulanacak idari para cezaları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde, kural olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

B) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde gümrük vergileri tutarının dörtte biri idari para cezası verilir.

C) Dahilde işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilirse, gümrük vergileri ile beyannamenin tescilinden tespite kadar geçen süre için gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar ceza verilir.

D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında bu rejim ihlallerine ilişkin para cezası hükümleri uygulanmaz; bu durumda temel usulsüzlük cezası hükmü uygulanır.

E) Gümrük gözetiminden çıkarılmadığı tespit edilen dahilde işleme eşyası ile süresinde onaylanmış bir işleme tabi tutulmayan geçici ithalat eşyasının, tebligattan itibaren otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği'nin özet beyana göre eksik veya fazla çıkan eşyaya ilişkin hükümlerine göre;

I. Özet beyandaki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmediği, yanlışlıkla başka yere çıkarıldığı, kaza veya avarya sonucu yok olduğu ya da çalındığı belirlenen süre içinde kanıtlanamazsa, noksan kaplara ait eşyanın tarife pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri kadar para cezası alınır.

II. Fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla yüklendiği belirlenen süre içinde kanıtlanamazsa eşyaya el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir, eşya tasfiye edilir ve CIF kıymeti kadar para cezası alınır.

III. Dökme gelen eşyada yüzde üçü, boru hatlarıyla taşınanlar hariç doğalgaz ürünlerinde yüzde altıyı aşmayacak şekilde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz.

IV. Kap adedi itibariyle tamam çıkan ancak sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde eksiklik veya fazlalık olan eşya için de takibat yapılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresinin yükümlüye yazı ile yanlış izahat vermesi halinde idari para cezası ve faiz uygulanmamasına ilişkin izahat talepleri hangi idareye yapılır ve verilen izahat ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?

A) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine; ilgiliye bildirildiği tarihten itibaren
B) Gümrük müdürlüklerine; ilgiliye bildirildiği tarihten itibaren
C) Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü); talebin yapıldığı tarihten itibaren
D) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine; talebin yapıldığı tarihten itibaren
E) Gümrük müdürlüklerine; talep konusu işlemin yapıldığı tarihten itibaren

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği'nin cezalara ilişkin genel hükümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması halinde kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
B) Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde yirmisi nispetinde bir tutar, muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan muhbirlere ödenir.
C) Gümrük Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcıları tarafından verilir.
D) Gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir.
E) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda daha ağır bir para cezasına karar verilir, karar kesinleşir ve hükmolunan para tahsil edilirse Gümrük Kanunu'na göre verilen ceza kaldırılır.

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda aşağıdaki durumların hangisinde, ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır?

A) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması
B) Dahilde işleme rejimine tabi eşyanın beyanında vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık görülmesi
C) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması
D) Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hatadan doğan noksan kıymet beyanı
E) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi eşyanın beyanında Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda aykırılık görülmesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M42 · Gümrük Kanunu — Cezalar — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	E	C	A	D	B	E	C	A	B	A

1. **B** **30.000** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti noksan bulunursa, noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır; aykırılık gümrük idaresince tespit edilmeden önce beyan sahibince bildirilirse ceza yüzde on nispetinde uygulanır. Vergi farkı = 500.000 − 400.000 = 100.000 TL; tam ceza = 100.000 × 3 = 300.000 TL; kendiliğinden bildirimde ceza = 300.000 × %10 = 30.000 TL. Gümrüklenmiş değer bu cezanın matrahı değildir; gümrüklenmiş değer üzerinden ceza yasak veya izne tabi eşyaya ilişkin hükümlerde uygulanır. 10.000, üç katı atlayıp farkın yüzde onunu almaktan; 50.000, cezayı miktar farkı veya maddi hatada uygulanan vergi farkının yarısı sanmaktan; 300.000, kendiliğinden bildirim indirimini uygulamamaktan; 480.000, gümrüklenmiş değerin iki katının yüzde onunu almaktan doğar. En güçlü tuzak 300.000'dir: üç kat doğrudur, fakat beyan sahibi tespitten önce bildirdiği için ceza yüzde on nispetinde uygulanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 234, 235)

2. **D** **Yolcuların kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde veya eşyası arasında çıkan eşyanın gümrük vergileri dört kat olarak alınır.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 235*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yolcuların kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri dört kat değil, iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir; vergiler ödenmezse eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır. İthali genel düzenleyici idari işlemlerle yasaklanmış eşyada gümrüklenmiş değerin dört katı, ithali belgeye bağlı eşyada belge alınmış gibi beyanda gümrüklenmiş değerin iki katı; ihracı yasaklanmış eşyada gümrüklenmiş değerin iki katı, ihracı belgeye bağlı eşyada gümrüklenmiş değerin onda biri idari para cezası öngörülmüştür. Bu aykırılıklar idarenin tespitinden önce beyan sahibince bildirilirse cezalar yüzde on oranında uygulanır. En güçlü tuzak ithalatta izne tabi eşyaya ilişkin ifadedir: dört katın ithali yasak eşyaya ait olduğu bilinmezse iki katın yanlış olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 235)

3. **E** **Otuz gün; eşya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 235*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre cezai hükümler saklı kalmak üzere, serbest dolaşıma girişte genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğu tespit edilen eşya, yükümlü talebi doğrultusunda otuz gün içinde mahrecine iade ya da ilgili kurum veya kuruluşun uygun görüşüyle doğrudan üçüncü ülkeye transit edilir; bu süre içinde iade veya transit edilmeyen eşya, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir. Altmış gün, dahilde işleme ve geçici ithalat rejimlerinde tebligattan sonra eşyanın onaylanmış bir işleme tabi tutulması için tanınan süredir. Serbest bölge üzerinden transit seçeneği ithali yasak değil, ithali izne tabi eşya için öngörülmüştür. Gümrüklenmiş değerin kamuya geçirilmesi, teslimden sonra kontrolde uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyaya ilişkindir. Yasak eşya serbest dolaşıma girecek şekilde satılamaz; satış ancak ihraç kaydıyladır. En güçlü tuzak altmış gündür: sonuç doğru verilmiştir, fakat yasak eşyada iade veya transit süresi otuz gündür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 235, 238)

4. **C** **I, II ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 236*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre teminat alınmış olsa bile gümrük işlemlerine başlanmadan veya işlemler bitirilip izin alınmadan gümrük antrepolarından eşya çıkarılması, eşyanın değiştirilmesi ya da sayımlarda noksan çıkması hallerinde gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı idari para cezası verilir (I doğru). Sayımlarda fazla eşya çıkarsa eşya tasfiye edilir ve fazla eşyaya ait vergiler kadar para cezası alınır (II doğru). Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmayanlara satış yapılırsa satışa konu eşyaya, hak sahibine limit üstü satış yapılırsa limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı değil, üç katı para cezası verilir (III yanlış). Antrepo beyanının kontrolünde belirgin şekilde farklı cinste eşya çıkar ve bu eşyanın vergileri beyan edilenden fazlaysa farklı eşyanın vergilerinin iki katı; farklı eşya izne veya belgeye tabiyse gümrüklenmiş değerinin iki katı ceza verilir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: bu bölümdeki cezaların çoğu iki kat olduğu için gümrüksüz satışın da iki kat olduğu sanılır, fakat oran üç kattır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 236)

5. **A** **Karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri yirmi dört saate kadar aşması – dört kat** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 241*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri yirmi dört saate kadar aşmasında usulsüzlük cezası temel miktarın iki katı, kırk sekiz saate kadar aşmasında dört katı, yetmiş iki saate kadar aşmasında altı katı, yetmiş iki saatten fazla aşmasında sekiz katı olarak uygulanır; dört kat yirmi dört değil kırk sekiz saate kadar aşmaya aittir. Antrepodaki eşyanın izinsiz elleçlemeye tabi tutulması dört kat; antrepoya konulan eşyanın işleticilerce konulduğu tarihte kayda geçirilmemesi ile gümrük kararlarına dayanak belge ve bilgilerin yanlış verilmesi iki kat; gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması sekiz kat usulsüzlük cezası gerektirir. Temel ceza miktarı her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. En güçlü tuzak antrepo kayıtlarına ilişkin eşleştirmedir: izinsiz elleçleme dört kat olduğu için aynı antrepoda kayıt eksikliğinin de dört kat olduğu sanılır, fakat bu fiil iki kat cezayı gerektirir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 241)

6. **D** **Bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 241*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi halinde usulsüzlük cezası temel miktarın iki katı değil, dört katı olarak uygulanır. Vergi kaybı doğurmasa da ilişkili kişiler arasındaki satışta ilişkinin beyan edilmemesi, özet beyanın süresinde verilmemesi, geçici olarak çıkarılan eşyanın süre aşıldıktan sonra geri getirilmesi ve kaçakçılık hükümleri saklı kalmak üzere ihraç eşyasının beyana göre miktar veya cinsinde %10'dan fazla farklılık çıkması ise iki kat usulsüzlük cezası gerektiren hallerdir. Yetkisiz temsil, gümrük müşaviri olmayan veya temsil yetkisi bulunmayan kişilerin iş takibini önlediği için daha ağır basamakta yer alır. En güçlü tuzak ihraç eşyasındaki farklılıktır: yüzde onluk fark vergi kaybı doğurmasa da ağır bir aykırılık gibi görünür, fakat Kanun bunu iki kat basamağında saymıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 241)

7. **B** **Eşyanın CIF değerinin onda biri oranında para cezası** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 237, 239*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışındaki yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç eden ya da buna teşebbüs edenlerle bu eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokan veya çıkaranlardan, eşya ithalata konu ise CIF değerinin, ihracata konu ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınır. Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya vergileri ödemeden çıkaranlara ise vergilerin yanı sıra bu vergilerin iki katı idari para cezası verilir. Gümrüklenmiş değerin iki katı, izinsiz antrepodan çıkarma ve sayım noksanının; CIF kıymeti kadar ceza, özet beyana göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla yüklendiği kanıtlanamadığında uygulanır. En güçlü tuzak FOB değerinin onda biridir: oran doğrudur, fakat FOB ölçüsü ihracata konu eşyaya aittir; ithalatta CIF değeri esas alınır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 236, 237, 239)

8. **E** **Gümrük gözetiminden çıkarılmadığı tespit edilen dahilde işleme eşyası ile süresinde onaylanmış bir işleme tabi tutulmayan geçici ithalat eşyasının, tebligattan itibaren otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 238*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilen dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme eşyası ile süresi içinde onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan geçici ithalat eşyası, yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz değil, altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir. Bu rejimlere ilişkin hükümlerin ihlalinde kural olarak gümrüklenmiş değerin iki katı; tam muafiyetle geçici ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlarda gümrük vergilerinin dörtte biri; eşya gümrük gözetiminden çıkarılmamışsa vergiler ile beyannamenin tescilinden tespite kadar gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar ceza verilir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında bu cezalar uygulanmaz, temel usulsüzlük cezası hükmü uygulanır. En güçlü tuzak özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin ifadedir: diğer rejim ihlallerinde ceza gümrüklenmiş değer üzerinden olduğu için dörtte birin vergi üzerinden hesaplanması yanlış sanılabilir, ancak Kanun bu taşıtlarda gümrük vergilerinin dörtte birini öngörür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 238)

9. **C** **I, II ve III**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 237; Gümrük Yönetmeliği md. 583

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre özet beyandaki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmediği, yanlışlıkla başka yere çıkarıldığı, kaza ve avarya sonucu yok olduğu veya çalındığı belirlenen süre içinde kanıtlanamazsa noksan kaplara ait eşyanın tarife pozisyonuna göre hesaplanacak vergiler kadar para cezası alınır; pozisyon tespit edilemiyorsa faslın en yüksek vergili pozisyonu esas alınır (I doğru). Fazla çıkan kapların yanlışlıkla fazla yüklendiği kanıtlanamazsa eşyaya el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir, eşya tasfiye edilir ve CIF kıymeti kadar para cezası alınır (II doğru). Dökme gelen eşyada yüzde üçü, boru hatlarıyla taşınanlar hariç doğalgaz ürünlerinde yüzde altıyı aşmayacak oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz (III doğru). Gümrük Yönetmeliği'ne göre kap adedi itibariyle tamam çıkan ancak sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde eksiklik veya fazlalık olan eşya için takibat yapılmaz (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: iki farklı tolerans oranı aynı cümlede verildiği için biri yanlış sanılır, fakat yüzde üç dökme eşyaya, yüzde altı doğalgaz ürünlerine aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 237; GY 583)

10. **A** **Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine; ilgiliye bildirildiği tarihten itibaren**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 231; Gümrük Yönetmeliği md. 580/A

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmişse idari para cezası ve faiz uygulanmaz. Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu kapsamdaki izahat talepleri gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılır; bölge müdürlüğü gerekli incelemeyi yaparak görüşüyle birlikte talebi Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) iletir ve verilen izahat ilgiliye bildirilir. İzahat bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder; şartları taşımayan başvurular bölge müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır. Talebin yazılı olması, somut bir olaya dayanması, tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması ve yargıya intikal etmemiş olması gibi şartlar aranır; izahat karar niteliği taşımaz ve itiraza konu olmaz. En güçlü tuzak talebi doğrudan Bakanlığa yaptıran seçenektir: izahatı Bakanlık değerlendirir, fakat başvuru mercii bölge müdürlüğüdür ve izahat talep tarihinden değil bildirim tarihinden itibaren hüküm doğurur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 231; GY 580/A)

11. **B** **Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde yirmisi nispetinde bir tutar, muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan muhbirlere ödenir.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 231, 232, 233; Gümrük Yönetmeliği md. 579

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tahsil edilen idari para cezalarının yüzde yirmisi değil, yüzde on beşi nispetinde bir tutar, varsa muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayacak muhbirlere ödenir; Yönetmeliğe göre dağıtım, gelir eksikliği tespit edilen ilk beyanname için yapılır. Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya bulunamazsa kaim değer olarak gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesi, idari yaptırım kararlarının gümrük idare amirleri veya yardımcılarınca verilmesi, vergilerle birlikte alınacak cezaların vergilerle aynı zamanda karara bağlanıp tebliğ edilmesi ve ceza davasında daha ağır para cezasına hükmedilip karar kesinleşir ve para tahsil edilirse Gümrük Kanunu'na göre verilen cezanın kaldırılması düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak kaim değere ilişkin ifadedir: bulunamayan eşyada CIF değerinin esas alınacağı sanılabilir, fakat Kanun gümrüklenmiş değeri esas alır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 231, 232, 233; GY 579, 581)

12. **A** **Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın beyan edilen kıymeti noksan bulunursa, noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır; tarife unsurlarında veya ölçülerde aykırılıkta ise üç kat ceza, vergi farkı %5'i aşarsa uygulanır. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyada aynı farklılıklar tespit edilirse vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir. Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hatadan doğan noksan kıymet beyanlarında da ceza vergi farkının yarısıdır. En güçlü tuzak tam muafiyetli geçici ithalattır: kısmi muafiyetli geçici ithalatla aynı rejim adını taşır, fakat Kanun tam muafiyetliyi şartlı muafiyet rejimleriyle birlikte yarım ceza basamağına koymuştur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 234)

BÖLÜM M43 · İTİRAZ VE UZLAŞMA

12 soru · 18 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı on beş günlük süre içinde verilen itiraz dilekçesinin yanlış makama verilmiş olması halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) İtiraz, dilekçenin yetkili makama ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.

B) Dilekçe yükümlüye iade edilir ve on beş günlük itiraz süresi iade tarihinden itibaren yeniden başlar.

C) İtiraz yapılmamış sayılır; ancak yükümlü aynı süre içinde uzlaşma talebinde bulunabilir.

D) Dilekçe, yanlış makamca otuz gün içinde karara bağlanarak yükümlüye tebliğ edilir.

E) İtiraz süresinde yapılmış sayılır ve dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı yapılan itirazların süresi ve sonuçlandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taahhütlü olarak posta ile yapılan itirazlarda, itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih dikkate alınır.

B) Posta yolu ile veya doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılan itirazlarda, itiraz dilekçesinin düzenlendiği tarih dikkate alınır.

C) İtiraz dilekçesinde itirazın gerekçeleri açıkça gösterilir.

D) İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.

E) İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin tahlil sonuçlarına itiraz ve ikinci tahlile ilişkin hükümlerine göre;

I. Gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren on beş gün içinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir.

II. İkinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı laboratuvarda ilk tahlili yapan kimyager de dahil olmak üzere üç kimyager tarafından yapılır.

III. Yükümlünün talebi halinde gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyagerin ikinci tahlilde bulunmasına izin verilir; gözlemci kimyager duyuruya rağmen gelmezse tahlil gıyabında yapılır.

IV. İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından kesindir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi uzlaşmaya konu edilebilir?

A) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları

B) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin karar

C) Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler

D) İlgili mevzuat uyarınca tahsilat aşamasına gelmiş alacak

E) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan kaçakçılık suçlarına ilişkin alacak

5- Ek tahakkuk ve ceza kararı (B) Ltd. Şti.'ye 02.03.2026 tarihinde tebliğ edilmiştir. Şirket, itiraz süresinin bitimine dört gün kala, 13.03.2026 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuştur. Uzlaşma görüşmesine davet edilen şirket temsilcisi görüşmeye katılmamış ve uzlaşma temin edilememiştir.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca şirketin itiraz süresi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İtiraz süresi kaldığı yerden işlemeye başlar ve kalan dört günlük süre içinde itiraz edilmesi gerekir.

B) On beş günlük itiraz süresi uzlaşma tutanağının tarihinden itibaren yeniden başlar.

C) Uzlaşma talebi itiraz süresini durdurmadığından itiraz süresi 17.03.2026 tarihinde dolmuştur.

D) İtiraz süresi kaldığı yerden işlemeye başlar ve kalan süre beş güne tamamlanır.

E) Şirket yeniden uzlaşma talebinde bulunabilir; itiraz süresi bu talebin sonuçlanmasına kadar durur.

6- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma komisyonlarının teşkili ve çalışmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, Bölge Müdürü tarafından belirlenen, başkan dahil üç üyeden oluşur.

B) Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

C) Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

D) Bölge müdürlüklerinde aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması halinde en fazla iki uzlaşma komisyonu oluşturulabilir.

E) Uzlaşma talebinin, dilekçenin uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması esastır.

7- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre; "Konusu ..... TL'ye kadar olan (bu tutar dâhil) başvurular için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, bu tutarı aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10.000

B) 4.730.000

C) 5.000.000

D) 7.000.000

E) 47.397.000

8- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler ve uzlaşma görüşmelerine katılım hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yükümlünün kendisi, temsilcisi veya özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri uzlaşma talebinde bulunabilir.

B) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan gümrük müşaviri de uzlaşma talebinde bulunabilir.

C) Uzlaşma komisyonu toplantılarına yükümlü hariç en fazla üç kişi katılabilir.

D) Yükümlü, uzlaşma komisyonu toplantılarında görüşlerini açıklamak üzere gümrük müşaviri bulundurabilir.

E) Yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu gümrük müşavirinin uzlaşma başvurusu, yükümlünün başvurusuyla beraber sonuçlandırılır.

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun uzlaşmanın sonuçlarına ilişkin hükümlerine göre;

I. Uzlaşma tutanakları kesindir; yükümlü veya ceza muhatabı üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz.

II. Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren on beş gün içinde ödenir.

III. Uzlaşılan vergilere, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

IV. Üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

10- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma başvurusunun süresi, incelenmesi ve başvurudan feragat edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi halinde aynı alacak için yeniden uzlaşma talebinde bulunulabilir.

B) Uzlaşma talepleri, gümrük vergileri ve para cezalarının tebliği tarihinden itibaren on beş günlük itiraz süresi içinde yapılır.

C) Başvuru süresinin sonunda yapılan başvurularda usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde üç iş günü ek süre verilir.

D) Yükümlü, kendisine uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce dilekçeyle başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilir.

E) Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin idari işlem itiraz veya yargı yoluna açıktır.

11- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ile Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden asıl yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan dolaylı temsilci gümrük müşavirinden birinin uzlaşma başvurusunda bulunması, diğerinin ise Gümrük Kanunu'na göre itiraz etmesi halinde itiraz başvurusu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İtiraz, uzlaşma talebinden önce otuz gün içinde karara bağlanır.

B) İtiraz yapılmasıyla birlikte diğer tarafın uzlaşma talebi düşer.

C) İtiraz ve uzlaşma talebi aynı uzlaşma komisyonunda birlikte karara bağlanır.

D) İtiraz hiç değerlendirilmez; itiraz eden taraf uzlaşma görüşmesine katılmak zorundadır.

E) İtiraz, uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır.

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlünün, itiraz mercilerince verilecek kararlardan önce ihtilaf konusu eşyayı çekebilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Beyana göre yapılan tahakkuk ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki farkın nakden ödenmiş olması

B) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş olması ve talebin bir dilekçe ile gümrüğe verilmiş olması

C) Eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması

D) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali halinde bu hususun belgelenmesi

E) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M43 · İtiraz ve Uzlaşma — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	B	C	A	D	B	D	C	B	A	E	A

1. **E** **İtiraz süresinde yapılmış sayılır ve dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 242

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama dilekçeyle itiraz edebilir. İtiraz dilekçesinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır; yükümlüye bir yük doğmaz, süre de yeniden başlamaz. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak tebliğ edilir; ancak kararı yanlış makam değil, yetkili makam verir. İtiraz geçerli sayıldığından uzlaşma yoluna yönlendirme sonucu doğmaz. En güçlü tuzak dilekçenin yetkili makama ulaştığı tarihi esas alan seçenektir: süre hesabında ulaşma tarihi kullanılsaydı süre aşılabilirdi; Kanun ise dilekçenin süre içinde verilmesini yeterli saymıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 242)

2. **B** **Posta yolu ile veya doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılan itirazlarda, itiraz dilekçesinin düzenlendiği tarih dikkate alınır.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 242; Gümrük Yönetmeliği md. 585

Gümrük Yönetmeliği'ne göre itirazların süresi içinde olup olmadığının tespitinde, taahhütlü olarak posta ile yapılan itirazlarda dilekçenin postaya verildiği tarih; posta yolu ile veya doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılan itirazlarda ise dilekçenin düzenlendiği tarih değil, itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi dikkate alınır. Yönetmelik itiraz dilekçesinde gerekçelerin açıkça gösterilmesini ister. Gümrük Kanunu'na göre idareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak tebliğ edilir ve itirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir. En güçlü tuzak taahhütlü postaya ilişkin ifadedir: kayda giriş kuralıyla karıştırılarak yanlış sanılır, fakat taahhütlü postada postaya veriliş tarihi esas alınır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 242; GY 585, 586)

3. **C** **I, III ve IV**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 243; Gümrük Yönetmeliği md. 589, 590

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren on beş gün içinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir (I doğru). İtiraz üzerine ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı laboratuvarda görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılır; üç kimyagerden fazla kimyager bulunmayan laboratuvarda ikinci tahlil en yakın uygun laboratuvarda yaptırılır (II yanlış). Yükümlünün talebi halinde gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyager ikinci tahlilde bulunabilir; Yönetmeliğe göre gözlemci duyuruya rağmen gelmezse tahlil gıyabında yapılır (III doğru). İkinci tahlil sonucu eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden kesindir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: ikinci tahlilde birden fazla kimyager bulunduğu doğrudur, fakat ilk tahlili yapan kimyager ikinci tahlile katılamaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 243; GY 588, 589, 590)

4. **A** **Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 6

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar uzlaşmaya konu edilmez; ancak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir. Gümrük vergilerinin matrahına giren ama aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler, mevzuat uyarınca tahsilat aşamasına gelmiş alacaklar ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndaki kaçakçılık suçlarına ilişkin alacaklar ise uzlaşmaya konu edilemez; Gümrük Kanunu da fiilin kaçakçılık suçlarıyla ilişkili olması halinde uzlaşma hükmünün uygulanmayacağını söyler. Kanuna göre uzlaşma kapsamına, beyan ile idarenin tespiti sonucu belirlenen ya da tespitten önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen vergiler ve idari para cezaları girer. En güçlü tuzak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararıdır: doğru cevapla aynı eşyaya ilişkindir, fakat uzlaşılamayan kararın kendisidir; uzlaşılabilen o eşyanın vergi ve cezalarıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 244; Uzlaşma Yön. 4, 6)

5. **D** **İtiraz süresi kaldığı yerden işlemeye başlar ve kalan süre beş güne tamamlanır.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 3, 14

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre uzlaşma talebinde bulunulması halinde itiraz veya dava açma süresi durur; uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmışsa süre beş güne tamamlanır; bu durumda yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. Yönetmeliğe göre yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması uzlaşmanın temin edilememesidir. Vakada talep, süre bitimine dört gün kala yapılmıştır; uzlaşma temin edilemediği için süre kaldığı yerden işler ve dört gün beş güne tamamlanır. Süre yeniden başlamaz; durdurma ile yeniden başlama farklıdır. Uzlaşma talebi süreyi durdurduğundan 17.03.2026'da süre dolmuş sayılmaz. En güçlü tuzak kalan dört günle yetinen seçenektir: sürenin kaldığı yerden işlediği doğrudur, fakat beş günden az kalan süre beş güne tamamlanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 244; Uzlaşma Yön. 3, 14, 22)

6. **B** **Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 7, 18*

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü başkanlık eder; Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları komisyona üye olarak belirlenebilecekler arasındadır, başkan değildir. Bölge müdürlüğü komisyonlarının Bölge Müdürünce belirlenen başkan dahil üç üyeden oluşması ve Bölge Müdürü veya belirleyeceği Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık etmesi, komisyonların üyelerin tamamının katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alması, aynı gün yirmi veya daha fazla görüşme varsa en fazla iki komisyon kurulabilmesi ve uzlaşma talebinin kayıt tarihinden itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılmasının esas olması Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır. Komisyonlar, istisnai durum dışında 10.000 TL'den az olan talepler için toplanmaz. En güçlü tuzak iki komisyon kurulmasına ilişkin ifadedir: her bölge müdürlüğünde tek komisyon olduğu sanılır, fakat günlük görüşme sayısı yirmiyi bulursa ikinci komisyon kurulabilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 7, 18)

7. **D** **7.000.000** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 9*

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre konusu 7.000.000 TL'ye kadar olan (bu tutar dâhil) başvurular için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 7.000.000 TL'yi aşanlar için Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir; yetki tutarının tespitinde fer'i alacaklar dikkate alınmaz. Kaynak metinde bu hükmün yanında 18.06.2026 tarihli Resmî Gazete notu bulunmaktadır; soru metindeki tutara göre kurulmuştur. 10.000 TL, uzlaşma komisyonlarının bundan az talepler için toplanmadığı alt sınırdır. 4.730.000 TL ve 47.397.000 TL, Gümrük Yönetmeliğinde geri verme ve kaldırma işlemlerinde gümrük müdürlükleri ile bölge müdürlükleri/Bakanlık arasındaki yetki sınırlarıdır; 5.000.000 TL ise Tahsilat Tebliğinde tecil ve taksitlendirmede gümrük müdürlükleri ile bölge müdürlükleri arasındaki sınırdır. En güçlü tuzak 5.000.000'dur: o da bölge müdürlüğüne yetki veren bir eşiktir, fakat uzlaşmada değil tecilde kullanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 7, 9)

8. **C** **Uzlaşma komisyonu toplantılarına yükümlü hariç en fazla üç kişi katılabilir.** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 12, 14, 15*

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma komisyonlarına yükümlü dahil katılacak kişi sayısı üçü geçemez; yükümlü hariç üç kişi katılabileceği söylenemez. Yükümlünün kendisi, temsilcisi, özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri, veli veya vasi ile aynı gümrük vergilerinden yükümlüyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu gümrük müşavirleri uzlaşma talebinde bulunabilir. Yükümlü, toplantılarda görüşlerini açıklamak üzere gümrük müşaviri bulundurabilir; müteselsil sorumlu gümrük müşavirinin başvurusu yükümlününkiyle beraber sonuçlandırılır ve görüşme taraflardan birinin veya ikisinin katılımıyla yapılır. En güçlü tuzak müteselsil sorumlu gümrük müşavirine ilişkin ifadedir: müşavirin ancak özel vekâletnameyle başvurabileceği sanılır, fakat kendi sorumluluğu bulunan müşavir doğrudan başvurabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 12, 14, 15)

9. **B** **I ve III** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük uzlaşma komisyonlarının çalışmaları gizlidir; uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilir ve yükümlü veya ceza muhatabı üzerinde uzlaşılan hususlar hakkında dava açamaz, hiçbir mercie şikâyette bulunamaz (I doğru). Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar tutanağın tebliğinden itibaren on beş gün değil, bir ay içinde ödenir (II yanlış). Uzlaşılan vergilere, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında faiz uygulanır (III doğru). Üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: idari para cezalarında peşin ödeme indirimi genel bir imkân olduğu için uzlaşılan cezada da uygulanacağı sanılır, fakat Kanun bunu açıkça kapatmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 244; Uzlaşma Yön. 21, 23, 24)

10. **A** **Uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi halinde aynı alacak için yeniden uzlaşma talebinde bulunulabilir.** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 11, 13, 14*

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre yükümlü, uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce sekretarya birimine dilekçeyle başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilir; feragatin kabulünün tebliğinden itibaren itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşma taleplerinin tebliğden itibaren on beş günlük itiraz süresi içinde yapılması, usule ilişkin giderilebilir eksikliklerde başvuru süresinin sonuna kadar süre verilmesi ve başvuru süresinin sonunda başvurulmuşsa üç iş günü ek süre tanınması, uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin işlemin itiraz veya yargı yoluna açık olması Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak reddedilen talebin yargıya taşınmasına ilişkin ifadedir: uzlaşma tutanağına karşı dava açılamadığı için ret işlemine de dava açılamayacağı sanılır, fakat ret işlemi genel usullere göre dava konusu edilebilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 11, 13, 14)

11. **E** **İtiraz, uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır.**

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 14, 25; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 12

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ve Tahsilat Tebliği'ne göre aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte gümrük müşavirinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması durumunda taraflardan biri uzlaşma başvurusunda bulunur, diğeri Gümrük Kanunu'na göre itiraz ederse, itiraz başvurusunda bulunan tarafın talebi uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır. Yönetmelik ayrıca aynı yükümlünün kendisine tebliğ edilen alacaklar için itiraz ve uzlaşma hakkını aynı anda kullanamayacağını, uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya feragat halinde alacağın itiraza konu olabileceğini düzenler. İki tarafın da uzlaşma başvurusu yapması halinde ise başvurular beraber sonuçlandırılır; itirazın komisyonda uzlaşmayla birlikte karara bağlanması söz konusu değildir. İtirazların otuz gün içinde karara bağlanması genel kuraldır, ancak bu durumda sıra uzlaşmanın sonucuna bağlanmıştır. En güçlü tuzak birlikte karara bağlamayı öngören seçenektir: iki uzlaşma başvurusu birlikte sonuçlandırılır, fakat itiraz uzlaşma bitene kadar bekler. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 14, 25; Tahsilat Tebliği 12)

12. **A** **Beyana göre yapılan tahakkuk ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki farkın nakden ödenmiş olması**

Gümrük Yönetmeliği md. 587

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlüler, mercilerince verilecek kararlardan önce ihtilaf konusu eşyayı çekmek isterlerse; kararların tebellüğ edilmiş ve talebin dilekçeyle gümrüğe verilmiş olması, beyana göre yapılan tahakkuk ile idarenin tahakkuk ettirdiği vergiler arasındaki farkın ve alıcı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması, uyuşmazlığın idari yargıya intikali halinde bunun belgelenmesi ve idarece gerekli görülen bilgi ve belgelerin sunulması şartıyla eşyanın çekilmesine izin verilir; düşük kıymet şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde de fark teminata bağlanır. Aranan şart vergi farkının nakden ödenmesi değil, teminata bağlanmasıdır. Uyuşmazlık yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyetteyse bu imkân hiç uygulanmaz. En güçlü tuzak para cezalarının teminata bağlanmasıdır: cezaların itiraz sonucunu beklediği düşünülür, fakat Yönetmelik vergi farkıyla birlikte alıcı adına düzenlenen cezaların da teminata bağlanmasını arar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 587)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M44 · KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

14 soru · 21 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Mülkî amirler

B) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli

C) Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri personeli

D) Jandarma Genel Komutanlığı personeli

E) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun nitelikli hallere ilişkin hükümlerine göre;

I. Kanunda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat artırılır.

II. Kanunda tanımlanan suçların üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat artırılır.

III. Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

IV. Suçların belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.

V. Çay ve şeker gibi gıda maddeleri ile elektronik eşya kaçakçılığına ilişkin mahkûmiyet hükmü kesinleşenler Bakanlıkça kamuoyuna ilan edilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) I, III, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişiye verilecek ceza ile eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde bu cezaya uygulanacak artırım aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası; ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

B) İki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası; ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

C) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası; ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

D) Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası; ceza yarı oranında artırılır.

E) İki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası; ceza iki kat artırılır.

4- (A), eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen ödemeksizin ülkeye sokmuştur. Hakkında kamu davası açılmış ve kovuşturma evresinde, hüküm verilmeden önce suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödemiştir. (A) mükerrir değildir ve suç bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmemiştir.

Buna göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun etkin pişmanlık hükümleri uyarınca (A) hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Cezalandırılmaz.

B) Verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

C) Verilecek ceza yarı oranında indirilir.

D) Verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

E) Ödeme ceza indirimi sağlamaz; yalnız müsadere hükümleri uygulanmaz.

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödeyen kişinin cezasının indirilmesine ilişkin hüküm, aşağıdaki fiillerden hangisini işleyen kişi hakkında uygulanmaz?

A) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkarmak

B) Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen ödenmeksizin ülkeye sokmak

C) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak

D) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak

E) Özel kanunlar gereğince gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen eşyayı ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre aşağıdaki durumlardan hangisi, el konulan taşıtın alıkonulmasını gerektiren haller arasında yer almayıp yalnızca kaçak eşya taşımasında kullanılan taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aranan koşullar arasında sayılmıştır?

A) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içinde saklanmış veya taşınmış olması

B) Taşıtın Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması

C) Taşıtın, soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması

D) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması

E) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta elkoymaya ilişkin hükümlerine göre;

I. Alıkonulan taşıt, sahibinin taşıtın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde sahibine iade edilir.

II. Teminatın belirlenmesinde kara taşıtlarında taşıtın değerinden piyasa değeri anlaşılır.

III. Elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıt, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün içinde masraflar karşılanarak sahibince teslim alınmazsa tasfiye idaresince derhal tasfiye olunur.

IV. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre Kanun kapsamındaki suçlar dolayısıyla açılan davalarda görevli mahkeme, davaya katılma ve kontrollü teslimata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür.

B) Bu suçlarla bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

C) Kontrollü teslimata Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.

D) Kontrollü teslimata ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.

E) İddianamenin bir örneğinin gönderilmesiyle ilgili gümrük idaresi, başvuru aranmaksızın davaya katılan olarak kabul edilir.

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre yabancı ülkelerden gelen yasak eşyanın teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunabilmesi için aranan şart aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşyanın yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilmesi

B) Eşyanın toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ya da atık madde olması

C) Eşya sahibinin eşyanın değeri kadar teminatı otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi

D) Eşyanın değerinin pek hafif olması

E) Eşya hakkında soruşturma ve kovuşturma aşamasında tasfiye kararı verilmemiş olması

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre aşağıdaki fiillerden hangisi bu Kanunda kaçakçılık suçu olarak tanımlanmamış olup kabahat olarak değerlendirilir ve Gümrük Kanunu'na göre cezalandırılır?

A) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkarmak

B) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek

C) Ulusal marker içermeyen akaryakıtı ticari amaçla nakletmek

D) Genel düzenleyici idari işlemlerle ihracı yasaklanmış eşyayı ülkeden çıkarmak

E) Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak satmak

11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun arama, el koyma ve silah kullanma yetkisine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri ve eşyası, ancak Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle aranabilir.

B) Kaçak eşya, silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen kap, ambalaj ve taşıma araçları ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir.

C) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek yasaktır.

D) Belirlenen kapı ve yollar dışındaki yerlerde rastlanan kişi ve taşıma araçları yetkili memurlarca durdurulur ve aranır; tespit edilen kaçak eşyaya derhal el konulur.

E) Belirlenen kapı ve yollar dışından gümrük bölgesine girmek isteyen kişi dur uyarısına uymazsa uyarı havaya ateş edilmek suretiyle yinelenir.

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında el koyma tarihinden itibaren …… (1)……, eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya da muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde ise …… (2)…… içinde, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir; bu süreler içinde karar verilmezse eşya derhal tasfiye edilir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) (1) üç ay – (2) bir ay

B) (1) doksan gün – (2) otuz gün

C) (1) altı ay – (2) bir ay

D) (1) altı ay – (2) üç ay

E) (1) bir yıl – (2) altı ay

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin hükümlerine göre;

I. Teknik düzenlemelere uygun olan kaçak akaryakıt, numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.

II. Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt, numune alınarak tasfiye edilir.

III. Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, en yakın rafinericiye satılır.

IV. Bu satışta beyaz ürünler dışındaki ürünlerin satış bedeli, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatının yüzde ellisinden az olamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

14- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda, uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaim değer

B) Gümrük vergileri

C) Gümrüklenmiş değer

D) Gümrük kıymeti

E) Rayiç bedel

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M44 · Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	D	A	B	D	E	B	E	A	D	A	C	B	C

1. **C** **Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri personeli** *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 19, 23*

5607 sayılı Kanun, kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanları kapalı bir listeyle sayar: mülkî amirler ile gümrük, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel. Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri personeli bu listede yoktur; Kanun bu personeli yalnız ikramiye hükmünde anar: 3497 sayılı Kanun uyarınca görev verilen hudut birlikleri personeline de ikramiye ödenir. Listede yer almak ile ikramiyeye hak kazanmak ayrı hükümlerdir. En güçlü tuzak sahil güvenlik personelidir: deniz yoluyla kaçakçılıkla ilgili bir askerî birim olarak listede değilmiş gibi görünebilir, ancak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel listede açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD KMK 19, 23)

2. **D** **I, III, IV ve V** *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 4*

5607 sayılı Kanun'un nitelikli haller hükmüne göre suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza iki kat artırılır (I doğru). Suçların üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde ise ceza iki kat değil, yarı oranında artırılır (II yanlış). Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur (III doğru). Suçların belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur (IV doğru). Tütün, alkollü içki, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri kaçakçılığı ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler Bakanlıkça kamuoyuna ilan edilebilir (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: iki kat artırım örgüt ve sabit ya da seyyar tankla kaçak akaryakıt satışı için öngörülmüştür; üç veya daha fazla kişinin birlikte işlemesinde artırım yarı oranındadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD KMK 4)

3. **A** **Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası; ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.** *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3*

5607 sayılı Kanun'a göre eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır; eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. İki yıldan beş yıla kadar hapis, eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişinin cezasıdır. Yarısından iki katına kadar artırım, suçun konusu akaryakıt, tütün mamulleri veya alkollü içki olduğunda uygulanır. Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin gün transit eşyasını gümrük bölgesinde bırakma gibi fiillerin cezasıdır; yarı oranında artırım üç veya daha fazla kişinin birlikte işlediği suçlar içindir. İki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin gün ithali kanun gereği yasak eşyayı ülkeye sokmanın, iki kat artırım ise örgüt faaliyetinin sonucudur. En güçlü tuzak aynı artırımı aldatıcı işlem suçunun cezasıyla birleştiren seçenektir: artırım doğrudur, fakat temel cezanın alt sınırı bir yıldır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KMK 3, 4)

4. **B** **Verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.** *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 5*

5607 sayılı Kanun'a göre kaçakçılık suçunu işlemiş kişi etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine öderse indirim, ödemenin yapıldığı evreye göre değişir: soruşturma evresi sona erinceye kadar ödenirse ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenirse üçte bir oranında indirilir. Vakada ödeme kamu davası açıldıktan sonra, hüküm verilmeden önce yapılmıştır; bu kovuşturma evresidir. Aldatıcı işlemle sokma suçu bu hükmün dışında tutulan ithali yasak eşya suçu değildir; (A) mükerrir değildir ve örgüt faaliyeti yoktur, bu yüzden indirim engeli de yoktur. Cezalandırılmama, resmî makamlar haber almadan önce fiili ve faillerini haber veren iştirakçiye; üçte iki indirim, haber alındıktan sonra fiilin ortaya çıkmasına yardım edene aittir. Etkin pişmanlık müsadereyi de engellemez. En güçlü tuzak yarı oranında indirimdir: aynı ödeme soruşturma evresinde yapılsaydı uygulanırdı; vaka bu evreyi geçirmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KMK 5, 13)

5. **D** **İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak** *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 5*

5607 sayılı Kanun, kaçakçılık suçlarından birini işleyen kişinin suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı ödemesi halinde cezasının indirilmesini öngörür; ancak bu imkân, ithali kanun gereği yasak eşyayı ülkeye sokma fiilini düzenleyen fıkra hariç tutularak tanınmıştır. Ayrıca mükerrirler ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar hakkında da uygulanmaz. İhracı kanun gereği yasak eşyayı ülkeden çıkarma, aldatıcı işlemle vergiyi ödemeden sokma, transit eşyasını gümrük bölgesinde bırakma ve muaf eşyayı amaç dışı kullanma fiilleri bu istisnaların dışında kalır; bu fiilleri işleyenler ödeme yaparak indirimden yararlanabilir. En güçlü tuzak ihracı yasak eşyayı çıkarma fiilidir: yasak kelimesi ortaktır, fakat Kanun yalnız ithali yasak eşyayı ülkeye sokma fiilini hariç tutmuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD KMK 3, 5)

6. **E** **Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 10, 13

5607 sayılı Kanun iki ayrı listede taşıttan söz eder. El konulan taşıt; kaçak eşya özel hazırlanmış gizli tertibat içinde saklanmış veya taşınmışsa, taşıt Türkiye'de sicile kayıtlı değilse ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken suçun işlenmesinde tekrar kullanılırsa elkoyma kararını veren mercilerce alıkonulur. Taşıma aracının müsaderesi için ise şu koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir: kaçak eşyanın gizli tertibat içinde saklanmış veya taşınmış olması, kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması ya da naklinin bu aracın kullanılmasını gerekli kılması, kaçak eşyanın girişinin veya çıkışının yasak ya da toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı olması. Yük oranı koşulu yalnız müsadere listesindedir. Gizli tertibat iki listede de vardır; sicile kayıtsızlık ve tekrar kullanım yalnız alıkoyma halleridir. Eşyanın değerinin fahiş olması cezanın artırılma sebebidir. En güçlü tuzak gizli tertibattır: müsadere koşuludur, fakat alıkoyma hali olarak da sayıldığı için soruda aranan ayrımı taşımaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD KMK 10, 13)

7. **B** **Yalnız II**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 10

5607 sayılı Kanun'a göre alıkonulan taşıt, sahibinin taşıtın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde sahibine iade edilir; aksi halde soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur (I doğru). Teminat hükmündeki değerden kara taşıtlarında kasko değeri, deniz taşıtlarında tekne ve makine sigortasına esas değer anlaşılır; piyasa değeri sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtları için esastır (II yanlış). Elkoyma kararı bulunduğu halde alıkonulmayan taşıt, tebligattan itibaren doksan gün içinde masraflar karşılanarak teslim alınmazsa tasfiye idaresince derhal tasfiye olunur (III doğru). Tasfiye satışla gerçekleşirse muhafaza ve satış masrafları karşılandıktan sonra kalan miktar kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: piyasa değeri Kanunda gerçekten geçer, ancak kara taşıtları için değil, sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtları için geçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KMK 10)

8. **E** **İddianamenin bir örneğinin gönderilmesiyle ilgili gümrük idaresi, başvuru aranmaksızın davaya katılan olarak kabul edilir.**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 17, 18, 21

5607 sayılı Kanun'a göre Kanun kapsamındaki suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir; gümrük idaresi davaya kendiliğinden değil, başvurusu üzerine katılan olarak kabul edilir. Yanlış ifade başvuru şartını kaldırmıştır. Davaların Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülmesi, bu suçlarla bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik işlendiğinde ağır ceza mahkemesinin görevli olması, kontrollü teslimata Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karar vermesi ve yabancı ülke taleplerinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesinin yetkili olması Kanundaki düzenlemeyle aynıdır. En güçlü tuzak asliye ceza mahkemelerini belirleme yetkisine ilişkin ifadedir: teklif Adalet Bakanlığından, belirleme Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelir ve ifade bu sırayı doğru vermiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD KMK 17, 18, 21)

9. **A** **Eşyanın yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilmesi**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 12

5607 sayılı Kanun'a göre yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur. Belgelerde gösterilmeyen yasak eşya bu imkândan yararlanamaz. Toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddeler ise ayrı bir hükme tabidir: ilgililer hakkında soruşturma başlatılmakla birlikte gümrük yetkililerince derhal getirildiği ülkeye iade edilir; bu bir şart değil, ayrı bir sonuçtur. Değer kadar teminatın otuz gün içinde teslimi alıkonulan taşıtın sahibine iadesine; değerin pek hafif olması cezanın indirilmesine; tasfiye kararı ise el konulan eşyanın tasfiyesine ilişkindir. En güçlü tuzak zararlı eşya ve atık maddeye ilişkin seçenektir: aynı madde içinde iade sonucunu doğurur, fakat teminat altında iade ve sevk için aranan şart belgelerde belirtilerek getirilmedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KMK 12)

10. **D** **Genel düzenleyici idari işlemlerle ihracı yasaklanmış eşyayı ülkeden çıkarmak**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3

5607 sayılı Kanun ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişiyi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırır. Eşyanın ihracının kanunla değil, genel düzenleyici idari işlemlerle yasaklanmış olduğunun tespiti halinde ise fiil kabahat olarak değerlendirilir ve Gümrük Kanunu'na göre cezalandırılır; Gümrük Kanunu bu durumda gümrüklenmiş değerin iki katı idari para cezası öngörür. Teşvik veya sübvansiyondan yararlanmak için ihracatı gerçekleşmiş gibi gösterme, ulusal marker içermeyen akaryakıtı ticari amaçla nakletme ve makaron ya da yaprak sigara kâğıdını tütün doldurulmuş olarak ticari amaçla satma Kanunda kaçakçılık suçu olarak tanımlanmıştır. En güçlü tuzak ihracı kanun gereği yasak eşyayı çıkarma fiilidir: aynı yasak ihracat konusudur, ancak yasak kanundan geldiğinde fiil suçtur; kabahat sonucu yalnız genel düzenleyici idari işlemle konan yasakta doğar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD KMK 3)

11. **A** **Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri ve eşyası, ancak Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle aranabilir.**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 9, 22

5607 sayılı Kanun'a göre gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir ve tespit edilen kaçak eşyaya derhal el konulur. Bu arama için Kanun savcı emri ya da hâkim kararı aramaz; yanlış ifade bu şartı eklemiştir. Kap, ambalaj ve taşıma araçları ile kişilerin üzerinde yapılacak arama ve elkoymaların Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yapılması, gümrük bölgesine belirlenen kapı ve yollar dışından girme yasağı, bu yerlerde rastlanan kişi ve araçların durdurulup aranması ve dur uyarısına uymayana uyarının havaya ateş edilerek yinelenmesi Kanundaki hükümlerle aynıdır. En güçlü tuzak Ceza Muhakemesi Kanunu'na yapılan atıftır: genel arama ve elkoymalar bu Kanuna göre yürütüldüğü için gümrük salonlarındaki aramanın da yargısal izne bağlı olduğu sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KMK 9, 22)

12. **C** **(1) altı ay – (2) bir ay**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 16

5607 sayılı Kanun'a göre müsadere yaptırımının uygulanabileceği eşya sahibine iade edilemez. Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında el koyma tarihinden itibaren altı ay, eşyanın zarara uğraması, değerinde esaslı kayıp tehlikesi bulunması veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde ise bir ay içinde soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir; bu süreler içinde karar verilmezse eşya derhal tasfiye edilir. Üç ay, Kanunda ikramiyelerin ödenmesi için kararın kesinleşmesini takip eden süredir; doksan gün alıkonulmayan taşıtın tebligattan sonra teslim alınma süresi, otuz gün ise alıkonulan taşıt için teminat verme süresidir. Bir yıllık bir tasfiye süresi Kanunda yoktur. En güçlü tuzak doksan gün ile otuz gün çiftidir: iki süre de Kanunda taşıtlar için gerçekten geçer, ancak el konulan eşyanın tasfiye kararı süreleri altı ay ve bir aydır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD KMK 10, 16, 23)

13. **B** **I ve III**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 16/A

5607 sayılı Kanun'a göre el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir (I doğru). Hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt numune alınarak tasfiye edilirken gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt numune alınmaksızın tasfiye edilir (II yanlış). Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt en yakın rafinericiye satılır (III doğru). Bu satışta bedel, beyaz ürünlerde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde bu fiyatın yüzde altmışından az olamaz (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: oran Kanunda yüzde altmış olarak geçer; yüzde elli Kanunda ikramiye oranı olarak geçtiği için tanıdık gelir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KMK 16/A)

14. **C** **Gümrüklenmiş değer**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 2, 15

5607 sayılı Kanun'un tanımlar hükmüne göre gümrüklenmiş değer, uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder. Kaim değer ayrı bir kavram değildir; Kanun, müsadere yaptırımının konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin anlaşılacağını söyler. Gümrük vergileri ise eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülüklerdir; tanımdaki toplamın yalnız bir unsurudur. Gümrük kıymeti tanımda vergiler eklenmeden önceki değeri anlatır; rayiç bedel Kanunun uygulama yönetmeliklerinde tanımlanan bir terimdir. En güçlü tuzak kaim değerdir: Kanun onu gümrüklenmiş değere bağlar, fakat CIF ve FOB kıymetine vergileri ekleyen tanım gümrüklenmiş değere aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD KMK 2, 15)

BÖLÜM M45 · 5607 UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ — İLAN, AKARYAKIT, EŞYA MUHAFAZA/İMHA, İ…

8 soru · 12 dakika

1- "Kurumca belirlenmiş akaryakıt türlerine; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürün"

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde yukarıdaki şekilde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknik düzenleme

B) Ulusal marker

C) Rayiç bedel

D) Kaçak akaryakıt

E) Akaryakıt

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın teslimi, muhafazası ve masraflarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaçak zannıyla ele geçirilen petrol ürünleri, il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, kolluk gücünce yakalama yerinde teslim edilir.

B) Depolama kapasitesini aşan akaryakıt, ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile fiziki depoları uygun kamu kurumlarına veya özel kişi ve kuruluşların depolarına teslim edilir.

C) Teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yediemine teslim edilir.

D) Elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler gümrük idaresince saklanır.

E) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, davaya müdahil gümrük idaresinin bütçesinden ödenir.

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve tahsis edilemeyen akaryakıt niteliğindeki kaçak akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesinde tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde kaçından aşağı tespit edilemez?

A) %30

B) %40

C) %60

D) %65

E) %75

4- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre;

I. Yönetmelik hükümleri, suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmamış olanlar için uygulanmaz.

II. Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler bir yıl süreyle Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.

III. Sahte para ve göçmen kaçakçılığı fiilleri, miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın kamuoyuna ilan edilebilir.

IV. Mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerden ilan edileceklere dair karar Genel Müdürlükçe verilir ve Bakan onayı ile icra edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idareye teslim edilecek eşya ile teslim edileceği idare arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan sağlığına ilişkin ilaçlar ve tıbbi cihazlar – Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri

B) Hava taşıtları – Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlükleri

C) Kimyasal maddeler – Kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşları

D) Sahte paralar – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri veya mal müdürlükleri

E) Kültür ve tabiat varlıkları – Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler

6- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre ikramiye ödenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez.

B) İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir.

C) Sahipsiz yakalanan kaçak eşyada ikramiye, eşyanın belirlenen değerinin yüzde ellisi üzerinden ödenir.

D) Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tabi tutulmaz.

E) Ödenecek ikramiye tutarı 3.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımından az ise ikramiye talep dosyası hazırlanmaz.

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre mahkemece sahibine iadesine karar verilen, taşıt dışındaki ve korunması özel tesis veya tertibat gerektirmeyen elkonulan eşya için muhafaza ücreti ile bu ücretin üst sınırı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A) Eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir; muhafaza ücreti eşya değerinin yüzde on beşini ve her halükarda 100.000 TL'yi geçemez.

B) Eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir; muhafaza ücreti eşya değerinin yüzde otuzunu geçemez.

C) Eşyanın değerinin binde dördü; muhafaza ücreti eşya değerinin yüzde on beşini ve her halükarda 100.000 TL'yi geçemez.

D) Satış bedelinin yüzde on beşi; muhafaza ücreti için ayrıca üst sınır uygulanmaz.

E) Eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir; altı aydan sonraki süre için bu ücretin iki katı uygulanır.

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre;

I. Eşyanın değeri, varsa mahkemece belirlenen bedeli; bedel belirlenmemişse kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değeridir.

II. Yönetmelikte eşya, kaçak akaryakıt dahil 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtları ifade eder.

III. Ambalajında bandrol bulunmayan paketlenmiş sigaradan alınacak numune miktarı, her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla on pakettir.

IV. İmha komisyonunca imha aşamalarına ilişkin alınan video kayıtları elektronik ortamda iki yıl süreyle muhafaza edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M45 · 5607 Uygulama Yönetmelikleri — İlan, Akaryakıt, Eşya Muhafaza/İmha, İkramiye — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	E	D	C	A	C	A	B

1. **B** **Ulusal marker**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 3

Elkonulan akaryakıta ilişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre ulusal marker; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenmiş akaryakıt türlerine, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ya da benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak nitelikteki kimyasal üründür. teknik düzenleme petrolün ve madenî yağın standartları, özellikleri ve uygunluk değerlendirmesi gibi hususlardan birini veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan düzenlemedir; rayiç bedel bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım satım bedelidir; kaçak akaryakıt 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak kabul edilen akaryakıttır; akaryakıt ise benzin, gaz yağı, motorin gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve diğer ürünlerdir. En güçlü tuzak teknik düzenlemedir: tanımda 'teknik düzenlemelere uygun' ifadesi geçtiği için tanımın ona ait olduğu sanılır, fakat tanımlanan şey akaryakıta eklenen kimyasal üründür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Akaryakıt Yön. 3)

2. **E** **Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, davaya müdahil gümrük idaresinin bütçesinden ödenir.**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 4, 5, 7

Elkonulan akaryakıta ilişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren yapılan masraflar, gümrük idaresinin değil, teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesinden ödenir ve bu alımlarda Kamu İhale Kanunu uygulanmaz. Kaçak zannıyla ele geçirilen petrol ürünlerinin kolluk gücünce yakalama yerinde il özel idaresine ya da yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına teslim edilmesi, teslimi mümkün olmayan veya depolama kapasitesini aşan akaryakıtın ilçelerde kaymakam, illerde vali onayıyla uygun depolara teslim edilmesi, uygun yer bulunamazsa yediemine verilmesi ve numunelerin gümrük idaresince saklanması Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır; numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir. En güçlü tuzak numunelerin saklanmasına ilişkin ifadedir: akaryakıtı il özel idaresi muhafaza ettiği için numuneyi de onun sakladığı sanılır, fakat numuneler gümrük idaresince saklanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Akaryakıt Yön. 4, 5, 7)

3. **D** **%65**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 8, 17, 18

Elkonulan akaryakıta ilişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve tahsis edilemeyen kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca Devlet İhale Kanunu'nun açık teklif ve pazarlık usulü emsal alınarak satılır; tahmini satış bedeli ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının %65'inden aşağı tespit edilemez ve tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içinde yapılır. Dönüştürme işlemi yapılmış petrol türevlerinde sınır, orijinal halinin piyasa değerinin %40'ıdır. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ise en yakın rafinericiye satılır; bu satışta benzin ve motorin türleri gibi ürünler dışındaki diğer ürünlerde satış bedeli, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatının %60'ından az olamaz. %30, kaçak akaryakıtın muhafaza ücretinin değerine göre üst sınırıdır; %75 ise Tasfiye Yönetmeliğinde ihaleye esas bedel kadar teklif gelmediğinde satış yapılabilmesi için en yüksek teklifin ihaleye esas bedele göre ulaşması gereken orandır. En güçlü tuzak %60'tır: aynı Yönetmelikte satış bedeline ilişkin bir alt sınırdır, fakat teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıtın rafinericiye satışına aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Akaryakıt Yön. 8, 17, 18)

4. **C** **I, III ve IV**

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik md. 1, 4, 6, 7

Kamuoyuna ilan Yönetmeliği'ne göre Yönetmelik hükümleri suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmamış olanlar için uygulanmaz (I doğru). İlan edilecek bilgiler bir yıl değil, üç ay süreyle Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır; bu süre suçun mahiyetine göre Genel Müdürlükçe bir katına kadar artırılabilir (II yanlış). Genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, tarihi eser, uyuşturucu, silah ve mühimmat, sahte para, altın, maden ve göçmen kaçakçılığı gibi fiiller miktar veya gümrüklenmiş değere bakılmaksızın ilan edilebilir; diğerlerinde akaryakıtta 5.000 litre, sigarada 5.000 paket, diğer eşyada 500.000 TL gümrüklenmiş değer gibi asgari miktarlar aranır (III doğru). İlan edileceklere dair karar Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir ve Bakan onayı ile icra edilir (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: ilanın Bakanlık internet sitesinde yayımlandığı doğrudur, fakat temel süre üç aydır ve en fazla bir katına kadar uzatılabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İlan Yön. 1, 4, 6, 7)

5. **A** **İnsan sağlığına ilişkin ilaçlar ve tıbbi cihazlar – Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 5

Elkonulan eşya ve taşıtlara ilişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kaçak zannıyla elkonulan eşya ve taşıtlar kural olarak en yakın gümrük idaresine teslim edilir; ancak bazı eşya elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idareye verilir. İnsan sağlığına ilişkin ilaçlar, ilaç hammaddeleri, tıbbi cihaz ve malzemeler, aşılar, kozmetikler ve sular Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine veya benzer eşyanın üretimini yapan kamu kurumlarına teslim edilir; Tarım ve Orman Bakanlığı gıda maddeleri, hayvansal ürünler, bitki ve hayvan sağlığına ilişkin ilaçlar ve canlı hayvanların teslim yeridir. Hava taşıtlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlüklerine, kimyasal maddelerin kimyevi madde üretimi yapan kamu kurumlarına, kıymetli maden ve taşlar ile Türk Lirası banknotlar, döviz ve sahte paraların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine, kültür ve tabiat varlıklarının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere teslimi doğru eşleşmelerdir. En güçlü tuzak sahte paralar eşleştirmesidir: suç eşyası olduğu için gümrük idaresine teslim edileceği sanılır, fakat sahte paralar da Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine verilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Eşya ve Taşıtlar Yön. 5)

6. **C** **Sahipsiz yakalanan kaçak eşyada ikramiye, eşyanın belirlenen değerinin yüzde ellisi üzerinden ödenir.**

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 15, 18, 19

İkramiye Yönetmeliği'ne göre kaçak eşya ikramiyesi, eşya sahipli yakalanmışsa belirlenen değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa yüzde yirmi beşi üzerinden; mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da müsadereye ilişkin kararın kesinleşmesini takip eden üç ay içinde ödenir. Yanlış ifade, sahipli yakalamanın oranını sahipsiz yakalamaya uygulamıştır. Sahibi belirlenemeyen veya sahiplik iddiasında bulunan olmayan eşya sahipsiz yakalanmış sayılır. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmemesi, ihbarsız yakalamalarda ikramiyenin tamamının el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenmesi, ikramiyelerin damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tabi tutulmaması ve tutarın 3.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımından az olması halinde talep dosyası hazırlanmaması Yönetmelikteki düzenlemeyle aynıdır. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir. En güçlü tuzak damga vergisine ilişkin ifadedir: ikramiyenin hiçbir vergiye tabi olmadığı sanılır, fakat damga vergisi istisnanın dışında tutulmuştur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İkramiye Yön. 15, 18, 19)

7. **A** **Eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir; muhafaza ücreti eşya değerinin yüzde on beşini ve her halükarda 100.000 TL'yi geçemez.**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 11, 12 ve EK-8; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 8

Elkonulan eşya ve taşıtlara ilişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre mahkemece iadesine karar verilen veya satış dışındaki yollarla tasfiye edilen eşyanın muhafaza ücreti ek-8'deki tarifeye göre hesaplanır: taşıt dışındaki eşya için eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir; soğuk hava deposu gibi özel tesis gerektiren eşyada değerin binde dördü uygulanır; altı aydan sonraki süre için ücretler yarı oranında uygulanır ve muhafaza ücreti eşya değerinin yüzde on beşini ve her halükarda 100.000 TL'yi geçemez. Gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış yoluyla tasfiye edilen eşyada ise muhafaza ücreti karşılığı olarak satış bedelinin yüzde on beşi ödenir. Kaçak akaryakıtta ise günlük binde bir ücretin üst sınırı akaryakıtın değerinin yüzde otuzudur; eşya için bu oran geçerli değildir. En güçlü tuzak akaryakıt sınırını taşıyan seçenektir: günlük binde bir oranı doğrudur, fakat yüzde otuzluk üst sınır akaryakıt Yönetmeliğine aittir; eşyada sınır yüzde on beş ve 100.000 TL'dir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Eşya ve Taşıtlar Yön. 11, 12, EK-8; Akaryakıt Yön. 8)

8. **B** **I ve III**

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 1, 3, 7, 8

Elkonulan eşya ve taşıtlara ilişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre eşyanın değeri, varsa mahkemece belirlenen bedeli; bedel belirlenmemişse kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değeridir (I doğru). Yönetmelikte eşya, kaçak akaryakıt hariç 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtları ifade eder; Yönetmeliğin amacı da kaçak akaryakıt hariç elkonulan eşya ve alıkonulan taşıtlarla sınırlıdır (II yanlış). Ambalajında bandrol bulunmayan tütün mamulleri gibi eşyadan elkoyan idarece alınacak numune, her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla paketlenmiş sigara, puro ve sigarillo ile kıyılmış tütünde on paket, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerde iki şişedir (III doğru). İmha komisyonu eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, yüklenmesini, boşaltılmasını ve imha aşamalarını video kaydına alır; bu kayıtlar elektronik ortamda iki yıl değil, beş yıl süreyle muhafaza edilir (IV yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: Yönetmelik elkonulan her türlü eşyayı kapsadığı için akaryakıtın da eşya sayıldığı sanılır, fakat eşya tanımı da amaç maddesi de kaçak akaryakıtı açıkça dışarıda bırakır; elkonulan akaryakıt ayrı Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Eşya ve Taşıtlar Yön. 1, 3, 7, 8)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M46 · 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

10 soru · 15 dakika

1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un tecile ilişkin hükümlerine göre;

I. Amme alacağı otuz altı ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

II. Tecil için borçlunun yazı ile istekte bulunması şarttır.

III. Tecil talebi uygun görülmeyerek reddedilen borçlu, borcunu reddin tebliği tarihinden itibaren idarece otuz güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde öderse bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.

IV. Belediyelere ait amme alacaklarında tecil yetkisini kullanacak ve bu yetkiyi devredecek olanlar valilerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

2- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ölüm halinde takibin geri bırakılması ve aciz haline ilişkin hükümlerine göre;

I. Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün için takip geri bırakılır.

II. Yapılan takip sonunda borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan mallarının satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.

III. Aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan tecil hükmü tatbik olunabilir.

IV. Alacaklı tahsil dairesi, aciz halindeki borçlunun mali durumunu aciz fişinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle takip eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

3- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz uygulanmasını gerektiren haller arasında sayılmamıştır?

A) Borçlunun belli ikametgâhının olmaması
B) Borçlunun kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı süresi içinde itiraz etmiş olması
C) Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş olması
D) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması
E) Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın, para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla amme davası açılmış olması

4- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un teminata ve şahsi kefalete ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teminat olarak kabul edilen millî esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde on beş noksanıyla değerlendirilir.
B) Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.
C) Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul etmek alacaklı tahsil dairesi için zorunludur.
D) Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir.
E) Şahsi kefalet, tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur.

5- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen haller arasında yer almaz?

A) Haciz tatbiki
B) Ödeme emri tebliği
C) Amme alacağının teminata bağlanması
D) Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi
E) Borçlunun yabancı memlekette bulunması nedeniyle hakkında takibat yapılmasına imkân bulunmaması

6- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un haciz işlemlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu iktisadi kuruluşlarının ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları haczedilemez.

B) Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri, yetişmeleri zamanından geriye doğru iki ay içinde haczolunabilir.

C) Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve menfaatlerine de şamildir.

D) Tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde yapılacak hasılat haczi de güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde yapılamaz.

E) Haciz sırasında borçlu, zilyet veya bunları temsil edecek kimseler haciz yerinde bulunmaz veya bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır.

7- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı, borcu kısmen ödediği veya borcun zamanaşımına uğradığı hakkında hangi süre içinde ve nerede itirazda bulunabilir?

A) Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde, alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde

B) Tebliğ tarihini takip eden 30 gün içinde, idare mahkemesinde

C) Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, icra tetkik mercii hakimliği nezdinde

D) Vade tarihinden itibaren 15 gün içinde, alacaklı tahsil dairesine yazılı olarak

E) Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde

8- Vadesinde ödenmeyen bir amme alacağı için (A)'ya 07.10.2026 tarihinde ödeme emri tebliğ edilmiştir. (A), ödeme emrinde belirtilen on beş günlük süre içinde borcunu ödememiş, mal bildiriminde de bulunmamıştır. (A) bu borç nedeniyle daha önce hapisle tazyik edilmemiştir.

Buna göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca (A) hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

A) Tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimince verilecek kararla, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

B) Vergi dairesi müdürünün kararıyla, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

C) Tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimince verilecek kararla, mal bildiriminde bulununcaya kadar her defasında altı ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

D) Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

E) Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

9- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un amme alacaklarında rüçhan hakkına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümrük resmi gibi eşyanın aynından doğan amme alacakları, o eşya bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan önce gelir.

B) Üçüncü şahıslarca haczedilen mal paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için haciz konulursa satış bedelinden önce amme alacağı tahsil edilir.

C) Gümrük resmi gibi eşyanın aynından doğan amme alacakları, o eşya bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.

D) Borçlunun iflası halinde amme alacakları imtiyazlı alacak sayılmaz, adi alacaklarla birlikte işleme tabi tutulur.

E) Rehinli alacaklıların hakları, aynı eşya üzerinde amme alacağı bulunması halinde düşer.

10- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemlere ilişkin hükümlerine göre;

Takibata yetkili tahsil dairesince, getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren …… içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden …… içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) bir ay – otuz gün

B) on beş gün – otuz gün

C) yedi gün – on beş gün

D) bir ay – on beş gün

E) üç ay – otuz gün

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M46 · 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	C	E	D	E	A	C	A

1. **B** **II ve III**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 48

6183 sayılı Kanun'a göre amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir. Azami süre 04.06.2026 tarihli ve 33270 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7582 sayılı Kanunla 36 aydan 72 aya çıkarılmıştır; otuz altı ay eski hâldir (I yanlış). Tecil her durumda borçlunun yazılı istemine bağlıdır; teminat şartı ise belirli tutarı aşmayan tecillerde aranmaz (II doğru). Talebi reddedilen borçlu, reddin tebliğinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde öderse alacak ödendiği tarihe kadar faiz alınarak tecil olunur (III doğru). Tecil yetkisini Devlete ait alacaklarda ilgili bakanlar, il özel idarelerine ait alacaklarda valiler, belediyelere ait alacaklarda belediye reisleri kullanır (IV yanlış). En güçlü tuzak I. önermedir: eski metinle çalışan aday otuz altı ayı doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD AATUHK 48)

2. **D** **I, II ve III**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 50, 75, 76

6183 sayılı Kanun'a göre borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün için takip geri bırakılır; üç günün bitiminde takibe devam olunur (I doğru). Yapılan takip sonunda borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan mallarının satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır; takip safhaları ve bakiye borç bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur (II doğru). Aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan tecil hükmü tatbik olunabilir (III doğru). Alacaklı tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun mali durumunu bir yıl değil, zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak takip eder (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: aciz fişinin düzenlenmesiyle takip sona ermez, izleme zamanaşımı süresince sürer. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD AATUHK 50, 75, 76)

3. **B** **Borçlunun kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı süresi içinde itiraz etmiş olması**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 13, 58

6183 sayılı Kanun'a göre ihtiyati haciz, sayılan hallerden birinin varlığı halinde hiçbir müddetle sınırlı olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahallin en büyük memurunun kararıyla derhal uygulanır. Bu haller teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı, borçlunun belli ikametgâhının olmaması, borçlunun kaçmış olması veya mal kaçırma ihtimali, istendiği halde teminat veya kefil gösterilmemesi, mal bildiriminde bulunulmaması veya noksan bildirim, para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla amme davası açılması ve iptali istenen tasarruflara ilişkin hallerdir. Ödeme emrine itiraz Kanunda ayrı bir hak olarak düzenlenir; borçlunun süresinde itiraz etmesi ihtiyati haciz sebebi değildir. En güçlü tuzak amme davası açılması seçeneğidir: ceza davası tahsil işlemiyle ilgisiz görünse de hüküm verilmiş olsun olmasın amme davası açılması ihtiyati haciz sebebidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD AATUHK 13, 58)

4. **C** **Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul etmek alacaklı tahsil dairesi için zorunludur.**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 10, 11

6183 sayılı Kanun'a göre teminat olarak para, bankaların süresiz ve şartsız teminat mektupları, sigorta şirketlerinin süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Devlet iç borçlanma senetleri, Hükümetçe belli edilecek millî esham ve tahvilat ile haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar kabul edilir; esham ve tahvilat teminatın kabulüne en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde on beş noksanıyla değerlendirilir. Teminat değer kaybeder veya borç artarsa tamamlatılır ya da yerine başka teminat istenir; borçlu teminatını aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir. Bu teminatları sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir; şahsi kefalet noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur. Ancak alacaklı tahsil dairesi şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte muhtardır; kabul zorunlu değildir. En güçlü tuzak yüzde on beş noksanıyla değerleme seçeneğidir: oran ayrıntısı yanlış izlenimi verse de metindeki orandır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD AATUHK 10, 11)

5. **E** **Borçlunun yabancı memlekette bulunması nedeniyle hakkında takibat yapılmasına imkân bulunmaması**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 102, 103, 104

6183 sayılı Kanun'a göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsilat, ödeme emri tebliği, mal bildirimi, ihtilaflı alacaklarda bozma kararı, alacağın teminata bağlanması, kaza mercilerince icranın tehiri kararı gibi haller zamanaşımını keser; kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflası veya terekenin tasfiyesi nedeniyle takibat yapılmasına imkân yoksa zamanaşımı kesilmez, bu hallerin devamı müddetince işlemez; sebep kalkınca başlar veya durmadan önce başlamış olan cereyanına devam eder. Kesilme süreyi baştan başlatır, işlememe ise yalnız durdurur. En güçlü tuzak amme alacağının teminata bağlanmasıdır: teminat bir tahsil işlemi gibi görünmese de Kanunda zamanaşımını kesen haller arasında sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD AATUHK 102, 103, 104)

6. **D** **Tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde yapılacak hasılat haczi de güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde yapılamaz.**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 70, 72, 78, 88

6183 sayılı Kanun'a göre güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz; ancak tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde yapılacak hasılat haczi ile borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı haller bu hükümden müstesnadır. Hasılat haczini de yasağa sokan ifade bu istisnayı ortadan kaldırdığı için yanlıştır. Kamu iktisadi kuruluşları ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları haczedilemeyecek mallar arasındadır; yetişmemiş toprak ve ağaç mahsulleri yetişme zamanından geriye doğru iki ay içinde haczolunabilir; gayrimenkul haczi hasılat ve menfaatlerine de şamildir; borçlu veya temsilcileri haciz yerinde bulunmazsa gıyapta haciz yapılır ve zabıta memuru, muhtar, ihtiyar kurulu üyesi ya da iki komşu hazır bulundurulur. En güçlü tuzak Devlet mallarına ilişkin seçenektir: kamu iktisadi kuruluşlarının malları Devlet malı gibi düşünülse de Kanun bunları haczedilemezlik kapsamının dışında tutmuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD AATUHK 70, 72, 78, 88)

7. **E** **Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 58

6183 sayılı Kanun'a göre kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir; metindeki nota göre itiraz komisyonu deyimi vergi mahkemesi anlamına gelir. Komisyon itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlar; yedi gün itiraz süresi değil karar süresidir. Otuz gün içinde idare mahkemesinde dava, borcu yoktur belgesi aranmadan ödeme yapanlara verilen idari para cezasına karşı yoldur. İcra tetkik mercii hakimi hapisle tazyik kararını veren makamdır. Süre vadeden değil ödeme emrinin tebliğinden başlar. En güçlü tuzak yedi günlük süreyi taşıyan seçenektir: merci doğru, süre komisyonun karar süresidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD AATUHK 58)

8. **A** **Tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimince verilecek kararla, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 55, 60, 110, 111

6183 sayılı Kanun'a göre amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları bir ödeme emri ile tebliğ olunur. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu bu süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliği ve 15 günlük sürenin bitmesinden sonra tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir ve Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur. Vergi dairesi müdürü ihtiyati tahakkuk sürecinde yazılı talepte bulunan makamdır. Altı aydan üç yıla kadar hapis, tahsile engel olmak maksadıyla mal kaçıranların; üç aydan bir yıla kadar hapis, mal bildirimini gerçeğe aykırı yapanların cezasıdır. (A) mal bildiriminde hiç bulunmadığı için ceza değil tazyik söz konusudur. En güçlü tuzak vergi dairesi müdürünün kararına dayanan seçenektir: süre ve kayıt doğru, karar makamı yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD AATUHK 55, 60, 110, 111)

9. **C** **Gümrük resmi gibi eşyanın aynından doğan amme alacakları, o eşya bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 21

6183 sayılı Kanun'a göre rehinli alacakların hakları mahfuzdur; gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir. Bu cümle 15.03.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı Kanunla değiştirilmiştir; mülga hâlinde aynı alacaklar rehinli alacaklardan evvel gelirdi. Üçüncü şahıslarca haczedilen mal paraya çevrilmeden önce amme alacağı için de haciz konulursa amme alacaklısı hacze iştirak eder ve satış bedeli garameten taksim olunur; önce amme alacağına ayrılmaz. Borçlunun iflasında amme alacakları imtiyazlı alacak olarak, İcra ve İflas Kanunu'ndaki sıraya göre tüm imtiyazlı alacaklarla birlikte işleme tabi tutulur. En güçlü tuzak rehinli alacaklardan önce gelme seçeneğidir: hükmün eski hâlidir ve eski kaynaktan çalışan adayı yakalar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD AATUHK 21)

10. **A** **bir ay – otuz gün**

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun md. 22/A

6183 sayılı Kanun'a göre Maliye Bakanının belirlediği ödeme ve işlemlerde borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bu ceza ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir; cezaya karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir. On beş gün, ödeme emrinde borcun ödenmesi ve ödeme emrine itiraz için öngörülen süredir; yedi gün itiraz komisyonunun karar süresi ve haciz bildirisine üçüncü şahsın itiraz süresidir; üç ay hapisle tazyikin üst sınırıdır. En güçlü tuzak on beş günlük ödeme süresidir: ödeme emrindeki ödeme süresiyle karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD AATUHK 22/A)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M47 · GÜMRÜK BİRLİĞİ, 1/95 OKK VE A.TR DOLAŞIM BELGESİ

18 soru · 27 dakika

1- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'da, 'Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulü' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hariçte işleme rejimi

B) Geri gelen eşya

C) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi

D) Sevkıyat

E) Üçgen trafik

2- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre aşağıdakilerden hangisi için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmez?

A) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretine ilişkin Türkiye ile AKÇT arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler

B) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen sanayi ürünleri

C) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen işlenmiş tarım ürünleri

D) Tek bir sevkıyat kapsamında olup üçüncü ülke gümrük yetkililerinin gözetimi altında aktarılarak nakledilen sanayi ürünleri

E) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında üçüncü ülkeler üzerinden boru hattıyla nakledilen sanayi ürünleri

3- 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'na göre, Türkiye'nin Topluluk Gümrük Kodu'nu ihdas eden Konsey Yönetmeliği ile onun uygulama hükümlerini belirleyen Komisyon Yönetmeliğini temel alarak kabul ettiği hükümlerin konuları arasında;

I. Malların dolaşımı

II. Gümrük müşavirliği mesleği

III. Gümrük borcu

IV. Ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri ve erteleme rejimleri

yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A) I ve II

B) II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

4- Türkiye'de üretilen ve Türkiye ile AKÇT arasındaki Anlaşma kapsamına giren demir-çelik ürünleri, Hırvatistan'daki bir alıcıya ihraç edilecektir.

Buna göre 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar uyarınca bu ihracatta tercihli rejimden yararlanılması için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

A) A.TR Dolaşım Belgesi

B) INF 3 Bilgi Formu

C) INF 4 Bilgi Formu

D) Uzun dönem tedarikçi beyanı

E) EUR.1 Dolaşım Belgesi

5- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre aşağıdakilerden hangisi, A.TR Dolaşım Belgesinin ithalatçı ülke gümrük idaresince 'teknik nedenlerle' reddedilmesine örnek olarak sayılan hallerden biri değildir?

A) Belgenin öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi

B) Belgedeki beyanlar ile ithalat için ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiği kesinlikle ortaya konmuş küçük farklılıklar bulunması

C) Belgenin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması

D) İbraz edilen belgenin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması

E) Belge vize edilirken, örneği karşı tarafa gönderilmemiş yeni bir mühür veya kaşe kullanılması

6- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre, onaylanmış ihracatçı tarafından basitleştirilmiş işlem usullerine göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İhracatçı ülke gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay

B) Dolaşım belgesinde belirtilen fiili ihraç tarihinden itibaren on ay

C) Dolaşım belgesinde belirtilen fiili ihraç tarihinden itibaren dört ay

D) İlk A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresince vize tarihinden itibaren dört ay

E) Belgenin düzenlenme tarihinden itibaren iki yıl

7- 2006/10895 sayılı Karar uyarınca düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri ile tercihli menşe belgelerinin ibrazının geciktiği diğer durumlara ilişkin Ticaret Bakanlığının 15.04.2026 tarihli yazısına göre, belge ibraz süresinin durdurularak tercihli tarife tanınabilmesi için aranan koşullarla ilgili;

I. Eşyanın daha önce serbest dolaşıma girmemiş ve gümrük gözetiminden hiç çıkmamış olması gerekir.

II. Eşyanın geçici depolama yerine, serbest bölgeye veya antrepoya konulmuş yahut dahilde işleme, geçici ithalat ya da gümrük antrepo rejimlerinden birine tabi tutulmuş olması gerekir.

III. Süre durdurma uygulaması belge düzenlenme tarihi itibarıyla üç yılla sınırlıdır.

IV. Belgede kayıtlı eşya bilgisinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamındaki eşya ile tam olarak örtüştüğünün gümrük idaresince belirlenmesi gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Onaylanmış ihracatçı yetkisi bulunmayan ve AB üyesi bir ülkede yerleşik (X) firması, onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip bir hızlı kargo operatörünü dolaylı temsilci tayin etmiş; Türkiye'ye gönderdiği eşya için bu operatörün onaylanmış ihracatçı yetkisini kullanarak basitleştirilmiş usulde A.TR Dolaşım Belgesi düzenletmiştir. Belge eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma girişinde ibraz edilmiş ve belgenin bu şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Buna göre 2006/10895 sayılı Karar ve Ticaret Bakanlığının 13.04.2026 tarihli yazısı uyarınca aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Belge teknik nedenle reddedilir; eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve vergiler kanuni vergi nispetleri üzerinden tahsil edilir.

B) Mevzuatta ihracatçının temsil haklarını kısıtlayan bir hüküm bulunmadığından belge kabul edilir ve eşyaya tercihli rejim uygulanır.

C) AB'de verilen onaylanmış ihracatçı yetkisi AB gümrük bölgesinin tamamında geçerli olduğundan belge kabul edilir.

D) Belgenin 13 no.lu hanesinin onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip firmayı temsilen doldurulduğu açıkça belirtilmişse belge kabul edilir.

E) Eşyaya tercihli rejim uygulanır; belge sonradan kontrol için ihracatçı ülkeye gönderilir ve sonuç gelinceye kadar vergi farkı teminata bağlanır.

9- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre aşağıdaki belge ve formlardan hangisi, onu düzenleyen veya veren idare ile yanlış eşleştirilmiştir?

A) INF 2 Bilgi Formu – Hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi

B) INF 4 Bilgi Formu – Tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi

C) INF 3 Bilgi Formu – Geri gelen eşyanın yeniden ithal edildiği gümrük idaresi

D) Onaylanmış ihracatçı yetki belgesi – Bakanlık (ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü)

E) INF 4 Bilgi Formu ve Başvuru Formunun basımı – Bakanlık

10- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre, Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette 'Onaylanmış İhracatçı' yetkisi verilebilecek gerçek ve tüzel kişilerde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Gümrük işlemlerini gümrük müşaviri aracılığıyla yürütmek üzere sözleşme yapmış olmak

B) Sık sık A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkıyat yapmak

C) Eşyanın Türkiye'de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine vermek

D) Basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Bakanlıkça belirlenen genel ve özel koşulları taşımak

E) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olmak

11- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre, ithalatçı ülke gümrük idaresine ibrazının ardından sonradan kontrol işlemine tabi tutulan A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın ithalatçısı tarafından serbest dolaşıma konulması talep edildiğinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Tercihli rejim uygulanır; kontrol sonucu olumsuz gelirse aradaki vergi farkı ayrıca tahsil edilir.

B) Sonradan kontrol sonucu gelinceye kadar eşya serbest dolaşıma sokulamaz.

C) Tercihli rejim uygulanmaz; İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki 'AB' sütunu vergi oranı ile 'diğer ülkeler' sütunundaki vergi oranı arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.

D) Tercihli rejim uygulanmaz; vergiler kanuni vergi nispetleri üzerinden kesin olarak tahsil edilir ve belgenin doğruluğu teyit edilse dahi iade yapılmaz.

E) Tercihli rejim uygulanmaz; 'diğer ülkeler' sütunundaki vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarının tamamı kadar nakit teminat alınarak eşya serbest dolaşıma sokulur.

12- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre, makul şüphenin mevcudiyetinde A.TR Dolaşım Belgesine ilişkin sonradan kontrol talebine talep tarihinden itibaren kaç ay içerisinde cevap alınamaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi istisnai durumlar hariç eşyaya Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşım hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 10

E) 12

13- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden ticaretinde geri gelen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir parçada serbest dolaşımda olup ihraç edildikten sonra diğer parçaya üç yıl içinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşya, beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur.

B) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşyaya, değişmemiş eşya olup olmadığına bakılmaksızın geri gelen eşya muafiyeti tanınır.

C) Geri gelen eşya statüsünden yararlanılabilmesi için eşyanın ihraç edildiği haliyle yeniden ithal edilmiş olması gerekir.

D) Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de geri gelen eşya hükümleri uygulanır.

E) Geri gelen eşya, daha önce ihraç edilen eşyanın bir kısmına ait olması durumunda da ithalat vergilerinden muaf tutulur.

14- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre aşağıdakilerden hangisi, A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir?

A) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından diğer parçasına yolcu beraberinde getirilen ticari nitelikteki eşya

B) Ambalajına ihraç ülkesi yetkili makamlarınca serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösteren sarı etiket yapıştırılmış posta kolisi

C) Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan ve A.TR Dolaşım Belgesi ile birlikte gelen eşya

D) Ambalajında veya refakat belgesinde, serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösteren sarı etiket bulunmayan ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolisi

E) Yolcu beraberinde getirilen, Karar gereklerinin yerine getirildiği beyan edilen ancak bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunan eşya

15- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre uzun dönem tedarikçi beyanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Düzenlendiği tarihten itibaren en çok iki yıl için geçerlidir; geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlenemez.

B) Düzenlendiği tarihten itibaren en çok bir yıl için geçerlidir; geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlenemez.

C) Eşyanın tercihli menşe statüsü geçerlilik süresi içinde değişse dahi beyan, süresi sonuna kadar geçerliliğini korur.

D) Her bir sevkiyat için ayrı ayrı düzenlenir ve tedarikçi buna ilişkin kayıtları beş yıl süreyle saklar.

E) Düzenlendiği tarihten itibaren en çok bir yıl için geçerlidir; geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlendiğinde geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren geçmişe yönelik olarak bir yılı geçemez.

16- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın menşe kümülasyon sistemi kapsamı eşyaya ilişkin hükümlerine göre;

I. Kümülasyon sistemlerinden birinde yer alıp hem Topluluk hem Türkiye ile çapraz kümülasyon imkânı bulunan bir ülkeye Topluluktan ihraç edildikten sonra orada yalnızca yetersiz işleme tabi tutulan ve Topluluk menşeini koruyan sanayi ürününe, o ülkede düzenlenen menşe ispat belgesi eşliğinde Türkiye'ye ithalinde, doğrudan Topluluktan A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmesi halinde tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.

II. Çapraz kümülasyon imkânının mevcut olduğu ülkeler Bakanlık resmi internet sitesinden duyurulur.

III. Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve kümülasyon sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü A.TR Dolaşım Belgesi ile kanıtlanır.

IV. Kendisinden INF 4 Bilgi Formu talep edilen tedarikçinin başvurduğu gümrük idaresi, onaylama işlemini beş ay içinde tamamlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

17- Ankara Anlaşması ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile oluşturulan Türkiye-AB ortaklık organlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük Birliği Ortak Komitesi, gümrük birliğinin işleyişiyle ilgili alanlarda yeni mevzuat yaratan ve Topluluk mevzuatında değişiklik oluşturan kararlar alabilir.

B) Ortaklık Konseyi kararlarını oybirliği ile alır; Türkiye'nin ve Topluluk tarafının birer oyu vardır.

C) Karma Parlamento Komisyonu, TBMM ve Avrupa Parlamentosu'ndan on sekizer üye olmak üzere toplam otuz altı üyeden oluşur.

D) Gümrük İşbirliği Komitesi, 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir.

E) Ortaklık Komitesinin hazırladığı raporlar oylama yapılmaksızın doğrudan Ortaklık Konseyine sunulur.

18- 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile kurulan Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin kapsamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük Birliği esas itibarıyla sanayi ürünlerini kapsar.

B) İşlenmiş tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi (sanayi payı) bütün ülkeler kaynaklı ürünlere, Toplu Konut Fonu (tarım payı) ise yalnız üçüncü ülkeler menşeli ürünlere uygulanır.

C) Topluluğun ilgili Konsey Yönetmeliği ekinde listelenen işlenmiş tarım ürünleri Gümrük Birliği kapsamında yer alır.

D) İşlenmiş tarım ürünleri dışındaki tarım ürünlerinin serbest dolaşımı, Türkiye'nin Topluluğun Ortak Tarım Politikasına uyumu ertesinde mümkün olabilecektir.

E) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşmasına dahil ürünlerde AB ile Türkiye arasında serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören Anlaşma 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M47 · Gümrük Birliği, 1/95 OKK ve A.TR Dolaşım Belgesi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
E	A	C	E	B	C	D	A	C	A	C	D	B	D	E	B	A	B

1. **E** **Üçgen trafik**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 3

2006/10895 sayılı Karar'da üçgen trafik, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin bölgenin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulü olarak tanımlanır; bu usulün belgesi INF 2 Bilgi Formudur. Hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek üzere geçici ihracı ve elde edilen ürünlerin vergilerden tam veya kısmi muafiyetle yeniden serbest dolaşıma girmesidir; tanımda 'diğer parça' unsuru yoktur. Geri gelen eşya, bir parçada serbest dolaşımda olup ihraç edildikten sonra diğer parçaya üç yıl içinde geri gelen eşyadır; üçüncü ülkede işlem görme unsuru taşımaz. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi menşeli girdilerin taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına imkân veren ticaret sistemidir; sevkıyat ise bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ürünlerdir. En güçlü tuzak hariçte işleme rejimidir: üçgen trafik bu rejimin içinde kullanılır, ama tanımdaki 'diğer parçada serbest dolaşıma girme' unsuru yalnız üçgen trafiğe aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GBUEK 3, 42)

2. **A** **Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretine ilişkin Türkiye ile AKÇT arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 5

2006/10895 sayılı Karar'a göre A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Türkiye ile AKÇT arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir. Tek bir sevkıyat kapsamındaki eşya, transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında kalmak ve boşaltma, yeniden yükleme ya da iyi koşullarda saklama dışında işlem görmemek şartıyla üçüncü ülkeler üzerinden aktarılabilir; eşya iki parça arasında üçüncü ülkeler üzerinden boru hattıyla da nakledilebilir. Bu hallerde de A.TR düzenlenir. A.TR bir menşe belgesi değil, serbest dolaşımdaki eşyanın Gümrük Birliği tercihlerinden yararlanmasını sağlayan belgedir; AKÇT ürünleri Gümrük Birliği'nin değil ayrı bir serbest ticaret anlaşmasının konusudur. En güçlü tuzak üçüncü ülke üzerinden aktarılan sevkıyattır: doğrudan nakil şartı gözetim altında aktarma ile bozulmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GBUEK 5)

3. **C** **I, III ve IV**

1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Hükümleri)

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'na göre Türkiye, Kararın yürürlüğe girdiği tarihte Topluluk Gümrük Kodu'nu ihdas eden Konsey Yönetmeliği ile uygulama hükümlerini belirleyen Komisyon Yönetmeliğini temel alan şu konulara ait hükümleri kabul eder: malların menşei, malların gümrük değeri, malların dolaşımı, serbest dolaşıma giriş, malların Gümrük Birliği bölgesine girişi, gümrük beyannamesi, gümrük borcu, itiraz hakkı ile ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri ve erteleme rejimleri. Malların dolaşımı (I), gümrük borcu (III) ve ekonomik etkili gümrük işlemleri ile erteleme rejimleri (IV) bu listededir. Gümrük müşavirliği mesleğine ilişkin hükümler listede yoktur (II). En güçlü tuzak II. önermedir: gümrük müşavirliği gümrük işlemleriyle iç içe olduğu için uyum alanı sanılır, oysa kabul edilen hükümler kapalı listededir ve meslek düzenlemesi sayılmamıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 1/95 OKK Gümrük Hükümleri)

4. **E** **EUR.1 Dolaşım Belgesi**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 5, geçici md. 9

2006/10895 sayılı Karar'a göre A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile AKÇT arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir. Karar, Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliğinden sonra bu ülkeye yönelik ihracatta Gümrük Birliği kapsamındaki eşya için A.TR Dolaşım Belgesi, tarım veya demir-çelik ürünleri için ise EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenleneceğini hükme bağlar. Demir-çelik ürünü A.TR ile değil, menşe ispat belgesiyle tercihten yararlanır. INF 3 geri gelen eşyada, INF 4 tedarikçi beyanının doğrulanmasında kullanılır; uzun dönem tedarikçi beyanı ise ihracatçıya menşe ispat belgesi başvurusunda kanıt olarak verilen beyandır, ihracat belgesinin yerini tutmaz. En güçlü tuzak A.TR Dolaşım Belgesidir: alıcı AB üyesi olduğu için Gümrük Birliği belgesi akla gelir, ancak AKÇT ürünleri Gümrük Birliği kapsamı dışındadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GBUEK 5, geçici 9)

5. **B** **Belgedeki beyanlar ile ithalat için ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiği kesinlikle ortaya konmuş küçük farklılıklar bulunması**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 12, 14, 28

2006/10895 sayılı Karar'a göre Kararda öngörülen şekilde düzenlenmemiş A.TR Dolaşım Belgeleri teknik nedenlerle reddedilebilir. Örnek olarak sayılan haller öngörülen form dışında form kullanılması, zorunlu kutulardan birinin doldurulmaması, belgenin mühürlenmemesi veya imzalanmaması, yetkili olmayan bir makamca onaylanması, örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe kullanılması, belgenin fotokopi veya suret olması ve varış ülkesi kutusuna Türkiye ve Topluluk dışında bir ülkenin yazılmasıdır; teknik nedenle reddedilen belge sonradan düzenlenebilir. Buna karşılık belgedeki beyanlar ile ithalat belgelerindeki ifadeler arasındaki küçük farklılıklar, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiği kesinlikle ortaya konduğu sürece belgenin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz; daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar da reddi gerektirmez. En güçlü tuzak örneği gönderilmemiş yeni mühür seçeneğidir: belge gerçek ve doğru düzenlenmiş olsa da mühür örneği karşı tarafa iletilmediği için teknik ret sebebidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GBUEK 12, 14, 28)

6. **C** **Dolaşım belgesinde belirtilen fiili ihraç tarihinden itibaren dört ay**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 18

2006/10895 sayılı Karar'a göre A.TR Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilir; 'Sonradan verilmiştir' kaydını taşıyan belgede de süre ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden, 'İkinci Nüshadır' kaydını taşıyan belgede ilk belgenin vize tarihinden başlar. Basitleştirilmiş işlem usullerine göre düzenlenen belgede gümrük vizesi bulunmadığından dört aylık süre, ihracatçının dolaşım belgesinde belirttiği fiili ihraç tarihinden itibaren işler. On ay, sonradan kontrol talebine cevap alınamaması halinde serbest dolaşım hükümlerinin reddedilebileceği süredir. İki yıl, Ticaret Bakanlığının 15.04.2026 tarihli yazısında ibrazı geciken belgelerde süre durdurma uygulamasının belge düzenlenme tarihinden itibaren sınırıdır. En güçlü tuzak vize tarihinden itibaren dört ay seçeneğidir: süre doğru, başlangıç anı normal usule aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GBUEK 18, 32)

7. **D** **I, II ve IV**

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.04.2026 tarihli ve E-16934678-155.99-00121161388 sayılı yazısı

Ticaret Bakanlığının 15.04.2026 tarihli yazısına göre, olağandışı şartlara ve belgelerin sonradan verilmesine ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, ibrazı geciken tercihli menşe ve dolaşım belgelerinde koşulların her biri ve tamamı karşılanırsa tercihli tarife tanınabilir: eşya daha önce serbest dolaşıma girmemiş ve gümrük gözetiminden hiç çıkmamış olmalıdır (I doğru); eşya geçici depolama yerine, serbest bölgeye veya antrepoya konulmuş ya da dahilde işleme, geçici ithalat veya gümrük antrepo rejimlerinden birine tabi tutulmuş olmalıdır (II doğru); gümrüğe sunulduğu tarihte belgenin geçerlilik süresi dolmamış ve belge ithalatçının kayıtlarında bulunmalıdır; belgedeki eşya bilgisi beyannamedeki eşyayla tam örtüşmelidir (IV doğru). Sahteciliği önlemek için süre durdurma belge düzenlenme tarihi itibarıyla üç yılla değil iki yılla sınırlıdır; yalnız uzun süreli dahilde işleme projelerinde istisna vardır (III yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: sonradan kontrol ve belge saklama sürelerini bilen aday üç yılı doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD UAAB GM yazısı 15.04.2026)

8. **A** **Belge teknik nedenle reddedilir; eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve vergiler kanuni vergi nispetleri üzerinden tahsil edilir.**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 14; Ticaret Bakanlığı 13.04.2026 tarihli ve E-16934678-163.01.01-00121070325 sayılı yazı

Ticaret Bakanlığının 13.04.2026 tarihli yazısına göre A.TR mevzuatında ihracatçıların temsil haklarını kısıtlayan bir hüküm bulunmamakla birlikte, basitleştirilmiş usulde A.TR Dolaşım Belgesini yalnız mevzuatı dahilinde yetki alan onaylanmış ihracatçılar kendi ihracat işlemleri için düzenleyebilir. Onaylanmış ihracatçı yetkisi olmayan bir firmanın, bu yetkiyi haiz başka bir firmayı dolaylı temsilci tayin ederek onun yetkisiyle basitleştirilmiş usulde A.TR düzenlemesi mevzuata uygun değildir; bu belgeler 2006/10895 sayılı Karar'daki 'yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanma' hali uyarınca ithalatta teknik nedenle reddedilir. Karar'a göre Türkiye'ye yönelik ithalatta teknik nedenle reddedilen A.TR karşısında eşyaya tercihli rejim uygulanmaz, kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Temsilcinin 13 no.lu haneyi doldurabilmesi, yalnız 1 no.lu hanedeki onaylanmış ihracatçının kendi sevkiyatı için zorunlu hallerde mümkündür; AB'de verilen yetkinin bütün AB gümrük bölgesinde geçerliliği de yalnız yetki sahibinin kendi ihracatı içindir. En güçlü tuzak 13 no.lu hanenin temsilen doldurulmasına dayanan seçenektir: bu imkân onaylanmış ihracatçının kendi sevkiyatına aittir, yetkisiz ihracatçıyı kapsamaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GBUEK 14; UAAB GM yazıları 13.04.2026 ve 24.07.2026)

9. **C** **INF 3 Bilgi Formu – Geri gelen eşyanın yeniden ithal edildiği gümrük idaresi**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 21, 43, 61, 75, 76

2006/10895 sayılı Karar'a göre INF 3 Bilgi Formu, geri gelen eşya ile ilgili olarak talep halinde ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından biri asıl olmak üzere üç nüsha düzenlenir; aslı ve bir nüshası yeniden ithalatın yapıldığı gümrük idaresine sunulmak üzere ihracatçıya iade edilir. Yeniden ithalatın yapıldığı gümrük idaresi formu düzenlemez; formun aslını alıkoyar, muaf tutulan miktarı kaydeder ve diğer nüshayı düzenleyen idareye gönderir. INF 2 Bilgi Formunu hariçte işleme iznini veren, yani üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi düzenler. INF 4 Bilgi Formunu tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya bilgi ve belge akışı yapılmışsa ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi onaylar. Onaylanmış ihracatçı yetki belgesini Bakanlık (ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü) verir; INF 4 Bilgi Formu ile Başvuru Formu Bakanlıkça basılır veya bastırılır. En güçlü tuzak INF 2 ile kurulan eşleştirmedir: hariçte işleme izni ile üçgen trafik izni aynı idarede birleşir, bu yüzden eşleştirme doğrudur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GBUEK 21, 42, 43, 61, 62, 63, 75, 76)

10. **A** **Gümrük işlemlerini gümrük müşaviri aracılığıyla yürütmek üzere sözleşme yapmış olmak**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 19, 21

2006/10895 sayılı Karar'a göre Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette 'Onaylanmış İhracatçı' yetkisi; sık sık A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkıyat yapan, eşyanın Türkiye'de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren, Gümrük Kanunu'na dayanılarak basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Bakanlıkça belirlenen genel ve özel koşulları taşıyan ve gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olan gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Başvuru Bakanlığa (ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne) müracaat formu ve taahhütnameyle yapılır. Gümrük müşaviriyle çalışma zorunluluğu bu şartlar arasında yoktur. En güçlü tuzak Bakanlıkça belirlenen genel ve özel koşulları taşıma seçeneğidir: Karar dışındaki bir düzenlemeye gönderme yaptığı için liste dışı sanılır, oysa sayılan dört şarttan biridir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GBUEK 19, 21)

11. **C** **Tercihli rejim uygulanmaz; İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki 'AB' sütunu vergi oranı ile 'diğer ülkeler' sütunundaki vergi oranı arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 30

2006/10895 sayılı Karar'a göre ithalatçı ülke gümrük idaresine ibrazının ardından sonradan kontrol işlemine tabi tutulan A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın serbest dolaşıma konulması istendiğinde tercihli rejim uygulanmaz ve işlemlerin tamamlanması için gerekli önlemler alınır. Bu çerçevede İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki 'AB' sütunu vergi oranı ile 'diğer ülkeler' sütunundaki vergi oranı arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır; belgenin ihracatçı gümrük idaresince doğruluğu teyit edilip geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir. Teminat, vergi tutarının tamamı kadar değil yalnız iki sütun arasındaki fark kadardır. Vergilerin kanuni nispetler üzerinden kesin tahsili, belgenin fiili ithal sırasında ibraz edilemediği hale ilişkindir; o halde bile belge süresinde ibraz edilirse vergi iade edilir. En güçlü tuzak vergi tutarının tamamı kadar teminat seçeneğidir: teminat alınması doğrudur, fakat ölçüsü iki sütun arasındaki farktır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GBUEK 30)

12. **D** **10**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 32

2006/10895 sayılı Karar'a göre makul şüphenin mevcudiyetinde sonradan kontrol talebine talep tarihinden itibaren on ay içerisinde cevap alınamaması veya cevapta belgelerin doğruluğunun ya da eşyanın serbest dolaşım statüsünün tespitine imkân verecek yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri istisnai durumlar hariç eşyaya Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşım hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir. Üç ay, INF 4 Bilgi Formunun gümrük idaresince onaylanma süresidir; dört ay A.TR'nin ibraz süresi ve INF 4'ün ihracatçı tarafından sunulması için tanınan süredir; beş ay, tedarikçi beyanına ilişkin kontrol talebine cevap gelmemesi halinde menşe ispat belgesinin geçersiz sayılacağı süredir; on iki ay, eski yönetmelik eki tedarikçi beyanlarının geçiş döneminde kullanılabildiği süredir. En güçlü tuzak beş aydır: tedarikçi beyanı kontrolündeki cevap süresidir, A.TR sonradan kontrolüne ait değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GBUEK 32, 75)

13. **B** **Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşyaya, değişmemiş eşya olup olmadığına bakılmaksızın geri gelen eşya muafiyeti tanınır.**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 52, 54, 55, 56

2006/10895 sayılı Karar'a göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasında serbest dolaşımda olup ihraç edildikten sonra diğer parçasına üç yıl içinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşya, beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur; bunun için eşyanın ihraç edildiği haliyle yeniden ithal edilmesi gerekir. Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilip geri gelen işlem görmüş ürünlere de aynı hükümler uygulanır; geri gelen eşya ihraç edilen eşyanın bir kısmına ait olduğunda da muafiyet tanınır. Buna karşılık değişmemiş eşya dışında, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşyaya geri gelen eşya muafiyeti tanınmaz; bu eşyanın vergilendirilmesi hariçte işleme hükümlerine göre yapılır. En güçlü tuzak dahilde işleme sonrası ihraç edilen ürünlere ilişkin seçenektir: işlem görmüş ürün ihraç edildiği haliyle dönmediği izlenimini verse de Karar bu ürünlere geri gelen eşya hükümlerini açıkça uygular. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GBUEK 52, 54, 55, 56)

14. **D** **Ambalajında veya refakat belgesinde, serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösteren sarı etiket bulunmayan ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolisi**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 33, 34, 35

2006/10895 sayılı Karar'a göre ambalajları veya refakat belgeleri üzerinde, eşyanın serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösteren ve ihraç ülkesi yetkili makamlarınca yapıştırılan sarı etiketi bulunmayan ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolileri dahil eşya, A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir. Sarı etiket taşıyan koli bu kolaylıktan yararlanamaz. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın A.TR aranmadan kabulü için eşyanın ticari nitelikte olmaması, Karar gereklerinin yerine getirildiğinin beyan edilmesi ve beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması birlikte aranır. Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan eşya için A.TR düzenlenemez; ibraz edilse dahi işleme konulmaz. En güçlü tuzak beyanı şüpheli yolcu eşyasıdır: yolcu eşyası kolaylığı vardır, ancak şüphe bulunmaması şartı karşılanmamıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GBUEK 33, 34, 35)

15. **E** **Düzenlendiği tarihten itibaren en çok bir yıl için geçerlidir; geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlendiğinde geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren geçmişe yönelik olarak bir yılı geçemez.**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 3, 71, 72, 73

2006/10895 sayılı Karar'a göre tedarikçi, tercihli menşe statüsü uzun dönemde aynı kalması beklenen bir eşyayı belirli bir alıcıya düzenli olarak tedarik ediyorsa bu dönemdeki tüm sevkiyatlarını kapsayan tek bir uzun dönem tedarikçi beyanı verebilir. Bu beyan düzenlendiği tarihten itibaren en çok bir yıl için geçerlidir; geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde de düzenlenebilir ve bu durumda geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren geçmişe yönelik olarak bir yılı geçemez. Eşyanın tercihli menşe statüsü geçerlilik süresi içinde değişirse tedarikçi beyanın artık geçerli olmadığını alıcıya derhal bildirir. Her sevkiyat için ayrı düzenleme normal tedarikçi beyanının kuralıdır; tedarikçi kayıt ve belgeleri yürürlükteki kanunlardaki süreler saklı olmak üzere üç yıl saklar. Beş yıl, normal usulde imzalanan A.TR kopyasının ihracatçıca saklanma süresidir. En güçlü tuzak bir yıllık geçerliliği doğru veren ama geçmişe yönelik düzenlemeyi yasaklayan seçenektir: süre doğru, geçmişe dönük beyan imkânı yanlış dışlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GBUEK 71, 72, 73)

16. **B** **I ve II**

2006/10895 sayılı Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar md. 67, 68/A, 69, 75

2006/10895 sayılı Karar'a göre Pan-Avrupa, Pan-Avrupa-Akdeniz veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp hem Topluluk hem Türkiye ile çapraz kümülasyon imkânı bulunan bir ülkeye Topluluktan ihraç edildikten sonra orada hiç işlenmeyen ya da yalnızca yetersiz işlem gören ve Topluluk menşeini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine, o ülkede düzenlenen menşe ispat belgeleri eşliğinde Türkiye'ye ithalinde doğrudan Topluluktan A.TR eşliğinde gelseydi uygulanacak tercihli tarife uygulanır (I doğru). 08.01.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen ve 01.01.2026'dan geçerli hükme göre çapraz kümülasyon imkânının mevcut olduğu ülkeler Bakanlık resmi internet sitesinden duyurulur ve bu duyurudaki liste esas alınır (II doğru). Serbest dolaşımdaki ve sisteme taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü A.TR ile değil tedarikçi beyanı ile kanıtlanır; A.TR statü belgesidir (III yanlış). INF 4 talebinde gümrük idaresi onaylama işlemini beş ayda değil üç ay içinde tamamlar; beş ay, kontrol talebine cevap gelmemesi halinde menşe ispat belgesinin geçersiz sayılacağı süredir (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: Gümrük Birliği içindeki eşya hareketi A.TR'yi çağrıştırır, ama menşe statüsü statü belgesiyle kanıtlanmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GBUEK 67, 68/A, 69, 75)

17. **A** **Gümrük Birliği Ortak Komitesi, gümrük birliğinin işleyişiyle ilgili alanlarda yeni mevzuat yaratan ve Topluluk mevzuatında değişiklik oluşturan kararlar alabilir.**

Ankara Anlaşması; 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Ortaklık Organları)

Ortaklık Konseyi kararlarını oybirliği ile alır; Türkiye'nin ve Topluluk tarafının birer oyu vardır. Karma Parlamento Komisyonu TBMM ve Avrupa Parlamentosu'ndan on sekizer üye olmak üzere toplam otuz altı üyeden oluşur ve yılda iki kez toplanır. Gümrük İşbirliği Komitesi 15.12.1969 tarihinde alınan 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir. Teknisyenlerden oluşan Ortaklık Komitesinin raporları oylama yapılmaksızın doğrudan Ortaklık Konseyine sunulur. 1/95 sayılı Karar ile kurulan Gümrük Birliği Ortak Komitesi ise bilgi ve görüş alışverişini yönlendirir, Ortaklık Konseyine tavsiyelerde bulunur; bazı konularla sınırlı olarak yeni bir mevzuat yaratmayacak ve Topluluk mevzuatında değişiklik oluşturmayacak teknik nitelikli kararlar alabilir. En güçlü tuzak Ortaklık Komitesi raporlarına ilişkin seçenektir: oylama yapılmaması olağandışı görünse de metindeki hükümdür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Ankara Anlaşması; 1/95 OKK)

18. **B** **İşlenmiş tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi (sanayi payı) bütün ülkeler kaynaklı ürünlere, Toplu Konut Fonu (tarım payı) ise yalnız üçüncü ülkeler menşeli ürünlere uygulanır.**

1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliğinin Kapsamı)

Gümrük Birliği esas itibarıyla sanayi ürünlerini kapsar; Topluluğun ilgili Konsey Yönetmeliği ekinde listelenen işlenmiş tarım ürünleri de kapsamdadır. Bunlar dışındaki tarım ürünlerinin serbest dolaşımı Türkiye'nin Topluluğun Ortak Tarım Politikasına uyumu ertesinde mümkün olabilecektir. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşmasına dahil ürünlerde ise AB ile Türkiye arasında serbest ticaret alanı öngören Anlaşma 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşlenmiş tarım ürünlerinin ithalatında Toplu Konut Fonu (tarım payı) bütün ülkeler kaynaklı ürünlere uygulanırken gümrük vergisi oranı (sanayi payı) yalnız üçüncü ülkeler menşeli ürünlere uygulanır; yanlış ifade iki payın yerini değiştirmiştir. En güçlü tuzak AKÇT tarihine ilişkin seçenektir: tarih Gümrük Birliği'nin yürürlüğünden (1.1.1996) farklı olduğu için yanlış sanılır, oysa metindeki tarihtir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 1/95 OKK; Gümrük Birliğinin Kapsamı)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M48 · ULUSLARARASI ANLAŞMALAR TEBLİĞLERİ — SERİ 7 VE SERİ 10

13 soru · 20 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7)'ye göre eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin;

I. Başvuru sahibinin A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olması gerekir.

II. Başvuru sahibinin aynı eşyanın bir önceki veya başvuru yılı içinde en az 100 adet EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olması gerekir.

III. 'Aynı eşya' tabiri, aynı altılı alt pozisyon altında sınıflandırılan eşyayı ifade eder.

IV. Gerekli ihracatı dış ticaret sermaye şirketi aracılığıyla yapan kişiye, A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olması halinde yetki verilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

2- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7)'ye göre onaylanmış ihracatçı yetkisinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan yetki sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır, üçüncü seferde yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

B) Yetkinin geri alınması halinde geri alma süresi bir yıldan az olamaz.

C) Yetkisi geri alınan kişi, geri alındığı tarihten itibaren yetki kapsamındaki hak ve uygulamalardan yararlandırılmaz.

D) Yetkinin sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması üzerine iptal edilmesi halinde, yetki kapsamındaki hak ve uygulamalar iptal tarihinden itibaren geçersiz sayılır.

E) Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin iptal olması halinde onaylanmış ihracatçı yetkisi de iptal edilir.

3- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7)'ye göre Onaylanmış İhracatçı yetkisi başvurusunda başvuru formunun yanı sıra aranan belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin örneği

B) Onaylanmış İhracatçı Yetkisi için Soru Formu ve Taahhütname

C) Başvuru sahibinin üyesi olduğu ihracatçı birliğinden alınan faaliyet belgesi

D) İhracat koşulunun yerine getirildiğini tevsik eden EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası İstatistik Formu

E) Eşyanın ilgili menşe kurallarını karşıladığını gösteren ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından hazırlanan Tespit Raporu

4- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'a göre ihracatta serbest dolaşım ve menşe kavramlarının ayrımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tamamıyla Türkiye'de elde edilmiş veya üretilmiş eşya Türkiye menşeli ve serbest dolaşımdaki eşyadır.

B) Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik nedeniyle Türkiye menşei kazanmış olan her eşya serbest dolaşımda olmayabilir.

C) Bünyesinde serbest dolaşımda olmayan yabancı girdi bulunan ürünler, ancak bu girdilerin tümünün vergileri ödenmişse serbest dolaşıma girer ve Avrupa Birliği'ne ihracında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

D) Serbest dolaşıma giren eşyanın Türkiye menşei kazanıp kazanmadığı, Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik sonucunda elde edilen ürünün ilgili karar ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesiyle belirlenir.

E) Eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma girmesi, eşyaya Türkiye menşei kazandırır.

5- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'da yapılan tanımlara göre aşağıdaki menşe ispat belgelerinden hangisi, gerekli kontroller yapıldıktan sonra gümrük müdürlüklerince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanır?

A) Malezya Menşe Belgesi

B) Türkiye'nin faydalanan ülke olduğu durumda düzenlenen Form A Menşe Belgesi

C) Toplam kıymeti 6.000 Euro'yu geçmeyen sevkiyat için ihracatçı tarafından düzenlenen fatura beyanı

D) EUR-MED fatura beyanı

E) Güney Kore'de yerleşik ihracatçı tarafından ticari belge üzerinde yapılan menşe beyanı

6- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'da yapılan tanımlara göre aşağıdaki anlaşma – menşe ispat belgesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması – TR-AZ Menşe İspat Belgesi

B) Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması – TUR-PAK Menşe İspat Belgesi

C) Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması – TR-UAE Menşe İspat Belgesi

D) Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması – Menşe beyanı

E) Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması – D-8 Menşe İspat Belgesi

7- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'un Ek-1'inde yer alan tabloya göre, AB ülkeleri ile ilgili tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanlarının sonradan kontrol süresi ile ek süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 ay – ek süre öngörülmemiştir

B) 5 ay – ek süre öngörülmemiştir

C) 3 ay – 1 ay

D) 90 gün – 180 gün

E) 6 ay – 4 ay

8- Türkiye'ye yapılan ithalatta ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke tarafından eşyanın ihracından sonra düzenlendiği anlaşılmış; ancak belgenin 'Gözlemler' kutusunda 'Sonradan Verilmiştir' ibaresinin yer almadığı görülmüştür.

Buna göre Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) uyarınca belgeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Belge teknik nedenlerle reddedilir ve eşyaya tercihli tarife uygulanmaz.

B) Belge teknik nedenlerle reddedilir; ithalatçıdan 'Sonradan Verilmiştir' ibaresini taşıyan yeni bir belge alması istenir.

C) Belge kabul edilir ve sonradan kontrol talebinde bulunulamaz.

D) Belge teknik nedenlerle reddedilmez; belgenin sonradan kontrolü talep edilir ve ihracatçı ülkeden alınacak sonuca göre işlem yapılır.

E) Belge kabul edilir; ithalatçıya Gümrük Kanunu'na göre usulsüzlük cezası verilir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'a göre, ek süreler de dahil olmak üzere Ek-1'de yer alan sonradan kontrol sürelerinin bitiminde cevap alınamayan menşe ispat belgesine yönelik sonradan kontrol talebinde, eşyanın teslimi sırasında alınmış olan teminat için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Teminat gümrük mevzuatında öngörülen usuller dâhilinde Hazineye irat kaydedilir ve ceza tatbik edilmez.

B) Teminat ilgilisine iade edilir; fark vergiler tahakkuk ettirilmez.

C) Teminat Hazineye irat kaydedilir; ayrıca vergi farkının yanı sıra Gümrük Kanunu uyarınca ceza tatbik edilir.

D) İhracatçı ülke yetkili makamlarına bir kez daha sonradan kontrol talebi gönderilir; teminat bu talebin sonucuna kadar bekletilir.

E) Yükümlü tüm özeni gösterdiğini ispat ederse tercihli tarife korunur ve teminat iade edilir.

10- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'a göre, sonradan kontrol talep tarihi itibarıyla Ek-1'de gösterilen belge saklama süreleri sona eren belgelere ilişkin olarak sonradan kontrol talebinde bulunulabilmesine imkân veren haller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Mahkeme kararı bulunması

B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişinin belgenin doğruluğundan şüphe duyması

C) Cumhuriyet Savcılığı kararı bulunması

D) Mücbir sebep bulunması

E) Beklenmeyen hal bulunması

11- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'a göre ihracatta düzenlenen belgelerin sonradan kontrolünde ve ilgili işlemlerde yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İhracat beyannamesindeki fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşmayan belgelerde tespit raporu düzenlenemez; serbest dolaşım veya menşe tespiti yalnız gümrük müdürlüğünce yapılır.

B) Sonradan kontrolü talep edilen her belge ayrı ele alınarak, ihracat beyannamesindeki fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşıyorsa yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporu sunulur.

C) Bir talep yazısı kapsamındaki belgeler aynı tür, aynı firma adına ve aynı eşyaya ilişkinse yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yalnızca bir adet tespit raporu düzenlenebilir.

D) INF4 Bilgi Formu talebi üzerine ihracatın gerçekleştirildiği gümrük müdürlüğünce, tedarikçi beyanını düzenleyen firmadan yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporu istenir.

E) İthal edilip kullanıldıktan sonra ihraç edilecek eşyanın ithaline ilişkin belgeler beş yıllık saklama süresi geçtiği için mevcut değilse, A.TR için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen serbest dolaşım raporu ibraz edilir.

12- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'a göre, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgesi eşliğinde serbest bölge veya antrepoya konulan eşyaya ilişkin belge, ilgili mevzuatında öngörülen ibraz süresi içinde ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmişse belgenin geçerlilik süresi bakımından aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Geçerlilik süresi işlemeye devam eder; eşya çıktığında süre dolmuşsa tercihli tarife uygulanmaz.

B) Eşyanın serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca geçerlilik süresi durur; kalan süre eşyanın serbest bölge veya antrepodan çıkış tarihinden itibaren başlar.

C) Eşyanın serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca geçerlilik süresi durur; eşyanın çıkış tarihinden itibaren belgenin geçerlilik süresi baştan başlar.

D) Eşyanın serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca geçerlilik süresi durur; kalan süre serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren başlar.

E) Geçerlilik süresi durdurulmaz; ancak eşya antrepodan çıkarken belgenin ikinci nüshası düzenlenir.

13- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)'un ihracatta düzenlenen belgelerin sonradan kontrolüne ilişkin hükümlerine göre;

I. A.TR Dolaşım Belgelerinin ve menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol talepleri, belgeyi onaylayan gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir.

II. Menşe şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin sonradan kontrol talepleri, ihracatın gerçekleştirildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir.

III. Belge üzerindeki kaşenin gümrük müdürlüğüne ait olmadığı ve belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunmadığı anlaşılırsa durum yalnızca bölge müdürlüğüne bildirilir ve sonuç talepte bulunan ülkeye iletilir.

IV. Sonradan kontrolü talep edilen menşe şahadetnameleri ve Form A Menşe Belgeleri, ilgili gümrük müdürlüğünce belgeyi düzenleyen kuruluşa gönderilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M48 · Uluslararası Anlaşmalar Tebliğleri — Seri 7 ve Seri 10 — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	D	C	E	A	E	C	D	A	B	A	B	C

1. **B** **I ve II**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7) md. 4

Seri No: 7 Tebliğe göre kıymete bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme yetkisi için başvuru sahibinin A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olması (I doğru), aynı eşyanın bir önceki veya başvuru yılı içinde en az 100 adet EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapması (II doğru) ve hammadde ithalatından ihracata kadar aşamalar arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olması gerekir. 'Aynı eşya' tabiri altılı alt pozisyonu değil, aynı 4'lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyayı ifade eder (III yanlış). Bu ihracatı dış ticaret sermaye şirketi, aracı ihracatçı veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapan kişilere A veya B sınıfı statü belgesine sahip olsalar dahi yetki verilmez (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: statü belgesi şartı karşılandığı için yetkinin verileceği sanılır, ama aracılı ihracat Tebliğ'de açıkça dışlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD UA Seri 7, 4)

2. **D** **Yetkinin sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması üzerine iptal edilmesi halinde, yetki kapsamındaki hak ve uygulamalar iptal tarihinden itibaren geçersiz sayılır.**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7) md. 13, 14, 15

Seri No: 7 Tebliğe göre Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresi içinde mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan yetki sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır, üçüncü seferde yetkisi altı ay süreyle askıya alınır. Statü belgesinin geri alınması ya da askı süresinden sonra yeniden aykırılık halinde yetki statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır; geri alma süresi bir yıldan az olamaz ve kişi geri alındığı tarihten itibaren yetki kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz. Statü belgesinin iptali ya da yetkinin yanlış ve eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması halinde yetki iptal edilir; iptalde hak ve uygulamalar iptal tarihinden değil, yetkinin verildiği tarih itibarıyla geçersiz sayılır. Geri alma ileriye, iptal geçmişe etkilidir. En güçlü tuzak bir yıllık geri alma süresidir: alt sınır olarak öngörüldüğü için yüksek görünse de metindeki süredir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD UA Seri 7, 13, 14, 15)

3. **C** **Başvuru sahibinin üyesi olduğu ihracatçı birliğinden alınan faaliyet belgesi**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7) md. 5, 7, 8

Seri No: 7 Tebliğe göre Onaylanmış İhracatçı yetkisi başvurusunda başvuru formunun yanı sıra A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin örneği, Soru Formu ve Taahhütname, ihracat adedi koşulunun yerine getirildiğini gösteren EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası İstatistik Formu ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından hazırlanan, ihraç edilecek eşyanın menşe kurallarını karşıladığını gösteren Tespit Raporu aranır. Başvuru bu belgelerle birlikte doğrudan merkeze yapılır; eksik belge için yazılı olarak bir aylık ek süre verilir. İhracatçı birliği faaliyet belgesi aranan belgeler arasında yoktur. En güçlü tuzak yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit raporudur: rapor, müşavirin her işte şart olmadığını bilen adaya fazladan bir şart gibi görünür, ama bu başvuruda açıkça aranır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD UA Seri 7, 5, 7, 8)

4. **E** **Eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma girmesi, eşyaya Türkiye menşei kazandırır.**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 8

Seri No: 10 Tebliğe göre ihracatta A.TR Dolaşım Belgesi ile menşe ispat belgelerine ilişkin işlemlerde serbest dolaşım ve menşe kavramları ayırt edilir. Tamamıyla Türkiye'de elde edilmiş veya üretilmiş eşya hem Türkiye menşeli hem serbest dolaşımdadır; buna karşılık Türkiye'de gördüğü işlem nedeniyle Türkiye menşei kazanmış her eşya serbest dolaşımda olmayabilir. Bünyesinde serbest dolaşımda olmayan yabancı girdi bulunan ürün, bu girdilerin tümünün vergileri ödenirse serbest dolaşıma girer ve AB'ye ihracında A.TR düzenlenebilir. Eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma girmesi ise eşyaya Türkiye menşei kazandırmaz; menşe, Türkiye'de görülen işlem ve işçilik sonucunda elde edilen ürünün ilgili karar ve yönetmeliklere göre değerlendirilmesiyle belirlenir. A.TR statü, menşe ispat belgesi menşe belgesidir. En güçlü tuzak menşe kazanan her eşyanın serbest dolaşımda olmayabileceğini söyleyen seçenektir: sezgiye ters düşer, ama metindeki hükümdür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 8)

5. **A** **Malezya Menşe Belgesi**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 4

Seri No: 10 Tebliğ'deki tanımlara göre Malezya Menşe Belgesi, Türkiye-Malezya STA kapsamında düzenlenen ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra gümrük müdürlüklerince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan belgedir; İran, D-8, TR-UAE ve TUR-PAK menşe ispat belgeleri de böyledir. Form A Menşe Belgesi faydalanan ülke yetkili makamlarınca, Türkiye'nin faydalanan ülke olduğu durumlarda ise TOBB, TİM veya TESK'e bağlı birlik veya odalarca vize edilir ve gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmez. Fatura beyanı ihracatçının fatura veya ticari belge üzerindeki beyanıdır ve herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmaz; toplam kıymeti 6.000 Euro'yu geçmeyen sevkiyatta her ihracatçı, aşan tutarda onaylanmış ihracatçı düzenleyebilir. EUR-MED fatura beyanı fatura beyanı ile aynı şekilde düzenlenir. Güney Kore ile ticarette menşe beyanı Güney Kore'de yerleşik ihracatçının beyanıdır. En güçlü tuzak Form A'dır: bir kurum tarafından vize edildiği için gümrükçe vize edildiği sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 4)

6. **E** **Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması – D-8 Menşe İspat Belgesi**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 4

Seri No: 10 Tebliğ'deki tanımlara göre Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak için Malezya Menşe Belgesi düzenlenir; D-8 Menşe İspat Belgesi ise D-8 Üyesi Devletler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılır. Malezya her iki anlaşmanın da tarafı olduğu için iki belge karıştırılır, ancak STA'nın belgesi Malezya Menşe Belgesidir. TR-AZ Menşe İspat Belgesi Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasında, TUR-PAK Menşe İspat Belgesi Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşmasında, TR-UAE Menşe İspat Belgesi Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasında kullanılır; Türkiye-Singapur STA kapsamında ise Singapur'da yerleşik ihracatçının ticari belge üzerinde yaptığı menşe beyanı geçerlidir. En güçlü tuzak Singapur – menşe beyanı eşleşmesidir: belge yerine ihracatçı beyanı olması yanlış izlenimi verir, ama tanımda açıkça yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 4)

7. **C** **3 ay – 1 ay**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) Ek-1

Seri No: 10 Tebliğ'in Ek-1'indeki tabloya göre AB ülkeleri ile ilgili tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanlarında sonradan kontrol süresi 3 ay, ek süre 1 aydır. Aynı belge türünde EFTA ülkeleri, Kosova, Gürcistan, Batı Balkan ülkeleri, İsrail, Tunus, Ürdün, Mısır, Fas, Moldova, Faroe Adaları ve Filistin için süre 5 aydır ve ek süre yoktur. 10 ay ve ek süresizlik A.TR Dolaşım Belgesi ile AB ve EFTA ülkeleriyle EUR.1 belgelerinde, 90 gün ve 180 gün Malezya menşe belgesinde geçerlidir; 6 ay – 4 ay ise BAE ile ticarette menşe beyanı ve TR-UAE belgesindeki süredir. En güçlü tuzak 5 aydır: belge türü aynıdır, ama ülke grubu farklıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD UA Seri 10, Ek-1)

8. **D** **Belge teknik nedenlerle reddedilmez; belgenin sonradan kontrolü talep edilir ve ihracatçı ülkeden alınacak sonuca göre işlem yapılır.**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 13

Seri No: 10 Tebliğe göre ihracatçı ülke tarafından sonradan verilen, ikinci nüsha olarak düzenlenen veya basitleştirilmiş usulde düzenlenen A.TR, EUR.1/EUR-MED ve diğer menşe ispat belgelerinin 'Gözlemler' kutusunda yer alması gereken 'Sonradan Verilmiştir', 'İkinci Nüshadır', 'Basitleştirilmiş İşlem' ve benzeri ibarelerin yer almaması, belirlenen ifadelerle uyuşmaması veya yanlışlıkla birbiri yerine kullanılması hallerinde belgeler teknik nedenlerle reddedilmez. Bu belgelerin sonradan kontrolü talep edilir ve ihracatçı ülkeden alınacak sonradan kontrol sonucuna göre işlem yapılır. Belge ne doğrudan reddedilir ne de kontrolsüz kabul edilir; ithalatçıya ceza öngören bir hüküm de yoktur. En güçlü tuzak teknik nedenle red seçeneğidir: ibaresi eksik belge biçim bakımından kusurlu göründüğü için teknik ret akla gelir, ancak Tebliğ bu hali teknik ret sebebi saymamış, sonradan kontrole bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 13)

9. **A** **Teminat gümrük mevzuatında öngörülen usuller dâhilinde Hazineye irat kaydedilir ve ceza tatbik edilmez.**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 14

Seri No: 10 Tebliğe göre ek süreler de dahil olmak üzere Ek-1'deki sonradan kontrol sürelerinin bitiminde cevap alınamayan A.TR, menşe ispat belgesi veya menşe şahadetnamesine yönelik taleplerde alınan teminat gümrük mevzuatındaki usullere göre Hazineye irat kaydedilir; teminat alınmamışsa zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak fark vergiler tahakkuk ettirilir; ceza tatbik edilmez. Teminatın iadesi, belgenin doğru olduğunun bildirilmesi halinde ya da sonradan kontrol süresi içinde vergilerin tahsil zamanaşımı dolmuşsa uygulanır. Vergi farkının yanı sıra ceza, belgenin sahte veya tahrifatlı çıkması halinde söz konusudur. İkinci sorgu, belgenin sehven düzenlendiği bildirilip ayrıntının açık olmadığı hal içindir. Tüm özenin ispatıyla vergilerin sonradan istenmemesi de ikinci sorgu sonrasındaki özel bir haldir. En güçlü tuzak teminatın iadesidir: zamanaşımı dolmuşsa uygulanan sonuçla karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 14)

10. **B** **Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişinin belgenin doğruluğundan şüphe duyması**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 13

Seri No: 10 Tebliğe göre sonradan kontrol talep tarihi itibarıyla Ek-1'de gösterilen belge saklama süreleri sona eren A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerine ilişkin olarak mahkeme kararı, Cumhuriyet Savcılığı kararı, mücbir sebep veya beklenmeyen hal bulunmadığı takdirde sonradan kontrol talebinde bulunulamaz. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı başta olmak üzere Bakanlık birimlerinin denetimlerinde doğruluğundan şüphe duyulan belgeler ithalattan sonra sonradan kontrole gönderilebilir; ancak müfettiş şüphesi, saklama süresi dolmuş belge için sayılan istisnalardan biri değildir. En güçlü tuzak beklenmeyen haldir: idari bir kavram olduğu için yargı kararlarının yanında yadırganır, ama mücbir sebep ile birlikte açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 13)

11. **A** **İhracat beyannamesindeki fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşmayan belgelerde tespit raporu düzenlenemez; serbest dolaşım veya menşe tespiti yalnız gümrük müdürlüğünce yapılır.**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 16, 17, 20

Seri No: 10 Tebliğe göre sonradan kontrolü talep edilen belgelerin her biri ayrı ele alınır; ihracat beyannamesindeki fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşıyorsa yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporu sunulur. Fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşmıyorsa firmanın tercihine bağlı olarak ya yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit raporuyla işlem yapılır ya da serbest dolaşım veya menşe tespiti sunulan bilgi ve belgelerle gümrük müdürlüğünce yapılır; tespit raporu yasaklanmamıştır. Aynı tür, aynı firma ve aynı eşyaya ilişkin belgelerde tek tespit raporu yeterlidir. INF4 talebinde tedarikçi beyanını düzenleyen firmadan yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporu istenir. İthal edilip kullanılan eşyanın AB'ye ihracında, ithal belgeleri beş yıllık saklama süresi geçtiği için mevcut değilse yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin serbest dolaşım raporuyla A.TR onaylanır. En güçlü tuzak kullanılmış eşyaya ilişkin seçenektir: istisnai bir usul olduğu için uydurma sanılır, ama Tebliğ'de açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 16, 17, 20)

12. **B** **Eşyanın serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca geçerlilik süresi durur; kalan süre eşyanın serbest bölge veya antrepodan çıkış tarihinden itibaren başlar.**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 18

Seri No: 10 Tebliğe göre A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgesi eşliğinde serbest bölge veya antrepoya konulan eşyaya ilişkin belge, ilgili mevzuatında öngörülen ibraz süresi içinde ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmişse, eşyanın serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca belgenin geçerlilik süresi durdurulur ve kalan süre eşyanın serbest bölge veya antrepodan çıkış tarihinden itibaren başlatılır. Süre baştan başlamaz, yalnız kalan kısım işler; başlangıç anı beyannamenin tescili değil çıkış tarihidir. İkinci nüsha belge kaybolma, çalınma veya hasar hallerinde düzenlenir, süre durdurmayla ilgisi yoktur. En güçlü tuzak sürenin baştan başlamasıdır: durdurma doğru, ama yalnız kalan süre işler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 18)

13. **C** **I, II ve IV**

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) md. 15, 16

Seri No: 10 Tebliğe göre ihracatta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ve menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol talepleri, belgeyi onaylayan gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce (I doğru); menşe şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin talepleri ise ihracatın gerçekleştirildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünce ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir (II doğru). Gümrük müdürlüğü belgedeki kaşenin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder: kaşe ait değil ama ihracat kaydı varsa durum bölge müdürlüğüne bildirilir, sonuç talepte bulunan ülkeye iletilir ve denetim için Genel Müdürlüğe bildirim yapılır; kaşe ait değil ve ihracat kaydı da yoksa evrakta sahtecilik şüphesiyle gümrük müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulur (III yanlış). Menşe şahadetnameleri ve Form A'lar gümrük müdürlüğünce belgeyi düzenleyen kuruluşa gönderilir; kuruluş kayıtlarını ve firmadan isteyeceği belgeleri inceleyerek sonucu bildirir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: ihracat kaydı bulunan hal için öngörülen bildirim usulü, kaydın hiç bulunmadığı hale taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD UA Seri 10, 15, 16)

BÖLÜM M49 · GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

11 soru · 16 dakika

1- 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'a göre aşağıdakilerden hangisi faydalanan ülkede tamamen elde edilmiş ürünler arasında sayılmaz?

A) Faydalanan ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar

B) Faydalanan ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler

C) Faydalanan ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar

D) Faydalanan ülkenin karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri

E) Faydalanan ülkeye canlı olarak ithal edilip orada kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler

2- 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'ın yetersiz işçilik veya işleme ilişkin hükümlerine göre;

I. Hayvan kesimi, menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlem olarak kabul edilir.

II. Şekerin herhangi bir ürünle karıştırılması, menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlem olarak kabul edilir.

III. Yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gerek duyulmayan işlemler basit olarak kabul edilir.

IV. Bir işlemin yetersiz sayılıp sayılmayacağına karar verilirken Türkiye'de ve faydalanan ülkede gerçekleştirilen işlemler ayrı ayrı değerlendirilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

3- 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'a göre bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenlendiği tarihten itibaren kaç ay geçerlidir?

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

4- 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar'a göre ürünün ihracatından sonra yapılan menşe beyanının kabul edilebilmesi için ilgili gümrük idaresine sunulma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ürünün serbest dolaşıma girmesi amacıyla gümrük beyannamesinin ibraz edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl

B) Ürünün faydalanan ülkeden ihraç edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl

C) Ürünün serbest dolaşıma girmesi amacıyla gümrük beyannamesinin ibraz edildiği tarihten itibaren en geç on ay

D) Ürünün Türkiye'ye varış tarihinden itibaren en geç altı ay

E) Menşe beyanının sonradan yapıldığı tarihten itibaren on iki ay

5- 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar'a göre;

I. Fatura toplam kıymeti 6000 Avroyu geçmeyen menşeli ürünler içeren bir sevkiyat için menşe beyanını, idari iş birliğini sağlamış faydalanan ülkedeki herhangi bir ihracatçı yapabilir.

II. Kayıtlı ihracatçı olan bir temsilci, ihracatçı adına yürüttüğü işlemlerde menşe beyanı için kendisine ait kayıtlı ihracatçı numarasını kullanabilir.

III. İhracatçının menşe beyanını imzalaması zorunludur.

IV. Toplam kıymeti 6000 Avroyu geçmeyen sevkiyatlarda serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçı numarası aranmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

6- 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar'a göre aşağıdakilerden hangisi, faydalanan ülke yetkili makamları ya da Bakanlıkça kayıtlı ihracatçının kaydının silinmesini gerektiren haller arasında yer almaz?

A) İhracatçının ticari faaliyeti bırakması
B) İhracatçının Karar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi
C) İhracatçının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ihracat yapmaktan vazgeçtiğini bildirmesi
D) İhracatçının kasten ya da ihmali sonucunda, hatalı bilgi içeren ve haksız tercihli tarife uygulanmasına yol açan bir menşe beyanı düzenlemesi
E) İhracatçının gümrük işlemlerinin yürütülmesi için kayıtlı ihracatçı olan bir temsilci tayin etmesi

7- 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar'a göre kayıtlı ihracatçı kaydının silinmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Silme kararının bir hata nedeniyle verildiği tespit edilirse karar iptal edilebilir ve ihracatçı kayıt sırasında tahsis edilen numarayı kullanmaya devam eder.
B) Kaydın silinmesi, silme kararının ihracatçıya tebliğinden önce yapılmış menşe beyanlarını da geçersiz kılar.
C) Kaydı silinen ihracatçı, kayıtlı ihracatçı olabilmek için yeni bir başvuru yapabilir.
D) Silinen kayda dair veriler, kararın verildiği yılı takip eden en fazla on takvim yılı süresince Kayıtlı İhracatçı Sisteminde saklanır.
E) Bir ülkenin faydalanan ülke statüsünün sona ermesi halinde bu ülkedeki kayıtlı ihracatçıların kaydı silinir.

8- 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'a göre bölgesel kümülasyon uygulanan faydalanan ülke – bölgesel grup eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Vietnam – Grup 1
B) Peru – Grup 2
C) Sri Lanka – Grup 3
D) Bangladeş – Grup 1
E) Paraguay – Grup 4

CANLI Eğitim Merkezi

9- Tayland'dan Türkiye'ye dönen (A), zati eşyasının bir parçası olarak kendisinin ve ailesinin şahsi kullanımına yönelik, toplam kıymeti 1.000 Avro olan Tayland menşeli ürünler getirmiştir. Ürünlerin cinsi ve miktarı ticari amaç güdülmediğini açıkça göstermektedir. (A), Karar gereklerinin yerine getirildiğini beyan etmiş ve bu beyanın doğruluğundan şüphe edilmemiştir.

Buna göre 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar uyarınca bu ürünlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Form A Menşe Belgesi veya fatura beyanı ibrazına gerek olmaksızın menşeli kabul edilir.

B) Toplam kıymeti 500 Avroyu aştığı için Form A Menşe Belgesi ibraz edilmedikçe menşeli kabul edilmez.

C) Toplam kıymeti 6.000 Avroyu geçmediği için ancak fatura beyanı ibraz edilirse menşeli kabul edilir.

D) Ticari mahiyette olmayan eşyaya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejim uygulanmaz.

E) Menşe ispat belgesi aranmaz; ancak eşyanın menşeli kabul edilmesi bölge müdürlüğünün iznine bağlıdır.

10- 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'da düzenlenen kümülasyon türlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkili kümülasyon, Avrupa Birliği menşeli ürünlerin bir faydalanan ülkede daha ileri işçilikten geçmeleri halinde o faydalanan ülke menşeli girdi sayılmasını sağlayan sistemdir.

B) Bölgesel kümülasyon, faydalanan ülkelerden oluşan üç ayrı bölgesel gruba uygulanır.

C) Faydalanan ülke talebiyle izin verilebilen genişletilmiş kümülasyon olanağı, Armonize Sistemin 1 ila 24'üncü fasıllarında yer alan eşyaya tanınmaz.

D) Bakanlık izniyle bölgesel gruplar arası kümülasyon, Grup 1 ile Grup 2'ye dahil ülkeler arasında uygulanabilir.

E) Genişletilmiş kümülasyon, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülke menşeli girdilere faydalanan ülkenin talebi aranmaksızın uygulanır.

11- Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'e göre Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Samoa'daki ihracatçılar, Form A Menşe Belgesi yerine yalnızca menşe beyanında bulunabilir.

B) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçı, elektronik ortamda doldurduğu başvuru formunun ıslak imzalı iki nüsha çıktısını başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim eder.

C) Uygun bulunan başvuruya, nüshaların teslim alındığı tarihten itibaren üç işgünü içinde Kayıtlı İhracatçı Sistemi üzerinden onay verilir.

D) Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste'de düzenlenen Form A Menşe Belgeleri gümrük idarelerince hiçbir suretle kabul edilmez.

E) İhracatçının REX Sistemine kayıtlı olup olmadığı, ithalatçı tarafından uygulamanın internet adresi veya Avrupa Komisyonunun doğrulama ekranı üzerinden kontrol edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M49 · Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	C	D	A	B	E	B	D	A	C	A

1. **E** **Faydalanan ülkeye canlı olarak ithal edilip orada kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler**

2014/7064 sayılı GTS Menşe Kararı md. 6

2014/7064 sayılı Karar'a göre tamamen elde edilmiş ürünler arasında Türkiye veya faydalanan ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler sayılır; hayvanın o ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş olması şarttır. Başka bir ülkeden canlı ithal edilip yalnız faydalanan ülkede kesilen hayvanın ürünü bu tanıma girmez; üstelik hayvan kesimi Karar'da yetersiz işçilik ve işlemler arasında sayılmıştır. Faydalanan ülkede yapılan imalat sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar, orada toplanan ve yalnız hammaddenin geri kazanılmasına elverişli kullanılmış maddeler, orada doğmuş ve yetiştirilmiş balık, kabuklu ve yumuşakçalar ile karasuları dışında kendi gemileriyle denizden elde edilen balıkçılık ürünleri tamamen elde edilmiş ürünlerdir. Kendi gemisi sayılmak için gemi o ülkede kayıtlı olmalı, bayrağını taşımalı ve en az yarısı o ülke vatandaşlarına veya şirketine ait olmalıdır. En güçlü tuzak karasuları dışında avlanan ürünlerdir: avın ülke dışında yapılması menşei bozuyor gibi görünür, ama kendi gemisiyle yapıldığı için tamamen elde edilmiş sayılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GTS Menşe Kararı 6, 9)

2. **C** **I, II ve III**

2014/7064 sayılı GTS Menşe Kararı md. 9

2014/7064 sayılı Karar'a göre yeterli işçilik koşullarının sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın sayılan işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersizdir; listede hayvan kesimi (I doğru) ve aynı veya farklı türden ürünlerin basitçe karıştırılmasıyla birlikte şekerin herhangi bir ürünle karıştırılması (II doğru) yer alır. Yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gerek duyulmayan işlemler basit kabul edilir (III doğru). Bir işçiliğin yetersiz sayılıp sayılmayacağına karar verilirken Türkiye'de veya faydalanan ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü ayrı ayrı değil, bir arada mütalaa edilir (IV yanlış). En güçlü tuzak I. önermedir: hayvan kesimi ciddi bir işlem gibi göründüğü için yeterli işçilik sanılır, ama Karar'da açıkça yetersiz işlemler arasındadır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GTS Menşe Kararı 9)

3. **D** **10**

2014/7064 sayılı GTS Menşe Kararı md. 4, 25, 32

2014/7064 sayılı Karar'a göre bir menşe ispat belgesi ihracatçı ülkede düzenlendiği tarihten itibaren on ay geçerlidir ve bu süre içinde ithalatçı ülke gümrük idaresine sunulur; sürenin bitiminden sonra ibraz edilen belge, gecikme istisnai durumlardan kaynaklanıyorsa ya da ürünler süreden önce gümrüğe sunulmuşsa kabul edilebilir; mücbir sebepte bölge müdürlüğü geçerliliği en çok bir ay uzatabilir. Altı ay, sonradan kontrol sonucunun en geç bildirileceği süredir; sekiz ay, AB, İsviçre veya Norveç'te düzenlenen müfrez belgelerde bu sürenin uzunluğudur; dört ay, ikinci bildirimden sonra cevap için tanınan süredir. On iki ay ise menşe beyanı uygulamasına ilişkin Kararda menşe beyanının geçerlilik süresidir. En güçlü tuzak on iki aydır: aynı sistemde menşe beyanının süresidir, Form A ve diğer menşe ispat belgelerine ait değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GTS Menşe Kararı 4, 25, 32; Menşe Beyanı Kararı 4)

4. **A** **Ürünün serbest dolaşıma girmesi amacıyla gümrük beyannamesinin ibraz edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl**

Menşe Beyanı Kararı (CK 501) md. 4

Menşe Beyanı Kararı'na göre menşe beyanının Türkiye'ye ihracat anında ya da ihracatın kesinleştiği anda yapılması esastır; ancak beyan ürünün ihracatından sonra da yapılabilir. Sonradan yapılan menşe beyanı, ürünün serbest dolaşıma girmesi amacıyla gümrük beyannamesinin ibraz edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili gümrük idaresine sunulursa kabul edilir; sevkiyatın bölündüğü hallerde de ihracatçı aynı bir yıllık süre içinde sonradan beyan yapabilir. Süre ihracat tarihinden değil beyannamenin ibrazından başlar. On ay, 2014/7064 sayılı Karar'daki menşe ispat belgesinin geçerlilik süresidir; on iki ay ise menşe beyanının yapıldığı tarihten itibaren geçerlilik süresidir ve sonradan beyanın sunulma süresiyle aynı şey değildir. En güçlü tuzak ihraç tarihinden itibaren bir yıl seçeneğidir: süre doğru, başlangıç anı yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Menşe Beyanı Kararı 4)

5. **B** **I ve IV**

Menşe Beyanı Kararı (CK 501) md. 4, 5, 7, 18

Menşe Beyanı Kararı'na göre idari iş birliğini sağlamış faydalanan ülkelerde, fatura toplam kıymeti 6000 Avroyu geçmeyen sevkiyat için herhangi bir ihracatçı (I doğru), 6000 Avroyu geçen sevkiyat için yalnız Kayıtlı İhracatçı Sistemine uyum sağlamış ülkelerdeki kayıtlı ihracatçı menşe beyanı yapar. İhracatçının gümrük işlemleri için temsilci tayin ettiği ve temsilcinin kayıtlı ihracatçı olduğu durumda temsilci bu işlemlerde kendi kayıtlı ihracatçı numarasını kullanamaz (II yanlış). Menşe beyanı ticari belge üzerinde yapılır ve ihracatçının beyanı imzalaması gerekmez (III yanlış). İthalatçı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinde menşe beyanını tarihi ve kayıtlı ihracatçı numarasıyla belirtir; toplam kıymeti 6000 Avroyu geçmeyen sevkiyatlarda kayıtlı ihracatçı numarası aranmaz (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: fatura beyanlarında el yazısı imza aranması alışkanlığı menşe beyanına taşınır, oysa menşe beyanında imza gerekmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Menşe Beyanı Kararı 4, 5, 7, 18)

6. **E** **İhracatçının gümrük işlemlerinin yürütülmesi için kayıtlı ihracatçı olan bir temsilci tayin etmesi** *Menşe Beyanı Kararı (CK 501) md. 18, 19*

Menşe Beyanı Kararı'na göre faydalanan ülke yetkili makamları ya da Bakanlık; ihracatçının ticari faaliyeti bırakması, Karar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi, GTS kapsamında ihracat yapmaktan vazgeçtiğini bildirmesi ve kasten ya da ihmali sonucunda hatalı bilgi içeren ve haksız tercihli tarifeye yol açan bir menşe beyanı düzenlemesi hallerinde kaydı siler; bilgilerini güncel tutmayan ihracatçının kaydını ise silebilir. İhracatçının gümrük işlemleri için temsilci tayin etmesi silme sebebi değildir; Karar yalnız kayıtlı ihracatçı olan temsilcinin bu işlemlerde kendi numarasını kullanamayacağını düzenler. En güçlü tuzak ihmalle hatalı beyan seçeneğidir: kasıt aranacağı sanılır, ama ihmal sonucu hatalı beyan da silme sebebidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Menşe Beyanı Kararı 18, 19)

7. **B** **Kaydın silinmesi, silme kararının ihracatçıya tebliğinden önce yapılmış menşe beyanlarını da geçersiz kılar.** *Menşe Beyanı Kararı (CK 501) md. 19, 20*

Menşe Beyanı Kararı'na göre kayıtlı ihracatçının kaydının silinmesi bu kararın verildiği tarihten sonra yapılacak menşe beyanlarını geçersiz kılar; ancak kararın ihracatçıya tebliğinden önce yapılmış menşe beyanlarının geçerliliğini etkilemez. Silme kararı bir hata nedeniyle verilmişse iptal edilebilir ve ihracatçı kendisine tahsis edilen numarayı kullanmaya devam eder; kaydı silinen ihracatçı yeniden başvurabilir. Silinen kayda dair veriler kararın verildiği yılı takip eden en fazla on takvim yılı süresince sistemde saklanır ve sonra silinir. Bir ülkenin faydalanan ülke statüsü sona erer ya da tercihli rejim geçici olarak askıya alınırsa o ülkedeki kayıtlı ihracatçıların kaydı silinir. En güçlü tuzak on takvim yılı saklama süresidir: uzun göründüğü için yanlış sanılır, ama metindeki süredir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Menşe Beyanı Kararı 19, 20)

8. **D** **Bangladeş – Grup 1** *2014/7064 sayılı GTS Menşe Kararı md. 16*

2014/7064 sayılı Karar'a göre bölgesel kümülasyon faydalanan ülkelerden oluşan dört ayrı bölgesel gruba uygulanır. Grup 1: Brunei Darü's-Selam, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Myanmar/Burma; Grup 2: Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru ve Venezuela; Grup 3: Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka; Grup 4: Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay. Bangladeş, Myanmar'a komşu olduğu için Grup 1'de sanılır, ama Grup 3'tedir; Grup 1 ile Grup 3 arasında ayrıca Bakanlık izniyle kümülasyon mümkündür. En güçlü tuzak Sri Lanka – Grup 3 eşleşmesidir: ada ülkesi olduğu için ayrı tutulacağı sanılır, ama Grup 3 listesindedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GTS Menşe Kararı 16)

9. **A** **Form A Menşe Belgesi veya fatura beyanı ibrazına gerek olmaksızın menşeli kabul edilir.** *2014/7064 sayılı GTS Menşe Kararı md. 29*

2014/7064 sayılı Karar'a göre gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati eşyasının bir parçasını oluşturan eşya; ticari amaçlarla ithal edilmemiş olması, Karar gereklerinin yerine getirildiğinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğundan şüphe edilmemesi halinde Form A Menşe Belgesi veya fatura beyanı ibrazına gerek olmaksızın menşeli kabul edilir. Ürünlerin toplam kıymeti küçük paketlerde 500 Avroyu, yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünlerde 1.200 Avroyu aşmamalıdır. (A)'nın getirdiği 1.000 Avroluk ürünler zati eşyadır ve 1.200 Avroluk sınırın altındadır; 500 Avroluk sınır küçük paketlere aittir. 6.000 Avro, fatura beyanını herhangi bir ihracatçının düzenleyebileceği sevkiyat sınırıdır ve yolcu eşyasıyla ilgisi yoktur. En güçlü tuzak 500 Avroluk sınırdır: yolcu ile küçük paket sınırları karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GTS Menşe Kararı 24, 29)

10. **C** **Faydalanan ülke talebiyle izin verilebilen genişletilmiş kümülasyon olanağı, Armonize Sistemin 1 ila 24'üncü fasıllarında yer alan eşyaya tanınmaz.** *2014/7064 sayılı GTS Menşe Kararı md. 3, 14, 15, 16*

2014/7064 sayılı Karar'a göre genişletilmiş kümülasyon, faydalanan ülkenin talebinin Türkiye tarafından uygun bulunması halinde Türkiye ile GATT'ın XXIV üncü maddesi çerçevesinde serbest ticaret anlaşması bulunan bir ülke menşeli belli girdilerin o faydalanan ülke menşeli kabul edilmesidir; bu olanak Armonize Sistemin 1 ila 24'üncü fasıllarında yer alan eşyaya tanınmaz. İkili kümülasyon Türkiye menşeli ürünlerin faydalanan ülkede işlenerek o ülke menşeli girdi sayılmasıdır; AB menşeli girdiler ayrı bir tür olan Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç'le kümülasyonun konusudur. Bölgesel kümülasyon üç değil dört bölgesel gruba uygulanır; gruplar arası kümülasyon için Bakanlık izni Grup 1 ile Grup 3 arasında öngörülmüştür. Genişletilmiş kümülasyon talep olmadan uygulanmaz. En güçlü tuzak ikili kümülasyon tanımıdır: tanımın yapısı doğru, fakat girdinin menşei Türkiye yerine AB yazılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GTS Menşe Kararı 3, 14, 15, 16)

11. **A** **Samoa'daki ihracatçılar, Form A Menşe Belgesi yerine yalnızca menşe beyanında bulunabilir.**

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) md. 3, 5

Seri No: 5 Tebliğe göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olup kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçı, internet üzerinden doldurduğu başvuru formunun ıslak imzalı iki nüsha çıktısını elektronik başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim eder; başvuru uygun bulunursa nüshaların teslim alındığı tarihten itibaren üç işgünü içinde sistem üzerinden onay verilir, hata veya eksiklik varsa aynı sürede reddedilir. İthalatçı, ihracatçının kayıtlı olup olmadığını uygulamanın internet adresinden veya Avrupa Komisyonunun doğrulama ekranından kontrol eder. Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste'deki ihracatçılar yalnız menşe beyanı sunabilir; bu ülkelerde düzenlenen Form A'lar hiçbir suretle kabul edilmez. Samoa'da ise durum tersidir: Samoa'daki ihracatçıların Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir, ancak bu ülke için menşe beyanı imkânı tanınmaz. En güçlü tuzak Haiti ve diğer ülkelere ilişkin seçenektir: Form A'nın hiç kabul edilmemesi sert göründüğü için yanlış sanılır, ama metindeki hükümdür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GTS Seri 5, 3, 4, 5)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M50 · PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

9 soru · 14 dakika

1- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 31.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olan kapsam hükmüne göre Yönetmelik, Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki anlaşmanın ekinde yer alan menşe protokolünün uygulanmasını kapsar?

A) İsrail

B) Fas

C) Ürdün

D) Tunus

E) Lübnan

2- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre tamamen elde edilmiş ürünlerin belirlenmesinde 'kendi gemileri' ve 'kendi fabrika gemileri' tabirleri için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bir taraf ülkede kayıtlı veya tescilli olması

B) Anılan taraf ülke bayrağı altında seyretmesi

C) Yönetici ve yetkililerinin anılan taraf ülke vatandaşı olması

D) Mürettebatının en az %75'inin anılan taraf ülke vatandaşı olması

E) Taraf ülke tersanelerinde inşa edilmiş olması

3- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler, listedeki azami yüzdeler aşılmamak kaydıyla, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının en fazla yüzde kaçını geçmemek şartıyla kullanılabilir?

A) %5

B) %10

C) %15

D) %50

E) %75

4- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in menşe kümülasyonuna ilişkin hükümlerine göre;

I. Türkiye, Lihtenştayn, İsviçre, İzlanda, Norveç veya Topluluk menşeli maddeler, Türkiye ya da ilgili taraf ülkede elde edilmiş bir ürün içine dahil edildiklerinde, yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlemden geçmeleri şartıyla yeterli işçilik şartı aranmaksızın Türkiye ya da ilgili taraf ülke menşeli kabul edilir.

II. Türkiye ya da ilgili taraf ülkede gerçekleştirilen işlem yetersiz işlemlerin ötesine geçmezse, ürün ancak orada eklenen katma değer kümülasyona konu diğer ülke menşeli maddelerin kıymetini geçerse Türkiye ya da ilgili taraf ülke menşeli sayılır; aksi halde en yüksek kıymete sahip maddeyi sağlayan ülke menşeli kabul edilir.

III. Kümülasyonun uygulanmasında Bakanlık resmî internet sitesinden duyurulan tablo esas alınır.

IV. Lihtenştayn Prensliği, Avrupa Topluluğu ile gümrük birliği bulunan bir ülkedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

5- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre fatura beyanı ve EUR-MED fatura beyanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler içeren bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.

B) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder; ancak yazılı taahhütname veren onaylanmış ihracatçı için imza şartı aranmaz.

C) Kapsadığı ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla ihracattan sonra da hazırlanabilir.

D) Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren on ay geçerli olur.

E) Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

6- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre menşe ispat belgelerinin ibraz süresi ve geç ibrazına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başmüdürlük, mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirirse belgelerin süresini en çok üç ay uzatabilir.

B) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur.

C) Diğer geç ibraz hallerinde, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgesi kabul edilebilir.

D) İbraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanmak için, süre bitmeden eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ilgili gümrüğe yazılı olarak başvurulmuş olması gerekir.

E) Fiili ithal sırasında ibraz edilemeyen belge, süresi içinde ve geçerlilik süresi geçirilmeden ibraz edilirse tercihli ve tercihsiz vergi tutarları arasındaki fark iade edilir.

7- Türkiye menşeli ürünler, kümülasyonun uygulanabildiği ülkeler dışında kalan bir ülkede, gümrük denetimi altında düzenlenen umumi bir ticaret fuarında sergilenmek üzere Türkiye'den gönderilmiştir. Ürünler sergi süresince yalnız teşhir edilmiş, sergiden hemen sonra aynı ihracatçı tarafından Tunus'taki bir alıcıya satılmış ve sergilendiği durumu korunarak Tunus'a sevk edilmiştir.

Buna göre Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca bu ürünlerin Tunus'a ithalinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Ürünler taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilmediği için Anlaşma hükümlerinden yararlanamaz.

B) Ürünler Anlaşma hükümlerinden yararlanır; ancak menşe ispat belgesi sergi ülkesinin gümrük idaresince düzenlenir.

C) Ürünler Anlaşma hükümlerinden yararlanır; menşe ispat belgesi normal usulle ibraz edilir ve belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir.

D) Ürünler, sergi sonrasında satıldıkları için ticari mahiyette olmayan eşya sayılır ve menşe ispat belgesi aranmaz.

E) Ürünler ancak sergi ülkesinde aktarma işlemi gören tek sevkiyat sayılırsa ve transit ülke belgesi ibraz edilirse Anlaşma hükümlerinden yararlanır.

8- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için menşeinin belirlenmesi gerekmeyen etkisiz unsurlar arasında yer almaz?

A) Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde sınıflandırma açısından ürüne dahil edilen ambalaj

B) İmalatta kullanılan enerji ve yakıt

C) İmalatta kullanılan tesis ve teçhizat

D) İmalatta kullanılan makine ve aletler

E) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşya

9- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerinin sonradan verilmesi ve müfrez belge düzenlenmesine ilişkin;

I. Hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş EUR.1 dolaşım belgesi, bu husus tatmin edici şekilde ispat edilirse ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

II. Düzenlenmiş ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu tatmin edici şekilde ispat edilen EUR.1 dolaşım belgesi, ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

III. Müfrez EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmesi talebi, eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine sözlü olarak da yapılabilir.

IV. Düzenlenen müfrez belge asıl belgenin yerini tutmaz; ithalatta asıl EUR.1 dolaşım belgesinin de ayrıca ibraz edilmesi gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M50 · Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	E	B	C	D	A	C	A	B

1. **D** **Tunus**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 2

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliği'nin kapsam hükmü 31.12.2025 tarihli ve 33124 sayılı (6. Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle yeniden düzenlenmiş ve 01.01.2026 tarihinden itibaren Yönetmelik yalnız Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması ile Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşma eklerindeki Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III'ün uygulanmasını kapsar hale gelmiştir. İsrail, Fas, Ürdün ve Lübnan Yönetmelikte Pan Avrupa-Akdeniz sistemindeki Akdeniz ülkeleri arasında sayılır, fakat 01.01.2026'dan itibaren kapsam hükmünde yer almaz; Fas ile ticarette menşe kuralları revize Pan-Avrupa-Akdeniz kurallarına ilişkin Yönetmeliğe göre uygulanır. Aynı değişiklikle kümülasyon uygulamasında Bakanlık resmî internet sitesinden duyurulan tablonun esas alınacağı da hükme bağlanmıştır. En güçlü tuzak İsrail'dir: Yönetmeliğin başka hükümlerinde İsrail adı geçtiği için kapsamda sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 2; değişiklik 31.12.2025, yürürlük 01.01.2026)

2. **E** **Taraf ülke tersanelerinde inşa edilmiş olması**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 7

Yönetmeliğe göre 'kendi gemileri' ve 'kendi fabrika gemileri' tabirleri yalnız; bir taraf ülkede kayıtlı veya tescilli, o ülke bayrağı altında seyreden, en az %50'si o ülke vatandaşlarına ait ya da idare merkezi taraf ülkede bulunan ve yönetimi ile sermayesinin en az yarısı taraf ülkelere veya vatandaşlarına ait bir şirkete ait olan, yönetici ve yetkilileri o ülke vatandaşı olan ve mürettebatının en az %75'i o ülke vatandaşı olan gemiler için kullanılır. Geminin nerede inşa edildiği bu şartlar arasında yoktur. Mürettebat şartı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi menşe kurallarında yer almayan, bu Yönetmeliğe özgü bir şarttır. En güçlü tuzak mürettebatın %75'i şartıdır: oran yüksek göründüğü için uydurma sanılır, ama Yönetmelikte açıkça yazılıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 7)

3. **B** **%10**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 8, 12

Yönetmeliğe göre listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler, toplam kıymetlerinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu geçmemesi ve listede verilen azami yüzdelerin bu yolla aşılmaması şartıyla kullanılabilir; bu genel tolerans Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz. %15, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluşan setlerde menşeli olmayanların fabrika çıkış fiyatına oranı için öngörülen sınırdır. %50 kendi gemilerinde vatandaşlara ait asgari sahiplik payı, %75 asgari mürettebat oranıdır; %5 ise geri ödeme yasağının geçiş döneminde korunan düşük gümrük vergisi oranlarına ilişkin eşiktir. En güçlü tuzak %15'tir: hem bu Yönetmelikteki set kuralında hem Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi menşe kurallarındaki toleransta geçer; Pan Avrupa-Akdeniz kurallarında genel tolerans %10'dur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 7, 8, 12, 17)

4. **C** **I, II ve III**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 6

Yönetmeliğe göre Türkiye, Lihtenştayn, İsviçre, İzlanda, Norveç veya Topluluk menşeli maddeler Türkiye ya da ilgili taraf ülkede elde edilen bir ürüne dahil edildiklerinde, yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlemden geçmeleri şartıyla yeterli işçilik şartı aranmaksızın Türkiye ya da ilgili taraf ülke menşeli kabul edilir (I doğru). Orada yapılan işlem yetersiz işlemlerin ötesine geçmezse, ürün ancak eklenen katma değer diğer ülkeler menşeli maddelerin kıymetini geçtiğinde Türkiye ya da ilgili taraf ülke menşelidir; geçmezse en yüksek kıymete sahip maddeyi sağlayan ülke menşeli sayılır (II doğru). 31.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2026'da yürürlüğe giren değişiklikle kümülasyonun uygulanmasında Bakanlık resmî internet sitesinden duyurulan tablonun esas alınacağı hükme bağlanmıştır (III doğru). Lihtenştayn Prensliği'nin Avrupa Topluluğu ile değil İsviçre ile gümrük birliği bulunmaktadır ve Avrupa Ekonomik Alanına ilişkin Anlaşmaya taraftır (IV yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: katma değer kıyaslaması karmaşık göründüğü için uydurma sanılır, ama Yönetmelikteki kuraldır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 6; değişiklik 31.12.2025)

5. **D** **Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren on ay geçerli olur.**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 19, 30

Yönetmeliğe göre fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından ya da toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünlerden oluşan sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. Beyan fatura veya ticari belge üzerine daktilo, ıstampa veya baskıyla, ya da mürekkeple ve matbaa harfleriyle el yazısıyla yapılır ve ihracatçının orijinal el yazısı imzasını taşır; yazılı taahhütname veren onaylanmış ihracatçıdan imza şartı aranmaz. Beyan, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında ya da ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla ihracattan sonra da hazırlanabilir. Fatura beyanı hazırlanış tarihinden itibaren on ay değil dört ay geçerlidir; EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesi de ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir. On ay, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi menşe ispat belgelerinin geçerlilik süresidir. En güçlü tuzak iki yıllık sonradan hazırlama imkânıdır: dört aylık geçerlilikle çeliştiği sanılır, ama süre ithalattan itibaren işleyen ayrı bir kuraldır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 19, 30)

6. **A** **Başmüdürlük, mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirirse belgelerin süresini en çok üç ay uzatabilir.**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 30, 31

Yönetmeliğe göre EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir ve bu sürede ithalatçı ülke gümrüğüne ibraz edilir. İstisnai durumlar nedeniyle süre sonrasında da kabul edilebilir; diğer geç ibraz hallerinde eşya son tarihten önce gümrüğe sunulmuşsa belge kabul edilebilir. Süre sonrasında tercihten yararlanmak için süre bitmeden eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce yazılı başvuru yapılmış olması gerekir; gümrük idaresi durumu başmüdürlüğe intikal ettirir ve başmüdürlük mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirirse belgelerin süresini üç ay değil en çok bir ay uzatabilir. Fiili ithal sırasında ibraz edilemeyen belge sonradan süresinde ibraz edilirse vergi farkı iade edilir. En güçlü tuzak süre bitmeden yazılı başvuru şartıdır: geç ibraz kolaylığıyla çeliştiği sanılır, ama ek süre için açıkça aranır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 30, 31)

7. **C** **Ürünler Anlaşma hükümlerinden yararlanır; menşe ispat belgesi normal usulle ibraz edilir ve belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir.**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 15, 16

Yönetmeliğe göre Anlaşmadaki tercihli muamele kural olarak taraf ülkeler arasında doğrudan ya da kümülasyonun uygulanabildiği diğer ülkeler üzerinden nakledilen ürünlere uygulanır. Bunun istisnası sergilerdir: taraf ülkelerden birinden kümülasyonun uygulanabildiği ülkeler dışında bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer bir taraf ülkeye satılan menşeli ürünler; ihracatçının ürünleri sergi ülkesine nakledip orada sergilediği, ürünleri aynı ihracatçının diğer taraf ülkedeki bir kimseye sattığı, ürünlerin sergi süresince veya hemen sonra sergilendiği durumu koruyarak sevk edildiği ve teşhir dışında kullanılmadığı hususlarında gümrük idareleri tatmin edilirse Anlaşma hükümlerinden yararlanır. Menşe ispat belgesi normal usulle ibraz edilir ve üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir; istisna, gümrük denetimi altındaki umumi ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi ve fuarlarına uygulanır. Transit ülke belgesi doğrudan nakliyatta aktarma halinin ispat aracıdır; menşe ispat belgesi sergi ülkesinde değil taraf ülkede düzenlenir; satılan ürün ticari mahiyette olmayan eşya sayılmaz. En güçlü tuzak doğrudan nakliyat kuralıdır: genel kural doğrudur, ama sergi hükmü bu kurala istisna getirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 15, 16, 37)

8. **A** **Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde sınıflandırma açısından ürüne dahil edilen ambalaj**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 10, 13

Yönetmeliğe göre bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için imalatında kullanılabilecek enerji ve yakıtın, tesis ve teçhizatın, makine ve aletlerin ve ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın menşeini belirlemek gerekmez. Ambalaj ise bu etkisiz unsurlardan değildir: Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa menşein tespiti açısından da dahil edilir; dolayısıyla menşei dikkate alınır. En güçlü tuzak nihai bileşime girmeyen eşyadır: imalatta kullanıldığı için menşeinin aranacağı sanılır, ama ürüne girmediği için etkisizdir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 10, 13)

9. **B** **I ve II**

PAAMK Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik md. 26, 29

Yönetmeliğe göre EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri; hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması (I doğru) ya da düzenlenmiş ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olması (II doğru) hususu gümrük idarelerine veya yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara tatmin edici şekilde ispat edilirse ürünün ihracından sonra düzenlenebilir. Menşeli ürünler taraf ülkelerden birinin gümrük idaresinin kontrolü altında iken ürünün tamamı veya bir bölümü başka bir yere gönderilecekse asıl belge yerine geçmek üzere müfrez EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi düzenlenir; talep eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine sözlü değil yazılı olarak yapılır (III yanlış). Düzenlenen müfrez belge Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi olarak kabul edilir; asıl belgenin ayrıca ibrazı aranmaz (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: 'müfrez' ifadesi geçici bir belge izlenimi verir, ama müfrez belge asıl belge yerine geçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD PAAMK Yön. 26, 29)

BÖLÜM M51 · PEM KONVANSİYONU 1/2023 KARARI — REVİZE TERCİHLİ MENŞE KURALLARI YÖNE…

11 soru · 16 dakika

1- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'e göre EUR.1 dolaşım belgesi, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkedeki vize tarihinden itibaren kaç ay geçerli olur?

A) 3

B) 4

C) 10

D) 24

E) 36

2- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'in tolerans kuralına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 16. fasıldaki işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç 4 ila 24. fasıllardaki ürünler ile 2. fasıldaki ürünlerde menşeli olmayan girdiler, ürünün net ağırlığının %15'ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.

B) Armonize Sistemin 50 ila 63. fasıllarında sınıflandırılan ürünlere genel tolerans uygulanmaz; bu ürünlerde Ek I'deki notlarda belirtilen tolerans hadleri uygulanır.

C) Tolerans kuralı, listede açıkça belirlenmiş menşeli olmayan girdi azami oranlarının aşılmasına imkân tanımaz.

D) Tolerans kuralı, bir Taraf ülkede tamamen elde edilen ürünlere kural olarak uygulanmaz.

E) Fasıl 2 ve 4 ila 24 dışında kalan ürünlerde, listede kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir.

3- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'in kapsam hükmüne göre, Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki serbest ticaret anlaşmasının menşe kuralları bu Yönetmeliğin kapsamında yer almaz?

A) Tunus

B) İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç (EFTA Devletleri)

C) Gürcistan

D) Moldova

E) Arnavutluk

4- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'te yapılan tanımlara göre;

I. EFTA ülkeleri İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç'tir.

II. Avrupa Birliğinin İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler arasında Moldova da yer alır.

III. Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler arasında Lübnan da yer alır.

IV. Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Bölgesel Konvansiyona Taraf ülkeler arasında sayılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

5- (A) firması, bünyesinde üçüncü ülke menşeli girdi bulunan ve Türkiye ile AKÇT arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamına giren bir çelik ürününü, 16.03.2026 tarihinde EUR.1 dolaşım belgesi eşliğinde Almanya'ya ihraç etmiştir.

Buna göre Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Bakanlığının 27.03.2026 tarihli yazısı uyarınca, ihraç ürünü bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Revize kurallarda geri ödeme yasağı 50-63. fasıllar dışındaki ürünler için kalktığından telafi edici vergi doğmaz.

B) AB'ye ihracatta üçüncü ülke girdileri için telafi edici vergi uygulaması değişmeden devam ettiğinden telafi edici vergi doğar.

C) Geri ödeme yasağı bütün fasıllar için geçerli olduğundan telafi edici vergi doğar.

D) EUR.1 dolaşım belgesinde 'REVISED RULES' ibaresi bulunmadıkça telafi edici vergi doğar.

E) Telafi edici vergi doğmaz; ancak bunun için eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ihraç edilmesi gerekir.

6- Revize Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kurallarına ilişkin Yönetmelik kapsamında telafi edici vergi (TEV) uygulamasına dair Ticaret Bakanlığının 27.03.2026 tarihli yazısına göre;

I. Türkiye'den AB'ye A.TR dolaşım belgesi ile ihraç edilen sanayi ürünü eşyada, bünyedeki üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV uygulaması değişiklik olmadan devam eder.

II. Tunus ile müzakere süreci devam ettiğinden Tunus'a yönelik STA kapsamı ticarette mevcut TEV uygulamasına devam edilir.

III. Mısır'a eski kurallara göre EUR-MED dolaşım belgesi eşliğinde yapılan ihracatta TEV tahsil edilmez.

IV. 50-63. fasıllar dışında yer alan eşyanın 20.02.2026 tarihinden sonra Moldova'ya EUR.1 dolaşım belgesi ile ihracatında bünyedeki üçüncü ülke menşeli girdi için TEV doğmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

7- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'e göre tamamen elde edilmiş ürünlerin belirlenmesinde 'kendi gemileri' ve 'kendi fabrika gemileri' ifadeleri için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İhracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede kayıtlı olması
B) İhracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke bayrağı altında seyretmesi
C) En az %50'sine ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunması
D) Sahipliğin şirkette bulunması halinde şirket merkezi ve ana işyerinin ihracatçı ya da ithalatçı Taraf ülkede bulunması ve şirketin en az %50'sinin o Taraf ülkeye, kamu tüzel kişilerine veya vatandaşlarına ait olması
E) Mürettebatının en az %75'inin ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke vatandaşı olması

8- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'in değişmezlik kuralına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ürünler veya sevkiyatlar, transit üçüncü ülkelerde gümrük gözetimi altında olmaları koşuluyla depolanabilir.
B) Tercihli muamele için ürünlerin Taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilmesi şarttır; sevkiyat üçüncü ülkelerde gümrük gözetimi altında da olsa bölünemez.
C) İthalatı gerçekleştiren Taraf ülkenin özel iç düzenlemelerine uyum için, transit üçüncü ülkede gümrük gözetimi altında işaret, etiket, mühür veya belge eklenmesi değişmezlik kuralını bozmaz.
D) Şüphe halinde değişmezlik kuralına uyulduğu konşimento gibi taşımacılık belgeleriyle kanıtlanabilir.
E) Şüphe halinde değişmezlik kuralına uyulduğu, transit ülke gümrük makamlarınca verilen manipüle edilmemiş eşya belgesiyle kanıtlanabilir.

9- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'e göre Türkiye'de düzenlenen uzun dönem tedarikçi beyanları, beyanın düzenlendiği tarihten itibaren azami ne kadar süre geçerli olur?

A) Dört ay
B) On ay
C) Bir yıl
D) İki yıl
E) Üç yıl

10- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'e göre özel ülke ve bölgelere ilişkin hükümler bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler, bu Yönetmelik kapsamında AB menşeli ürünler olarak kabul edilir.
B) 'AB' terimi Septe ve Melilya'yı da kapsar.
C) Lihtenştayn menşeli ürünler, bu Yönetmelik kapsamında AB menşeli ürünler olarak kabul edilir.
D) Andorra Prensliği menşeli ürünlerin tamamı, fasıl ayrımı yapılmaksızın AB menşeli ürünler olarak kabul edilir.
E) Bölgesel Konvansiyonun Septe ve Melilya'da uygulanmasından Türk gümrük idareleri sorumludur.

11- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'te, '2012 kurallarına göre kümülasyonun mümkün olduğu Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilen ve Armonize Sistemin 1 inci, 3 üncü, 16 ncı (işlenmiş balıkçılık ürünleri bakımından) ve 25 ilâ 97 nci fasıllarında yer alan eşyanın Yönetmelikteki menşe kümülasyonuna tabi tutulabilmesi' hükmü hangi başlık altında düzenlenmiştir?

A) Tam kümülasyon

B) Muhasebesel ayrım

C) Değişmezlik

D) Geçirgenlik

E) Ülkesellik ilkesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M51 · PEM Konvansiyonu 1/2023 Kararı — Revize Tercihli Menşe Kuralları Yönetmeliği ve Revize PE… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	E	A	B	A	C	E	B	D	A	D

1. **C** **10**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 32, 36, 56

> Revize kurallara ilişkin Yönetmeliğe göre EUR.1 dolaşım belgesi ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkedeki vize tarihinden itibaren, menşe beyanı ise ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren on ay geçerlidir ve bu süre içinde ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke gümrüğüne ibraz edilir. Dört ay, 2012 kurallarına ilişkin mevzuata göre düzenlenen menşe ispat belgelerinin geçerlilik süresidir; Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliğinde EUR.1 hâlâ dört ay geçerlidir. Yirmi dört ay (iki yıl), mücbir sebep veya beklenmeyen hâl ile serbest bölge ve antrepo hallerinde geç ibraz edilen belgelerin kabulü için belgenin düzenlenmesinden itibaren azami süredir; otuz altı ay (üç yıl) belgelerin asgari muhafaza süresi, üç ay ise ortalama yöntemiyle hesaplamada referans dönemin alt sınırıdır. En güçlü tuzak dört aydır: eski kurallarla çalışan aday revize kuralların süreyi on aya çıkardığını gözden kaçırır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 32, 36, 56)

2. **E** **Fasıl 2 ve 4 ila 24 dışında kalan ürünlerde, listede kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir.**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 8

> Revize kurallara ilişkin Yönetmeliğe göre listede bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler; 16. fasıldaki işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç 4 ila 24. fasıllar ile 2. fasıldaki ürünlerde net ağırlığın %15'ini, bunlar dışındaki tüm ürünlerde ürünün fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 50 ila 63. fasıllardaki ürünlere bu kural uygulanmaz, Ek I'deki Not 6 ve Not 7'deki hadler uygulanır; tolerans listede açıkça belirlenmiş azami oranların aşılmasına imkân tanımaz ve kural olarak tamamen elde edilen ürünlere uygulanmaz. Diğer ürünlerde oran %10 değil %15'tir; %10, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliğindeki (2012 kuralları) genel toleranstır. En güçlü tuzak tamamen elde edilmiş ürünlere ilişkin seçenektir: toleransın her ürüne uygulanacağı sanılır, ama Yönetmelik bu ürünleri kural olarak dışarıda bırakır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 8)

3. **A** **Tunus**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 2; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 27.03.2026 tarihli ve E-88364507-451.01-00120421282 sayılı yazısı

> Revize kurallara ilişkin Yönetmelik; Faroe Adaları, EFTA Devletleri, AB ile tarım ürünleri ticareti, AKÇT, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan ile anlaşmaların menşe kurallarını kapsar; Moldova ve Mısır 23.03.2026 tarihli, Arnavutluk ise 24.06.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklerle kapsama eklenmiştir. Tunus kapsamda değildir: Ticaret Bakanlığının 27.03.2026 tarihli yazısına göre Tunus ile müzakere süreci devam ettiğinden Tunus'a yönelik STA kapsamı ticarette mevcut telafi edici vergi uygulaması sürer; Tunus protokolü 01.01.2026'dan itibaren Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliğinde kalmıştır. En güçlü tuzak Arnavutluk'tur: Ocak 2026'da ikili menşe kümülasyonu yönetmeliğine alındığı için kapsam dışında sanılır, ama 24.06.2026'da bu Yönetmeliğe eklenmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 2; TEV yazısı 27.03.2026)

4. **B** **I ve IV**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 4

> Revize kurallara ilişkin Yönetmelikteki tanımlara göre EFTA ülkeleri İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç'tir (I doğru). Avrupa Birliğinin İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'dır; Moldova bu grupta değildir, Konvansiyona ayrıca taraf olarak sayılır (II yanlış). Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Türkiye'dir; tanımda Lübnan yoktur (III yanlış). Bölgesel Konvansiyona Taraf ülkeler; Türkiye, Avrupa Birliği, İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılan ülkeler, Türkiye dışındaki Barselona ülkeleri, EFTA ülkeleri, Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'dır (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: Moldova, tekstil ürünlerinde tam kümülasyonun uygulanmasında İstikrar ve Ortaklık Süreci ülkeleriyle birlikte tek bir Taraf ülke kabul edildiği için bu grubun üyesi sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 4, 10)

5. **A** **Revize kurallarda geri ödeme yasağı 50-63. fasıllar dışındaki ürünler için kalktığından telafi edici vergi doğmaz.**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 18; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 27.03.2026 tarihli ve E-88364507-451.01-00120421282 sayılı yazısı

Revize kurallara ilişkin Yönetmeliğe göre geri ödeme veya muafiyet yasağı yalnız Armonize Sistemin 50 ila 63. fasıllarında yer alan ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler için geçerlidir. Ticaret Bakanlığının 27.03.2026 tarihli yazısına göre kömür ve çelik ürünleri Gümrük Birliği'nin değil ayrı bir STA'nın konusudur; bu STA'da geçerli menşe protokolü revize Bölgesel Konvansiyon olduğu ve 50-63. fasıllar dışındaki ürünlerde geri ödeme yasağı kalktığı için 01.01.2026'dan sonra AKÇT kapsamı ürünlerin AB'ye EUR.1 ile ihracında telafi edici vergi doğmaz. Telafi edici verginin değişmeden devam ettiği hal, AB'ye A.TR dolaşım belgesiyle ihraç edilen sanayi ürünleridir; çünkü Gümrük Birliği menşe değil serbest dolaşım ilkesine dayanır. 'REVISED RULES' ibaresi, 31.12.2025'e kadar yapılan ihracatta revize kurallara göre düzenlenen belgeyi ayırt etmek için aranıyordu; 1 Ocak 2026'dan itibaren bu ülkelerle yalnız revize kurallar geçerlidir. AKÇT ürünleri A.TR ile ihraç edilmez. En güçlü tuzak A.TR'li sanayi ürünü kuralıdır: varış ülkesi AB olduğu için aynı sonucun doğacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 18, geçici 1; TEV yazısı 27.03.2026)

6. **C** **I, II ve IV**

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 27.03.2026 tarihli ve E-88364507-451.01-00120421282 sayılı yazısı

Ticaret Bakanlığının 27.03.2026 tarihli yazısına göre Gümrük Birliği'nde tercihli tarife ilişkisi menşe değil serbest dolaşım ilkesine dayandığından AB'ye A.TR ile ihraç edilen sanayi ürünlerinde üçüncü ülke girdileri için TEV uygulaması değişmeden devam eder (I doğru). Tunus ile müzakere süreci devam ettiğinden Tunus'a yönelik STA kapsamı ticarette mevcut TEV uygulaması sürer (II doğru). Mısır ile 26 Şubat 2026'dan itibaren revize kurallar uygulanmakla birlikte eski kurallar da eş zamanlı geçerlidir; eski kurallara göre yapılan ihracat EUR-MED dolaşım belgesiyle yapılır ve bu ihracatta mevzuat uyarınca TEV tahsilatına devam edilir (III yanlış). 50-63. fasıllar dışındaki eşyanın Sırbistan'a 13.02.2026, Moldova'ya 20.02.2026, Mısır'a 26.02.2026 ve diğer adı geçen ülkelere 01.01.2026'dan sonra EUR.1 ile ihracatında üçüncü ülke girdileri için TEV doğmaz (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: Mısır'a revize kuralların uygulanmaya başlaması bütün Mısır ihracatında TEV'in kalktığı izlenimini verir, oysa EUR-MED'li eski kural ihracatında TEV sürer. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TEV yazısı 27.03.2026)

7. **E** **Mürettebatının en az %75'inin ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke vatandaşı olması**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 6

Revize kurallara ilişkin Yönetmeliğe göre 'kendi gemileri' ve 'kendi fabrika gemileri' ifadeleri yalnız; ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede kayıtlı, o ülke bayrağı altında seyreden ve en az %50'sine o ülke vatandaşlarınca sahip olunan ya da sahiplik şirkette ise şirket merkezi ve ana işyeri ihracatçı veya ithalatçı Taraf ülkede bulunan ve en az %50'si o ülkeye, kamu tüzel kişilerine veya vatandaşlarına ait olan gemiler için kullanılır; Taraf ülke AB ise üye devletler, EFTA ülkeleri ise tek bir Taraf ülke kabul edilir. Mürettebatın en az %75'inin vatandaş olması şartı revize kurallarda yoktur; bu şart Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliğinde (2012 kuralları) yer alır. En güçlü tuzak şirket sahipliğine ilişkin seçenektir: ayrıntılı olduğu için uydurma sanılır, ama metindeki şarttır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 6)

8. **B** **Tercihli muamele için ürünlerin Taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilmesi şarttır; sevkiyat üçüncü ülkelerde gümrük gözetimi altında da olsa bölünemez.**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 16

Revize kurallara ilişkin Yönetmelik, 2012 kurallarındaki doğrudan nakliyat şartı yerine değişmezlik kuralını getirir: tercihli muamele, ithalat amacıyla beyan edilen ürünlerin ihraç edilen ürünlerle aynı olması ve ithalat ülkesinin özel iç düzenlemelerine uyum için transit veya sevkiyatın bölündüğü üçüncü ülkelerde gümrük gözetimi altında işaret, etiket, mühür veya belge eklenmesi ile iyi koşullarda muhafaza işlemleri dışında değiştirilmemiş olması kaydıyla uygulanır. Ürünler transit üçüncü ülkelerde gümrük gözetimi altında depolanabilir; sevkiyatlar da üçüncü ülkelerde gümrük gözetimi altında bölünebilir. Şüphe halinde uyum konşimento gibi taşımacılık belgeleri, ambalaj işaret veya numaralarına dayanan kanıtlar, transit veya bölünme ülkesi gümrük makamlarının verdiği manipüle edilmemiş eşya belgesi ya da eşyaya ilişkin diğer kanıtlarla ispatlanır. Doğrudan nakliyat şartı ve bölünme yasağı revize kurallarda yoktur. En güçlü tuzak etiket ve mühür eklenmesine ilişkin seçenektir: eşyaya müdahale gibi göründüğü için değişmezliği bozduğu sanılır, ama Yönetmelik bunu açıkça izin verilen işlemler arasında sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 16)

9. **D** **İki yıl**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 21

Revize kurallara ilişkin Yönetmeliğe göre Türkiye'de düzenlenen uzun dönem tedarikçi beyanları, beyanın düzenlendiği tarihten itibaren azami iki yıllık süre zarfında geçerlidir; beyanın düzenlendiği Taraf ülkenin gümrük idareleri uygun göreceği koşullarla daha uzun sürelere izin verebilir. Tedarikçi beyanı ilk sevkiyattan önce veya ilk sevkiyatla birlikte müşteriye verilir; işlem değişirse tedarikçi müşterisini derhal bilgilendirir. Bir yıl, 2006/10895 sayılı Gümrük Birliği Kararı kapsamındaki uzun dönem tedarikçi beyanının geçerlilik süresidir; on ay revize kurallarda EUR.1 ve menşe beyanının, dört ay 2012 kurallarındaki belgelerin geçerlilik süresidir; üç yıl ise belgelerin asgari muhafaza süresidir. En güçlü tuzak bir yıldır: Gümrük Birliği kapsamındaki tedarikçi beyanı kuralıyla karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 21, 32, 36; GBUEK 71)

10. **A** **San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler, bu Yönetmelik kapsamında AB menşeli ürünler olarak kabul edilir.**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 51, 52, 53, 55

Revize kurallara ilişkin Yönetmeliğe göre San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler ile Armonize Sistemin 25 ila 97. fasıllarında yer alan Andorra Prensliği menşeli ürünler AB menşeli ürünler olarak kabul edilir; Andorra için fasıl sınırı vardır. Lihtenştayn menşeli ürünler AB değil İsviçre menşeli sayılır. 'AB' terimi Septe ve Melilya'yı kapsamaz; Türkiye menşeli ürünler Septe ve Melilya'ya ithal edildiğinde AB menşeli ürünlere uygulanan rejim uygulanır, Septe ve Melilya tek bir ülke kabul edilir ve Konvansiyonun orada uygulanmasından İspanyol gümrük idareleri sorumludur. En güçlü tuzak Andorra'ya ilişkin seçenektir: San Marino ile aynı muameleyi gördüğü sanılır, ama yalnız 25-97. fasıllardaki ürünleri AB menşeli sayılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 51, 52, 53, 55)

11. **D** **Geçirgenlik**

1/2023 Sayılı PEM Ortak Komitesi Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik md. 10, 58

Revize kurallara ilişkin Yönetmeliğin 'Geçirgenlik' başlıklı hükmüne göre 2012 kurallarına göre kümülasyonun mümkün olduğu Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilen ve Armonize Sistemin 1, 3, 16 (işlenmiş balıkçılık ürünleri bakımından) ve 25 ila 97. fasıllarında yer alan eşya revize kurallardaki menşe kümülasyonuna tabi tutulabilir; bunun için eşyanın 2012 kurallarına uygun menşe ispat belgesiyle ithal edilmiş olması ve elde edilen ürünlerin ihracatında belge saklama süresinin dolmamış olması gerekir. Geçirgenlik hükümleri uygulandığında, kümülasyonun aynı menşe kurallarıyla menşe kazanılmış olması şartı aranmaz. Tam kümülasyon, başka bir Taraf ülkede yapılan işçiliğin ihracatçı ülkede yapılmış sayılmasıdır; muhasebesel ayrım aynı ve birbirinin yerine geçebilen girdilerin ayrı stoklanmadan yönetilmesidir; değişmezlik ürünün nakil sırasında değiştirilmemesidir; ülkesellik ilkesi menşe şartlarının Taraf ülkede kesintisiz yerine getirilmesidir. En güçlü tuzak tam kümülasyondur: iki kural da kümülasyonla ilgilidir, ama 2012 kuralları menşeli eşyayı yeni sisteme taşıyan hüküm geçirgenliktir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Revize PEM Yön. 10, 11, 15, 16, 58)

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M52 · STA TERCİHLİ MENŞE YÖNETMELİKLERİ I — GÜNEY KORE VE MALEZYA

8 soru · 12 dakika

1- Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre, menşe beyanının geçersiz addedilerek tercihli tarife uygulamasının sonradan kontrole gerek kalmaksızın reddedilebileceği haller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Doğrudan nakliyat gerekliliklerinin yerine getirilmemiş olması

B) Menşe beyanının, baştan gümrük idaresini yanıltmak suretiyle ithal edilmiş olan ürünler için sonradan sunulması

C) Menşe beyanının, Taraf olmayan bir ülkenin ihracatçısınca hazırlanmış olması

D) Menşe beyanındaki ifadeler ile ithalat işlemleri için gümrük idaresine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıklar bulunması

E) Menşe beyanının, ithalatçı Taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı gümrük idaresine sunulamaması

2- Türkiye-Güney Kore ve Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki Yönetmeliklerin sonradan kontrole ilişkin hükümlerine göre;

I. Güney Kore Yönetmeliğine göre makul şüphe durumlarında on ay içinde cevap alınamaması halinde ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai durumlar hariç olmak üzere eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.

II. Güney Kore Yönetmeliğine göre menşe beyanlarının kontrol talebi, ithalatın yapıldığı gümrük müdürlüğünce belgelerin doğrudan Kore gümrük idaresine gönderilmesi suretiyle yapılır.

III. Malezya Yönetmeliğine göre sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı, kontrol sonucundan 90 gün içerisinde haberdar edilir.

IV. Malezya Yönetmeliğine göre menşe statüsünün doğruluğu teyit edilerek belgenin geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri irat kaydedilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

3- Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre, ithalatçı ülke yetkili makamının menşe ispat belgesindeki bilgilerin doğruluğuna ilişkin makul şüphe üzerine tercihli tarife uygulaması talep edilmiş eşyanın ithalatçısından bilgi talep etmesi halinde, ithalatçı veya yetkili kanuni temsilcisi Yönetmelik ekindeki formu doldurarak talepte bulunan gümrük müdürlüğüne hangi süre içinde ibraz eder?

A) Gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 90 gün içinde

B) Gümrük müdürlüğünün talep yazısının tarihinden itibaren 180 gün içinde

C) Gümrük müdürlüğünün talep yazısının tarihinden itibaren 10 ay içinde

D) Eşyanın ithalatından itibaren 12 ay içinde

E) Gümrük müdürlüğünün talep yazısının tarihinden itibaren 90 gün içinde

4- Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre fatura beyanı, menşe ispat belgesinden muafiyet ve teknik nedenle ret hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatura beyanı, toplam kıymeti 10.000 ABD Dolarını geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.

B) Fatura beyanı, ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı Taraf ülkede ibrazı koşuluyla ihracattan sonra hazırlanabilir.

C) Malezya'dan Türkiye'ye küçük paketler halinde gönderilen ve ticari amaç taşımayan ürünlerin menşe ispat belgesi aranmaksızın menşeli kabul edilmesi için toplam kıymeti 500 Euro'yu aşamaz.

D) Türkiye menşeli olup Malezya'ya ihraç edilen ve FOB kıymeti 200 ABD Dolarını geçmeyen eşyanın sevkiyatında, belge ibrazından kaçınmak amacıyla tertip edilmiş bir ithalatın parçası olmaması kaydıyla menşe ispat belgesi zorunluluğundan feragat edilebilir.

E) Türkiye'ye yönelik ithalatta ibraz edilen menşe ispat belgesinin teknik nedenlerle reddedilmesi durumunda eşyaya tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden vergiler tahsil edilir.

5- Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre, Türkiye'de veya Malezya'da daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutuldukları ya da bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde Türkiye veya Malezya menşeli girdiler olarak kabul edilebilen Avrupa Birliği ve ASEAN üyesi ülke menşeli girdiler, Armonize Sistemin hangi fasıllarında yer alan girdilerdir?

A) 1 ila 24 üncü Fasıllar

B) 50 ila 63 üncü Fasıllar

C) 25 ila 97 nci Fasıllar

D) 2 ve 4 ila 24 üncü Fasıllar

E) 1 ila 97 nci Fasılların tamamı

6- Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre, Menşe Belgesine yapılan kayıt ile kaydın yapıldığı kutu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve açık posta adresi – (14) numaralı kutu

B) Sonradan düzenlenen belgede “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi – (7) numaralı “Gözlemler” kutusu

C) İkinci nüsha belgede “DUPLICATE” ibaresi ile ilk belgenin vize tarihi ve seri numarası – (7) numaralı “Gözlemler” kutusu

D) Belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi – (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanı

E) İhracatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin imzası – (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu

7- Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre;

I. Yönetmelik uyarınca menşe ispat belgesi, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde yapılan menşe beyanıdır.

II. Bir menşe beyanı, ihracatçı Taraf ülkede düzenlenmesinden itibaren on iki ay geçerlidir.

III. Menşe beyanında bulunan ihracatçı, beyanın bir nüshasını ve ilgili belgeleri yürürlükteki kanunlardaki süreler saklı kalmak üzere en az üç yıl muhafaza eder.

IV. Kore Cumhuriyeti'ne ithalatta küçük paketler halindeki eşya ile yolcu zati ve hediyelik eşyasında menşe beyanı aranmaması için toplam kıymetin 1000 ABD Doları'nı geçmemesi gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre, ülkesellik ilkesine rağmen Kore Cumhuriyeti dışında işçilik veya işleme tabi tutulmuş belirli eşyanın menşeli kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin sağlanması gerekir?

A) İşlem veya işçiliğin, Kore Cumhuriyeti'nden ihraç edilip sonrasında tekrar ithal edilen girdiler üzerinde ve Taraf ülkelerce belirlenecek Kore Yarımadası'ndaki hariçte işleme bölgelerinde yapılmış olması

B) İşlem veya işçiliğin, Taraf ülkelerden birinde bulunan bir serbest bölgede ve menşe beyanı kapsamındaki ürünler üzerinde yapılmış olması

C) Eşyanın taraf olmayan ülkede, iyi koşullarda muhafazası için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmamış olması

D) Kore Cumhuriyeti dışında kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10'unu geçmemesi

E) Eşyanın sergilenmek üzere gönderildiği üçüncü ülkede, sergi süresince gümrük denetimi altında kalmış olması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M52 · STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri I — Güney Kore ve Malezya — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
D	B	E	B	C	A	C	A

1. **D** **Menşe beyanındaki ifadeler ile ithalat işlemleri için gümrük idaresine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıklar bulunması**

Türkiye-Güney Kore STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 21, 25

Güney Kore Yönetmeliği, menşe beyanının geçersiz addedilebileceği dört hali sınırlı olarak sayar: doğrudan nakliyat gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, baştan gümrük idaresini yanıltmak suretiyle ithal edilmiş ürünler için beyanın sonradan sunulması, beyanın Taraf olmayan bir ülkenin ihracatçısınca hazırlanması ve beyanın ithalatçı Taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içinde sunulamaması. Tercihli tarife uygulaması ancak bu hallerde sonradan kontrole gerek kalmaksızın reddedilebilir. Menşe beyanındaki ifadeler ile ithalat belgelerindeki ifadeler arasındaki küçük farklılıklar ise ayrı bir hükümde düzenlenmiştir: beyanın sunulan ürünlere tekabül ettiği kesin olarak ortaya konursa bu farklılıklar beyanın geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz; daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar da reddi gerektirmez. En güçlü tuzak süresinde sunmama halidir: geç ibrazın istisnai durumlarda kabul edilebilmesi bu halin ret sebebi olmadığı izlenimini verir, oysa süresinde sunulamama dört ret halinden biridir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Kore Yön. 21, 25)

2. **B** **I ve III**

Türkiye-Güney Kore STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 28, 29; Türkiye-Malezya STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 42

Güney Kore Yönetmeliğine göre makul şüphe durumlarında on ay içinde cevap alınamaması ya da cevabın belgelerin doğruluğunu veya gerçek menşei tespite yetecek bilgiyi içermemesi halinde ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai durumlar hariç, eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir (I doğru). Aynı Yönetmeliğe göre menşe beyanlarının kontrol talebi, belgelerin Bakanlığa (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır; talebi gümrük müdürlüğü doğrudan Kore gümrük idaresine göndermez (II yanlış). Malezya Yönetmeliğinin 08.10.2025 tarihinde değiştirilen hükmüne göre sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı, kontrol sonucundan 90 gün içerisinde haberdar edilir (III doğru). Menşe statüsünün doğruluğu teyit edilerek belgenin geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri irat kaydedilmez, iade edilir; irat kaydı formun süresinde sunulmaması ya da menşeinin yanlış beyan edildiğinin tespiti hallerine özgüdür (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: irat kaydı aynı Yönetmeliğin ithalatçıdan bilgi talebine ilişkin hükümlerinde geçtiği için teyit sonucuna da uygulanıyormuş gibi görünür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Kore Yön. 28, 29; Malezya Yön. 39/B, 42)

3. **E** **Gümrük müdürlüğünün talep yazısının tarihinden itibaren 90 gün içinde**

Türkiye-Malezya STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 39, 39/A, 39/B

Malezya Yönetmeliğine 08.10.2025 tarihinde eklenen hükme göre ithalatçı ülke yetkili makamı, menşe ispat belgesindeki bilgilerin doğruluk ve gerçekliğine ilişkin makul şüphe halinde serbest dolaşıma girmek üzere tercihli tarife talep edilmiş eşyanın ithalatçısından bilgi talep edebilir. Bu durumda ithalatın gerçekleştiği gümrük müdürlüğü yükümlüden Ek-5'teki formun doldurulmasını ister; ithalatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, talep yazısının tarihinden itibaren 90 gün içinde formu doldurarak gümrük müdürlüğüne ibraz eder. Süre beyannamenin tescilinden değil, talep yazısının tarihinden başlar. Form süresinde sunulmazsa fark vergiler tahakkuk ettirilir, teminat alınmışsa irat kaydedilir ve Gümrük Kanunu uyarınca ceza tatbik edilir. 180 gün, ihracatçı ülkeye yazılı değerlendirme iletildikten sonra yanıt beklenen toplam süre; 10 ay, Güney Kore Yönetmeliğindeki sonradan kontrol cevap süresi; 12 ay ise menşe ispat belgesinin geçerlilik süresidir. En güçlü tuzak beyanname tescilinden başlayan 90 gündür: süre doğru, başlangıç anı yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Malezya Yön. 39/A, 39/B)

4. **B** **Fatura beyanı, ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı Taraf ülkede ibrazı koşuluyla ihracattan sonra hazırlanabilir.**

Türkiye-Malezya STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 18, 25/B, 31

Malezya Yönetmeliğine göre fatura beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından ya da toplam kıymeti 10.000 ABD Dolarını geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. Malezya'dan Türkiye'ye gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen ürünlerde toplam kıymet 500 Euro'yu, yolcu zati eşyasında 1.200 Euro'yu aşamaz; Türkiye'den Malezya'ya ihraç edilen ve FOB kıymeti 200 ABD Dolarını geçmeyen eşyada, tertip edilmiş bir ithalatın parçası olmaması kaydıyla belge zorunluluğundan feragat edilebilir. Türkiye'ye ithalatta teknik nedenle reddedilen belgede eşyaya tercihli rejim uygulanmaz, kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Fatura beyanının ihracattan sonra hazırlanabilmesi için ise ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde değil 12 ay içinde ithalatçı Taraf ülkede ibrazı gerekir; iki yıllık süre Güney Kore Yönetmeliğindeki menşe beyanına aittir. En güçlü tuzak budur: iki anlaşmanın sonradan hazırlanan beyanı birbirine çok benzer, yalnız süreleri farklıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Malezya Yön. 18, 25/B, 31; Kore Yön. 19)

5. **C** **25 ila 97 nci Fasıllar**

Türkiye-Malezya STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 6, 8

Malezya Yönetmeliği iki taraflı kümülasyonun yanında iki genişletilmiş kümülasyon öngörür: Armonize Sistemin 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan Avrupa Birliği menşeli girdiler ile yine 25 ila 97 nci Fasıllarda yer alan ASEAN üyesi bir ülke menşeli girdiler, Türkiye'de veya Malezya'da daha ileri düzeyde işleme tabi tutulduklarında ya da bir ürüne dâhil edildiklerinde Türkiye veya Malezya menşeli girdiler olarak kabul edilir. Bunun için yapılan işlemin yetersiz işlemlerin ötesine geçmesi, girdilerin doğrudan ihraç edilselerdi de aynı menşei kazanacak olması, yeterli idari işbirliği düzenlemelerinin bulunması ve taraflar arasında GATT'ın XXIV. maddesiyle uyumlu ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması gerekir. Tarım ürünlerinin büyük bölümünü içeren ilk 24 fasıl bu genişletilmiş kümülasyonun dışındadır. Fasıl 50–63, değer toleransının uygulanmadığı tekstil fasıllarıdır; Fasıl 2 ve 4–24 ise toleransın ürün ağırlığının yüzde 10'u olarak uygulandığı fasıllardır. En güçlü tuzak bütün fasıllardır: iki taraflı kümülasyonda fasıl sınırı yoktur, ancak AB ve ASEAN girdileri yalnız 25–97. fasıllarda kümüle edilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Malezya Yön. 6, 8)

6. **A** **Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve açık posta adresi – (14) numaralı kutu**

Türkiye-Malezya STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 20/A, 23/A, 25/A, 26/A, 40, 41

Malezya Menşe Belgesinde sonradan düzenlenen belgeye “ISSUED RETROSPECTIVELY”, ikinci nüsha belgeye ise “DUPLICATE” ibaresi ile ilk belgenin vize tarihi ve seri numarası (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna elektronik sistem üzerinden kaydedilir. Vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında yer alır; (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından imzalanır. Sonradan kontrol talebi ise (13) numaralı kutuya, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve açık posta adresi yazılarak yapılır; (14) numaralı kutu, ihracatçı ülke yetkili makamının kontrol sonucunu belirttiği bölümdür. En güçlü tuzak bu iki komşu kutudur: talep (13), cevap (14) numaralı kutudadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Malezya Yön. 20/A, 23/A, 25/A, 26/A, 40, 41)

7. **C** **I, II ve IV**

Türkiye-Güney Kore STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 4, 20, 24, 26

Güney Kore Yönetmeliğinde menşe ispat belgesi yalnız menşe beyanıdır: ihracatçı tarafından ürünleri teşhise yeterli ayrıntıda tanımlayan fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde yapılan beyan (I doğru). Menşe beyanı ihracatçı Taraf ülkede düzenlenmesinden itibaren on iki ay geçerlidir ve bu süre içinde tercihli tarife talep edilebilir (II doğru). Menşe beyanında bulunan ihracatçı beyanın bir nüshasını ve ilgili belgeleri en az üç yıl değil, en az beş yıl muhafaza eder; üç yıllık süre Malezya Yönetmeliğindeki fatura beyanı ve Menşe Belgesi belgelerine aittir (III yanlış). Kore Cumhuriyeti'ne ithalatta hem küçük paketler halindeki eşyada hem yolcu zati ve hediyelik eşyasında sınır 1000 ABD Doları'dır; Türkiye'ye ithalatta ise 500 Euro ve 1200 Euro uygulanır (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: iki Yönetmeliğin saklama süreleri farklıdır ve Malezya'daki üç yıl Kore'ye taşınır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Kore Yön. 4, 20, 24, 26)

8. **A** **İşlem veya işçiliğin, Kore Cumhuriyeti'nden ihraç edilip sonrasında tekrar ithal edilen girdiler üzerinde ve Taraf ülkelerce belirlenecek Kore Yarımadası'ndaki hariçte işleme bölgelerinde yapılmış olması**

Türkiye-Güney Kore STA Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 15

Güney Kore Yönetmeliğinde menşe statüsü kazanma koşullarının Taraf ülkelerden birinde kesintisiz yerine getirilmesi esastır (ülkesellik ilkesi). Buna istisna olarak Taraf ülkeler belirli eşyayı, Kore Cumhuriyeti dışında işçilik veya işleme tabi tutulmuş olsa dahi, bu işlem Kore Cumhuriyeti'nden ihraç edilen ve sonrasında tekrar ithal edilen girdiler üzerinde yapıldığında ve işlem Taraf ülkelerce belirlenecek Kore Yarımadası'ndaki hariçte işleme bölgelerinde gerçekleştirildiğinde menşeli kabul eder; bu bölgeler ilgili Komitece belirlendikten sonra Bakanlıkça duyurulur. Serbest bölgede işlem gören ürün için ancak yeni bir menşe beyanı düzenlenebilir; taraf olmayan ülkede yalnız muhafaza işlemi görme koşulu taraf olmayan ülkeye ihraç edilip geri gelen eşyaya ilişkindir; yüzde 10 sınırı listede yasaklanan girdilere tanınan toleranstır; sergi hükmü ise sergiden sonra satılan menşeli ürünlere uygulanır. En güçlü tuzak geri gelen eşya koşuludur: o da ülkesellik ilkesinin parçasıdır, fakat Kore dışında yapılan işçiliği değil, hiç işlem görmemiş geri gelen eşyayı düzenler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Kore Yön. 15)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M53 · STA TERCİHLİ MENŞE YÖNETMELİKLERİ II — D-8 VE TPS-OIC 8 soru · 12 dakika

1- D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ile İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde, aşağıdaki ülkelerden hangisi her iki Yönetmelikte de taraf ülke olarak sayılmıştır?

A) Endonezya Cumhuriyeti

B) Nijerya Federal Cumhuriyeti

C) Katar Devleti

D) Ürdün Haşimi Krallığı

E) Bangladeş Halk Cumhuriyeti

2- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdaki bilgiler veriliyor:

- Ürün Pakistan'da imal edilmiştir (Pakistan en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Taraf Ülke değildir).

- Ürünün fabrika çıkış fiyatı: 20.000 ABD Doları

- Ürün tamamen elde edilmiş ürün değildir; menşe kümülasyonu uygulanmamaktadır.

Ürünün yeterli işçilik veya işlem görmüş kabul edilebilmesi için imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti en fazla kaç ABD Doları olabilir?

A) 6.000

B) 8.000

C) 12.000

D) 14.000

E) 15.000

3- D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre;

I. Bir ürün, fabrika çıkış fiyatının en az yüzde 40'lık bir kısmı bir taraf ülke menşeli olması kaydıyla menşeli kabul edilir.

II. Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerli olur.

III. İhraç anında düzenlenmemiş Menşe İspat Belgesi, ürünün sevkiyat tarihinden itibaren bir yılı geçmemek kaydıyla sonradan düzenlenebilir.

IV. Makul şüphe durumlarında on ay içinde cevap alınamaması halinde ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai durumlar hariç, eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddeder.

V. İthalat gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen Menşe İspat Belgesini en az beş yıl muhafaza eder.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve III

B) III ve V

C) I, III ve V

D) II, III ve V

E) III, IV ve V

4- D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi etkisiz unsurlar arasında sayılmaz?

A) Ürünün imalatında kullanılan ve ürüne fiziken dahil edilen yarı mamuller

B) Katalizör ve solventler

C) Eşyanın test edilmesi veya incelenmesi amacıyla kullanılan ekipman, aygıt ve donanımlar

D) Bina ve ekipmanların bakımında kullanılan parça ve maddeler

E) Eldivenler, gözlükler, ayak giyecekleri, elbise, güvenlik ekipmanları ve donanımları

5- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre Menşe İspat Belgesinin doldurulması ve vize edilmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belgeler, Taraf Ülkelerin İngilizce dahil resmî dillerinden birinde, ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

B) Eşyanın menşe ülkesi belgenin (3) numaralı kutusunda belirtilir.

C) Menşe İspat Belgesinin vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir.

D) Belge üzerindeki değişiklikler, doğru olmayan kayıtların silinip üzerine yeniden yazılması suretiyle yapılır; bu düzeltmeler için gümrük idaresinin tasdiki aranmaz.

E) Belgenin gümrük vizesine ayrılmış kutusunda yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

6- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre, diğer Taraf Ülkeler menşeli girdilerin dahil edildiği ürüne bir Taraf Ülkede uygulanan işçilik veya işlemin yetersiz işlemlerin ötesine geçmemesi halinde, elde edilen ürünün menşei nasıl belirlenir?

A) Ürün her durumda imalatta kullanılan kıymeti en yüksek girdiye sahip ülke menşeli kabul edilir.

B) O Taraf Ülkede eklenen katma değer, imalatta kullanılan diğer Taraf Ülkeler menşeli girdilerin kıymetini geçiyorsa ürün o Taraf Ülke menşelidir; geçmiyorsa kıymeti en yüksek girdiye sahip ülke menşeli kabul edilir.

C) O Taraf Ülke menşeli girdiler toplamı ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 40'ından az değilse ürün o Taraf Ülke menşelidir; aksi halde ürün menşeli sayılmaz.

D) Ürün, hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmamış ürünler gibi girdilerin ilk menşeini korur.

E) Ürün, son işlemin yapıldığı Taraf Ülke menşeli kabul edilir; yetersiz işlem kuralı kümülasyonda uygulanmaz.

7- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre;

I. Menşe İspat Belgesinin kontrol talebi, belgelerin Bakanlığa (ilgili bölge müdürlüğüne) gönderilmesi suretiyle yapılır.

II. Sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup Taraf Ülke yetkili idarelerince kendi aralarında çözümlenemeyen anlaşmazlıklar, Anlaşma çerçevesinde kurulan Gümrük Komitesine sunulur.

III. Kontrol sonucu beklenirken tercihli muamele askıya alınır ve ithalatçı serbest bırakma önerisini kabul ederse, kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak gümrük işlemleri tamamlanır.

IV. Kendi gemileri teriminin uygulanmasında, en az yüzde 50'si bir Taraf Ülke vatandaşlarına ait olan gemiler de bu kapsamdadır.

V. Anlaşmazlıkta tatmin edici bir çözüme varılamazsa etkilenen Taraf, Ticaret Müzakereleri Komitesine başvurarak geçici bir alt komite kurulmasını talep edebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, III ve V

D) II, IV ve V

E) I, II, III ve V

8- D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre, ithalatçı taraf ülkede gümrük vergilerinin hesaplanmasında ambalajın üründen ayrı olarak muameleye tabi tutulmadığı hallerde ambalaj, ürünün menşeinin belirlenmesinde nasıl değerlendirilir?

A) Ürünün menşeinin belirlenmesi açısından dikkate alınmaz.

B) Ambalajın menşei üründen ayrı olarak tespit edilir.

C) Ürün menşeli ise ambalaj da menşeli kabul edilir.

D) Armonize Sistemin 5 inci Genel Yorum Kuralı çerçevesinde sınıflandırmada ürüne dâhil ediliyorsa menşe tespitinde de dâhil edilir.

E) Ambalajın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 15'ini geçmiyorsa ürünle birlikte menşeli sayılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M53 · STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri II — D-8 ve TPS-OIC — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
E	C	B	A	D	B	C	A

1. **E** **Bangladeş Halk Cumhuriyeti**

D-8 Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 4; TPS-OIC Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 4

D-8 Yönetmeliğinde taraf ülkeler Türkiye, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti olarak sayılır; Bangladeş bu listeye 20.12.2022 tarihli değişiklikle eklenmiştir. TPS-OIC Yönetmeliğinde taraf ülkeler Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'dür; TPS-OIC Yönetmeliği ayrıca en az gelişmiş ülkeler kategorisindeki Taraf Ülke olarak Bangladeş'i belirtir. Her iki listede birden yer alan ülkeler Bangladeş, İran, Malezya ve Pakistan'dır. Endonezya ve Nijerya yalnız D-8 listesinde, Katar ve Ürdün yalnız TPS-OIC listesinde yer alır. En güçlü tuzak Endonezya'dır: hem D-8 üyesi hem İslam ülkesi olduğu için TPS-OIC'ye de taraf sanılır, ancak TPS-OIC Yönetmeliğindeki taraf ülkeler arasında sayılmamıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD D-8 Yön. 4; TPS-OIC Yön. 4)

2. **C** **12.000**

TPS-OIC Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 4, 7, 8

TPS-OIC Yönetmeliğine göre bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 60'ını aşmadığı takdirde yeterli işçilik veya işlem görmüş kabul edilir. Pakistan en az gelişmiş ülke kategorisinde olmadığından genel oran uygulanır: azami menşeli olmayan girdi kıymeti = 20.000 × %60 = 12.000 ABD Doları. 8.000 ABD Doları yüzde 40 ile hesaplanır; yüzde 40, kümülasyonda o Taraf Ülke menşeli girdilerin ulaşması gereken asgari paydır ve D-8'deki asgari yerli katkıdır. 14.000 ABD Doları yüzde 70 ile bulunur; bu oran yalnız en az gelişmiş ülke kategorisindeki Taraf Ülkeye (Bangladeş) beş yıl için tanınmıştır. 6.000 ABD Doları en az gelişmiş ülke için kümülasyondaki yüzde 30'dan, 15.000 ABD Doları ise kendi gemileri tanımındaki yüzde 75'ten türetilmiştir. En güçlü tuzak 8.000'dir: yüzde 40 oranı aynı Yönetmelikte geçtiği için menşeli olmayan girdi sınırı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TPS-OIC Yön. 7, 8)

3. **B** **III ve V**

D-8 Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 7, 18/A, 23, 26, 30, 36

D-8 Yönetmeliğine göre tamamen elde edilmemiş bir ürün, fabrika çıkış fiyatının en az yüzde 40'lık kısmı bir taraf ülke menşeli olması kaydıyla menşeli kabul edilir (I doğru). Menşe İspat Belgesi ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir (II doğru). Belge hata, ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemişse ya da teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemişse ürünün sevkiyat tarihinden itibaren bir yılı değil, altı ayı geçmemek kaydıyla sonradan düzenlenebilir (III yanlış). Makul şüphe durumlarında on ay içinde cevap alınamaması ya da cevabın yetersiz olması halinde ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai durumlar hariç, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddeder (IV doğru). İthalat gümrük idaresi kendisine ibraz edilen belgeyi en az beş yıl değil, en az üç yıl muhafaza eder; beş yıl, ihracatçının imzaladığı belge kopyasını saklama süresidir (V yanlış). En güçlü tuzak V. önermedir: aynı Yönetmelikte hem üç yıl hem beş yıl geçtiği için saklama yükümlüleri karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD D-8 Yön. 7, 18/A, 23, 26, 30, 36)

4. **A** **Ürünün imalatında kullanılan ve ürüne fiziken dahil edilen yarı mamuller**

D-8 Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 4, 12

D-8 Yönetmeliği etkisiz unsuru, bir eşyanın üretiminde, test edilmesinde veya muayenesinde kullanılan fakat fiziki olarak eşyaya dahil edilmemiş eşya ya da üretimle bağlantılı binaların bakımı veya ekipmanın işletimiyle ilgili eşya olarak tanımlar. Yakıt ve enerji; alet, kalıp ve şekiller; bina ve ekipmanların bakımında kullanılan parça ve maddeler; yağ, gres ve birleştirici maddeler; eldiven, gözlük, ayak giyecekleri, elbise ve güvenlik ekipmanları; eşyanın test edilmesi veya incelenmesi amacıyla kullanılan ekipman; katalizör ve solventler bu tanımın örnekleridir. Etkisiz unsurların menşei, ürünün menşeinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Ürüne fiziken dahil edilen yarı mamul ise girdi tanımına girer: girdi, ürün imalatında kullanılan ve diğer eşyaya fiziken dahil edilen madde, parça, aksam ve yarı mamuldür; menşei dikkate alınır. En güçlü tuzak katalizör ve solventlerdir: kimyasal süreçte kullanıldıkları için ürünün parçası sanılabilirler, ancak listede açıkça etkisiz unsur olarak sayılmışlardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD D-8 Yön. 4, 12)

5. **D** **Belge üzerindeki değişiklikler, doğru olmayan kayıtların silinip üzerine yeniden yazılması suretiyle yapılır; bu düzeltmeler için gümrük idaresinin tasdiki aranmaz.** *TPS-OIC Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 18, 21*

TPS-OIC Yönetmeliğine göre Menşe İspat Belgesi, Taraf Ülkelerin İngilizce dahil resmî dillerinden birinde ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatı çerçevesinde doldurulur ve eşyanın menşe ülkesi (3) numaralı kutuda belirtilir. Vize talep etme hakkı bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir; yetkisiz kişilerin talepleri reddedilir. Vizeye ayrılmış (11) numaralı kutunun doğru ve noksansız doldurulması şarttır; yanlış veya noksan vize belgeyi geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebebidir. Belge üzerinde ise silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük bulunamaz: değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek ve gerekli düzeltmeler eklenerek yapılır; düzeltmeleri belgeyi düzenleyen kişi imzalar ve gümrük idaresi tasdik eder. Silip üzerine yazma ve tasdiksiz düzeltme bu nedenle hükmün tam tersidir. En güçlü tuzak vize talep hakkıdır: belgeyi elektronik sistemde gümrük idaresi onayladığı için talep hakkının da idarede olduğu sanılabilir, fakat hak ihracatçı veya kanuni temsilcisine aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD TPS-OIC Yön. 18, 21)

6. **B** **O Taraf Ülkede eklenen katma değer, imalatta kullanılan diğer Taraf Ülkeler menşeli girdilerin kıymetini geçiyorsa ürün o Taraf Ülke menşelidir; geçmiyorsa kıymeti en yüksek girdiye sahip ülke menşeli kabul edilir.** *TPS-OIC Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 8*

TPS-OIC Yönetmeliğinde kümülasyonun olağan koşulları, o Taraf Ülkedeki işlemin yetersiz işlemlerin ötesine geçmesi ve o Taraf Ülke menşeli girdiler toplamının fabrika çıkış fiyatının yüzde 40'ından (en az gelişmiş ülke için beş yıl yüzde 30'undan) az olmamasıdır. İşlem yetersiz işlemlerin ötesine geçmiyorsa ayrı bir kural uygulanır: o Taraf Ülkede eklenen katma değer, imalatta kullanılan diğer Taraf Ülkeler menşeli girdilerin kıymetini geçerse ürün o Taraf Ülke menşelidir; geçmezse ürün, imalatta kullanılan kıymeti en yüksek girdiye sahip ülke menşeli kabul edilir. Hiçbir işçilik ve işleme tabi tutulmamış ürünlerin menşeini koruması ise ayrı bir hükümdür. En güçlü tuzak yüzde 40 kuralıdır: kümülasyonun asıl koşuludur, fakat yalnız işlemin yetersiz işlemlerin ötesine geçtiği hallerde uygulanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD TPS-OIC Yön. 8)

7. **C** **I, III ve V** *TPS-OIC Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 6, 34, 36, 37*

TPS-OIC Yönetmeliğine göre Menşe İspat Belgesinin kontrol talebi belgelerin Bakanlığa (ilgili bölge müdürlüğüne) gönderilmesi suretiyle yapılır (I doğru). Sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup Taraf Ülke yetkili idarelerince çözümlenemeyen anlaşmazlıklar ve Anlaşmanın yorumundaki sorunlar Gümrük Komitesine değil, Ticaret Müzakereleri Komitesine sunulur; Gümrük Komitesi Güney Kore Yönetmeliğindeki anlaşmazlık merciidir (II yanlış). Gümrük idaresi kontrol sonucunu beklerken tercihli muameleyi askıya almaya karar verirse ürünlerin ihtiyati tedbirlerle serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir; öneri kabul edilirse kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak işlemler tamamlanır (III doğru). Kendi gemileri tanımında sahiplik koşulu en az yüzde 60'ı bir Taraf Ülke vatandaşlarına ya da en az yüzde 75'i Taraf Ülkelerin vatandaşlarına ait olmaktır; yüzde 50 D-8 Yönetmeliğindeki orandır (IV yanlış). Tatmin edici bir çözüme varılamazsa etkilenen Taraf, Ticaret Müzakereleri Komitesinden geçici bir alt komite kurulmasını talep edebilir (V doğru). En güçlü tuzak IV. önermedir: menşe yönetmeliklerinin çoğunda gemi sahipliği yüzde 50'dir, TPS-OIC bu oranı yükseltmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TPS-OIC Yön. 6, 34, 36, 37)

8. **A** **Ürünün menşeinin belirlenmesi açısından dikkate alınmaz.** *D-8 Tercihli Menşe Yönetmeliği md. 10*

D-8 Yönetmeliği ambalajı vergilendirmedeki muameleye bağlar: bir taraf ülkede gümrük vergilerinin hesaplanmasında ambalaj üründen ayrı muameleye tabi tutuluyorsa, o ülkeye yapılan ithalatta ambalajın menşei üründen ayrı tespit edilebilir; bu hüküm uygulanmıyorsa ambalaj ürünün menşeinin belirlenmesi açısından dikkate alınmaz. Münhasıran nakliye için kullanılan ambalaj ve konteyner de dikkate alınmaz. TPS-OIC Yönetmeliği ise farklı bir kural benimser: ambalaj Armonize Sistemin 5 inci Genel Yorum Kuralı çerçevesinde sınıflandırmada ürüne dâhil ediliyorsa menşe tespitinde de dâhil edilir; ürün menşeliyse ambalajın da menşeli sayılması Güney Kore Yönetmeliğindeki kuraldır. Ayrı tespit, vergilendirmede ayrı muamele halindeki sonuçtur; yüzde 15 ise setlere ilişkin bir sınırdır. En güçlü tuzak Genel Yorum Kuralı 5'e dayanan seçenektir: diğer menşe yönetmeliklerinde geçerli olduğu için D-8'de de uygulanıyor sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD D-8 Yön. 10; TPS-OIC Yön. 10)

BÖLÜM M54 · SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE KÜMÜLASYONLAR

11 soru · 16 dakika

1- Türkiye'nin imzaladığı serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarının ve bunlara ilişkin tercihli menşe Yönetmeliklerinin yürürlük durumu ile anlaşma taraflarına göre;

I. Türkiye ile Maldivler arasında yürürlükte bir tercihli ticaret anlaşması bulunmaktadır.

II. Türkiye ile Özbekistan arasında yürürlükte olan anlaşma bir serbest ticaret anlaşmasıdır.

III. Türkiye-Ürdün serbest ticaret anlaşması yürürlükten kalkmış, Türkiye-Suriye serbest ticaret anlaşması ise askıya alınmıştır.

IV. Lübnan ve Sudan ile imzalanan serbest ticaret anlaşmaları, iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.

V. EFTA'nın üye ülkeleri Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) II, IV ve V
C) I, III ve IV
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

2- Serbest ticaret anlaşmaları ile Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla tesis edilen gümrük birliği arasındaki ayrıma göre;

I. Serbest ticaret anlaşmaları, taraflara üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi oluşturma yükümlülüğü getirmez; taraflar üçüncü ülkelere kendi gümrük tarifelerini uygular.

II. Serbest ticaret anlaşmalarında taraflar arasındaki ticarette malların tercihli rejimden yararlanması menşe kurallarına göre olur.

III. Türkiye, Avrupa Birliği tarafından imzalanmış serbest ticaret anlaşmalarının içeriğini aynen kabul etmekle yükümlüdür.

IV. Gümrük birliğinde taraflarca ortak ticaret politikaları ile ortak rekabet kurallarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

3- Türkiye'nin serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki Yönetmeliklere göre, aşağıdaki "anlaşma – menşe ispat belgesi – belgenin geçerlilik süresi" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması – Menşe Beyanı – düzenlenmesinden itibaren 12 ay
B) Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması – EUR.1 Dolaşım Belgesi – vize tarihinden itibaren 10 ay
C) Türkiye-Morityus Serbest Ticaret Anlaşması – EUR.1 Dolaşım Belgesi – vize tarihinden itibaren 10 ay
D) Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması – Menşe İspat Belgesi – vize tarihinden itibaren 6 ay
E) Türkiye-Venezuela anlaşması – EUR.1 Dolaşım Belgesi – ihracatçı ülkede vize tarihinden itibaren 12 ay

4- Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları ve bunlara ilişkin tercihli menşe Yönetmelikleri kapsamındaki mal ticaretinde uygulanan kümülasyon türlerinden, "İkiden fazla ülkenin tek bir serbest ticaret anlaşmasına taraf olduğu veya ikili anlaşmaların birbirleriyle ilişkilendirildiği durumlarda geçerli olan; sisteme taraf bir ülke menşeli girdilerin, sisteme taraf bir diğer ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmeleri halinde o ülkenin menşe statüsünü kazanabildiği kümülasyon türü" aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkili menşe kümülasyonu
B) Tam kümülasyon
C) Bölgesel kümülasyon
D) Menşe şahadetnamesine dayalı kümülasyon
E) Çapraz menşe kümülasyonu

5- Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları ve bunlara ilişkin tercihli menşe Yönetmelikleri kapsamındaki mal ticaretinde uygulanan menşe kümülasyonu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye, Avrupa Birliği ile EFTA arasındaki Avrupa Ekonomik Alanı gibi tam kümülasyonu öngören sistemlere dahildir.

B) Taraf ülkelerden biri menşeli girdi, diğer bir taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işlemden geçerse o ülke menşeli sayılır.

C) Kümülasyonda girdinin o ülkenin menşe statüsünü kazanabilmesi için yeterli işçilik veya işlemlere tabi tutulması gerekmez.

D) Çapraz kümülasyonun uygulanabilmesi için ülkelerin aralarında serbest ticaret alanları ağını tamamlamış olmaları ve tercihli menşe statüsünün tespitinde aynı menşe kurallarını uygulamaları gerekir.

E) İkili kümülasyonda kümülasyon yalnızca anlaşmaya taraf iki ülke arasında işler.

6- Türkiye bakımından ayrı bir tercihli menşe Yönetmeliğine bağlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sisteme taraf ülkeler Türkiye, Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleridir.

B) Sistemde kullanılan menşe ispat belgeleri EUR-MED dolaşım belgesi ve EUR-MED fatura beyanıdır.

C) 31.12.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır; sisteme taraf Balkan ülkeleri Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona dahil olmuştur.

D) Sistemde EUR.1 dolaşım belgesi vize tarihinden itibaren 10 ay geçerlidir.

E) Türkiye'nin dahil olduğu tam kümülasyon sistemidir.

7- Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon ve buna dayanan tercihli menşe Yönetmeliği hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Konvansiyon kapsamındaki ticarette kullanılan menşe ispat belgeleri EUR.1 dolaşım belgesi ve fatura beyanıdır.

B) 4 Kasım 2011'de imzalanan Konvansiyon, 1 Şubat 2014 tarihinde Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.

C) EUR.1 dolaşım belgesi vize tarihinden itibaren 10 ay geçerlidir.

D) Toplam kıymeti 6.000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler için herhangi bir ihracatçı menşe beyanında bulunabilir.

E) Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Konvansiyona taraf ülkeler arasında sayılmıştır.

8- Türkiye'nin serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki Yönetmeliklere göre, aşağıdaki anlaşmalardan hangisi kapsamında menşeli olmayan girdiler için gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya bunlardan muafiyet tanınması yasaktır?

A) Türkiye-Morityus Serbest Ticaret Anlaşması

B) Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması

C) Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması

D) Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması

E) Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması

9- Türkiye'nin serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki Yönetmeliklere göre Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri anlaşması kapsamındaki ticarette tercihli menşe ispatı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Menşe beyanı, ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ihracattan sonra hazırlanabilir.

B) Tercihli rejimden yararlanmak için TR-UAE Menşe İspat Belgesi veya menşe beyanı kullanılır.

C) Menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.

D) Menşe beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanabilir.

E) BAE'ye ithalatta menşe ispatından muafiyet için küçük paketlerde 80 ABD Doları, yolcu zati eşyasında 800 ABD Doları sınırı uygulanır.

10- Türkiye'nin serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki Yönetmeliklere göre Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe beyanının ihracattan sonra düzenlenebilmesi için aşağıdaki sürelerden hangisinin geçmemiş olması gerekir?

A) Eşyanın her iki ülkenin gümrük bölgesine girmesinin ardından 2 yıl

B) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin ardından 1 yıl, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ardından 2 yıl

C) Eşyanın her iki ülkenin gümrük bölgesine girmesinin ardından 12 ay

D) Menşe beyanının düzenlenme tarihinden itibaren 10 ay

E) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin ardından 2 yıl, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ardından 1 yıl

11- Türkiye'nin serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki Yönetmeliklere göre, aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol talebine cevap verme süresi 10 ay değildir?

A) Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması

B) Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması

C) Türkiye-Venezuela anlaşması

D) Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması

E) Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M54 · Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Kümülasyonlar — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	C	B	E	A	C	A	D	A	E	B

1. **D** **I, III, IV ve V**

STA ve Kümülasyonlar — yürürlükteki STA ve TTA'lar; Türkiye-EFTA STA

Türkiye'nin yürürlükte altı tercihli ticaret anlaşması (TTA) vardır: İran, Azerbaycan, Pakistan, Özbekistan, D-8 ülkeleri ve Maldivler; Maldivler ile yürürlükte bir TTA bulunur (I doğru). Özbekistan ile yürürlükteki anlaşma da bu altı TTA'dan biridir, serbest ticaret anlaşması değildir; tercihli menşe EUR.1 dolaşım belgesiyle ispat edilir (II yanlış). Türkiye-Ürdün STA'sı 22 Kasım 2018'de yürürlükten kalkmış, Türkiye-Suriye STA'sı ise askıya alınmıştır (III doğru). Lübnan ve Sudan STA'ları iç onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecektir (IV doğru). EFTA'nın bugünkü üyeleri Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dir; Danimarka, Portekiz, İsveç ve Birleşik Krallık gibi kurucu üyeler örgütten ayrılarak AB'ye girmiştir (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: Özbekistan ile ticarette EUR.1 dolaşım belgesi kullanıldığı için anlaşmanın bir STA olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — yürürlükteki STA/TTA listesi; Türkiye-EFTA STA)

2. **C** **I, II ve IV**

STA ve Kümülasyonlar — genel bilgi (STA ve Gümrük Birliği)

Serbest ticaret anlaşması, tarafların kendi aralarında gümrük vergisi ve kısıtlamaları kaldırdığı, ancak üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi oluşturmadığı ve her üyenin üçüncü ülkelere kendi milli gümrük tarifesini uyguladığı bir ekonomik birleşmedir (I doğru). Bu nedenle STA'larda taraflar arasındaki ticarette malların tercihli rejimden yararlanması menşe kurallarına bağlıdır; ortak ticaret politikası ve ortak rekabet kuralı uygulama zorunluluğu yoktur (II doğru). Türkiye, Gümrük Birliği gereği AB'nin STA imzaladığı ülkelerle paralel anlaşmalar yapar; ancak AB'nin imzaladığı STA'ların içeriğini aynen kabul etme yükümlülüğü bulunmaz, müzakerelerde kendi sanayi ve ticaret politikası önceliklerini gözetir (III yanlış). Gümrük birliğinde ise üçüncü ülkelere ortak gümrük tarifesi uygulanır, mallar serbest dolaşır ve taraflarca ortak ticaret politikaları ile ortak rekabet kurallarının geliştirilip uygulanması gerekir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: Türkiye'nin AB'nin tercihli ticaret sistemini üstlenme yükümlülüğü, anlaşma içeriğini aynen kabul etme yükümlülüğüyle karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — genel bilgi)

3. **B** **Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması – EUR.1 Dolaşım Belgesi – vize tarihinden itibaren 10 ay**

STA ve Kümülasyonlar — özet tablo (belge ve geçerlilik süreleri)

Özet tabloya göre Birleşik Krallık ile ticarette menşe beyanı kullanılır ve düzenlenmesinden itibaren 12 ay geçerlidir. Morityus ile ticarette EUR.1 dolaşım belgesi veya fatura beyanı kullanılır; EUR.1 vize tarihinden itibaren 10 ay geçerlidir. İran ile TTA'da menşe ispat belgesi vize tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir ve bölge müdürlüğünce en çok bir ay uzatılabilir. Venezuela ile ticarette EUR.1 ihracatçı ülkede vize tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir. Katar ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasında da EUR.1 dolaşım belgesi veya fatura beyanı kullanılır; ancak EUR.1 vize tarihinden itibaren 10 ay değil, 4 ay geçerlidir. En güçlü tuzak Venezuela eşleştirmesidir: aynı EUR.1 belgesi anlaşmaya göre 4, 10 veya 12 ay geçerli olduğundan Venezuela'daki 12 ay şaşırtıcı görünür, fakat tabloda doğrudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — özet tablo)

4. **E** **Çapraz menşe kümülasyonu**

STA ve Kümülasyonlar — kümülasyon türleri (ikili, çapraz, tam)

Türkiye'nin taraf olduğu STA'lar kapsamındaki mal ticaretinde üç kümülasyon türü uygulanır. İkili kümülasyon, STA'ya yalnızca iki ülkenin taraf olduğu ve başka bir anlaşmanın kümülasyonla ilişkilendirilmediği durumlarda işler; kümülasyon yalnız bu iki ülke arasında geçerlidir. Çapraz kümülasyon, ikiden fazla ülkenin tek bir STA'ya taraf olduğu veya ikili STA'ların birbirine bağlandığı durumlarda geçerlidir; sisteme taraf bir ülke menşeli girdiler, bir diğer taraf ülkede yetersiz işlemlerin ötesinde işlem görürse o ülkenin menşe statüsünü kazanır. PAAMK sistemi bunun örneğidir ve Türkiye bu sisteme dahildir. Tam kümülasyon da aynı yapıdaki anlaşmalarda geçerlidir, ancak girdilerin değil, birden fazla taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik ve işlemlerin bir arada değerlendirilmesine imkân tanır; örneği AB-EFTA arasındaki AEA'dır. Bölgesel kümülasyon Genelleştirilmiş Tercihler Sistemindeki faydalanan ülke gruplarına özgüdür; menşe şahadetnamesine dayalı bir kümülasyon türü ise sayılmamıştır. En güçlü tuzak tam kümülasyondur: tanımın ilk yarısı onunla ortaktır, ayırıcı unsur girdinin menşe kazanmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — kümülasyon türleri)

5. **A** **Türkiye, Avrupa Birliği ile EFTA arasındaki Avrupa Ekonomik Alanı gibi tam kümülasyonu öngören sistemlere dahildir.**

STA ve Kümülasyonlar — menşe kümülasyonu ve kümülasyon türleri

Menşe kümülasyonu, aralarında serbest ticaret alanı oluşturan ülkelerin birbirleri menşeli girdileri sınırsız ölçüde kullanmasına imkân tanır: taraf ülkelerden biri menşeli girdi, diğer bir taraf ülkede yetersiz işlemlerin ötesinde bir işlemden geçerse o ülke menşeli sayılır ve bunun için yeterli işçilik veya işleme tabi tutulması gerekmez. Çapraz kümülasyon için ülkelerin aralarında STA ağını tamamlamış olmaları, aynı menşe kurallarını uygulamaları ve STA'ların çapraz kümülasyonu öngörmesi gerekir; ikili kümülasyon ise yalnızca anlaşmaya taraf iki ülke arasında işler. Tam kümülasyonun örneği AB ile EFTA arasındaki AEA'dır; Türkiye tam kümülasyonu öngören herhangi bir anlaşmaya veya sisteme dahil değildir. En güçlü tuzak yeterli işlem gerekmediğini söyleyen ifadedir: menşe kazanmak için yeterli işlem gerektiği genel kuralı bilindiğinden bu ifade yanlış sanılır, oysa kümülasyonun özü budur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — menşe kümülasyonu)

6. **C** **31.12.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır; sisteme taraf Balkan ülkeleri Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona dahil olmuştur.**

STA ve Kümülasyonlar — Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi, Türkiye, AB ve Batı Balkan ülkeleri arasında aynı menşe kuralları ve geri ödeme yasağı içeren STA'lar kapsamındaki tercihli ticarette taraf ülkeler menşeli girdilerin serbestçe kullanılmasına imkân tanıyan bir çapraz kümülasyon sistemiydi; tarafları AB, Türkiye ve Kosova olarak gösterilmiş, belgeleri EUR.1 ve fatura beyanı (4 ay) idi. Sistem 31.12.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır; Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek gibi Balkan ülkeleri Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona dahil olmuştur. Türkiye, AB ve EFTA PAMK'ın taraflarıdır; EUR-MED belgeleri PAAMK'a özgüdür; EUR.1'in 10 ay geçerliliği Bölgesel Konvansiyon kuralıdır; Türkiye ise hiçbir tam kümülasyon sistemine dahil değildir. En güçlü tuzak 10 aylık geçerliliktir: Balkan ülkeleri artık Bölgesel Konvansiyon kurallarıyla çalıştığı için bu süre BBMK'ya da aitmiş gibi görünür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — BBMK)

7. **A** **Konvansiyon kapsamındaki ticarette kullanılan menşe ispat belgeleri EUR.1 dolaşım belgesi ve fatura beyanıdır.**

STA ve Kümülasyonlar — Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon

Bölgesel Konvansiyon, PAAMK ülkeleri arasındaki STA'ların eki menşe protokollerini kaldırarak menşe kurallarını tek bir çok taraflı metinde toplar; 4 Kasım 2011'de imzalanmış ve 1 Şubat 2014'te Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir. Konvansiyonda menşe ispat belgeleri EUR.1 dolaşım belgesi ve menşe beyanıdır; kaynak burada özellikle "fatura beyanı değil" uyarısını yapar. EUR.1 vize tarihinden, menşe beyanı hazırlanış tarihinden itibaren 10 ay geçerlidir; menşe beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından ya da toplam kıymeti 6.000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. Taraflar arasında AB, Batı Balkan ve Barselona süreci ülkeleri, EFTA, Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka, Türkiye, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna sayılmıştır. En güçlü tuzak 10 aylık geçerliliktir: PAMK ve PAAMK'ta EUR.1 dört ay geçerli olduğu için Konvansiyonda da dört ay sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — Bölgesel Konvansiyon)

8. **D** **Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması**

STA ve Kümülasyonlar — özet tablo (geri ödeme yasağı ve TEV)

Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmalarında kural, menşeli olmayan girdiler için gümrük vergilerinin geri ödenmesinin veya bunlardan muafiyet tanınmasının yasak olmasıdır; bu anlaşmalarda telafi edici vergi ödenmesi gerekir (TEV+). Bu yasağın istisnaları Katar, Güney Kore, Malezya, Morityus, Singapur, Venezuela ve Birleşik Krallık ile yapılan anlaşmalardır; bunlarla ticarette geri ödeme veya muafiyet imkânı vardır ve telafi edici vergi doğmaz (TEV−). Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonda ise yasak yalnız 50 ila 63. fasıllardaki ürünler için geçerlidir. Şili ne Bölgesel Konvansiyona taraftır ne de istisnalar arasında sayılır; Türkiye-Şili STA'sı kapsamında geri ödeme veya muafiyet yasaktır (TEV+). Morityus, Singapur, Malezya ve Güney Kore ile yapılan anlaşmalar ise istisna listesindedir. En güçlü tuzak Morityus'tur: Şili gibi EUR.1'i 10 ay geçerli olan, Avrupa dışındaki bir STA ortağıdır; ancak Morityus ile ticarette geri ödeme veya muafiyet imkânı bulunur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — özet tablo; geri ödeme yasağı)

9. **A** **Menşe beyanı, ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ihracattan sonra hazırlanabilir.**

STA ve Kümülasyonlar — Türkiye-BAE anlaşması

Türkiye-BAE anlaşmasında tercihli rejimden yararlanmak için TR-UAE Menşe İspat Belgesi ya da menşe beyanı kullanılır. Menşe ispat belgesi ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir; menşe beyanını onaylanmış ihracatçı hazırlayabilir. Menşe ispatından muafiyette Türkiye'ye ithalatta 500 ve 1.200 Euro, BAE'ye ithalatta ise küçük paketlerde 80 ABD Doları, yolcu zati eşyasında 800 ABD Doları sınırı uygulanır. Menşe beyanı ihracat sırasında veya ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde değil, bir yıl içinde ihracattan sonra hazırlanabilir; iki yıllık süre İngiltere, Kore, Morityus, Şili, Katar ve EFTA gibi anlaşmalarda geçerlidir. En güçlü tuzak BAE'ye ithalattaki düşük muafiyet sınırlarıdır: Türkiye'deki 500 ve 1.200 Euro'ya alışan aday 80 ve 800 ABD Dolarını yanlış sanar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — Türkiye-BAE)

10. **E** **Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin ardından 2 yıl, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ardından 1 yıl** *STA ve Kümülasyonlar — Türkiye-Singapur STA*

> Türkiye-Singapur STA'sında tercihli menşe menşe beyanıyla ispat edilir; menşe beyanı düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir ve sonradan kontrolde cevap süresi 10 aydır. Menşe beyanı ihracattan sonra da düzenlenebilir; bunun için süre, ithalatçı ülkeye göre farklılaşır: eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girmişse girişin ardından 2 yıl, Singapur gümrük bölgesine girmişse girişin ardından 1 yıl geçmemiş olmalıdır. Süre, beyanın düzenlenmesinden değil, eşyanın ithalatçı ülkenin gümrük bölgesine girişinden başlar. Ters çevrilmiş süreler ve her iki ülke için tek süre öngören seçenekler hükmü bozar; 12 ay belgenin geçerlilik süresi, 10 ay ise sonradan kontrol cevap süresidir. En güçlü tuzak sürelerin ters çevrildiği seçenektir: iki süre de doğru sayıdır, yalnız ülkeler yer değiştirmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — Türkiye-Singapur)

11. **B** **Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması** *STA ve Kümülasyonlar — özet tablo (sonradan kontrol süreleri)*

> Özet tabloya göre sonradan kontrol talebine cevap verme süresi anlaşmaların çoğunda 10 aydır: Şili, Venezuela, İran ve Katar bu gruptadır. Farklı süreler istisnadır: Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve GTS'de 6 ay, Malezya'da 90 gün, Maldivler'de 12 aydır. Özbekistan ile TTA'da tercihli menşe EUR.1 dolaşım belgesiyle ispat edilir; belge 12 ay geçerlidir, sonradan kontrol cevap süresi ise 6 aydır. En güçlü tuzak İran'dır: İran ile TTA'da belge geçerliliği 6 ay olduğu için sonradan kontrol süresi de 6 ay sanılır, oysa İran'da cevap süresi 10 aydır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD STA ve Kümülasyonlar — sonradan kontrol süreleri)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M55 · DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ

8 soru · 12 dakika

1- Gümrük beyannamesinin teslim şekli kutusuna Gümrük Yönetmeliği eki Beyanname Kullanma Talimatı uyarınca kodu yazılan Incoterms 2020 kurallarında, satıcının malların taşınmasını taahhüt ettiği, ancak malların yüklenmesinden ve sevkinden sonra meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan sorumlu olmadığı C grubunda aşağıdaki teslim şekillerinden hangisi yer almaz?

A) CFR (Cost and Freight)

B) DAP (Delivered at Place)

C) CIF (Cost, Insurance and Freight)

D) CPT (Carriage Paid To)

E) CIP (Carriage and Insurance Paid To)

2- Gümrük beyannamesinin teslim şekli kutusuna Gümrük Yönetmeliği eki Beyanname Kullanma Talimatı uyarınca kodu yazılan Incoterms 2020 kurallarında, "satıcının malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracında boşaltmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiği" kural aşağıdakilerden hangisidir?

A) DAP (Delivered at Place)

B) DPU (Delivered at Place Unloaded)

C) DDP (Delivered Duty Paid)

D) CIP (Carriage and Insurance Paid To)

E) CPT (Carriage Paid To)

3- Gümrük beyannamesinin teslim şekli kutusuna Gümrük Yönetmeliği eki Beyanname Kullanma Talimatı uyarınca kodu yazılan Incoterms 2020 kurallarına göre aşağıdaki satış bilgileri veriliyor:

- Türkiye'deki satıcı, eşyayı konteyner içinde İzmir limanındaki terminalde kendi seçtiği taşıyıcıya teslim edecektir.

- Satıcı, eşyanın Hamburg limanına taşınması için taşıma sözleşmesi yapacak ve navlunu ödeyecektir.

- Satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasındaki ziya ve hasar riskine karşı sigorta sözleşmesi yapacaktır.

- İthalat gümrüklemesi ve ithalat harçları alıcıya aittir.

Bu satış için kullanılması gereken teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) CIF (Cost, Insurance and Freight)

B) CPT (Carriage Paid To)

C) CFR (Cost and Freight)

D) CIP (Carriage and Insurance Paid To)

E) DDP (Delivered Duty Paid)

4- Gümrük beyannamesinin teslim şekli kutusuna Gümrük Yönetmeliği eki Beyanname Kullanma Talimatı uyarınca kodu yazılan Incoterms 2020 kurallarında tarafların yükümlülükleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) EXW, satıcı bakımından asgari yükümlülüğü temsil eder.

B) DDP, on bir teslim şekli arasında tüm masrafların ve risklerin satıcıya ait olduğu tek teslim şeklidir.

C) Teslim şekillerinden yalnız CIP ve CIF satıcının malları sigortalamasını öngörür.

D) CPT, CIP, CFR ve CIF kuralları kullanıldığında satıcı teslim yükümlülüğünü, mallar varma yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

E) EXW kuralında satıcı, malların ihracatı için gerekli gümrükleme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

5- Gümrük beyannamesinin teslim şekli kutusuna Gümrük Yönetmeliği eki Beyanname Kullanma Talimatı uyarınca kodu yazılan Incoterms 2020 kurallarının hazırlayıcısı olan kuruluş ile Incoterms 2020'nin yürürlüğe girdiği tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) – 1 Ocak 2020

B) Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) – 10 Eylül 2019

C) Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) – 1 Ocak 2011

D) Dünya Gümrük Örgütü – 1 Ocak 2020

E) Dünya Ticaret Örgütü – 1 Ocak 2020

6- Gümrük beyannamesinin teslim şekli kutusuna Gümrük Yönetmeliği eki Beyanname Kullanma Talimatı uyarınca kodu yazılan Incoterms 2020 kurallarında;

I. FAS, FOB, CFR ve CIF yalnız deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılan teslim şekilleridir.

II. FCA ve DPU tüm taşıma modlarında kullanılan teslim şekillerindendir.

III. FAS kuralında mallara ilişkin hasar ve masraflar, mallar gemi doğrultusunda bırakıldıkları zaman alıcıya geçer.

IV. CPT ve CIP kurallarında malların varma yerine ulaştırılması için birden çok taşıyıcı kullanılıyorsa hasar, malların son taşıyıcıya teslimiyle alıcıya geçer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

7- Hazine ve Maliye Bakanlığının İthalat Genelgesinde (2020/1) ithalat bedellerinin ödenme şekilleri arasında sayılan peşin, mal mukabili, vesaik mukabili ve kabul kredili ödemelerin işleyişi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Peşin ödeme, ihracatçı açısından en avantajlı ödeme yöntemidir.

B) Mal mukabili ödemede fiili ithalat sırasında mal bedeli henüz ödenmemiş olduğundan, ithalatçı malı gümrükten çekerken KKDF ödemesi yapmaz.

C) Mal mukabili ödeme, ihracatçı açısından en riskli ödeme yöntemidir.

D) Vesaik mukabili ödemede ithalatçının bankası ödemeyi almadan malı temsil eden belgeleri ithalatçıya teslim etmediğinden, ithalatçı malı gümrükten çekerken KKDF ödemesi yapmak zorunda kalmaz.

E) Kabul kredili ödeme, mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemede poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir.

8- Hazine ve Maliye Bakanlığının İthalat Genelgesinde (2020/1) ithalat bedellerinin ödenme şekilleri arasında sayılan akreditifli ödemenin uluslararası kurallar ve bankacılık teamüllerine göre işleyişi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UCP 600'e göre bir akreditifin dönülemez olduğu belirtilmese dahi o akreditif dönülemezdir.

B) İhbar bankası, akreditifte ihracatçıya karşı ödeme yükümlülüğü üstlenen bankadır.

C) Akreditif amiri satıcı (ihracatçı), lehtar ise alıcıdır (ithalatçı).

D) Devredilebilir akreditif, amir banka tarafından devredilebilir olarak adlandırılmasa da birden çok kez devredilebilir.

E) Amir banka, ihracatçıya ödemeyi rücu hakkını saklı tutarak yapar.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M55 · Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	D	E	A	C	B	A

1. **B** **DAP (Delivered at Place)**

Incoterms 2020 — gruba göre teslim şekilleri (E, F, C, D)

Incoterms 2020 teslim şekilleri dört grupta toplanır. E grubunda satıcı malları kendi binasında hazır bulundurur (EXW). F grubunda satıcı malları alıcının tayin ettiği taşıma aracına teslim eder (FCA, FOB, FAS). C grubunda satıcı malların taşınmasını taahhüt eder, fakat malların yüklenmesinden ve sevkinden sonra doğabilecek hasar ve kayıplardan sorumlu değildir: CFR, CIF, CPT ve CIP bu gruptadır. D grubunda ise satıcı varış yerine kadar taşımanın bütün masraf ve risklerini üstlenir: DAP, DPU ve DDP. DAP'ta satıcı malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakır ve o noktaya kadar tüm hasar ve masrafları üstlenir; bu nedenle D grubundadır. En güçlü tuzak DAP'tır: navlunu satıcı ödediği için C grubundaki kurallara benzer, ancak C grubunda risk yüklemede, DAP'ta ise varış yerinde geçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Incoterms 2020 — teslim şekli grupları; GY Ek-14 kutu 20)

2. **C** **DDP (Delivered Duty Paid)**

Incoterms 2020 — DDP, DAP, DPU

DDP (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) kuralında satıcı malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracında boşaltmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakır; yalnız ihracat değil ithalat gümrüklemesini de yapar, her türlü harcı öder. Aksi kararlaştırılmamışsa ithalata ilişkin KDV ve diğer vergiler de satıcıya aittir; bu yönüyle DDP satıcı açısından azami yükümlülüktür. DAP'ta satıcı malları aynı noktada boşaltmadan teslim eder, ancak ithalat gümrüklemesi ve ithalat harçları yükümlülüğü yoktur. DPU'da mallar varma yerinde taşıma aracından boşaltılmış olarak teslim edilir; ithalat gümrüklemesi yine satıcıya ait değildir. CPT ve CIP'te ise teslim, malların taşıyıcıya tevdiiyle gerçekleşir. En güçlü tuzak DAP'tır: teslim noktası ve boşaltmama unsuru aynıdır, ayırıcı unsur malların ithalat için gümrüklenmiş olmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Incoterms 2020 — DDP)

3. **D** **CIP (Carriage and Insurance Paid To)**

Incoterms 2020 — CIF ve CIP

Satıcının taşıma sözleşmesi yapıp navlunu ödediği ve ayrıca yolculuk sırasındaki ziya ve hasar riskine karşı sigorta yaptırdığı teslim şekilleri yalnız CIF ve CIP'tir; CFR ve CPT'de sigorta satıcıya ait değildir. Bu iki kuraldan CIF gemide teslimi esas alır ve yalnız deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılır. Kaynak, CIF kuralının satıcının malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabileceğini, malların konteynerde olduğu durumların bunun tipik örneği olduğunu ve bu gibi durumlarda CIP kuralının kullanılması gerektiğini belirtir. DDP ise ithalat gümrüklemesini ve ithalat harçlarını da satıcıya yüklediği için vakadaki son koşulla çelişir. En güçlü tuzak CIF'tir: taşıma deniz yoluyla yapılır ve satıcı navlun ile sigortayı öder, fakat teslim gemide değil konteyner terminalinde gerçekleşir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Incoterms 2020 — CIF, CIP)

4. **E** **EXW kuralında satıcı, malların ihracatı için gerekli gümrükleme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.**

Incoterms 2020 — EXW, DDP, CIP/CIF, C kuralları

EXW'de satıcı malları kendi mahallinde veya belirlenen bir yerde alıcının tasarrufuna bırakır; malları herhangi bir taşıma aracına yüklemek zorunda olmadığı gibi, ihracat için gümrükleme gereken hallerde bu işlemleri yerine getirmek zorunda da değildir; yalnız alıcının talep edeceği ölçüde yardım borcu vardır. Bu nedenle EXW satıcı için asgari yükümlülüktür ve alıcı ihracat gümrüklemesini yapamıyorsa kullanılmaması önerilir. DDP ise tüm masraf ve risklerin satıcıya ait olduğu tek teslim şeklidir. Teslim şekillerinden yalnız CIP ve CIF satıcıya sigorta yükümlülüğü getirir. CPT, CIP, CFR ve CIF'te satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir; bu nedenle bu kurallarda iki kritik nokta vardır. En güçlü tuzak C kurallarına ilişkin ifadedir: navlunu satıcı ödediği için teslimin varışta gerçekleştiği sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Incoterms 2020 — EXW, DDP, CIP, CIF)

5. **A** **Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) – 1 Ocak 2020**

Incoterms 2020 — hazırlayan kuruluş ve yürürlük

Incoterms kuralları Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce, ICC) tarafından hazırlanır. Incoterms 2020, ICC tarafından 10 Eylül 2019'da duyurulmuş ve 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girmiştir; 1 Ocak 2011 ise Incoterms 2010 revizyonunun uygulamaya geçtiği tarihtir. Incoterms 2020 dokuzuncu Incoterms'tir; yeni bir sürümün yayımlanması eski sürümleri geçersiz kılmaz, taraflar sözleşmede hangi sürümü yazarsa o sürümün kuralları uygulanır. Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü Incoterms'in hazırlayıcısı değildir. En güçlü tuzak 10 Eylül 2019'dur: kuruluş doğrudur, fakat bu tarih kuralların yürürlüğe girdiği değil duyurulduğu tarihtir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Incoterms 2020 — ICC Yayın No 723)

6. **C** **I, II ve III**

Incoterms 2020 — taşıma modlarına göre teslim şekilleri; FAS; CPT ve CIP

Incoterms 2020'de FAS, FOB, CFR ve CIF yalnız deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılır (I doğru). EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU ve DDP tüm taşıma modlarında kullanılır; DPU da tüm taşıma türlerini kapsayan bölümde yer alır (II doğru). FAS'ta satıcı malları yükleme limanında alıcının seçtiği geminin doğrultusunda bırakır; hasar ve masraflar bu anda alıcıya geçer (III doğru). CPT ve CIP'te birden çok taşıyıcı kullanılıyorsa hasar, son taşıyıcıya değil, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle, yani tamamen satıcının takdirine bağlı ve alıcının kontrolü dışındaki bir noktada alıcıya geçer; taraflar daha ileri bir aşamayı isterse bunu sözleşmede düzenlemelidir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: satıcı varma yerine kadar taşıma masrafını ödediği için hasarın da son taşıyıcıda geçtiği sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Incoterms 2020 — taşıma modları; FAS; CPT, CIP)

7. **B** **Mal mukabili ödemede fiili ithalat sırasında mal bedeli henüz ödenmemiş olduğundan, ithalatçı malı gümrükten çekerken KKDF ödemesi yapmaz.**

İthalat Genelgesi (2020/1) md. 2 — ödeme şekilleri; dış ticarette ödeme şekilleri (peşin, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili)

İthalat Genelgesi, ithalat işlemlerinin akreditifli, vadeli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili, kabul kredili akreditifli, kabul kredili vesaik mukabili, kabul kredili mal mukabili, peşin ödeme ve banka ödeme yükümlülüğü şekillerine göre gerçekleştirileceğini sayar. Peşin ödemede ihracatçı hiçbir risk almaz; bu yöntem ihracatçı için en avantajlıdır ve ödeme peşin yapıldığından ithalatçı malı çekerken KKDF ödemez. Mal mukabili ödemede ithalatçı bedeli malı teslim aldıktan sonra öder; ihracatçı için en riskli yöntemdir ve fiili ithalat sırasında bedel ödenmediği için satıcının alıcıya sağladığı bir kredi sayılır. Bu nedenle mal mukabili ödemede gümrükten mal çekişinden önce ithalatçı tarafından KKDF ödemesi yapılır. Vesaik mukabili ödemede banka ödemeyi almadan belgeleri teslim etmediği için KKDF ödenmez; kabul kredili ödemede ise vadeli ödemenin aracı poliçedir. En güçlü tuzak vesaik mukabili ödemeye ilişkin ifadedir: ithalatçı malların sevkinden sonra ödediği için vadeli işlem gibi görünür, ancak ödeme belgelerin teslimi öncesinde yapılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İthalat Genelgesi 2020/1 md. 2; ödeme şekilleri)

8. **A** **UCP 600'e göre bir akreditifin dönülemez olduğu belirtilmese dahi o akreditif dönülemezdir.**

İthalat Genelgesi (2020/1) md. 2 — ödeme şekilleri; akreditifli ödeme

İthalat Genelgesi, ithalat bedellerinin akreditifli ödeme dahil belirli şekillerde ödeneceğini sayar. Akreditifli ödemede ithalatçının (amir) talebiyle amir banka, akreditifte belirtilen vesaikin süresinde lehtar (ihracatçı) tarafından ibrazı karşılığında ödeme taahhüt eder. Akreditif amiri alıcı (ithalatçı), lehtar satıcıdır (ihracatçı). Amir banka ödemeyi ihracatçıya dönüş (rücu) hakkı olmaksızın yapar. İhbar bankası akreditifin açıldığını lehtara iletir, fakat ihracatçıya karşı ödeme yükümlülüğü yoktur; ödeme garantisi ancak teyitli akreditifte teyit bankasınca üstlenilir. Devredilebilir akreditif ancak amir banka tarafından devredilebilir olarak adlandırılmışsa devredilebilir ve yalnız bir kez devredilir. UCP 600'e göre bir akreditifin dönülemez olduğu belirtilmese dahi o akreditif dönülemezdir. En güçlü tuzak ihbar bankasıdır: çoğu durumda teyit bankası da olduğu için ödeme yükümlülüğü taşıdığı sanılır, oysa teyit eklemedikçe postane görevi görür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İthalat Genelgesi md. 2; akreditifli ödeme)

ANLI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M56 · İTHALAT REJİMİ KARARI, İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KARARI VE İTHALAT TEBLİĞL…

16 soru · 24 dakika

1- İthalat Rejimi Kararına göre ithali izne tabi olan "özel nitelikli eşya" arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Eski eşya

B) Nihai kullanım kapsamında indirimli gümrük vergisiyle ithal edilen eşya

C) Yenileştirilmiş eşya

D) Kusurlu (defolu) eşya

E) Yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşya

2- İthalat Rejimi Kararına göre ithalat işlemlerini vergi kimlik numarası verilen kişiler ve hukuki tasarruf yetkisi tanınan kişi ortaklıkları yürütür. Aşağıdaki ithalatlardan hangisinde vergi kimlik numarasına sahip olma şartı aranmaz?

A) Kamu kurum ve kuruluşlarınca serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatta

B) Tarife kontenjanı ve kota uygulamaları kapsamında yapılan ithalatta

C) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında

D) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili satın aldıkları makine ve teçhizatın ithalatında

E) Kitap ve diğer yayınların ithalatında

3- İthalat Rejimi Kararına göre;

I. Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla alınan önlemlerin kapsamı dışındaki eşyanın ithali serbesttir.

II. İthalat izinlerinin verilmesi ve ithal eşya fiyatlarının kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler, Tebliğ veya talimatla diğer kamu kurumlarına ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir.

III. İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış eşya, ancak bu kurum ve kuruluşlar ya da bunlarca yetkilendirilenler tarafından ithal edilebilir.

IV. Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya ve özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

4- İthalat Rejimi Kararına göre, aşağıdakilerden hangisinde verilen mevzuatın tamamı ticaret politikası önlemlerinin yürütüldüğü mevzuat arasında sayılmıştır?

A) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, kambiyo mevzuatı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi

B) Ürün Güvenliği ve Denetimi, İthalatta Gözetim Uygulanması, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri

C) Askıya Alma Sistemi, İthalatta Korunma Önlemleri, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

D) İthalatta Korunma Önlemleri, İthalatta Gözetim Uygulanması, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması

E) Kamu İhale mevzuatı, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi

5- İthalat Rejimi Kararına göre ek mali yükümlülüğün tahakkuk ve tahsiline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ek mali yükümlülük, eşyanın serbest dolaşıma girişini izleyen ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığınca tahsil edilir.

B) Ek mali yükümlülük ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar ek mali yükümlülüğe tabidir.

C) Gümrük Kanunu çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat ek mali yükümlülüğe tabi değildir.

D) Süresi içinde yatırılmayan ek mali yükümlülük hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

E) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.

6- İthalat Rejimi Kararına göre, II sayılı liste kapsamında yer alan eşyanın aynı zamanda V veya VI sayılı listede de yer alması halinde uygulanacak gümrük vergisi oranı nasıl belirlenir?

A) Yalnız V veya VI sayılı listede belirtilen oran uygulanır.

B) II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

C) Yalnız II sayılı listede belirtilen oran uygulanır.

D) II sayılı listedeki oran ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki en düşük oran karşılaştırılarak düşük olanı uygulanır.

E) II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha yüksek olanı uygulanır.

7- 31 Aralık 2025 tarihli İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karara göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülüğü artırılan eşyanın ithalatında önceki oranların uygulanabilmesi için gümrük beyannamesinin en geç hangi tarihe kadar tescil edilmesi gerekir?

A) 31 Ocak 2026 (bu tarih dâhil)

B) 28 Şubat 2026 (bu tarih dâhil)

C) 31 Mart 2026 (bu tarih dâhil)

D) 30 Nisan 2026 (bu tarih dâhil)

E) Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde

8- İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'a göre; "Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı), 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin (……) kadar yükseltilmiş ya da yüzde (……) artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda bu düzeylerden daha (……) olan uygulanır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 50'ye – 50 – az

B) 50'ye – 50 – fazla

C) 35'e – 50 – fazla

D) 50'ye – 25 – az

E) 100'e – 50 – fazla

9- İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'a göre, Karar eki tablolarda yer alan eşya bakımından aşağıdaki hallerin hangisinde ilave gümrük vergisi alınır?

A) İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki oran üzerinden vergi tahsil edilen ve gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihraç edilen eşyada

B) Aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alan eşyada

C) Tarife kontenjanı kapsamında sıfır ya da indirimli gümrük vergisiyle ithal edilen eşyada

D) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen, Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan ve çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil bir ülke menşei de tevsik edilmeyen eşyanın ithalatında

E) Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta

10- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/6)'e göre;

I. Sistem, gümrük vergisi tavizlerinin tek taraflı olması ve tavizlerin verilişlerinin bağlayıcı olmaması ilkelerine dayanır.

II. Gelişme yolundaki ülkeler grubunda yer alan ülkeler menşeli hassas ürünlerde maktu gümrük vergileri yüzde 30 oranında azaltılmıştır.

III. Gelişme yolundaki ülkeler grubunda yer alan ülkeler menşeli hassas ürünlerde nispi gümrük vergileri, Diğer Ülkeler sütunundaki hadler üzerinden 5 puan indirilmiştir.

IV. En az gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ülkeler menşeli, II ve III sayılı listelerdeki sanayi ve tarım ürünlerinin (AKÇT ürünleri ve 93. fasıldaki eşya hariç) ithalatında gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanır.

V. Tercihli tarife uygulaması sonucunda nispi vergi oranının yüzde 3 veya daha az olması halinde gelişme yolundaki ülkeler için gümrük vergileri askıya alınmıştır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve III

B) II ve IV

C) III ve V

D) I, III ve V

E) II, III ve V

11- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğe göre, GTS kapsamında tavizden faydalanan bir ülkeden bir sektör kapsamında yapılan ithalat bakımından, o sektördeki ürünlere sağlanan tavizlerin kaldırılabilmesine imkân veren hal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkeden sektör kapsamında yapılan ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl yapılan ithalata oranla miktar bazında yüzde 13,5 ve daha fazla oranda artması

B) Ülkeden sektör kapsamında yapılan ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl yapılan ithalata oranla değer bazında yüzde 13,5 ve daha fazla oranda artması

C) Ülkeden sektör kapsamında yapılan ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl yapılan ithalata oranla miktar bazında yüzde 14,5 ve daha fazla oranda artması

D) Ülkeden yapılan ithalatın, GTS kapsamındaki ülkelerin tamamından herhangi bir on iki aylık dönemde yapılan ithalatın miktar bazında yüzde 13,5'ini aşması

E) Ciddi zarar veya zarar tehdidine ilişkin incelemenin altı ay içinde tamamlanamaması

12- Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/9) hükümlerine göre izin belgesi ve ithalat işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İzin belgesi kapsamındaki ithalatın belge sahibi tarafından yapılması zorunludur.

B) Beyanname tescilinde tespit edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

C) Geçici olarak yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış olup kesin ithali talep edildiğinde kullanılmış durumda olan eşyanın kesin ithali için ayrıca izin belgesi aranmaz.

D) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymet denetim ve kontrollerinin yerine geçmez.

E) İzin belgesi, belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir; Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde süresi bir defaya mahsus üç ay uzatılabilir.

13- Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ'e (İthalat: 2026/12) göre İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İthal Şehadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı aydır ve süre uzatılamaz.

B) İthal Şehadetnamesi kapsamı ithalat aynı gümrük idaresinden yapılır.

C) İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatta izin belgesi yerine geçer ve gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil eder.

D) Belgeler ithalatçı talebine istinaden ihraç izni alınmasına mesnet olduğundan, belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir.

E) Tesellüm Teyidi Vesikasının alınmasında İthal Şehadetnamesinin geçerlilik süresi dikkate alınmaz.

14- Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ'e (İthalat: 2026/15) göre, ithaline Bakanlıkça izin verilmiş sayılan ve gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında izin belgesi aranmayan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 01–24 arası fasıllar altında ithal edilen eşya

B) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İthal İzin Belgesini haiz eşya

C) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ithal edilecek banknot vb. kıymetli evraka mahsus kâğıtlar ve banknot mürekkebi

D) Kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya

E) Yerli malı lehine uygulanan en yüksek orandan daha avantajlı teklife sahip yabancı menşeli malların lehine sonuçlanan ihale kapsamı eşya

15- İthalat Tebliğlerine göre, beyanname tescilinde aranan belge ile bu belgeyi düzenleyen kurum eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar – Nükleer Düzenleme Kurumunun izin veya uygunluk yazısı

B) Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kontrol belgesi

C) Mushaflar – Kültür ve Turizm Bakanlığının izin belgesi

D) Sivil hava taşıtları – Milli Savunma Bakanlığının uygunluk belgesi

E) Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler – Jandarma Genel Komutanlığının uygunluk yazısı

16- Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ'e (İthalat: 2026/18) göre, Askıya Alma Sisteminin uygulanmayacağı durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye'de üretiminin olması

B) Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması

C) Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması

D) Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi

E) Başvuru konusu ürünün, AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde veya yarı mamul olması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M56 · İthalat Rejimi Kararı, İlave Gümrük Vergisi Kararı ve İthalat Tebliğleri — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	E	C	D	A	B	A	B	D	C	A	E	C	D	A	E

1. **B** **Nihai kullanım kapsamında indirimli gümrük vergisiyle ithal edilen eşya** *İthalat Rejimi Kararı (3350) md. 7, 9*

İthalat Rejimi Kararı “özel nitelikli eşya” başlığı altında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithalinin izne tabi olduğunu düzenler. Nihai kullanım kapsamında indirimli gümrük vergisiyle ithal edilen eşya ise bu sayımda yer almaz; Kararın listelerinde “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilen eşyaya gösterilen oranda gümrük vergisi uygulanır ve bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur. En güçlü tuzak yatık eşyadır: kelime alışılmadık olduğu için listede yokmuş gibi görünür, fakat zamanla dayanıklılığını yitirmiş eşya Kararda açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İRK 7, 9)

2. **E** **Kitap ve diğer yayınların ithalatında** *İthalat Rejimi Kararı (3350) md. 8, 11, 13*

İthalat Rejimi Kararına göre Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi kimlik numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile hukuki tasarruf yetkisi tanınan kişi ortaklıkları ithalat yapabilir. Ancak üç halde vergi kimlik numarasına sahip olma şartı aranmaz: özel anlaşmalara dayanan ithalat, kitap ve diğer yayınların ithalatı ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlıkça perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatı. Kamu kurum ve kuruluşlarının serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında Bakanlığın izni aranır; gözetim, tarife kontenjanı ve kota uygulamalarında ilgili mevzuatta ithalat yapacak kişiler için özel şartlar belirlenebilir; kullanılmış eşya izne tabidir; yurt dışı müteahhitlik makine ve teçhizatının ithali Bakanlığın iznine bağlıdır. Bu hükümlerin hiçbiri vergi kimlik numarası şartını kaldırmaz. En güçlü tuzak tarife kontenjanıdır: bu ithalatta kişiler için özel şartlar konabildiği için genel şartın da kalktığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İRK 8, 11, 13)

3. **C** **I, II ve III** *İthalat Rejimi Kararı (3350) md. 3, 5*

İthalat Rejimi Kararına göre kamu ahlakı, kamu düzeni veya güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla alınan önlemlerin kapsamı dışındaki eşyanın ithali serbesttir (I doğru). İthalat izinlerinin verilmesi, önlem ve kısıtlamaların uygulanması ve ithal eşya fiyatlarının kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler, Bakanlıkça kullanılabileceği gibi Tebliğ veya talimatla diğer kamu kurumlarına ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir (II doğru). İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış eşya ancak bu kurum ve kuruluşlar veya bunlarca yetkilendirilenler tarafından ithal edilebilir (III doğru). Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğ çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı değil, Ticaret Bakanlığı yetkilidir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: ithalat bedellerinin ödenmesi kambiyo mevzuatına tabi olduğundan, kambiyoyu yürüten bakanlığın Kararda da yetkili olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İRK 3, 5)

4. **D** **İthalatta Korunma Önlemleri, İthalatta Gözetim Uygulanması, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması** *İthalat Rejimi Kararı (3350) md. 4*

İthalat Rejimi Kararına göre ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, İthalatta Korunma Önlemleri, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi, İthalatta Gözetim Uygulanması, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri, belirli ülkeler menşeli tekstil ürünlerinde gözetim ve korunma önlemleri ile Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması hakkındaki hükümler çerçevesinde yürütülür. Yalnız korunma, gözetim ve ticari hakların korunması mevzuatından oluşan grubun tamamı bu listededir. Kambiyo mevzuatı ithalat bedellerinin ödenmesini düzenler; Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ithalat tebliğlerinde izin ve belgelerin ayrıca alınacağı mevzuat olarak anılır; Askıya Alma Sistemi ayrı bir ithalat tebliğiyle düzenlenen gümrük vergisi muafiyetidir; Kamu İhale mevzuatı ise kamu ithalatında izin hükmünde geçer. En güçlü tuzak Askıya Alma Sistemidir: tarife kontenjanıyla birlikte anıldığı için ticaret politikası önlemi sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İRK 4)

5. **A** **Ek mali yükümlülük, eşyanın serbest dolaşıma girişini izleyen ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığınca tahsil edilir.** *İthalat Rejimi Kararı (3350) md. 9, 10*

İthalat Rejimi Kararına göre ek mali yükümlülük ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar ek mali yükümlülüğe tabidir; Gümrük Kanunu çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak yapılan ithalat ise ek mali yükümlülüğe tabi değildir. Ek mali yükümlülük gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir; süresinde yatırılmazsa 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve hakkında gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler geçerlidir. İthalat mevzuatında toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır. Ek mali yükümlülüğün izleyen ay sonuna kadar Ticaret Bakanlığınca tahsil edildiği ifadesi hem zamanı hem tahsil eden idareyi değiştirdiği için yanlıştır. En güçlü tuzak muafiyet ifadesidir: ek mali yükümlülük ayrı bir yük olduğu için gümrük vergisi muafiyetinin ona etki etmediği sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İRK 10)

6. **B** **II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.** *İthalat Rejimi Kararı (3350) md. 9*

İthalat Rejimi Kararına göre ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ve ek mali yükümlülükler ekli listelerde gösterilir. II sayılı liste kapsamındaki eşyanın aynı zamanda V veya VI sayılı listede de yer alması halinde II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır. V sayılı liste gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünlerini, VI sayılı liste nihai kullanım kapsamında sivil hava taşıtlarında kullanılacak ürünleri içerir. İthal oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki en düşük oranın karşılaştırılması ise serbest bölge, antrepo veya dahilde işleme kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürün olarak AB'ye ihracında telafi edici verginin hesaplanmasına ilişkin kuraldır. En güçlü tuzak yalnız V veya VI sayılı listenin uygulanacağını söyleyen seçenektir: bu listeler indirimli oran içerdiği için hep onların uygulanacağı sanılır, oysa Karar üç listenin oranlarını karşılaştırır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İRK 9)

7. **A** **31 Ocak 2026 (bu tarih dâhil)** *İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (10790) geçici md. 1, 2*

31 Aralık 2025 tarihli değişiklik Kararıyla İthalat Rejimi Kararının listeleri 1 Ocak 2026'dan itibaren yenilenmiştir. Kararın geçici hükmüne göre 1 Ocak 2026 itibarıyla ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülüğü artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi 31 Ocak 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse 1 Ocak 2026'dan önceki gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük uygulanır. 31 Mart 2026, A.TR eşliğinde gelen ve Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler menşeli beyan edilen eşyadan tercihli menşe tevsiki aranmaksızın II sayılı listedeki ek mali yükümlülüğün alınmayacağı son tarihtir; 30 Nisan 2026, VII sayılı listedeki bir nihai kullanım oranının bitiş tarihidir; 28 Şubat tarihi 2022 listelerinin geçiş hükmünde, 45 günlük süre ise eski kararlara ilişkin özet beyan geçiş hükmünde yer alır. En güçlü tuzak 31 Mart 2026'dır: aynı değişiklik Kararının bir başka geçici hükmüdür, fakat ek mali yükümlülük alınmayan A.TR'li eşyaya ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 10790 sayılı CK geçici md. 1, 2)

8. **B** **50'ye – 50 – fazla** *İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (3351) md. 2*

İlave Gümrük Vergisi Kararına göre İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerdeki gümrük vergisi ile ilave gümrük vergisinin toplamı, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin 50'ye kadar yükseltilmiş ya da yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Toplam bu düzeyi aşarsa 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin 50'ye kadar yükseltilmiş ya da yüzde 50 artırılmış düzeyinden daha fazla olanı uygulanır; hüküm bu biçimiyle 31.12.2023 tarihinde değiştirilmiştir. Sınırın iki yolla hesaplanan düzeyinden daha az olanın uygulanacağı düşüncesi hükmü tersine çevirir; 35, 25 ve 100 değerleri ise kaynakta yer almayan sayılardır. En güçlü tuzak “50'ye – 50 – az” seçeneğidir: iki sayı doğrudur, yalnız iki düzeyden hangisinin uygulanacağı ters çevrilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İGV Kararı md. 2)

9. **D** **A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen, Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan ve çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil bir ülke menşei de tevsik edilmeyen eşyanın ithalatında** *İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (3351) md. 2, 4*

İlave Gümrük Vergisi Kararına göre Karar eki tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen AB ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütunundaki oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır; Türkiye'nin taraf olduğu STA'lar çerçevesinde çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyanın tercihli menşei tevsik edilirse alınmaz. Karar, uygulanmayacağı halleri ayrıca sayar: dahilde işleme kapsamındaki ürünlerde telafi edici vergi hesabı; İthalat Rejimi Kararı oranıyla vergisi tahsil edilip gümrük gözetimi altındayken A.TR ile AB'ye ihraç edilen eşya; aynı zamanda V veya VI sayılı listede yer alan eşya; nihai kullanımda gümrük vergisi sıfır olan eşyanın aynı amaçla ithali; tarife kontenjanı kapsamında sıfır veya indirimli vergiyle ithal edilen eşya ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak yapılan ithalat. Muafiyet hükmü 11.07.2026 tarihinde değiştirilerek genel muafiyet hallerini kapsayacak biçimde yazılmıştır. En güçlü tuzak AB'ye A.TR'li ihracattır: eşya A.TR ile dolaştığı için İGV alınacağı sanılır, ancak bu ihracat açıkça istisnadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İGV Kararı md. 2, 4)

10. **C** **III ve V**

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/6) md. 4, 5

GTS Tebliğine göre sistem; tavizlerin tek taraflı olması, bağlayıcı olmaması, tercihlerin kısmen veya tümüyle kaldırılabilmesi ve en çok kayrılan ülke esasına dayalı indirimleri engellememesi ilkelerine dayanır (I doğru). Gelişme yolundaki ülkeler menşeli hassas ürünlerde maktu vergiler yüzde 30 oranında azaltılmıştır (II doğru). Aynı ürünlerde nispi vergiler Diğer Ülkeler sütunundaki hadler üzerinden 5 puan değil, 3,5 puan indirilmiştir; 50–63. fasıllardaki hassas ürünlerde ise yüzde 20 indirim yapılmıştır (III yanlış). En az gelişmiş ülkeler menşeli II ve III sayılı listelerdeki sanayi ve tarım ürünlerinde (AKÇT ürünleri ve 93. fasıl hariç) gümrük vergisi yüzde 0'dır (IV doğru). Tercihli tarife sonucunda nispi vergi oranı yüzde 3 değil, yüzde 1 veya daha az ya da maktu vergi 2 Avro veya daha az olursa gelişme yolundaki ülkeler için gümrük vergileri askıya alınmıştır (V yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: indirim puanla ifade edildiği için oranı hatırlamak zordur ve maktu vergideki yüzde 30 ile karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GTS Tebliği md. 4, 5)

11. **A** **Ülkeden sektör kapsamında yapılan ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl yapılan ithalata oranla miktar bazında yüzde 13,5 ve daha fazla oranda artması**

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/6) md. 8, 9

GTS Tebliğine göre sektörlerde belirtilen ürünlere sağlanan tavizler iki halde kaldırılabilir: GTS'den yararlanan bir ülkeden bir sektörde yapılan ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl yapılan ithalata oranla miktar bazında yüzde 13,5 ve daha fazla artması ya da sektördeki ürünlerin bir ülkeden ithalatının, GTS ülkelerinin tamamından herhangi bir on iki aylık dönemde yapılan ithalatın değer bazında yüzde 14,5'ini aşması. Birinci ölçüt miktar ve yüzde 13,5, ikinci ölçüt değer ve yüzde 14,5 üzerine kuruludur; ölçütleri birbirine karıştıran seçenekler hükmü bozar. Ciddi zarar incelemesi ise altı ay içinde tamamlanır ve gerekirse uzatılabilir; sürenin aşılması tavizlerin kaldırılma sebebi değildir. En güçlü tuzak değer bazında yüzde 13,5 artıştır: oran doğrudur, ancak bu ölçüt miktar bazındadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GTS Tebliği md. 8, 9)

12. **E** **İzin belgesi, belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir; Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde süresi bir defaya mahsus üç ay uzatılabilir.**

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/9) md. 6, 9, 11

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğe göre kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın serbest dolaşıma girişi izne tabidir. İzin belgesi belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve süre uzatımı yapılmaz; belge kapsamındaki ithalatın belge sahibi tarafından yapılması zorunludur. Beyanname tescilinde tespit edilen kıymet veya miktarın başvurudakini toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dâhil) daha az aşması ithalatı engellemez. Teminatla geçici olarak yurda giren eşya, girdiği tarihte yeni ve kullanılmamışsa, kesin ithal talebinde kullanılmış olsa bile ayrıca izin belgesi aranmadan kesin ithal edilebilir. Başvurudaki birim kıymet beyanları Gümrük Kanunu çerçevesindeki kıymet denetimlerinin yerine geçmez ve Tebliğdeki kıymetler gümrük kıymetine esas teşkil etmez. Üç aylık uzatma imkânı ise Tebliğde yoktur. En güçlü tuzak geçici ithalattan kesin ithalata ilişkin ifadedir: eşya kesin ithalde kullanılmış olduğundan izin gerektiği sanılır, oysa belirleyici an yurda giriş tarihidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Kullanılmış Eşya Tebliği md. 6, 9, 11)

13. **C** **İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatta izin belgesi yerine geçer ve gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil eder.**

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/12) md. 4, 7, 10

Çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracatçı ülkelerdeki ihracat kontrolleri nedeniyle Türkiye'deki ithalatçıdan istenen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası Genel Müdürlük onayına tabidir. İthal Şehadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı aydır ve uzatılamaz; Tesellüm Teyidi Vesikası alınırken bu süre dikkate alınmaz. İthal Şehadetnamesi kapsamı ithalat aynı gümrük idaresinden yapılır ve belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir. Bu belgeler ihracatçı ülke makamlarının ihraç izni vermesine mesnet teşkil eden belgeler olduğundan ithalatta izin belgesi yerine geçmez ve gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil etmez; dış ticaret mevzuatı gereği alınması gereken belge ve izinler ayrıca ibraz edilir. En güçlü tuzak gümrük idaresinin kontrol sorumluluğu ifadesidir: ithalat gümrükte yapıldığı için belgelerin kontrolünün de gümrüğe ait olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Çift Kullanımlı Malzeme Tebliği md. 4, 7, 10)

14. **D** **Kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya**

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2026/15) md. 5, 6, 9

Kamu ithalatı Tebliğine göre kamu kurum ve kuruluşlarının serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatı izne tabidir ve izin belgesi beyannamenin tescilinde aranır; Gümrük Kanunundaki muafiyet halleri kapsamındaki ithalatta Tebliğ uygulanmaz. Tebliğ bazı eşyanın ithaline Bakanlıkça izin verilmiş sayar ve bunlar için izin belgesi aranmaz: Genel Müdürlükçe lisans/izin/uygunluk yazısı düzenlenen eşya, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü belgeli petrol arama eşyası, TMO ve Et ve Süt Kurumunun 01–24. fasıllardaki ithalatı, yerli malı lehine en yüksek orandan daha avantajlı yabancı teklif lehine sonuçlanan ihale eşyası, belirli enerji ve ilaç pozisyonları ile TCMB'nin banknot kâğıdı ve mürekkebi. Buna karşılık kamu alımlarında yerli malı şartı getirilen makine-ekipman ve yapı malzemeleri listelerindeki eşya ile Negatif Liste kapsamındaki eşya için izin belgesi düzenlenmez; özel ve istisnai durumlarda Genel Müdürlükçe izin verilebilir. İzin belgesi bir yıl geçerlidir ve tekerrüren altı ay uzatılabilir. En güçlü tuzak yabancı lehine sonuçlanan ihale eşyasıdır: yerli malı tercihine aykırı göründüğü için izin gerektirdiği sanılır, oysa Tebliğ bu eşyayı izin verilmiş sayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Kamu İthalatı Tebliği md. 5, 6, 9)

15. **A** **Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar – Nükleer Düzenleme Kurumunun izin veya uygunluk yazısı**

Radyoaktif Maddeler (İthalat: 2026/3), Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (2026/4), Sivil Hava Taşıtları (2026/8), Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar (2026/11), Mushaflar (2026/14) Tebliğleri

İthalat tebliğlerinde beyanname tescilinde aranan belgeler ve düzenleyen kurumlar şöyledir: radyoaktif maddeler ve bunların kullanıldığı cihazlarda Nükleer Düzenleme Kurumunun izin veya uygunluk yazısı; yüksek yoğunluklu tatlandırıcılarda Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı; mushaflarda Diyanet İşleri Başkanlığının izin belgesi; sivil hava taşıtlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı; bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar ve bıçaklarda genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kontrol belgesi iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen maddelerde, Milli Savunma Bakanlığının uygunluk belgesi harita içeren eşyada aranır; Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerde sergilenecek eşyanın muafiyetinde, Jandarma Genel Komutanlığı ise harp silahlarını ithal edebilecek kurumlar arasında geçer. En güçlü tuzak patlayıcı ve ateşli silahlar eşleştirmesidir: Jandarma güvenlik birimi olduğu için yetkili sanılır, oysa uygunluk yazısını Emniyet Genel Müdürlüğü düzenler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İthalat Tebliğleri 2026/3, 2026/4, 2026/8, 2026/11, 2026/14)

16. **E** **Başvuru konusu ürünün, AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde veya yarı mamul olması**

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/18) md. 4, 5, 7

Askıya Alma Sistemi, Türkiye ve AB'nin ortaklaşa uyguladığı ve sanayicilerin üretimde ihtiyaç duyduğu ürünlere geçici dönem için gümrük vergisi muafiyeti ya da indirimi tanıyan düzenlemedir. Tebliğe göre sistem; ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye'de üretilmesi, ürünün nihai ürün olması, ayrıcalıklı bir ticari anlaşma kapsamına girmesi, fikri mülkiyet haklarıyla korunması, başvuru sahibinin ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi ve başvurunun dış ticaret politikasını bozucu etkiye sahip olması hallerinin herhangi birinde uygulanmaz. Askıya almaya konu ürünlerin AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olması ise sistemin aranan şartıdır; ayrıca tahsil edilmeyecek vergi tutarı yıllık 15.000 Avro karşılığı Türk lirasından az olmamalıdır. Askıya alınan ürünler her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz itibarıyla İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı listede güncellenir. En güçlü tuzak AB veya Türkiye'de üretim bulunmasıdır: üretim yetersizse talep tarife kontenjanına çevrilebildiği için engel olmadığı sanılır, oysa üretimin varlığı uygulanmama sebebidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Askıya Alma Tebliği md. 4, 5, 7)

BÖLÜM M57 · İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

10 soru · 15 dakika

1- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, görev ile bu görevi yerine getiren merci eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Şikâyet üzerine veya re'sen ön incelemeyi yapmak – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

B) Kesin önlem kararını onaylamak – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

C) Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütmek – Bakanlık

D) Geçici önlem kararını onaylamak – İthalat Genel Müdürlüğü

E) Soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

2- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, geçici önlemin uygulanamayacağı süre ile geçici önlemin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Şikâyetin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde uygulanmaz; geçerlilik süresi 4 aydır.

B) Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 45 gün içinde uygulanmaz; geçerlilik süresi 4 aydır.

C) Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 60 gün içinde uygulanmaz; geçerlilik süresi 4 aydır.

D) Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 60 gün içinde uygulanmaz; geçerlilik süresi 9 aydır.

E) Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 90 gün içinde uygulanmaz; geçerlilik süresi 6 aydır.

3- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karara göre;

I. Genel Müdürlük, şikâyet üzerine veya re'sen yapacağı incelemeyi azami 45 gün içinde tamamlayarak soruşturma açılıp açılmaması hususunda Kurula teklifte bulunur.

II. Soruşturmada gönderilen soru formlarının gönderildikleri tarihten itibaren bir hafta içinde alındığı kabul edilir ve cevaplandırılmaları için 30 günlük süre tanınır.

III. Soruşturma, özel durumlar dışında bir yıl içinde sonuçlandırılır; bu süre gerektiğinde Kurulca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

IV. Vergilerin geriye dönük uygulanması, soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek kaydıyla geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlıdır.

V. Kesin önlemler, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren en az bir yıl sonra ilgili taraflardan birinin talebi üzerine veya re'sen gözden geçirilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II, III ve V

C) I, III ve IV

D) I, II, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

ÇANLI 7/24 Eğitim Merkezi

4- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre önlem alınmasını gerektiren haller ve alınan vergiler hakkında;

I. Dampinge veya sübvansiyona konu ithalatın Türkiye'de bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirmesi, önlem alınmasını gerektiren haller arasındadır.

II. Sübvansiyona konu ithalata karşı önlem alınabilmesi için sübvansiyonun, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması çerçevesinde bir firma veya firma grubuna ya da bir üretim dalı veya üretim dalı grubuna yönelik olduğunun tespit edilmesi gerekir.

III. Soruşturma konusu mal için hem damping yapılmış hem sübvansiyon verilmiş olması halinde, aynı durumun telafisi için dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi birlikte uygulanabilir.

IV. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi konulmuş olması, ilgili malın ithalatını engeller.

V. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, gümrük idarelerince ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağlanır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) II ve V
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) III, IV ve V

5- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, birden fazla ülkenin soruşturmaya konu olduğu bir damping soruşturmasında ithalat miktarının ihmal edilebilir kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi aranır?

A) İthalat payı tek tek %4'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %9'u geçmemesi
B) İthalat payı tek tek %2'nin altında olan ülkelerin toplam paylarının %7'yi geçmemesi
C) İthalat payı tek tek %3'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %9'u geçmemesi
D) İthalat payı tek tek %3'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %7'yi geçmemesi
E) İthalat payı tek tek %1'in altında olan ülkelerin toplam paylarının %3'ü geçmemesi

6- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre taahhütler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Menşe ülke, ihracatçı ülke veya ihracatçı, kendiliğinden veya Kurulun önerisi üzerine taahhütte bulunabilir.
B) Kurulca önerilen taahhüdün ihracatçı veya ihracatçı ülke tarafından kabul edilmesi zorunlu değildir.
C) Sübvansiyon soruşturmasında ihracatçının taahhüdü ilgili ülkenin onayı alındıktan sonra kabul edilebilir.
D) Taahhütlerin ihlal edilmesi halinde mevcut verilere dayalı olarak geçici veya kesin önlem alınabilir.
E) Taahhüdün kabulü üzerine soruşturmanın sonuçlandırılması, taahhüdün yürürlüğe girmesine kadar uygulanmış geçici önlemlerin gerekli kıldığı tahsilatı engeller.

7- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, maddi zarar tespitine dayanan bir soruşturma sonucunda kesinleşen dampinge karşı verginin soruşturma sırasında geçici önlem olarak alınan teminattan yüksek olması halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Aradaki fark tahsil edilmez.
B) Aradaki fark gümrük idarelerince ayrıca tahsil edilir.
C) Aradaki fark 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince kovuşturulur.
D) Teminatın tamamı iade edilir ve kesinleşen vergi ayrıca tahsil edilir.
E) Aradaki fark mükellefe geri ödenir.

8- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre kesin önlemlerin süresi, gözden geçirilmesi ve askıya alınması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kesin önlemler, yürürlüğe girdikleri veya damping ya da sübvansiyon ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle yürürlükte kalır.
B) Pazar koşullarındaki değişme savaş hali, doğal afet veya grev gibi mücbir sebeplerden kaynaklansa da önlemin askıya alınabilmesi için en az bir yıl yürürlükte bulunması şartı aranır.
C) Gözden geçirme soruşturması açılması, yürürlükte bulunan kesin önlemlerin uygulanmasını engellemez.
D) Yerli üreticiler, kesin önlemin yürürlük süresinin sona ermesinden en geç üç ay önce nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep edebilir.
E) En az bir yıl yürürlükte bulunan önlemlerin uygulanması, Kurulun kararı ve Bakanlık onayıyla dokuz ay süreyle geçici olarak durdurulabilir.

9- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, gerçek damping marjından daha fazla ödenmiş dampinge karşı verginin iadesini talep eden ithalatçının başvuru süresi ile başvuru üzerine kararın verilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Önlemlerin tahsili tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurulur; yeterli delilleri içeren başvuruyu müteakip 12 ay içinde karar verilir.

B) Önlemlerin tahsili tarihinden itibaren 12 ay içinde başvurulur; başvuruyu müteakip 6 ay içinde karar verilir.

C) Kesin önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurulur; başvuruyu müteakip 12 ay içinde karar verilir.

D) Önlemlerin tahsili tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurulur; başvuruyu müteakip 90 gün içinde karar verilir.

E) Önlemlerin tahsili tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurulur; başvuruyu müteakip 18 ay içinde karar verilir.

10- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre şikâyet ve soruşturmanın açılması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin altında olması halinde soruşturma açılmaz.

B) Şikâyetin üretim dalı adına yapılmış sayılabilmesi için şikâyeti destekleyen üreticilerin üretiminin, destekleyen ve karşı çıkan üreticilerin toplam üretiminin %25'inden fazla, toplam Türkiye benzer mal üretiminin ise %50'sinden az olmaması gerekir.

C) Kurulca soruşturma açılmasına karar verilirse ilgili ülkeye bildirimde bulunulur ve Resmî Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle soruşturma başlatılır.

D) Soruşturma başlatılıncaya kadar başvuru hakkında herhangi bir bilgi ifşa edilemez.

E) İnceleme süresi içerisinde şikâyetin geri çekilmesi halinde şikâyet yapılmamış sayılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M57 · İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	C	D	C	D	E	A	B	A	B

1. **E** **Soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu** *3577 sayılı Kanun md. 5, 6, 12, 13*

3577 sayılı Kanun görevleri üç merci arasında paylaştırır. İthalat Genel Müdürlüğü şikâyet üzerine veya re'sen ön incelemeyi yapar, soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda Kurula teklif sunar, açılan soruşturmayı yürütür ve Kurulun sekreterlik hizmetlerini görür. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış soruşturmanın durdurulmasına karar verir, yeterli delil varsa geçici önlem kararını ve soruşturma sonucunda kesin önlem kararını Bakanlığın onayına sunar, taahhüt önerir ve taahhüdü kabul edip etmemeye karar verir. Geçici ve kesin önlemleri onaylayan merci ise Bakanlıktır. En güçlü tuzak kesin önlem eşleştirmesidir: kesin önlem kararını Kurul belirler, fakat onaylamaz; onay Bakanlığa aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3577 sayılı Kanun md. 5, 6)

2. **C** **Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 60 gün içinde uygulanmaz; geçerlilik süresi 4 aydır.** *3577 sayılı Kanun md. 7, 12; Yönetmelik md. 20*

3577 sayılı Kanuna göre soruşturma sırasında dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve zarara neden olduğu konusunda ön belirlemeler yapılırsa, Bakanlık onayıyla damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar ya da zararı gidermeye yetecek daha az oranda teminat şeklinde geçici önlem uygulanabilir. Ancak soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 60 gün içinde geçici önlem uygulanmaz; süre şikâyet tarihinden değil soruşturmanın açılmasından başlar. Geçici önlemlerin geçerlilik süresi 4 aydır; ihracatın önemli kısmını yapan ihracatçıların talebiyle 6 aya kadar çıkarılabilir; damping marjından düşük bir önlemin yeterliliği incelenecekse süreler 6 ve 9 ay olarak belirlenebilir. 45 gün, Genel Müdürlüğün ön inceleme süresidir; 90 gün ise vergilerin geriye dönük uygulanabileceği azami süredir. En güçlü tuzak şikâyet tarihinden başlayan 60 gündür: sayı doğrudur, fakat başlangıç anı soruşturmanın açılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 3577 sayılı Kanun md. 12)

3. **D** **I, II, IV ve V** *İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik md. 20, 21, 30; Karar md. 6, 7*

Yönetmeliğe göre Genel Müdürlük şikâyet üzerine veya re'sen yaptığı incelemeyi azami 45 gün içinde tamamlayarak soruşturma açılıp açılmaması konusunda Kurula teklifte bulunur (I doğru). Soruşturma açılınca bilinen ithalatçı ve ihracatçılara (sübvansiyon soruşturmasında ihracatçı ülkeye de) soru formları gönderilir; formların bir hafta içinde alındığı kabul edilir ve cevap için 30 gün tanınır (II doğru). Soruşturma özel durumlar dışında bir yıl içinde sonuçlandırılır; süre Kurulca bir yılı değil, altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir (III yanlış). Karara göre geriye dönük uygulama, soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek kaydıyla geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlıdır (IV doğru). Kesin önlemler yürürlüğe girdikleri tarihten en az bir yıl sonra taraflardan birinin talebiyle veya re'sen gözden geçirilebilir (V doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: soruşturmanın asıl süresi bir yıl olduğu için uzatmanın da bir yıl olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Yönetmelik md. 20, 21, 30; Karar md. 6, 7)

4. **C** **III ve IV** *3577 sayılı Kanun md. 3, 9, 13*

3577 sayılı Kanuna göre önlem alınmasını gerektiren haller, dampinge veya sübvansiyona konu ithalatın Türkiye'de bir üretim dalında maddi zarara yol açması, maddi zarar tehdidi oluşturması veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirmesidir (I doğru). Sübvansiyona karşı önlem için ayrıca sübvansiyonun bir firma/firma grubu veya üretim dalı/üretim dalı grubuna yönelik olduğunun tespiti gerekir (II doğru). Mal için hem damping yapılmış hem sübvansiyon verilmişse aynı durumun telafisi için dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi birlikte uygulanamaz (III yanlış). Bu vergilerin konulmuş olması ilgili malın ithalatını engellemez (IV yanlış). Vergiler gümrük idarelerince ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağlanır (V doğru). En güçlü tuzak IV. önermedir: önlem ithalatı caydırmaya yöneldiği için yasaklayıcı sanılır, oysa yalnız ek vergi doğurur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 3577 sayılı Kanun md. 3, 9, 13)

5. **D** **İthalat payı tek tek %3'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %7'yi geçmemesi**

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik md. 28

Yönetmelik ihmal edilebilir oranları damping ve sübvansiyon soruşturmaları için ayrı ayrı belirler. Damping soruşturmasında damping marjının ihraç fiyatının yüzde 2'sinden düşük olması ya da soruşturma konusu ülkeden dampingli ithalatın benzer mal ithalatının yüzde 3'ünden düşük olması ihmal edilebilir sayılır; birden fazla ülke soruşturmaya konu ise ithalat payı tek tek yüzde 3'ün altında olan ülkelerin toplam payının yüzde 7'yi geçmemesi gerekir. Sübvansiyon soruşturmasında sübvansiyon miktarı mal değerinin yüzde 1'inden düşük olmalı; gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 2, ülke ithalat payı yüzde 4, birden fazla ülkede toplam pay yüzde 9'dur. Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarı ihmal edilebilir düzeyin altındaysa soruşturma açılmaz, açılmışsa kapatılır. En güçlü tuzak yüzde 4 ve yüzde 9 ikilisidir: yapı aynıdır, fakat bu oranlar gelişme yolundaki ülkelere karşı sübvansiyon soruşturmasına aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Yönetmelik md. 28)

6. **E** **Taahhüdün kabulü üzerine soruşturmanın sonuçlandırılması, taahhüdün yürürlüğe girmesine kadar uygulanmış geçici önlemlerin gerekli kıldığı tahsilatı engeller.**

3577 sayılı Kanun md. 11; Yönetmelik md. 32, 33

3577 sayılı Kanuna göre soruşturma sırasında menşe ülke, ihracatçı ülke veya ihracatçı, dampingli veya sübvansiyonlu ithalattan kaynaklanan zararı ortadan kaldıracak şekilde kendiliğinden veya Kurulun önerisi üzerine taahhütte bulunabilir; Kurul taahhüdü kabul ederse soruşturma geçici veya kesin önlem alınmaksızın durdurulabilir veya sonuçlandırılabilir. Yönetmeliğe göre Kurulca önerilen taahhüdün kabulü zorunlu değildir; sübvansiyon soruşturmasında ihracatçının taahhüdü ilgili ülkenin onayı alındıktan sonra kabul edilebilir; taahhüt ihlal edilirse mevcut verilere dayalı olarak geçici veya kesin önlem alınabilir. Soruşturmanın taahhütle sonuçlandırılmış olması ise taahhüdün yürürlüğe girmesine kadar uygulanmış geçici önlemlerin gerektirdiği tahsilatı engellemez. En güçlü tuzak taahhüdün kabulünün zorunlu olmadığı ifadesidir: öneriyi Kurul yaptığı için karşı tarafın kabule mecbur olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3577 sayılı Kanun md. 11; Yönetmelik md. 32, 33)

7. **A** **Aradaki fark tahsil edilmez.**

3577 sayılı Kanun md. 13, 14, 15

3577 sayılı Kanuna göre soruşturma sonunda kesin önlem alınmasına karar verilirse daha önce alınan geçici önlemler kesin önleme dönüştürülür ve teminatlar hakkında Kanunun geri ödeme hükmü uygulanır. Bu hükme göre kesinleşen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi daha önce alınan teminattan yüksekse aradaki fark tahsil edilmez; düşükse fark geri ödenir. Soruşturma kapatılırsa geçici önlemler kaldırılır ve teminatlar iade edilir. Maddi zarar tehdidine veya üretim dalının kurulmasının fiziki gecikmesine dayanan kesin önlemlerde ise teminatın tahsili için Kurulun ayrıca bir belirleme yapması gerekir. 6183 sayılı Kanun ödenmeyen dampinge karşı verginin takibine ilişkindir. En güçlü tuzak farkın geri ödenmesidir: hüküm teminatın vergiden yüksek olduğu ters duruma aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3577 sayılı Kanun md. 13, 14)

8. **B** **Pazar koşullarındaki değişme savaş hali, doğal afet veya grev gibi mücbir sebeplerden kaynaklansa da önlemin askıya alınabilmesi için en az bir yıl yürürlükte bulunması şartı aranır.**

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar md. 7, 9; Yönetmelik md. 35

Karara göre kesin önlemler, yürürlüğe girdikleri veya damping/sübvansiyon ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl yürürlükte kalır; gözden geçirme soruşturması açılması yürürlükteki önlemlerin uygulanmasını engellemez ve bu hükümler taahhütlere de uygulanır. Yönetmeliğe göre yerli üreticiler yürürlük süresinin sona ermesinden en geç üç ay önce nihai gözden geçirme soruşturması talep edebilir. Pazar koşullarının geçici değişmesi halinde, en az bir yıl yürürlükte bulunan önlemlerin uygulanması Kurul kararı ve Bakanlık onayıyla dokuz ay durdurulabilir ve bu süre en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Değişme savaş hali, doğal afet, yangın, grev, lokavt gibi mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa önlemin bir yıl yürürlükte bulunması koşulu aranmaz; bu nedenle mücbir sebepte de bir yıl şartı arandığı ifadesi yanlıştır. En güçlü tuzak üç aylık süredir: nihai gözden geçirme talebinin son günü yürürlük sonundan geriye doğru hesaplandığı için yanlış sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Karar md. 7, 9; Yönetmelik md. 35)

9. **A** **Önlemlerin tahsili tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurulur; yeterli delilleri içeren başvuruyu müteakip 12 ay içinde karar verilir.**

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik md. 37

Yönetmeliğe göre kesin önleme esas damping marjı veya sübvansiyon miktarının ortadan kalkması ya da azalması nedeniyle fazla ödenen verginin iadesini isteyen ithalatçı, önlemlerin tahsili tarihinden itibaren 6 ay içinde, delilleriyle birlikte, yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvurur. Yeterli delilleri içeren başvuruyu müteakip 12 ay içinde karar verilir; bu süre gerekli hallerde 18 aya kadar uzatılabilir. İade kararını izleyen 90 gün içinde de ödeme yapılır. Başvuru süresinin başlangıcı kesin önlemin yürürlüğe girdiği tarih değil, önlemlerin tahsili tarihidir; 90 gün karar değil ödeme süresidir; 18 ay ise ancak uzatma halinde ulaşılan azami süredir. En güçlü tuzak kesin önlemin yürürlük tarihinden başlayan 6 aydır: süre doğrudur, başlangıç anı yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Yönetmelik md. 37)

10. **B** **Şikâyetin üretim dalı adına yapılmış sayılabilmesi için şikâyeti destekleyen üreticilerin üretiminin, destekleyen ve karşı çıkan üreticilerin toplam üretiminin %25'inden fazla, toplam Türkiye benzer mal üretiminin ise %50'sinden az olmaması gerekir.**

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik md. 19, 20

Yönetmeliğe göre bir şikâyetin üretim dalı tarafından veya adına yapılmış sayılabilmesi için şikâyeti destekleyen üreticilerin toplam benzer mal üretiminin, şikâyeti destekleyen ve karşı çıkan üreticilerin toplam üretiminin yüzde 50'sinden fazla olması ve toplam Türkiye benzer mal üretiminin yüzde 25'inden az olmaması gerekir; seçenekte bu iki oran yer değiştirmiştir. Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarı ihmal edilebilir düzeyin altındaysa soruşturma açılmaz. Kurul soruşturma açılmasına karar verirse ilgili ülkeye bildirimde bulunulur ve Resmî Gazete'de yayımlanan bir tebliğle soruşturma başlatılır; soruşturma başlatılıncaya kadar başvuru hakkında bilgi ifşa edilemez. İnceleme süresi içinde şikâyet geri çekilirse şikâyet yapılmamış sayılır. En güçlü tuzak bilgi ifşa yasağıdır: şeffaflık beklentisi nedeniyle yanlış sanılır, oysa yasak soruşturmanın başlatılmasına kadar sürer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Yönetmelik md. 19, 20)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M58 · İTHALATTA KORUNMA VE GÖZETİM ÖNLEMLERİ, KOTA VE TARİFE KONTENJANI, Tİ…

8 soru · 12 dakika

1- 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karara göre, gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanan geçici korunma önlemi sırasında aradaki fark teminata bağlanmış ve soruşturma sonucunda alınan korunma önlemi geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmişse aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir; aradaki fark tahsil edilmez.

B) Teminata bağlanan tutarın tamamı ilgiliye iade edilir.

C) Teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir; aradaki fark ilgiliden ayrıca tahsil edilir.

D) Teminata bağlanan tutarın tamamı Hazineye irat kaydedilir; aradaki fark iade edilmez.

E) Teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir; aradaki fark ilgiliye iade edilir.

2- İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği'ne göre korunma önleminin süresi ve gözden geçirilmesi hakkında;

I. Korunma önleminin süresi, uzatılmadıkça, geçici önlemler de dahil dört yılı aşamaz.

II. Korunma önleminin düzenli aralıklarla liberalize edilmesi için önlem süresinin iki yılın üzerinde olması gerekir.

III. Süresi uzatılan önlem, başlangıç süresinin sonundaki durumuna kıyasla daha kısıtlayıcı hale getirilebilir.

IV. Süre uzatılması halinde önlemin toplam süresi Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler için on yılı aşamaz.

V. Önlem süresinin üç yılı geçtiği durumlarda, en geç önlem süresinin ortasında durum gözden geçirilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve IV

B) II ve III

C) I, IV ve V

D) II, III ve V

E) I, II, IV ve V

3- İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki bilgiler veriliyor:

- Bir ürünün Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden yapılan ithalatına 4 yıl süreyle korunma önlemi uygulanmış ve önlem sona ermiştir.

- Aynı ürüne yeniden uygulanması düşünülen korunma önleminin süresi 180 günden uzundur.

Buna göre, önceki önlemin sona ermesinden itibaren kaç yıl süreyle aynı ürünün Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden ithaline yeniden korunma önlemi uygulanamaz?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 10

4- 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliğine göre gözetim uygulaması ve gözetim belgesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gözetim belgesi, belge sahibinin yazılı muvafakatiyle üçüncü kişilere devredilebilir.

B) Gözetim kararı, gözetim belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.

C) İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra gözetim belgesi de aranır.

D) Gözetim belgesi, usulüne uygun başvurunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından itibaren 10 işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden ücretsiz olarak verilir.

E) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın belgedekini toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az aşması ithalatı engellemez; Genel Müdürlük %10'u aşmamak üzere farklı bir oran tespit edebilir.

5- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) kapsamında, kayda alınmak suretiyle gözetime tabi eşyanın ithalatı için düzenlenen Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi ve kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kayıt Belgesi 45 gün geçerlidir; süresi içinde birden fazla beyanname için kullanılabilir.

B) Kayıt Belgesi 45 gün geçerlidir; birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.

C) Kayıt Belgesi 10 iş günü geçerlidir; süresi uzatılamaz.

D) Kayıt Belgesi 45 gün geçerlidir; Genel Müdürlükçe bir defaya mahsus uzatılabilir.

E) Kayıt Belgesi 40 gün geçerlidir; birden fazla beyanname için kullanılamaz.

6- 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun görevleri arasında yer almaz?

A) Soruşturmayı yürütmek ve dokuz ay içinde tamamlamak

B) Soruşturma başlatılıp başlatılmamasına karar vermek

C) Soruşturma süresi içinde başvurunun geri çekilmesi durumunda soruşturmanın sürdürülmesine veya sonuçlandırılmasına karar vermek

D) Geçici korunma önlemi alınıp alınmamasına, alınırsa önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek

E) Yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin karar almak

7- 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara göre, "belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değeri" aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kota

B) Gözetim belgesi

C) Tarife kontenjanı

D) Ek mali mükellefiyet

E) Miktar/değer kısıtlaması

8- Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar ve uygulama Yönetmeliğine göre ticari engellere karşı izlenecek usul ve alınabilecek önlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karar, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi ile gözetim ve korunma önlemleri mevzuatı kapsamında yer alan olaylara uygulanmaz.

B) Ticari müzakereler çerçevesinde verilen tavizlerin askıya alınması veya geri çekilmesi, Kararda sayılan ticari önlemlerdendir.

C) Yeterli delil görülmesi halinde ön inceleme 45 gün içinde tamamlanarak inceleme başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Genel Müdürlük önerisi Kurula sunulur.

D) Karar kapsamında alınabilecek ticari önlemler arasında dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi de sayılmıştır.

E) Genel Müdürlük, inceleme başlatıldığına dair tebliğin Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren 5 ay içinde raporunu Kurula sunar; bu süre 7 aya kadar uzatılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

ANIL 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M58 · İthalatta Korunma ve Gözetim Önlemleri, Kota ve Tarife Kontenjanı, Ticari Hakların Korunm… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
E	C	B	A	B	A	C	D

1. **E** **Teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir; aradaki fark ilgiliye iade edilir.**

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (2004/7305) md. 5; Yönetmelik md. 9

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karara göre geçici korunma önlemi gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanırsa, İthalat Rejimi Kararındaki oran ile geçici önlem oranı arasındaki farka tekabül eden tutar teminata bağlanır. Soruşturma sonunda korunma önlemi alınmasına karar verilirse teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir; korunma önlemi geçici önlemden daha düşük belirlenirse aradaki fark ilgiliye iade edilir, daha yüksekse aradaki fark tahsil edilmez. Korunma önlemine gerek olmadığına karar verilirse geçici önlem yürürlükten kaldırılır ve teminat, teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümler dahilinde ilgililere iade edilir. En güçlü tuzak farkın tahsil edilmeyeceğini söyleyen seçenektir: aynı hükümde yer alan bu sonuç, korunma önleminin geçici önlemden daha yüksek belirlendiği duruma aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Korunma Önlemleri Kararı md. 5)

2. **C** **I, IV ve V**

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği md. 11

Yönetmeliğe göre korunma önlemi, ciddi zararı önleyecek ve yerli üreticilerin uyumunu kolaylaştıracak süre için uygulanır ve uzatılmadıkça geçici önlemler de dahil dört yılı aşamaz (I doğru). Düzenli aralıklarla liberalizasyon için önlem süresinin iki yılı aşması gerekmez; süre bir yılın üzerindeyse önlem liberalize edilir (II yanlış). Önlemin süresi yeniden açılacak soruşturma sonucunda uzatılabilir; ancak süresi uzatılan önlem başlangıç süresinin sonundaki durumuna kıyasla daha kısıtlayıcı olmaz ve liberalize edilmeye devam eder (III yanlış). Uzatma halinde toplam süre Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler için on yılı aşamaz (IV doğru). Önlem süresi üç yılı geçiyorsa, uygulamanın hâlâ gerekli olup olmadığını tespit etmek veya liberalleştirmeyi hızlandırmak için en geç önlem süresinin ortasında durum gözden geçirilir (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: liberalizasyon eşiği ile gözden geçirme eşiği farklı sayılara bağlandığı için karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Korunma Önlemleri Yönetmeliği md. 11)

3. **B** **2**

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği md. 11

Yönetmeliğe göre korunma önlemine tabi olmuş bir ürünün Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden ithaline, uygulama süresi en az iki yıl olmak şartıyla, daha önce uygulanmış önlem süresinin yarısına eşit bir süre boyunca yeniden korunma önlemi uygulanmaz. Vakada önceki önlem 4 yıl uygulanmıştır: yasak süre = 4 ÷ 2 = 2 yıl; bu süre hükümdeki iki yıllık asgari süreyi de karşılar. 180 gün veya daha kısa süreli önlemler için tanınan istisna (önlemin yürürlüğünden en az bir yıl geçmiş ve önceki beş yılda aynı ürüne ikiden fazla uygulanmamış olması) burada uygulanmaz, çünkü yeni önlemin süresi 180 günden uzundur. 1 yıl istisnadaki bekleme süresinden, 3 yıl gözden geçirme eşiğinden, 4 yıl önlemin kendi süresinden, 10 yıl ise uzatmadaki azami toplam süreden türetilmiştir. En güçlü tuzak 4 yıldır: yasak süreyi önceki önlem süresinin tamamı sanan aday bu değeri seçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Korunma Önlemleri Yönetmeliği md. 11)

4. **A** **Gözetim belgesi, belge sahibinin yazılı muvafakatiyle üçüncü kişilere devredilebilir.**

İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar (2004/7304) md. 4; Yönetmelik md. 3, 4

İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve Yönetmeliğe göre bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar başvuru üzerine veya re'sen İthalat Genel Müdürlüğünce verilir; gözetim, gözetim belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir. İleriye yönelik gözetimde gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra gözetim belgesi aranır. Gözetim belgesi usulüne uygun başvurunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından itibaren 10 işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden ücretsiz verilir. Gümrüklerce kabul edilen kıymet veya miktarın belgedekini toplam yüzde 5'ten (dâhil) daha az aşması ithalatı engellemez; Genel Müdürlük yüzde 10'u aşmamak üzere farklı oran belirleyebilir. Gözetim belgeleri ise devredilemez; belgenin üçüncü kişilere devredildiğinin denetim birimlerince belirlenmesi halinde belgeler iptal edilir ve gözetim uygulaması yürürlükte olduğu süre içinde bir daha belge düzenlenmez. En güçlü tuzak geçmişe dönük gözetimdir: gözetimin yalnız belgeyle yürüdüğü sanıldığı için yanlış görünür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Gözetim Kararı md. 4, 7; Gözetim Yönetmeliği md. 3, 4)

5. **B** **Kayıt Belgesi 45 gün geçerlidir; birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.**

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) md. 2, 5, 6

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre Ek-1'deki ürünleri ithal etmek isteyenler, ithalattan önce bilgilerini Ticaret Bakanlığınca Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kaydettirir ve elektronik ortamda Kayıt Belgesi düzenlenir; tam ve usulüne uygun başvurular en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır. Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi 45 gündür; bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz; belge üçüncü kişilere de devredilemez. Serbest dolaşıma girişte belgenin TPS numarası beyannamenin 44 numaralı hanesine menşe ayrımı yapılmaksızın kaydedilir. 10 iş günü başvurunun sonuçlandırılma süresi, 40 gün ise korunma soruşturmasında ilgili tarafların görüş bildirme süresidir. En güçlü tuzak birden fazla beyannamede kullanılabildiğini söyleyen seçenektir: süre doğrudur, fakat belge tek beyanname içindir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gözetim Tebliği 2022/1 md. 2, 5, 6)

6. **A** **Soruşturmayı yürütmek ve dokuz ay içinde tamamlamak**

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (2004/7305) md. 4; Yönetmelik md. 4

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karara göre Kurulun görevleri; soruşturma başlatılıp başlatılmamasına karar vermek, soruşturma süresi içinde başvurunun geri çekilmesi halinde soruşturmanın sürdürülmesine veya sonuçlandırılmasına karar vermek, geçici korunma önlemi ve korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek, yürürlükteki önlemlere ilişkin karar almak ve Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması için öneride bulunmaktır. Kurul, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karar alır ve sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür. Yönetmeliğe göre soruşturma ise Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır; gerekli hallerde altı ay uzatılabilir. Soruşturmayı yürütmek bu nedenle Kurulun değil Genel Müdürlüğün görevidir. En güçlü tuzak başvurunun geri çekilmesi halidir: ön inceleme aşamasında işlemlere Genel Müdürlük son verebildiği için soruşturma aşamasında da karar Genel Müdürlüğe aitmiş gibi görünür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Korunma Kararı md. 4; Korunma Yönetmeliği md. 3, 4)

7. **C** **Tarife kontenjanı**

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar (2010/339) md. 2

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar iki kavramı ayırır: kota, belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeridir; tarife kontenjanı (tarife kotası) ise belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değeridir. Kotada sınır ithalatın kendisine, tarife kontenjanında sınır indirimli veya muaf ithalata konur. Gözetim belgesi gözetime tabi malların ithali için verilen belgedir; ek mali mükellefiyet getirilmesi ve miktar/değer kısıtlaması ise Korunma Önlemleri Kararında sayılan geçici korunma önlemi biçimleridir. Kota ve tarife kontenjanı belgelerinde tahrifat veya devir gibi aykırılıklar halinde tahsis iptal edilir ve firmaya beş yıl süreyle o tebliğ çerçevesinde tahsis yapılmaz. En güçlü tuzak kotadır: tanımdaki “belirli bir dönem” ve “miktar veya değer” unsurları kota tanımında da vardır; ayırıcı unsur vergi indirimi veya muafiyetidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Kota ve Tarife Kontenjanı Kararı md. 2, 6)

8. **D** **Karar kapsamında alınabilecek ticari önlemler arasında dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi de sayılmıştır.**

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar md. 5, 6; Yönetmelik md. 6, 12

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar, Türkiye pazarını etkileyen ticari engellere ve diğer ülke pazarlarındaki ticari engellerin olumsuz ticari etkilerine karşılık vermek için alınabilecek ticari önlemleri ve Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulunu düzenler. Karar kapsamında alınabilecek ticari önlemler iki gruptur: ticari müzakereler çerçevesinde verilen tavizlerin askıya alınması veya geri çekilmesi ile ilgili ülkelere yönelik miktar kısıtlamaları, ithalat veya ihracat koşullarını değiştiren ya da ticareti etkileyen diğer önlemler. Dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi bu sayımda yoktur; Karar, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, gözetim ve korunma önlemleri, kota ve tarife kontenjanı ile tekstil mevzuatı kapsamındaki olaylara zaten uygulanmaz. Yönetmeliğe göre ön inceleme 45 gün içinde tamamlanır; inceleme raporu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren 5 ay içinde Kurula sunulur ve süre 7 aya kadar uzatılabilir. En güçlü tuzak uygulama alanına ilişkin ifadedir: Karar ticaret politikası araçlarından biri olduğu için diğer önlem mevzuatını da kapsadığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Ticari Haklar Kararı md. 5, 6; Yönetmelik md. 6, 12)

BÖLÜM M59 · TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA MEVZUATI

16 soru · 24 dakika

1- 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun idari yaptırımlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunda öngörülen idari para cezalarına karar vermeye, kıymetin yurttan çıkarıldığı yerdeki gümrük idaresi yetkilidir.

B) Alacaklarını kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenlere, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idari para cezası verilir.

C) Kabahatin konusunu yabancı para oluşturuyorsa, idari para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

D) Kabahatin bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda idari para cezası verilir.

E) Kabahatlerin, aynı kabahate ilişkin idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihi izleyen beş yıl içinde tekerrürü halinde cezalar iki kat uygulanır.

2- 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hakkında;

I. Türk parasının kıymetinin korunması amacıyla kararlar almaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

II. Kanun uyarınca alınan kararlar, metinlerinde yürürlük tarihi yoksa Resmî Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

III. Kanuna aykırı fiilleri ihbar edenlere verilecek ikramiyenin miktarı, hükmolunacak para cezalarından tahsil edilecek miktarın yüzde kırk beşini geçemez.

IV. Ticari amaçla döviz alım satımında bulunmak için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınması zorunludur.

V. Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tetkikat ve tahkikat yapmaya yalnızca kambiyo murakabe mercileri yetkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I, III ve IV

C) II, IV ve V

D) I, II, III ve IV

E) I, III, IV ve V

3- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre, "kıymetli madenin çekilip ince bir şerit haline getirilerek veya şeridin çeşitli şekil ve ağırlıklarda kesilmesi suretiyle oluşturulan, herhangi bir saflık ayarını haiz kıymetli madenler" aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekili kıymetli maden

B) Basılı kıymetli maden

C) Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden

D) İşlenmiş kıymetli maden

E) Darphane üretimi kıymetli maden

4- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre Türk parası ve dövizin yurda girişi ile yurttan çıkışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda ithali serbesttir.

B) 185.000 Türk lirasını aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.

C) Yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı serbesttir.

D) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır.

E) 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.

5- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre bankalar ve gümrük idareleri, yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye'de yerleşik kişileri hangi süre içinde ve hangi kurumlara bildirir?

A) Her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde yalnız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına

B) İlk sermaye ihracını müteakip üç ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına

C) Her takvim yılını müteakip üç ay içinde yalnız Ticaret Bakanlığına

D) Her bir işlem tarihinden itibaren 10 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne

E) Her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına

6- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından kredi temin etmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk lirası kredi temin etmeleri serbesttir; temin edilen kredilerin bankalar aracılığıyla kullanılması zorunludur.

B) Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından dövize endeksli kredi kullanılamaz.

C) Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler, döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla yurt dışından döviz kredisi kullanabilir.

D) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredilerinde döviz geliri olması şartı aranmaz.

E) Yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transferleri bankalar aracılığıyla yapılır.

7- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) hükümlerine göre, Türkiye'de yerleşik ve Türk vatandaşı olan kişilerin kendi aralarında akdettikleri aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün değildir?

A) Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmesi

B) Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmesi

C) Yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmesi

D) Konusu yurt içinde yer alan bir konut olan gayrimenkul kiralama sözleşmesi

E) Gümrüksüz satış mağazasının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmesi

8- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslim ve bilgi verme yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kıymetli madenler aracı kuruluşları, ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri kural olarak üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslim etmek zorundadır.

B) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenlerin üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslimi zorunludur.

C) İşlenmemiş kıymetli madenlerin gümrük antrepolarına konulmasında, kıymetli madenler aracı kuruluşunca üç iş günü içinde Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur.

D) İşlenmemiş kıymetli madenleri yurt dışından serbest bölgeye getirenler tarafından üç iş günü içinde Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur.

E) Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterli olup ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulanmaz.

9- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) hükümlerine göre, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde ithal edilebilecek standart işlenmemiş altın ve gümüş miktarının üst sınırları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Altın 5 kilogram, gümüş 40 kilogram

B) Altın 40 kilogram, gümüş 100 kilogram

C) Altın 200 kilogram, gümüş 40 kilogram

D) Altın 40 kilogram, gümüş 200 kilogram

E) Altın 50 kilogram, gümüş 200 kilogram

10- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) hükümlerine göre kıymetli madenlerin ithalatı hakkında;

I. İşlenmemiş kıymetli madenlerin vadeli akreditifli ödeme şekliyle ithalatı mümkündür.

II. İşlenmiş kıymetli madenlerin vesaik mukabili ödeme şekliyle ithalatı mümkün değildir.

III. Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde gümrük idarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunludur.

IV. Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.

V. İhracat bedellerinden mahsup edilmek üzere bedelsiz ödeme şekliyle yapılan işlenmemiş kıymetli maden ithalatında, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithalinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) III ve V
C) III, IV ve V
D) I, II ve IV
E) I, III, IV ve V

11- 32 sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32-48) uyarınca, bedeli süresi içinde yurda getirilmediği için kapatılmayan ihracat hesabına ilişkin işlemlerden hangisi doğru verilmiştir?

A) Aracı banka hesabı on iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbar eder; vergi dairesi ihbarı müteakip beş iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderir.
B) Aracı banka hesabı beş iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına ihbar eder; Bakanlık 180 gün süreli ihtarname gönderir.
C) Aracı banka hesabı beş iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbar eder; vergi dairesi ihbarı müteakip on iş günü içinde 30 gün süreli ihtarname gönderir.
D) Aracı banka hesabı 30 gün içinde ilgili gümrük idaresine ihbar eder; gümrük idaresi 90 gün süreli ihtarname gönderir.
E) Aracı banka hesabı beş iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbar eder; vergi dairesi ihbarı müteakip on iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderir.

12- 32 sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32-48) uyarınca, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ileri sürülen mücbir sebep hali ile bu halin tevsik edileceği belge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Harp ve abluka hali – Mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan alınan belge
B) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi – Sigorta şirketlerinden alınmış belge
C) Grev, lokavt ve avarya hali – İthalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından alınmış belge
D) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması – Yetkili mercilerden alınmış belge
E) Muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi – Muhabir bankalardan alınmış belge

13- 32 sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32-48) uyarınca, her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 200.000 ABD dolarını aşan noksanlığı olan açık ihracat hesaplarına ilişkin terkin talepleri, mücbir sebep ve haklı durumlar göz önünde bulundurularak hangi merci tarafından incelenip sonuçlandırılır?

A) İhracata aracılık eden banka
B) İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğü
C) Ticaret Bakanlığı
D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
E) Hazine ve Maliye Bakanlığı

14- Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İthalat Genelgesine (2020/1) göre ithalat bedellerinin ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İthalat bedelinin ödenmesini teminen bankalarca çek düzenlenebilir.
B) İthalat bedeli, ihracatçı adına Türkiye'de açılan döviz tevdiat hesabına veya Türk lirası mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.
C) Mal mukabili ithalatta firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri, firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir.
D) Faktoring kuruluşunca ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transfer edilen tutarlar, faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır.
E) Transit ticaret alış bedellerinin ödenmesinde ithalat bedellerinin ödenmesinde esas olan kurallar geçerlidir.

15- Gümrük giriş-çıkış noktalarında uygulanan Nakit Kontrolleri Genelgesine (2024/1) göre yolcu beraberindeki nakdin beyanı ve kontrolü hakkında;

I. Nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları Genelge hükümlerinin uygulanması bakımından yolcu olarak kabul edilir.

II. Dış hatlardan gelerek iç hatlara transfer olan yolcu, kabin bagajındaki nakdin beyanını indiği son havalimanında yapar.

III. Beyanda bulunulan veya açıklanan nakdin cins ve miktarının fiziki tespiti kamera önünde sayılarak yapılır.

IV. Resen beyan edilen nakit için Nakit Açıklama Tutanağı, gümrük idaresince açıklama istenen nakit için Nakit Beyan Formu düzenlenir.

V. Yolcu beraberinde değerlendirilmeyen eşya içinde gizlenmiş nakdin ülkeye giriş yönünde tespitinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunulur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) II ve IV
C) I, III ve V
D) II, III ve V
E) I, II, III ve V

16- Nakit Kontrolleri Genelgesi (2024/1) ve 5549 sayılı Kanuna göre aşağıdaki bilgiler veriliyor:

- Yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen bir yolcudan, gümrük idaresince beraberindeki nakdin miktarını açıklaması istenmiştir.

- Yolcu beraberinde 12.000 Avro bulunduğunu açıklamış; yapılan kontrolde 40.000 Avro taşıdığı tespit edilmiştir.

Buna göre gümrük idaresince uygulanacak idari para cezası kaç Avro tutarındadır?

A) 1.200
B) 2.800
C) 3.000
D) 4.000
E) 28.000

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M59 · Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	B	A	D	E	C	D	B	D	C	E	A	E	A	C	B

1. **A** **Kanunda öngörülen idari para cezalarına karar vermeye, kıymetin yurttan çıkarıldığı yerdeki gümrük idaresi yetkilidir.** *1567 sayılı Kanun md. 3*

1567 sayılı Kanuna göre alacaklarını kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idari para cezasıyla cezalandırılır; karar kesinleşinceye kadar alacağını getirenlere 3.000–25.000 Türk lirası arası ceza verilir, ancak bu ceza getirilmesi gereken paranın yüzde iki buçuğunu aşamaz. Kabahat bir tüzel kişinin yararına işlenmişse tüzel kişiye de aynı miktarda ceza verilir; kabahatin konusu yabancı para ise fiil tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır; aynı kabahate ilişkin kararın kesinleştiği tarihi izleyen beş yıl içinde tekerrürde cezalar iki kat uygulanır. Bu idari para cezalarına karar vermeye ise gümrük idaresi değil Cumhuriyet savcısı yetkilidir; Nakit Kontrolleri Genelgesi de gümrük idaresinin bu hallerde konuyu Cumhuriyet Savcılığına bildirmesini öngörür. En güçlü tuzak döviz kuruna ilişkin ifadedir: 32 sayılı Kararda mahsup işlemlerinde döviz alış kuru uygulandığı için cezada da alış kurunun esas alındığı sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 1567 sayılı Kanun md. 3)

2. **B** **I, III ve IV** *1567 sayılı Kanun md. 1, 2, 4, Ek md. 1, Ek md. 3*

1567 sayılı Kanuna göre kambiyo, kıymetli maden ve taşlar ile ödemeyi sağlayan vasıtaların ithal ve ihracının düzenlenmesine ve Türk parasının kıymetinin korunması amacıyla kararlar almaya Cumhurbaşkanı yetkilidir (I doğru). Kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır; metinlerinde yürürlük tarihi varsa o tarihte, yoksa yayımlandığı günün ertesi gününden itibaren yürürlüğe girer (II yanlış). Kanuna aykırı fiilleri ihbar edenlere verilecek ikramiye Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir ve tahsil edilecek para cezalarının yüzde kırk beşini geçemez (III doğru). Ticari amaçla döviz alım satımı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında üye olarak faaliyet, kıymetli maden rafinajı ve Kimberley Süreci kapsamındaki faaliyetler Hazine ve Maliye Bakanlığı iznine tabidir (IV doğru). Tetkikat ve tahkikat yetkisi yalnız kambiyo murakabe mercilerine değil, vergi müfettişleri ve yardımcılarına, hazine kontrolörleri ve stajyer hazine kontrolörlerine de verilmiştir (V yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: yürürlük kuralında yayım günü ile ertesi gün ayrımı gözden kaçabilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 1567 sayılı Kanun md. 1, 2, 4, Ek md. 1, Ek md. 3)

3. **A** **Çekili kıymetli maden** *32 sayılı Karar md. 2*

32 sayılı Kararın tanımlar maddesi kıymetli madenleri biçimine göre ayırır. Çekili kıymetli maden, kıymetli madenin çekilip ince bir şerit haline getirilmesiyle veya şeridin çeşitli şekil ve ağırlıklarda kesilmesiyle oluşturulan, herhangi bir saflık ayarını haiz kıymetli madendir; Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti yazılı gerçek kişiler dışındaki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere satışı yapılamaz. Basılı kıymetli maden, erimiş madenin kalıba dökülüp el veya pres ile işaretlenmesi ya da düz şeritten çıkarılan parçaların darp yöntemiyle işaretlenmesiyle Bakanlıkça belirlenen şekil, ağırlık ve saflıkta üretilir. Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden, standart saflığın altındaki külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurdadır; işlenmiş kıymetli maden işçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyasına dönüştürülmüş madendir; Darphane üretimi kıymetli madenler ise Cumhuriyet altın sikkeleri, ziynet altınları ve Darphanenin ürettiği diğer kıymetli madenlerdir. En güçlü tuzak basılı kıymetli madendir: onun tanımında da kıymetli maden şeridi geçer, ancak ayırıcı unsur darp yöntemiyle işaretleme ve belirli saflıktır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 32 sayılı Karar md. 2)

4. **D** **Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır.** *32 sayılı Karar md. 3, 4*

32 sayılı Kararın Türk parasına ilişkin maddesine göre Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda ithali serbesttir; dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları da serbesttir, yani Bakanlık iznine bağlı değildir. 185.000 Türk lirasını aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır. Dövize ilişkin maddeye göre yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı serbesttir; 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslara bağlıdır. Bu sınırların üstündeki yolcu beraberi çıkışlarda gümrük idaresine Nakit Beyan Formu ile beyanda bulunulur. En güçlü tuzak Türk parası tutarına ilişkin ifadedir: kaynaktaki Nakit Kontrolleri Genelgesi metninde Türk parası için 25.000 Türk lirası sınırı geçtiğinden tutar yanlış sanılabilir; Kararın 15.03.2025 tarihli değişikliğiyle sınır 185.000 Türk lirasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 32 sayılı Karar md. 3, 4)

5. **E** **Her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına** *32 sayılı Karar md. 13; 2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 10*

32 sayılı Karara göre Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir. Bankalar ve gümrük idareleri sermaye ihraç eden bu kişileri her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına bildirir. Üç aylık süreler sermayeyi ihraç eden kişinin kendi yükümlülüğüdür: Tebliğe göre kişi ilk sermaye ihracını müteakip üç ay içinde bilgi formunu iki Bakanlığa gönderir, her takvim yılını müteakip üç ay içinde formu güncelleyerek Ticaret Bakanlığına gönderir. On günlük süre ise kamu kurum ve kuruluşlarının dış kredi kullanım ve geri ödeme bilgilerinin Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne gönderilmesine aittir. En güçlü tuzak ilk sermaye ihracını müteakip üç aylık süredir: kurumlar doğrudur, ancak süre ve yükümlü farklıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 32 sayılı Karar md. 13; 2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 10)

6. **C** **Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler, döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla yurt dışından döviz kredisi kullanabilir.** *32 sayılı Karar md. 17*

32 sayılı Karara göre Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk lirası kredi temin etmeleri serbesttir ve krediler bankalar aracılığıyla kullanılır. Döviz kredisinde kural, döviz geliri olmayanların kredi temin edememesidir; kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olanlar, kamu kurumları ve bankalar, teşvik belgeli yatırımcılar gibi sayılan hallerde bu şart aranmaz. Döviz geliri olan ve bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlarda kullanılacak kredi ile mevcut bakiye toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz. Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ise döviz gelirleri olsa bile yurt dışından döviz kredisi kullanamaz; dövize endeksli kredi de kullanılamaz. Kredilere ait anapara, faiz ve diğer ödemelerin transferleri bankalar aracılığıyla yapılır. En güçlü tuzak 15 milyon ABD doları eşiğine ilişkin ifadedir: döviz geliri şartının bir istisnası olduğu için kuralın kendisi sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 32 sayılı Karar md. 17)

7. **D** **Konusu yurt içinde yer alan bir konut olan gayrimenkul kiralama sözleşmesi** *2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 8*

32 sayılı Karar Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki sözleşmelerde bedelin döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırılmasını Bakanlıkça belirlenen haller dışında yasaklar; Tebliğ bu halleri sayar. Konusu yurt içindeki gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde döviz bedel kararlaştırılamaz; bu yasağın istisnaları vatandaşlık bağı bulunmayan alıcı veya kiracılar, belgeli konaklama tesislerinin işletilmek üzere kiralanması ve gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasıdır. Taşıt satışı dışındaki menkul satış sözleşmeleri, döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri ve yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmelerinde ise döviz bedel kararlaştırılabilir. Soruda taraflar Türk vatandaşı olduğundan ve konut kiralaması bu istisnalardan hiçbirine girmediğinden döviz bedel mümkün değildir. En güçlü tuzak gümrüksüz satış mağazası kirasıdır: gayrimenkul kiralaması olduğu için yasak kapsamında sanılır, oysa Tebliğde açıkça istisna edilmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 8)

8. **B** **Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenlerin üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslimi zorunludur.** *32 sayılı Karar md. 7*

32 sayılı Karara göre standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterlidir; ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulanmaz. İthali, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki standart dışı ithalat gibi istisnalar dışında yalnızca Merkez Bankası ile kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca yapılır ve aracı kuruluşlar ithal ettikleri bu madenleri üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslim etmek zorundadır. Aracı kuruluşlarca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan işlenmemiş kıymetli maden ithalatında ise Borsaya teslim şartı yoktur; yalnızca üç iş günü içinde Borsaya yazılı bilgi verilir. Gümrük antrepolarına konulmada ve yurt dışından serbest bölgeye getirilmede de üç iş günü içinde Borsaya yazılı bilgi verilmesi zorunludur. En güçlü tuzak genel teslim kuralıdır: aynı üç iş günü süresi hem teslim hem bilgi yükümlülüğünde geçtiği için Dahilde İşleme Rejimi istisnası gözden kaçar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 32 sayılı Karar md. 7)

9. **D** **Altın 40 kilogram, gümüş 200 kilogram** *2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 6*

Tebliğe göre Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş altın veya 200 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş gümüş ithal edilebilir. Bu ithalatta ithalatçı, standart işlenmemiş kıymetli madenin formunu (külçe, bar, granül), cinsini, ağırlığını, adedini, rafinerisini ve rafineri ülkesini gümrük idaresine beyan etmek zorundadır. Beş kilogram, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki standart dışı kıymetli maden ithalatında özel ayar evlerince düzenlenen ayar raporlarının kabul edilebildiği üst sınırdır. En güçlü tuzak altın ve gümüş sınırlarının yer değiştirdiği seçenektir: iki sayı doğrudur, fakat madenlere ters bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 6)

10. **C** **III, IV ve V** *2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 6*

Tebliğe göre işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca peşin, mal mukabili ve bedelsiz ödeme şekilleri ile ithalatı mümkündür; vadeli akreditifli ödeme bu sayımda yoktur (I yanlış). İşlenmiş kıymetli madenlerin ise peşin, mal mukabili, vadeli akreditifli, kabul kredili, vesaik mukabili ve bedelsiz ödeme şekilleriyle ithalatı mümkündür (II yanlış). Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde gümrük idarelerine ayar raporu ibrazı zorunludur ve bu rapor kural olarak yalnız Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenir (III doğru). Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilebilir (IV doğru). İhracat bedellerinden mahsup edilmek üzere aracı kuruluşlar aracılığıyla bedelsiz ithalatta, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithalinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur (V doğru). En güçlü tuzak I. önermedir: vadeli akreditifli ödeme işlenmiş kıymetli madenler için sayıldığından işlenmemişlere de uygulanabileceği sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2008-32/34 sayılı Tebliğ md. 6)

11. **E** **Aracı banka hesabı beş iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbar eder; vergi dairesi ihbarı müteakip on iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderir.** *2018-32-48 sayılı Tebliğ md. 8*

İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğe göre bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat hesaplarını aracı bankalar kapatır ve İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenler. Süresi içinde kapatılmayan hesaplar aracı bankalarca beş iş günü içinde, muamelenin safhalarını gösterecek şekilde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak ihbar edilir. Vergi dairesi ihbarı müteakip on iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılması için 90 gün süreli ihtarname gönderir; bu süre içinde hesap kapatılmalı ya da mücbir sebep veya haklı durum belgelenmelidir. Mücbir sebepte altışar aylık dönemler itibarıyla, haklı durumda altı aya kadar üçer aylık devreler halinde vergi dairesince ek süre verilir. En güçlü tuzak beş ve on iş günü sürelerinin yer değiştirdiği seçenektir: iki süre de hükümde geçer, fakat ilki bankanın ihbarına, ikincisi vergi dairesinin ihtarnamesine aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2018-32-48 sayılı Tebliğ md. 8)

12. **A** **Harp ve abluka hali – Mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan alınan belge** *2018-32-48 sayılı Tebliğ md. 9*

İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ mücbir sebep hallerini ve her birinin nasıl tevsik edileceğini sayar. Firmanın iflası veya infisahı gibi haller ile ihtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması yetkili mercilerden alınan belgelerle; grev, lokavt ve avarya ile tabii afet, harp ve abluka halleri ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı ya da ithalatçı firmadan alınan belgelerle tevsik edilir; ancak harp ve abluka hali firma belgesiyle tevsik edilemez. Resmi makam kararları veya muhabir bankaların muameleleri nedeniyle hesabın kapatılamaması resmi makamlarımızdan, ithalatçı ülkenin resmi makamlarından veya muhabir bankalardan; malların kaybı, hasarı veya imhası sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınan belgelerle tevsik edilir. Yurt dışından alınan belgeler dış temsilciliklerimizce veya Lahey Sözleşmesine göre onaylanmış olmalıdır. En güçlü tuzak grev, lokavt ve avarya eşleştirmesidir: harp ve abluka ile aynı grupta sayıldığı için resmi makam belgesinin de geçersiz olduğu sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2018-32-48 sayılı Tebliğ md. 9)

13. **E** **Hazine ve Maliye Bakanlığı** *2018-32-48 sayılı Tebliğ md. 10*

İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ terkin yetkisini noksanlık tutarına göre kademelendirir. Düşük tutarlı noksanlıklarda açık hesaplar doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın terkin edilerek kapatılır; 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formdaki bedelin yüzde onuna kadar olan açık hesaplar mücbir sebep ve haklı durumlar dikkate alınarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilir. Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılır. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası terkin kademelerinde yer almaz. En güçlü tuzak vergi dairesidir: 200.000 ABD doları vergi dairesi yetkisinin üst sınırı olduğu için bu tutarı aşan noksanlıkta da yetkili sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2018-32-48 sayılı Tebliğ md. 10)

14. **A** **İthalat bedelinin ödenmesini teminen bankalarca çek düzenlenebilir.** *İthalat Genelgesi 2020/1 md. 3, 5, 6*

İthalat Genelgesine göre ithalat bedelleri sözleşmeye, uluslararası kurallara ve bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya Türk lirası olarak ödenir; banka kaynaklarından, ithalatçının döviz tevdiat hesabından, kredi kartından, mahsup koşulları sağlanmışsa alışı yapılmamış ihracat bedelinden veya sermaye hareketleri kapsamındaki kredilerden karşılanabilir. İthalat bedeli ihracatçı adına Türkiye'de açılan döviz tevdiat hesabına veya Türk lirası mevduat hesabına yatırılarak ödenebilir; mal mukabili ithalatta transfer talepleri firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir. Faktoring kuruluşunun ithalden önce yurt dışına transfer ettiği tutarlar sözleşmelerin bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme sayılır; transit ticaret alış bedellerinde de ithalat bedellerine ilişkin kurallar uygulanır. Buna karşılık bankalarca ithalat bedelinin ödenmesini teminen çek düzenlenemez. En güçlü tuzak mal mukabili ithalata ilişkin ifadedir: transferin gümrük beyannamesine bağlanması gümrük idaresinin onayı gibi algılanıp yanlış sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İthalat Genelgesi 2020/1 md. 3, 5, 6)

15. **C** **I, III ve V** *Nakit Kontrolleri Genelgesi 2024/1 bölüm 2, 3, 4*

Nakit Kontrolleri Genelgesine göre nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları Genelgenin uygulanmasında yolcu sayılır (I doğru). Dış hatlardan gelip iç hatlara transfer olan yolcu kabin bagajındaki nakdi ilk indiği havalimanında beyan eder; nakit uçak altı bagajındaysa beyan indiği son havalimanında yapılır (II yanlış). Beyan edilen veya açıklanan nakdin cins ve miktarı kamera önünde sayılarak fiziken tespit edilir (III doğru). Belgeler ters bağlanmıştır: resen beyan edilen nakit için Nakit Beyan Formu, gümrük idaresince açıklama istenen nakit için Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenir (IV yanlış). Yolcu beraberinde değerlendirilmeyen eşya içinde gizlenmiş nakit tespit edilirse ülkeye giriş yönünde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, çıkış yönünde 1567 sayılı Kanun uyarınca Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunulur (V doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: kabin bagajı ile uçak altı bagajı için öngörülen havalimanları birbirinin tersidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Nakit Kontrolleri Genelgesi 2024/1 bölüm 2, 3, 4)

16. **B** **2.800** *Nakit Kontrolleri Genelgesi 2024/1 bölüm 3; 5549 sayılı Kanun md. 16*

Nakit Kontrolleri Genelgesine göre gümrük idaresince ülkeye giren veya ülkeden çıkan yolcudan açıklama istendiğinde hiç açıklama yapılmaması ya da yanlış veya yanıltıcı açıklama yapıldığının tespiti halinde, 5549 sayılı Kanun gereğince açıklanmayan miktarın yüzde onu tutarında idari para cezası uygulanır; yolcu beraberindeki tüm nakit muhafaza altına alınır, Nakit Açıklama Tutanağının bir örneği Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilir ve konu Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Vakada açıklanmayan miktar 40.000 − 12.000 = 28.000 Avrodur; ceza 28.000 × %10 = 2.800 Avro tutarındadır. 1.200 açıklanan miktarın, 4.000 taşınan nakdin tamamının yüzde onudur; 3.000 ise 10.000 Avroluk beyan sınırını aşan kısmın yüzde onu alınarak bulunur; 28.000 açıklanmayan miktarın kendisidir. En güçlü tuzak 3.000'dir: yüzde on, beyan sınırını aşan kısma değil açıklanmayan miktara uygulanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Nakit Kontrolleri Genelgesi 2024/1 bölüm 3; 5549 sayılı Kanun md. 16)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M60 · YATIRIM TEŞVİK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

14 soru · 21 dakika

1- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun tanımlarına göre;

I. Yabancı yatırımcı tarafından yurt dışından getirilen Devlet tahvilleri dâhil şirket menkul kıymetleri, doğrudan yabancı yatırım aracı olarak kullanılabilir.

II. Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat ve para alacağı, yabancı yatırımcı tarafından yurt içinden sağlanan iktisadi kıymetler arasında yer alır.

III. Menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak doğrudan yabancı yatırım sayılır.

IV. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı tanımına girer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II

B) I ve III

C) II ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

2- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda yer alan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir.

B) Kanun kapsamında kurulan şirketlerde istihdam edilecek yabancı uyruklu personele Hazine Müsteşarlığınca çalışma izni verilir.

C) Doğrudan yabancı yatırımlar, kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.

D) Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.

E) Yabancı yatırımcıların net kâr ve temettü bedelleri bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.

3- 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'a göre Sektörel Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen yatırımların yararlandırılabileceği destek unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Makine desteği

B) Gümrük vergisi muafiyeti

C) Katma değer vergisi istisnası

D) Faiz veya kâr payı desteği

E) Yatırım yeri tahsisi

4- 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'a göre teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın teminat alınarak ithalinde, bir defada verilebilecek teminat süresi ve bu sürenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Altı ay; teşvik belgesi için Bakanlığa müracaat tarihi

B) Altı ay; eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihi

C) Üç ay; eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihi

D) Dört ay; yatırım süresinin bitiş tarihi

E) Bir yıl; makine ve teçhizatın yurt dışı edildiği tarih

5- 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1) hükümlerine göre finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz veya kâr payı desteği öngörülebilir.

B) İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur.

C) Finansal kiralama şirketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanabilmesi için teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılmış ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesinin Genel Müdürlükçe onaylanmış olması gerekir.

D) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın başka bir finansal kiralama şirketine devri, yatırımcının uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayına istinaden yapılabilir.

E) Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlarda ithalat işlemleri, finansal kiralama şirketi adına ayrıca düzenlenen teşvik belgesi dikkate alınarak yapılır.

6- 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'a göre tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesine konu sabit kıymetlerin satışının serbest olması ve satışa konu sabit kıymetlerle ilgili desteklerin geri alınmaması için aşağıdaki sürelerden hangisinin dolmuş olması gerekir?

A) Tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl

B) Teşvik belgesi için Bakanlığa yapılan müracaat tarihinden itibaren iki yıl

C) Yatırım mallarının teminini müteakip beş yıl

D) Tamamlama vizesi için Bakanlığa yapılan müracaat tarihinden itibaren iki yıl

E) Tamamlama vizesi için Bakanlığa yapılan müracaat tarihinden itibaren beş yıl

7- 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın kullanılmış komple tesis ve kullanılmış makine ve teçhizat ithaline ilişkin hükümlerine göre;

I. Kullanılmış komple tesisin teşvik belgesi kapsamında ithaline, Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki personelin tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde izin verilebilir.

II. Teşvik belgesi kapsamında serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithaline izin verilir.

III. Ek-4'te yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış makine ve teçhizat, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

IV. Kullanılmış komple tesis veya kullanılmış makine ve teçhizat; vergi indirimi, makine desteği ve faiz veya kâr payı desteğinden faydalanamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

8- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)'a göre aşağıdakilerden hangisinin teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilmez?

A) Frigorifik treyler

B) Otobüs

C) Forklift

D) Transmikser

E) Beton pompası

9- 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1) hükümlerine göre teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithali ile ilgili olarak;

I. Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması, diğer mevzuat hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin temin edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

II. Yatırım süresi içinde kambiyo mevzuatındaki ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.

III. Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde sağlanan destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.

IV. Evsafa uygun çıkmaması sonucu garanti süresi içinde yurt dışına iade edilecek makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

10- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)'a göre teşvik belgesinin yatırım süresi içinde mahrece iade işlemine konu edilen yatırım mallarının aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemlerinin, Ekonomi Bakanlığının herhangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ve katma değer vergisi istisnasından yararlandırılarak doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılabilmesi için, malların yurt dışı edilmesinden itibaren en geç ne kadar süre içinde yurda getirilmesi gerekir?

A) Üç ay
B) Dört ay
C) Altı ay
D) Bir yıl
E) İki yıl

11- Teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş., yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin bir kaleminde 200.000 Avro kıymetle kayıtlı bir makineyi ithal etmek istemektedir. Sevk faturasında makinenin kıymeti 280.000 Avro olarak gösterilmiş, menşe ülkesi de listede kayıtlı ülkeden farklı bir ülke olarak yazılmıştır. Makinenin cins, nevi, nitelik ve adedinde listeyle hiçbir farklılık yoktur.

Buna göre Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) hükümleri uyarınca gümrük idaresince nasıl işlem yapılır?

A) Kıymet farkı nedeniyle listede teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından düzeltme yapılmadan işlem sonuçlandırılmaz.
B) Menşe ülke farklılığı nedeniyle listede değişiklik yapılması istenir; kıymet farkı için ayrıca bir işlem gerekmez.
C) Makine ve teçhizat listesinde değişiklik istenmeden fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılır.
D) Liste kıymetini aşan 80.000 Avroya isabet eden KDV ve gümrük vergisinin peşin ödenmesi halinde ithalata izin verilir.
E) Kalem bazındaki kıymet farkı %50'nin altında kaldığından liste kıymeti esas alınarak işlem yapılır.

12- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)'a göre teşvik belgesi kapsamı yatırım eşyasına ait beyannamenin tescili ve kabulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sona ermiş teşvik belgesine istinaden hiçbir şekilde beyanname tescil ve kabul işlemi yapılmaz.
B) Teşvik belgesi ve makine ve teçhizat listesinin asıllarını ibraz edemeyen yükümlülerden noter tasdikli örnekleri kabul edilir ve bu durumda asılların ayrıca ibrazı aranmaz.
C) Beyan edilen eşyanın yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olmaması halinde eşya belge kapsamında değerlendirilmez.
D) İthalat sırasında teşvik belgesinin, ek süreler de dahil olmak üzere geçerlilik süresine dikkat edilir.
E) Teşvik belgesinin sayı ve tarihi ile eşyanın makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olduğu sıra numarası beyannameye yazılır.

13- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1)'e göre 'Mevcut bir yatırımda üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımlar' şeklinde tanımlanan yatırım cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevsi

B) Modernizasyon

C) Entegrasyon

D) Ürün çeşitlendirme

E) Komple yeni yatırım

14- 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın teşvik belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ve desteklerin bildirilmesine ilişkin, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen mal ve hizmet bedelleri için elektronik fatura veya elektronik arşiv fatura düzenlenmesi zorunludur.

B) Teşvik belgesi E-TUYS üzerinden elektronik belge olarak düzenlenir.

C) Destekleri uygulayan kurum ve kuruluşlar gümrük beyannamesi, elektronik fatura ya da elektronik arşiv fatura gibi belgeleri elektronik ortamda Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

D) Sağlanan desteklerin yeniden değerleme oranı ile hesaplanan toplam değeri, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmış gerçekleşen sabit yatırım tutarını geçemez.

E) Teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek miktarı, destekleri uygulayan kurum ve kuruluşlarca destekten yararlanılan tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M60 · Yatırım Teşvik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D	B	A	B	E	D	C	A	C	D	C	B	A	E

1. **D** **II, III ve IV**

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu md. 2

4875 sayılı Kanun'a göre yabancı yatırımcı tarafından yurt dışından getirilen iktisadi kıymetler arasında şirket menkul kıymetleri sayılmış, ancak Devlet tahvilleri parantez içinde açıkça hariç tutulmuştur (I yanlış). Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklarla birlikte yurt içinden sağlanan iktisadi kıymetlerdir (II doğru). Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak doğrudan yabancı yatırımdır (III doğru). Yabancı yatırımcı tanımı, yabancı ülke vatandaşı gerçek kişilerle birlikte yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını da kapsar (IV doğru). En güçlü tuzak I. önermedir: şirket menkul kıymetleri listede yer aldığı için Devlet tahvillerinin de sayıldığı düşünülebilir; Kanun Devlet tahvillerini bu unsurun dışında tutar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DYYK 2)

2. **B** **Kanun kapsamında kurulan şirketlerde istihdam edilecek yabancı uyruklu personele Hazine Müsteşarlığınca çalışma izni verilir.**

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu md. 3

4875 sayılı Kanun'a göre Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele çalışma iznini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verir. Kanunda 'Müsteşarlık' olarak geçen Hazine Müsteşarlığının bu alandaki yetkisi, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere Türkiye'de ticarî faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermektir. Kanun ayrıca aksi öngörülmedikçe yatırım serbestisini ve yerli yatırımcılarla eşit muameleyi, kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılığı ödenmedikçe kamulaştırma ve devletleştirme yasağını, net kâr ve temettü gibi bedellerin bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla serbestçe transferini ve nakit dışı sermayenin değerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespitini düzenler. En güçlü tuzak nakit dışı sermayenin değer tespitine ilişkin ifadedir: menşe ülke mevzuatına göre değerlendirme yalnız yabancı ülkelerde kurulu şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde esas alınır; genel kural Türk Ticaret Kanunu'dur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DYYK 3)

3. **A** **Makine desteği**

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 4, 16

Karar'a göre teşvik sistemi Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, Sektörel Teşvik Sistemi ve bölgesel teşviklerden oluşur. Öncelikli yatırımlar ve hedef yatırımlardan oluşan Sektörel Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen yatırımlar gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, faiz veya kâr payı desteği ve yatırım yeri tahsisinden yararlandırılabilir. Makine desteği ise yalnız Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi (Teknoloji, Yerel Kalkınma ve Stratejik Hamle programları) kapsamında desteklenen yatırımlar için öngörülmüştür; makine desteğinden faydalandırılan yatırımlara ayrıca faiz veya kâr payı desteği sağlanmaz. En güçlü tuzak faiz veya kâr payı desteğidir: makine desteğiyle birlikte verilemediği için sektörel sistemde de bulunmadığı düşünülebilir; oysa sektörel sistemin destek unsurları arasında açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD YDYHK 4, 16)

4. **B** **Altı ay; eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihi**

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 13; Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) md. 7

Karar'a göre teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş ancak belgeye bağlanmamış yatırımların makine ve teçhizatının ithaline, Bakanlığın (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) görüşüne istinaden Ticaret Bakanlığınca, muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminat alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta bir defada verilebilecek teminat süresi altı aydır ve sürenin başlangıç tarihi eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre içinde teşvik belgesi düzenlenememişse süre bitimini müteakip üç ay içinde süre uzatımı için doğrudan Ticaret Bakanlığına müracaat edilir; ek sürenin başlangıcı önceki sürenin sona erdiği tarihtir. Teşvik belgesi için Bakanlığa müracaat tarihi yatırımın başlangıç tarihidir; dört ay, Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)'da yatırım süresi içinde ithalatına başlanmış makinelerin yatırım süresinin bitişini izleyen ithal süresidir; bir yıl ise mahrece iade edilen yatırım malının aynısı veya yenisinin yurda giriş süresidir. En güçlü tuzak üç ay seçeneğidir: başlangıç anı doğrudur, ancak üç ay teminat süresi değil, süre uzatımı için müracaat süresidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD YDYHK 13; GGT 9 md. 7, 8, 14)

5. **E** **Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlarda ithalat işlemleri, finansal kiralama şirketi adına ayrıca düzenlenen teşvik belgesi dikkate alınarak yapılır.**

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 13, 15; Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1) md. 23

Karar'a göre finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri yapılır; ithalat işlemleriyle ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur. Faiz veya kâr payı desteği içeren belgelerde finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için de itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla bu destek öngörülebilir. Tebliğ'e göre finansal kiralama şirketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanabilmesi için yatırımcı ile sözleşme yapılmış ve makine ve teçhizat listesinin Genel Müdürlükçe onaylanmış olması gerekir; makinenin başka bir finansal kiralama şirketine devri yatırımcının uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayına bağlıdır. En güçlü tuzak müteselsil sorumluluk ifadesidir: belge yatırımcı adına olduğu için sorumluluğun yalnız yatırımcıda kaldığı düşünülebilir; oysa Karar iki tarafı müteselsilen sorumlu tutar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD YDYHK 13, 15; Tebliğ 2025/1 md. 23)

6. **D** **Tamamlama vizesi için Bakanlığa yapılan müracaat tarihinden itibaren iki yıl**

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 26

Karar'a göre tamamlama vizesi yapılmamış ya da yapılmış olmakla birlikte tamamlama vizesi için Bakanlığa yapılan müracaat tarihinden itibaren iki yılını doldurmamış teşvik belgesine konu sabit kıymetlerin satışı Bakanlığın iznine tabidir ve Bakanlık, ilgili desteklerin geri alınması kaydıyla satışa izin verebilir. Tamamlama vizesi için yapılan müracaat tarihinden itibaren iki yılını doldurmuş sabit kıymetlerin satışı ise tamamlama vizesi yapılmış olması şartıyla serbesttir ve bu kıymetlerle ilgili destekler geri alınmaz veya durdurulmaz. Süre vize tarihinden değil, vize için yapılan müracaat tarihinden başlar; teşvik belgesi için yapılan müracaat tarihi ise yatırımın başlangıç tarihidir. Yatırım mallarının teminini müteakip beş yıl, 2009/15199 sayılı Karar dönemine ait Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)'da devir, satış, ihraç ve kiralama serbestisi için öngörülen süredir. En güçlü tuzak süresi doğru, başlangıcı yanlış olan 'tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl' seçeneğidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD YDYHK 26, 29)

7. **C** **I, III ve IV**

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 23

Karar'a göre kullanılmış komple tesisin teşvik belgesi kapsamında ithaline, Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki personelin tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde yerli üretim imkânları, teknolojik kazanım ve ihracat katkısı kriterlerine göre uygun görülmesi halinde izin verilebilir; ekspertizin ulaşım giderleri yatırımcıya aittir (I doğru). Teşvik belgesi kapsamında serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithaline izin verilmez (II yanlış). Ek-4'te yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir (III doğru). Kullanılmış komple tesis veya kullanılmış makine ve teçhizat vergi indirimi, makine desteği ve faiz veya kâr payı desteğinden faydalanamaz (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: makine teşvik belgesi kapsamında ithal edildiği için muafiyet ve istisnadan da yararlanacağı düşünülebilir; Karar Ek-4'teki bu makineleri muafiyet ve istisna sağlanmaksızın sabit yatırım tutarına dahil eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD YDYHK 23)

8. **A** **Frigorifik treyler**

Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) md. 5

Tebliğ'e göre teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. Ancak toplam ithal makine ve teçhizat bedelinin %5'ini geçmemek kaydıyla yedek parçalar ile otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motor bot, kamyon (offroad-truck tipi ile kara yoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santralı, forklift ve beton pompası teşvik belgesi kapsamında ithal edilse de bunlardan İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. Frigorifik treyler bu listeden parantez içi kayıtla çıkarıldığı için genel kurala döner ve gümrük vergisi tahsil edilmez. En güçlü tuzak forklifttir: bir iş makinesi olduğu için yatırım malı muafiyetinden yararlanacağı düşünülebilir; ancak gümrük vergisi tahsil edilecekler listesinde açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GGT 9 md. 5)

9. **C** **I, II ve III**

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 32; Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1) md. 4, 13

Tebliğ'e göre teşvik belgesinin düzenlenmiş olması, diğer mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesine mesnet teşkil etmeyeceği gibi bu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz (I doğru). Yatırım süresi içinde kambiyo mevzuatındaki ödeme şekillerinden biriyle ithalat işlemlerine başlanmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir (II doğru). Karar'a göre teşvik belgesinin iptali veya kısmi müeyyide uygulanması halinde sağlanan destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır (III doğru). Yatırım süresi içinde evsafa uygun çıkmadığı için garanti süresi içinde yurt dışına iade edilecek veya tamir, bakım ve benzeri nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri için ise herhangi bir Bakanlık izni aranmaz; doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir ve talep gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: teşvik belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düzenlediği için yurt dışına iadede de bu Bakanlığın izninin arandığı düşünülebilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD YDYHK 32; Tebliğ 2025/1 md. 4, 13)

10. **D** **Bir yıl**

Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) md. 8

Tebliğ'e göre teşvik belgesinin yatırım süresi içinde evsafına uygun çıkmaması nedeniyle garanti süresi içinde yurt dışı edilecek ya da tamir, bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Ekonomi Bakanlığının iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlandırılarak doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Üç ay, teminatlı ithalatta süre uzatımı için müracaat süresi; dört ay, ithalatına başlanmış makinelerin yatırım süresinin bitişini izleyen ithal süresi; altı ay, teminatlı ithalatta bir defada verilen teminat süresi; iki yıl ise 9903 sayılı Karar'da sabit kıymet satışı için tamamlama vizesi müracaatından itibaren aranan süredir. En güçlü tuzak dört ay seçeneğidir: aynı Tebliğde yatırım süresinin bitişinden sonra tanınan ithal süresi olduğu için mahrece iadeyle karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GGT 9 md. 8)

11. **C** **Makine ve teçhizat listesinde değişiklik istenmeden fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılır.**

Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) md. 13, 16

Tebliğ'e göre ithal edilecek eşya ile listedeki eşyanın cins, nevi, nitelik ve adedinde farklılık olmaması gerekir; vakada böyle bir farklılık yoktur. Liste ile sevk faturası arasında kıymete veya menşe ülkeye yönelik değişiklik olması halinde, kalem bazında %50'ye kadar (50 dahil) kıymet farklılıklarında fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılır; menşe ülke değişiklikleri için ise listede herhangi bir değişiklik istenmeden ithal işlemi gerçekleştirilir. Vakadaki fark 280.000 – 200.000 = 80.000 Avrodur; 80.000 / 200.000 = %40 olduğundan fark %50 sınırı içindedir. Listede teşvik belgesini düzenleyen mercice düzeltme yalnız %50'nin dışında kalan farklarda aranır; %50'yi aşan fazlalığa isabet eden KDV ve gümrük vergisinin peşin ödenmesi de yalnız o durumda söz konusudur. En güçlü tuzak liste kıymetinin esas alındığını söyleyen seçenektir: farkın sınır içinde kaldığını doğru tespit eder, ancak Tebliğ bu durumda fatura kıymetini esas alır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GGT 9 md. 13, 16)

12. **B** **Teşvik belgesi ve makine ve teçhizat listesinin asıllarını ibraz edemeyen yükümlülerden noter tasdikli örnekleri kabul edilir ve bu durumda asılların ayrıca ibrazı aranmaz.**

Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) md. 14, 15

Tebliğ'e göre teşvik belgesi ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin asılları tescil ve kabul sırasında ibraz edilemiyorsa, bu belgelerin noter tasdikli örnekleri bir dilekçe ekinde kabul edilir; ancak tahakkukun tebliğine kadar gerekli meşruhat verilmek üzere asılların ibrazı zorunludur ve ibraz edilmezse ithal işlemi tamamlanmaz. İthalat sırasında teşvik belgesinin ek süreler de dahil geçerlilik süresine dikkat edilir ve sona ermiş teşvik belgesine istinaden hiçbir şekilde beyanname tescil ve kabul işlemi yapılmaz; listede kayıtlı olmayan eşya belge kapsamında değerlendirilmez; teşvik belgesinin sayı ve tarihi, dayanak kararın sayısı ve eşyanın listedeki sıra numarası beyannameye yazılır. En güçlü tuzak ek sürelere ilişkin ifadedir: belgenin ilk süresi dolmuşsa ithalat yapılamayacağı düşünülebilir; Tebliğ ek süreleri de geçerlilik süresine dahil eder. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GGT 9 md. 14, 15)

13. **A** **Tevsi**

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1) md. 3, 11

Tebliğ'e göre teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme, entegrasyon ve nakilden oluşur. Kapasite artışına yönelik olan ve mevcut tesisle alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırım tevsidir. Modernizasyon, mevcut tesiste makine ve teçhizatın yenileriyle değiştirilmesi, eksik bölümlerin tamamlanması, nihai ürünün kalitesinin yükseltilmesi veya verimliliğin artırılmasıdır; ürün çeşitlendirme, altyapı müşterekliği olan tesiste ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesidir; entegrasyon, mevcut tesise ileri veya geriye doğru entegre olan ve ara malı veren veya kullanan yatırımdır; komple yeni yatırım ise aynı üretim konusunda mevcut tesisle altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımdır. En güçlü tuzak ürün çeşitlendirmedir: o da altyapı müşterekliği ve ilave yatırım içerir, ancak amacı kapasite artışı değil farklı bir nihai ürün elde etmektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 2025/1 md. 3, 11)

14. **E** **Teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek miktarı, destekleri uygulayan kurum ve kuruluşlarca destekten yararlanılan tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilir.**

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 2, 5 (on birinci ila on dördüncü fıkralar, yürürlük 1/1/2026)

Karar'da 'Bakanlık' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ifade eder. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren hükümlere göre teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek miktarı, destekleri uygulayan kurum ve kuruluşlarca destekten yararlanılan tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar destek unsuru ve teşvik belgesi bazında Bakanlığa, yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilir; Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hükümlerde yalnız teşvik belgesi kapsamında düzenlenecek elektronik belgeye ilişkin usul ve esasları belirleyen makam olarak geçer. Aynı tarihte yürürlüğe giren hükümlerle yurt içinden temin edilen mal ve hizmet bedelleri için elektronik fatura veya elektronik arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş; teşvik belgesinin E-TUYS üzerinden elektronik belge olarak düzenlenmesi, destekleri uygulayan kurumların gümrük beyannamesi ve faturaları Bakanlığa elektronik ortamda iletmesi ve desteklerin toplam değerinin gerçekleşen sabit yatırım tutarını geçememesi kuralları getirilmiştir. En güçlü tuzak gümrük beyannamesinin elektronik iletimine ilişkin ifadedir: gümrük beyannamesi gümrük idaresinde kaldığı için Bakanlığa iletilmesi beklenmeyebilir; Karar destekleri uygulayan kurum ve kuruluşları bu belgeleri iletmekle yükümlü tutar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD YDYHK 2, 5)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M61 · KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE KDV ORANLARI KARARI

12 soru · 18 dakika

1- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin mükellefleri arasında sayılmamıştır?

A) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler

B) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar

C) Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanlar

D) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar

E) Ürün senetlerinin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde lisanslı depo işleticileri

2- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalatta vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili

B) Her durumda gümrük beyannamesinin tescili

C) Gümrük vergilerinin ödendiği an

D) Eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girilmesi

E) Malın ithalatçıya veya onun adına hareket edenlere teslimi

3- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalatta verginin matrahını oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti

B) Gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra yapılan giderler

C) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar

D) Mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı ve kur farkı gibi ödemeler

E) Teminat karşılığı ithal edilen (I) sayılı listedeki malın teminatının hesaplanmasına esas özel tüketim vergisi tutarı

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun özel matrah şekillerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki işlem – matrah eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Spor-Toto oyunu ve Milli Piyango dahil her türlü piyango – oyuna ve piyangoya katılma bedeli

B) Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlar – kesin satış bedeli

C) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce KDV mükellefi olmayanlardan alınıp vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşıtın teslimi – alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar

D) Altından mamul ziynet eşyası ile sikke altınların ithali – külçe altın bedeli dahil toplam değer

E) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları – yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile icra edildikleri mahallere giriş bedeli

5- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ithalat istisnası ve istisnaların sınırına ilişkin hükümlerine göre;

I. Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali vergiden müstesnadır.

II. Gümrük Kanunu'na göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı da istisnaya dahildir.

III. Kanunun ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ve geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.

IV. Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri katma değer vergisi bakımından da geçerlidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) I, III ve IV

6- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait tecil edilen verginin terkin edilebilmesi için malların hangi süre içinde ihraç edilmesi gerekir?

A) İhracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay

B) İhracatçıya teslim tarihinden itibaren üç ay

C) İhracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren altı ay

D) Üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün

E) Verginin tecil edildiği tarihten itibaren üç ay

7- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun oran hükmüne göre; katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %……(1)……'dur. Cumhurbaşkanı bu oranı ……(2)…… katına kadar artırmaya, %…… (3)……'e kadar indirmeye ve bu oranlar dahilinde farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) (1) 20 – (2) dört – (3) 1

B) (1) 10 – (2) dört – (3) 1

C) (1) 10 – (2) iki – (3) 0

D) (1) 10 – (2) dört – (3) 0

E) (1) 20 – (2) iki – (3) 1

8- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın oranlara ilişkin genel hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için oran %20'dir.

B) Finansal kiralama işlemlerinde, (I) sayılı listede ayrıca sayılan işlemler hariç, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

C) (I) sayılı listede geçen 'kullanılmış' deyimi, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

D) Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

E) (I) sayılı listenin gıda maddeleri bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde %20 oranı uygulanır.

9- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'a ekli (I) sayılı listenin gıda maddeleri bölümüne göre, aşağıdaki fasıllardan hangisinde yer alan malların tamamı herhangi bir istisna veya sınırlama öngörülmeksizin bu bölümde sayılmıştır?

A) 3 no.lu fasıl

B) 4 no.lu fasıl

C) 8 no.lu fasıl

D) 12 no.lu fasıl

E) 22 no.lu fasıl

10- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yer alan gümrük işlemleriyle bağlantılı istisnalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Liman ve hava meydanlarında özel tekne ve yatlar için yapılan hizmetler, deniz taşıma araçları için yapılan hizmet sayılarak vergiden müstesnadır.

B) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrüklü sahalarda vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bunlara ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması vergiden müstesnadır.

C) Gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri vergiden müstesnadır.

D) Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon ve çekicilerin depolarına, standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır.

E) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

11- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalde alınan katma değer vergisinin tarhı, ödenmesi ve düzeltilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İthalde alınan katma değer vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur.

B) Gümrük giriş beyannamesi ile beyan edilen katma değer vergisi için beyanname, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili gümrük idaresine verilir.

C) Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyanın hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında Vergi Usul Kanunu'ndaki esaslara göre işlem yapılır.

D) İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

E) Gümrük vergisinin maktuen alındığı hallerde ithalde alınacak katma değer vergisi tek ve maktu tarifeye dahil edilmez, ayrıca hesaplanır.

12- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun diğer istisnalara ilişkin hükümlerine göre;

I. Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

II. Belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler vergiden müstesnadır.

III. Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri vergiye tabidir.

IV. Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri vergiden müstesnadır.

V. Kurumların aktifinde en az bir tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler vergiden müstesnadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) I, II ve IV

D) II, IV ve V

E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M61 · Katma Değer Vergisi Kanunu ve KDV Oranları Kararı — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	A	B	D	B	A	B	E	C	A	D	C

1. **E** **Ürün senetlerinin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde lisanslı depo işleticileri** *3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 8, 9*

KDV Kanunu mükellefleri tek tek sayar: mal teslimi ve hizmet ifasında bu işleri yapanlar, ithalatta mal ve hizmet ithal edenler, transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, müzayede mahallerinde satış yapanlar, PTT ile radyo ve televizyon kurumları, şans ve talih oyunlarını tertip edenler, profesyonel gösteri ve sportif faaliyetleri tertipleyenler, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen mal ve hakları kiraya verenler ve isteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar. Lisanslı depo işleticileri bu listede yoktur; Kanun onları ürün senetlerinin depodan çekecek olanlara teslimine ait KDV'nin ödenmesinden sorumlu tutar. Mükellef ile vergi sorumlusu ayrı kavramlardır: mükellefin Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması gibi hallerde Maliye Bakanlığı vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. En güçlü tuzak transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlardır: taşımayı kendileri yapmasalar da Kanun onları mükellef olarak sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD KDVK 8, 9)

2. **A** **Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili** *3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 10*

KDV Kanunu'na göre ithalatta vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması; gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında meydana gelir. Beyannamenin tescili yalnız gümrük vergisine tabi olmayan işlemler için esastır. Gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlarca yapılan uluslararası ve transit taşımacılıkta vergiyi doğuran olaydır; malın teslimi ise mal teslimi hallerinde vergiyi doğurur. Ödeme anı vergiyi doğuran olay değildir; ithalde alınan KDV gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. En güçlü tuzak 'her durumda gümrük beyannamesinin tescili' seçeneğidir: tescil kuralı yalnız gümrük vergisine tabi olmayan işlemler için geçerlidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KDVK 10, 46)

3. **B** **Gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra yapılan giderler** *3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 21*

KDV Kanunu'na göre ithalatta matrah; ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti (gümrük vergisi kıymet esasına göre alınmıyorsa veya mal muafsa sigorta ve navlun dahil CIF değeri), ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin toplamıdır. 24.07.2025 tarihli değişiklikle, ÖTV Kanunu uyarınca teminat karşılığı ithal edilen (I) sayılı listedeki malın teminatının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı da matraha eklenmiştir. Matraha giren diğer giderler tescil tarihine kadar yapılanlarla sınırlıdır; tescilden sonra yapılan giderler ithalattaki KDV matrahına girmez. En güçlü tuzak teminata bağlanan ÖTV tutarıdır: ödenmeyip teminata bağlandığı için matraha girmediği düşünülebilir; Kanun bu tutarı açıkça matraha ekler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KDVK 21)

4. **D** **Altından mamul ziynet eşyası ile sikke altınların ithali – külçe altın bedeli dahil toplam değer** *3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 23*

KDV Kanunu bazı işlemler için özel matrah belirler: Spor-Toto ve her türlü piyangoda oyuna ve piyangoya katılma bedeli; at yarışları ve müşterek bahislerde katılma karşılığı alınan bedel ile bu oyunların icra edildiği mahallere giriş bedeli; gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli; ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin KDV mükellefi olmayanlardan alıp vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı taşıtlarda alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar matrahtır. Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah ise külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır; külçe altın bedeli matraha dahil edilmez. En güçlü tuzak gümrük depolarındaki satışlardır: eşya gümrük gözetiminde bulunduğu için ithalattaki matrahın uygulanacağı düşünülebilir; Kanun bu satışlarda kesin satış bedelini matrah sayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD KDVK 23)

5. **B** **I ve III**

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 16, 19

KDV Kanunu'na göre Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali vergiden müstesnadır (I doğru). Gümrük Kanunu'na göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir (II yanlış). Kanunun ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak Gümrük Kanunu'na göre geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır (III doğru). Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri KDV bakımından geçersizdir; KDV'ye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: gümrük vergisinden muaf eşyanın KDV'den de muaf olacağı düşünülebilir; Kanun diğer kanunlardaki muafiyetleri KDV bakımından geçersiz sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KDVK 16, 19)

6. **A** **İhracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay**

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 11

KDV Kanunu'na göre ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez; vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur; süre teslim tarihinden veya tecil tarihinden değil, teslim tarihini takip eden ay başından başlar. İhracat mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilemezse, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilir; altı ay ancak bu ek süreyle ulaşılabilecek azami süredir, on beş gün ise ek süre başvurusunun süresidir. En güçlü tuzak 'ihracatçıya teslim tarihinden itibaren üç ay' seçeneğidir: süre doğrudur, ancak başlangıç anı teslimi takip eden ay başıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KDVK 11)

7. **B** **(1) 10 – (2) dört – (3) 1**

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 28

KDV Kanunu'na göre katma değer vergisi oranı vergiye tabi her bir işlem için %10'dur. Cumhurbaşkanı bu oranı dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye ve bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile konut teslimleri için farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Uygulamadaki %20 genel oran Kanun'daki oran değil, bu yetkiye dayanan KDV Oranları Kararı ile ekli listeler dışındaki işlemler için belirlenen orandır. 'İki katına kadar artırma, sıfıra kadar indirme' yetkisi ise istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlenen Vergi Usul Kanunu haddine ilişkindir. En güçlü tuzak '(1) 20 – (2) dört – (3) 1' seçeneğidir: uygulamada bilinen %20 oranı Kanun'un öngördüğü oran sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KDVK 13, 28; KDV Oranları Kararı md. 1)

8. **E** **(I) sayılı listenin gıda maddeleri bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde %20 oranı uygulanır.**

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar md. 1, 2

Karar'a göre ekli listeler dışındaki vergiye tabi işlemlerde oran %20, (I) sayılı listedekilerde %1, (II) sayılı listedekilerde %10'dur. (I) sayılı listenin gıda maddeleri bölümünde yer alan ürünlerden ÖTV'ye tabi olanların tesliminde (II) sayılı liste için öngörülen oran, yani %10 uygulanır; %20 uygulanmaz. Finansal kiralama işlemlerinde, (I) sayılı listenin diğer mal ve hizmetler bölümünde ayrıca sayılan işlemler hariç, işleme konu malın tabi olduğu oran uygulanır; teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın finansal kiralama şirketlerince kiralanması bu ayrık işlemlerdendir ve (I) sayılı listede yer alır. Listede geçen 'kullanılmış' deyimi ÖTV'ye tabi olmayan taşıtları ifade eder ve Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. En güçlü tuzak finansal kiralamaya ilişkin ifadedir: kiralama bir hizmet olduğu için genel oranın uygulanacağı düşünülebilir; Karar finansal kiralamada işleme konu malın oranını esas alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD KDV Oranları Kararı md. 1, 2)

9. **C** **8 no.lu fasıl**

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar, (I) sayılı liste A bölümü

Karar'a ekli (I) sayılı listenin gıda maddeleri bölümünde bazı fasılların tamamı, bazılarının ise yalnız belirli pozisyonları yer alır. 8 no.lu fasılda yer alan malların tamamı herhangi bir parantez içi istisna veya 'yalnız' kaydı olmaksızın sayılmıştır. 3 no.lu fasıl süs balıkları hariç, 4 no.lu fasıl belirtilen bazı pozisyonlar hariç tutularak; 12 no.lu fasıl 'yalnız' kaydıyla sebze ve meyveler, tohumlar ve benzerleri için; 22 no.lu fasıl ise 'yalnız' belirli pozisyonlar için listede yer alır. En güçlü tuzak 4 no.lu fasıldır: başlığı tamamen sayılmış gibi görünür, ancak parantez içinde dört pozisyon hariç tutulmuştur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD KDV Oranları Kararı, I sayılı liste A bölümü)

10. **A** **Liman ve hava meydanlarında özel tekne ve yatlar için yapılan hizmetler, deniz taşıma araçları için yapılan hizmet sayılarak vergiden müstesnadır.**

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 13, 14, 15, 17

KDV Kanunu'na göre deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden müstesnadır; ancak bu istisnanın uygulanmasında gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan araçlar ile özel tekne ve yatlar deniz aracı olarak kabul edilmez. Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri ve gümrüklü sahalarda vergisiz satış yapılan işyerleri ile bunların depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerinin kiralanması; gümrüklü sahalarda ithalat, ihracat ve transit rejimine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri; Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında ihracat rejimi kapsamında çıkacak kamyon ve çekicilerin depolarına standart depo miktarını aşmamak kaydıyla yalnızca çıkışta yapılan motorin teslimi ve karşılıklı olmak kaydıyla diplomatik temsilciliklere yapılan teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. En güçlü tuzak motorin teslimine ilişkin ifadedir: istisna akaryakıt teslimini kapsadığı için genel olarak tüm teslimlerde uygulanacağı düşünülebilir; ifade istisnayı Kanundaki gibi çıkışla ve standart depo miktarıyla sınırlı olarak doğru vermektedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KDVK 13, 14, 15, 17)

11. **D** **İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.**

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 41, 43, 46, 48, 52

KDV Kanunu'na göre ithalde alınan KDV gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir; ilgili gümrük idaresince tarh olunur ve gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. Mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh, ithalat dışındaki işlemlere ilişkin genel kuraldır. KDV beyanının gümrük giriş beyannamesi ile yapılması gereken hallerde beyanname vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir; vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamı ise vergi dairesine verilecek KDV beyannamelerinin süresidir. Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyanın KDV'si hakkında Gümrük Kanunu'ndaki esaslara göre işlem yapılır. Gümrük vergisinin maktuen alındığı hallerde tek ve maktu tarife, ithalde alınacak KDV de dahil edilmek suretiyle tespit olunur. En güçlü tuzak beyanname süresine ilişkin seçenektir: yirmi dört günlük süre Kanunda gerçekten vardır, ancak gümrük giriş beyannamesine değil, vergi dairesine verilen dönem beyannamelerine aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD KDVK 41, 43, 46, 48, 52)

12. **C** **I, II ve IV**

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 17

KDV Kanunu'na göre Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır (I doğru). 19.12.2025 tarihli değişikliği içeren hükme göre belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının mülkiyetindeki taşınmazların ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler vergiden müstesnadır (II doğru). Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri vergiye tabi değil, vergiden müstesnadır (III yanlış). Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri vergiden müstesnadır (IV doğru). Kurumların iştirak hisseleri ile taşınmazlarının satışında istisna için bu kıymetlerin aktifte en az iki tam yıl süreyle bulunması gerekir (V yanlış). En güçlü tuzak V. önermedir: istisnanın varlığı doğrudur, ancak aranan süre bir değil iki tam yıldır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD KDVK 17)

ANTET 7/24 Eğitim Merkezi

BÖLÜM M62 · ÖTV KANUNU, KKDF KARARI, ÖTV UYGULAMA TEBLİĞLERİNİN GÜMRÜĞE İLİŞKİN B…

14 soru · 21 dakika

1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan ithalat, ilk iktisap ve kayıt ve tescil tanımlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İthalat, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine girişini ifade eder.

B) Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından bir aracın kullanılmaya başlanması veya aktife alınması ilk iktisap sayılmaz; ilk iktisap yalnız bu kişilerden yapılan alımlarda gerçekleşir.

C) (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali ilk iktisap sayılır.

D) Kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi tüketicinin korunması mevzuatına göre iade edilenler de dahil, motorlu araç ticareti yapanlardan yapılan iktisap ilk iktisaptır.

E) Kayıt ve tescil, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilidir.

2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve ÖTV uygulama tebliğinin gümrük idarelerince alınacak teminata ilişkin hükümlerine göre (I) sayılı listedeki malların ithali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.

B) (B) cetvelindeki mallar için gümrük idaresince oluşturulan bilgi formu, teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren beş iş günü içerisinde teminat ile birlikte ithalatçının bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

C) (A) cetvelinde yer alan mallar için banka teminat mektuplarının mükellefin özel tüketim vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur.

D) Genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idarelerinden teminat aranmaz.

E) (A) cetvelindeki mallar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B) cetvelindeki malların ithali sırasında, ÖTV tutarının tamamı için ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilir.

3- 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'a göre aşağıdaki işlemlerden hangisi, Fona kesinti yapılmayan ya da kesinti oranının %0 olarak uygulandığı işlemler arasında yer almaz?

A) Herhangi bir teşvik veya izin belgesine bağlı olmaksızın mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat

B) Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat

C) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat

D) Petrol, gübre, buğday ve arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri

E) Bağlı muamele veya takas

4- 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sayılı Tebliğ'e göre kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Fon kesintisinin oranı ve kesintinin hesaplanmasında esas alınan kur aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Oran: %6 – Kur: Gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru

B) Oran: %4 – Kur: Fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış kuru

C) Oran: %6 – Kur: Fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış kuru

D) Oran: %6 – Kur: Malın fiili ithal tarihindeki TCMB efektif satış kuru

E) Oran: %15 – Kur: Fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış kuru

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelere göre aşağıdaki mal – liste eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fuel oil – (I) sayılı listenin (A) cetveli

B) Madeni yağlar – (I) sayılı listenin (B) cetveli

C) Golf arabaları – (II) sayılı liste

D) Alkolsüz içecekler – (III) sayılı listenin (A) cetveli

E) Kozmetik ürünleri – (III) sayılı listenin (B) cetveli

6- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların teslimi ve ithalinde verginin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlar

B) İthal edilen malın sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri

C) Malın imalatçısının satış bedeli

D) Bu malların nihai tüketicilere perakende satış fiyatı

E) Birim ambalaj içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi

7- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca ……(1)…… vergi uygulanır. (B) cetvelindeki mallar için ise ……(2)…… vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere ……(3)…… vergi uygulanır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) (1) nispi – (2) maktu – (3) nispi

B) (1) maktu – (2) nispi – (3) maktu

C) (1) nispi – (2) nispi – (3) maktu

D) (1) maktu – (2) maktu – (3) nispi

E) (1) asgari maktu – (2) maktu – (3) nispi

8- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin hükümlerine göre;

I. (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri tarafından kendi ihtiyaçları için ithali vergiden müstesnadır.

II. (I) ve (II) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya depolarına teslimi vergiden müstesnadır.

III. Gümrük Kanunu'nun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar vergiden müstesnadır.

IV. Malların yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimleri ihracat sayılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

9- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre ithalatta alınan özel tüketim vergisinin hesaplanması, tebliği ve ödenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İthalatta alınan vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir.

B) İthalatta alınan vergi ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve yalnızca mükellefe veya kanuni temsilcisine tebliğ edilir; gümrük müşavirine tebliğ yapılamaz.

C) İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihindeki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

D) İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

E) İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde teminat alınarak tecil olunan verginin terkin edilebilmesi için bu malların hangi süre içinde söz konusu imalatta kullanılması gerekir?

A) Tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde

B) Tecil tarihinden itibaren on iki ay içinde

C) Tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren altı ay içinde

D) Teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde

E) Üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün içinde

11- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)'e göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gümrük idarelerine verilen beyannameler için alınacak maktu damga vergisi tutarı kaç TL'dir?

A) 119,40

B) 274,40

C) 791,00

D) 1.605,80

E) 4.500,10

12- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre Kanuna ekli listelerde yer alan malların tarife numaralarında veya tanımlarında, Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu değişiklikler Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ÖTV uygulamasında da geçerli olur.

B) Bu değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun uygulanmasında hüküm ifade etmez.

C) Bu değişikliklerin ÖTV uygulamasına yansıması için Cumhurbaşkanı kararı yeterlidir.

D) Bu değişiklikler, Maliye Bakanlığınca açıklanmasıyla birlikte Kanuna ekli listeleri kendiliğinden değiştirir.

E) Listelerdeki değişikliğin mahiyetini Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

13- 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'a göre;

I. Gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları haftalık olarak Fona aktarılır.

II. Müeyyide uygulamasında cezai faiz oranı kanuni faiz oranının iki katıdır.

III. Fon kesintisi indirimi uygulanan ithalat işlemlerinde ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi durumunda, indirimli uygulanan fon kesintileri tama iblağ edilerek cezai faizi ile birlikte gümrük idarelerince firmalardan tahsil edilir.

IV. Bankalar, vadeli ithalatta tahsil ettikleri fon kesintilerini tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Fona yatırmak zorundadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

14- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemlerde verginin ödendiğini gösteren belgeleri aramadan işlem yaparak ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu tutulanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Gümrük memurları

B) Kayıt ve tescile yetkili memurlar

C) Motorlu araç ticareti yapanlar

D) İcra memurları

E) Gümrük müşavirleri

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M62 · ÖTV Kanunu, KKDF Kararı, ÖTV Uygulama Tebliğlerinin Gümrüğe İlişkin Bölümleri ve Damga Ve… — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	C	A	C	E	D	A	D	B	A	D	B	C	E

1. **B** **Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından bir aracın kullanılmaya başlanması veya aktife alınması ilk iktisap sayılmaz; ilk iktisap yalnız bu kişilerden yapılan alımlarda gerçekleşir.**

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 2

ÖTV Kanunu'na göre ithalat, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine girişidir. İlk iktisap; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla ya da kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını ve motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini kapsar. Bu nedenle motorlu araç ticareti yapanların aracı kullanmaya başlaması veya aktife alması da ilk iktisaptır. Kayıt ve tescil ise trafik, belediye, liman ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescildir. En güçlü tuzak iade edilen araçlara ilişkin ifadedir: kayıt ve tescil edilmiş bir araç için yeniden ilk iktisap doğmayacağı düşünülebilir; Kanun iade edilip araç ticareti yapanlardan iktisap edilenleri de açıkça ilk iktisap sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÖTVK 2)

2. **C** **(A) cetvelinde yer alan mallar için banka teminat mektuplarının mükellefin özel tüketim vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur.**

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 16; ÖTV uygulama tebliği V/A bölümü

ÖTV Kanunu'na göre (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenen teminat alınır. Tebliğ'e göre banka teminat mektuplarının (A) cetvelindeki mallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki mallar için ise mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunludur. (B) cetveli için gümrük idaresince oluşturulan bilgi formu, teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren beş iş günü içinde teminatla birlikte vergi dairesine gönderilir; genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve Tebliğde sayılan kamu kuruluşlarından teminat aranmaz; (A) cetveli ile yalnız antrepo ve transit rejimlerindeki (B) cetveli malları için ÖTV tutarının tamamına rejim çerçevesinde teminat verilebilir. En güçlü tuzak rejim teminatına ilişkin ifadedir: ithalatçıların her beyanname için münferit teminat vermesi asıl kural olduğu için yanlış sanılabilir; Tebliğ bu iki durumda rejim çerçevesinde teminata izin verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD ÖTVK 16; ÖTV Tebliği V/A)

3. **A** **Herhangi bir teşvik veya izin belgesine bağlı olmaksızın mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat**

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar (88/12944) md. 3, 4

Karar'a göre kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta Fon kesinti oranı %6'dır. İhracatın finansmanı amacıyla kullanılan krediler ile ihracatı teşvik belgesi ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatta bu oranlar %0 olarak uygulanır. Fona kesinti yapılmayan işlemler arasında petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri, bağlı muamele veya takas ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli krediler sayılmıştır. Herhangi bir belgeye bağlı olmayan mal mukabili ithalat bu istisnaların hiçbirine girmez ve %6 oranında kesintiye tabidir. En güçlü tuzak dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalattır: kesinti yapılmayan krediler listesinde değil, oranın %0 uygulandığı hükümde yer aldığı için gözden kaçabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KKDF Kararı md. 3, 4)

4. **C** **Oran: %6 – Kur: Fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış kuru**

88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sayılı Tebliğ

6 Sayılı Tebliğ'e göre kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta %6 oranında KKDF kesintisi yapılır. Kesinti, ithalat tutarının fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanır ve malın fiili ithalinden önce bankalara veya özel finans kurumlarına yatırılır. Kararda %4 bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere, %15 bankalarca kullandırılan tüketici kredilerine uygulanan orandır. Kur, beyannamenin tescil tarihine veya malın fiili ithal tarihine göre değil, kesintinin yatırıldığı tarihe göre belirlenir. En güçlü tuzak oranı %6 olarak doğru veren, ancak kuru gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru olarak gösteren seçenektir: oran doğrudur, ancak hem kur türü hem de esas alınan tarih değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD KKDF Kararı md. 3; 6 Sayılı Tebliğ)

5. **E** **Kozmetik ürünleri – (III) sayılı listenin (B) cetveli** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekli (I)–(IV) sayılı listeler*

ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri; (B) cetvelinde solvent, gaz yağı, baz yağlar, madeni yağlar ve yağlama müstahzarları gibi akaryakıt haricî petrol ürünleri yer alır. (II) sayılı liste taşıtları kapsar; kar arabaları, golf arabaları ve off road ATV gibi kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlar da bu listededir. (III) sayılı listenin (A) cetvelinde alkollü ve alkolsüz içecekler, (B) cetvelinde puro, sigara, sigarillo gibi tütün mamulleri ve makaron bulunur. Havyar, kozmetik ürünleri, kürkler, klimalar, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve cep telefonu gibi lüks tüketim malları ise (IV) sayılı listededir; kozmetik ürünleri (III) sayılı listede yer almaz. En güçlü tuzak golf arabalarıdır: kayıt ve tescile tabi olmadıkları için (II) sayılı liste dışında sanılabilirler; (II) sayılı liste kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtları da kapsar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ÖTVK ekli listeler)

6. **D** **Bu malların nihai tüketicilere perakende satış fiyatı** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 11*

ÖTV Kanunu'na göre (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için matrah, teslim, ilk iktisap ve ithalde hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder; ancak (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar bu kuralın dışında bırakılmıştır. (B) cetvelindeki puro, sigara, sigarillo gibi tütün mamulleri ve makaron için matrah, bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır. Her bir sigara veya makaron adedi matrah değil, asgari maktu verginin uygulanmasında esas alınan vergileme ölçüsüdür; imalatçının satış bedeli (II) sayılı listede alınacak verginin alt sınırına ilişkindir; CIF değer ise (II) sayılı listedeki taşıtların ithalinde, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya taşıtın gümrük vergisinden muaf olması halinde matraha giren kıymettir. En güçlü tuzak 'ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlar' seçeneğidir: (II), (III) ve (IV) sayılı listeler için genel kural budur, fakat (III) sayılı listenin (B) cetveli açıkça hariç tutulmuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÖTVK 11, 12)

7. **A** **(1) nispi – (2) maktu – (3) nispi** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 11*

ÖTV Kanunu'na göre (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki içecekler için asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) cetvelindeki tütün mamulleri ve makaron için ise maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır. Maktu vergi 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan ve 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla; asgari maktu vergi ise her bir sigara veya makaron ya da tütün mamulünün her bir gramı itibarıyla uygulanır. (I) sayılı listedeki mallar için ise maktu vergi tutarları belirlenmiştir. En güçlü tuzak '(1) maktu – (2) nispi – (3) maktu' seçeneğidir: (I) sayılı listedeki maktu vergilemeyi (III) sayılı listeye taşır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÖTVK 11)

8. **D** **I, III ve IV** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 5, 6, 7*

ÖTV Kanunu'na göre (I), (II) ve (III) sayılı listelerdeki malların karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları, vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır; (IV) sayılı liste bu istisnada yer almaz (I doğru). Gümrüksüz satış mağazalarına veya depolarına teslim istisnası yalnız (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için tanınmıştır (II yanlış). Transit, gümrük antrepo, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar vergiden müstesnadır; bu istisnada dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimleri de sayılmıştır (III doğru). Malın yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimleri ÖTV bakımından ihracat sayılmaz (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: gümrüksüz satış mağazalarına teslim istisnasının tüm listeler için geçerli olduğu düşünülebilir; Kanun bu istisnayı (III) ve (IV) sayılı listelerle sınırlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÖTVK 5, 6, 7)

9. **B** **İthalatta alınan vergi ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve yalnızca mükellefe veya kanuni temsilcisine tebliğ edilir; gümrük müşavirine tebliğ yapılamaz.** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 14, 16*

ÖTV Kanunu'na göre ithalatta alınan vergi ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir; bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflarda ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Vergi ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir; ithalat vergilerine tabi olmayan mallarda tescil tarihindeki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. Beyan ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda Gümrük Kanunu'na göre para cezası kesilir; ithalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife ÖTV de dahil edilerek tespit olunur. En güçlü tuzak fark cezasına ilişkin ifadedir: ÖTV bir iç vergi olduğu için Vergi Usul Kanunu cezalarının uygulanacağı düşünülebilir; Kanun bu farklarda Gümrük Kanunu esaslarına göre para cezası öngörür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÖTVK 14, 16)

10. **A** **Tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 8*

ÖTV Kanunu'na göre (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen verginin Cumhurbaşkanınca belirlenecek kısmı teminat alınarak tecil olunur. Malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde bu imalatta kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir; aksi halde kalan tutar vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen malların ihraç süresidir; üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün ise mücbir sebeple ihracat gerçekleşemediğinde ek süre için başvuru süresidir. En güçlü tuzak 'tecil tarihinden itibaren on iki ay' seçeneğidir: süre doğrudur, ancak başlangıç anı tecil tarihini takip eden aybaşıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÖTVK 8)

11. **D** **1.605,80** *Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71), (1) sayılı tablo*

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) ile 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki maktu vergiler, 2025 yılında uygulanan tutarların %18,95 oranında artırılmasıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Bu tabloya göre gümrük idarelerine verilen beyannamelerden 1.605,80 TL damga vergisi alınır. 119,40 TL gümrük idarelerine verilen özet beyan formları ile tasdikli manifesto nüshalarının; 274,40 TL menşe ve mahreç şahadetnamelerinin; 791,00 TL katma değer vergisi beyannamelerinin; 4.500,10 TL ise turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin kontenjan sözleşmelerinin tutarıdır. En güçlü tuzak 119,40 TL'dir: aynı tabloda gümrük idarelerine verilen özet beyan formları için öngörülen tutar olduğundan beyannameyle karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Damga Vergisi Genel Tebliği Seri 71, 1 sayılı tablo)

12. **B** **Bu değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun uygulanmasında hüküm ifade etmez.** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 1*

ÖTV Kanunu'na göre Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV Kanunu'nun uygulanmasında hüküm ifade etmez. Listelerdeki malların tarife numaralarındaki veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir; bu yetki açıklamakla sınırlıdır, listeleri değiştirme sonucunu doğurmaz. En güçlü tuzak açıklama yetkisini Ticaret Bakanlığına veren seçenektir: konu Tarife Cetveliyle ilgili olduğu için gümrükten sorumlu Bakanlığın yetkili olduğu düşünülebilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÖTVK 1)

13. **C** **I, II ve III** *Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar (88/12944) md. 5, 8*

Karar'a göre gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları haftalık olarak Fona aktarılır (I doğru). Müeyyide uygulamasında cezai faiz oranı kanuni faiz oranının iki katıdır (II doğru). Fon kesintisi indirimi uygulanan ithalat işlemlerinde ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi ya da kısmen gerçekleşmesi durumunda indirimli uygulanan fon kesintileri tama iblağ edilir ve istisnanın uygulandığı tarih ile tahsil tarihi arasındaki süre için cezai faizi ile birlikte gümrük idarelerince firmalardan tahsil edilir (III doğru). Bankalar, özel finans kurumları ve finansman şirketleri tahakkuk ettirdikleri fon kesintileri ile vadeli ithalatta tahsil ettikleri fon kesintilerini tahakkuk veya tahsilatı izleyen ayın 15. günü akşamına kadar Fona yatırır; ayın sonu değildir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: yatırma yükümlülüğü doğrudur, ancak süre izleyen ayın on beşinci günü akşamıyla sınırlıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD KKDF Kararı md. 5, 8)

14. **E** **Gümrük müşavirleri** *4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 13, 14*

ÖTV Kanunu'na göre (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce ÖTV'nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadır. Bu mecburiyete uymayarak verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ve icra memurları ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur; ödedikleri tutarlar için mükellefe rücu hakları vardır. Gümrük müşavirleri bu listede yer almaz; Kanun gümrük müşavirini yalnız ithalatta alınan verginin tebliğ edilebileceği kişiler arasında anar. En güçlü tuzak icra memurlarıdır: gümrük ve vergi işlemleriyle ilgisiz görünseler de icra yoluyla yapılan satışlar nedeniyle listede açıkça sayılmışlardır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ÖTVK 13, 14)

BÖLÜM M63 · TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI, DTTDS YÖNETMELİĞİ VE DIŞ TİCARETTE…

8 soru · 12 dakika

1- Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre idari hükümler de dahil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması zorunlu mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Standart

B) Teknik düzenleme

C) Ticari kalite

D) Uygunluk değerlendirmesi

E) Gönüllü önlem

2- Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre taahhütname alınan durumlarda taahhütnameye aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidenin tutarı ve Türk lirası karşılığının hesaplanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İhracat için CIF, ithalat için FOB değerinin %60'ı; firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden

B) İhracat için FOB, ithalat için CIF değerinin %60'ı; ilgili gümrük idaresince beyannamenin tescil tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden

C) İhracat için FOB, ithalat için CIF değerinin %60'ı; firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden

D) İhracat için FOB, ithalat için CIF değerinin %30'u; firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden

E) İhracat ve ithalat için FOB değerinin %60'ı; ürünün ihracatının gerçekleştiği tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden

3- Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre dış ticarete konu bir ürünün Karara ve Karara dayalı mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere riskle orantılı olarak alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ürünün ithalatına veya ihracatına izin verilmemesi

B) Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulması

C) Uygunsuzluğun giderilmesinin mümkün olduğu hallerde ithalatçının veya ihracatçının uyarılması

D) Uygunsuzluğun giderilmediği veya giderilmesinin imkânsız olduğu durumlarda ürünün kısmen veya tamamen imhasının sağlanması

E) Uygunsuzluğun giderilmediği veya giderilmesinin imkânsız olduğu durumlarda ürünün işlevsiz hale getirilmesinin sağlanması

4- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1)'ne göre fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'de belirtilen belgelerin TAREKS'e yüklenme süresi ve bu belgelerin süresi içinde yüklenmemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Başvuru gününü izleyen günden itibaren on beş iş günü; başvuru olumsuz olarak sonuçlanır

B) Başvuru günü dâhil yirmi iş günü; ürün kapsam dışı sayılarak TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur

C) Başvuru günü dâhil yirmi iş günü; kullanıcının yetkisi bir ay ile on iki ay arasında askıya alınır

D) Başvuru gününü izleyen günden itibaren yirmi iş günü; ilave süre verilmez ve başvuru olumsuz olarak sonuçlanır

E) Başvuru günü dâhil yirmi iş günü; başvuru olumsuz olarak sonuçlanır

5- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1)'ne göre;

I. Tebliğ, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar; hariçte işleme rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

II. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz.

III. AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, oluşturulduğu tarihten itibaren bir yıl süreyle aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

IV. İthal edilecek ürünün AB'de serbest dolaşıma girmiş A.TR dolaşım belgeli bir ürün olması ve bu durumun kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilmesi halinde TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

V. Tebliğ kapsamındaki denetimler, gümrük beyannamesinin tescilinden sonra yapılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve V
E) II, III, IV ve V

6- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1)'ne göre TAREKS referans numarası ve ithalatçının sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve güvenli olduğu anlamına gelir.
B) İthalatçı, Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
C) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
D) TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
E) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir.

7- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği'ne göre ihracata konu tarım ve gıda ürünlerinin mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerekli görülen ürünlerin denetimleri, Bakanlığın bölge müdürlükleri ürün güvenliği denetimleri müdürlüklerinde görevli ticaret denetmenleri tarafından yürütülür.
B) Denetim, en geç yirmi dört saat içinde depo, antrepo veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle yapılır.
C) Denetimle görevlendirilenler, denetleyecekleri ürünlerden dört takımı geçmemek üzere numune alabilir.
D) Denetim sonucunda mevzuatına uygun bulunan ürün için gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere verilen uygunluk belgesi yalnızca kâğıt ortamında düzenlenebilir.
E) Saklama süresinin sonundan itibaren on beş gün içinde ihracatçı veya temsilcisi numuneleri geri alabilir.

8- Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28)'ne göre firmanın vergi numarasının değişmesi durumunda TAREKS'te tanımlı yetkilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Firma için tanımlanan tüm firma yetkililerinin ve kullanıcılarının yetkileri Genel Müdürlük tarafından re'sen iptal edilir.
B) Firma Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurur; tanımlı yetkiler yeni vergi numarası altında geçerliliğini korur.
C) Firma kullanıcılarının yetkileri firma yetkilisi tarafından TAREKS üzerinden iptal edilir; firma yetkilisinin yetkisi devam eder.
D) Firma kullanıcılarının yetkisi bir ay ile on iki ay arasında askıya alınır.
E) Yetkiler, firma kullanıcısının Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurması halinde Genel Müdürlükçe iptal edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M63 · Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, DTTDS Yönetmeliği ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	B	E	C	A	D	A

1. **B** **Teknik düzenleme** *Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı md. 3*

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre idari hükümler de dahil olmak üzere ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini ya da bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini belirleyen uyulması zorunlu mevzuat teknik düzenlemedir. Standart, tanınmış bir standardizasyon kuruluşunca kabul edilen ve uyum zorunluluğu olmayan teknik gerekliliktir. Ticari kalite, standartları veya özellikleri zorunlu uygulamaya koyan teknik düzenlemelerde öngörülen asgari vasıfların tümüdür. Uygunluk değerlendirmesi belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreç; gönüllü önlem ise yetkili kuruluşun talebi olmadan firmanın gerçekleştirdiği düzeltici önlemdir. En güçlü tuzak standarttır: iki kavram da teknik gereklilikleri belirler, ancak ayırıcı unsur uyum zorunluluğudur; standartta bu zorunluluk yoktur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı md. 3)

2. **C** **İhracat için FOB, ithalat için CIF değerinin %60'ı; firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden** *Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı md. 13*

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre taahhütname alınan durumlarda taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB, ithalat için CIF değerinin %60'ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk lirası karşılığı, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilir. Kıymet esası ihracatta FOB, ithalatta CIF'tir; hesaplamayı yapan gümrük idaresi değil vergi dairesidir ve esas alınan kur tebliğ tarihindeki döviz satış kurudur. FOB bedelinin ihracatın gerçekleştiği tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesi ise Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği'nde 7223 sayılı Kanun'daki idari para cezasının hesabı için öngörülen kuraldır. En güçlü tuzak kıymet esaslarının yer değiştirildiği seçenektir: oran, makam ve kur doğrudur; yalnız ihracat ve ithalat için esas alınan teslim şekilleri ters çevrilmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı md. 13; DTTDS Yönetmeliği md. 17)

3. **B** **Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulması** *Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı md. 12, 13*

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre dış ticarete konu bir ürünün mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere riskle orantılı olarak ürünün ithalatına veya ihracatına izin verilmemesi, uygunsuzluğun giderilmesi mümkünse ithalatçının veya ihracatçının uyarılması, uygunsuzluk giderilmediğinde veya bu imkânsız olduğunda ürünün kısmen veya tamamen imhası ya da işlevsiz hale getirilmesinin sağlanması önlemlerinden biri veya birkaçı alınır. Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulması ise ürüne yönelik bir önlem değil, Karara aykırı hareket edenler hakkında fiilin ağırlığına göre uygulanan müeyyidelerden biridir; yazılı uyarı, muafiyetlerden men ve gözetim şirketlerinin faaliyetten men edilmesi de müeyyideler arasındadır. En güçlü tuzak uyarıya ilişkin seçenektir: firmanın yazılı uyarılması müeyyide olarak da sayıldığı için önlem listesinde olmadığı düşünülebilir; ancak uygunsuzluğun giderilmesi mümkün olduğunda uyarı önlem olarak da öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı md. 12, 13)

4. **E** **Başvuru günü dâhil yirmi iş günü; başvuru olumsuz olarak sonuçlanır** *İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1) md. 9*

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1)'ne göre fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. Belgelerin süresi içinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır. On beş iş günü, standarda aykırılık nedeniyle olumsuz sonuçlanan fiili denetimde test sonucuna itiraz süresidir. Kullanıcı yetkisinin bir ay ile on iki ay arasında askıya alınması, Tebliğe aykırı hareket eden kullanıcıya uygulanan yaptırımdır; kapsam dışı beyanı ise başvuru sürecinde denetim birimine yapılır. En güçlü tuzak 'başvuru gününü izleyen günden itibaren yirmi iş günü' seçeneğidir: gün sayısı doğrudur, ancak sürenin başlangıcına başvuru günü de dâhildir ve talep halinde ilave süre verilebilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/1 md. 9, 13)

5. **C** **I, II ve IV**

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1) md. 1, 5, 6

ÜGD 2026/1 sayılı Tebliğ serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar, hariçte işleme rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz (I doğru). Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerde, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz ve işlemler belirlenmiş referans numarasıyla sonuçlandırılır (II doğru). AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yaptıkları ithalatta doğrudan oluşturulan referans numarası, bir yıl süreyle değil içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır (III yanlış). AB'de serbest dolaşıma girmiş A.TR dolaşım belgeli ürün olduğunun TAREKS'te beyanı halinde referans numarası doğrudan oluşturulur (IV doğru). Denetimler Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır (V yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: TAREKS referans numarasının genel geçerlilik süresi bir yıldır, ancak AQAP ve GMP belgeli sanayicilerde kullanılabilirlik içinde bulunulan yılın sonuyla sınırlıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/1 md. 1, 5, 6, 11)

6. **A** **Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve güvenli olduğu anlamına gelir.**

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1) md. 11, 12

ÜGD 2026/1 sayılı Tebliğ'e göre ithalatçı, Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin Ek-1'deki standartlar dahil ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur. Ürünün ithaline izin verilmesi veya TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez; referans numarası ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli olduğunun ispatı olarak kullanılamaz. Referans numarasının beyannamenin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Sonradan yapılan kontrolde GTİP'in Ek-1'de yer aldığının tespiti halinde gümrük idaresi durumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. En güçlü tuzak sonradan kontrol bildirimine ilişkin ifadedir: denetimleri Ticaret Bakanlığı yürüttüğü için bildirimin bu Bakanlığa yapılacağı düşünülebilir; Tebliğ bildirimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yönlendirir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/1 md. 11, 12)

7. **D** **Denetim sonucunda mevzuatına uygun bulunan ürün için gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere verilen uygunluk belgesi yalnızca kâğıt ortamında düzenlenebilir.**

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği md. 5, 6, 7

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği'ne göre ihracata konu tarım ve gıda ürünlerinden gerekli görülenlerin mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimleri, Bakanlığın bölge müdürlükleri ürün güvenliği denetimleri müdürlüklerinde görevli ticaret denetmenlerince yürütülür. Denetim en geç yirmi dört saat içinde depo, antrepo veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi hazır bulunarak yapılır; denetimle görevlendirilenler dört takımı geçmemek üzere numune alabilir. Mevzuatına uygun bulunan ürün için gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir ve bu belge elektronik ortamda ya da kâğıt ortamında düzenlenebilir; yalnız kâğıt ortamı şartı yoktur. Uygun bulunan ürünlerin numuneleri belirlenen süre boyunca saklanır ve bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde ihracatçı veya temsilcisi tarafından geri alınabilir. En güçlü tuzak dört takım sınırıdır: numune miktarının yalnız ilgili mevzuatla belirleneceği düşünülebilir; Yönetmelik dört takımı üst sınır olarak koyar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DTTDS Yönetmeliği md. 5, 6, 7)

8. **A** **Firma için tanımlanan tüm firma yetkililerinin ve kullanıcılarının yetkileri Genel Müdürlük tarafından re'sen iptal edilir.**

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) md. 7

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28)'ne göre firmanın vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için tanımlanan tüm firma yetkililerinin ve kullanıcılarının yetkileri Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından re'sen iptal edilir. Firmanın TAREKS'te kayıtlı bilgilerinin sonradan değişip sisteme yansımaması halinde Genel Müdürlüğe yazılı başvuru yapılır; ancak vergi numarası değişikliği bilgi güncellemesi gibi değil, yetkilerin re'sen iptali sonucunu doğurur. Firma kullanıcısının yetkisinden feragat etmesinde iptal firma yetkilisince TAREKS üzerinden yapılır; firma yetkilisi bunu yapmazsa kullanıcının yazılı başvurusu üzerine Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir. Bir ay ile on iki ay arasında askıya alma ise ÜGD 2026/1 sayılı Tebliğe aykırı hareket eden kullanıcıya uygulanan yaptırımdır. En güçlü tuzak yazılı başvuru seçeneğidir: kayıtlı bilgilerin değişmesine ilişkin genel kuralı vergi numarası değişikliğine uygular. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÜGD 2025/28 md. 7)

BÖLÜM M64 · ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞLERİ

16 soru · 24 dakika

1- Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/25)'ne göre araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işaret veya belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) E işareti

B) e işareti

C) CE işareti

D) AQAP belgesi

E) GMP belgesi

2- Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD 2026) ithalat denetimi Tebliğlerine göre aşağıdaki Tebliğ – denetim birimi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği – Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri

B) Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği – Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri

C) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği – Türk Standardları Enstitüsü

D) Makinaların İthalat Denetimi Tebliği – Türk Standardları Enstitüsü

E) Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği – Türk Standardları Enstitüsü

3- Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD 2026) ithalat denetimi Tebliğlerine göre aşağıdaki ürün gruplarından hangisinin ithalat denetimiyle ilgili işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yürütülmez?

A) Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler

B) Tıbbi cihazlar

C) Kişisel koruyucu donanımlar

D) Yapı malzemeleri

E) Anne ve bebek ürünleri

4- Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlere ilişkin Tebliğ (ÜGD: 2026/5)'e göre;

I. Ek-1/A'da yer alan ürünler için kontrol belgesinin geçerlik süresi, kural olarak düzenlendiği tarihten itibaren dört aydır.

II. Ek-6/A ve Ek-6/B kapsamında bulunan ürünlerin uygunluk yazısının geçerlilik süresi altı aydır.

III. Toksikolojileri nedeniyle kullanımları yasaklanan Ek-6/C'de yer alan ürünler için uygunluk yazısı altı ay geçerli olmak üzere düzenlenir.

IV. Deniz yoluyla yapılan canlı hayvan ithalatında, mücbir sebep veya beklenmeyen hallerin belgelendirilmesi ve uygun görülmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca en fazla on gün ek süre verilebilir.

V. Bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda her liste için ayrı uygunluk yazısı düzenlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve IV

C) I, II ve IV

D) I, III ve V

E) I, II, IV ve V

5- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/3)'e göre Ek-1'deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisinin uygunluk yazısı almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurusu hangi süre içinde yapılır?

A) Atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden sonra üç iş günü içinde

B) Gümrük beyannamesinin tescilinden en az üç iş günü önce

C) Atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az yedi iş günü önce

D) Atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce

E) Atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az yirmi iş günü önce

6- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/3)'e göre Tebliğin uygulanması ve uygunsuz atıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer ve bu Tebliğe tabi değildir.

B) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir ya da üçüncü bir ülkeye transit edilir.

C) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabidir ve transitleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınması gerekir.

D) İthal edilmek üzere Türkiye gümrük bölgesine giren uygunluk yazısına tabi eşyanın hiçbir suretle devri mümkün değildir.

E) İlgili sınır gümrük idareleri uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez; İl Müdürlüğünün düzenlediği uygunsuzluk yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

7- Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Tebliği (ÜGD: 2026/4)'e göre kontrol belgesinin süresi ile kontrole tabi kimyasal maddelerin fiili ithalatında gümrük idarelerinde kullanılmaya mahsus kayıt belgesinin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) On iki ay – Düzenlendiği yılın sonuna kadar

B) Altı ay – Düzenlendiği yılın sonuna kadar

C) Altı ay – Düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl

D) Dört ay – Düzenlendiği yılın sonuna kadar

E) Altı ay – Düzenlendiği tarihten itibaren altı ay

8- Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/6)'ya göre hidroflorokarbon kontrol belgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hidroflorokarbon kontrol belgesi, alındığı takvim yılının sonuna kadar geçerlidir.

B) Hidroflorokarbon kontrol belgesi devredilemez.

C) Birden fazla kimyasalın tek beyannamede yer alması halinde, aynı hidroflorokarbon kontrol belgesi ile ithalatı mümkündür.

D) Hidroflorokarbon kontrol belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura kapsamı eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz.

E) Hidroflorokarbon kontrol belgesi, geçerlilik süresi içinde birden fazla beyanname için kullanılabilir.

9- Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/33)'ne göre;

I. Tebliğde sayılan eşyanın AB ve serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, beyannamenin tescilinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranır.

II. İzin belgesi muafiyeti için eşyanın A.TR dolaşım belgesi veya ilgili serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekir.

III. İzin belgesi düzenlenebilmesi için M, N, T ve L sınıfı motorlu taşıtlarda 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesi gerekir.

IV. İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 20 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi yeterlidir.

V. Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III, IV ve V

10- Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/7)'ne göre katı yakıt ithalatına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ek-1'deki katı yakıtların ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan katı yakıt ithalatçısı kayıt belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir.

B) Sanayide kullanmak üzere uygunluk belgesi almış firmalar, teslim tesellüm belgesini yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç doksan gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

C) Teslim tesellüm belgesini süresinde iletmeyen ithalatçı ya da sanayicinin müteakip ithal katı yakıt uygunluk belgesi talepleri altı ay süreyle değerlendirmeye alınmaz.

D) Savunma sanayi, filtrasyon veya laboratuvar amaçlı muafiyet kapsamındaki ithalatta, eşyanın yıllık 1 tonu aşmayacak miktarda ithalatında katı yakıt ithalatçısı kayıt belgesi aranmaz.

E) Numune analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda, keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı talep üzerine şahit numune analizi yaptırılabilir.

11- Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/8)'ne göre telsiz ekipmanlarının ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun rolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kriptolu olduğu beyan edilen tüm ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan kurum onayı elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir.

B) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden otuz gün içinde IMEI numaralarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

C) Kısa mesaj hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

D) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

E) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde, keyfiyet gümrük idaresince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

12- Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/15)'ne göre kalp pilleri ile hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller için Tebliğde özel olarak öngörülen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre uyum izni almış ve A.TR dolaşım belgesini haiz olmaları şartıyla TAREKS numarası doğrudan oluşturulur.

B) TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz; ithalat işlemleri geri gelen eşyaya uygulanan hükümlere göre sonuçlandırılır.

C) İthallerine izin verilmez; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen derneklere veya lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine teslim edilirler.

D) Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı dışında olduklarından kapsam dışı olarak beyan edilirler.

E) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin beyannamenin tescili sırasında gümrük idaresine sunulması şartıyla ithal edilirler.

13- Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/23)'ne göre Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların ithalatında aranan metal hurda ithalatçı belgesini düzenleyen kurum ve belgenin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Verildiği tarihten itibaren iki yıl

B) Ticaret Bakanlığı – Verildiği tarihten itibaren iki yıl

C) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Verildiği yılın sonuna kadar

D) Nükleer Düzenleme Kurumu – Verildiği tarihten itibaren iki yıl

E) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Verildiği tarihten itibaren bir yıl

14- Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/21)'ne göre ticari kalite denetiminin sonucu, itiraz ve ikinci denetim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İtiraz üzerine Bölge Müdürlüğünce üç kişilik bilirkişi heyeti teşkil edilir; itiraz konusu ürünün denetimini yapan görevliler heyette yer alamaz.

B) İthalata konu ürünler için parti numarası ve Türk Standardı numarası aranmaz.

C) Reddedilen ithal ürünün bir kısmı veya tamamı, ret tarihinden itibaren otuz günü geçmemek üzere firmanın talep ettiği süre içinde ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilebilir.

D) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en geç beş iş günü içinde, denetimi gerçekleştiren Denetim Biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne itiraz edebilir.

E) Denetim sonucu uygun olanlar dâhil, denetlenmiş ürünler gerektiği takdirde ikinci kez denetlenebilir.

15- Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (ÜGD: 2021/22)'e göre;

I. A sınıfı; tescilli markası ile faaliyette bulunan, kalite sistem belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya sahip olan ve sorumlu denetçi ile ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıran işletmelerdir.

II. Şartları A, B veya C sınıflarından birine uymakla birlikte sınıflandırma başvurusu yapmamış işletmeler D sınıfı olarak kabul edilir.

III. Bir işletmenin D sınıfı olarak kabul edilebilmesi için TAREKS üzerinden sınıflandırma başvurusu yapması zorunludur.

IV. Sorumlu denetçi adayları, yazılı sınavda en az altmış puan alarak başarılı olmaları halinde Genel Müdürlüğün onayı sonrasında yetkilendirilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

16- CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/9)'na göre ithal edilmiş şişme botların GTİP'inin Ek-2'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından hangi kuruma bildirilir?

A) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

B) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

C) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

E) Türk Standardları Enstitüsü

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm M64 · Ürün Güvenliği ve Denetimi İthalat Denetimi Tebliğleri — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	A	C	D	C	B	E	C	E	B	D	A	D	B	A

1. **A** **E işareti**

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/25) md. 3

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/25)'ne göre büyük harfli E işareti, araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. Küçük harfli e işareti ise aynı aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. CE işareti ürünün AB'nin asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması mevzuatına uygunluğunu; AQAP belgesi Millî Savunma Bakanlığınca verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini; GMP belgesi Sağlık Bakanlığının İyi İmalat Uygulamaları Belgesini ifade eder. En güçlü tuzak e işaretidir: iki işaret de tip onayını gösterir; ayırıcı unsur, uyulan düzenlemenin BM-AEK Regülasyonu mu yoksa AB mevzuatı mı olduğudur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/25 md. 3)

2. **E** **Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği – Türk Standardları Enstitüsü**

ÜGD 2026/8, 2026/10, 2026/11, 2026/25, 2026/32 sayılı Tebliğler md. 3 (denetim birimi tanımı)

ÜGD 2026 ithalat denetimi tebliğlerinde denetim birimi iki farklı yapıdadır. Telsiz Ekipmanlarının (ÜGD: 2026/8), Oyuncakların (ÜGD: 2026/10) ve Kişisel Koruyucu Donanımların (ÜGD: 2026/11) İthalat Denetimi Tebliğlerinde denetim birimi, Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleridir. Araç Parçalarının (ÜGD: 2026/25) ve Makinaların (ÜGD: 2026/32) İthalat Denetimi Tebliğlerinde ise denetim birimi Türk Standardları Enstitüsüdür. Kişisel koruyucu donanımların denetimi Türk Standardları Enstitüsüne değil, Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerine verilmiştir. En güçlü tuzak telsiz ekipmanlarıdır: teknik nitelikleri nedeniyle Türk Standardları Enstitüsü veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından denetlendiği düşünülebilir; denetim birimi Bakanlığın Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleridir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/8, 2026/10, 2026/11, 2026/25, 2026/32 md. 3)

3. **A** **Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler**

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği md. 5, 9; ÜGD 2026/11, 2026/14, 2026/16, 2026/17 md. 4

Tıbbi Cihazların (ÜGD: 2026/16), Kişisel Koruyucu Donanımların (ÜGD: 2026/11), Yapı Malzemelerinin (ÜGD: 2026/14) ve Anne ve Bebek Ürünlerinin (ÜGD: 2026/17) İthalat Denetimi Tebliğlerinde, ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliğinde ise etil alkol, metanol, tütün ve tütün mamulleri ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca uygunluk belgesi düzenlenir; uygunluk belgesi veya kapsam dışı yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idaresine ibraz edilir ve belge Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir. Bu Tebliğde TAREKS başvurusu öngörülmemiştir. En güçlü tuzak tıbbi cihazlardır: Sağlık Bakanlığının görev alanında olduğu için denetimin TAREKS dışında yürüdüğü düşünülebilir; Tebliğ bu ürünlerde de bütün işlemleri TAREKS'e bağlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/16, 2026/11, 2026/14, 2026/17 md. 4; Tütün ve Alkol Tebliği md. 5, 9)

4. **C** **I, II ve IV**

Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlere ilişkin Tebliğ (ÜGD: 2026/5) md. 5, 9

ÜGD 2026/5 sayılı Tebliğ'e göre kontrol belgesinin geçerlik süresi düzenlendiği tarihten itibaren Ek-1/A ve Ek-12'deki ürünler için dört aydır; Tebliğde sayılan bazı tarife pozisyonlarında bu süre on iki aydır (I doğru). Ek-6/A ve Ek-6/B kapsamındaki ürünlerin uygunluk yazısının geçerlilik süresi altı aydır (II doğru). Toksikolojileri nedeniyle kullanımları yasaklanan Ek-6/C'deki ürünler için uygunluk yazısı hiç düzenlenmez (III yanlış). Deniz yoluyla yapılan canlı hayvan ithalatında mücbir sebep veya beklenmeyen hallerin belgelendirilmesi ve uygun görülmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca en fazla on gün ek süre verilebilir (IV doğru). Bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir uygunluk yazısı düzenlenir (V yanlış). En güçlü tuzak V. önermedir: her listenin ayrı mevzuata dayanması ayrı yazı gerektiriyor gibi görünür; Tebliğ tek uygunluk yazısını esas alır, ayrı referans yalnız birden fazla liste için muafiyet tanındığında her liste için beyan edilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/5 md. 5, 9)

5. **D** **Atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce**

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/3) md. 6

ÜGD 2026/3 sayılı Tebliğ'e göre Ek-1'deki atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne uygunluk yazısı almak için başvurur. Başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce bilgi formu ve diğer belgelerle birlikte yapılır; bu süre içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Sürenin bağlandığı an beyannamenin tescili değil, atığın gümrük bölgesine gelişidir ve başvuru gelişten sonra değil önce yapılır. Yedi iş günü katı yakıtlarda şahit numune analizi talebi süresi, yirmi iş günü ise ÜGD 2026/1 sayılı Tebliğde fiili denetim belgelerinin yüklenme süresidir. En güçlü tuzak 'gümrük beyannamesinin tescilinden en az üç iş günü önce' seçeneğidir: gün sayısı doğrudur, ancak başlangıç anı değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/3 md. 6)

6. **C** **Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabidir ve transitleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınması gerekir.**

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/3) md. 7, 8, 9, 11

ÜGD 2026/3 sayılı Tebliğ'e göre Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir; yalnız Basel Sözleşmesi gereği Ek-2/A ve Ek-2/B'deki atıkların transit geçişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak izin yazısı sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir. Yabancı bayraklı gemilerin normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar atık alma gemisine veya atık kabul tesisine boşaltılma ve/veya teslimle serbest dolaşıma girer ve Tebliğe tabi değildir. Uygun bulunmayan atık ithalatçısınca menşe ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir ya da üçüncü bir ülkeye transit edilir; sınır gümrük idareleri uygunsuz atığın girişine izin vermez ve uygunsuzluk yazısını taşıma belgesine iliştirir. Uygunluk yazısına tabi eşyanın hiçbir suretle devri mümkün değildir. En güçlü tuzak gemi atıklarına ilişkin ifadedir: atıkların denetimsiz serbest dolaşıma girmesi sağduyuya aykırı göründüğü için yanlış sanılabilir; bu atıkların gemilerden alınması ayrı yönetmeliğe göre sonuçlandırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/3 md. 7, 8, 9, 11)

7. **B** **Altı ay – Düzenlendiği yılın sonuna kadar**

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Tebliği (ÜGD: 2026/4) md. 4, 6

ÜGD 2026/4 sayılı Tebliğ'e göre Ek-1'deki madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu kontrol belgesi ile belgelenir ve kontrol belgesinin süresi altı aydır. Kontrole tabi kimyasal maddelerin fiili ithalatında gümrük idarelerinde kullanılmaya mahsus kayıt belgesi ise süreye değil takvime bağlıdır ve düzenlendiği yılın sonuna kadar geçerlidir. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde ruhsatnamenin D nüshasını ve gümrük beyannamesi örneğini Sağlık Bakanlığına göndermekle yükümlüdür. Dört ay, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi Ek-1/A ürünlerinde kontrol belgesinin kural olarak geçerlik süresidir. En güçlü tuzak 'Altı ay – Düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl' seçeneğidir: kontrol belgesinin süresi doğrudur, ancak kayıt belgesinin geçerliliği yıl sonuyla sınırlıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/4 md. 4, 6)

8. **E** **Hidroflorokarbon kontrol belgesi, geçerlilik süresi içinde birden fazla beyanname için kullanılabilir.**

Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/6) md. 11

Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/6)'ya göre hidroflorokarbon kontrol belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura kapsamı eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz, alındığı takvim yılının sonuna kadar geçerlidir ve devredilemez. Belge gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır ve birden fazla beyanname için kullanılamaz; buna karşılık birden fazla kimyasalın tek beyannamede yer alması halinde aynı belge ile ithalat mümkündür. Sınır beyanname sayısına konmuştur, kimyasal sayısına değil. En güçlü tuzak tek beyannamede birden fazla kimyasala ilişkin ifadedir: belgenin tek kullanımlık olması nedeniyle her kimyasal için ayrı belge gerektiği düşünülebilir; Tebliğ bu durumda aynı belgeye izin verir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/6 md. 11)

9. **C** **I, II ve III**

Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/33) md. 3, 4

ÜGD 2026/33 sayılı Tebliğ'e göre Tebliğde sayılan eşyanın AB ve serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının serbest dolaşıma girişinde, beyannamenin tescilinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranır (I doğru). İzin belgesi muafiyeti için eşyanın A.TR dolaşım belgesi veya ilgili serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekir (II doğru). İzin belgesi için M, N, T ve L sınıfı taşıtlarda 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçı tarafından kurulduğunun TSE tarafından belgelendirilmesi gerekir (III doğru). Çağrı merkezi şartında sayı 20 değil, her bir marka için en az 40 personeldir (IV yanlış). Tebliğ kapsamında verilen izinler diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez (V yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: servis istasyonu şartındaki 20 sayısı çağrı merkezi personeline taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/33 md. 3, 4)

10. **E** **Numune analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda, keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı talep üzerine şahit numune analizi yaptırılabilir.**

Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/7) md. 4, 6, 7, 8

ÜGD 2026/7 sayılı Tebliğ'e göre Ek-1'deki katı yakıtların ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan katı yakıt ithalatçısı kayıt belgesine sahip firmalarca yapılabilir. Numune analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda şahit numune analizi, keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren on beş değil yedi iş günü içinde yazılı talep üzerine ve giderleri ithalatçıya ait olmak üzere yaptırılır. Sanayide kullanmak üzere uygunluk belgesi alan firmalar teslim tesellüm belgesini yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç doksan gün içinde İl Müdürlüğüne iletir; iletmeyenlerin müteakip talepleri altı ay süreyle değerlendirmeye alınmaz. Savunma sanayi, filtrasyon veya laboratuvar amaçlı muafiyette kayıt belgesi kural olarak zorunludur, ancak yıllık 1 tonu aşmayan ithalatta aranmaz. En güçlü tuzak 1 ton muafiyetine ilişkin ifadedir: kayıt belgesinin her katı yakıt ithalatında zorunlu olduğu düşünülerek yanlış sanılabilir; Tebliğ bu küçük miktarlarda belgeyi aramaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/7 md. 4, 6, 7, 8)

11. **B** **Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden otuz gün içinde IMEI numaralarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.**

Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/8) md. 5, 8, 12

ÜGD 2026/8 sayılı Tebliğ'e göre elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden otuz değil on beş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte IMEI numaralarını elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar. Kriptolu olduğu beyan edilen tüm ürünler için bu Kurumdan alınan kurum onayı TAREKS'e yüklenir; kısa mesaj hizmeti verebilen cihazların Türkçe karakter kullanımına ilişkin yönetmeliğe uygun olması zorunludur; risk analizi kriterleri gerekli görülmesi halinde Kurumun da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Sonradan yapılan kontrolde GTİP'in Ek-1'de yer aldığının tespiti halinde gümrük idaresi durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirir; ÜGD 2026/1 sayılı Tebliğde aynı bildirim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. En güçlü tuzak sonradan kontrol bildirimine ilişkin ifadedir: diğer tebliğlerdeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kuralını bilen aday bu seçeneği yanlış sanabilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/8 md. 5, 8, 12)

12. **D** **Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı dışında olduklarından kapsam dışı olarak beyan edilirler.**

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/15) md. 7, 10

ÜGD 2026/15 sayılı Tebliğ'e göre kalp pilleri, hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller, endüstriyel kullanım amacıyla kalıcı olarak yerleştirilmiş piller, bilimsel ve mesleki alanda kullanılan piller ve yalnız uzman kişilerce sökülmesi gereken, kesintisiz çalışan aletlerdeki piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı dışında olduğundan kapsam dışı olarak beyan edilir. Çevre uyum izni almış ve A.TR dolaşım belgesini haiz ürünlerde TAREKS numarası doğrudan oluşturulur; geri gelen eşyada TAREKS başvurusu yapılmaz; ithaline izin verilmeyip gümrük idaresine bırakılan pil ve akümülatörler ise tasfiye kapsamında yetkilendirilen derneklere ve/veya lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine teslim edilir. Tebliğde bu piller için Sağlık Bakanlığı kontrol belgesi öngörülmemiştir. En güçlü tuzak Sağlık Bakanlığı kontrol belgesidir: ürünün tıbbi niteliği bu Bakanlığın iznini çağrıştırır, ancak Tebliğ bu pilleri yalnız kapsam dışı beyana bağlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/15 md. 7, 10)

13. **A** **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Verildiği tarihten itibaren iki yıl**

Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/23) md. 4

ÜGD 2026/23 sayılı Tebliğ'e göre Ek-1'deki metal hurdaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından metal hurda ithalatçı belgesi almış olmak kaydıyla, metal hurdayı ergiterek veya ön işlemden geçirerek işleyen ve geçici faaliyet belgesi ya da çevre izin ve lisans belgesine sahip sanayiciler ithal edebilir. Bu Bakanlıkça düzenlenen metal hurda ithalatçı belgesi verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir ve belge alan sanayicilerin listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Nükleer Düzenleme Kurumu belgeyi düzenlemez; ithalatçının radyasyon kontrol ve tespit sistemi, ölçüm cihazı ve eğitimli personele sahip olup olmadığını değerlendirir. Serbest bölgelerden metal hurda çıkışında ise metal hurda ithalatçı belgesi alınması zorunlu değildir. En güçlü tuzak Nükleer Düzenleme Kurumudur: radyasyon değerlendirmesindeki rolü nedeniyle belgeyi düzenleyen kurum sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/23 md. 4)

14. **D** **Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en geç beş iş günü içinde, denetimi gerçekleştiren Denetim Biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne itiraz edebilir.**

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/21) md. 18-22

ÜGD 2026/21 sayılı Tebliğ'e göre firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte beş değil en geç iki iş günü içinde, denetimi gerçekleştiren Denetim Biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtiraz üzerine Bölge Müdürlüğünce Bölge Müdürü veya yardımcısının başkanlığında, yetkili ticaret denetmenlerinden oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti kurulur ve ürünün denetimini yapan görevliler heyette yer alamaz. İthalata konu ürünler için parti numarası ve Türk Standardı numarası aranmaz; reddedilen ürün ret tarihinden itibaren otuz günü geçmemek üzere uygun hale getirilebilir ve bunun için yeniden denetim başvurusu gerekir. Uygun bulunanlar dâhil denetlenmiş ürünler gerektiğinde ikinci kez denetlenebilir. En güçlü tuzak parti numarasına ilişkin ifadedir: ihracatta parti numarası bulunmayan ürünler ihraç edilemediği için ithalatta da aranacağı düşünülebilir; Tebliğ ithalatta bu numaraları aramaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/21 md. 18-22)

15. **B** **I ve II**

Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (ÜGD: 2021/22) md. 4, 9

ÜGD 2021/22 sayılı Tebliğ'e göre ihracatta ticari kalite denetimine tabi ürünlerde firmaların işletmeleri A, B, C ve D olarak sınıflandırılır. A sınıfı; tescilli markası ile faaliyette bulunan, kalite sistem belgesi ile gerekli teknik altyapıya sahip olan ve sorumlu denetçi ile ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıran işletmelerdir (I doğru). Şartları A, B veya C sınıflarından birine uymakla birlikte sınıflandırma başvurusu yapmamış ya da başvurduğu halde bu sınıflara alınmamış işletmeler D sınıfı kabul edilir (II doğru). D sınıfı bir başvuru sonucu değil, A, B veya C sınıfına girmeyenlerin kendiliğinden düştüğü sınıftır; başvuru şartı yoktur (III yanlış). Sorumlu denetçi adayları eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda altmış değil en az yetmiş puan alarak başarılı olduklarında Genel Müdürlüğün onayıyla yetkilendirilir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: süreç doğru anlatılmış, yalnız geçme puanı yakın bir sayıyla değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD ÜGD 2021/22 md. 4, 9)

16. **A** **Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı**

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/9) md. 12

ÜGD 2026/9 sayılı Tebliğ'e göre ithal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde, şişme botlar hariç, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Şişme botlara ilişkin bildirimler ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilir; ilgili Bakanlığın ürünün güvenli olmadığını tespit edip bildirmesi halinde uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir. Türk Standardları Enstitüsü bu Tebliğde denetim birimidir; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise telsiz ekipmanlarında sonradan kontrol bildiriminin muhatabıdır. En güçlü tuzak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır: aynı fıkrada genel kural olarak bildirimin muhatabıdır, ancak şişme botlar bu kuraldan açıkça ayrılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/9 md. 12)

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Ek A — Set Raporları

Bölüm M01 · Gümrük Kanunu — Amaç, Tanımlar, Kararlar, Bilgi Talebi ve Süreler

Kaynak	Gümrük Kanunu — Amaç, Tanımlar, Kararlar, Bilgi Talebi (BTB) ve Süreler
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, önermeli 2, tanım 1, klasik 1, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 9
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 1 / 1
Önermeli	2 (I, II ve IV, I ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 7, BAŞLANGIÇ 5, TERİM 3, MAKAM 2, SAĞDUYU 1, YAKIN-SAYI 1
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/6 (çalışma saatleri), 2022/25 (gümrük müdürlüğü sınıfları), 2021/59 ve 2021/73 (gümrük tarifesi), 2025/24 (statü belgesi): bu bölümün kaynak metninde yok; ilgili bölümlerin (beyan, tarife, statü) konusu.

Sete giremeyen alanlar: GK 6'nın karar talebi (30 gün, süre aşımı, gerekçeli ret), GY 27/3-4'teki rejime girmiş eşya istisnası, GY 580/A yanlış izahat şartları ve bölge müdürlüğüne başvuru, BTB'nin altı yıl/BMB'nin üç yıl geçerliliği ve altı aylık kullanım hakkı, tarife bilgisinin bağlayıcı olmaması ve heyet yapısı, GK 14 ay/hafta hesabı ve posta tarihi, GY 31 mücbir sebep listesi ile GY 318 izin belgesi saklama ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M02 · Temsil, Gümrük Müşavirliği, YKTS, Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi

Kaynak	Temsil, Gümrük Müşavirliği, YKTS, Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, III ve V, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAYI 4, TERSİNE 3, YAKIN-SAYI 2, İSTİSNA 2, TERİM 1
Ayna çift	—
Güncellik	30.12.2025 tarihli RG: 2026 yılı Asgari Ücret Tarifesi (İTH-13 ve ANT-1 tavanları)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/33 (dolaylı temsilcinin müşterek ve müteselsil sorumluluğu) ve 2021/78 (dolaylı temsilciye tebligat yapılmayacak hâller): Tahsilat Tebliği hükümleridir, bu bölümün kaynak metninde yok (tahakkuk-tebliğ-ödeme bölümünün konusu).

Sete giremeyen alanlar: GK 227-228 gümrük müşavir yardımcılığı ve müşavirlik şartları (bir yıl staj, iki yıl yardımcılık, on beş/on yıllık kamu hizmeti, altmış gün içinde izin belgesi), GY 566-571 sınav kuralları (sözlü puan dağılımı 60/20/10/10, 70 baraj, on gün itiraz, otuz gün sonuç, beş kişilik kurul), tüzel kişilikte müteselsil sorumluluk, beş yıllık defter-belge saklama, Gümrük İşlemi Takip Kartı (altı ay el koyma, beş yıl muhafaza) ve GY 562 bağımsız çalışmayan müşavir ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M03 · Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Kaynak	Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (Yönetmelik ve YGM Tebliği)
Soru tipi (GM sınav analizi)	klasik 2, önermeli 2, olumsuz 2, eşleştirme 1, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, II ve IV, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAYI 4, YAKIN-SAYI 4, TERİM 3, İSTİSNA 2, LİSTE-DIŞI 1
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: YGM yetki belgesinin süresi (iki yıl, disiplin cezasız dönemlerde üç ve en çok dört yıl), yedi gün içinde bilgi güncelleme, başvurunun altmış günde sonuçlanması, belge iadesinde bir yıl bekleme, vekâlet süreleri (yılda toplam altmış gün, otuz gün), akrabalık ve iki yıllık ortaklık yasağı, tespit sözleşmesinin yedi iş günü içinde gönderilmesi, AN6-AN8 aylık raporun ilk yedi iş günü, OK1 için otuz gün ve beş iş günü, iş ilişkisi sayılan hâller ile YGM'nin müteselsil sorumluluğu ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M04 · Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Yönetmeliği I — Genel Hükümler, Statü, Başvuru, Geçe…

Kaynak	Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Yönetmeliği I — Genel Hükümler, Statü, Başvuru, Geçerlilik
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 3, önermeli 2, vaka 1, tanım 1
Kökü olumsuz	5 / 12
Birebir / parafraz / çıkarım	10 / 1 / 1
Önermeli	2 (I, II, IV ve V, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 9, YAKIN-SAYI 4, UNSUR 3, SAYI 2, LİSTE-DIŞI 2, İSTİSNA 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/95 (YYS başvurusunda yetkili olmayan bölge müdürlüğü): genel başvuru yerini belirleyen Ek-20 tablosu kaynak metinde yok; yalnız kamu kurum ve kuruluşlarının Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurduğu hüküm var, alan S2'de bu yönden ölçüldü.
- 2024/97 (OKS ve YYS'ye birlikte tanınan basitleştirilmiş usul): onaylanmış kişi statüsünün hakları bu bölümün kaynağında yok (M08 konusu); YYS tarafındaki talepsiz ve talebe bağlı uygulamalar S1 ve S11'de ölçüldü.
- 2021/18, 2022/62, 2025/91 (onaylanmış kişi statüsü) ve 2025/90 (YYS askıya alma), 2025/92 (ithalatta yerinde gümrükleme ek koşulları): bu bölümün değil sonraki bölümlerin (M07, M08) konusu.

Sete giremeyen alanlar: Bölünme ve devirde yerinde incelemenin 3 yıl kuralı, Genel Müdürlüğün soru formu süreleri (30+15, 40, 20 iş günü), yerinde inceleme 90+90 iş günü ve 0/3 puan kuralı, ISO 9001/27001 kapsamı ve 6 ay/3 ay tamamlama süreleri, ticari kayıtlarda eğitim-cari kontrol ayrılığı, emniyet ve güvenlik alt koşulları, TR/AEOF numara ve referans numarası yapısı, 18/A tesis bildirimleri (5 iş günü, 30 iş günü adli sicil, 45 iş günü ek süre) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M05 · YYS Yönetmeliği II — Eksik Beyan, Kısmi ve Götürü Teminat, Onaylanmış İhracatçı

Kaynak	YYS Yönetmeliği II — Eksik Beyan, Kısmi ve Götürü Teminat, Onaylanmış İhracatçı
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 3, önermeli 2, vaka 1, boşluk 1
Kökü olumsuz	5 / 12
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 0 / 1
Önermeli	2 (I ve II, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 9, YAKIN-SAYI 4, BAŞLANGIÇ 3, SAYI 3, TERSİNE 3, LİSTE-DIŞI 2
Ayna çift	2021/39 ekseninde götürü teminat (S6) ile ayna, 2021/39 ekseninde kısmi teminat (S5) ile ayna
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 2 · D 2 · E 2

Sete giremeyen alanlar: Eksik beyanda yeşil hatta belgelerin ibraz edilmemesi ve Ek-9 ile elektronik bildirim, beyannamede 'S' doğrulama kodu, aylık ilk 5 iş günü BİLGE sorgulaması, eksik beyan askısının 6 ay ve 2 yıl basamakları, kısmi ve götürü teminat yetkilerinin 3 yıl içinde ikinci ihlalde 2 yıl askıya alınması, götürü teminatın 1 yıllık geçerlilik süresi ve başlangıcı (işlemin tamamlandığı tarihten sonraki ilk iş günü), basitleştirilmiş A.TR'nin 3 nüsha basımı ve izin sahibince vizesi, fatura beyanı izninde 12 aylık 50 belge / 6.000 Avro işlem hacmi askısı, ihracatta yerinde gümrüklemede kapsam dışı eşya listesi, mühürsüz çıkış şartları, fazla mesai talebinin mesai bitiminden 1 saat önce yapılması ve ihlal basamakları (3 ay, 6 ay, 2 yıl) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M06 · YYS Yönetmeliği III — İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı

Kaynak	YYS Yönetmeliği III — İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, klasik 4, önermeli 2, vaka 2
Kökü olumsuz	6 / 14
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 1 / 2
Önermeli	2 (I, II ve IV, I ve II)
Tuzaklar	KOMŞU 10, SAĞDUYU 4, SAYI 4, BAŞLANGIÇ 2, İSTİSNA 2, TERSİNE 2
Ayna çift	izinli gönderici kamera 1 ay ↔ izinli alıcı kamera 1 yıl, izinli gönderici koşulu (S1) ↔ izinli alıcı teminatı (S2)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/42 (yerinde gümrüklemede güvenli depolama alanı giriş kayıtları): kaynakta izinli alıcıya ait benzer giriş kaydı listesi var, ancak çıkmış soru 'yerinde gümrükleme' başlıklıdır; aynı hüküm grubunu iki kez sormamak için alan M07 (ithalatta yerinde gümrükleme) bölümüne bırakıldı.

Sete giremeyen alanlar: İşlem hacminde dikkate alınacak transit beyanları (GK 84 bentleri, liman ve sınır kapısı varışlı beyanlar), tesislerin 3 yıl içinde incelenmişse yeniden incelenmemesi ve 10/5 iş günü süreleri, hareket ve varış gümrük müdürlüğünün belirlenmesi, izinli göndericide kapsam dışı eşya listesi, mühürsüz çıkış şartları, fazla mesai talebinin mesai bitiminden 1 saat önce yapılması, izinli göndericinin özel tipte mühür kullanımı ve çıkış kayıtlarının içeriği, izinli alıcıda kontrol türü bildiriminin en çok 2 saat olması, güvenli alanlara giriş-çıkış kayıtlarının içeriği, 48 saatte tescil edilmeyen eşyanın depolama alanına alınması ve askıya alma basamakları (3 ay, 6 ay, 2 yıl) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M07 · YYS Yönetmeliği IV — Yerinde Gümrükleme, Kontrol ve Emniyet Kolaylıkları, Yükümlülükler…

Kaynak	YYS Yönetmeliği IV — Yerinde Gümrükleme, Kontrol ve Emniyet Kolaylıkları, Yükümlülükler, Askıya Alma
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, klasik 4, önermeli 3, vaka 2
Kökü olumsuz	6 / 15
Birebir / parafraz / çıkarım	12 / 3 / 0
Önermeli	3 (I, III ve IV, II, III ve V, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, YAKIN-SAYI 5, LİSTE-DIŞI 2, SAYI 2, SAĞDUYU 2, TERSİNE 2
Ayna çift	sertifikanın askıya alınması (S12) ↔ geri alınması (S13)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 3

Sete giremeyen alanlar: İthalatta yerinde gümrüklemede gümrük müdürlüğünün belirlenmesi, tesise varış bildirimi, mesai dışı talep ve mühürsüz getirme koşulları, güvenli park alanında 48 saatlik işlemler ve beyan-muayene adımları (md. 135-139), elleçleme ve diğer kurumların numune alması, iznin askıya alınma merdiveni (md. 141), ön izleme ve yerinde izleme (5 yıl, 15+15 iş günü), elektronik sistem ve YYS listesinin yayımlanması, beyana aykırılık eşikleri (%3, %10), iştigal alanı tanımı ve OKS geçiş hükümleri ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M08 · Onaylanmış Kişi Statüsü

Kaynak	Onaylanmış Kişi Statüsü (Yönetmelik ve OKS Tebliği Sıra No 1)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 2, boşluk 1, hesap 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	5 / 12
Birebir / parafraz / çıkarım	9 / 2 / 1
Önermeli	2 (I ve III, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 9, SAYI 6, SAĞDUYU 3, TERSİNE 3, TERİM 2, LİSTE-DIŞI 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/97: çıkmış soru OKS ile YYS statülerinin ikisine birden tanınan usulü soruyor; YYS kolaylıkları (Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği) bu bölümün kaynağında yok. OKS tarafı (belge kapsamındaki kapalı usul listesi ve iki statünün birlikte taşınamaması) S4'te ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Sicil koşulundaki kanun listesi ve ceza kararı oranları (yüzde bir, binde üç, yüzde iki), OK1 için ibraz edilecek belgeler ve alınma süreleri, grup ithalatçısında yüzde altmış YMM raporu, onaylanmış ihracatçı yetkisi için elli A.TR şartı ve A.TR'nin sonradan/ikinci nüsha düzenlenmesi, götürü teminatta otuz günlük mektup ibrazı ve geri alma süreleri ayrı soru olarak sete giremedi (bunların çoğu GMY bankasında SB04 setinde soruldu).

Bölüm M09 · Gümrük Tarifesi, Pozisyon Ayırma ve Eşyanın Menşei

Kaynak	Gümrük Tarifesi, Pozisyon Ayırma ve Eşyanın Menşei (GK 15-22)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, tanım 1, vaka 1, önermeli 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	5 / 2 / 1
Önermeli	1 (I, II ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAĞDUYU 3, İSTİSNA 3, LİSTE-DIŞI 2, TERİM 2, MAKAM 2
Ayna çift	tümüyle elde edilme ↔ esaslı işçilik (pozisyon değişikliği)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/6: 56.01 pozisyonundaki eşyanın Türk menşei kazanma kuralı Gümrük Yönetmeliği ek-5 listesindedir; ek liste bu bölümün kaynağında yok. Listede olmayan tekstil ürününün genel kuralı (pozisyon değişikliği) ve listedeki ürünlerde üçüncü sütun işlemi S5'te ölçüldü.
- 2022/24 çıkmış sorusundaki 'Yönetmelik eki dışı tekstil ürünü' kuralı kaynakta var (S5); ek-5 ve ek-6 listelerinin içeriği yok.

Sete giremeyen alanlar: GY 32 diğer tanımları (kota, tarife kotası, tarife tavanı, tercihli tarife; GMY'de soruldu), GK 17 tercihsiz menşein amaçları ve GK 22 tercihli menşe kurallarının dayanağı (anlaşma / Cumhurbaşkanı Kararı), GK 20 hükümleri aşma amaçlı işçilik, GY 34/2 yetersiz işlemler listesi, GY 36/2 kıymet ve fabrika çıkış fiyatı tanımları, GY 37 aksesuar ve önemli yedek parçaların menşei, GY 40 menşe şahadetnamesi zorunlu bilgileri ve GY 42 Türkiye'den ihracatta menşe şahadetnamesinin şekli ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M10 · Gümrük Kıymeti

Kaynak	Gümrük Kıymeti (GK 23-32, Yönetmelik ve GGT Kıymet Seri 2 + Tavsiye Kararları)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 2, vaka 1, hesap 1
Kökü olumsuz	4 / 11
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 3 / 2
Önermeli	2 (I, II ve V, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAĞDUYU 4, LİSTE-DIŞI 3, TERSİNE 3, TERİM 2, ŞART 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	11
Cevap harfleri	A 3 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/61 ve 2024/11: Gümrük Kıymeti Komitesinin bağlı olduğu kuruluş ve kurulduğu anlaşma bu bölümün kaynağında yok (kaynakta yalnız Dünya Gümrük Örgütü Gümrük Kıymeti Teknik Komitesinin tavsiye kararları var).
- 2024/28: teyit komisyonu kavramı kaynakta geçmiyor.
- 2025/3 (GATT VII. Madde Anlaşmasında üyelerin dahil/hariç tutabileceği giderler) ve 2025/6 (DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ön karar): kaynakta karşılığı yok; GK 26 yalnız son yöntemde GATT VII prensiplerine atıf yapıyor.
- Kıymet hesap soruları (2021/84-89, 2022/89-100, 2023/72-84, 2024/9-27, 2025/16-20) hesaplama bölümlerinin (H) konusudur; bu bölümde yalnız GK 32 ambalaj ağırlığı hesabı (S11) ve aynı eşya seçimi vakası (S6) yazıldı.

Sete giremeyen alanlar: GK 26/2 son yöntemde esas alınamayacak değerler, GK 30 ve GY 57 kur, GY 51/9 navlun yüzde on ve sigorta yüzde üç, GY 51/4 posta-kargo ücreti, GY 51/6-7 giriş yerinden sonraki taşımada mesafe oranı ve maktu yurt içi teslim fiyatı, GY 45/1-ç fiyat düzeltmesinin bir yıllık sınırı, GY 54 bilgi taşıyıcıları, GY 44/5 makul şüphe, GK 32/5-7 ambalajın ayrı beyanı, kutu-kılıf ve örnekleme tartısı ile tavsiye kararlarının çoğu ayrı soru olarak sete giremedi (bunların önemli kısmı GMY bankası SB11 setinde soruldu).

Bölüm M11 · Taşıtlar, Kabotaj, Kumanya ve Akaryakıt

Kaynak	Taşıtlar, Kabotaj, Kumanya ve Akaryakıt (Sayaç İşlemleri Tebliği)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 10
Birebir / parafraz / çıkarım	9 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 6, ŞART 3, MUTLAK 3, İSTİSNA 3, TERSİNE 3, UNSUR 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/29: Türk bayraklı gemilerin dış sefer halini bozmayan serbest dolaşımdaki eşya taşıma ölçütü ve oranı bu bölümün kaynağında yok (GY 482 yalnız bekleme süresi ve seferin devamı hallerini düzenliyor). Seferin devamı ve üç aylık süre S5'te ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: GK 33 kapı ve yolların tespiti, GK 34 deniz taşıtlarının rota ve bildirim kuralları, GY 72/Ç-72/J Denizyolu Genel Bildirimi, boğaz geçişleri ve serbest pratika (GMY SB12'de soruldu), GY 72/R yolcu bildirimi, 72/Ş işletici yükümlülükleri, 72/T radyasyon kontrolü, 2009/15481 sayılı Karar ve Seri 74 Tebliğ fazla çalışma ücreti kuralları, kabotaj beyannamesi nüshaları ve istisnaları (GMY SB13'te soruldu), GY 481 yakıt miktarı tespiti ve Sayaç Tebliği'nin LPG basınç yöntemleri, depo işleticisi sorumluluğu ve yetki hükmü ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M12 · Gümrüğe Sunma, Özet Beyan, Geçici Depolama, GOBİK ve Fikrî Mülkiyet

Kaynak	Gümrüğe Sunma, Özet Beyan, Geçici Depolama, GOBİK ve Fikrî Mülkiyet (Sahte Eşya)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 4, önermeli 2, vaka 1, eşleştirme 1, boşluk 1
Kökü olumsuz	6 / 14
Birebir / parafraz / çıkarım	10 / 3 / 1
Önermeli	2 (I, III ve IV, I, III ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 9, TERSİNE 6, MAKAM 6, İSTİSNA 4, SAĞDUYU 3, SAYI 3
Ayna çift	—
Güncellik	12.08.2026 (GY 94'ün 25.05.2022 tarihli değişik hâli Danıştay kararıyla iptal edildi)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	11
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/71: çıkış bildirimi hükümleri (Gümrük Yönetmeliği'nin çıkışa ilişkin maddeleri) bu bölümün kaynağında yok; kaynakta yalnız GK 165/A-165/D (çıkış özet beyanı) var ve S3'te ölçüldü.
- 2021/36: çıkış özet beyanındaki yüz gün kuralı gibi Yönetmelik ayrıntıları kaynakta yok; Kanundaki çıkış özet beyanı hükümleri S3'te ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: GY 61 özet beyan aranmayan diğer haller (askerî malzeme, NATO Form 302, platform eşyası, cenaze), GY 63/9-11 özet beyansız getirilen eşya ve iki yüz gün kuralı, GY 69-70 risk analizi ve sapma bildirimi, GY 74-75 boşaltma listesi ve özet beyan eksiklik-fazlalık takibatı (GMY SB14'te soruldu), GK 37-38 mücbir sebep bildirimleri, GY 76 sürenin durması ve uzatılması, GY 79/2 yolcu ambarı üç ay, GY 85 kaçak zannıyla el konulan eşya, GY 96 devirde sorumluluğun devralana geçmesi, GY 515-517 işletici kayıtları, devir-kapatma ve izin geri alma (beş yıl yasağı), GY 100 sahte ve korsan eşya tanımları ile GY 108 teminatla teslim ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M13 · Gümrük Beyanı I — Beyan, Beyanname, Kabul, Düzeltme ve İptal

Kaynak	Gümrük Beyanı I — Beyan, Beyanname, Kabul, Düzeltme ve İptal
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, önermeli 2, klasik 2, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 9
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 1 / 1
Önermeli	2 (I, III ve IV, I, III ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAĞDUYU 3, MUTLAK 2, İSTİSNA 2, LİSTE-DIŞI 2, TERSİNE 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/23: farklı tarife pozisyonlarındaki eşyanın tek pozisyondan vergilendirilmesinde beyannameye eklenecek liste serbest dolaşıma giriş rejimi hükmüdür (GK 76, GY 204); bu bölümün kaynağında yok.
- 2025/25: basitleştirilmiş usul kodları (Serbest Dolaşıma Giriş Tebliği Seri No:16) kaynakta yok.
- 2022/44: ihracat beyannamesi nüshaları beyannamenin ekindeki kullanım talimatındadır; ek bu bölümün kaynağında yok.
- 2022/77: tahlilden arta kalan numunelerin bir ay içinde alınmazsa terk sayılması (GK 66/5) bu bölümün kaynağında var; grup içinde tekrarı önlemek için numune ve tahlil hükümleriyle birlikte M14'te ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: GK 59-61 beyan şekilleri ve tescil, GK 60/5 resmî yazıların beyanname sayılması, GK 65-68 beyanın kontrolü, kalem esası ve ayniyet tespiti (GMY SB16'da soruldu), GK 70 beyan sahibinden kaynaklanan aksaklıkta tasfiye ve antrepoda otuz gün, GY 113 beyanın bağlayıcılığı, GY 115-120 fatura, ayrıntılı fatura, çeki listesi ve taşıma belgeleri, GY 124-129 teslimden sonra iptal halleri, GY 131-139 kurye işlemleri, GY 141/A izinli gönderici beyanı, GY 151 ve 160 antrepo tiplerine göre basitleştirilmiş usul (GMY'de soruldu), GY 152-158 ihracatta eksik beyan ve tamamlayıcı beyan (GMY'de soruldu) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M14 · Gümrük Beyanı II — Eksik/Sözlü Beyan, Muayene, Numune, Sonradan Kontrol, Gözetimde Sahibi…

Kaynak	Gümrük Beyanı II — Eksik/Sözlü Beyan, Muayene, Numune, Sonradan Kontrol, Gözetimde Sahibine Teslim
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 4, önermeli 2, eşleştirme 1, tanım 1
Kökü olumsuz	5 / 12
Birebir / parafraz / çıkarım	10 / 2 / 0
Önermeli	2 (II, III ve V, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, TERSİNE 5, MAKAM 3, SAYI 3, TERİM 2, SAĞDUYU 2
Ayna çift	—
Güncellik	06.02.2026 (Seri 16 Tebliği md. 3 son paragrafı; OKS ve YYS sahiplerinin talebi eşyanın özelliklerine bakılmaksızın kabul edilir; yürürlük 08.03.2026)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 2 · D 2 · E 2

Sete giremeyen alanlar: GY 163-166 antrepo rejiminde eksik beyan, ticari veya idari belge ve kayıt yoluyla beyan (GMY SB16'da soruldu), GY 169/2-5 numune, model ve ilaç eşantiyonları, GY 172 sözlü beyan formu kutuları, GY 174-180 veri işleme tekniğiyle beyan, başka bir tasarruf yoluyla beyan ve kontrol hatları (GMY SB16'da soruldu), GY 185 muayene edilmeyecek eşya, GY 186 görevlilerin sorumluluğu, GY 195 ayniyet tespiti, GY 197-200 tahlil ücreti, numune miktarları ve gönderilmesi, Sonradan Kontrol Yönetmeliği'nin plan, program, tebligat, nihai görüşme ve rapor hükümleri (GMY SB05'te 20 soruyla soruldu), Seri 16 Tebliği md. 5-8 muayene-tartı ve yed-i emin teslim ile md. 14'teki 500 Avro ticari belge usulü ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M15 · Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Nihai Kullanım ve Varış Öncesi İşlemler

Kaynak	Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Nihai Kullanım ve Varış Öncesi İşlemler
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 10
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 1 / 1
Önermeli	2 (I, II ve IV, II ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 7, İSTİSNA 4, SAYI 3, TERSİNE 3, TERİM 3, LİSTE-DIŞI 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/29: serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi zorunlu belgeler bu bölümün kaynağında (15-serbest-dolasima-giris-nihai-kullanim.txt) düzenlenmiyor; beyan ve beyanname bölümünün (M13) konusu.
- 2021/20: serbest dolaşıma girişte basitleştirilmiş usul ve tamamlayıcı beyan hükmü bu bölümün kaynağında yok.
- 2022/1: kıymetli maden ithaline ilişkin alan bu bölümün kaynağında yok; kıymetli maden/kambiyo bölümünün konusu.

Sete giremeyen alanlar: Varış öncesi gümrük işlemleri izninin başvuru ve iptal ayrıntıları, nihai kullanım izninin devri ve rejimin sonlandırılması hükümlerinin bir kısmı ile Seri 15–16 tebliğlerinin ayrıntılı beyan kodları ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M16 · Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Ortak Hükümleri, Gümrük Kontrolü Altı…

Kaynak	Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Ortak Hükümleri, Gümrük Kontrolü Altında İşleme
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 2, önermeli 2, klasik 2, vaka 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	5 / 2 / 1
Önermeli	2 (I ve III, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, BAŞLANGIÇ 3, İSTİSNA 3, SAYI 3, TERSİNE 2, MAKAM 2
Ayna çift	ŞMD ↔ EER: hariçte işleme (yalnız EER) / transit (yalnız ŞMD)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/15 ve 2024/65 (dahilde işleme rejiminde eşdeğer eşya ve şartlı muafiyet) dahilde işleme bölümünün konusu; bu bölümde ortak hüküm olarak eşdeğer eşya (GY md. 309) S6'da ölçüldü, DİR'e özgü ayrıntı sorulmadı.

Sete giremeyen alanlar: Ekonomik etkili rejimlerde izin başvurusu ve iznin içeriği, rejim hak sahibinin devri, ekonomik koşulların incelenmesi ve gümrük kontrolü altında işleme tebliğinin kapsam listesindeki işlem türleri ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M17 · Transit Rejimi I — GK, Yönetmelik ve Transit Tebliği Seri 3

Kaynak	Transit Rejimi I — GK, Yönetmelik ve Transit Tebliği Seri 3
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, vaka 1, tanım 1
Kökü olumsuz	3 / 9
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 1 / 1
Önermeli	2 (I ve III, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, TERİM 4, İSTİSNA 2, TERSİNE 2, LİSTE-DIŞI 2, SAYI 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	6
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/23: transit bilgilerinin özet beyan olarak kullanılması şartları özet beyan bölümünün (M12) konusu; bu bölümün kaynağında yok.
- 2023/88 ve 2023/91 transit konusunda olmakla birlikte Seri No: 4 hükümleridir; M18'de (S6, S7) karşılandı. 2023/92 Seri No: 6/8 hükmüdür; M19'da (S3) karşılandı.

Sete giremeyen alanlar: Transit beyannamesinin kabulü ve mühürleme, güzergâh ve süre belirlenmesi, ATA ve NATO formu kullanımına ilişkin ayrıntılar ile Seri No: 3 tebliğinin izin başvurusu belge listesi ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M18 · Transit Rejimi II — Transit Tebliği Seri 4

Kaynak	Transit Rejimi II — Transit Tebliği Seri 4 (NCTS, Ortak Transit)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, eşleştirme 1, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 9
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, III ve IV, I ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 5, TERSİNE 3, TERİM 2, MAKAM 2, SAYI 2, YAKIN-SAYI 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Sete giremeyen alanlar: NCTS'de beyanın düzeltilmesi ve iptali, yol boyu işlemler, varış bildiriminin süre ayrıntıları ve teminatın tamamlanmasına ilişkin bazı hükümler ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M19 · Transit Rejimi III — Transit Tebliğleri Seri 5, 6, 8 ve 14

Kaynak	Transit Rejimi III — Transit Tebliğleri Seri 5, 6, 8 ve 14
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, boşluk 1, önermeli 1, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	5 / 1 / 2
Önermeli	1 (I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAYI 4, TERİM 3, SAĞDUYU 2, İSTİSNA 2, YAKIN-SAYI 1
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Seri No: 5 izinli gönderici/alıcı başvurusunun belge listesi, Seri No: 6 demiryolu basitleştirmesinde vagon değişikliği ve Seri No: 14 yetkilendirilmiş yükümlü izninde teminat ayrıntıları ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M20 · TIR Sözleşmesi ve TIR İşlemleri Tebliği

Kaynak	TIR Sözleşmesi ve TIR İşlemleri Tebliği (Seri 1)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, önermeli 2, tanım 1, klasik 1, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, II ve IV, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAYI 3, TERİM 2, SAĞDUYU 2, TERSİNE 2, İSTİSNA 2
Ayna çift	TIR işleminin sona ermesi (2024/77) ↔ ibrası
Güncellik	04.07.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/71: TIR Sözleşmesine taraf ülkeler listesi kaynakta yok; soru yazılmadı.
- 2024/79 kısmen: 1975 TIR Sözleşmesinin metni kaynakta yok; alan TIR İşlemleri Tebliği md. 20 (Sözleşmeye atıfla sınır geçme ve idare sayısı) ile S1'de karşılandı.
- 2023/93 kısmen: TIR karnesiyle taşınamayacak eşya listesi (Ek-10) kaynakta yok; alan md. 61–64 ile S7'de karşılandı.

Sete giremeyen alanlar: TIR karnesinin ibrası sonrası teminat zinciri ve kefil kuruluşa bildirim, karnesiz taşıtların mühürlenmesi ile onay belgesi düzenleme usulünün ayrıntıları ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M21 · Antrepo Rejimi ve Antrepo İşleticiliği

Kaynak	Antrepo Rejimi ve Antrepo İşleticiliği
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 4, önermeli 3, hesap 1, vaka 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	6 / 15
Birebir / parafraz / çıkarım	13 / 1 / 1
Önermeli	3 (I ve II, I, II ve III, III ve IV)
Tuzaklar	SAYI 11, KOMŞU 10, UNSUR 3, İSTİSNA 3, MAKAM 3, LİSTE-DIŞI 3
Ayna çift	Orta kusurda yapılacak işlem (2023/98) ↔ hafif kusurda süre ve uzatma
Güncellik	22.08.2025; 22.08.2025
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	11
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 3

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/30 ve 2024/39: antrepoda beyannamesi tescil edilmiş eşyanın geri gönderilmesi süresi ve şartları bu bölümün kaynağında (21-antrepo-rejimi-isleticiligi.txt) yok; soru yazılmadı.
- 2025/80: Gümrük Yönetmeliği Ek-82 usulsüzlük cezaları listesi bu bölümün kaynağında yok; ceza bölümünün konusu.
- 2021/31, 2025/98, 2025/100: yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin antrepo tespit işlem kodları (AN1–AN9) meslek bölümünün konusu; bu kaynakta yok.
- 2021/11: başka ülke ürünü izlenimi veren işaretli eşyanın ithal, transit ve yeniden ihraç durumu menşe/genel hüküm alanında; bu kaynakta yalnız antrepoya izinle konulması var, S6'da komşu bent ölçüldü.
- 2021/69: posta yoluyla ihraç edilecek ticari eşyanın antrepoda bekleme süresi bu kaynakta yok (posta bölümünün konusu).

Sete giremeyen alanlar: Elleçleme izinleri ve üçüncü ülke girdili elleçlemede vergi tahsili, karıştırma ve montaj, akaryakıt antrepolarında tank işlemleri ve %2 verim marjı, antrepo beyannamesinin iki iş günü içinde tescili ile antrepolar arası nakil hükümleri ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M22 · Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

Kaynak	Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, önermeli 2, klasik 2, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 0 / 0
Önermeli	2 (I ve IV, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 5, UNSUR 3, İSTİSNA 3, SAĞDUYU 3, BAŞLANGIÇ 2, MAKAM 2
Ayna çift	Gemilere satışta sorumluluk kaptan/kâtip teslimiyle biter ↔ uçakta satışta satılamayanların geri alınmasıyla
Güncellik	18.06.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Mağaza ve depo açılabilecek yerler ve yolcu eşikleri, nakil vasıtası sürücülerinin alışveriş limitleri, mağaza ve depolar arası eşya sevki, satış belgesi, aylık satış listesi ve stok cetveli süreleri ile usulsüzlük cezası sayılan aykırılıklar ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M23 · Dahilde İşleme Rejimi I — GK Hükümleri ve DİR Kararı

Kaynak	Dahilde İşleme Rejimi I — GK Hükümleri ve DİR Kararı (2005/8391)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 5, önermeli 3, hesap 1, tanım 1, vaka 1
Kökü olumsuz	6 / 16
Birebir / parafraz / çıkarım	12 / 2 / 2
Önermeli	3 (I ve III, I, II ve III, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 9, TERSİNE 6, SAYI 4, LİSTE-DIŞI 3, BAŞLANGIÇ 3, SAĞDUYU 2
Ayna çift	M23-geri ödeme önermelisi ile ayna, M23-şartlı muafiyet (işletme malzemesi) sorusu ile ayna
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	8
Cevap harfleri	A 4 · B 3 · C 3 · D 3 · E 3

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/32: DİR yükümlülüğünde sonradan ödenen vergilere uygulanacak faiz/zam bölüm metninde (GK 108–122, Gümrük Yönetmeliği DİR maddeleri, DİR Kararı) düzenlenmemiş; tahsilat hükümleri başka bölümün konusu.

Sete giremeyen alanlar: Karar'ın süre, revize, kapatma, TEV, kısmi teminat ve iptal hükümleri Tebliğ düzeyinde M24–M25'te soruldu (aynı hüküm iki kez sorulmadı); Gümrük Yönetmeliği 363–369 (nihai kullanımda vergi, geri ödeme sisteminde serbest dolaşım ve ithal eşya oranı), Karar md. 7 (Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgede işleme), Karar 9/B ve geçici maddeler ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M24 · Dahilde İşleme Rejimi II — DİR Tebliği Birinci–Dördüncü Bölümler

Kaynak	Dahilde İşleme Rejimi II — DİR Tebliği (İhracat 2006/12) Birinci–Dördüncü Bölümler
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, önermeli 2, vaka 1, eşleştirme 1, klasik 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	5 / 2 / 1
Önermeli	2 (I, III, IV ve V, I, III ve IV)
Tuzaklar	İSTİSNA 4, TERSİNE 3, SAYI 3, KOMŞU 3, MAKAM 2, SAĞDUYU 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 1 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Tebliğ'in tanımlar ve şartlı muafiyet kapsamı (md. 3, 5), Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgede işleme (md. 10), geri ödemenin kapsamı, uygulanmayacak haller ve verginin geri verilmesi (md. 11–13; Kanun ve Karar düzeyinde M23'te soruldu), belge/izin müracaatı, belgenin gönderileceği merciler ve revize (md. 15, 16, 18, 19) ile mücbir sebep müracaatı ve değerlendirilmesi (md. 26–27) 8 soruluk sete ayrı soru olarak giremedi.

Bölüm M25 · Dahilde İşleme Rejimi III — DİR Tebliği Beşinci–Dokuzuncu Bölümler ve TEV Genelgesi

Kaynak	Dahilde İşleme Rejimi III — DİR Tebliği Beşinci–Dokuzuncu Bölümler ve TEV Genelgesi (DTM 2008/02)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, klasik 5, önermeli 3, vaka 1, boşluk 1
Kökü olumsuz	7 / 16
Birebir / parafraz / çıkarım	12 / 3 / 1
Önermeli	3 (I, II ve IV, I, II ve III, II ve IV)
Tuzaklar	TERSİNE 7, KOMŞU 6, SAĞDUYU 4, SAYI 4, İSTİSNA 3, MAKAM 3
Ayna çift	İçinde: yurt içi teslimde ithalatçı sorumlu ↔ devirde devralan sorumlu
Güncellik	17.04.2026 tarihli Tebliğ ile eklenen geçici hüküm (DİR Tebliği geçici md. 37)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 4 · B 3 · C 3 · D 3 · E 3

Sete giremeyen alanlar: İhracatın gerçekleştirilmesi (md. 28), gözetim ve korunma önlemine tabi eşya (md. 32), kapatmanın bildirileceği merciler (md. 39), ihraç edilen işlem görmüş ürünün geri getirilmesi (md. 42), ihracatın gerçekleştirilmemesi (md. 43), denetim ve yetki (md. 47–49) ile geçici md. 37 dışındaki geçici maddeler (döviz kullanım oranı, resen kapatma, belgeden belgeye teslim) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M26 · Geçici İthalat Rejimi I — GK ve Gümrük Yönetmeliği

Kaynak	Geçici İthalat Rejimi I — GK ve Gümrük Yönetmeliği
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, önermeli 2, klasik 2, hesap 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, II ve III, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 5, LİSTE-DIŞI 3, SAYI 2, TERSİNE 2, İSTİSNA 2, AD-HESAP 1
Ayna çift	—
Güncellik	05.12.2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (2009/15481 Karar md. 19)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/22: teslimden önce iptal edilen geçici ithalat beyannamesinde geri verme başvuru süresi bölüm metninde yok (geri verme hükümleri başka bölümün konusu).
- 2022/36: geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya listesi bölüm metninde yok; metinde yalnız Karar md. 41'deki teminat istisnası (sözlü beyana konu eşya) var, bu yön S2'de bir şık olarak ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: GK 129–132 (rejimin kapsamı, ayniyet, izin ve süre), Gümrük Yönetmeliği 378–379 ve 382–385 (izin ilave şartları, rejim altında kalma süresi, ATA karnesiyle ve istisnai yazılı beyan, muayene), 388–394 (teminatın çözülmesi, eşya kayıtları, cari hesap defteri, taşıt giriş-çıkış işlemleri ve rejimin kapatılması) ile Karar'daki konteyner ve tıbbi-laboratuvar teçhizatı hükümleri 8 soruluk sete ayrı soru olarak giremedi.

Bölüm M27 · Geçici İthalat Rejimi II — Kara Taşıtları Tebliği, Seri 4 ve İstanbul Sözleşmesi

Kaynak	Geçici İthalat Rejimi II — Kara Taşıtları Tebliği (Seri 1), Seri 4 ve İstanbul Sözleşmesi
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 3, önermeli 2, eşleştirme 1, tanım 1
Kökü olumsuz	4 / 10
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 2 / 0
Önermeli	2 (I, II ve IV, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, TERSİNE 4, SAYI 2, SAĞDUYU 2, TERİM 2, İSTİSNA 2
Ayna çift	2023/23 (karne) sorusunun öbür kutbu: form
Güncellik	14.08.2026 tarihli Seri No: 9 Tebliğ (Kara Taşıtları Tebliği md. 26)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Sete giremeyen alanlar: Kara Taşıtları Tebliği'nin turistik taşıt ve geçici giriş belgesi kapsamındaki süre uzatımı ve kapatma (md. 5, 7, 8, 10), yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi (md. 11–13), ticari taşıtların çıkışı ve takip (md. 14, 16, 18), taşıt kaydının sonradan kapatılması (md. 21), vekâleten getirme ve girişine izin verilmeyecek taşıtlar (md. 23–24), mülkiyet devri ve kazaya uğrayan taşıtlar (md. 28, 31), kefil kuruluş (md. 34) ile ATA Tebliği'ndeki süre değişimi, karne değişimi ve yurt dışında yerleşik hamile ilişkin hükümler (md. 7–8, 11–13) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M28 · Hariçte İşleme Rejimi

Kaynak	Hariçte İşleme Rejimi (GK, HİR Kararı, HİR Tebliği, GGT Hariçte İşleme-Geçici İhracat)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, önermeli 2, klasik 2, hesap 1, tanım 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	4 / 11
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 2 / 1
Önermeli	2 (I, II ve IV, I, II, IV ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 7, BAŞLANGIÇ 3, İSTİSNA 2, UNSUR 2, SAĞDUYU 2, TERSİNE 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Sete giremeyen alanlar: GK 137–140, 143 ve 147–149 (izin, süre, verimlilik oranı ve diğer hükümler), Gümrük Yönetmeliği 396, 399–401, 404–409, 412–413 (izin halleri, rejim beyanı ve belgeler, ikincil ürün düşümü, verimlilik ve ölçme yöntemleri, ticari nitelikte olmayan eşya, üçgen trafik izni, önceden ithalatlı standart değişim) ile HİR Kararı ve Tebliği'ndeki izin şartları, revize, yeni belge, firmanın sorumluluğu ve usulsüzlük hükümleri ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M29 · İhracat Rejimi — GK, İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, 96/31, 2006/7, Bedelsiz…

Kaynak	İhracat Rejimi — GK, İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, 96/31, 2006/7, Bedelsiz İhracat
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 3, önermeli 2, tanım 1, eşleştirme 1, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 11
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 2 / 1
Önermeli	2 (I, III, IV ve V, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 5, MAKAM 4, SAYI 3, SAĞDUYU 2, TERSİNE 2, ŞART 1
Ayna çift	M29-6 (ihracı yasak mallar listesi) ile ayna, M29-8 (kayda bağlı mallar listesi) ile ayna: ihracı yasak ↔ ön izne bağlı ↔ kayda bağlı
Güncellik	06.05.2025 tarihli R.G. ile değişik İhracat Yönetmeliği md. 9 (Ekim 2025 öncesi; son değişiklik)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	10
Cevap harfleri	A 3 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/69: posta yoluyla ihraç edilecek ticari eşyanın antrepoda bekleme süresi bölüm metninde yok.
- 2023/89: kara yoluyla ihracatta ilk başvurulacak gümrük idaresi bölüm metninde yok (metinde Gümrük Yönetmeliği'nden yalnız 415–418 var).
- 2025/57: ihracat rejimine basitleştirilmiş usulle giriş bölüm metninde yok.
- 2024/64: DFİF kesintisine tabi ürün listesi metinde yok; metinde yalnız 2006/7 listesindeki 'DFİF primine tabi maddeler' sırası ve Bedelsiz İhracat Tebliği'ndeki FOB 1.000 ABD Doları eşiği var, eşik S10'da ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: İhracat Rejimi Kararı (yetkili merci, Bakanlığın kısıtlama-yasaklama nedenleri, ihracat serbestisi, mevzuatta belirlenenler dışında belge aranmaması, lehe hüküm geçici maddesi), İhracat Yönetmeliği'nin offset, takas ve bağlı muamele, ithal edilmiş malın ihracı, nisbi aidat ve Birlik Onay Kodu hükümleri, bedelsiz ihracatta KDV istisnalı satış faturası ve taşıt kayıtlarının kapatılması şartı ile GGT Seri No: 1'deki ticari ve finansal kiralama, radyoaktif cihaz, ticari mahiyet arz etmeyen eşya ve ekonomik gerekliliğe dayalı ek süre hükümleri ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M30 · İhracat Sayılan Satış ve Teslimler, Vergi-Resim-Harç İstisnası ve Dış Ticaret Sermaye Şir…

Kaynak	İhracat Sayılan Satış ve Teslimler, Vergi-Resim-Harç İstisnası (99/13812) ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 1 / 1
Önermeli	2 (I ve III, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAYI 5, BAŞLANGIÇ 3, TERSİNE 3, YAKIN-SAYI 2, MAKAM 2
Ayna çift	—
Güncellik	19.12.2025; 19.12.2025; 19.12.2025
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 1 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Ek-1 belge listesi, belgesiz ihracat kredilerinin 24 ay + 6 ay istisna süresi ve adat hesabı, %10 asgari taahhüt gerçekleştirme kuralı, VRHİB müeyyide ve müteselsil sorumluluk hükmü, 10 yıllık belge saklama, DTSŞ'nin ihracat aracılığı ve aracılı ihracatta sorumluluk (doğrudan ve münhasıran imalatçı/tedarikçi) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M31 · İhracat Destekleri, Yurt Dışı Fuar, Ham Elmas ve CITES Tebliğleri

Kaynak	İhracat Destekleri (E-ihracat, 94/6401), Yurt Dışı Fuar, Ham Elmas ve CITES Tebliğleri
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, önermeli 2, klasik 2, tanım 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 0 / 0
Önermeli	2 (I, III ve IV, I ve II)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAYI 5, TERSİNE 3, MAKAM 2, SAĞDUYU 2, YAKIN-SAYI 1
Ayna çift	—
Güncellik	17.01.2026; 17.01.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: E-ihracat destek kalemlerinin oran ve tutar limitleri (pazara giriş raporu 1.500.000 TL, dijital pazaryeri tanıtımı %20 satış sınırı, sipariş karşılama %10, entegrasyon 6 pazaryeri ve 200.000 TL, yararlanıcı üst limitleri), 94/6401'in kapsadığı yardım türleri listesi (h bendindeki 'diğer devlet yardımları' genel hükmü liste dışı soruyu tartışmalı kıldığı için), fuar Tebliğindeki asgari katılımcı sayıları (10/30/20, %70 ve %20 oranları), puanlama (50+30+20), geçici belge şartları ve iptal müeyyideleri (1 yıl / 2 yıl), Kimberley sertifikasının zorunlu unsurları ve CITES A listeleri için yetkili genel müdürlükler ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M32 · Gümrük Vergilerinden Muafiyet I — GK 167, 2009/15481 Karar Muafiyet Hükümleri, Geri Gelen…

Kaynak	Gümrük Vergilerinden Muafiyet I — GK 167, 2009/15481 Karar Muafiyet Hükümleri, Geri Gelen Eşya, Mahrece İade
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 3, vaka 2, boşluk 1
Kökü olumsuz	5 / 13
Birebir / parafraz / çıkarım	10 / 1 / 2
Önermeli	3 (II ve IV, I, II ve IV, I, II, III ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 8, TERSİNE 5, SAYI 4, YAKIN-SAYI 3, SAĞDUYU 3, İSTİSNA 2
Ayna çift	—
Güncellik	07.01.2026 (yürürlük 06.02.2026); 05.12.2025
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	13
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/76: Ek-9 Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinin içeriği (çay, tütün, alkol, müzik aleti, kozmetik miktarları) bölüm kaynağında yok; Karar yalnız listeye atıf yapıyor. Bilgi alanının kaynaktaki karşılığı (Ek-9 dışı kişisel ve hediyelik eşya, 430/150 Avro, ayda 10 defa) S5'te ölçüldü.
- 2022/69, 2024/70: geri getirme süresinin taşıma moduna göre başlangıcı (deniz yolunda konşimento vb.) kaynakta yok; kaynaktaki karşılığı (fiilen ihraç tarihi, partilerde ayrı başlangıç) S13'te ölçüldü.
- 2023/84: GK 167 kesin dönüşte kullanılmış araç kıymeti hesabı (yıllara göre indirim oranları) kaynakta yok; hesap bölümlerinin konusudur.

Sete giremeyen alanlar: GK 167/3 milli savunma muafiyeti ve Karar md. 67 kapsamı, öğrenci ve miras muafiyetinin kapsam dışı eşyası, hayır kurumlarının temel ihtiyaç maddeleri (kahve, çay ve motorlu araç istisnası), tıbbi cihaz ve bilimsel malzeme şartları, standart depo fazlasında ÖTV'nin %50 fazlası ve ayda dört giriş kuralı (2023/37'de soruldu), mücbir sebep tanımı, imha-terk hükümleri ve Mahrece İade Tebliği (kullanılmamışlığın Ticaret ve Sanayi Odası ekspertiziyle tevsiki, 44 no.lu sütun şerhi) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M33 · Gümrük Vergilerinden Muafiyet II — Gümrük Muafiyeti Tebliği

Kaynak	Gümrük Vergilerinden Muafiyet II — Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri 2)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 0 / 1
Önermeli	2 (I ve III, I, II, IV ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAYI 3, TERSİNE 3, SAĞDUYU 2, MAKAM 2, BAŞLANGIÇ 1
Ayna çift	çift uyruk: ev eşyası (yararlanır) ↔ taşıt (yararlanamaz), çift uyruk: taşıt (yararlanamaz) ↔ ev eşyası (yararlanır)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Taşıt ve ev eşyası muafiyetinde başvuru belgeleri (ikamet nakil belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, feragat mukavelesi), trafik şahadetnamesinin gönderileceği makamlar (noter, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı), yurt dışında bir takvim yılında altı aydan fazla kalmama ve son on yılda beş yıl istisnası, kurtarma ve cenaze araçlarında il sağlık müdürlüğü uygunluk yazısı ve iki muayene memurlu komisyon, işyeri naklinde belge listesi, kriz hâli eşyasında Ek-7 listesi ve sözlü beyan, cebri icra ve hacizde vergilerin devralandan tahsili ile gerçeğe aykırı belgede suç duyurusu ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M34 · Serbest Bölgeler I — GK Hükümleri ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

Kaynak	Serbest Bölgeler I — GK Hükümleri ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, önermeli 2, klasik 2, boşluk 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 0 / 0
Önermeli	2 (I, III ve V, I ve II)
Tuzaklar	TERSİNE 5, KOMŞU 4, SAYI 2, TERİM 2, LİSTE-DIŞI 1, SAĞDUYU 1
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/80: serbest bölgelerde gümrük yükümlülüğünün doğuşu, başlangıç tarihi ve yükümlüler (GK 181-182) bu bölümün kaynağında yok; hüküm yükümlülük bölümünün (40-yukumluluk-tahakkuk) metnindedir.
- 2025/58: serbest bölgelere ihracatın tabi olduğu mevzuat İhracat Yönetmeliği konusudur (M29); bölüm kaynağındaki karşılığı (serbest bölge ile Türkiye arasındaki ticaretin dış ticaret rejimine tabi olması) S3'te ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: GK 158'deki tüketim-kullanım yasağı ve istisnaları (GMY bankasında soruldu), GK 160'taki çıkış hükümleri, GY 420'deki gözetim yetkisi, 424'teki Gümrük Statü Belgesinin düzenlendiği üç hâl ve A.TR'de tevsik işlevi, 426'daki INF 8 Bilgi Formu, 428-429'daki envanter onayı ve içeriği, 3218 sayılı Kanunda faaliyet ruhsatı, Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu, 5000 ABD Dolarını geçmeyen Türkiye mahreçli malların isteğe bağlı ihracat işlemi, doğal gaz hükümleri ve uygulanmayan kanunlar ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M35 · Serbest Bölgeler II — Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

Kaynak	Serbest Bölgeler II — Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 5, önermeli 2, vaka 1, tanım 1
Kökü olumsuz	6 / 14
Birebir / parafraz / çıkarım	13 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, III ve IV, III ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAĞDUYU 5, MAKAM 5, SAYI 5, TERSİNE 5, LİSTE-DIŞI 2
Ayna çift	—
Güncellik	06.02.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 2

Sete giremeyen alanlar: Tanımlar (Açık Alan Kullanma Belgesi, Görev Kartı, Bağımsız Denetim Kuruluşu vb.), Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulunun bileşimi, lash ve limbo ile bölgeye dahil sayılan deniz alanları, üstyapıların Hazineye intikali ve 49 yıllık irtifak, faaliyet ruhsatı müracaat ücretinin iade hâlleri, Özel Hesap gelirleri ve gecikme zammı, kira sözleşmesi şartları, yükleme-boşaltma hizmetleri, sermaye transferi, 5.000 ABD Dolarlık isteğe bağlı ihracat, hasarlı mallar için üç kişilik komisyon ve doğal gaz hizmet bedeli (%10) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M36 · Posta ve Hızlı Kargo, Yolcu Beraberi Eşya

Kaynak	Posta ve Hızlı Kargo, Yolcu Beraberi Eşya (Tebliğ Seri 1 ve Genelgeler)
Soru tipi (GM sınav analizi)	klasik 4, olumsuz 3, önermeli 2, tanım 1
Kökü olumsuz	4 / 10
Birebir / parafraz / çıkarım	10 / 0 / 0
Önermeli	2 (I, III ve V, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, TERSİNE 6, SAĞDUYU 3, SAYI 3, BAŞLANGIÇ 2, İSTİSNA 2
Ayna çift	—
Güncellik	03.01.2026 (yürürlük 02.03.2026); 06.11.2025; 06.11.2025; 06.11.2025
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	9
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/59: yolcu beraberi Türk parası çıkışında beyan sınırı ve beyan formu kambiyo mevzuatının (32 sayılı Karar Tebliği 2008-32/34) konusudur; bölüm kaynağındaki 2011/39 sayılı Genelgede yalnız 32 sayılı Karara dayalı eski limit (5.000 ABD Doları) yer aldığı ve güncelliği kaynaktan doğrulanamadığı için soru yazılmadı.
- 2025/76: Ek-9 listesindeki miktarların tamamı kaynakta yok; Genelgede geçen kısımları (tüketim maddelerinin yalnız beraberde getirilmesi, ilave 200 sigara, evcil hayvan sınırı) S8'de ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Tebliğde gönderilerin dört kategoride tasnifi, doküman beyanı, KDV/ÖTV istisna belgesi şartı, teslim bilgilerinin üç iş günü içinde iletilmesi ve KOD2-YABANCIUYRUKLU/U kodları, %20 taşıma senedi ekleme sınırı, sarı-kırmızı hatta ihracat, başvurunun 15 günde Bakanlığa iletilmesi; Genelgede numune ve model (30 Avro, MODEL kodu), ilaç getirme şartları, yetkili kara yolu gümrük müdürlükleri listesi; GY'de posta haberleşme gönderileri, eşyanın başka idareye sevki, muayenede eksiklik tutanağı ve Genelge 2011/39'daki beyandan muaf kişiler, ziynet eşyası ve cep telefonu sınırlaması ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M37 · Sınır Ticareti

Kaynak	Sınır Ticareti (Karar ve Uygulama Tebliği 2016/11)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, önermeli 2, klasik 2, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, II ve IV, I ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 5, SAYI 4, TERSİNE 2, MAKAM 2, ŞART 2, İSTİSNA 2
Ayna çift	Sınır Ticareti Belgesi ↔ İthalat Uygunluk Belgesi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Sınır ticaretine yetkili gümrük kapıları ve Sınır Ticaret Merkezleri tablosu (kapı–il–ülke eşlemesi), 30 gün içinde en fazla 75.000 ABD Doları ithalat sınırı ve tek ve maktu verginin hesap kuralı ayrı soru olarak sete giremedi; tek ve maktu verginin hesap kuralı S3'ün çeldiricisinde ve gerekçesinde, yetkili kapılar ise vaka kurgusunda (S4) kullanıldı. STM Yönetmeliğinin defter, satış belgesi, sayım ve saklama süreleri hükümleri de dışarıda kaldı (STM'de 3 aylık kalış süresi S7'nin çeldiricisinde).

Bölüm M38 · Tasfiye I — GK 177-180 ve Tasfiye Yönetmeliği

Kaynak	Tasfiye I — GK 177-180 ve Tasfiye Yönetmeliği
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 4, önermeli 2, vaka 1, hesap 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	6 / 14
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 1 / 2
Önermeli	2 (I, III ve IV, I ve II)
Tuzaklar	KOMŞU 9, SAYI 7, BAŞLANGIÇ 4, İSTİSNA 3, MAKAM 2, YAKIN-SAYI 1
Ayna çift	ilan öncesi başvuru ↔ ilan sonrası başvuru
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 2

Sete giremeyen alanlar: Tasfiye yolları listesi (GK 178), eşyanın bulunmaması halinde CIF/FOB ve vergilerin tahsili, tespit ve tahakkuk belgesinde eşya bedelinin tespit esasları (gümrüklenmiş değer, maktu vergilerin ihaleye esas bedele girmemesi), perakende satış süreleri (otuz gün teslim, on beş günlük fiyat değerlendirmesi, doksan gün), tahsiste otuz iş günü ve özel yolla satışta gümrüklenmiş değerin yüzde ellisi, ihale yasaklama süreleri (altı ay / bir yıl), ambar sayım ve devir süreleri (doksan gün) ile komisyonların oluşumu ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M39 · Tasfiye II — Tasfiye Genel Tebliğleri

Kaynak	Tasfiye II — Tasfiye Genel Tebliğleri (Elektronik İhale; Kaçak Eşya ve Taşıtlar)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 0 / 1
Önermeli	2 (II ve IV, II, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAYI 5, TERSİNE 3, MUTLAK 1, İSTİSNA 1, SAĞDUYU 1
Ayna çift	salon ihalesi (Yönetmelik) ↔ e-ihale (Tebliğ)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: E-ihalede taşıt bedelinin tespiti ve taşıt raporu (dört cephe fotoğraf, eksper raporu), kapalı teklifte eşit tekliflerde sıra (ilk teklif, ilk üyelik, en çok teminat), e-ihaleye en fazla üç ay ve en az üç defa sunma kuralı, mücbir sebep başvurusunda üç iş günü; Kaçak Eşya Tebliğinde kaçak eşya için tespit ve tahakkuk belgesi süreleri (iki iş günü / on gün) ve bir ay / altı ay beklenmeksizin tasfiye kararı talebi ayrı soru olarak sete giremedi (bir kısmı S1 ve S6'nın çeldiricilerinde kullanıldı).

Bölüm M40 · Gümrük Yükümlülüğü, Tahakkuk, Tebliğ, Ödeme ve Elektronik Tebligat

Kaynak	Gümrük Yükümlülüğü, Tahakkuk, Tebliğ, Ödeme ve Elektronik Tebligat
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, eşleştirme 1, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 9
Birebir / parafraz / çıkarım	7 / 1 / 1
Önermeli	2 (I, II ve III, I ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, BAŞLANGIÇ 3, TERSİNE 3, TERİM 2, SAYI 2, İSTİSNA 1
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Yükümlülüğün doğmuş sayılmadığı haller (mücbir sebep, nihai kullanım eşyasının izinli ihracı), kabul edilebilir kayıplar ve telef/kaybın ispatı, gümrük yükümlülüğünü etkilemeyen ihmaller listesi, dahilde işlemede tercihli tarife nedeniyle doğan yükümlülük (ihraç beyannamesinin tescil tarihi), gecikme zammı oranında faizin hesabı (formüller), para cezası kararları ve iştirak, kesinleşme anları ile tecil faizi ve tecilin geçerli sayılması ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M41 · Teminat, Gecikme Faizi, Geri Verme ve Kaldırma

Kaynak	Teminat, Gecikme Faizi, Geri Verme ve Kaldırma
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 1 / 1
Önermeli	2 (II ve III, I, III ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, İSTİSNA 2, SAYI 2, TERİM 2, SAĞDUYU 2, LİSTE-DIŞI 1
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/34: 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki geri verme ve kaldırma halleri bu bölümün kaynağında yer almıyor (yalnız 'BKK nin 117-120 Md.' atfı var); soru yazılmadı.
- 2022/22: geçici ithalat beyannamesinin teslimden önce iptalinde geri verme başvuru süresi; Gümrük Yönetmeliği md. 499 ve Tahsilat Tebliği md. 30/4'teki süre, atıf yapılan madde numaraları kaynakta silindiği için tespit edilemiyor; tahminle doldurulmadı.

Sete giremeyen alanlar: Teminatı başka kişinin vermesi ve kamu kuruluşlarının garanti mektupları (GK 202), teminat tutarının en yüksek vergi tutarına göre belirlenmesi (GK 204), teminat mektuplarının takibinde yirmi günlük tebligat ve götürü teminatın askıya alınması, garanti mektubunda yükümlülüğe uymayana bir yıl yasak, hatalı geri vermede on beş gün içinde yeniden tahsil, telafi edici verginin geri verilmesi ve dolaşım belgelerinin karşı ülkece yanlış onaylanması ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M42 · Gümrük Kanunu — Cezalar

Kaynak	Gümrük Kanunu — Cezalar (GK 234-245)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 4, önermeli 2, hesap 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	5 / 12
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, II ve IV, I, II ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 9, SAYI 8, İSTİSNA 3, YAKIN-SAYI 2, TERİM 2, BAŞLANGIÇ 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/26 (ihrakiye/kumanya beyannamesinin gecikmesinin usulsüzlük cezası) ve 2025/80 (Gümrük Yönetmeliği 82 no.lu ekinde sayılan antrepo cezaları): Yönetmelik eki ceza listesi bu bölümün kaynağında yok; bilgi alanı GK 241'in kat merdiveni ve antrepoya ilişkin bentleri üzerinden (S5, S6; izinsiz elleçleme dört kat, kayda geçirmeme iki kat) ölçüldü.
- 2024/68 (GK 238 müeyyidesini gerektiren DİR tedbirleri, 2006/12 Tebliğ): Tebliğdeki haller kaynakta yok; bilgi alanı GK 238'in ceza türleri ve altmış günlük süre üzerinden (S8) ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Temel usulsüzlük cezası tutarı (Kanun metninde yalnız 60 TL baz tutar ve yeniden değerleme kuralı var; güncel tutar kaynakta yok), değersiz/atık eşyada ton ve kap başına maktu cezalar, transitte farklı cins ve eksik/fazla eşya cezaları, 194. madde kapsamında vergilerin dörtte biri cezası, özet beyan cezasının kimden alınacağı, kamu idarelerine ilişkin istisna (yalnız S8 çeldiricisinde), Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmamasında işlem başına 5.000 TL ve dökme/dökme olmayan eşya ayrımı ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M43 · İtiraz ve Uzlaşma

Kaynak	İtiraz ve Uzlaşma
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 3, önermeli 2, vaka 1, boşluk 1
Kökü olumsuz	5 / 12
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, III ve IV, I ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAYI 5, TERİM 3, BAŞLANGIÇ 2, SAĞDUYU 2, UNSUR 2
Ayna çift	mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı ↔ o eşyanın vergi ve cezaları
Güncellik	18.06.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 2 · D 2 · E 2

Sete giremeyen alanlar: İkinci tahlil ücreti (numune başına 2.330 TL) ve numuneden kaynaklanan itirazda birinci tahlilin tekrarı, düşük kıymet şüphesinde bir yıllık araştırma süresi, uzlaşma talebinin dayanakları (Kanuna nüfuz edememe, yargı kararlarıyla görüş farkı) ve kontrol türleri, kısmi uzlaşma talebi (tür itibariyle kısım ↔ aynı türün bir kısmı), uzlaşma davetiyesinin en az beş gün önceden tebliği, nihai teklifin süre sonuna kadar kabulü, uzlaşma gününün bir defaya mahsus ertelenmesi ve gümrüklü yerdeki eşyanın teminatla teslimi ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M44 · Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kaynak	Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, önermeli 3, klasik 3, vaka 1, boşluk 1, tanım 1
Kökü olumsuz	6 / 14
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 2 / 1
Önermeli	3 (I, III, IV ve V, Yalnız II, I ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 13, TERSİNE 5, SAYI 4, TERİM 4, YAKIN-SAYI 3, ŞART 3
Ayna çift	taşıt alıkoyma ↔ taşıt müsaderesi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	12
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/41, 2021/42, 2021/47, 2021/49, 2021/50: el konulan akaryakıt ile eşya ve taşıtlara ilişkin uygulama yönetmeliklerinin tanımları ve teslim yerleri bu bölümün değil M45 (5607 uygulama yönetmelikleri) bölümünün konusudur; Kanun metnindeki karşılığı (teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıtın rafineriye satışı) S13'te ölçüldü.
- 2023/2: Kanunda düzenlenmeyen kavram sorusunun resmî cevabı kaynakta yok; kaynakta müsadere, tasfiye, kontrollü teslimat ve kriminal laboratuvar başlıkları var, 'mülkiyetin kamuya geçirilmesi' yalnız ikramiye hükmünde geçiyor. Bilgi alanı tanım sorusuyla (S14) kısmen karşılandı.

Sete giremeyen alanlar: İkramiye oranları ve gösterge sınırları (yüzde 50 muhbir / yüzde 50 elkoyan, ihbarsız yakalamada tamamı, olay başına 30.000 ve yıllık 120.000 gösterge, damga vergisi hariç vergi dışılık), kaim değer ve tasfiye bedelinin kanuni faizle iadesi, yolcu beraberi kaçak eşya ve deniz taşıtı kaptanı hükümleri, el konulan eşyanın muhafazası ile bandrolsüz ürün ve ilaçta numune-imha kuralı ve kriminal laboratuvar ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M45 · 5607 Uygulama Yönetmelikleri — İlan, Akaryakıt, Eşya Muhafaza/İmha, İkramiye

Kaynak	5607 Uygulama Yönetmelikleri — İlan, Akaryakıt, Eşya Muhafaza/İmha, İkramiye
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 2, klasik 2, önermeli 2, tanım 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	5 / 3 / 0
Önermeli	2 (I, III ve IV, I ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAYI 4, MAKAM 2, TERSİNE 2, TERİM 1, YAKIN-SAYI 1
Ayna çift	eşya muhafaza ücreti ↔ kaçak akaryakıt muhafaza ücreti, uygun akaryakıt (ihale, %65) ↔ uygun olmayan akaryakıt (rafineri, %60)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Kaçak akaryakıtın tahsisi (öncelik sırası, hudut kapısında gümrük idarelerine tahsis, on beş günde teslim alma, kamuya tahsiste ulusal marker eklenmemesi; M44'teki Kanun düzeyindeki tahsis hükmüne yakın olduğu için de ayrıldı), akaryakıtta gümrüğe terk edilen akaryakıttan numune alınmaması, İlan Yönetmeliğindeki diğer asgari miktarlar (zeytin, tütün, alkollü içki, çay, canlı hayvan), İkramiye Yönetmeliğinde olay başına 30.000 ve yıllık 120.000 gösterge sınırları, silah-mühimmat (%25/%75, sahipsizde %50), uyuşturucu ve kaçak akaryakıt ikramiye oranları (%10/%15, sahipsizde %50 eksik ödeme), sahipsiz eşyanın değerinin üç kişilik heyetçe belirlenmesi, Eşya ve Taşıtlar Yönetmeliğinde bandrollü eşyanın altı ay içinde karar bildirilmezse imhası (M44'teki Kanun md. 16 ile çakışma riski), imha komisyonunun oluşumu, teslim tutanağının üç iş günü içinde gönderilmesi ve nükleer maddelerin özel depolarda depolanamaması ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M46 · 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Kaynak	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (seçilmiş maddeler)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, önermeli 2, klasik 2, vaka 1, boşluk 1
Kökü olumsuz	4 / 10
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 1 / 1
Önermeli	2 (II ve III, I, II ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 7, SAYI 5, MAKAM 3, LİSTE-DIŞI 2, TERSİNE 2, MUTLAK 2
Ayna çift	—
Güncellik	Tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı (04.06.2026, 7582 s.k.)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/99 (tecil önermeli): azami süre, yazılı istem ve gümrük idaresinin re'sen tecil yapamaması bilgi alanları S1'de karşılandı; 'çok zor durum halinin tespitine ilişkin YMM raporu' ve tecil teminatı hesabı Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) hükmüdür, bu bölümün kaynağında (6183 seçilmiş maddeler) yok.
- 2021/32 ve 2025/19 (gecikme zammı): 6183'ün gecikme zammı maddesinin yürürlükteki metni kaynakta yok (yalnız başlık ve mülga hâli dipnotta); oran ve hesap sorulmadı. Hesap kurgusu H bölümlerinin konusudur.

Sete giremeyen alanlar: İhtiyati tahakkuk, ivazsız tasarrufların hükümsüzlüğü (iki yıl), limited şirket ortaklarının sorumluluğu, ödeme yeri ve tahsilatın Merkez Bankasına aktarılma süreleri (7/20/10 gün, %10 ceza), mahsup sırası, uyumlu mükellef tecili (48/A: 36 ay, 500.000 TL, %25), haczedilemeyecek malların ayrıntılı listesi, 74/A haczin kaldırılması (%10 fazlası, üç ay), üçüncü şahsın haciz bildirisine itirazı (yedi gün, bir yıl menfi tespit, %10 inkâr tazminatı) ve terkin tutarları (10/20 TL) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M47 · Gümrük Birliği, 1/95 OKK ve A.TR Dolaşım Belgesi

Kaynak	Gümrük Birliği, 1/95 OKK ve A.TR Dolaşım Belgesi (2006/10895 Karar, GGM Yazıları 2026)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, klasik 5, önermeli 3, vaka 2, tanım 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	7 / 18
Birebir / parafraz / çıkarım	13 / 4 / 1
Önermeli	3 (I, III ve IV, I, II ve IV, I ve II)
Tuzaklar	KOMŞU 13, İSTİSNA 5, SAYI 5, TERİM 4, LİSTE-DIŞI 4, TERSİNE 4
Ayna çift	M47-02 (A.TR düzenlenmeyen ürünler), M47-04 (AKÇT ürünü ihracatında EUR.1)
Güncellik	Ticaret Bakanlığı 15.04.2026 tarihli yazısı: ibrazı geciken belgelerde süre durdurma koşulları ve iki yıl sınırı; Ticaret Bakanlığı 13.04.2026 ve 24.07.2026 tarihli yazıları: basitleştirilmiş usulde A.TR yalnız onaylanmış ihracatçının kendi ihracatı için; Çapraz kümülasyon ülkelerinin Bakanlık internet sitesinde duyurulması (08.01.2026 R.G., 10821 sayılı CK, 01.01.2026'dan geçerli)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	9
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 3 · E 3

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/11 (menşe ispat/dolaşım belgelerinin basım ve onayından sorumlu kuruluşlar) ve 2024/33 (ihraçta gümrük vizesine tabi belgeler): kaynakta A.TR'nin basım, dağıtım ve vize usulü var (Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş, onaylanmış matbaa); öteki belgeler (Form A, menşe şahadetnamesi, EUR.1 basımı) bu bölümün kaynağında yok, M48/M49 bölümlerinin konusudur. A.TR yönü S9 (eşleştirme) ve S10'da kısmen ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Ankara Anlaşması'nın dönemleri ve tarihleri (12.09.1963 imza, 1.12.1964 yürürlük, Katma Protokol 1970/1973, hazırlık 5–10 yıl, geçiş en fazla 12 yıl, GB 6.3.1995 kabul ve 1.1.1996 yürürlük), 2/95 sayılı hassas ürünler kararı, A.TR'nin şekli (210x297 mm, 25 g/m2, yeşil meneviş) ve elektronik düzenleme usulü (13 no.lu kutunun imzası, kopyanın beş yıl saklanması), belgenin sonradan verilebileceği hallerin listesi, ikinci nüsha usulü, üçgen trafikte vergilendirme (işlem maliyeti), üçüncü ülke eşyasında kıymete girmeyen varış sonrası giderler ve Bulgaristan-Romanya-Hırvatistan geçiş hükümleri ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M48 · Uluslararası Anlaşmalar Tebliğleri — Seri 7 ve Seri 10

Kaynak	Uluslararası Anlaşmalar Tebliğleri — Seri 7 (Onaylanmış İhracatçı) ve Seri 10 (Tercihli Menşe Belgeleri)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 4, önermeli 2, eşleştirme 1, vaka 1
Kökü olumsuz	6 / 13
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 2 / 0
Önermeli	2 (I ve II, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 9, TERİM 5, İSTİSNA 3, BAŞLANGIÇ 2, LİSTE-DIŞI 2, SAĞDUYU 2
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/58 (menşe ispat ve dolaşım belgelerinin ibraz/geçerlilik süreleri): Seri 10'da belge türlerine göre ibraz süreleri yok; yalnız serbest bölge/antrepoda geçerlilik süresinin durdurulması var (S12). A.TR'nin dört aylık ibraz süresi M47 S6'da ölçüldü; EUR.1, Form A vb. ibraz süreleri ilgili menşe yönetmeliklerinin (M50–M54) konusudur.
- 2023/48 (tedarikçi beyanı): Seri 10'da tedarikçi beyanının tanımı ve sonradan kontrol süreleri var (S7); tedarikçi beyanının düzenlenme kuralları M47 (2006/10895 Karar) S15'te ölçüldü.
- 2024/32 (İran ile ticarette kullanılan belgeler) ve 2025/36 (Özbekistan belgesi): Seri 10 tanımlarında İran menşe ispat belgesi ve Özbekistan EUR.1 süreleri var; kullanılabilecek belgelerin tam listesi ilgili TTA yönetmeliklerinde (M53/M54) olduğundan bu bölümde ayrı soru yazılmadı; İran belgesinin gümrükçe vizesi S5 gerekçesinde geçti.

Sete giremeyen alanlar: Seri 7'de belge saklama (beş yıl, üçer aylık listeler), yetki değişikliği usulü ve yetkinin eşya ve ülke bazında verilmesi; Seri 10'da ithalatta belge kontrolü, araştırma sonucu beklenmeden teminatla teslim (tavizli oran–Diğer Ülkeler farkı, önlemde en yüksek had), sonradan kontrol sonuçlarının ayrıntılı halleri (sehven düzenleme, ikinci sorgu, altı ay içinde menşe şahadetnamesi), re'sen iptal, dahilde işlemede kullanım harici kalan eşya ve firması kapanmış ihracatçıda sonradan kontrol ayrı soru olarak sete giremedi.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M49 · Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Kaynak	Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS Menşe Kararı 2014/7064, Menşe Beyanı Kararı, GGT GTS Seri 5 – REX)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 2, eşleştirme 1, vaka 1
Kökü olumsuz	5 / 11
Birebir / parafraz / çıkarım	10 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, II ve III, I ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, SAYI 5, SAĞDUYU 4, TERSİNE 4, LİSTE-DIŞI 3, BAŞLANGIÇ 2
Ayna çift	M49-01 (tamamen elde edilmiş ürün: kesilen hayvan), M49-02 (yetersiz işçilik: hayvan kesimi)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 3 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/34 (Türkiye'den yapılan ihracatta Form A düzenlenebilecek, Türkiye'ye GTS tanıyan ülkeler: Japonya, ABD, Yeni Zelanda, Rusya, Avustralya): kaynakta Türkiye'ye tercih tanıyan ülkelerin listesi yok; kaynakta yalnız Türkiye'nin faydalanan ülkelerinden oluşan bölgesel kümülasyon grupları var. Bilgi alanı S8'de (faydalanan ülke – bölgesel grup eşleştirmesi) yalnız ülke grubu yönüyle kısmen karşılandı.
- 2023/47 (anlaşma – menşe belgesi eşleştirmesinde GTS – Form A): GTS'de Form A ve menşe beyanının ispat belgesi olması S3, S5 ve S11 gerekçelerinde; Form A'nın vize makamı M48 S5'te ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: AB mevzuatına uyum dayanağı, yeterli işçilikte %15 tolerans kuralları (Fasıl 2 ve 4–24'te ağırlık, diğerlerinde fabrika çıkış fiyatı, Fasıl 50–63 hariç), setlerde %15, etkisiz unsurlar, ortalama alma yöntemi, muhasebesel ayrım, istisnai uygulamalar (Derogation ibaresi), ülkesellik ve sevkiyat kuralları, Form A'nın sonradan ve ikinci nüsha düzenlenmesi, parçalar halinde ithalat, tek menşe ispat belgesi şartları, müfrez Form A ve müfrez menşe beyanı (12 ay), sonradan kontrolde 6/8/4 ay ve ikinci bildirim usulü, onaylanmış ihracatçı şartları, REX Sisteminde kamuoyuyla paylaşılan bilgiler ve faydalanan ülke statüsünü kaybeden ülkenin üç yıllık yükümlülüğü ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M50 · Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliği

Kaynak	Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK) Yönetmeliği
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 2, önermeli 2, vaka 1
Kökü olumsuz	4 / 9
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 0 / 1
Önermeli	2 (I, II ve III, I ve II)
Tuzaklar	KOMŞU 7, LİSTE-DIŞI 3, SAYI 3, SAĞDUYU 1, YAKIN-SAYI 1, TERİM 1
Ayna çift	—
Güncellik	Kapsam yalnız Tunus ve Mısır protokolleri (31.12.2025 R.G. 33124 6. Mükerrer, yürürlük 01.01.2026); Kümülasyonda Bakanlık internet sitesindeki tablonun esas alınması (31.12.2025 R.G. 33124, yürürlük 01.01.2026)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/34 (Pan Avrupa Akdeniz sisteminde EUR.1'e ilişkin yanlış bilgi): belge niteliği, dört aylık geçerlilik ve sonradan düzenlenme bilgileri S5, S6 ve S9'da ölçüldü; çıkmış sorunun 'Türkiye ile AB arasındaki işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılır' önermesinin dayanağı (İTÜ'de A.TR kullanılması) bu bölümün değil M47/M48 bölümlerinin kaynağındadır (M48 S5 tanımları, M47 S2).

Sete giremeyen alanlar: Ülkesellik ilkesi ve Taraf ülke dışında işlemede %10 katma değer kuralı, doğrudan nakliyat ispat belgeleri, geri ödeme veya muafiyet yasağı (drawback) ve geçiş dönemi oranları, tedarikçi beyanı (Türkiye-Cezayir-Fas-Tunus), EUR-MED fatura beyanı ibareleri ('CUMULATION APPLIED WITH'), EUR.1'in teknik nedenle reddi (M47'de A.TR yönüyle soruldu), ikinci nüsha, belge saklama süreleri (en az üç yıl), ticari mahiyette olmayan eşya (M49'da GTS yönüyle soruldu), onaylanmış ihracatçı şartları ve sonradan kontrolde on ay kuralı (M47'de A.TR yönüyle soruldu) ayrı soru olarak sete giremedi; grup içinde aynı hükmün iki kez sorulmaması için bu ikizler bilinçli olarak dışarıda bırakıldı.

Bölüm M51 · PEM Konvansiyonu 1/2023 Kararı — Revize Tercihli Menşe Kuralları Yönetmeliği ve Revize PE…

Kaynak	PEM Konvansiyonu 1/2023 Kararı — Revize Tercihli Menşe Kuralları Yönetmeliği ve Revize PEM TEV Yazısı (2026)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 2, vaka 1, tanım 1
Kökü olumsuz	4 / 11
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 2 / 1
Önermeli	2 (I ve IV, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 11, SAYI 3, LİSTE-DIŞI 3, İSTİSNA 2, TERİM 2, YAKIN-SAYI 1
Ayna çift	M47-15 (Gümrük Birliği Kararında uzun dönem tedarikçi beyanı bir yıl), M50-01 (Tunus PAAMK Yönetmeliği kapsamında), M50-02 (PAAMK kendi gemisi şartları), M50-03 (PAAMK'ta genel tolerans %10), M50-06 (PAAMK'ta EUR.1 dört ay)
Güncellik	Revize kurallar Yönetmeliği (Aralık 2025, 01.01.2025'ten geçerli): EUR.1 ve menşe beyanı on ay; Kapsama Moldova ve Mısır (23.03.2026) ile Arnavutluk (24.06.2026) eklendi; Tunus kapsam dışı (TEV yazısı 27.03.2026); TEV yazısı 27.03.2026: AKÇT ürünlerinin AB'ye EUR.1 ile ihracında 01.01.2026'dan sonra TEV doğmaz; TEV yazısı 27.03.2026: ülke ve belge bazında TEV; Mısır'a EUR-MED'le ihracatta TEV sürer
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/23, 2024/36, 2025/97 (Türkiye'nin STA'ları ve taraf ülkeler): bu bölümün kaynağında yalnız revize kurallara tabi anlaşmalar listesi var; STA taraf ülkelerinin tam listesi M52–M54 bölümlerinin konusudur. Kapsam listesi S3'te (Tunus'un kapsam dışı olması) ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Tamamen elde edilmiş ürünlerdeki yenilikler (doğal su, suda yetişen bitkiler, kültür balıkçılığı), ortalama yöntemiyle hesaplama (üç aydan kısa olmayan dönem), tam kümülasyonun 50–63. fasıllarda ikili ticaretle sınırı ve 'CUMULATION APPLIED WITH' ibaresi, muhasebesel ayrımda 1701 şeker istisnası, ülkesellik ve Taraf ülke dışında %10 katma değer, menşe beyanı kuralları (6.000 Avro, iki yıl içinde geriye dönük beyan; PAAMK'taki fatura beyanı kuralıyla aynı olduğu için M50 S5'ten sonra tekrar sorulmadı), elektronik EUR.1, geç ibrazda iki yıl sınırı, sonradan kontrolde on ay ve bölge müdürlüğü yetkisi, serbest bölgede yeni EUR.1, geçiş hükümleri (dört aylık belgeler, 'REVISED RULES' ibaresi) ve TEV yazısındaki tekstil tam kümülasyonu örnekleri ayrı soru olarak sete giremedi.

CANLI 7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm M52 · STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri I — Güney Kore ve Malezya

Kaynak	STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri I — Güney Kore ve Malezya
Soru tipi (GM sınav analizi)	klasik 3, olumsuz 2, önermeli 2, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 2 / 0
Önermeli	2 (I ve III, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 8, SAYI 3, YAKIN-SAYI 2, LİSTE-DIŞI 1, TERSİNE 1, MAKAM 1
Ayna çift	Kore 10 ay ↔ Malezya 90/180 gün
Güncellik	08.10.2025 (33041 sayılı RG); 08.10.2025 (33041 sayılı RG)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/57 (Seri No:10 belge–ülke–sonradan kontrol süresi eşleştirmesi): Seri No:10 Tebliği bu bölümün kaynağında yok; bölüm kaynağındaki karşılığı Kore Yönetmeliğinin 'on ay' kuralıdır ve S2'de Malezya'nın 90/180 gün kuralıyla birlikte ölçüldü.
- 2024/35, 2024/41, 2023/47, 2025/33 (anlaşma–menşe belgesi eşleştirmeleri): eşleştirmenin bütünü M54 (özet tablo) bölümünün konusudur; bu bölümde yalnız 'Güney Kore – menşe beyanı' bilgisi S7'de ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Kore ve Malezya yetersiz işlem listelerinin farkları (Malezya'da su ilavesi ve seyreltme, Kore'de test ve kalibrasyon), setler ve muhasebesel ayrım, etkisiz unsurlar, onaylanmış ihracatçı koşulları, menşe ispat belgesinin bölge müdürlüğünce bir ay uzatılması, Malezya geçici maddesi (1/4/2020–1/4/2023 ihracatları için bir yıllık sonradan belge düzenleme) ve 'kendi gemileri' yüzde 50 koşulu ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M53 · STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri II — D-8 ve TPS-OIC

Kaynak	STA Tercihli Menşe Yönetmelikleri II — D-8 ve TPS-OIC
Soru tipi (GM sınav analizi)	klasik 3, önermeli 2, olumsuz 2, hesap 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	3 / 3 / 2
Önermeli	2 (III ve V, I, III ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 4, LİSTE-DIŞI 2, SAĞDUYU 2, SAYI 2, MAKAM 2, AD-HESAP 1
Ayna çift	D-8 ambalaj ↔ TPS-OIC ambalaj
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/11 (menşe belgelerinin basım ve onayından sorumlu kuruluşlar): bölüm kaynağında yalnız D-8 ve TPS-OIC belgelerinin Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca bastırıldığı bilgisi var; öteki belgelerin (A.TR, EUR.1, MŞ, Form A) sorumlu kuruluşları bu bölümde yok. Bilgi alanı S5'te vize talep hakkı ve vize kutusuyla kısmen karşılandı.

Sete giremeyen alanlar: D-8 ve TPS-OIC yetersiz işlem listeleri, tamamen elde edilmiş ürün bentleri, sergiler, parçalar halinde ithalat, D-8 müfrez belge ve antrepo çıkışında yeni belge, transit eşya için dört aylık geçiş hükmü, TPS-OIC ikinci nüsha belgede (11) numaralı kutuya ilk belgenin onay tarihinin yazılması ve tercihli taviz tanınmayan eşyanın belgede yer alması hükmü ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M54 · Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Kümülasyonlar

Kaynak	Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Kümülasyonlar (Genel Bilgi ve Özet Tablo)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 3, önermeli 2, eşleştirme 1, tanım 1
Kökü olumsuz	5 / 11
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 5 / 0
Önermeli	2 (I, III, IV ve V, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 7, YAKIN-SAYI 5, TERİM 3, TERSİNE 3, LİSTE-DIŞI 2, SAĞDUYU 1
Ayna çift	—
Güncellik	31.12.2025
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 3 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/43 (Mısır STA + Vietnam menşeli eşyaya damping, menşe şahadetnamesiyle ithalat): bölüm kaynağında yalnız çıkmış soru metni ve cevabı var, dayanak hüküm (ticaret politikası önlemlerinde menşe şahadetnamesi) yok; kopyalama yasağı nedeniyle bu bölümde soru yazılmadı.
- 2023/45, 2025/35 (ticaret politikası önlemlerinde menşe şahadetnamesi aranan/aranmayan haller) ve 2023/48 (tedarikçi beyanı): dayanak Gümrük Yönetmeliği ve PAAMK/tedarikçi beyanı mevzuatıdır; bu bölümün kaynağında yalnız tedarikçi beyanı sonradan kontrolünün 120 gün olduğu bilgisi var.
- 2024/3 (AKÇT ürünlerinde EUR.1): kaynakta yalnız özet tabloda 'Tarım Ürünleri/AKÇT' satırı olarak geçiyor; ayrı soru yazılmadı, bilgi alanı M47 (Gümrük Birliği) bölümünün konusudur.

Sete giremeyen alanlar: RCEP ve ASEAN üyeleri, EFTA'nın kuruluş tarihi ve ayrılan üyeleri, Birleşik Krallık menşe beyanıyla iade başvurusunun iki yıllık süresi, İran belgesinin bölge müdürlüğünce bir ay uzatılması, Bölgesel Konvansiyonun tolerans (%15) ve set kuralları, tedarikçi beyanının sonradan kontrolü (120 gün) ve kaynakta yer alan İlave Gümrük Vergisi Kararı özeti (İGV bu grupta M56'da ölçüldü) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M55 · Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri

Kaynak	Dış Ticarette Teslim (INCOTERMS 2020) ve Ödeme Şekilleri
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, tanım 1, vaka 1, önermeli 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 1 / 1
Önermeli	1 (I, II ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 5, TERSİNE 4, LİSTE-DIŞI 2, MAKAM 2, TERİM 1, ŞART 1
Ayna çift	—
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	8
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/60 (deniz konşimentosu), 2021/62 (döviz kuru tanımı), 2023/62 (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasının adı): bölüm kaynağında bu konular yok; soru yazılmadı.

Sete giremeyen alanlar: FCA–FOB konteyner yükleme masrafı farkı, CFR–CIF farkı (sigortayı alıcı yapar), Incoterms 2020'de CIP sigortasının artırılması (Institute Cargo Clauses A), DAP/DDP sigorta ve kıymet notu, DAT'ın mülga oluşu ve 2011 öncesi mülga kurallar (DAF, DES, DEQ, DDU), kabul kredili ödemenin türleri ve aval, akreditif çeşitleri (kırmızı/yeşil şartlı, rotatif, karşılıklı, vadeli), özel takas ve bağlı muamele tanımları, BPO ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M56 · İthalat Rejimi Kararı, İlave Gümrük Vergisi Kararı ve İthalat Tebliğleri

Kaynak	İthalat Rejimi Kararı, İlave Gümrük Vergisi Kararı ve İthalat Tebliğleri (2026)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, klasik 6, önermeli 2, boşluk 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	7 / 16
Birebir / parafraz / çıkarım	12 / 4 / 0
Önermeli	2 (I, II ve III, III ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 7, TERSİNE 5, LİSTE-DIŞI 4, MAKAM 4, YAKIN-SAYI 3, SAYI 3
Ayna çift	miktar %13,5 ↔ değer %14,5
Güncellik	31.12.2025 (10790 sayılı CK); 11.07.2026 (11508 sayılı Karar)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	6
Cevap harfleri	A 4 · B 3 · C 3 · D 3 · E 3

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/1 (yalnız Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlarca ithal edilebilen kıymetli maden): dayanak 32 sayılı Karar ve kıymetli maden mevzuatıdır; bu grupta M59'un konusudur, bu bölümün kaynağında yok.
- 2022/17 (2022/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi tebliği) ve 2025/38 (TAREKS): ürün güvenliği ve teknik düzenleme tebliğleri M63/M64 bölümlerinin konusudur; bu bölümün kaynağında yok.

Sete giremeyen alanlar: İRK'daki NATO ithalatı, müzelere ve MSB'ye muafiyet, kesin ithalat hükmü, III sayılı listede EMY tahsili (T1/T2), TEV hesabında AB OGT karşılaştırması (yalnız çeldirici olarak kullanıldı); harp silahları, haritalar (deniz ve kara-hava ayrımı), IMEI kontrol yazısı, banknot kâğıdı (TCMB, bankalar, SPK), gübre (15 iş günü iade), kimyasal silahlar (Ek-1 yasak, izin üç ay), fuar (yabancı firma perakende satış yapamaz), elektronik başvuru yetkilendirme (üç yıl, on gün) tebliğleri ile İGV'nin ayrı tahsili ve menşe beyanından ithalatçının sorumluluğu ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M57 · İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Kaynak	İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi (3577 sayılı Kanun, Karar ve Yönetmelik)
Soru tipi (GM sınav analizi)	klasik 4, olumsuz 3, önermeli 2, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	4 / 10
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 2 / 0
Önermeli	2 (I, II, IV ve V, III ve IV)
Tuzaklar	TERSİNE 5, YAKIN-SAYI 4, KOMŞU 3, BAŞLANGIÇ 2, SAYI 2, SAĞDUYU 2
Ayna çift	damping %3/%7 ↔ sübvansiyon %4/%9
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 2 · E 2

Sete giremeyen alanlar: Normal değerin belirlenmesi (%5 yeterli satış, %20 maliyet altı satış, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkeler, aracı ülke), ihraç fiyatının oluşturulması, adil karşılaştırma, alıcıya sağlanan faydanın hesaplanması, yerli üretim dalı ve ilişkili üretici tanımı, ilgili taraflar, bilgilerin gizliliği, iş birliğine gelinmemesi, örnekleme, önlemlerin etkisiz kılınmasının engellenmesi, yeni ihracatçı gözden geçirmesi, geriye dönük uygulamanın damping ve sübvansiyon için ayrı koşulları ile Kurulun oluşumu ve çalışma usulü ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M58 · İthalatta Korunma ve Gözetim Önlemleri, Kota ve Tarife Kontenjanı, Ticari Hakların Korunm…

Kaynak	İthalatta Korunma ve Gözetim Önlemleri, Kota ve Tarife Kontenjanı, Ticari Hakların Korunması
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 3, klasik 2, önermeli 1, hesap 1, tanım 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 1 / 1
Önermeli	1 (I, IV ve V)
Tuzaklar	TERSİNE 4, KOMŞU 3, YAKIN-SAYI 3, LİSTE-DIŞI 2, AD-HESAP 1, SAĞDUYU 1
Ayna çift	korunma önlemi geçiciden düşük: fark iade ↔ yüksek: fark tahsil edilmez, kota ↔ tarife kontenjanı
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Sete giremeyen alanlar: Korunma Kurulunun oluşumu ve toplantı/karar nisabı (salt çoğunluk, eşitlikte başkanın oyu), ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidi tanımları, aksam ve parçaların korunma önlemine tabi eşya sayılması, ön inceleme ve soruşturmada 40 günlük görüş süresi ile 9+6 aylık soruşturma süresi (yalnız gerekçe ve çeldiricide), kota tesisinde son üç temsili yıl ortalaması, İhracatta Kota Kararı, gözetim belgesi vermeme halleri ve belge iadesi, Gözetim Tebliğinde Tarım İzleme Komitesi ile GK 168–171 istisnası, Ticari Haklar Kararındaki ticari engel ve olumsuz ticari etki tanımları ile Kurulun oluşumu ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M59 · Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı

Kaynak	Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı (1567, 32 sayılı Karar, Tebliğler, İthalat ve Nakit Kontrolleri Genelgeleri)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, klasik 4, önermeli 3, tanım 1, eşleştirme 1, hesap 1
Kökü olumsuz	7 / 16
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 4 / 1
Önermeli	3 (I, III ve IV, III, IV ve V, I, III ve V)
Tuzaklar	KOMŞU 7, TERSİNE 5, MAKAM 4, YAKIN-SAYI 4, İSTİSNA 4, BAŞLANGIÇ 2
Ayna çift	işlenmemiş kıymetli maden ödeme şekilleri ↔ işlenmiş kıymetli maden ödeme şekilleri, kabin bagajı: ilk indiği havalimanı ↔ uçak altı bagajı: indiği son havalimanı, çekili kıymetli maden ↔ basılı kıymetli maden
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 3 · C 3 · D 3 · E 3

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/57 (TCMB 1-M Genelgesi döviz ve efektif işlemleri): Genelge metni kaynakta yok; yalnız 32 sayılı Kararın dövize ilişkin işlemler maddesi var.
- 2021/61 (TCMB'ce alım satımı yapılan konvertibl dövizler): kaynakta yalnız 'Merkez Bankası kendi işlemlerinde kullanacağı konvertibl dövizleri belirler' cümlesi var, döviz listesi yok.
- 2021/63 (Sermaye Hareketleri Genelgesi menkul kıymet): Genelge metni kaynakta yok; 32 sayılı Kararın menkul kıymetler maddesi var ama soru sayısı yetmediği için sorulmadı.
- 2023/33 (ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler): kaynaktaki iki ülke listesi (istisna ülkeleri ve %50 serbest ülkeler) metne dönüştürülürken satır satır birbirine karışmış; hangi ülkenin hangi listede olduğu güvenle ayrılamadığı için sorulmadı.

Sete giremeyen alanlar: 1567 sayılı Kanunda yetkisiz faaliyet cezaları (50.000–250.000 TL, bir ay durdurma), kesinleşmeden getirilen alacakta %2,5 sınırı (yalnız gerekçede) ve ücret tarifeleri; 32 sayılı Kararda Türkiye'de yerleşik kişi ve döviz geliri tanımları, saflık eşikleri (995/1000, %99,9, %99,95), efektif alım satımına yetkili kuruluşlar, yolcu beraberi 15.000 ABD dolarına kadar ziynet eşyası, yurt içi kıymetli maden alım satımı, menkul kıymetler, gayrimenkul, yurt içi krediler ve sürelerin hesaplanması; İhracat Bedelleri Tebliğinde 180 gün, peşin döviz 24 ay, özellikli ihracat süreleri (2023/34 ve 2025/62'de çıktığı için yeniden sorulmadı), ödeme şekilleri (M55'te soruldu), bedelden indirimler; 2008-32-34 sayılı Tebliğde efektif ve dövizli çekler, transit ticaret, sermaye ihracında kişinin üç aylık bildirimi (yalnız şık olarak), kamu kredilerinin bildirimi; Nakit Kontrolleri Genelgesinde kişisel sermaye niteliğindeki nakdin bankacılık sistemiyle getirilmesi ve form düzeltme süreleri (30 gün başvuru, 15 gün karar) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm M60 · Yatırım Teşvik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Kaynak	Yatırım Teşvik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar (4875, YDYHK 2025/9903, GGT Yatırım Teşvik Seri 9, Tebliğ 2025/1)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, önermeli 3, klasik 3, vaka 1, tanım 1
Kökü olumsuz	6 / 14
Birebir / parafraz / çıkarım	10 / 3 / 1
Önermeli	3 (II, III ve IV, I, III ve IV, I, II ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 7, İSTİSNA 4, MAKAM 3, SAYI 3, TERSİNE 3, LİSTE-DIŞI 2
Ayna çift	Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ↔ Sektörel Teşvik Sistemi
Güncellik	01.01.2026 (Karar md. 5/11-14 yürürlük)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	6
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 2

Sete giremeyen alanlar: TL tutarlı asgari yatırım eşikleri ve destek unsurlarının oran/süre ayrıntıları (yıllık güncellenen tutarlar ve Karar–Tebliğ farkları nedeniyle) ile gerçekleştirilemeyen ithalat ve yedek parça hükümleri (GGT Seri 9 ile 2025/1 sayılı Tebliğ arasında çelişki) sete alınmadı.

Bölüm M61 · Katma Değer Vergisi Kanunu ve KDV Oranları Kararı

Kaynak	Katma Değer Vergisi Kanunu (3065) ve KDV Oranları Kararı
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 4, klasik 4, önermeli 2, eşleştirme 1, boşluk 1
Kökü olumsuz	5 / 12
Birebir / parafraz / çıkarım	8 / 4 / 0
Önermeli	2 (I ve III, I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 5, SAYI 4, TERSİNE 3, İSTİSNA 3, LİSTE-DIŞI 2, TERİM 1
Ayna çift	mükellef ↔ vergi sorumlusu
Güncellik	19.12.2025 (KDVK md. 17/4-p)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 2 · D 2 · E 2

Sete giremeyen alanlar: KDV hesap soruları (H bölümlerine ait), indirim ve iade mekanizmasının ayrıntıları ile kitap/gazete istisnası (KDVK ile Oranlar Kararı listesi arasında çelişki) sete alınmadı.

CANLI 24 Eğitim Merkezi

Bölüm M62 · ÖTV Kanunu, KKDF Kararı, ÖTV Uygulama Tebliğlerinin Gümrüğe İlişkin Bölümleri ve Damga Ve…

Kaynak	ÖTV Kanunu (4760), KKDF Kararı, ÖTV Uygulama Tebliğlerinin Gümrüğe İlişkin Bölümleri ve Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri 71)
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 5, klasik 5, önermeli 2, eşleştirme 1, boşluk 1
Kökü olumsuz	6 / 14
Birebir / parafraz / çıkarım	11 / 3 / 0
Önermeli	2 (I, III ve IV, I, II ve III)
Tuzaklar	KOMŞU 5, SAYI 4, TERİM 4, LİSTE-DIŞI 3, TERSİNE 2, UNSUR 2
Ayna çift	gümrük müşaviri: tebliğ muhatabı ↔ müteselsil sorumlu değil
Güncellik	31.12.2025 RG, 01.01.2026 yürürlük (Damga Vergisi Seri No: 71)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	9
Cevap harfleri	A 3 · B 3 · C 3 · D 3 · E 2

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/39: götürü teminat – ÖTV listeleri (Kolaylaştırma Yönetmeliği; M62 metninde yok)
- 2023/52: KKDF – standart işlenmemiş kıymetli maden ithalinde oran (metinde yok)
- 2024/20: damga vergisi – ihracata ilişkin istisnalar (metinde yalnız Seri 71 tutar tablosu var)
- 2024/64: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ihracat kesintisi (M62 metninde yalnız KKDF kaynakları arasında anılıyor)

Sete giremeyen alanlar: ÖTV (II) sayılı liste taşıt matrahının hesap ayrıntıları ve maktu/asgari maktu tutarları (H bölümlerine ait veya Cumhurbaşkanı kararlarıyla değişen tutarlar), KKDF'nin tüketici kredisi ve diğer kredi oranlarının ayrıntısı sete alınmadı.

Bölüm M63 · Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, DTTDS Yönetmeliği ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Kaynak	Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, DTTDS Yönetmeliği ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol (TAREKS)
Soru tipi (GM sınav analizi)	klasik 3, olumsuz 3, tanım 1, önermeli 1
Kökü olumsuz	3 / 8
Birebir / parafraz / çıkarım	6 / 2 / 0
Önermeli	1 (I, II ve IV)
Tuzaklar	KOMŞU 6, TERSİNE 2, MAKAM 2, BAŞLANGIÇ 2, SAYI 2, TERİM 1
Ayna çift	standart (uyum zorunluluğu yok) ↔ teknik düzenleme (uyulması zorunlu), önlem (ürüne yönelik) ↔ müeyyide (firmaya yönelik)
Güncellik	İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ÜGD: 2026/1 (2026 yılı denetim tebliği); İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ÜGD: 2026/1 (2026 yılı denetim tebliği); Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği ÜGD: 2025/28 (2011/53 sayılı Tebliğin yerine)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/94: 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (M63 metninde Kanun metni yok, yalnız atıflar var)

Sete giremeyen alanlar: DTTDS Yönetmeliği'nin AB dışına ihracatta komisyon ve müeyyide usulü ile ÜGD 2026/1 sayılı Tebliğin akredite rapor ve taahhütname hükümleri sete alınmadı.

Bölüm M64 · Ürün Güvenliği ve Denetimi İthalat Denetimi Tebliğleri

Kaynak	Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD 2026) İthalat Denetimi Tebliğleri
Soru tipi (GM sınav analizi)	olumsuz 6, klasik 5, önermeli 3, tanım 1, eşleştirme 1
Kökü olumsuz	7 / 16
Birebir / parafraz / çıkarım	12 / 3 / 1
Önermeli	3 (I, II ve IV, I, II ve III, I ve II)
Tuzaklar	SAYI 8, KOMŞU 5, MAKAM 4, SAĞDUYU 4, İSTİSNA 4, TERSİNE 3
Ayna çift	E işareti (BM-AEK Regülasyonu) ↔ e işareti (AB Yönetmelikleri), sonradan kontrol bildirimi: telsizde BTK ↔ şişme botta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ↔ genel kuralda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sonradan kontrol bildirimi: şişme botta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ↔ diğer CE ürünlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Güncellik	Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği ÜGD: 2026/25 (2026 yılı tebliği); Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthalat Denetimi Tebliği ÜGD: 2026/33 (2026 yılı tebliği)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 4 · B 3 · C 3 · D 3 · E 3

Sete giremeyen alanlar: 7223 sayılı Kanun kapsamındaki ÜGD 2026/13, Sağlık Bakanlığınca denetlenen ürünler (ÜGD 2026/20), kişisel koruyucu donanım, tüketici ürünleri, yapı malzemesi, tekstil, anne-bebek ve makina tebliğlerinin özel hükümleri ile hareketli makinalar ön izni (tebliğler aynı şablonu tekrarladığı için) sete alınmadı.

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

Ek B — Cevap Formu

Bu sayfayı çoğaltarak her test için kullanabilirsiniz. Bölüm: _____ Adı Soyadı: _____ Doğru sayısı: _____

1 (A) (B) (C) (D) (E)	6 (A) (B) (C) (D) (E)	11 (A) (B) (C) (D) (E)	16 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E)	7 (A) (B) (C) (D) (E)	12 (A) (B) (C) (D) (E)	17 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E)	8 (A) (B) (C) (D) (E)	13 (A) (B) (C) (D) (E)	18 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E)	9 (A) (B) (C) (D) (E)	14 (A) (B) (C) (D) (E)	19 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E)	10 (A) (B) (C) (D) (E)	15 (A) (B) (C) (D) (E)	20 (A) (B) (C) (D) (E)

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi



Gümrüklü Antrepo Hizmetlerimiz

Erenköy	Yanıcı • Açık alan • Kapalı alan
Ambarlı	Açık alan • Kapalı alan
Muratbey	Kapalı alan
Dilovası	Açık alan • Kapalı alan
Derince	Açık alan • Kapalı alan

Serbest Depolama Alanlarımız

Avrupa ve Anadolu Yakası olarak mevcuttur.

İletişim: 0 538 456 4535

CAN'LI 7/24 Eğitim Merkezi

GM Mevzuat Soru Bankası

Gümrük Koçu · Ufuk Çetintaş